



חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

תוכן עניינים

דוח תקופתי לשנת 2019

- פרק א' - תיאור עסקי התאגיד**
- פרק ב' - דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד**
- פרק ג' - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר, 2019**
- פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד**

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

פרק א'

תיאור עסקי התאגיד לשנת 2019

פרק א' - תיאור עסקי התאגיד

תוכן עניינים

חלק ראשון: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד

1.	מבוא.....	3
2.	פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו.....	3
3.	תחומי פעילות התאגיד.....	7
4.	השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה.....	7
5.	חלוקת דיבידנדים.....	7

חלק שני: מידע אחר

6.	מידע כספי.....	8
7.	סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה.....	8

חלק שלישי: תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות - תחום ניהול, אחזקה ופיתוח תשתיות נמליות

8.	ענף נמלי הים בישראל.....	12
9.	תפקידי החברה.....	13
10.	מידע כללי על תחום הפעילות.....	19
11.	ריכוז נתונים אודות מקרקעי החברה.....	22
12.	הכנסות ופילוח הכנסות.....	25
13.	לקוחות.....	30
14.	ספקים וקבלנים.....	35
15.	התחרות ומבנה התחרות בתחום הפעילות.....	35
16.	השקעות בפיתוח נמלי הים והנמלים החדשים.....	37
17.	פנסיה תקציבית.....	53
18.	פעולות נוספות.....	57

חלק רביעי: עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה

19.	רכוש קבוע ומתקנים.....	60
20.	נכסים לא מוחשיים.....	60
21.	הון חוזר.....	61

61	מימון	22.
63	מיסוי	23.
64	הון אנושי	24.
71	סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם	25.
77	מגבלות ופיקוח החלים על פעילות הקבוצה	26.
88	הסכמים מהותיים	27.
98	הליכים משפטיים	28.
99	הסכמי שיתוף פעולה	29.
100	יעדים ואסטרטגיה עסקית	30.
103	צפי להתפתחות בשנה הקרובה	31.
104	גורמי סיכון	32.

חלק ראשון - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד

1. מבוא

- 1.1 מהותיות המידע הכלול בדוח זה נבחנה מנקודת מבטה של החברה, כאשר בחלק מן המקרים הורחב התיאור כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר.
- 1.2 הדוח מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
- 1.3 את פרק א' זה של הדוח התקופתי יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים שלו, לרבות הביאורים לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 (להלן: "הדוחות הכספיים השנתיים").

2. פעילות התאגיד ותיאור ההתפתחות עסקיו

- 2.1 החברה הינה חברה בבעלות מלאה של מדינת ישראל, אשר הוקמה בחודש יולי 2004 כחברה ממשלתית¹ והחלה לפעול ביום 17 בפברואר 2005 כחברת הפיתוח והנכסים של נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת (להלן: "נמלי הים"), מכוח כתב הסמכה שהוענק לה לפי חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד-2004 (להלן: "חוק רספ"ן") למשך תקופה של 49 שנים החל מיום 17 בפברואר 2005 (להלן: "יום התחילה")². בהתאם לחוק רספ"ן, החברה תהיה במהלך כל תקופת הסמכתה חברה בבעלות ממשלתית מלאה.³
- 2.2 תפקידיה של החברה כחברת הפיתוח והנכסים מוגדרים בחוק רספ"ן, ומפורטים בכתב ההסמכה של החברה⁴ (ראו סעיף 9 לדוח). בין היתר, בהתאם לתפקידיה, החברה מחזיקה במקרקעין בעיקר בתחום נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת⁵ ומעמידה אותם לשימוש חברות הנמל ותאגידי מורשים, אשר נותנים בהם שירותי נמל⁶; מעמידה לאחרים מקרקעין בתחומי נמלי הים לצורך שימוש נמלי⁷; מתכננת ומפתחת את נמלי הים, במטרה לתת מענה לצורכי המשק, ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר (להלן: "השרים") לעניין זה; מייעצת לרשות הספנות והנמלים (להלן: "רספ"ן") שהוקמה מכוח חוק רספ"ן ולשרים בכל ענין שהוא בגדר אחריותה ותפקידיה; ופועלת

¹ "חברה ממשלתית" - חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית ממספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית. "חברה בת ממשלתית" - חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית ממספר הדירקטורים שלה הם בידי חברה ממשלתית, בידי חברת בת ממשלתית או בידי חברה ממשלתית יחד עם חברת בת ממשלתית.

² יצוין כי בחוק רספ"ן ובכתב ההסמכה לא נקבעו הוראות ביחס לסיום תקופת ההסמכה של החברה.
³ "חברה בבעלות ממשלתית מלאה" - חברה שכל מניותיה הן בבעלות של אחד מאלה: המדינה; המדינה יחד עם חברה בבעלות המדינה; המדינה או חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית.

⁴ "כתב ההסמכה" - כתב ההסמכה מיום 17 בפברואר, 2005, במסגרתו הוסמכה החברה לפעול כחברת הפיתוח והנכסים בהתאם לחוק רספ"ן, וזאת למשך תקופה של 49 שנים החל מיום התחילה.

⁵ יובהר כי החברה מחזיקה במקרקעין המועברים ובמקרקעין נוספים שנרכשו על ידה, אשר אינם מהווים את כלל המקרקעין בתחום המוכרז כנמל (בהתאם לצווים המכריזים על שטח הנמל) בכל אחד מנמלי הים.

⁶ "שירותי נמל" - שירות של ניטול מטענים והחסנתם או של העלאת נוסעים לכלי שיט או הורדתם ממנו, הניתן בנמל, וכן שירות הניתן לכלי שיט בנמל.

⁷ "שימוש נמלי" - שימוש, פעילות, עבודה, תשתית, מערכת, מיתקן, שטח וכיוצא באלה, המנויים בתוספת הראשונה לחוק רספ"ן, והנדרשים לצורך תפעול נמל ופיתוחו.

לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלי הים. להיערכות החברה לקליטת מחלקות הים בנמלי חיפה ואשדוד, ראו סעיף 30 לדוח.

2.3 החברה פועלת בתחום הנתון לאסדרה רגולטורית נרחבת. פעילות החברה כפופה הן לכתב ההסמכה שקיבלה ממדינת ישראל והן לחוקים, תקנות וצווים בתחומים שונים, לרבות כאלו המכתיבים את החלק הארי של מקורות ההכנסה של החברה. לפרטים בדבר הרגולציה החלה על החברה ראו סעיף 26 לדוח.

2.4 הרפורמה בנמלי הים, שנת 2005 - מאז שנת 1961 ועד לחקיקת חוק רספ"ן ויישומו בשנת 2005, נמלי הים היו בבעלות רשות הנמלים⁸, תאגיד סטטוטורי אשר החזיק בסמכויות ניהול, תפעול, פיתוח ורגולציה של נמלי הים, וזאת בהתאם לחוק רשות הנמלים, התשכ"א-1961. במהלך שנת 2003 החליטה הממשלה לבצע שינוי מבני בנמלי הים, בהתאם למודל מקובל לניהול נמלים, מודל ה-Landlord⁹. מטרת השינוי המבני הייתה לקדם את התחרות בענף השירותים הנמליים, תוך יצירת הפרדה בין תפעול הנמלים לבין ניהול הנכסים הפיזיים והפיתוח העתידי שלהם, ובין הפעילות בנמלים השונים, לשם יצירת תחרות ביניהם¹⁰.

כפועל יוצא ממדיניות הממשלה, נחקק חוק רספ"ן, שבמסגרתו רשות הנמלים חדלה מלהתקיים, תפקידיה ונכסיה פוצלו, ונקבע מבנה ענף השירותים הנמליים: תשתיות - הוקמה חברה ממשלתית, היא החברה, אשר אליה הועברו זכויות במקרקעין ונכסים בנמלי הים. תפעול - הוקמו שלוש חברות ממשלתיות לתפעול נמל ולמתן שירותי נמל, הן חברות הנמל חיפה, אשדוד ואילת (להלן: "חברות הנמל"), אשר הוסמכו ליתן שירותי נמל למשך 49 שנים (ביחס לחברות נמל חיפה ואשדוד) ולמשך 15 שנים (ביחס לחברות נמל אילת, או במקרה שכתב ההסמכה של חברת נמל אילת יוארך בהתאם לתנאיו, לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים). יצוין כי בחוק רספ"ן נקבעה גם האפשרות להסמיך תאגידים מורשים למתן שירותי נמל (ובהתאם לכך, הוסמכה למשל חברת מספנות ישראל בע"מ (להלן: "מספנות"))

⁸ "רשות הנמלים" - רשות הנמלים, שהוקמה מכוח חוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961, ושניהלה עד לרפורמה בשנת 2005 את השירותים הנמליים בישראל.

⁹ מודל ה-Landlord נועד ליצור הפרדה בין הבעלות לתפעול השוטף, ולפיו, ככלל, תאגיד ציבורי יספק את התשתיות הנמליות (כגון שובר הגלים, רציפים, תשתיות תחבורה וכיו"ב) ויהיה אחראי לפיתוחה, וחברות פרטיות, שיכולות להתחרות ביניהן, תספקנה את שירותי ניהול המטענים, באמצעות מתקנים וציוד להפעלת נמל המצויים בבעלותן. מודל זה מאפשר למספר מפעילים לתת שירותי נמל באותו מרחב נמל, דבר המעודד תחרות. יצוין כי במהלך שנת 2008 התקבלה החלטת ממשלה בעניין חיזוק מודל ה-Landlord בנמלי ישראל, שקבעה שהחברה מוסמכת לנהל את מרחב הנמל בנמלי הים בהתבסס על מודל ה-Landlord, כאשר השרים, רשות הספנות והנמלים והחברה יפעילו את סמכויותיהם ותפקידיהם לגבי הנמלים להבטחת מטרות שונות, וביניהן קידום התחרות בין הגופים המספקים לציבור שירותי נמל, הבטחת קיומן של תשתיות נמליות ושירותי נמל ברמה נאותה בשם לב לצרכי המשק, ייעול השרשרת הלוגיסטית בנמלים וממשקיה עם מערך התחבורה הארצי, ניהול יעיל של מקרקעי הנמלים; ובהתאם הוחלט להטיל על החברה, בין היתר, את התפקידים הבאים: לנהל את התחום הימי בנמלים, לנהל את התעבורה הימית, להסמיך לכל נמל "מנהל נמל", לנהל את האבטחה המרחבית בתחום הנמלים, להבטיח את קיומן של שירותים משותפים ותשתיות משותפות בנמלים, לסייע לרשות הספנות והנמלים בפיקוח על התאגידים שהוסמכו לפי חוק, וכן, בנסיבות מסוימות ובאישור השרים, לנהל בתחום הנמל רציפים ושטחים אשר לא הועברו לניהול חברות הנמל או צדדים שלישיים אחרים, וזאת לתקופה זמנית ולשם רציפות השירות בנמל. בנוסף לאמור, החברה תערוך ותנהל את ההליכים לבחירת תאגיד שייתן שירותי נמל לציבור, בכפוף להסמכתו של התאגיד הזוכה לפי סעיף 10 לחוק הרספ"ן. למועד הדוח, החלטה זו יושמה באופן חלקי, בעקבות סכסוך עבודה שפרץ בחברות הנמל בעקבות קבלת ההחלטה. לפרטים בנושא היערכות לקליטת מחלקות ים בחברה או בחברות בת של החברה, לרבות בהקשר להסכם עקרונות חיפה ולהסכמים הקיבוציים הנוגעים לאגף מחלקת ים של חברת נמל חיפה ולמחלקת הים של חברת נמל אשדוד, ראו סעיפים 24.4.5 ו-6.30 לדוח. בהתבסס על דברי ההסבר לחוק רספ"ן, שפורסמו ברשומות ביום 9 באוקטובר 2003.

ישראל) כתאגיד מורשה¹¹. פיקוח ורגולציה - במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן: **"משרד התחבורה"**) הוקמה רשות רגולטורית - רספ"ן - אשר אחראית לפיקוח על הספנות והנמלים, לפיתוחם ולקידומם ולהסדרת פעילותם ולמילוי התפקידים שהוטלו עליה לפי דיני הספנות והנמלים (כהגדרתם בחוק רספ"ן).

במסגרת השינוי המבני כאמור, ובהתאם לחוק רספ"ן, הועברו לידי המדינה כל הנכסים, החובות וההתחייבויות שהיו שייכים ערב יום התחילה לרשות הנמלים, ואשר הפכו החל ביום התחילה לקניין המדינה¹², אשר העבירה אותם לחברה או לחברות הנמל, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק רספ"ן. במסגרת ההסכמים שנחתמו אגב הרפורמה, התחייבה החברה להעניק רשת בטחון תפעולית לחברות נמל חיפה ואשדוד, בדרך של העמדת הלוואות לחברות נמל אלה עם התקיימם של תנאים מסוימים (לפרטים ראו סעיף 27.6 לדוח). במסגרת הרפורמה נקבע מתווה המאפשר הפרטה עתידית של חברות הנמל, כאשר בינואר 2013 הופרטה חברת נמל אילת בע"מ (להלן: **"חברת נמל אילת"**) בדרך של מכירת החזקות המדינה בה למפעיל פרטי, ולמועד הדוח חברות נמל חיפה ואשדוד טרם הופרטו בהתאם למתווה שנקבע כאמור. לפרטים בדבר החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה, בענין הפרטת נמל חיפה, מחודש ינואר 2020, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

בנוסף, במסגרת הרפורמה, תשלום קצבתם של גמלאי רשות הנמלים שהיו זכאים לפנסיה תקציבית הוטל על החברה, וכן נקבע כי החברה אחראית גם לתשלום קצבתם של עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית שיפרשו לאחר הרפורמה בנמלים מחברות הנמל בתנאי שחברת הנמל העבירה כספים לתשלום קצבתם. עד לחודש ינואר 2020 החברה ניהלה כ-4 מיליארד ש"ח בחשבונות בנק ייעודיים לטובת העניין (להלן: **"יעודות לפנסיה תקציבית"**), ובעקבות הקמת קופת הגמל המרכזית לקצבה של החברה (**"הקופה המרכזית"**) כספי היעודות לפנסיה תקציבית הועברו אליה בחודש ינואר 2020. למועד הדוח, הקופה המרכזית מנוהלת על ידי החברה שנבחרה לנהל את הקופה המרכזית. לפרטים ראו סעיף 17 לדוח וכן ביאור 5.ד. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

כמו-כן, החברה העמידה לחברות הנמל "רשת בטחון פנסיונית", לפיה התחייבה החברה להשלים יתרות גרעון אקטוארי של כל אחת מחברות הנמל (חיפה, אשדוד ואילת) בשל עובדים של אותה חברת נמל הזכאים לפנסיה תקציבית, במקרה בו חברת הנמל הרלבנטית איננה יכולה להשלים את הגרעון האמור - לפרטים ראו סעיף 27.7 לדוח.

¹¹ **"תאגיד מורשה"** - תאגיד שהוסמך בהתאם להוראות סעיף 10(א) לחוק רספ"ן לתת שירותי נמל בחלק מנמלי ישראל ושאינו חברת נמל. למועד הדוח, התאגידים המורשים היחידים שהוצא להם כתב הסמכה הינם מספנות ישראל ומפעיל ממגורת התבואות בעורף נמל אשדוד.

¹² למעט נכסים, חובות והתחייבויות שלא הועברו למדינה - בהתאם לסעיף 51 לחוק רספ"ן, הנכסים שהועברו לא כוללים כספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה למי שפרש מרשות הנמלים לפני יום התחילה, או לעובד עובר שיפוט מהחברה או מחברת נמל שהיו ערב יום התחילה של רשות הנמלים. כספים אלו היו לקניין החברה (ובהתאם לצו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים), תשס"ה-2005, החברה העבירה לחברות הנמל, בהתאם להסכם ביניהן, זכויות בכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה לעובד עובר שיפוט מחברת הנמל, אשר חל עליו הסדר פנסיה תקציבית). בנוסף, החובות וההתחייבויות לא כוללים את החובות וההתחייבויות שהיו לרשות הנמלים ערב יום התחילה כלפי מי שפרש מרשות הנמלים ערב יום התחילה. חובות והתחייבויות אלו הפכו ביום התחילה לקניין החברה; ובנוסף, החובות וההתחייבויות לא כוללים את החובות וההתחייבויות של רשות הנמלים כלפי עובד עובר מכוח יחסי עובד ומעביד שהיו ביניהם בשל תקופת היותו עובד רשות הנמלים.

2.5 בשנת 2009 השלימה החברה את הקמת נמל היובל בנמל אשדוד, אשר במסגרתו הוארך שובר הגלים, יובשו שטחי ים והוקמו רציפים תפעוליים חדשים. בנוסף, בשנת 2010 הסתיים פרויקט הקמת נמל הכרמל בנמל חיפה, אשר במסגרתו יובשו שטחי ים והוקמו רציפי מכולות ורציף משנה למטענים. המהלכים האמורים נועדו, בין היתר, על מנת להתאים את התשתית הנמלית לגידול בתנועת המטענים בנמלי ישראל.

2.6 בשנת 2010 נערכה רפורמה בתעריפים המפוקחים בנמלים, שבמסגרתה, בין היתר, חל שינוי בדמי התשתית המשולמים לחברה וכן חל שינוי בתשלומים המשולמים לחברה על ידי חברות הנמל בגין העמדת המקרקעין, באופן שחלקם נקבע כנגזרת מהכנסותיהן של חברות הנמל, ויצר לחברה חשיפה להיקף ההכנסות של חברות הנמל. לפרטים ראו סעיף 12 לדוח.

2.7 בהתאם לתכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים התיכון של ישראל לשנים 2006 עד 2055, שהוכנה על ידי החברה, החלה החברה לפעול לפיתוח רב שלבי של נמלי חיפה ואשדוד, כאשר השלב הראשון הינו הקמת שני מסופי נמלים חדשים, האחד בחיפה והשני באשדוד (להלן: "הנמלים החדשים"). הקמת הנמלים החדשים כאמור נועדה בין היתר, לשם התאמת התשתית הנמלית לגידול הצפוי בתנועת המטענים בנמלי ישראל, לצפי התפתחות המעבר לשימוש באניות מטענים גדולות, ובמגמה לסייע ולקדם את התחרות וההתייעלות. החברה ביצעה את הליכי התכנון של הנמלים החדשים לרבות תכנית המתאר הארצית המפורטת להקמתם, והתקשרה עם קבלנים להקמת הנמלים החדשים ועם גופים אשר יפעילו את הנמלים החדשים. למועד הדוח, הנמלים החדשים מצויים בהליך הקמה. לפרטים, לרבות לגבי ההתקשרויות עם הקבלנים והמפעילים לנמלים החדשים, ראו סעיף 16 לדוח.

2.8 תרשים החזקות



יצוין כי החברה אינה מאחדת את דוחותיה הכספיים עם אלו של חברות הבנות שלה¹³ בשל חוסר

¹³ למועד הדוח, החברה מחזיקה בחברות הבאות: אמריליס בע"מ (להלן: "אמריליס"), המוחזקת על ידי החברה ב-100%, אשר זכתה בשנת 2012, יחד עם חברה זרה (להלן: "צד ג'"), במכרז בינלאומי לניהול התכנון וההקמה של נמל באזור מפרץ נרגול בהודו. מכתב הזכייה הוגבל בזמן והותנה, בין השאר, בקיום מספר תנאים מתלים, ובכללם תנאים שלא התמלאו בפרק הזמן הנדרש, וביניהם גם תנאים שהיו צריכים להתמלא על ידי הרשות שפרסמה את המכרז. מכתב הזכייה לא חודש לאחר פקיעתו ב-2014. בשנת 2016, הודיעה אמריליס לצד ג' ולרשות שפרסמה את המכרז כי הפרויקט לא הבשיל על פי תנאיו והיא אינה רואה את עצמה מחויבת לו. להערכת החברה, לאמריליס אין חשיפה מהותית בגין האמור. הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד המתבסס, בין השאר, על אי קיום התנאים להקמת הנמל בין השאר על ידי הרשות שפרסמה את המכרז, על כך שמכתב הזכייה פקע ולא חודש ולא נטענו כנגדה טענות, לרבות על ידי צד ג' מאז מתן ההודעה האמורה. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית במידה שתועלה נגד אמריליס טענה כי היא לא הייתה רשאית למסור הודעה כאמור וכי בעשותה כן גרמה לרשות שפרסמה את המכרז לנזק בגין ביטול הזכייה במכרז. למועד הדוח, אמריליס מצויה בשלב היערכות

מהותיות.

לפרטים בדבר החלטת ממשלה על הקמת חברות בנות של החברה לצורך מתן שירותי ים, והשפעתה אם וכאשר הדבר יצא לפועל, בין היתר, על פעילות החברה, ראו סעיף 30 לדוח.

תחומי פעילות

3.

לחברה תחום פעילות אחד, והוא ניהול, אחזקה ופיתוח תשתיות נמליות.

לפרטים בדבר קליטת פעילות מחלקת ים בחברה או בחברות בת של החברה, והשפעתה אם וכאשר הדבר יצא לפועל, בין היתר, על תחומי פעילות החברה, ראו סעיף 30 לדוח זה.

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה

4.

מאז הקמת החברה לא בוצעו השקעות בהון המניות של החברה או עסקאות במניותיה.

חלוקת דיבידנדים

5.

5.1 בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן: "**חוק החברות הממשלתיות**"), החלטת דירקטוריון בדבר יעוד הרווחים של החברה או בדבר חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1998 (להלן: "**חוק החברות**") טעונה אישור רשות החברות הממשלתיות, כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות (להלן: "**רשות החברות**" או "**רשות החברות הממשלתיות**"). במקרה בו חולקת רשות החברות הממשלתיות על החלטת הדירקטוריון, תפעל החברה על פי החלטת הרשות כפי שאישרה אותה הממשלה.

5.2 מאז הקמתה, לא חילקה החברה דיבידנדים למדינה.

החברה נוהגת לייעד את רווחיה לצורך מילוי תפקידיה בהתאם לחוק רספ"ן ולכתב ההסמכה.

5.3 בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א'), לאגרות החוב (סדרה ב') ולאגרות החוב (סדרה ג') של החברה, החברה התחייבה כי כל עוד תהיינה אגרות החוב קיימות במחזור (קרי כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם), היא לא תבצע חלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד. למען הסר ספק, הובהר בשטרי הנאמנות כאמור כי ההתחייבות לעיל לא תחול ביחס לביצוע פעילותה של החברה בתפקידיה לפי חוק רספ"ן, לפי כתב הסמכה שהוענק לה לפי חוק זה וביצוע פעולות נוספות אשר אושרו לפי חוק רספ"ן, והובהר כי אין בהתחייבות לעיל להגביל את סמכויותיה של המדינה לפי חוק רספ"ן או לפי כתב ההסמכה האמור.

להליכי פירוק מרצון; **שינוע חברה להנצלה ולשירותי ים בע"מ**, חברה המוחזקת על ידי החברה, במישרין או בעקיפין, ב-100%, אשר למועד הדוח אינה פעילה ואין לה נכסים או התחייבויות מהותיות. למועד הדוח, חברת שינוע חברה להנצלה ולשירותי ים בע"מ, מצויה בשלב היערכות להליכי פירוק מרצון; **והמכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ** (להלן: "**המכון**"), המוחזקת בשיעור של 50% על ידי החברה ו-50% על ידי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ והטכניון מכון טכנולוגי לישראל, העוסקת בביצוע מחקרים שימושיים בתחומי ההנדסה הימית, לרבות עבור החברה. החברה התחייבה להעמיד כספים למכון, בהיקפים שאינם מהותיים.

חלק שני - מידע אחר

מידע כספי

6.

6.1 להלן יובאו נתונים כספיים לשנים 2018-2019 (הנתונים באלפי ש"ח).

לתקופה שהסתיימה ביום		
31.12.2018	31.12.2019	
(באלפי ש"ח)		
887,109	867,744	סך ההכנסות ⁽¹⁾
467,617	478,165	עלויות ⁽²⁾
419,492	389,579	רווח תפעולי
15,932,851	18,056,414	סך הנכסים
7,811,810	9,928,224	סך ההתחייבויות (ללא הון)

⁽¹⁾ להסברים ופילוח הכנסות החברה לפי מקורות הכנסה עיקריים ראו סעיף 12 לדוח.

⁽²⁾ מרבית הוצאות החברה הן קבועות.

6.2 לתיאור והבהרות בדבר ההתפתחויות והשינויים שחלו בכל אחד מהנתונים המובאים בסעיף זה לעיל ראו דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד, פרק ב' לדוח התקופתי.

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה

7.

להלן פירוט המגמות, ההתפתחויות, והאירועים העיקריים בסביבה המקרו כלכלית שיש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על פעילותה ועסקיה של החברה. האמור בסעיף זה מבוסס על מידע הקיים בחברה נכון למועד הדוח, וכולל הערכות או כוונות של החברה הנכונות למועד הדוח.

יודגש כי בתחילת שנת 2020 החלה בעולם התפשטות של נגיף ה"קורונה". בחודש מרץ 2020 ארגון הבריאות העולמי הכריז על התפשטות זו כפנדמיה (מגפה עולמית). בשלב זה אין באפשרות החברה להעריך את היקף הפגיעה בפעילות הכלכלית כתוצאה מהתפשטות המגפה העולמית ואת ההשפעה על הסביבה המקרו כלכלית. עוצמת הפגיעה תלויה, בין היתר, בקצב התפשטות המגפה ומשכה, בצעדים שיינקטו בעולם בכדי לבלום את התפשטות המגפה, וכן, בהיקף הצעדים המרחיבים שינקטו ממשלות ובנקים מרכזיים ברחבי העולם. עם זאת, למשבר הקורונה עשויות להיות השלכות משמעותיות ביותר לכלכלות העולם והמשק הישראלי ובשלב זה לא ניתן להעריך את תוצאותיו. ראו גם ביאור 26 לדוחות הכספיים ("אירועים לאחר מועד הדיווח") וכן גורם הסיכון בגין התפשטות נגיף הקורונה, המפורט בסעיף 32.1.8 לדוח.

בין היתר לאור האמור לעיל, המגמות, ההתפתחויות והאירועים העיקריים בסביבה המקרו כלכלית המפורטים להלן הם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך" ו-"מידע צופה פני עתיד"), המבוססות על הערכות ותחזיות החברה, נכון למועד הדוח, ביחס להשפעת משבר הקורונה והגורמים המתוארים בסעיף זה להלן. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה (ואף שונה באופן מהותי) מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם אופן ומידת היישום של החלטות הממשלה (או יישום חלקי שלהן או שינוי במתווה), שינויים בתנאי השוק, שינויים רגולטוריים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 32 לדוח.

7.1 השפעת המצב הכלכלי בישראל

חלק משמעותי מהכנסות החברה נובע מתשלום דמי תשתית על ידי בעלי מטענים העושים

שימוש בתשתיות הנמליות. בנוסף, חלק מהכנסותיה של החברה נובע מתשלום דמי שימוש שמשלמות חברות הנמל ומספנות ישראל לחברה בגין השימוש במקרקעין אשר הועמדו לשימוש, כאשר חלק מדמי השימוש כאמור הינו משתנה ומושפע מהיקף הכנסות חברות הנמל ומספנות ישראל. שינויים במצב הכלכלי בישראל, לרבות עקב משבר הקורונה, עלולים להשפיע לרעה על היקף סחר החוץ של ישראל ומכך על המטענים העוברים בנמלי ישראל, להביא לקיטון בהכנסות מדמי התשתית ולקיטון ולפגיעה בהיקף הכנסות חברות הנמל ומספנות ישראל וכתוצאה מכך לקיטון ופגיעה בהיקף ההכנסות של החברה.

על פי התחזית המקור - כלכלית של חטיבת המחקר של בנק ישראל מינואר 2020, שלמיטב ידיעת החברה לא לוקחות בחשבון את משבר הקורונה, בשנת 2019 צמח התוצר המקומי הגולמי במדינת ישראל בכ-3.3% (על פי אומדנים מוקדמים) ובשנת 2020, התוצר המקומי הגולמי צפוי לצמוח בכ-2.9%. צמיחה של התוצר המקומי הגולמי עשויה להשפיע על הכנסות החברה מדמי תשתית בכך שכמות המטענים תגדל, בהתאם לשינויים בפרמטרים כגון: היקף הצמיחה, היקף הצריכה הפרטית והיקף הייצוא. המגמה המתוארת אף עשויה להשפיע על הכנסות החברה מדמי שימוש ראויים (משתנים) המשולמים על ידי חברות הנמל. כאמור לעיל, בשלב זה אין באפשרות החברה להעריך את היקף ההשפעה של משבר הקורונה על התוצר המקומי הגולמי ועל היקפי סחר החוץ של ישראל ומכאן על היקף הכנסות החברה, ואולם תפעול הנמלים הוחרג מתקנות שעת חירום, הכוללות מגבלות על מספר העובדים בו-זמנית במקום העבודה, ובלבד שבהתאם לתקנות יש לצמצם את מספר העובדים כאמור למספר הדרוש לצורך הבטחת הפעילות החיונית (לפרטים נוספים, ראו סעיף 26.12 לדוח).

7.2 השפעת היקף הסחר הבינלאומי

הכנסות החברה מתנועות המטענים בנמלי ישראל מושפעות באופן ישיר מהיקף הסחר הבינלאומי. היקף הסחר הבינלאומי מושפע מגורמים שונים כגון היקף הצריכה הפרטית בישראל, היקף הצריכה הפרטית בחו"ל של מוצרים המיוצרים בישראל, רמת החיים בישראל, גובה ההכנסה לנפש ושינוי בשער החליפין. כמו כן, למשק הישראלי מיעוט במשאבים טבעיים, מצב המחייב קיום של משק פתוח בעל שיעורי יבוא גבוהים והמשפיע על היקף הסחר הבינלאומי. בנוסף, במשק הישראלי מספר ענפי ייצור ייחודיים בעלי ביקוש נמוך בשוק המקומי ותלות גבוהה מאוד בסחר החוץ (הבולטים שבהם הינם חומרי גלם, כגון אשלג ופוספטים), ולכך השפעה חיובית על היקף הסחר הבינלאומי. בין השנים 2006-2019 תנועת המכולות גדלה מכ-1.77 מיליון TEU¹⁴ ב-2006 לכ-2.92 מיליון TEU ב-2019, כאשר קצב הגידול השנתי הממוצע בין השנים האלה עמד על כ-3.9%¹⁵. כאמור לעיל, בשלב זה אין באפשרות החברה להעריך את היקף ההשפעה של משבר הקורונה על היקף הסחר הבינלאומי.

7.3 המצב הכלכלי העולמי

למצב הכלכלי העולמי ובפרט למשברים בכלכלה העולמית, כדוגמת המשבר העולמי בשנים

¹⁴ TEU (Twenty Foot Equivalent Unit) הינה מכולה באורך 20 רגל, המהווה יחידת המדידה המקובלת למכולות.

¹⁵ על בסיס מידע המפורסם באתר משרד התחבורה - http://media.mot.gov.il/PDF/SPA_HE/CARGO/TrafficContainersTEU2017.pdf.

2008-2009 אשר גרם לקיטון בביקושים העולמיים, ישנה השפעה רבה על היקף הסחר הבינלאומי של ישראל, וכתוצאה מכך על פעילות חברות הנמל ועל הכנסות החברה כאמור לעיל.

בהתאם למידע המפורסם באתר קרן המטבע העולמית, בשנת 2018 צמח התוצר העולמי בשיעור של כ-3.7%, בשנת 2019 צמח התוצר העולמי בשיעור של כ-3.5% ובשנת 2020 התוצר העולמי צפוי לגדול בשיעור של כ-3.3%¹⁶.

יחד עם זאת, עקב משבר הקורונה, בשלב זה אין באפשרות החברה להעריך האם קרן המטבע העולמית תעדכן את הערכותיה.

7.4 המצב הביטחוני והמצב הפוליטי-מדיני במדינת ישראל ובמזרח התיכון

התערערו במצב הביטחוני באזור המזרח התיכון ובעיקר בהקשר לישראל או הידרדרות במצב הפוליטי-מדיני, עלולים להשפיע על היקף הסחר הבינלאומי והיקף תנועות המטענים וכתוצאה מכך להשפיע על מצבה הכספי של החברה ופעילותה. הידרדרות במצב הביטחוני עלולה אף לכלול פגיעה פיזית בתשתיות החברה. יצוין כי חברות הנמל והחברה כפופות להנחיות מהגורמים המוסמכים בנושאים ביטחוניים שונים.

7.5 סביבה רגולטורית כולל שינויים בתעריפים

כאמור, פעילותה של החברה תלויה במידה רבה ברגולציה המקיפה החלה על פעילותה הן כחברת הפיתוח והנכסים של נמלי הים והן כחברה ממשלתית. פעילותה של החברה מוסדרת בחקיקה, כתב הסמכה, תקנות וצווים, לרבות אסדרה של גובה דמי התשתית שמהווים חלק משמעותי מהכנסותיה ואסדרה של תעריפים אחרים שמהווים חלק משמעותי מהכנסותיהן של חברות הנמל ולפיכך משפיעים על הכנסות החברה. שינויים ברגולציה החלה על החברה לרבות בתשלומים הנגבים מבעלי מטענים או מחברות הנמל, כולל כתוצאה מהרפורמה בתעריפים (ראו סעיף 12.2 לדוח) עשויים להשפיע באופן מהותי, לחיוב או לשלילה, על פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות. לפירוט אודות הרגולציה ראו סעיף 26 לדוח.

7.6 שוק ההון

כספי היעודה לפנסיה תקציבית ויעודות נוספות לכיסוי תשלומים בעת סיום יחסי עובד מעביד וביניהן לצורך ביצוע השלמות לפנסיה צוברת (לפרטים אודות הפנסיה הצוברת, ראו ביאורים 5 ו-13 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה), מושקעים בניירות ערך. לשינויים בשוק ההון בישראל וכן בשווקי ההון בעולם השפעה על ההתחייבויות האקטואריות של החברה ועל מצבה הפיננסי וכן השפעה על מחירי ניירות הערך אותם מחזיקה החברה במסגרת השקעות כאמור. לפרטים בדבר השפעות התפשטות נגיף הקורונה על שוק ההון, ראו ביאור 26.2. ג. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. לפרטים בדבר השקעות החברה שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד-מעביד ראו ביאור 5.א. ב. ו-ג. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

¹⁶ <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020>

7.7 שינויים ומגמות בתחום הספנות והובלת מטענים

עולם הספנות מתקדם באופן שחברות ספנות רבות, בעיקר בשל התאגדותן לבריתות ספנות גלובליות, החלו לעשות שימוש במהלך השנים האחרונות באניות מכולות שנפח האחסון שלהן וממדיהן גדולים בהרבה מהאניות הפוקדות כיום את נמלי חיפה ואשדוד. המגמה בעתיד היא להשתמש באניות בעלות נפח וממדים גדולים אף יותר, שימוש החוסך ומקטין עלויות הובלה, אך מחייב קיומן של תשתיות נמליות מתאימות. שינויים אלו משפיעים על תוכניות פיתוח קיימות ועשויים להשפיע על תכניות פיתוח עתידיות ובנייה של תשתיות נמליות מתאימות. בנוסף, מתמשכת המגמה של מיזוגים ושיתופי פעולה בשוק הספנות, דבר אשר משפיע על הגדלת כוח המיקוח של חברות הספנות אל מול הנמלים ומפעילי המסופים.

7.8 שינויים בריבית

לשינויים בשיעורי הריבית ולגובה הריבית במשק ישנה השפעה על ריבית ההיוון המשמשת לחישוב ההתחייבויות האקטואריות של החברה לגמלאים. בנוסף, עודפי מזומנים המוחזקים על ידי החברה אשר אינם נדרשים למימון הפעילות השוטפת מושקעים באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון פיקדונות לזמן קצר וכן כספי היעודה לתשלום התחייבויותיה האקטואריות מושקעים בשוקי ההון וחשופים לשינויים בשיעורי הריבית. שינויים בשיעור הריבית עשויים להשפיע, בין היתר, על מחירי האשראי למימון פעילות התאגיד. ראו גם ביאור 23.ה. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

7.9 שינויים בשערי מטבע חליפין ושינויים במדדים

החברה חשופה לשינויים בשערי החליפין וכן לשינויים במדדים שונים (ובעיקר מדד המחירים לצרכן). כך למשל, לשינויים בשערי מטבע חליפין ובמדדים השונים ישנה השפעה על התשלומים המשולמים לחברה מכוח צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), התש"ע-2010 (להלן: "צו שירותי נמל") וצו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005 (להלן: "צו דמי השימוש") (ראו סעיף 12 לדוח), ושינויים בשערי מטבע משפיעים על פרויקט הקמת הנמלים החדשים, במסגרתו נקבע תשלום הצמוד למדד המחירים לצרכן וכן לשערי החליפין של דולר ארה"ב והאירו. יצוין, כי החברה מבצעת גידור בגין החשיפה לדולר ולאירו בחוזים להקמת הנמלים החדשים. ראו גם ביאור 23.ה. (1) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

חלק שלישי - תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות - תחום ניהול, אחזקה

ופיתוח תשתיות נמליות

8.

ענף נמלי הים בישראל¹⁷

8.1 נמלי הים מהווים את השער העיקרי לפעילות ייבוא וייצוא בישראל. כך, במסגרת המלצות הוועדה לשינוי חברתי כלכלי ("ועדת טרכטנברג") צוין כי תלותו של המשק הישראלי בנמלי הים היא גבוהה וכמעט מוחלטת¹⁸. הדבר נובע בעיקר מכך שמדינת ישראל היא "כלכלת אי" שאינה מקיימת קשרים כלכליים משמעותיים עם המדינות הגובלות עמה ואף אינה בעלת קשרי תחבורה משמעותיים עימן, וכן מתלותו של המשק הישראלי בסחר חוץ, שמהווה חלק ניכר מהתוצר הלאומי.

כ- 99% מהסחורות במונחי משקל מיובאות לישראל ומיוצאות ממנה דרך נמלי הים של ישראל¹⁹ - דלקים ופחם דרך נמלי האנרגיה בחדרה, באשקלון ובחיפה ויתרת הסחורות דרך הנמלים המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת. היקף הסחר בסחורות (בחברות הנמל חיפה, אשדוד, אילת ומספנות ישראל), בטונות, רשם גידול (קיטון) שנתי של כ-1.6% בין 2016 ל-2017, כ-1.3% בין 2017 ל-2018 וכ-1.7% בין 2018 ל-2019.

8.2 להערכת החברה, נמלי הים הם משאב במחסור, וזאת לאור כך שהם מצויים לאורך קו החוף של מדינת ישראל, שאורכו כ-200 ק"מ, כאשר מתוכו תפוסים כ-180 ק"מ (כולל הנמלים), ושקו החוף משמש לשימושים נוספים. בנוסף, לוח הזמנים לבניית נמל, משלב התכנון ועד השלמתו, הינו ארוך ומוערך על ידי החברה בלמעלה מעשר שנים. לפיכך, ישנה חשיבות יתרה בתכנון מראש ובפיתוח התשתיות הנמליות.

8.3 נמלי הים מהווים חוליה מרכזית בשרשרת הלוגיסטית של הסחר הבינלאומי והם מהווים את הממשק העיקרי בין ההובלה הימית לבין התובלה היבשתית (רכבות ומשאיות). נמלי הים בישראל משמשים את כל המגזרים, הציבורי והפרטי, בשינוע מטענים, החל ממטענים ביטחוניים ועד למטענים עבור הצרכן הבודד. בהתאם, נמלים מודרניים מהווים בישראל נדבך חשוב לנגישות הסחורות למדינה וליצוא הישראלי לשווקים בינלאומיים, ומכאן גם חשיבות שילובם במכלול תשתיות התחבורה בישראל. מאחר שפיתוח נמל הינו הליך ממושך בזמן ועתיר הון ובשל המורכבות הכרוכה בתפעול נמל, הנמלים עלולים להוות "צוואר בקבוק" בשרשרת הלוגיסטית של הובלה ושינוע סחורות בדרך הים למדינה וממנה. בכדי לנסות למנוע או למזער את מצב "צוואר בקבוק" יש חשיבות לניצול יעיל של רציפים לאורך כל שעות היממה ולשיפור בניצול משאבי הנמל על ידי ייעול הליכי העבודה, פיתוח ותחזוקת תשתיות וחידוש ותחזוקת ציוד, אשר יקטינו את משך שהיית האניות בנמל ויוזילו את עלויות ההובלה הימית עבור לקוחות הנמלים. יצוין כי, היעילות התפעולית של נמלי הים,

¹⁷ הנתונים בסעיף מתבססים על דיווח על תנועת מטענים בנמלי ישראל - דצמבר 2019 (בהוצאת רשות הספנות והנמלים), כפי שהתפרסם ביום 19.1.2020 באתר רשות הספנות והנמלים.

¹⁸ לפרטים נוספים ראו בקישור <https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-content/uploads/2016/07/tracht.pdf>.

¹⁹ כך למשל, למיטב ידיעת החברה, בנמלי הים משונעים בשנה כ-57,700 אלפי טון, לעומת כ-350 אלפי טון בתעופה האווירית.

אשר נמדדת לרוב בזמני השהייה של האניה בנמל, אינה משפיעה באופן מהותי על היקף הכנסות החברה. זאת מאחר שהכנסות החברה נגזרות מהיקף הסחר, אשר אינו מושפע מהיעילות התפעולית של הנמל.

בישראל קיימים שלושה נמלים מסחריים הממוקמים בחיפה, באשדוד ובאילת. בכל תחום נמל, תפעול הנמל מבוצע בעיקר על ידי חברת הנמל המקומית. חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת נמל אשדוד") וחברת נמל חיפה בע"מ (להלן: "חברת נמל חיפה") הן חברות ממשלתיות (לפרטים בדבר החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה, בענין הפרטת נמל חיפה, מחודש ינואר 2020, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה), ובעקבות הפרטת חברת נמל אילת שהושלמה בשנת 2013, חברת נמל אילת נמצאת כיום בבעלות פרטית²⁰. בנוסף, במרחב נמל חיפה ניתנים שירותי נמל על ידי מספנות ישראל, שהינה תאגיד מורשה ושלמיטב ידיעת החברה היא חברה בבעלות פרטית. חברות הנמל, מספנות ישראל, ומפעיל ממגורת התבואות בעורף נמל אשדוד, פועלים על פי כתבי הסמכה שניתנו להם (לפרטים אודות היערכות החברה להקמת הנמלים החדשים - נמל המפרץ ונמל הדרום ולתחילת תפעולם, ראו סעיף 16 לדוח). בנוסף, בקו המים ובעורף הנמלים פועלים בעלי הרשאה נוספים אשר להם מעמידה החברה שטחים לפעילות נמלית מגוונת.

תשריט של נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת, כולל הנמלים החדשים (שבנייתם טרם הושלמה במועד הדוח), מצ"ב כנספח א' לפרק.

8.4 ענף נמלי הים בישראל עובר בעשור האחרון שינויים מקיפים, החל מיישום הרפורמה בנמלי הים בשנת 2005 בהתאם לחקיקת חוק רספ"ן, המשך בכניסת פעילותה של מספנות ישראל כמפעיל פרטי בתחום הסמכתה בשנת 2008, הרפורמה בתעריפים בשנת 2010, הפרטת חברת נמל אילת בשנת 2013, שדרוג הנמלים הקיימים להכנסה של אניות מכולה גדולות²¹, וההקמה של נמלים חדשים בחיפה ואשדוד, אשר יתופעלו על ידי מפעילים פרטיים ואשר התשתיות הנמליות בהם יותאמו לגידול הצפוי בתנועת המטענים ולגידול הצפוי בשימוש באניות מכולה גדולות. לפרטים בדבר החלטת ממשלה על הקמת חברות בנות של החברה לצורך מתן שירותי ים, ראו סעיף 30 לדוח.

9. תפקידי החברה

תפקידי החברה כחברת הפיתוח והנכסים הוגדרו בחוק רספ"ן ובכתב ההסמכה כמפורט להלן. למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח עומדת החברה באופן מהותי בהוראותיו של כתב ההסמכה.

9.1 להחזיק את המקרקעין המועברים²² ונכסים אחרים שהועברו אליה, לרכוש נכסים בנמלי חיפה, אשדוד ואילת וכן לרכוש נכסים המיועדים להיכלל בתחום נמל, לפי תכנית פיתוח.

²⁰ למיטב ידיעת החברה, ביום 31 בינואר 2013 העבירה מדינה ישראל את אחזקותיה בחברת נמל אילת לידי חברת פפוספנות בע"מ; לפרטים בדבר החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה, בענין הפרטת נמל חיפה, מחודש ינואר 2020, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

²¹ לפרטים לעניין פרויקט שדרוג רציף 21 בנמל אשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

²² "המקרקעין המועברים" - כל המקרקעין אשר היו בבעלות רשות הנמלים והועברו למדינת ישראל במסגרת הרפורמה בנמלים בשנת 2005 (למעט מקרקעין מסוימים בנמל אילת שהוחרגו מהמקרקעין המועברים) ושבהתאם

(א) בהתאם לתפקידיה, החברה חוכרת מהמדינה את המקרקעין המועברים (למעט המקרקעין התת ימיים) בשטח יבשתי כולל של כ-13,950 דונם, וזאת בהתאם לחוק רספ"ן ולהסכמי חכירה בהם התקשרה החברה בשנים 2013 (ביחס לאילת) ו-2015 (ביחס לחיפה ואשדוד)²³. לגבי המקרקעין התת ימיים ניתנה לחברה זכות שימוש בלבד²⁴. לפרטים בעניין הוראות הסכמי החכירה, ראו סעיף 27 לדוח.

(ב) בהתאם לכתב ההסמכה, על החברה לטפל ברישום המקרקעין המועברים בלשכת רישום המקרקעין, וזאת בסמוך ככל הניתן למועד קבלת הזכויות. בהסכמי החכירה נקבע, כי החברה תרשום בפנקסי המקרקעין המתנהלים לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), על שם המדינה, את זכויות הקניין בכל הנכסים, וזאת תוך 180 יום מהמועד בו יאושרו התקנות בהתאם לסעיף 55 לחוק רספ"ן²⁵, אשר יאפשרו לרשום את החכירה ללא חיוב במס, באגרות, בתשלום או בתשלום אחר. למועד הדוח טרם הותקנו חלק מהתקנות המתאימות ועל כן החברה לא ביצעה את הרישומים כאמור. למועד הדוח, המקרקעין המועברים רשומים עדיין בחלקם על שם רשות הנמלים (ולחברה הזכות להירשם כחוכרת בשטחים היבשתיים). כמו כן, ביחס למרבית המקרקעין המועברים בחיפה, רשומות לטובת החברה בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה בשטחים אלה, בהם המדינה רשומה כבעלים, וכן לגבי חלק לא מהותי מהשטחים המועברים באשדוד רשומות לטובת החברה הערות אזהרה, כאשר הבעלות בשטחים הללו רשומה על שם המדינה. לחשיפה אפשרית לתשלום היטל השבחה בגין רישום המקרקעין המועברים על שם החברה ולהפרשות שביצעה החברה בגין כך ראו ביאור 16.ד. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

(ג) בנוסף, ובהתאם לתפקידיה, החברה רכשה או חכרה שטחים נוספים בעורף הנמלים (כ-232 דונם קרקע) וכן רכשה שטחים המשמשים למשרדיה. לפרטים אודות הסכם חילופי שטחים עם רשות מקרקעי ישראל מדצמבר 2018, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

לחוק רספ"ן המדינה העניקה לחברה זכות חכירה לדורות בהם, למעט מקרקעין מועברים שהם מקרקעין תת-ימיים בהם הוקנתה לחברה זכות שימוש בלבד.

²³ יובהר כי עם ייבושם של שטחי הנמלים החדשים, שטח זה כולל גם את שטחי הנמלים החדשים. כן יצוין כי בחוק רספ"ן נקבע כי המדינה תעניק לחברה זכות חכירה לדורות בכל המקרקעין המועברים, למעט מקרקעין תת-ימיים שלגביהם תינתן לחברה זכות שימוש. עד להתקשרות בהסכמי החכירה, הועמדו המקרקעין לחברה בהתאם לצו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות במקרקעין המועברים), התשס"ה-2005, לפיו ניתנה לחברה זכות שימוש שאינה בלעדית במקרקעין המועברים, וזאת עד לחתימת הסכמי החכירה עם המדינה.

²⁴ יובהר כי החברה מעמידה מקרקעין יבשתיים ותת ימיים לשימוש גורמים שונים המנויים בחוק רספ"ן בהתאם לתפקידיה וסמכויותיה על פי חוק רספ"ן ובהתחשב בזכויות שהוקנו לה בשטחים יבשתיים או תת ימיים, לפי העניין.

²⁵ סעיף 55 לחוק רספ"ן קובע כי העברת הנכסים, החובות וההתחייבויות לפי הפרק בחוק רספ"ן, הדן ב"זכויות עובדים עוברים והוראות לעניין העברת נכסים" למדינה, לחברה או לחברת נמל, או רישום הזכויות בנכסים לגביהם על שם המדינה או על שם החברה, לא יחויבו במס, באגרות, בתשלומי חובה או בתשלום אחר החל על פי דין או הסכם על העברה או רישום כאמור ובלבד ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע הוראות התאמה הנדרשות לעניין דיני המס (קרי, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963), האגרות והתשלומים כאמור, בשל העברת הנכסים. למועד הדוח, הותקנו הוראות התאמה לעניין העברת המקרקעין המועברים מהמדינה לחברה בלבד בהיבט המס בלבד וטרם הותקנו הוראות התאמה בקשר עם אגרות והיטלים, הן ביחס להעברת המקרקעין המועברים מהמדינה לחברה והן ביחס להעמדת המקרקעין לחברות הנמל.

9.2 להעמיד נכסים מהנכסים האמורים לעיל, שהם בתחום נמל, לשימוש חברות הנמל ותאגידים מורשים, בהתאם לתקופת הסמכתם ולתנאיה, והכל בכפוף לצורכי הנמל ולצורך מתן שירותי נמל או לשימושים אחרים שהותרו להם לפי חוק רספ"ן.

(א) בהתאם לתפקידה וסמכויותיה, החברה העמידה לחברות הנמל (חיפה, אשדוד ואילת) ולתאגידים מורשים (מספנות ישראל) שטחים תפעוליים בנמלים, לצורך מתן שירותי נמל. העמדת השטחים לחברות נמל חיפה ואשדוד בוצעה בהתאם להסכמי ביניים שנחתמו בין החברה לבין כל אחת מחברות הנמל, כמפורט בסעיף 27.2 לדוח. לדמי השימוש המשולמים לחברה בגין העמדת השטחים ראו סעיף 12 לדוח ולחשיפה לאגרות והיטלים בגין העמדת השטחים לחברות הנמל ראו ביאור 1.16 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

(ב) יצוין כי החברה העמידה שטחים לצורכי מתן שירותי נמל (מסוף הכימיקלים בנמל חיפה, מסוף דלקים בנמל חיפה והממגורות בחיפה) למספר גופים נוספים שאינם תאגידים מורשים, אולם להערכת החברה אין לה חשיפה מהותית בגין כך. הערכה זו הינה מידע צופה עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס בין היתר על כך שלמיטב ידיעת החברה, רספ"ן פועלת להענקת כתבי הסמכה למפעיל של הממגורה בחיפה ושל מסוף הכימיקלים הדרומי ולמפעיל מסוף הדלקים הינה לחברת תשתיות, נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "תש"ן"), שלמיטב ידיעת החברה הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, ואולם הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי), בין היתר, במידה ולא יוענקו כתבי הסמכה כאמור או במידה ויחול שינוי בגורם לו מועמד מסוף הכימיקלים הדרומי. יצוין, כי מפעיל הממגורה בעורף נמל אשדוד פועל בהתאם לכתב הסמכה שהעניק רספ"ן.

(ג) בהתאם לכתב ההסמכה, השרים רשאים להורות לחברה (לאחר שנתנו לה הזדמנות להשמיע טענותיה) להעמיד לשימוש חברת נמל או תאגיד מורשה נכסים שהם בתחום נמל, לצורך מתן שירותי נמל ולצורך פעולות אחרות אם הותרו להם לפי הסמכתם, ורשאים גם לקבוע את התנאים בהם תינתנה הזכויות, והחברה תפעל במקרה כזה לפי הוראות השרים. עד למועד הדוח, השרים לא עשו שימוש בזכות זו.

9.3 להעמיד נכסים מהנכסים האמורים לעיל, שהם בתחום נמל, לצורך שימוש נמלי (הנדרש לצורך תפעול נמל ופיתוחו, כמפורט בחוק רספ"ן), למי שפועל כדין בתחום הנמל, והכל בכפוף לצורכי הנמל, וכנגד דמי שימוש שייקבעו בהסכם בין החברה לבין מי שפועל כדין בתחום הנמל.

(א) בהתאם לתפקידה, החברה פועלת לפיתוח שטחים בעורף הנמלים ומקנה בהם הרשאות לשימוש גורמים שונים, כנגד דמי שימוש שנקבעים בהסכמים בין הצדדים. שטחים אלו מיועדים לשימושים בעלי זיקה לפעילות הנמלית, שחלקם חיוניים לשרשרת הלוגיסטית בפעילות הנמלית, כגון מרכזי הפצה ולוגיסטיקה, מסופים עורפיים לאחסון מכולות ומטענים ותעשייה המשיקה לפעילות הנמלית. לתיאור תנאי ההתקשרות העיקריים עם בעלי זכויות ההרשאה ראו סעיף 12.7 לדוח.

(ב) בהתאם לכתב ההסמכה, העמדת נכסים שיש להם זיקה תפעולית לפעילות חברת נמל או שלגבי העמדה כאמור נדרשת התחשבות מסחרית עם חברת נמל (בנוסף להתחשבות לעניין דמי שימוש בגין העמדת שטחים לחברת הנמל), תיעשה לאחר תיאום עם חברת הנמל הנוגעת

בדבר. השטחים שלגביהם יש לבצע תיאום כאמור סומנו בצבע כתום במפות שצורפו לכתבי ההסמכה של חברות הנמל.

(ג) יצוין כי בהתאם לכתב ההסמכה, השרים רשאים להורות לחברה (לאחר שנתנו לה הזדמנות להשמיע טענותיה) להעמיד נכסים לגורם אחר הפועל כדין בתחום נמל לצורך שימוש נמלי, בכפוף לצורכי הנמל, ורשאים גם לקבוע את התנאים בהם תינתנה הזכויות, והחברה תפעל במקרה כזה לפי הוראות השרים. עד למועד הדוח השרים לא עשו שימוש בסמכות זו.

(ד) בהתאם לכתב ההסמכה, החברה תנהל את המקרקעין שלא הועמדו על ידה לשימוש בלעדי של חברת נמל, תאגיד מורשה או גורם אחר ותבטיח את קיומן, פעולתן התקינה ותחזוקתן של תשתיות משותפות הנדרשות לצורך הפעלתו התקינה של הנמל ולצורך מתן שירותי נמל במקרקעין אלו.

(ה) יצוין, כי קיימות מגבלות על העמדת נכסים (אם לחברת נמל ולתאגיד מורשה ואם לגורם אחר) שהם בתחום הנמל בעסקה הטעונה רישום לפי חוק המקרקעין, אלא אם אושרה על ידי הממשלה או על ידי השרים²⁶. יובהר, כי בהתאם להחלטת ממשלה, השרים הם אלו שמוסמכים לאשר לחברה לבצע עסקאות כאמור וכי ביחס לעסקאות מסוימות אישור השרים יכול להינתן במסגרת אישורם את תכניות הפיתוח של החברה או במסגרת אישור פרטני.

9.4 **לפקח על השימוש בנכסים שהועמדו לשימוש וכן על הקצאת הנכסים האמורים לשימושים נמליים שונים.**

בהתאם לכתב ההסמכה, על החברה לקבוע בהסכמים שייחתמו על ידי הוראות שיאפשרו לה לבצע את הפיקוח באופן יעיל ושיקנה לה בטוחות או תרופות מתאימות במקרה של עשיית שימוש שאינו נמלי או במקרה של הפרת ההסכם. לפרטים בדבר הוראות עיקריות הנכללות בהסכמים שבין החברה לבין בעלי הרשאה ראו סעיף 12.7 לדוח.

9.5 **לתכנן ולפתח את נמלי חיפה, אשדוד ואילת במטרה לתת מענה לצורכי המשק, ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים לעניין זה.**

(א) כמפורט בסעיף 2.6 לדוח, בשנת 2006 השלימה החברה הכנה של תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים התיכון של ישראל לשנים 2006 עד 2055, הכוללת מתווה פיתוח רב שלבי לפיתוח נמלי חיפה ואשדוד. תכנית אב זו מנחה את החברה במסגרת תפקידה לתכנן ולפתח את נמלי חיפה, אשדוד ואילת במטרה לתת מענה לצורכי המשק, ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים לעניין זה. למועד הדוח, החברה עומלת על תכנית אב אסטרטגית מעודכנת לשנת היעד 2048, שנת ה-100 למדינה, אשר בוחנת את כיווני הפיתוח הבאים של תשתיות הנמלים בישראל, על בסיס תחזיות מטענים, מצאי אתרים אפשריים לפיתוח נמלי, היבטים סביבתיים, קונפליקטים עירוניים, תוכניות סטטוטוריות מאושרות, מדיניות התכנון במרחב

²⁶ מגבלות אלו הן מכוח סעיף 111 לחוק המקרקעין ביחס ל"מקרקעי יעוד" (קרי, מקרקעי ציבור המיועדים לתועלת הציבור, שביניהם גם מקרקעי נמל) ומכוח חוק רספ"ן אשר החיל את הוראות סעיף 111 האמור על נכסים מוגנים כהגדרתם בחוק רספ"ן (קרי, מקרקעין מועברים המצויים בתחום נמל וכן מקרקעין אחרים בתחום נמל שנרכשו על ידי תאגיד מוסמך (החברה, חברת נמל או תאגיד מורשה) לאחר יום התחילה ולרבות מנופים קבועים במקרקעין האמורים), גם אם אינם מקרקעי יעוד.

הימי של ישראל בהיבטים השונים וכדומה.

(ב) בהתאם לחוק רספ"ן ולכתב ההסמכה, על החברה לגבש (אחת לשנה), לאחר שנתנה הזדמנות לחברות הנמל ולתאגידים המורשים הנוגעים בדבר להשמיע את הצעותיהם ובקשותיהם לעניין, הצעה לתכנית לפיתוח הנמלים וכן הצעת תקציב לתכנית הפיתוח. עוד נקבע, כי החברה תבצע את תכניות הפיתוח שאושרו בכפוף לתקציב המאושר ולקיום המקורות למימון. מדי שנה נבחן תקציב הפיתוח המצטבר בהתאם להתקדמות הפרויקטים בפועל ולצרכים השונים העולים מחברות הנמל ומהתאגידים המורשים. תקציב הפיתוח מעודכן על פי הביצוע בפועל מול התכנון החזוי ובהתאם לצורך בפרויקטים חדשים.

להשקעות בפיתוח של נמלי הים על ידי החברה ראו סעיף 16 לדוח.

(ג) יודגש כי, לאור כך שהתכנון והפיתוח הינם במטרה לתת מענה לצורכי המשק ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים, ההחלטות על ביצוע פרויקטי הפיתוח וההשקעות שמבצעת החברה בפיתוח הנמלים, אינן תורמות בהכרח לעלייה בהכנסות או ברווח של החברה אולם הן נעשות בהתאם לתפקידה של החברה במטרה לתת מענה לצורכי המשק ומבוצעות תוך שקילת שיקולים עסקיים, לרבות היכולת התזרימית של החברה.

(ד) יצוין כי, פיתוח נמלי הים בדרך של הארכת שוברי גלים והקמת רציפים חדשים מבוצע על דרך של ייבוש ים. בהתאם להסכמי החכירה של החברה והמדינה, עם השלמת ייבוש שטחי הים, שטחים אלו יתווספו לשטחים המוחכרים ויחולו לגביהם הוראות הסכמי החכירה²⁷.

9.6 להבטיח את תחזוקתם של הנכסים ואם הועמדו לשימוש של אחרים - להבטיח את תחזוקתם בידי הגורם שלשימושו הועמדו.

(א) בהתאם לכתב ההסמכה, על החברה להבטיח את תחזוקתם הנאותה, הסדירה והמונעת של הנכסים, לרבות שוברי גלים, רציפים, מזחים, מתקנים בקו המים, בהתאם להוראות רספ"ן וכך שתתאפשר הפעלה תקינה, נאותה וסדירה של הנמל.

במקרה של העמדת נכסים לשימוש אחרים, על החברה לקבוע בהסכמים את רמת התחזוקה הנדרשת והוראות שיבטיחו את התחזוקה כאמור וכן הוראות שיקנו לה בטוחות או תרופות מתאימות במקרה של הפרה. לפרטים בדבר הוראות עיקריות הנכללות בהסכמים שבין החברה לבין בעלי הרשאה ראו סעיף 12.7 לדוח.

לעניין תחזוקת השטחים אשר הועמדו לחברות הנמל, מנהל רספ"ן קבע כללים לחלוקת תחומי האחריות לתחזוקת רציפי נמלי חיפה ואשדוד, שיחולו לגבי תחזוקת בלאי הנובע משימוש סביר, כאשר אירועים חריגים מכלל זה ידונו לגופו של ענין. בהתאם לכללים, החברה אחראית לתחזוקה ושיקום של הזקפים וכן של 1 מטר מקו המים לתוך הרציף, כולל

²⁷ בהקשר זה יצוין, כי בעקבות פנייה של החברה לרשות המיסים בישראל, התקבלה ביום 3.8.2015 החלטת רשות המיסים, לפיה המקרקעין התת ימיים שיובשו בקשר עם הנמלים החדשים יהוו חלק מהמקרקעין המועברים כהגדרתם בסעיף 52 לחוק רספ"ן, והעברת זכויותיה של החברה בהם (מהרשאה לחכירה) לא חייבת במס בהתאם להוראות סעיף 55(א) לחוק רספ"ן. כמו כן, נקבע כי באשר להתקשרות עם החברות המפעילות, אין המדובר במכירה של זכות במקרקעין מהחברה לחברה המפעילה. ככל שמשך תקופת ההפעלה המקסימלית יעלה על 25 שנים מתום תקופת ההקמה, החברה תהא זכאית לפטור ממס שבח בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, ותחויב במס הכנסה בשל הכנסותיה ממטן הזיכיון להפעלת הנמל לחברה המפעילה, והחברה המפעילה תחויב במס רכישה.

פנדרים, זקפים ושרשראות. חברות הנמל אחראיות לתחזוקה ושיפוץ מעבר ל-1 מטר מקו המים פנימה לכיוון היבשה או במקרה של בליטות מעבר ל-1 מטר מקו המים הפנימי של הרציף פנימה לכיוון היבשה לתחזוקת ושיפוץ התשתיות העליונות, בשטח זה בלבד ועד לעומק של 70 ס"מ, כל אימת שמדובר בבילאי ונזקים הנובעים משימוש סביר ומקובל ברציף. התשתיות העליונות כוללות בין השאר את שטח האספלט העליון של הרציף המדובר ושכבת המצעים עד לעומק של 70 ס"מ, וזאת עד לקו הפס האחורי של המנוף ברציף סגור או עד לקיר האחורי של רציף פתוח. ברציפים הישנים או שאופי בנייתם מקנה להם שכבות ומצעים בעובי קטן מ-70 ס"מ, תהא אחריות חברות הנמל לגבי שימוש סביר ומקובל ברציף בשכבה העליונה (עד לפלטה הקונסטרוקטיבית של הרציף) והחברה תהא אחראית על שלד הרציף. החברה תשא בהוצאות שיפוצים ביסודות ובתשתיות העמוקות של רציפי הנמלים כל אימת שתכניות אלו תאושרנה ותתקצבנה בהתאם לנהלים ולחיקוקים השונים. יצוין כי למיטב ידיעת החברה, רספ"ן אישר לחברת נמל אשדוד ולחברת נמל חיפה כי מקרים מיוחדים יזכו להתייחסות שבאופן עקרוני לא תפגע באיתנות הפיננסית שלהן בעתיד. רספ"ן הבהיר כי מדובר באירועים חריגים ונדירים, שיגרמו לנזק חריג בהיקף עוצמתו (כגון רעידת אדמה חריגה שתגרום לקריסת רציף) ושאינם נובעים כתוצאה משימוש שגרתי וסביר ברציפים. עד למועד הדוח אירועים כאלו לא אירעו ולא בוצעה על ידי רספ"ן התייחסות חריגה לחלוקת אחריות לתחזוקת רציפי הנמל.

(ב) בנוסף, ובהתאם לכתב ההסמכה, על החברה לדאוג לשמור על עומק המים בבריכת הנמל ובתעלת הכניסה הימית אליה וכן להעמקתם בהתאם להוראות רספ"ן וככל הדרוש לתפקודו התקין של הנמל ולבטיחות כלי השיט הנכנסים אליו. בהתאם, החברה מבצעת באופן תדיר, באמצעות קבלנים מטעמה, את העבודות הימיות הנדרשות לשם כך, לרבות בדרך של חפירת קרקע הים.

9.7 לייעץ לרספ"ן בדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידים המורשים יפעלו לפיה, במטרה להבטיח את תפעולם היעיל של הנמלים חיפה, אשדוד ואילת, וכן לרכז נתונים ומידע ביחס לרמת השירות כאמור.

בהתאם לכתב ההסמכה, מרכזת החברה נתונים ומידע בדבר רמת השירות המקובלת בנמלי העולם וביחס לרמת השירות שחברות הנמל והתאגידים המורשים מעניקים והדרכים לשיפור.

9.8 לייעץ לרספ"ן ולשרים בכל עניין שהוא בגדר אחריותה ותפקידיה של החברה.

בהתאם לחוק רספ"ן ולכתב ההסמכה, במסגרת פעילותה השוטפת, החברה מייצעת לפי הצורך לרספ"ן ולשרים.

9.9 לפעול לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלים חיפה, אשדוד ואילת.

בהתאם לתפקידה זה ובמגמה לסייע ולקדם את התחרות וההתייעלות, החברה מפתחת ומקימה את "הנמלים החדשים" - מסופי מכולות חדשים בנמל חיפה (נמל המפרץ) ובנמל אשדוד (נמל הדרום). לפרטים ראו סעיף 16 לדוח וכן ביאור ד.24. לדוחות הכספיים השנתיים. כמו כן, החברה החלה בביצוע, באמצעות קבלן, של פרויקט שדרוג והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד באופן שנועד לאפשר מתן שירות לאוניות גדולות יותר לצורך פריקת וטעינת מכולות

ברציף 21. לגבי חברת נמל חיפה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים בנוגע לעקרונות שלמיטב ידיעת החברה סוכמו בין המדינה לבין ההסתדרות לבין חברת נמל חיפה ביום 18 בדצמבר 2018, אשר החברה אינה צד להם (ואולם כאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים, חלק מההסכמות נשוא הסכם עקרונות חיפה, אומצו על ידי החברה) (להלן: **"הסכם עקרונות חיפה"**). בנוסף, החברה שוקלת שיקולים של קידום תחרות בין יתר השיקולים הרלבנטיים בעת קבלת החלטות הנוגעות בין היתר לפרויקטי פיתוח ולקביעת תנאים במכרזים. לדוגמא - מכרזים לניטול מלט, הרחבת פעילות מספנות ישראל, שיפור כושר התחרות של הממגורות באשדוד על ידי קידום הקמת מערך שינוע גרעינים והיערכות למתן כתב הסמכה למפעיל שייבחר להפעיל את הממגורה בחיפה.

9.10 **פעולות נוספות** - בהתאם להוראות חוק רספ"ן, החברה רשאית לבצע פעולות נוספות באישור השרים או הממשלה, כדוגמת פרויקט לתכנון וביצוע כביש הרצל באשדוד (ראו סעיף 29 לדוח). בנוסף, החברה מבצעת מספר פעולות שאינן מנויות במסגרת תפקידיה כאמור, כמפורט בסעיף 18 לדוח.

להחלטת הממשלה בעניין הוספת מטרה למטרות החברה של ביצוע פעולות לניהול התעבורה הימית של כלי שיט בשגרה ובחירום ומתן שירותים בהתאם, במישרין או באמצעות חברות בנות, וכן בעניין הנחיית השרים לעשות שימוש בסמכותם כך שהחברה תהא רשאית להעניק את שירותי הים באמצעות חברות הבנות, וזאת עד שיפעלו לקידום תיקון חקיקה שיסדיר את האפשרות להסמיק את חברות הבנות כתאגידים מורשים, ראו סעיף 30 לדוח.

10. **מידע כללי על תחום הפעילות**

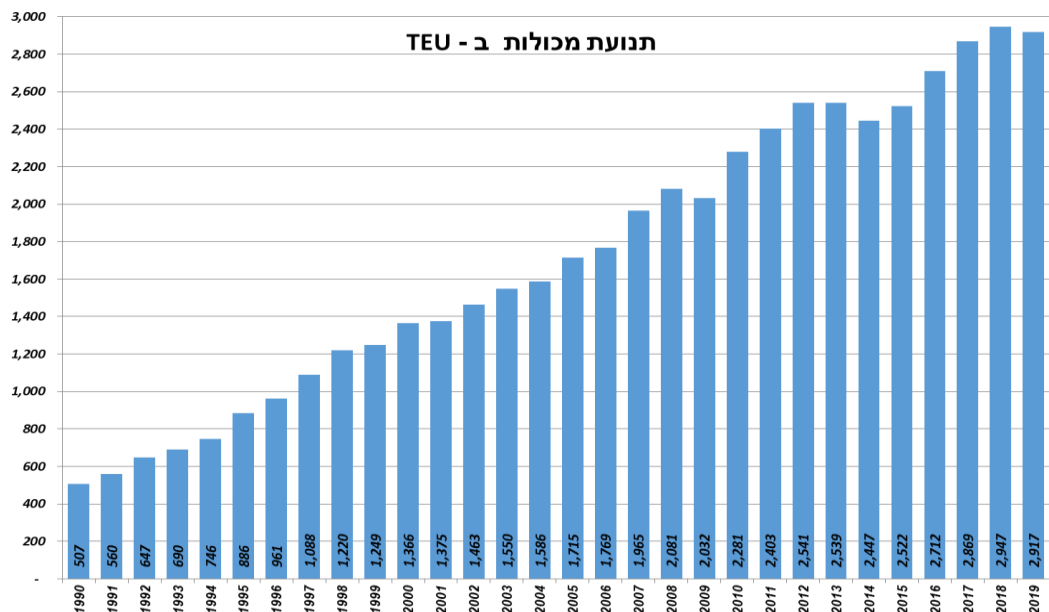
10.1 **מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות**

פעילות החברה נתונה לאסדרה שלטונית ולפיקוח מקיפים הנובעים ממעמדה של החברה כחברת הפיתוח והנכסים של נמלי הים בישראל, כחברה ממשלתית וכחברת אגרות חוב. הפעילות כפופה לרגולציה ענפה, הכוללת, בין היתר, את חוק רספ"ן וכן תקנות וצווים שהותקנו על פיו, את חוק החברות הממשלתיות, את הדינים שחלים על חברות ממשלתיות ואת חוק ניירות ערך וחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחם. שינויים של החקיקה הרלבנטית עשויים להשפיע על פעילותה, הכנסותיה ורווחיותה באופן מהותי. לפרטים בדבר הרגולציה העיקרית החלה על החברה ראו סעיף 26 לדוח.

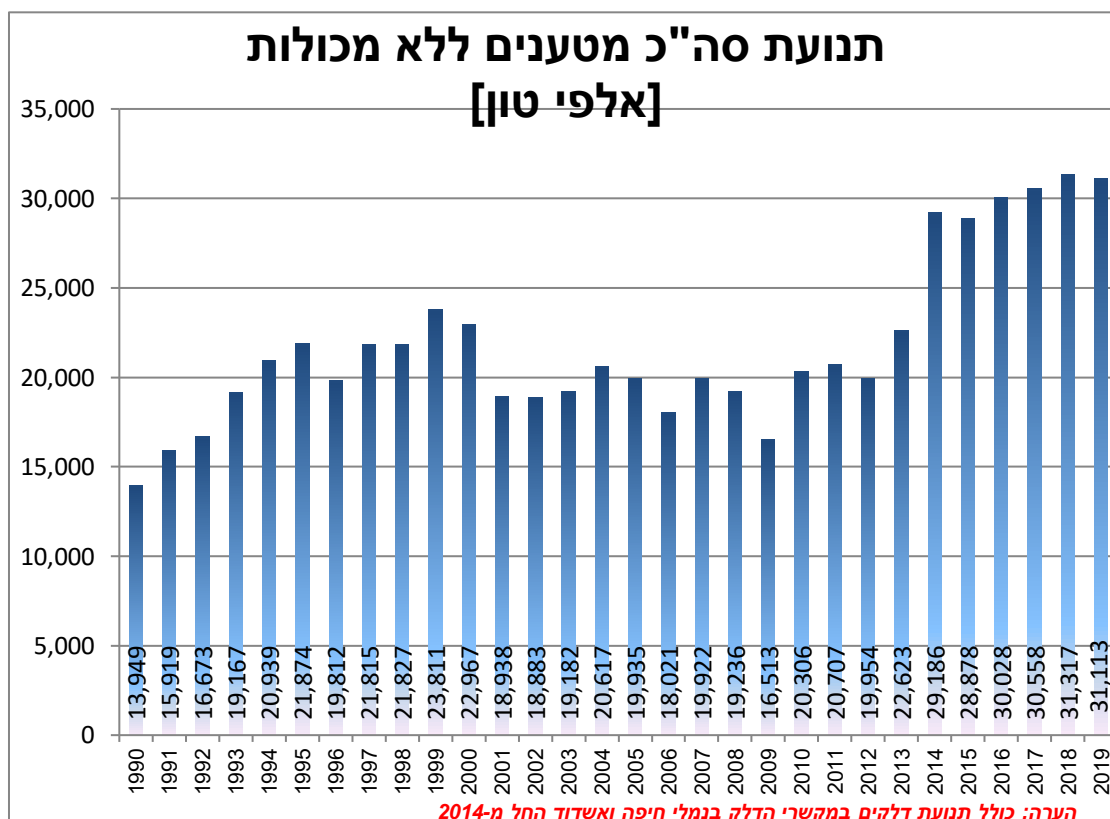
10.2 **שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו**

היקפי הפעילות בנמלים נגזרים בעיקר מהיקף סחר החוץ של ישראל (פעילות היבוא לישראל והיצוא ממנה). להלן גרף המתאר את התפתחות תנועת המכולות על פי יחידות מידה של אלפי TEU (כולל תנועת מכולות בשטעון²⁸ ותנועת מכולות במעבר (transit)²⁹):

²⁸ שטעון הינו ניטול (פריקה וטעינה) של מטען מאניה לאניה באותו נמל.
²⁹ מטען במעבר הוא בכלליות מטען העובר בנמלי הים, שמקורו אינו בישראל, ושאינו מיועד לישראל.



להלן גרף המציג את התפתחות תנועת יתר המטענים לא כולל מכולות, באלפי טון :



10.3 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינוי במאפייני הלקוחות

בשנים האחרונות חלים בענף הספנות העולמית בתחום המכולות שינויים מהותיים, הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בכניסה לפעילות של אניות גדולות, אשר פועלות בקווי הסחר הבינלאומיים בהיקפים הולכים וגדלים. למועד הדוח, הגדולות שבאניות אינן יכולות לפקוד את נמלי ישראל, בעיקר עקב מגבלות בציוד בנמל, בעומק המים המתאים לשוקע האניות וברציפים מותאמים. בנוסף, מתמשכת המגמה של מיזוגים ושיתופי פעולה בשוק הספנות, דבר אשר משפיע על הגדלת כוח המיקוח של חברות הספנות אל מול הנמלים ומפעילי המסופים. לפרטים אודות היערכות החברה להקמת הנמלים החדשים שיוכלו לשרת אניות גדולות יותר ראו סעיף 16 לדוח. בד בבד עם הקמת הנמלים החדשים, החברה פועלת לתכנון שדרוג רציפים קיימים בנמל חיפה ולביצוע שדרוג רציף קיים בנמל אשדוד. לפרטים בדבר פעילות החברה לשדרוג ולהעמקת רציף 21 בנמל אשדוד, באופן שיוכל לשרת אניות גדולות באורך של כ- 400 מ' ובשוקע של כ- 16.5 מ' לצורך פריקת וטעינת מכולות ברציף 21, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים. בנוסף, העמיקה החברה את תעלות הכניסה והגישה לרציפי המכולות בנמלי חיפה ואשדוד כך שכיום מתאפשרת כניסת אניות גדולות יותר מאלו שיכלו להיכנס טרם ביצוע פעולות אלו.

10.4 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם

להערכת הנהלת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילותה של החברה הינם :

- (א) קיומה של הסמכה מטעם המדינה לביצוע פעילותה.
- (ב) אחזקה בשטחי מקרקעין בסמיכות לקו המים לצורך פעילות נמלית בהתאם לחוק ולכתב הסמכתה והעמדת המקרקעין הנדרשים לשימוש נמלי.
- (ג) יכולת תכנון וביצוע (לרבות באמצעות גורמים חיצוניים) של פרויקטים, לרבות הקמת מתקני תשתית לפעילות נמלית וכן אחזקה והשבחה של נכסים ומקרקעין קיימים, באופן יעיל, תוך הקצאת משאבים נכונה ותשומות ניהוליות מתאימות.
- (ד) איתנות פיננסית לצורך ביצוע פרויקטים, אחזקה והשבחה של תשתיות נמליות.
- (ה) הון אנושי מיומן בעל ידע מקצועי - הנדסי בתחום התשתיות הנמליות.
- (ו) ידע וניסיון בתחום, המאופיין כתחום מורכב וייחודי המצריך מומחיות וניסיון רב הנצבר על פני שנים רבות.
- (ז) יכולת פיתוח ואחזקה של מערכות מידע יעילות בקרב קהילת הים.
- (ח) גישה לנתונים תפעוליים של חברות הנמל, התאגידים המורשים וגורמים נוספים הפועלים בקו המים.

10.5 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם

פעילותה של החברה מוסדרת ברגולציה, ובעיקר בחוק רספ"ן ובכתב הסמכתה של החברה, במסגרתם הוסמכה החברה כחברת הפיתוח והנכסים תוך שהוקנו לה סמכויות ואחריות כקבוע בחוק רספ"ן ובכתב ההסמכה. לפיכך, מחסום הכניסה לתחום הפעילות כרוך בהסדרה

תחיקתית מתאימה שתאפשר מתן הסמכה לגורם נוסף או אחר מלבד החברה ומחסום היציאה הינו הסדרה תחיקתית או קבלת אישורים והנחיות שיאפשרו לחברה להפסיק את פעילותה או חלק ממנה.

לפרטים בדבר התנאים שבהתקיימם שר התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן: "שר התחבורה"), בהתייעצות עם רספ"ן ולאחר שנתן לחברה הזדמנות להשמיע טענותיה, רשאי לבטל את הסמכתה של החברה או לשנותה, ראו סעיף 26.13.1 לדוח. כן יצוין כי בהתאם לכתב ההסמכה, השרים, בהתייעצות עם רספ"ן, רשאים לשנות את כתב ההסמכה, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה לגבי השינוי, ההוספה או הגריעה המוצעים.

11. ריכוז נתונים אודות מקרקעי החברה

11.1 להלן פירוט בדבר שטחי המקרקעין היבשתיים (כולל שוברי גלים ורציפים וכולל שטחי הנמלים החדשים) שלחברה יש זכויות בהם, בחלוקה לפי אזורים (לא כולל משרדי החברה):

חיפה	אשדוד	אילת
כ-6,340 דונם	כ-6,960 דונם	כ-1,090 דונם

בנוסף, לחברה הוקנתה זכות שימוש במקרקעין תת ימיים, בהיקף כולל של כ-87,746 דונם (כ-25,951 דונם בחיפה; כ-30,493 דונם באשדוד; וכ-31,301 דונם באילת).

11.2 להלן פירוט בדבר שטחי המקרקעין היבשתיים העיקריים (כולל רציפים) שלחברה יש זכויות בהם, בחלוקה לפי מאפייני בעל הרשאה במקרקעין / שימושים (לא כולל מקרקעין בשטח של כ-3,190 דונם, שאינם מיועדים לשימוש לאחרים, כגון שוברי גלים, כבישים ומסילות רכבת, ולא כולל משרדי החברה):

שטח (דונם)		
כ-1,975	חברת נמל אשדוד	
כ-1,570	חברת נמל חיפה	
כ-540	חברת נמל אילת	
כ-334	מספנות ישראל (חיפה)	
כ-300	משרד הביטחון - בסיסי חיל הים	
כ-530	בעלי הרשאה אחרים בקו המים ⁽¹⁾	
כ-2,300	בעלי הרשאה בעורף הנמלי ⁽¹⁾	
כ-49	ממגורות	
כ-125	מעגנה בנמל חיפה	
כ-785	חיפה	קרקעות פנויות
כ-775	אשדוד	
כ-140	אילת	
כ-840	חיפה	הנמלים החדשים ⁽²⁾
כ-632	אשדוד	
כ-89	נמל עבודה אשדוד	

(1) השטחים בקו המים מועמדים לרוב לגופים שמבצעים ניטול של מטענים, עבור עצמים או עבור אחרים, דוגמת מסוף הכימיקלים הצפוני, מסוף הכימיקלים הדרומי, רציף 30 לניטול מלט בנמל אשדוד ומסוף הדלקים בנמל חיפה. השטחים בעורף הנמלי מועמדים לרוב לגופים לצורך פעילות לוגיסטית. מתן ההרשאה הינו לתקופות ארוכות, כאשר למועד הדוח חלק לא מהותי מתקופות ההרשאה יסתיים בשנה הקרובה. עם סיום תקופות

ההרשאה, תפעל החברה להתקשר עם בעלי הרשאה חלופיים או תאריך את ההתקשרות עם בעלי הרשאה קיימים.

(2) יודגש כי למועד הדוח, הסתיים שלב הייבוש של שטחים אלו אך נמשך פיתוחם לצורך השמשת השטח המיושב כנמל תפעולי. בהתאם להוראות הסכמי החכירה, לאחר ייבוש שטחי הים, יכללו שטחים אלו בשטחי המוכר כמפורט בסעיף 27 לדוח (ראו גם הערת שוליים 22 לדוח).

11.3 יצוין, כי בשטחים אותם מעמידה החברה לאחרים מצויים מבנים (בעיקר מחסנים) אשר הוקמו על ידי בעלי ההרשאה. כל הבנוי והמחובר למקרקעין חיבור של קבע הינו בבעלות החברה או מדינת ישראל (לפי העניין), מרגע תחילת בנייתו או חיבורו למקרקעין.

11.4 כאמור לעיל, מאז יום התחילה ועד למועד הדוח רכשה החברה שטחים נוספים (כ-232 דונם) בעורף הנמלים, המיועדים להיכלל בתחום נמל לפי תכנית פיתוח. למעט כמפורט להלן בנוגע להסכם חילופי השטחים, במהלך השנים 2018 ו-2019, לא נרכשו שטחים נוספים על ידי החברה. לפרטים אודות הסכם חילופי השטחים שנחתם בחודש דצמבר 2018 בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

11.5 החברה חשופה לסיכון של צמצום שטחי מקרקעין שהועמדו לה או למגבלות על השימושים בהם (לגורם הסיכון ראו סעיף 32 לדוח). להלן פירוט של שטחים אשר למועד הדוח אושרו תכניות ביחס אליהם לשימושים שאינם נמליים, או שלמיטב ידיעת החברה מתנהלים לגביהם הליכי תכנון בשלבים שונים לשימושים שאינם נמליים, או שמתנהל לגביהם משא ומתן בין החברה לבין גורמי מדינה בקשר עם השבתם למדינה כנגד קבלת שטחים חלופיים. לפרטים בדבר הסכם חילופי השטחים מחודש דצמבר 2018 בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים. להערכת החברה, למועד הדוח, השפעת הליכי התכנון ביחס לשטחים המפורטים להלן אינה מהותית לפעילות החברה. הערכת החברה כאמור והמידע שלהלן ביחס להליכי תכנון הינו מידע צופה פני עתיד, המתבסס על הליכי התכנון במועד הדוח, והוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי) במקרה של השלמת הליכי התכנון באופן שונה.

תכניות/הליכי תכנון/משא ומתן לחילופי שטחים	השטח	
בהתאם לתכנית מתאר ארצית בתוקף וכן בהתאם לתכנית מתאר לעיר אילת (מופקדת), השטח מיועד לחוף רחצה, מעגנה עירונית, שירותי מסחר ותיירות, מתקנים הנדסיים ודרכים.	כ-420 דונם (למועד הדוח, רוב השטח הועמד על ידי החברה לצדדים שלישיים ויתרתו שטח פנוי).	נמל אילת
למועד הדוח, ביחס לכ-235 דונם מתוך שטח זה מתנהל משא ומתן עם רשות מקרקעי ישראל לחילופי שטחים. יצוין כי בין שטחים אלו נכללים גם 33 דונם המוחזקים כיום על ידי קצא"א. בחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017, נקבע כי החברה ורשות מקרקעי ישראל יגיעו להסכמה ביניהן לגבי גריעת קרקעות בשטח נמל אילת. בהתאם לחוק האמור, שר האוצר, בהתייעצות עם שר התחבורה, יכריע בכל מחלוקת הנוגעת לגובה הפיצוי שישולם לחברה בשל גריעה כאמור.		
בהתאם לתכנית מתאר לעיר אילת (מופקדת) השטח מיועד למתווה דרכים עירוניות.	כ-50 דונם (למועד הדוח, השטח הינו חלק מהשטח התפעולי שהועמד לחברת נמל אילת).	

נמל אשדוד	כ-285 דונם (למועד הדוח, השטח פנוי). בהתאם לתכנית מתאר ארצית ולתכנית מפורטת של עורף נמל אשדוד - השטח מיועד לתעסוקה ותקשורת (טלפורט). בנוסף, ביחס לשטח זה מצויה בהליכי תכנון תכנית למגורים, מוסדות ציבור ומסחר. בהתאם לתכנית מפורטת השטח מיועד לשימוש לפארק ציבורי. בנוסף, ביחס לשטח זה מצויה בהליכי תכנון תכנית למגורים, מוסדות ציבור ומסחר. ביחס לשטחים אלו של החברה בהיקף של כ-256 דונם בתחום נמל אשדוד, החליטה הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל), על שינוי ייעוד השטח האמור (בכפוף להשלמת הליכי תכנון) לייעוד מגורים וכן לייעודים שונים נוספים (להלן: "החלטת הותמ"ל"). ביום 31.7.2018, אושרה התוכנית לשינוי ייעוד השטח האמור לייעוד מגורים וכן לייעודים נוספים, אולם בעקבות עתירה מינהלית של התאחדות התעשיינים ביטל בית המשפט את התוכנית במחצית השניה של שנת 2019. בתגובה, עיריית אשדוד הגישה ערעור לבית המשפט העליון. נכון למועד הדוח, טרם התקבלה הכרעה בנושא. לצד זאת, ביחס לשטחים אלו של החברה בהיקף כאמור של כ-256 דונם בתחום נמל אשדוד (אשר בצירוף הדרכים שבין שטח הטלפורט לשטח השצ"פ מסתכמים לשטח כולל של כ-285 דונם), התנהל משא ומתן בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל לחילופי שטחים. בחודש דצמבר 2018, נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל הסכם חילופי השטחים, לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
	כ-178 דונם שטחי החברה שיועדו לדרכים ולטיפול נופי במסגרת תכנית תמ"א 13/ב/1/2/1 (דרך הגישה הדרומית לנמל הדרום). השטח מיועד לגריעה משטחי החברה לטובת הייעוד הציבורי כאמור. בהיבט הרישומי - עיריית אשדוד רשמה בלשכת רישום המקרקעין הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 בגין הכוונה להפקיע את השטח. החברה דרשה הסרת הרישום וביטול ההפקעה וקיבלה בהמשך לדרישתה הודעה בכתב מעיריית אשדוד אודות כוונתה לבטל את ההפקעה. למועד הדוח, ביטול ההפקעה אושר בועדה הקומית של עיריית אשדוד, אך טרם פורסם ברשומות.
	כ-8 דונם שטחי החברה אשר במסגרת תכנית תת"ל/46א מיועדים להפקעה לטובת הרחבת מחלף בני בברית.
	כ-66 דונם שטחים אלה מיועדים לצרכי הקמת "מסילה לנמל הדרום". למרבית מהשטחים כאמור שונה הייעוד מייעוד סחיר לייעוד ציבורי, והיתר סומנו לצורך המסילה לנמל הדרום בתכניות קודמות או נדרשים לצורך הקמת המסילה משטחי הסחירים של החברה המצויים מחוץ לתכנית. לפרטים נוספים, ראו ביאור 2. ד. 24. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
נמל חיפה	כ-23 דונם במערב הנמל (למועד הדוח, השטח הינו חלק מהשטח התפעולי שהועמד לחברת נמל חיפה). בהתאם לתכנית מתאר ארצית ביחס לפיתוח חזית ים עירונית בחיפה, כ-23 דונם מיועדים למגורים. בהתאם לסיכום עקרונות עם רשות מקרקעי ישראל וגורמים נוספים משנת 2017, שטח זה ייגרע ממקרקעי החברה כנגד שטח חלופי שיוכר לחברה, והחברה תעמיד לחברת נמל חיפה שטח בהיקף דומה, ללא תשלום, בכפוף לאישור המוסדות המתאימים בחברה. לפרטים נוספים, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
	כ-586 דונם (למועד הדוח, השטח פנוי, כאשר חלקו לאורך גדות נחל קישון). בהתאם לתכנית מתאר חיפה שאושרה לתוקף ותוכנית מפורטת לפארק שאושרה, השטח מיועד לשימוש לפארק ציבורי (פארק מורד נחל קישון). בהתאם לסיכום העקרונות משנת 2017 בין החברה לבין משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, רשות שדות התעופה ועיריית חיפה (להלן: "סיכום העקרונות משנת 2017"), בתמורה לשטחים אלו יימסרו לחברה כ-380 דונם בשטח בסיסי חיל אוויר בחיפה. לפרטים בדבר סיכום העקרונות משנת 2017, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז חיפה החליטה בעניין תכנית פארק מורד נחל קישון, בהחלטה שפורסמה ביום 9.5.2018, לאשר בתנאים את התכנית שבהתאם לה ישונה ייעוד השטח האמור לייעוד פארק/גן ציבורי. במסגרת התנאים בהם אושרה התכנית, נקבע בין היתר, כי ישומרו זכויות הבניה המאושרות לתעסוקה במקרקעי החברה האמורים,

כזכויות מוקנות אשר ישמשו לצורך מימושן במיקום אחר כחלק מתכנית שתוגש בעתיד. ביום 29.4.2019, דחתה ועדת המשנה לעררים במועצה הארצית לתכנון ובניה את הערר שהגישה החברה בגין אישור התוכנית לשינוי הייעוד כאמור. ביום 25.9.2019 פורסמה ההודעה בדבר אישור תכנית פארק מורד הקישון והתוכנית נכנסה לתוקף. ביחס לשטח של כ-380 דונם כאמור, התוכנית פורסמה להפקדה ביום 15.11.2019. [לעדכון של מיכל לאחר ה-18.3 בסמוך לפרסום] החברה סבורה כי אישור התכנית כאמור נעשה בניגוד לסיכום העקרונות משנת 2017 ביחס לחילופי שטחים ואישור שלוש תכניות במקביל, אשר בהתאם לו החברה תשיב את 586 הדונם האמורים (הכלולים בתכנית פארק מורד נחל הקישון) למדינה בתמורה לכ- 380 דונם שיוקצו לה בשטח בסיס חיל אוויר בחיפה כולל מלוא הזכויות שעמדו לזכותה בשטח שיושב למדינה; כאשר סיכום העקרונות משנת 2017 קבע בו זמניות בין אישור תוכנית פארק מורד נחל הקישון לבין שינוי יעוד שטח בסיס חיל האוויר ליעוד נמלי, וכן אישורה של תוכנית בשטח הגובל לשטח הפארק (תכנית פארק נמלי ישראל) ליעוד שיאפשר שימושי עורף נמל. להערכת הנהלת החברה, ההשפעה של שינוי ייעוד השטח האמור על הדוחות הכספיים של החברה, אינה מהותית.		
בהתאם לתכנית תשתית לאומית (שאושרה לתוקף), השטח מיועד לשימוש לצרכי רכבת קלה לנצרת.	כ-45 דונם (למועד הדוח, רוב השטח פנוי וחלקו הועמד לשימוש צדדים שלישיים).	
בהתאם לתכנית תשתית לאומית, השטח מיועד להקמת מסילות במסילת החוף בתוספת חניה.	כ-60 דונם (למועד הדוח, חלקו של השטח הוא שטח תפעולי שהועמד לחברת נמל חיפה וחלקו שטח פנוי).	

הכנסות ופילוח ההכנסות

12.

12.1 חלק הארי ממקורות ההכנסה של החברה (דמי תשתית, דמי שימוש ותשלומים בגין שירותים נמליים) מוכתב על ידי חקיקה: **צו שירותי נמל**, אשר מסדיר את המחירים והמחירים המירביים בקשר עם הפעילות הנמלית, ובראשם את דמי התשתית וכן מחירים מירביים עבור תשלומים נוספים כגון דמי ניטול ודמי אחסנה; **וצו דמי השימוש**, אשר מסדיר את דמי השימוש הראויים מחברות הנמל חיפה ואשדוד ואת ההתחשבונוט עמן. שינויי חקיקה בקשר עם הצווים האמורים עשויים להשפיע לרעה על הכנסותיה של החברה - ראו סעיף 32.3.2 לדוח.

בנוסף, החברה מקבלת הכנסות מדמי שימוש, דמי חכירה או דמי הרשאה מגופים שלהם מעמידה החברה מקרקעין, בהתאם להסכם עמם.

12.2 להלן פירוט אודות הכנסות החברה, בפילוח לפי מקורות ההכנסה העיקריים של החברה לכל אחת מהשנים 2018-2019 :

שנת 2018		שנת 2019		
כמות טון	הכנסות (מיליוני ש"ח)	כמות טון	הכנסות (מיליוני ש"ח)	
27,397	263.4	26,580	225.8	הכנסות מדמי תשתית ממכילות
11,317	75.4	10,621	75.3	הכנסות מדמי תשתית מיתר המטענים
-	338.8		301.1	דמי תשתית ברוטו
-	0.4		-	בניכוי השבה ³⁰
-	(4.6)		(7.7)	בניכוי לילה טוב ³¹
-	334.6		293.4	דמי תשתית נטו
-	87.6		88.6	דמי שימוש משתנים רכיב קבוע
-	179.2		177.2	דמי שימוש משתנים
-	12.9		10.9	הפחתת הכנסות מראש בגין מיצוע
-	279.6		276.7	סה"כ דמי שימוש
-	271.7		278	תקבולים משירותים נמליים, ברוטו
-	(105.8)		(114)	העברה לחברות הנמל (התחשבות 25%-75%)
-	165.9		164	סה"כ תשלומים משירותיים נמליים נטו, חלק החברה
-	176.2		200.9	תקבולים ממתן זכויות במקרקעין, ברוטו
-	(70.2)		(71.9)	העברה לחברות הנמל (התחשבות 25%-75%)
-	106		129	סה"כ תשלומים ממתן זכויות במקרקעין, נטו
-	1.0		4.6	הכנסות אחרות

12.3 דמי תשתית

צו שירותי נמל קובע חובת תשלום דמי תשתית, המוגדרים בצו זה כתשלום בעד העמדה, תחזוקה ופיתוח של תשתיות נמליות, כגון: רציף, שוברי גלים ומתקני עזר לניווט כלי שיט, ותחזוקת הסביבה הימית.

דמי התשתית משתנים ונגזרים מסוג ומכמות המטען, בהתאם לקבוע בצו שירותי נמל.

עד סוף שנת 2018, דמי התשתית בגין מטעני יבוא היו גבוהים מדמי התשתית בגין מטעני יצוא מאותו סוג ולפיכך להכנסות מדמי תשתית הייתה חשיפה גבוהה יותר ליבוא, אולם עם השנים נוצרה השוואה ביניהם עד שהחל משנת 2019, דמי התשתית בגין מטעני יבוא ויצוא

³⁰ ראו סעיף 12.3 לדוח.

³¹ ראו ה"ש 33 להלן.

מאותו סוג נהיו זהים. שינוי זה הקטין את ההכנסות המיוחסות לחברה מדמי תשתית בגין מכולות בשנת 2019 בהשוואה לשנת 2018 בכ-41 מיליון מיליון ש"ח.

צו שירותי נמל קובע מנגנון הצמדה אחת לשנה בהתאם לשקלול שינוי סל מדדים, כקבוע בצו.

בשנים 2010 עד 2019 ניתנה הנחה או נגבתה תוספת (להלן: "**מנגנון השבה**") על דמי התשתית לסוגי מטענים מסוימים לפי הערך הכספי של המטען (בש"ח) וסוג המטען, כאשר היקף התוספות וההפחותות הלך וירד במהלך התקופה עד לאפס. אם עלה סכומה של ההנחה על דמי התשתית הבסיסיים, שילמה החברה את ההפרש בין סכום ההנחה לדמי התשתית הבסיסיים לבעל המטען או לבעל האנייה, לפי העניין, והכל על פי הוראות צו שירותי נמל. בתחילת שנת 2020 הסתיים מנגנון ההשבה, כך שהחברה לא נדרשת ליתן הנחה בהתאם למנגנון ההשבה.

דמי התשתית משולמים על ידי בעל המטען (למעט בגין מטען במעבר שאז הם משולמים על ידי בעל האנייה) והם נגבים על ידי חברות הנמל בתמורה לעמלת גבייה המשולמת על ידי החברה לחברות הנמל בשיעור של 0.5% מהתשלומים המועברים בפועל לחברה. דמי התשתית בגין מטענים המנוטלים בשטחים צהובים מועברים במלואם לחברה, למעט דמי תשתית בגין כלי רכב מיובאים, שהחברה זכאית לכ-20% מהם, וחברת הנמל זכאית לכ-80% הנוותרים. בהתאם לצו דמי השימוש, בין היתר, בגין דמי התשתית עבור מטענים המנוטלים מחוץ לשטחים הצהובים³² (כגון נפט, דלק ומוצריהם ותבואות ומוצרי גרעינים המנוטלים באמצעות ממגורה) למעט מטענים המנוטלים על ידי מספנות ישראל, מבוצעת התחשבות בין החברה לבין חברות נמל חיפה ואשדוד, כמפורט בסעיף 12.4 לדוח.

בהתאם לצו שירותי נמל, נקבע על ידי רספ"ן נוהל גבייה והעברה של תשלומים בין חברות הנמל ובין החברה, החל בעיקר על תשלומים בגין דמי תשתית ותמריץ לפעילות בשעות הלילה³³. על פי הנוהל, חברת הנמל תעביר לחברה מדי יום את כל הנתונים לפיהם בוצעו חיובי או זיכויי הלקוחות, וכן תעביר לחברה מדי יום, מידיית לאחר חיוב או זיכוי הלקוחות, את התשלומים שגבו בעבור החברה³⁴. כאמור, בגין שירותי הגבייה משלמת החברה לחברות הנמל עמלת גבייה בשיעור של 0.5% מסכום דמי התשתית שגבתה חברת הנמל. להערכת החברה, בהתחשב, בין היתר, באופי הנתונים המתקבלים ובמהימנותם, המידע המתקבל בידה מאפשר לה לוודא באופן נאות כי היא מקבלת את מלוא התשלומים להם היא זכאית.

דמי תשתית בגין מטענים המנוטלים על ידי מספנות ישראל נגבים על ידי מספנות ישראל ולא מועברים לחברה אלא מספנות ישראל מעבירה לחברה, במסגרת תשלומיה לחברה, שיעור

³² "**השטח הצהוב**" - ביחס לכל אחת מחברות הנמל, שטח המסומן בצבע צהוב במפה שצורפה לכתב ההסמכה של חברת הנמל, אשר הינו השטח התפעולי שהחברה מעמידה לשימוש חברת הנמל לצורך מתן שירות נמל.

³³ תמריץ לפעילות בשעות הלילה מוסדר בסעיף 46(ב) לצו שירותי נמל וקובע כי בעד מסירה או קבלה של מכולה מלאה שהמעבר שלה הוא בשעות הלילה, תזכה החברה או מי שהיא מינתה לגבות בעבורה, את בעל המטען בדמי מסירה או דמי קבלה, לפי העניין, בסך של 100 ש"ח. נכון למועד הדוח, חברות הנמל מבצעות את הזיכויים כאמור בעבור החברה.

³⁴ יצוין כי לאור גובה הסכומים, חברת נמל אילת, באישור החברה, אינה מעבירה מידי יום את התשלומים כאמור, אלא מעבירה אותם מידי חודש.

מהכנסותיה מהפעילות הנמלית הכוללות את דמי הניטול, אחסנה, דמי התשתית וכו', בהתאם למערכת ההסכמים בינה לבין החברה (ראו ביאור 18(5) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה).

12.4 דמי שימוש

בהתאם להוראות חוק רספ"ן, העמדת נכסים לחברות נמל ותאגידים מורשים הינה כנגד **דמי שימוש קבועים** בשיעור של 4% מהכנסותיהם ממתן שירותי נמל, המועברים במלואם למדינה ואינם מהווים הכנסה של החברה.³⁵ בנוסף, העמדת הנכסים הינה כנגד **דמי שימוש משתנים**, שייקבעו בהסכמים בין החברה לבין חברות הנמל ותאגידים מורשים ואשר יאושרו בידי השרים. ככל שלא נקבעו בהסכמים כאמור דמי שימוש משתנים, יקבעו השרים דמי שימוש ראויים לעניין זה.

בהתאם, דמי השימוש שמעבירות חברות נמל חיפה ואשדוד נקבעים לפי הוראות צו דמי השימוש, וזאת בהיעדר הסכם בעניין זה עמן, כמפורט להלן. דמי השימוש המשתנים המשולמים על ידי חברת נמל אילת ועל ידי מספנות ישראל נקבעו בהסכמים עמן.

(א) דמי שימוש ראויים מחברות נמל חיפה ואשדוד (לפי צו דמי השימוש)

דמי שימוש ראויים, רכיב קבוע: כל אחת מחברות נמל חיפה ואשדוד משלמת לחברה דמי שימוש ראויים בסכום שנתי קבוע.

דמי שימוש ראויים, רכיב משתנה: סכום דמי השימוש נקבע כשיעור מהכנסות חברת הנמל ממתן שירותי נמל. השיעור התעדכן מידי שנה והחל משנת 2020 השיעור של כל חברת נמל הוא קבוע.

דמי שימוש ראויים נוספים (דמי שימוש משתנים, סכום נוסף) / **מנגנון התחשבות עם חברות הנמל:** החברה מעבירה לחברות הנמל 75% מכלל ההכנסות (נטו) המתקבלות בידיה בגין שירותים נמליים בשטחים שלא הועמדו לחברות הנמל ושהיו תפוסים ביום התחילה, למעט בגין שירותים הניתנים על ידי מספנות ישראל, כמפורט להלן.³⁶

החברה זכאית לקבל מחברות נמל חיפה ואשדוד סכום נוסף השווה ל- (א) 25% מהתשלומים בגין דמי תשתית, ניטול ואחסנה וכו"ב המשולמים בשל מטענים מנוטלים מסוימים, ביחד עם (ב) 75% מההוצאות שהיו לחברה בקשר להכנסות אלו; בניכוי - (ג) 25% מההוצאות שהיו לחברת הנמל בקשר עם ההכנסות המפורטות בס"ק (א) לעיל ובניכוי - (ד) לגבי כל חברת נמל,

³⁵ יצוין כי בהתאם לחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017, העמדת מקרקעין ימיים תת-ימיים לשימוש תאגיד מורשה שהוא גם גורם מפעיל לפי החוק האמור, לא תהא כנגד דמי שימוש קבועים. עוד יצוין כי במסגרת ההסכם של החברה עם מפעיל ממגורות התבואות בעורף נמל אשדוד, החברה התחייבה לשאת בתשלום דמי השימוש הקבועים למדינה (בשיעור של 4% מהכנסות המפעיל הנובעות מפעילותו על פי כתב ההסמכה), וזאת מבלי לגרוע מזכותה להתחשבן ביחס לתשלום זה עם צדדים שלישיים.

³⁶ למיטב ידיעת החברה, באפריל 2018, פנתה חברת נמל חיפה לרשות החברות הממשלתיות, בבקשה שתפעל ליישוב סכסוך בינה לבין החברה, בנוגע לכספים שקיבלה החברה בהתאם להסכם מסגרת ממרץ 2006 שנחתם בין החברה לבין משרד הביטחון (לפרטים אודות ההסכם עם משרד הביטחון, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה). לטענת חברת נמל חיפה, החברה לא מזכה את חברת נמל חיפה בגין מלוא ההכנסות שהיא זכאית לקבל בגין חלקה היחסי מהכנסות החברה ממשרד הביטחון, בשל זכאותה לקבלת 75% מהכנסות החברה בשטחים הלבנים. בחודש אוגוסט 2019, הגישה חברת נמל חיפה תביעה שכנגד החברה בסך כ-43.5 מיליון ש"ח בגין כספים שלטענתה מגיעים לה מהחברה על פי צו דמי השימוש, בגין הכנסות ממשרד הביטחון. לפרטים ראו ביאור 16.ג. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

75% מהכנסות החברה ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין (שניתנו ערב יום התחילה, כמפורט להלן), למי שאינו חברת נמל, למעט הכנסות בגין מספנות ישראל, בניכוי הוצאות החברה בייצור ההכנסות האמורות. בשנה בה הסכומים בהתאם לסעיפים (ג) ו-(ד) לעיל, עולים על הסכומים בסעיפים (א) ו-(ב) לעיל, החברה מעבירה לחברות הנמל חיפה ואשדוד תשלום בגובה ההפרש.

לטיפול החשבונאי בזרמי התקבולים מחברות הנמל חיפה ואשדוד לרבות טיפול המס - ראו ביאור 15.ד. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

יצוין כי בקשר להתחשבות האמורה, ובעקבות מחלוקת עם חברת נמל אשדוד, התקבלה בשנת 2009 הכרעת המנהל הכללי במשרד התחבורה והממונה על התקציבים במשרד האוצר, לפיה ההתחשבות לא תחול לגבי מקרקעין אשר לא הועמדו לשימוש צדדים שלישיים ערב יום התחילה. לעמדת החברה ובהתאם למצב הקיים בפועל, הכרעה זו מתקיימת גם ביחס לחברת נמל חיפה. יצוין כי חברת נמל חיפה סבורה שההכרעה אינה מחייבת אותה. להערכת החברה, לא מדובר בחשיפה מהותית לחברה. הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססת על תחשיבי החברה ביחס לשטחים הנמצאים במחלוקת עם חברת נמל חיפה, נכון למועד הדוח. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה (ואף שונה באופן מהותי) במידה ויחול שינוי מהותי במחירי החכירה לגבי אותם שטחים שטרם הוחכרו, מעבר למחיר השוק הנוכחי.

להלן יובאו פרטים לגבי ההתחשבות, בחלוקה לפי מקורות ההכנסה העיקריים של החברה אשר ביחס אליהם נערך מנגנון התחשבות:

הגורם האחראי לתשלום	החלק המיוחס לחברה ולחברות הנמל		מקור ההכנסה	
	חברות הנמל	החברה		
בעל המטען או בעל האניה, לפי המקרה ובהתאם לצו שירותי נמל, משלם לחברות הנמל, אשר מעבירה לחברה את חלקה.	0%	100%	דמי תשתית	מטען שאינו רכבים
	80%	20%		רכבים
בעל המטען או בעל האניה, לפי המקרה ובהתאם לצו שירותי נמל, משלם לחברות הנמל, אשר מעבירות את מלוא הסכום לחברה, אשר מעבירה לחברות הנמל את חלקן, בניכוי הוצאות.	75%	25%	תשלומים בגין שירותים נמליים הניתנים שלא על ידי חברות נמל, בשטחים שלא הועמדו לחברות הנמל ושהיו תפוסים ביום התחילה, למעט תשלומים בגין שירותים הניתנים על ידי מספנות ישראל.	
בעל ההרשאה משלם לחברה והחברה משלמת לחברות הנמל את חלקן.	75%	25%	מתן זכויות שימוש במקרקעין שהיו תפוסים ערב הרפורמה בנמלים	
בעל ההרשאה משלם לחברה.	0%	100%	מתן זכויות שימוש במקרקעין שלא היו תפוסים ערב הרפורמה בנמלים	

לפרטים בעניין מחלוקת עם חברות נמל חיפה ואשדוד לגבי היקף ההכנסות בגין הן חייבות בתשלום דמי השימוש ראו סעיף 28 לדוח וכן ביאורים 7 ו-16.ג. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

(ב) דמי שימוש מחברת נמל אילת

דמי השימוש המשתנים שמשלמת חברת נמל אילת נקבעו בהסכם עמה, כסכום שנתי קבוע ובנוסף דמי שימוש בשיעור מהכנסותיה של חברת נמל אילת ממתן שירותי נמל.

(ג) דמי שימוש ממספנות ישראל

מספנות ישראל משלמת לחברה דמי חכירה בסיסיים בסכום קבוע שנתי, תוספת דמי חכירה כאחוז מההכנסות של מספנות ישראל (כהגדרתן בהסכם), ובנוסף דמי שימוש משתנים, בשיעור מהכנסותיה מפעילות נמלית ושירותי נמל (כהגדרתן בהסכם).

12.5 דמי הרשאה בגין מתן זכויות שימוש במקרקעין לגופים שאינם חברת נמל או תאגיד מורשה

בהתאם להוראות חוק רספ"ן וכתב ההסמכה, החברה מקבלת, בעד העמדת מקרקעין לגורמים שאינם חברות הנמל או תאגיד מורשה, דמי הרשאה כפי שנקבעו בהסכמים עם גורמים אלו.

12.6 הכנסות בגין שירותים נמליים

החברה זכאית לקבל כספים בגין שירות נמלי שנתן מי שאינו חברת נמל, כגון דמי ניטול בגין ניטול באמצעות ממגורות. גביית הכספים הנ"ל מבוצעת באמצעות חברות הנמל.

12.7 לפרטים נוספים ראו ביאור 18 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

13. לקוחות

13.1 לקוחותיה העיקריים של החברה נחלקים לשני סוגים עיקריים :

(א) **ציבור המשתמשים בנמלי הים** - בעלי המטענים, יבואנים ויצואנים. לחברה אין התקשרות ישירה עם לקוחות אלו.

(ב) **גופים אשר להם מעמידה החברה מקרקעין לצורך מתן שירותי נמל ולשימוש נמלי** - חברות הנמל, תאגידים מורשים וכן גורמים נוספים אשר קיבלו מהחברה זכויות שימוש במקרקעין הנמצאים בקו המים, לצורך ניטול מטענים ואחסנתם, או בעורף הנמל, לצורך שימושים נמליים, ובכללם אחסנה ופעילות לוגיסטית.

למועד הדוח, לחברה אין לקוח אשר שיעור ההכנסות הנובע ממנו עולה על 10% מסך הכנסות החברה (וזאת בהתחשב בכך שדמי שימוש ראויים מחברות נמל חיפה ואשדוד מוצגים בדוחות הכספיים בנטו בניכוי סכומי התשלומים המועברים מהחברה לחברות נמל אלו). יחד עם זאת, בהתחשב בתפועל הנמל על ידי חברות הנמל, החברה רואה בחברות הנמל ובעיקר בחברות נמל חיפה ואשדוד, כבעלות השפעה מהותית על פעילותה של החברה.

13.2 התקשרויות עם חברות הנמל ותאגידים מורשים

חברות הנמל חיפה ואשדוד

השימוש במקרקעין - בפברואר 2005 התקשרה החברה עם חברות נמל חיפה ואשדוד, כל אחת בנפרד, בהסכמי ביניים, במסגרתם נתנה החברה לכל אחת מהחברות הרשאה להשתמש בשטח שהעמידה לרשותן (השטח הצהוב) בהתאם להוראות הסכם הביניים ולכל דין. לפרטים אודות הסכמי הביניים, לרבות מחלוקת בין החברה לבין חברות הנמל בדבר תוקפם,

ראו סעיף 27.2 לדוח.

הסמכה למתן שירותי נמל - חברות הנמל חיפה ואשדוד פועלות מכוח ועל פי כתבי הסמכה שהוענקו להן על ידי השרים, שתוקף כל אחד מהם הוא ל-49 שנים עד ליום 16 בפברואר 2054. במסגרת כתבי ההסמכה נקבעו הוראות שונות הנוגעות, בין היתר, ליחסים בין הצדדים:

1. חברת הנמל תקיים את כל התחייבויותיה לפי כל הסכם עם החברה שייערך ויאושר בהתאם לחוק רספ"ן, ותפעל לפיו.
2. חברת הנמל תפעיל את הנמל בשטח התפעולי שהוקצה לה וכן בכל שטח נוסף שהחברה העמידה לשימוש חברת הנמל, תקיים ותיתן בו שירותי נמל ופעילויות נלוות ופעולות רשות, כאמור בכתב ההסמכה, תוך שמירה על הבטיחות ועל איכות הסביבה, באופן שיבטיח את הפעלתו התקינה והיעילה של שטח חברת הנמל, ברמה ההולמת את צורכי הנמל, לקוחותיו והמשתמשים בו, ובמטרה לענות על דרישות המשק ולהפעיל את שטח חברת הנמל כנמל תחרותי, המשמש גם כמרכז לוגיסטי, המיישם טכנולוגיות מעודכנות והמפעיל שיטות עבודה מודרניות, ותפעל בכל עת לשיפור שירותי הנמל. בנוסף, נקבע כי חברת הנמל תיתן בשטח חברת הנמל כל שירות של ניטול מטענים ואחסנת מטענים, ובכלל זה ניטול מטענים מכלי שיט, אליהם, עליהם או בתוכם, וכן שינוע מטענים בתחום שטח חברת הנמל, לרבות אל כל אמצעי התעבורה. כן תיתן חברת הנמל לכל כלי השיט בתחום הנמל שירותי ניתוב, גרירה, עיתוק, עגינה, קשירה וריתוק, אם נתבקשה לכך בידי בעל כלי שיט, סוכנו או קברניט³⁷. עוד נקבעו במסגרת כתבי ההסמכה שירותים שחברות הנמל רשאיות לתת, כגון שירותים של תחזוקת כלי שיט, תיקון מכולות וכיו"ב.
3. חברת הנמל לא תבצע פעולה שאינה הפעלת נמל או מתן שירותי נמל או שירותים אחרים שהותרו לה לפי כתב ההסמכה, או פעולה נלווית לפעולה כאמור, בין בעצמה ובין באמצעות אחר, אלא אם כן השרים התירו לה זאת מראש ובכתב.
4. חברת הנמל לא תרכוש ולא תקבל בכל דרך שהיא מקרקעין, וכן זכות במקרקעין או זכות לגבי מקרקעין בתחום נמל, אלא מידי החברה. חברת הנמל תקבל זכות שימוש במקרקעין שבשטח חברת הנמל, בכפוף ובהתאם להוראות חוק רספ"ן ולהסכם עם החברה.
5. חברת הנמל תקיים ותחזיק בשטח חברת הנמל במצב תקין ומספק תשתיות, מערכות, מתקנים וציוד לצורך הפעלה תקינה, בטיחותית ויעילה של שטח חברת הנמל ומתן שירותי נמל בו, ברמה ההולמת את צורכי הנמל, לקוחותיו והמשתמשים בו. עוד נקבע כי תחזוקת הנכסים שהעמידה החברה לשימוש חברת הנמל תיעשה בהתאם להוראות ההסכם עם החברה וכל עוד לא נחתם הסכם כאמור, חברת הנמל תתחזק את הנכסים שהעמידה החברה לשימוש בהיקף, ברמה ובשיטות שהיו נהוגים בנמל ערב יום תחילת ההסמכה של חברת הנמל. חברת הנמל תאפשר הספקה של חשמל, מים, מערכת לסילוק ביוב, וכיוצא באלה תשתיות כלליות לכל גורם הפועל כדין בשטח חברת הנמל, ותפעל בעניינים אלה בהתאם

³⁷ לפרטים בדבר החלטת ממשלה על הקמת חברות בנות של החברה לצורך מתן שירותי ים, והשפעתה אם וכאשר הדבר יצא לפועל, בין היתר, על פעילות החברה, ראו סעיף 30 לדוח.

להוראות ההסכם עם החברה.

6. בכל הנוגע לתוכניות הפיתוח, חברת הנמל רשאית להגיש לחברה, מידי שנה, הצעות ובקשות בעניין פיתוח של תשתיות, מתקנים ומערכות בהתאם לצורכי חברת הנמל, וכן רשאית להגיש לחברה הצעה לתוכנית עקרונית לפיתוח רב שנתי של שטח חברת הנמל או של שטחים נוספים בנמל שאינם מופעלים בשימושים נמליים.

יצוין כי החברה פועלת במסגרת פרויקטים לפיתוח בשטחים הצהובים לחלוקת העלויות בין החברה לבין חברות הנמל, וככל שישנם חלקים בפרויקט המצויים באחריות חברת הנמל, עמדת החברה (שלמיטב ידיעת החברה, חברות הנמל חולקת עליה) היא שעל חברת הנמל לשאת בעלויותיהם. להערכת החברה, החשיפה בגין המחלוקת עם חברות הנמל אינה מהותית. הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססת על החלטות רספ"ן שניתנו בעבר ביחס לבקשות של חברות הנמל לפרויקטי פיתוח שונים שאינם בקו הרצף. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית במידה ויחול שינוי רגולטורי או שינוי בעמדות רספ"ן. להסכמים קיימים בין החברה לחברות הנמל בקשר למימון משותף של פרויקטים לפיתוח ראו פרק 8 לדוח.

7. לצורך מילוי תפקידי החברה לפי חוק רספ"ן, חברת הנמל תעביר לחברה מידע ונתונים, כאשר החברה לא תגלה את תוכנם של הנתונים או המידע שיגיעו אליה.

8. תמורת העמדת הנכסים לשימושה על ידי החברה, תשלם חברת הנמל למדינה דמי שימוש קבועים בשיעור 4% מהכנסותיה, שיועברו אל המדינה באמצעות החברה, וכן חברת הנמל תשלם לחברה דמי שימוש משתנים כפי שייקבעו בהסכם עם החברה שאושר על ידי השרים או על ידי השרים. על חברת הנמל לצרף לכל תשלום של דמי שימוש קבועים עותק מהדוחות הכספיים של חברת הנמל ביחס לתקופה הרלבנטית. כן נקבעו מועד תשלום דמי השימוש וחובת הוספת ריבית פיגורים, כל עוד לא נאמר אחרת בהסכם עם החברה.

9. חברת הנמל לא רשאית לקזז מדמי השימוש הקבועים או המשתנים חיוב כלשהו שהחברה חבה לה או לעכב כספים כאמור, ואינה רשאית לשעבד כספים אלו (אלא באישור החברה לגבי שעבוד דמי שימוש משתנים).

יצוין כי בהתאם לכתבי ההסמכה, אחת העילות לביטול או הגבלה של כתב ההסמכה הינה במקרה שחברת הנמל לא שילמה חלק מהותי מדמי השימוש הקבועים או המשתנים.

10. חברת הנמל תגבה תשלומים שונים ותעבירם לחברה.

11. חברת הנמל תישא באחריות המוטלת עליה על פי כל דין, לכל מקרה מוות, נזק או אובדן שייגרמו לגופו של כל אדם או לכל רכוש, במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותה, לרבות פעילותה במסגרת תפקידיה וחובותיה לפי החוק ולפי כתב ההסמכה. חברת הנמל תנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת נזק או אובדן לגופו של אדם או לרכושו, ואם נגרם נזק או אובדן כאמור, כתוצאה מפעילותה, לרבות פעילותה במילוי תפקידיה וחובותיה לפי החוק ולפי כתב ההסמכה, תתקן חברת הנמל את הנזק על חשבונה או תפצה את הניזוק, הכל בכפוף לכל דין.

12. כתב ההסמכה קבע כי לעניין ביטוח הנכסים שהועמדו לשימוש חברת הנמל לפי ההסכם עם החברה, תפעל חברת הנמל בהתאם להוראות ההסכם עם החברה. בפועל, החברה מבטחת

את הרציפים, חברת נמל אשדוד מעבירה לחברה את חלקה היחסי בפרמיות הביטוח בגין עורף הרציף שהוא באחריותה ולמועד הדוח חברת נמל חיפה לא העבירה את חלקה היחסי בפרמיות הביטוח וחולקת על חובתה לשאת בעלות הביטוח. למועד הדוח, סכומי הפרמיה בהם נשאה החברה ולא הושבו לה על ידי חברת נמל חיפה, אינם מהותיים.

בין החברה לבין חברת נמל חיפה ובין החברה לבין חברת נמל אשדוד מתנהלות באופן שוטף התחשבוניות שונות, כספיות ואחרות, בין היתר, בעניין דמי השימוש (לפרטים ראו סעיף 12.4 לדוח), וככל שמתגלעות מחלוקות בין הצדדים לגבי דרישות אלו, הן מוכרעות על ידי סמנכ"לי הכספים של החברות, ובהיעדר הסכמה ביניהם - על ידי מנכ"לי החברות.

רשתות בטחון - לפרטים אודות "רשת בטחון פנסיונית" שהעמידה החברה לחברות הנמל אשדוד וחיפה ראו סעיף 27.7 לדוח, ולפרטים אודות "רשת ביטחון תפעולית" ראו סעיף 27.6 לדוח. להסכמות בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד, שהחברה לא היתה צד להן, בין היתר לגבי רשת בטחון לתשלומי פרמיה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וכן סעיף 32.3.9 לדוח.

לפרטים בדבר הסכם עקרונות חיפה, בדבר סיכום עקרונות בין המדינה לבין ההסתדרות ועובדי חברת נמל אשדוד, בדבר משאים ומתנים המתקיימים לקליטת פעילות מחלקות הים של חברת נמל חיפה ושל חברת נמל אשדוד, בדבר הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל חיפה וההסתדרות בקשר לתנאי ההעסקה של עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל אשדוד, בדבר הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל אשדוד וההסתדרות בקשר לתנאי ההעסקה של עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד, וכן בדבר החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה בענין הפרטת נמל חיפה מחודש ינואר 2020, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וכן סעיף 24.4.5 לדוח. לפרטים בדבר החלטת ממשלה על הקמת חברות בנות של החברה לצורך מתן שירותי ים, ראו סעיף 30 לדוח.

חברת נמל אילת

השימוש במקרקעין - להסכם ההרשאה בין החברה לבין חברת נמל אילת ראו סעיף 27.3 לדוח.

ההסמכה למתן שירותי נמל - חברת נמל אילת פועלת על פי כתב הסמכה שהוענק לה על ידי השרים עד ליום 31.1.2028, עם אפשרות להארכה בתנאים מסוימים ובאישור השרים ב- 9 שנים ו- 11 חודשים. במסגרת כתב ההסמכה של חברת נמל אילת נקבעו הוראות שונות הנוגעות (בין היתר) ליחסים בין הצדדים, אשר עיקריהן דומים למפורט לעיל ביחס לחברות נמל חיפה ואשדוד.

הסכמי הלוואה - מערכת היחסים שבין החברה לבין חברת נמל אילת כוללת גם הסכמי הלוואה כמפורט בביאור 6 בדוחות הכספיים השנתיים.

מספנות ישראל

חברת מספנות ישראל בע"מ (להלן: "**מספנות ישראל**") הינה תאגיד מורשה בהתאם לכתב ההסמכה שהוענק לה על ידי השרים שתוקפו הוא 25 שנה מיום חתימתו ביום 23 בנובמבר 2009, כאשר השרים רשאים להאריכו עד ליום 16 בפברואר 2054. הוראות כתב ההסמכה

הנוגעות (בין היתר) ליחסים בין הצדדים, דומות במהותן להוראות כתבי ההסמכה של חברות הנמל חיפה ואשדוד כמפורט לעיל. יצוין כי בהתאם לכתב ההסמכה של מספנות ישראל, למספנות ישראל קיימת מגבלה לגבי הכמות הכוללת של מטענים שהיא רשאית לנטל. להסכמי הרשאה של מספנות ישראל עם החברה ראו סעיף 27.4 לדוח. להסכמי הלוואה עם מספנות ישראל ראו ביאור 6 בדוחות הכספיים השנתיים.

התקשרויות עם בעלי הרשאה נוספים

החברה מתקשרת עם בעלי הרשאה נוספים, שאינם חברות נמל או תאגיד מורשה. כך למשל, בקו המים שבשטחי החברה פועלים גופים נוספים אשר מנטלים ומאחסנים סחורות שונות, כגון: דלקים, שמנים, כימיקלים, מלט וגרעינים. בעורף הנמלים קיימים שטחים נוספים המיועדים לשימושים נמליים, ובכלל כך מסופים עורפיים שמשמשים לאחסון מכולות, לאחסנת מטען כללי וכיו"ב, וכן מבנים ומתקנים לצורך פעילות לוגיסטית. שטחים אלה מועמדים על ידי החברה לגופים שונים ומגוונים, ובכלל כך חברות תובלה, חברות לוגיסטיקה, חברות תעשייתיות, חברות לייצור חשמל וכיו"ב. בנוסף, קיימת התקשרות עם משרד הבטחון לגבי קיומו של בסיס צבאי בכל אחד מהנמלים חיפה, אשדוד ואילת.

מתן הרשאה על ידי החברה לשימוש במקרקעין נערך בדרך של מכרז בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, למעט מקרים בהם הועמדו שטחים בפטור ממכרז לפי אותו חוק והתקנות שהותקנו מכוחו.

להלן יתוארו עיקרי ההסדרים בהסכמי ההרשאה של החברה (כאשר ישנם הסדרים החורגים מהאמור להלן):

מתן ההרשאה הינו לתקופה שאינה עולה על 25 שנים. דמי ההרשאה נקבעים באופן פרטני על פי מאפייני השטח וגודלו, ולרוב הם מתעדכנים במהלך תקופת ההרשאה וצמודים לעלייה במדד המחירים לצרכן.

בעל ההרשאה נדרש להכשיר ולפתח את המקרקעין על חשבונו ואחריותו, לרבות תכנון והקמת מבנה לצרכיו, בכפוף לאישורה של החברה. בסיום ההתקשרות, כל המבנים והמתקנים המחוברים חיבור של קבע לקרקע או שהוקמו על ידי בעל ההרשאה (פרט לאלה שהחברה אינה מעוניינת בהם) יוחזרו פיזית וייוותרו בבעלותה של החברה, ללא תמורה וללא תשלום פיצוי, שיפוי או החזר הוצאות מכל מין וסוג.

על בעלי ההרשאה חל איסור לשעבד את המקרקעין לגורם כלשהו, לרבות לגורם מממן, לכל מטרה שהיא. בנוסף, בעל ההרשאה אינו רשאי, לצרכי מימון התחייבויותיו וחובותיו על פי ההסכם עמו, לשעבד או להמחות על דרך השעבוד את זכויותיו החוזיות.

בעל ההרשאה נושא בכל המיסים, ההיטלים, האגרות, ההוצאות וכיו"ב תשלומי חובה למיניהם, ממשלתיים ועירוניים, המוטלים בגין שטח ההרשאה והשימוש בו, אולם נדרש לשאת רק בחלק יחסי מהמיסים אשר חלים מעצם טיבם וטבעם אך ורק על בעלים של מקרקעין ואשר אינם נובעים מהחזקה או השימוש שיעשה בעל ההרשאה בשטח ההרשאה.

האחריות להשגה ולקיום בתוקף של היתרים, אישורים ורישיונות מוטלת בדרך כלל על בעל ההרשאה.

בעל ההרשאה נושא באחריות לכל נזק, אובדן או פגיעה לרבות ברכוש ובגוף אשר ייגרם בשטח ההרשאה, ומתחייב לערוך על חשבונו ולהחזיק בתוקף במשך כל תקופת ההרשאה כיסויים ביטוחיים מתאימים כפי שנקבע בהסכם עמו.

בעל ההרשאה מתחייב להחזיק ולתחזק את שטח ההרשאה במצב טוב ותקין, ולתקן על חשבונו כל נזק או קלקול שיגרם לשטח ההרשאה.

בעל ההרשאה מתחייב לנקוט במשך תקופת ההרשאה באמצעי הזהירות הדרושים על מנת למנוע בשטח ההרשאה מטרדים סביבתיים לרבות זיהום שטח ההרשאה או כל מטרד אחר או כל פגיעה אחרת בסביבה או באיכות הסביבה. אם תהא פגיעה כאמור, מתחייב בעל ההרשאה לטפל בנושא ולשאת לבדו בכל נזק או הוצאה. בנוסף, בעל ההרשאה יישא במקרים כאמור גם בכל הוצאה שתחול על החברה כבעלת זכויות במקרקעין כתוצאה מהשימוש הנעשה על ידיו בשטח ההרשאה.

בעל ההרשאה נדרש לרוב להעמיד לטובת החברה ערבות בנקאית.

ספקים וקבלנים

14.

14.1 פעילות החברה כרוכה בהתקשרות עם קבלנים, בעיקר לצורך הקמת תשתיות נמליות וכן לצורך תחזוקתן ושיקומן, כגון - קבלנים להקמת הנמלים החדשים, קבלנים לביצוע עבודות חפירה ימית, לשיקום ושדרוג רציפים בנמלים, קבלני תחזוקה, קבלני סלילה וכיוצ"ב. בנוסף, מתקשרת החברה עם ספקים ונותני שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח.

הקבלנים הם לרוב קבלנים ראשיים המקבלים על עצמם את ביצוע העבודות ואחראים לקבלני משנה הכפופים להם. החברה נוהגת לקבל בטוחות מתאימות (ערבויות בנקאיות) בנוסף להתחייבויות שנוטל הקבלן על עצמו כלפי החברה לאחריות לנזקים שיבוצעו על ידו, ככל שיבוצעו, ולטיב ואיכות העבודה.

התמורה משולמת לקבלנים בעיקר על בסיס היקפי עבודה. הקבלנים אחראים ככלל להספקת חומרי הגלם הנדרשים לביצוע העבודות. החברה משלמת לקבלנים בהתאם להתקדמות התקופתית של העבודות המבוצעות לפי אישור של גורמי הפיקוח השונים.

14.2 לפרטים בדבר הסכמים עם קבלני ההקמה בקשר עם הנמלים החדשים ראו סעיף 16.9 לדוח.

14.3 להסכמים עם מפעילי הממגורות ראו סעיף 18 לדוח.

14.4 לפרטים אודות התקשרות החברה עם קבלנים לפרויקט הקמת מערך שינוע גרעיניים ולשדרוג ברציף 21 בנמל אשדוד, ראו סעיף 18(ב) לדוח.

14.5 להערכת החברה, למועד הדוח אין לה תלות בספק או קבלן כלשהו. עם זאת, החלפת היועץ אשר מספק שירותי ניהול ופיקוח של ההקמה של הנמלים החדשים עלולה להביא לעיכוב בלוח הזמנים של הפרויקט.

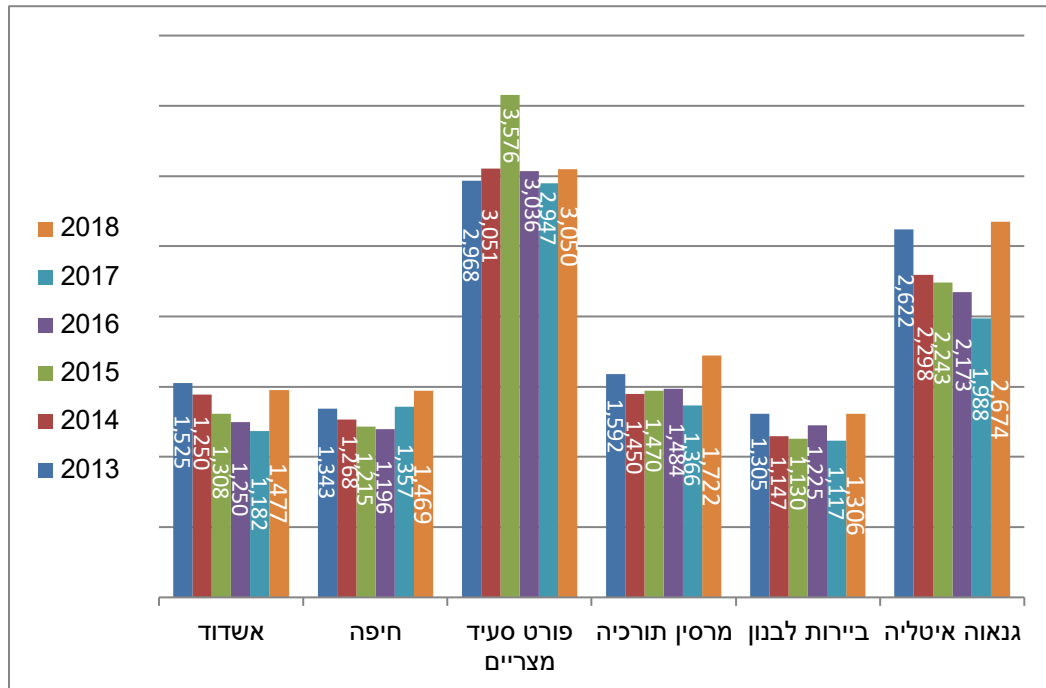
התחרות ומבנה התחרות בתחום הפעילות

15.

בהתאם להוראות חוק רספ"ן וכתב ההסמכה, למועד הדוח, החברה הינה הגורם היחיד במדינת ישראל שהינו בעל ההסמכה להעמיד את הרציפים ב"קו המים" לחברות נמל ולתאגידים מורשים לצורך מתן שירותי נמל. עם זאת, נמלי ישראל מתחרים למול נמלי המדינות האחרות באגן המזרחי

של הים התיכון (כדוגמת: מצרים, תורכיה, יוון וכיו"ב) על משיכת אניות גדולות, שלהן יתרון משמעותי מבחינת יעילותן בעת פקידת נמל ושלרוב פוקדות נמל אחד בכל אזור. ככל שנמלי ישראל יהיו אטרקטיביים יותר לאניות הגדולות (קיומה של תשתית מתאימה, יכולת טיפול באניות גדולות ומתן רמת שירות גבוהה), מטענים נוספים (מטעני שטעון ומטענים במעבר יבשתי למדינות השכנות) יפקדו את נמלי ישראל.

להלן גרף המתאר את תנועת המכולות בנמלי הים התיכון באלפי TEU:



להערכת החברה, הקמת הנמלים החדשים עשויה לקדם את מעמדם התחרותי של נמלי ישראל מול נמלי האזור. יחד עם זאת, השפעת תחרות זו על התוצאות העסקיות של החברה אינה מהותית, וזאת, בין היתר, בהתחשב בכך שהתשלומים המשולמים לחברה בגין פעילות שטעון (הן באופן ישיר והן באופן עקיף) אינם מהותיים לחברה. הערכות החברה לגבי השפעת הקמת הנמלים החדשים על מעמדם התחרותי של נמלי ישראל ועל השפעת התחרות על תוצאותיה העסקיות של החברה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על הערכות ותחזיות החברה, נכון למועד הדוח, ביחס להשפעת הגורמים המתוארים בסעיף זה, והוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי) מכפי שנצפה במקרה של שינויים בתנאי השוק, שינויים בנמלים אחרים באזור, שינוי במצב הביטחוני באזור וכיו"ב.

בנוסף, החברה מחזיקה במקרקעין בעורף הנמל, שבהם נעשה שימוש בעיקר לצרכי אחסנה ולוגיסטיקה, שביחס אליהם קיימת תחרות מסוימת מול גורמים המחזיקים במקרקעין בסמיכות לנמל (כולל כאלו המצויים בשטחים שהוכרוזו בצו כנמל). לחברה קיים יתרון תחרותי שכן המקרקעין שבהם מחזיקה החברה לרוב קרובים יותר לשטחים התפעוליים ולשער הנמל. מנגד, כפיפות החברה לרגולציה המחייבת אותה בין היתר לקיים מכרזים ולהעמיד את המקרקעין לרשימה מוגבלת של שימושים, מקטין את יכולת התחרות מול גורמים שאינם כפופים לרגולציה זו.

16.1 החברה משקיעה בפיתוח נמלי הים, בעיקר בדרך של הארכת שוברי גלים והקמת רציפים חדשים (כגון אלו שהוקמו בשנים 2005-2010 בנמלי חיפה ואשדוד וכגון הנמלים החדשים שבמועד הדוח מצויים בהליך הקמה), וכן בשיקום רציפים ובהקמת מערך שינוע גרעיניים באשדוד, בהקמת שערי נמל מודרניים, ועוד.

בניית תשתיות בנמל, ובעיקר הקמה של רציפים חדשים, היא עתירת הון, ולוח הזמנים לבניית נמל, משלב התכנון ועד השלמתו, הינו ארוך.

שיקום או שדרוג רציפים מחייב ו/או כולל לעיתים גם את העמקת המים בסמוך לרציף במטרה לתת מענה לאניות גדולות ועמוקות יותר; חיזוק כושר הנשיאה של הרציף במטרה למקם עליו מנופים כבדים יותר המסוגלים לשנע יחידות מטען כבדות יותר; בניית מערכות ניקוז חדשות ברציף כדי למנוע זיהום מי הים במטעני צובר; ואספקת חשמל לרציף במטרה להזין את האניות בחשמל.

16.2 להלן פירוט השקעות בפיתוח נמלי הים תוך השוואה בין תקציב פיתוח לבין ביצוע בפועל:

במיליוני ש"ח - במחירים שוטפים				במיליוני ש"ח (במחירי יוני 2019)	
אומדן יתרה לביצוע לשנת 2021 ואילך	אומדן ביצוע לשנת 2020	ביצוע נצבר לסוף שנת 2019	ביצוע נצבר לסוף שנת 2018	תקציב ³⁸	השוואת תקציב השקעות מול ביצוע
0	321	4,516	4,024	4,723	הקמת נמל המפרץ
132	252	3,604	3,053	4,639	הקמת נמל הדרום
132	573	8,120	7,077	9,362	סה"כ הקמת הנמלים החדשים
0	10	78	71	121	שער המטענים בנמל חיפה
107	99	17	10	223	מערך שינוע גרעיניים בנמל אשדוד
10	11	38	31	59	מערכות מיחשוב ומידע
926	240	209	168	1,375	מגוון השקעות נוספות
1,043	360	342	280	1,778	סה"כ השקעות שאינן בנמלים החדשים
1,175	933	8,462	7,357	11,140	סה"כ השקעות

אומדני הביצוע המצוינים לעיל, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס, בין היתר, על הסכמים של החברה ביחס לפרויקטי הפיתוח ועל ההתקדמות בפועל בפרויקטים, והוא עשוי להשתנות (אף באופן מהותי), בין היתר, במקרה של שינויים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, שלרוב תלויים בגורמים חיצוניים.

³⁸ יובהר כי התקציב אינו כולל היוון הוצאות.

הנמלים החדשים

- 16.3 החברה פועלת (באמצעות קבלנים) להקמה של שני נמלים חדשים, האחד בסמוך לנמל חיפה (להלן: "נמל המפרץ") והשני בסמוך לנמל אשדוד (להלן: "נמל הדרום"), אשר יופעלו באמצעות מפעילים פרטיים, למשך תקופת הפעלה של 24 שנים ו-11 חודשים.
- 16.4 הרציפים הראשיים של הנמלים החדשים מתוכננים להיות בעלי עומק שיאפשר טיפול באניות גדולות ומתקדמות באורך של 400 מ' (TEU 18,000 ויותר) (בכפוף לקיומו של ציוד שינוע מתאים)³⁹ ואורך שיאפשר טיפול במספר כלי שיט גדולים במקביל.
- 16.5 הקמת הנמלים כוללת, בין היתר, הארכה של שובר הגלים הראשי הקיים בכל אחד מהנמלים, הקמת רציפים ובהם רציף ראשי ושובר גלים משני, ייבוש שטח לאחסון ותפעול, ביצוע עבודות חפירה ימית ועבודות תשתית נוספות ובנמל הדרום גם הקמת רציף עבודה.
- המפעיל בכל אחד מהנמלים יקים את "תשתיות העל" ברציפים, ובין היתר ישלים את מילוי הנמל ויבצע את ריצופו, יקים את שער הכניסה, יקים מערכות תשתית כגון חשמל, מים ותקשורת, יקים מבנים תפעוליים שונים וכן ירכוש ויקים את הציוד התפעולי הנדרש כגון מנופים. החברה תמסור למפעילים את התשתית המוקמת על ידה (באמצעות קבלן ההקמה) במקטעים בהתאם למועדים הקבועים בהסכם עם המפעיל.
- המפעיל יקים את "תשתית העל" ויפעילה בשני שלבים: בנמל הדרום באשדוד, רציף באורך של כ- 800 מטר בשלב א' וכ- 500 מטר בשלב ב'; ובנמל המפרץ בחיפה, רציף באורך של כ- 800 מטר בשלב א', ושני רציפים בשלב ב', האחד באורך של כ- 440 מטר והשני באורך של כ- 270 מטר. מסירת שטחי שלב ב' למפעיל לצורך הקמת תשתית העל והפעלתם הינה כתלות בהיקף ניטול המכולות בנמלי הים בישראל - ראו סעיף 16.10 לדוח.
- 16.6 להערכת החברה, לאחר הפעלת שלב ב', הנמלים החדשים יהיו בעלי פוטנציאל⁴⁰ של תוספת קיבולת של כ- 1.5-1.8 מיליון TEU בכל אחד מהמסופים. הערכת החברה לגבי תוספת הקיבולת כאמור, הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והיא מבוססת, בין היתר, על תכניות ההקמה ובנייתם של הנמלים החדשים ושל שיטות העבודה. מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי), בין היתר, בשל שינויים ועדכונים שיידרשו בתכניות ההקמה של הנמלים החדשים, שינויים ואירועים בלתי מתוכננים בבניית הנמלים החדשים, שינויים טכנולוגיים ועוד.

³⁹ כיום לנמלים היכולת לטפל באניות מכולות בעלות קיבולת של עד TEU 14,000 בלבד.
⁴⁰ יובהר כי מימוש הפוטנציאל תלוי בשורה של גורמים, לרבות שיטות העבודה והתפתחויות טכנולוגיות.

16.7 להלן ריכוז נתונים לגבי הנמלים החדשים:

מועד חוץ הפעלת שלב א' ⁴¹	מועד סיום הקמה משוער	אורך שובר גלים משני	הארכת שובר גלים ראשי קיים	אורך רציפי משנה	עומק רציף ראשי	אורך רציף ראשי	שטח שעתיד להיבנות (יבוש)	
600 מטר ראשונים - אפריל 2021; 200 מטר נוספים אוקטובר 2021.	יוני 2021 ⁴²	1,500 מטר	כ-600 מטר	כ-500 מטר	כ-17.3 מטר	כ-800 מטר	כ-630 דונם	נמל הדרום באשדוד
600 מטר ראשונים - ינואר 2021 ו- 200 מטר נוספים - אפריל 2021.	דצמבר 2020 ⁴³	2,100 מטר	כ-880 מטר	כ-1,160 מטר	כ-17.3 מטר	כ-800 מטר	כ-840 דונם	נמל המפרץ בחיפה

המידע המפורט לעיל בדבר מועד סיום הקמה ומועד תחילת ההפעלה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוסס על הערכות החברה על בסיס תנאי המכרז, הוראות הסכמי ההקמה וההתקדמות בפועל. עם זאת, המידע האמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מן הצפוי (אף באופן מהותי), היה ויחולו שינויים (לרבות בשל גורמים שאינם תלויים בחברה), ובכלל זה שינוי במועדי הביצוע, לרבות בעקבות מגעים עם המפעיל של נמל המפרץ ולרבות כתוצאה מעיכובים נוספים שבחלקם אינם תלויים בחברה (ובכלל כד התפשטות נגיף הקורונה, כמפורט בביאור 26 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה), וכן שינויים בהיקף העבודות בקשר עם ההקמה של הנמלים החדשים, נושאים סטטוטוריים וכיו"ב או במקרה שהחברה תשנה בהסכמה עם הקבלן או המפעיל את מועדי ההקמה או ההפעלה.

שם הפרויקט	עלות מצטברת עד לתום שנה/תקופה, כולל קרקע, בנייה ושונות (במיליוני ש"ח) ⁴⁴		צפי לשנת 2020 ואילך (במיליוני ש"ח)	סך כל השקעה מוערכת (במיליוני ש"ח)
	2018	2019		
נמל המפרץ בחיפה	4,024	4,516	321	4,837

⁴¹ לפרטים אודות הערכת החברה בדבר עיכובים שיחולו בתחילת פעילות נמל המפרץ כתוצאה מעיכובים באישור תוכנית השימושים, ראו ביאור 1.24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וסעיף 16.7 לדוח. הערכות החברה, לרבות לגבי משך העיכובים והשלכות העיכובים על החברה, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המתבססות על הוראות הדין ועל מערכת ההסכמים הקיימת עם מפעיל נמל המפרץ ועל המגעים שמתנהלים בין החברה לבין SIPG ביחס לטענות האחרון לקבלת פיצוי בגין עיכובים באישור תוכנית השימושים, שנגרמו לו לטענתו, והן עשויות שלא להתממש, בכולן או בחלקן או להתממש באופן שונה (גם באופן מהותי), בין היתר, בהתאם לקיום הוראות הסכם העקרונות על ידי עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה, התנהלות רשויות התכנון בחיפה, גיבוש הסכמות בין החברה לבין מפעיל נמל המפרץ הן באשר לגובה הפיצוי למפעיל והן באשר למועד תחילת הפעלת נמל המפרץ, וכן בעקבות גורמים אשר אינם ידועים במלואם לחברה נכון למועד זה וכן אינם בשליטתה, לרבות השפעות צעדי המנע שנקטים על ידי גורמים בארץ ובעולם בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה, ומכלול הגורמים שעשויים להשפיע על כך, כאשר שינויים ביחס לגורמים אלו, כפי שידועים לחברה במועד זה, עלולים להשליך באופן מהותי על הערכות החברה לעיל.

⁴² לשלמות התמונה יצוין כי המועד הוקדם מיוני 2022 ליוני 2021.

⁴³ לשלמות התמונה יצוין כי המועד הוקדם מאפריל 2021 לדצמבר 2020.

⁴⁴ הנתונים המוצגים בעמודה זו זהים לערך הספרים ביחס לתקופה הרלוונטית.

נמל הדרום באשדוד	3,053.4	3,604	384	3,988
------------------	---------	-------	-----	-------

צפי העלויות וההערכה לגבי סך ההשקעה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על הסכמי החברה עם קבלני ההקמה ועם המפעילים של נמלים החדשים, והוא עשוי להשתנות (אף באופן מהותי), בין היתר במקרה של שינויים בכמויות חומרי הגלם ובלוחות הזמנים.

להלן יתוארו אבני דרך שנכון למועד הדוח טרם התקיימו להקמה ותפעול של הנמלים החדשים, בהתאם להסכמים הקיימים (לפיצויים מוסכמים בגין איחורים במסירה של הקבלן לחברה ראו סעיף 16.9 לדוח ולפיצויים מוסכמים של החברה למפעיל ראו סעיף 16.10 לדוח):

נמל הדרום				
שנה	אבן דרך - הסכם הקמה	מועד חוזה לקיום התחייבות הקבלן למסירת שטח לחברה	אבן דרך - הסכם תפעול	מועד חוזה לקיום התחייבות החברה למסירת שטח למפעיל
2020	שובר גלים ראשי - סיום שובר ראשי. רציף 27 - מסירת 200 מ' נוספים (600 מ' מצטבר).	1/9/20		
2021	חפירה ומילוי - מילוי והידוק שטח E עד מפלס +1.2 ומסירה.		רציף 27 - מסירת 200 מ' נוספים (600 מ' מצטבר).	1/1/21
			חיבור כבישים	1/10/21
	רציף 28 - עבודות בטון ומסירה. רציף 27 - מסירת כלל הרציף.	1/3/21	רציף 27 - מסירת כלל הרציף.	רציף 27 - מסירת כלל הרציף - 1/7/21.
	גמר פרויקט הסכם הקמה	1/6/21	שלב ב' לתפעול - רציף 28 ושטח E	מסירה למפעיל לאחר הגעה להיקף של תנועת מטענים, כקבוע בהסכם (ראו סעיף 16.10 לדוח).
2024			תשתיות רכבת	המאוחר מבין 1 באפריל 2024 או 12 חודשים לאחר תחילת הפעלת שטח D.

נמל המפרץ				
שנה	אבן דרך - הסכם הקמה	מועד חוזה לקיום התחייבות הקבלן למסירת שטח לחברה	אבן דרך - הסכם תפעול	מועד חוזה לקיום התחייבות החברה למסירת שטח למפעיל
2020	מסירת קישון מזרח	16/4/20		
	רציף 6 - מסירה למפעיל 200 מ' נוספים קטע E (600 מטר מצטבר).	16/7/20	רציף 6 200 מ' קטע E (סה"כ 600 מטר)	1/7/20
2021			חיבור כבישים	1/1/21
	חפירה ומילוי - מילוי והידוק שטח F עד מפלס +1.2 ומסירה לחברה. רציף 6 - מסירה למפעיל 200 מ' נוספים קטע F (800 מטר מצטבר).	31/12/20	רציף 6 200 מ' קטע F (סה"כ 800 מטר)	16/1/21
	גמר פרויקט הסכם הקמה	31/12/20	שלב ב' לתפעול - שטח F, רציף 7 ו-8	מסירה למפעיל לאחר הגעה להיקף של תנועת מטענים, כקבוע בהסכם (ראו סעיף 16.10 לדוח).

2022		תשתיות רכבת ⁴⁵	המאוחר מבין 1 ביולי 2022 או 12 חודשים לאחר תחילת הפעלת שטח E.
------	--	---------------------------	---

לפרטים אודות סיכום העקרונות להסדרת תכנון, רישוי והשלמת הקמת נמל המפרץ ושדה תעופה חיפה, יחד עם עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה והחברה, אודות מחיקת ודחיית העתירות שהוגשו נגד תכנית המתאר הארצית המפורטת לשימושים בנמל המפרץ (להלן: "תוכנית השימושים"), לרבות מחיקת העתירה שהגישו עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה נגד תוכנית השימושים, אודות מחיקת ודחיית העתירות שהוגשו נגד תוכנית השימושים, אודות עיכובים שיחולו בתחילת פעילות נמל המפרץ וכן אודות מגעים, שטרם הגיעו לכדי הסכמות ו/או הסדר מחייב, בין החברה לבין SIPG בקשר לבחינת טענות SIPG לפיצוי בגין עלויות נוספות שנגרמו לו, לטענתו, בשל עיכובים באישור תוכנית השימושים, וכן בקשר לבחינת אפשרות להאצת עבודות על ידי SIPG ובקשר להודעות שקיבלה החברה בנושא נגיף הקורונה ממספר קבלנים ו/או מפעילים בפריקטי הפיתוח של החברה, ראו ביאורים 1.24 ו-2.26. ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

לגורם הסיכון בעניין התפשטות נגיף הקורונה, ראו סעיף 32.1.8 לדוח.

הערכות החברה, לרבות לגבי משך העיכובים והשלכות העיכובים על החברה, אפשרות הגעה להסדר עם SIPG בקשר לפיצוי בגין עלויות נוספות שלטענת SIPG נגרמו לו ולגבי בחינת אפשרות להאצת עבודות SIPG, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המתבססות על הוראות הדין ועל מערכת ההסכמים הקיימת עם המפעיל של נמל המפרץ ועל המגעים שמתנהלים בין החברה לבין מפעיל נמל המפרץ ביחס לטענות האחרון לקבלת פיצוי בגין עיכובים באישור תוכנית השימושים, שנגרמו לו לטענתו, והן עשויות שלא להתממש, בכולן או בחלקן או להתממש באופן שונה (גם באופן מהותי), בין היתר, בהתאם לקיום הוראות הסכם העקרונות על ידי עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה, התנהלות רשויות התכנון בחיפה, גיבוש הסכמות בין החברה לבין מפעיל נמל המפרץ הן באשר לגובה הפיצוי למפעיל והן באשר למועד תחילת הפעלת נמל המפרץ, וכן בעקבות גורמים אשר אינם ידועים במלואם לחברה נכון למועד זה וכן אינם בשליטתה, לרבות השפעות צעדי המנע שננקטים על ידי גורמים בארץ ובעולם בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה, ומכלול הגורמים שעשויים להשפיע על כך, כאשר שינויים ביחס לגורמים אלו, כפי שידועים לחברה במועד זה, עלולים להשליך באופן מהותי על הערכות החברה לעיל.

16.8 הקמת הנמלים החדשים מומנה עד למועד הדוח ממקורותיה העצמיים של החברה, מהלואות בעיקר לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, מהנפקה לציבור של אגרות חוב בהיקף של כ-2.5 מיליארד ש"ח ממאי 2018 (לפרטים אודות הנפקת אגרות החוב, ראו ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה), מהנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים בהיקף של כ-400

⁴⁵ למועד הדוח, החברה צופה כי ייגרמו עיכובים במועד זה, ואולם מידת השפעת העיכובים על תוצאותיה העסקיות של החברה אינה מהותית. לפרטים ראו סעיף 16.10(ד) לדוח.

מיליון ש"ח מפברואר 2019 (לפרטים אודות הנפקת ניירות הערך המסחריים ולפרטים אודות פרעון ניירות הערך המסחריים בפברואר 2020, ראו ביאור 11 לדוחות הכספיים השנתיים) ומהנפקה לציבור על דרך של הרחבת סדרות אגרות חוב (ב' וג') של החברה בהיקף של כ-1.5 מיליארד ש"ח מדצמבר 2019 (לפרטים אודות הרחבת סדרות אגרות החוב, ראו ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה). יתרת עלות ההקמה תמומן על ידי גיוס אשראי (הנפקת אגרות חוב ואשראי בנקאי או אחר) וכן ממקורותיה העצמיים של החברה. לגורם סיכון בקשר עם אי גיוס כספים למימון הקמת הנמלים החדשים ראו סעיף 32.3.5 לדוח.

16.9 הסכמי ההקמה של הנמלים החדשים

ביום 23.9.2014 נחתם הסכם להקמת "נמל הדרום" בנמל אשדוד בין החברה לבין חברת Pan Mediterranean Engineering Co. Ltd. ביום 6.1.2015 נחתם הסכם להקמת נמל המפרץ בנמל חיפה בין החברה לבין אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ (לרבות תוספות להסכמים אלו). להלן תיאור עיקרי התנאים של הסכמי ההקמה של נמל הדרום ונמל המפרץ (בסעיף זה, אלא אם כן נאמר אחרת, "קבלן" הינו הן קבלן ההקמה של נמל הדרום והן קבלן ההקמה של נמל המפרץ). יובהר כי הסכמי ההקמה נערכו במתכונת של הסכם FIDIC שהינו הסכם "מדף" בינלאומי, המוכר כחוזה לביצוע עבודות קבלניות, שעל גבו נערכו שינויים בהתאם לצרכי הצדדים והפריקט.

אחריות הקבלן - בהתאם להסכמים, הקבלן נושא באחריות על כל הנדרש לצורך ביצוע העבודות, בהתאם למפרטים ולתכניות שסופקו לקבלן על ידי החברה ובלוח הזמנים שסוכם. בכלל זה, הקבלן אחראי לשיטות הביצוע, לאספקת ציוד וחומרי גלם, כח אדם, תיאום ושיתוף פעולה עם צדדים שלישיים, בטיחות באתר, אספקת תשתיות לאתר והשגת כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות (למעט מספר אישורים ספציפיים הנקובים בהסכמים שהחובה להשיגם הינה על החברה).

הקבלן התחייב לעמוד בהוראות כל דין בקשר עם ביצוע ההסכם ובכלל זה, תשלום מסים, החזקה ברישיונות והיתרים, הקפדה על הוראות הבטיחות באתר, נקיטה בכל אמצעי סביר לשמירה על איכות הסביבה (בתוך ומחוץ לאתר), וכן מניעת רעשים, זיהומים והשפעות סביבתיות נוספות כתוצאה מפעילותו. כמו כן אחראי הקבלן להשגת כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, למעט אישורים סטטוטוריים מסוימים שבאחריות החברה.

במקרה בו הקבלן מהווה חברה ייעודית שהוקמה לצורך ביצוע הפרויקט, יהיו בעלי המניות אחראים ביחד ולחוד ישירות כלפי החברה.

התמורה - המחיר החוזי במועד חתימת ההסכם, בהתבסס על התכנון המפורט שהוכן על ידי החברה, הינו כ-3.98 מיליארד ש"ח בנמל המפרץ וכ-3.3 מיליארד ש"ח בנמל הדרום. התמורה צמודה בחלקה למדד המחירים לצרכן ולשער החליפין של האירו, וכן בחלקה גם לשער החליפין של הדולר (בנמל הדרום). התמורה משולמת בשיטת "כמויות למדידה" המושתתת על מדידת כמויות עבודה שבוצעו בפועל לפי קצב ההתקדמות, בהתאם לכתב כמויות ומחירים ועל פי מדידות בשטח. בעקבות ביצוע התאמות ושינויים בתכנון ובשיטות ביצוע, חלו שינויים בסכום התמורה הכולל.

לוח זמנים ופיצוי/בונוס - הקבלן יבצע את העבודות בהתאם ללוחות הזמנים ואבני הדרך

שנקבעו בהסכם ובתוספות לו (ככל שיחתמו)⁴⁶, כאשר קיימות עילות הקבועות בהסכם המקנות לקבלן זכאות להארכת לוחות הזמנים. בנמל הדרום, מועד המסירה של החלק הראשון של עבודות המילוי (שעם מסירתן המפעיל יוכל להתחיל בהקמת התשתיות שבאחריותו) נקבע למרץ 2019 ומועד סיום כלל עבודות ההקמה הוקדם בשנה ונקבע ליוני 2021 בתמורה לתשלום של סכום שאינו מהותי, המותנה בעמידת הקבלן באבני דרך שנקבעו.

בנמל המפרץ, מועד המסירה של החלק הראשון של עבודות המילוי (שעם מסירתן המפעיל יוכל להתחיל בהקמת התשתיות שבאחריותו) נקבע ליולי 2018 ומועד סיום כלל עבודות ההקמה הוקדם ב-3.5 חודשים ונקבע ל-31 בדצמבר 2020 בתמורה לתשלום של סכום שאינו מהותי, המותנה בעמידת הקבלן באבני דרך שנקבעו.

בהסכם נקבע מנגנון לפיצוי מוסכם במקרה בו הקבלן אינו עומד בלוחות הזמנים לביצוע, באופן שלמרבית אבני הדרך הקבועות בהסכם נקבע פיצוי מוסכם בגין כל יום של איחור במסירת אבן הדרך, כאשר סכום הפיצוי הכולל המקסימלי לא יעלה על 10% מהתמורה החוזית. לגבי חלק מאבני הדרך נקבע כי עמידה באבן דרך מאוחרת יותר תזכה את הקבלן בהשבה של הפיצוי המוסכם בגין אבן הדרך שבגינה נגבה פיצוי מוסכם. מנגד, בגין השלמת אבני דרך מסוימות לפני המועד הקבוע בהסכם, יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת מעבר לזו שנקבעה בהסכם, בסכומים שנקבעו בהסכם ביחס לאותן אבני דרך, סכומים שאינם מהותיים לחברה.

ערבות ביצוע - על הקבלן להעמיד ערבות ביצוע בנקאית בהיקף של 10% מהיקף התמורה החוזית, אותה רשאית החברה לחלט בכל מקרה של הפרת ההסכם.

המחאת זכויות - החברה תהא רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה נשוא ההסכם ככל שאין בכך משום פגיעה בזכויות הקבלן ואולם הקבלן רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו רק בכפוף לקבלת הסכמת החברה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה. שינוי שליטה בקבלן (כהגדרתו בהסכם), לא יתבצע ללא אישור החברה.

המהנדס - החברה תמנה מהנדס, שלו מוקנות סמכויות שונות לרבות ניהול הפרויקט. בהסכם נקבעו הוראות הנוגעות להאצלת סמכויות המהנדס לעוזריו, הגדרת היחסים בינו לבין הקבלן, החלפת המהנדס ועוד.

התחייבויות החברה - במסגרת ההסכם, התחייבה החברה לספק לקבלן כמות מסוימת של אבן ושל אנטיפרים (קוביות בטון) המשמשים להקמת שוברי הגלים, וכן לשאת בדמי הניטול כלפי חברות הנמל, דמי התשתית ודמי ההשבה, בהתאם להוראות צו שירותי נמל, עבור רשימה סגורה של פריטים ובהיקף קבוע מראש אשר ייטענו או ייפרקו על ידי הקבלן בנמלי העבודה שבאתרי ההקמה. עוד נקבע כי במקרה של גילוי ממצאים ו/או עתיקות, יהיה הקבלן זכאי להוצאות הישירות שנגרמו לו (ככל שנגרמו) ולהארכת לוחות הזמנים לביצוע העבודה (ככל שנגרם עיכוב כאמור).

תקופת בדק וערבות בדק - לאחר מסירת העבודות וקבלתן על ידי החברה בהתאם למפורט

⁴⁶ ראו גם טבלה בסעיף 16.7 לעיל.

בהסכם, חלה על הקבלן אחריות לפגמים בעבודות למשך תקופת בדק בת שלוש שנים ממועד מסירת העבודות, אשר תובטח בערבות בנקאית בסכום השווה ל- 5% ממחיר החוזה. הקבלן יישא בעלות ביצוע העבודות בתקופת הבדק, ובלבד שהפגם המתוקן במסגרתן נגרם עקב חומרים אותם סיפק הקבלן או עקב הפרה של הקבלן של איזו מהתחייבויותיו על פי הוראות ההסכם. החברה תהיה זכאית להארכת תקופת הבדק עבור העבודות או חלקן המהותי, ככל שנמצא בהן פגם המונע את השימוש בהן למטרות לשמן בוצעו, עד לשנתיים מתום תקופת הבדק הראשונית. ככל שהקבלן אינו עומד בהתחייבויותיו בתקופת הבדק, זכאית החברה (א) לבצע את העבודות בעצמה או באמצעות קבלן אחר, ולהיפרע מהקבלן עבור העלויות הסבירות שתגרמנה לה בקשר עם האמור, בתוספת תקורה בשיעור שנקבע בהסכם, או (ב) להורות למהנדס להחליט על הפחתת מחיר החוזה, או (ג) אם הפגם מונע באופן מהותי את השימוש בתוצרי העבודה - לבטל את ההסכם (כולו או חלקו), ולהיפרע מהקבלן עבור התשלום בגין תוצרי העבודה כאמור בתוספת עלויות מימון.

השהיית ההסכם על ידי החברה - המהנדס רשאי להורות על השהיית העבודות, כולן או חלקן. במקרה בו הושהו העבודות כאמור, שלא בגין הפרה של הקבלן, זכאי הקבלן לתשלום העלויות הישירות שנגרמו לו עקב ההשהיה לרבות הוצאות בלתי נמנעות שנגרמו עקב ההשהיה ולהארכת לוחות זמנים. ככל שההשהיה של כלל העבודות עלתה על 180 יום, והעבודות אינן מחודשות לבקשת הקבלן בתוך 28 יום, רשאי הקבלן לתת הודעת ביטול.

ביטול ההסכם על ידי החברה - החברה תהא רשאית לסיים את התקשרותה עם הקבלן בהודעה מראש, במקרה של (א) הפרה מהותית של ההסכם מצד הקבלן; (ב) מסירת מצג מטעה במסגרת ההסכם או אישור המונפק במהלך ביצוע העבודות; (ג) אי הגשת אישור או הסכמה אותם נדרש הקבלן להשיג במסגרת ביצוע העבודות; (ד) אי חידוש או מילוי ערבות בנקאית כנדרש בהסכם.

לאחר סיום ההסכם החברה תהא רשאית להמשיך בביצוע הפרויקט בעצמה או באמצעות אחר מטעמה ולתבוע את נזקיה מן הקבלן, ובכלל זה את ההפרש בין עלות סיום העבודות שהייתה משולמת לקבלן בהתאם להוראות ההסכם לבין עלות סיום העבודות באמצעות קבלן חלופי עמו תתקשר לאחר ביטול ההסכם. המהנדס יקבע מהו ערך העבודות אותן השלים הקבלן עד למועד הביטול, והחברה תשלם לקבלן את סך העבודות כאמור בניכוי נזקיה כמפורט לעיל.

בנוסף, החברה תהא רשאית לסיים את הסכם ההקמה בכל מקרה ולפי שיקול דעתה בכפוף למתן הודעה מראש. במקרה כאמור יהיה הקבלן זכאי לקבל תשלומים על פי המפורט בהסדר הביטול בנסיבות של כוח עליון, כמפורט להלן.

סיום מוקדם על ידי הקבלן - הקבלן יהא רשאי לסיים את הסכם ההקמה, בכפוף למתן הודעה מראש, בין היתר במקרה שהמהנדס לא הנפיק לקבלן אישור לתשלום בתוך הזמן הנקוב בהסכם מהמועד בו התקבל הדוח הרלבנטי מטעם הקבלן, במקרה שהחברה לא שילמה תשלום בתוך התקופה הנקובה בהסכם מהמועד בו מחויבת החברה לבצע את התשלום; ובמקרה של הקפאה מתמשכת של הפרויקט המשפיעה על כל המשך העבודות בפרויקט, ובלבד שההפרות כאמור לא תוקנו בתקופת מתן ההודעה מראש.

במקרה של ביטול ההסכם כאמור, יהיה הקבלן זכאי לתשלומים כפי שהיה זכאי במקרה של ביטול מטעמי נוחות על ידי החברה כמפורט לעיל שלא עקב הפרה, וכן לתשלום בשיעור 2% מהתמורה שהייתה אמורה להיות משולמת לקבלן, אלמלא בוטל ההסכם, במהלך תקופה של 12 חודשים ממועד הביטול. זכותו של הקבלן לסיים את ההתקשרות והזכויות המוקנות לו כמפורט לעיל יהיו התרופות היחידות והבלעדיות להן יהיה זכאי הקבלן במקרים שפורטו לעיל.

אחריות לנזק, שיפוי וביטוח - הקבלן התחייב לשפות את החברה, עובדיה ונציגיה בגין כל תביעה, נזק, הפסד והוצאה בקשר עם נזקי גוף, מחלות או מוות שנגרמו עקב או במהלך העבודות אלא אם מקרה כאמור אירע עקב מעשה מכוון של החברה, וכן בגין נזק לרכוש, ככל שנגרם עקב או במהלך ביצוע העבודות על ידי הקבלן, אלא אם מקרה כאמור אירע באופן ישיר עקב פעולה של החברה.

החברה תשפה את הקבלן בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו לו כתוצאה מפגיעת גוף, מחלה או מוות, ככל שאלו נגרמו עקב מעשה מכוון של החברה והם אינם כלולים בפוליסת הביטוח כמפורט בהסכם. כמו כן החברה תשפה את הקבלן בגין כל אירוע אשר על פי הוראות ההסכם רשאי הקבלן להחריגו מהיקף הביטוח.

כל צד יהיה אחראי לצד השני לנזק ישיר בלבד, ולא יהיה אחראי לנזקים עקיפים, נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים וכיו"ב. סך אחריות הקבלן לא יעלה על גובה התמורה החוזית כפי שהייתה במועד הגשת הצעת הקבלן למכרז על פי כתב הכמויות. על אף האמור, חובות שיפוי המפורטות במסגרת ההסכם לא תיספרנה לצורך מגבלת האחריות ולא תכללנה במסגרתה. על הקבלן לרכוש פוליסות ביטוח על פי המפורט בהסכם.

החברה נושאת בסיכונים הקשורים בשימוש באתר העבודות על ידי החברה ובתכנון שבוצע על ידי החברה, בכפוף לחובת הקבלן לבדוק התכניות כמפורט לעיל.

כח עליון - בין האירועים היכולים להיחשב ככוח עליון, בכפוף לכך שלא ניתן היה להימנע מתוצאותיהם, נמנים מלחמה, טרור, פיצוצים ואסונות טבע. האירועים אשר לא ייחשבו כאירוע כוח עליון כוללים שביתות, מהומות ואירועי טרור שאינם פוגעים באופן פיזי בעבודות ההקמה או מונעים באופן פיזי את ביצוען, וכן גלים גבוהים ותנאי ים קשים שלא נגרמו עקב אסון טבע.

ככל שצד היה מנוע מלבצע מחויבויותיו על פי ההסכם עקב אירוע של כח עליון, כמוגדר בהסכם, יהיה אותו צד פטור מביצוע התחייבויותיו בכפוף לתנאים הנקובים בהסכם אך למעט התחייבות לביצוע תשלום. במקרה האמור, הקבלן יהיה זכאי להארכת לוחות הזמנים לביצוע העבודות ככל שנגרם לו עיכוב ובמקרים מסוימים גם להוצאות הישירות שנגרמו לו עקב אירוע כוח עליון. כל צד יהיה זכאי לבטל את ההסכם, בהודעה מוקדמת, במקרה בו אירוע כוח עליון גרם להפסקת העבודות למשך 84 ימים רצופים או לתקופה מצטברת של 140 יום.

במקרה של ביטול יהיה הקבלן זכאי לקבל את התשלומים המפורטים להלן: (א) תשלום עבור עבודות שבוצעו ולא שולמה תמורה בגין; (ב) עלות חומרים שהוזמנו וסופקו לחברה או

שהקבלן מחויב לקבלם. חומרים כאמור יועברו לבעלות החברה; (ג) כל הוצאה סבירה אחרת שהוצאה על ידי הקבלן עד למועד הביטול כחלק מביצוע והשלמת העבודות; (ד) עלות פירוק המבנים הזמניים באתר; ו-(ה) עלות השבת צוות העובדים הזר למקום מושבו לפני המועד המתוכנן.

יישוב סכסוכים - בהסכם נקבע כי מחלוקות בין הצדדים תתבררנה בבית המשפט המתאים בתל אביב ובהתאם לדין הישראלי.

נמל הדרום - נוהלי פעילות ביטחונית - להתחייבות החברה כלפי משרד הביטחון בקשר להסדרת נהלי תיאום ביטחוני בנמל הדרום ראו סעיף 27.12 לדוח. יצוין כי הקבלן התחייב למלא אחר הנוהל האמור, וכן חתם ישירות מול משרד הביטחון על כתב התחייבות דומה לצורך שיפוי במקרה של הפרעה לפעילות הביטחונית עקב אי עמידה בהוראות הנוהל. אי עמידה מצד הקבלן בהתחייבות זו תשית עליו חובה לשלם פיצוי מוסכם לחברה בגובה 3 מיליון ש"ח. בנוסף, נקבע כי החברה תשפה את הקבלן בגין עיכובים שייגרמו לו עקב פעילות ביטחונית, על פי סכומים שנקבעו מראש בהסכם.

המידע המפורט לעיל בדבר תקופת ביצוע הפרויקטים והתשלום בגינם הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוסס על הערכות החברה על בסיס תנאי המכרז והסכמי ההקמה (על תוספותיהם) במועד זה. עם זאת, המידע האמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מן הצפוי (אף באופן מהותי), היה ויחולו שינויים בשל גורמים שאינם תלויים בחברה, ובכלל זה שינוי במועדי ביצוע הפרויקט וכן שינויים בהיקף העבודות בקשר עם הפרויקט וכיו"ב או במקרה שהחברה תשנה בהסכמה עם הקבלן או המפעיל את מועדי ההקמה או ההפעלה.

16.10 תפעול הנמלים החדשים⁴⁷

(א) למפעילים הוענקו כתבי הסמכה על ידי השרים להסמכתם כתאגידים מורשים. בהתאם לכתבי ההסמכה, תחילת תקופת ההסמכה הינה ביום הודעת מנהל רספ"ן כי נתקיימו תנאים מסוימים כמפורט בכתב ההסמכה ונספחיו, והיא תמשך 24 שנים ו-11 חודשים. בהתאם לכתבי ההסמכה, על המפעילים החובה לקיים את ההסכמים עם החברה, וכן החובה להעביר לחברה נתונים לצורך מילוי תפקידה לפי החוק.

(ב) דמי השימוש שישולמו לחברה בגין הפעלת הנמלים החדשים נקבעו בהסכמים בין החברה לבין כל אחד מהמפעילים, כאשר דמי השימוש המשתנים נקבעו במנגנון שונה מזה שקיים כיום לגבי דמי השימוש מחברות הנמל חיפה ואשדוד, כמפורט להלן:

מחברות נמל חיפה ואשדוד בנמלים קיימים	נמלים חדשים	
סכום קבוע, שנקבע בצו דמי שימוש.	סכום קבוע למ"ר, שנקבע בהסכם בין החברה לבין המפעילים.	דמי שימוש רכיב קבוע

⁴⁷ למועד הדוח, החברה חתמה עם המפעיל של נמל הדרום על תוספת לחוזה ההפעלה להקדמת מועד ההפעלה ב-5 חודשים, ואולם קנסות בגין עיכובים, נותרו ללא שינוי בהתאם ללוח הזמנים המקורי. לפרטים בדבר מועדי תחילת ההפעלה המעודכנים בנמל הדרום, ראו סעיף 16.7 לעיל. בנוסף לתוספת הנ"ל, נחתמו עם מפעילי נמל הדרום ונמל המפרץ מספר תוספות נוספות לחוזה ההפעלה אשר אינן מהותיות לחברה.

דמי שימוש משתנים	שיעור מהכנסות חברות הנמל משירותי נמל.	מחיר למכולה. מטען בצובר או כלי רכב - בהתאם למחיר שייקבע במשא ומתן וכל עוד לא הוסכם - עד לשיעור מהכנסות המפעיל עד לתקרת שיעור שנקבעה בהסכם.
------------------	---------------------------------------	---

להערכת החברה, הפעלת הנמלים החדשים תביא לגידול בהכנסות החברה. הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד המתבסס על ההסכמים עם המפעילים שלפיהם החברה תקבל דמי שימוש רכיב קבוע בגין הנמלים החדשים, וכן דמי שימוש משתנים שאינם נקבעים בחקיקה אלא בהתאם להסכם עם המפעיל הקובע מחיר למטען, כאמור לעיל. הערכה זו עלולה שלא להתממש במקרה שהמפעילים לא יקבלו במועד את השטחים להפעלת הנמלים החדשים או שלא יקבלו היתרים במועד או שהגידול בהכנסות עלול להתקזז בחלקו במקרה של מתן הנחות לתעריפים על ידי הנמלים הקיימים (לאור כך שהתעריפים הקבועים בצווים הינם תעריפים מרביים, ולפיכך ניתנים לשינויים בגבולות הקבועים בצווים).

בנוסף, להערכת החברה, להפעלת הנמלים החדשים תהיה השפעה חיובית על רווח החברה לפני פחת והפחתות, אולם לאור היקף ההשקעות והפחת, בשנות ההפעלה הראשונות (ובפרט בטרם מסירת מלוא השטחים למפעילים), הפחת יעלה על דמי השימוש רכיב קבוע כך שההשפעה של הפעלת הנמלים החדשים על הרווח הנקי לא תהיה מהותית באותן שנים. הערכת החברה הינה מידע צופה עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על היקף ההשקעות הצפוי בהקמה של הנמלים החדשים והוא עשוי שלא להתממש (אף באופן מהותי), בין היתר, במקרה שתחול הרעה מהותית בהיקף הסחר הנמלי.

(ג) לפרטים אודות סיכום העקרונות להסדרת תכנון, רישוי והשלמת הקמת נמל המפרץ ושדה תעופה חיפה, יחד עם עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה והחברה, אודות מחיקת ודחיית העתירות שהוגשו נגד תכנית השימושים, וכן אודות הערכת החברה בדבר עיכובים בתחילת פעילות נמל המפרץ ראו ביאור 1.ד.24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

הערכות החברה, לרבות לגבי משך העיכובים והשלכות העיכובים על החברה, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המתבססות על הוראות הדין ועל מערכת ההסכמים הקיימת עם מפעיל נמל המפרץ ועל המגעים שמתנהלים בין החברה לבין SIPG ביחס לטענות האחרון לקבלת פיצוי בגין עיכובים באישור תוכנית השימושים, שנגרמו לו לטענתו, והן עשויות שלא להתממש, בכולן או בחלקן או להתממש באופן שונה (גם באופן מהותי), בין היתר, בהתאם לקיום הוראות הסכם העקרונות על ידי עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה, התנהלות רשויות התכנון בחיפה, גיבוש הסכמות בין החברה לבין מפעיל נמל המפרץ הן באשר לגובה הפיצוי למפעיל והן באשר למועד תחילת הפעלת נמל המפרץ, וכן בעקבות גורמים אשר אינם ידועים במלואם לחברה נכון למועד זה וכן אינם בשליטתה, לרבות השפעות צעדי המנע שנקטים על ידי גורמים בארץ ובעולם בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה, ומכלול הגורמים שעשויים להשפיע על כך, כאשר שינויים ביחס

לגורמים אלו, כפי שידועים לחברה במועד זה, עלולים להשליך באופן מהותי על הערכות החברה לעיל.

(ד) הסכמי התפעול

בחודש מאי 2015 התקשרה החברה בהסכם עם חברת SIPG Bayport Terminal Co., Ltd ("SIPG" או "מפעיל נמל המפרץ") המוחזקת במלואה, בעקיפין, על ידי Shanghai International Ports (Group) Ltd. (שלמיטב ידיעת החברה הינה המפעילה של רוב המסופים של נמל שאנגחאי) להפעלת נמל המפרץ ובהסכם עם חברת Hadarom Container Terminal, Ltd. המוחזקת על ידי TIL - Terminal Investment Limited SA (שלמיטב ידיעת החברה הינה מפעילה גלובלית של מסופי מכולות), להפעלת נמל הדרום (בסעיף זה, אלא אם כן נאמר אחרת, "מפעיל" הינו הן מפעיל של נמל הדרום והן מפעיל של נמל המפרץ).

על פי ההסכמים, המפעיל של כל נמל אחראי, בין היתר, לתכנון, מימון וביצוע עבודות ההמשך לעבודות ההקמה, לרבות ריצוף שטח המסוף ושער הכניסה, ביצוע עבודות חשמל ותקשורת, רכש ציוד ומערכות, תפעול ותחזוקה שוטפים של תשתיות ומבנים במסופי הנמל וכן בשלב ההפעלה המסחרית לתפעול הנמל. כל אחד מההסכמים נחתם לתקופת הפעלה של 24 שנים ו-11 חודשים.

המפעיל יפעל על פי כתב הסמכה, בהתאם לחוק רספ"ן, ויבצע את העבודות בהתאם לכל דין. כמו כן המפעיל הוא האחראי הבלעדי לקבלת כל האישורים הנדרשים לקיום התחייבויותיו לפי ההסכם, למעט אישורים אשר צוין במפורש כי נמצאים באחריות החברה.

התחייבויות החברה - על החברה למסור את השטח למפעיל במועדים הקבועים לכך בהסכם התפעול (מסירת השטחים של שלב א', כאמור בסעיף 16.5 לדוח, בנמל המפרץ החלה ב-1.7.2018 ותסתיים ב-16.1.2021 ובנמל הדרום החלה ב-29.11.2018 ותסתיים ב-1.7.2021, בכפוף לשינויים במועדים במסגרת תנאי ההסכמים) ולאחר שכל עבודות ההקמה (לרבות הקמת תשתיות כביש, תשתית מסילתית לרכבת בשטח המסוף ותחנת השנאה) הסתיימו כנדרש במועדים הקבועים בהסכמים. החברה אחראית ליצירת תשתית לחיבור אתרי הנמלים לתשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב. עוד אחראית החברה לספק למפעיל שירותי מחלקת ים כמפורט בהסכם, באופן ישיר או באמצעות קבלן משנה מטעמה.

פיצוי מוסכם למפעיל - המפעיל יהיה זכאי לפיצוי מוסכם כמפורט בהסכם במספר מקרים: (א) החברה איחרה במסירת השטחים למפעיל⁴⁸. הפיצוי המוסכם לעניין זה הוגבל בתקרה בהתאם לשנה בה ניתן (עד לתקרה של 40 מיליון ש"ח בשנה השלישית של האיחור, כאשר לאחר מכן רשאי המפעיל לבטל את ההסכם); (ב) עד למועד הקבוע בהסכם ההפעלה לא תהיה גישה ממערכת הכבישים לשער הכניסה לנמל. הפיצוי המוסכם לעניין זה הוגבל לסך של 40 מיליון ש"ח לכל שנת עיכוב. עד לקיומה של גישה כאמור, לא תחול חובה על המפעיל לשלם את תשלומי הבסיס (כהגדרתם להלן); (ג) עד למועד הקבוע בהסכם לא תועמד תשתית

⁴⁸ לעניין זה, יצוין כי אי עמידה של קבלן ההקמה הרלוונטי באבני הדרך שנקבעו בהסכם הרלוונטי, יזכה את החברה בפיצוי מוסכם בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם כאמור בסעיף 16.9 לדוח. בהתאם, ביחס לרכיב של איחור במסירת שטחים כאמור למפעיל, מעריכה החברה כי למועד הדוח לא קיימת לה חשיפה מהותית.

רכבתית בשטח המסוף. במקרה זה החברה תהיה רשאית, על בסיס שיקול דעתה הבלעדי, לשנע על חשבונה מכולות עבור המפעיל משטח המסוף לבין מסוף רכבת קיים או לשלם למפעיל סכום קבוע עבור כל מכולה ששונעה בפועל מהמסוף למסוף רכבת קיים עד לסכום מצטבר של 4 מיליון ש"ח לשנה.

השלמת העבודות וקבלת אישורי הפעלה - על המפעיל להשלים את עבודותיו בכל אחד מהשטחים שנמסרו לחזקתו בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהסכם, ולקבל מהחברה אישור הפעלה, אשר יינתן בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם. ככל שהמפעיל לא הצליח לקבל אישור הפעלה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהסכם, החברה תהא זכאית לפיצוי מוסכם כמפורט בהסכם. בהתאם להסכמי התפעול, הפעלת הנמלים החדשים תיעשה בשני שלבים כאמור בסעיף 16.3 לדוח. מסירת שטחי שלב ב' למפעיל תיעשה כתלות בהיקף כלל המכולות המנוטלות בנמלי ישראל, כאשר בהסכם נקבעו מדרגות של ההיקף המינמלי, באופן שבמדרגה התחתונה רשאי המפעיל לבקש לקבל את שטחי שלב ב' ואלו יימסרו לו בכפוף לאישור השרים, ובמדרגה העליונה, חייב המפעיל לקבל את שטחי שלב ב', על פי הנחית החברה ובהתאם להנחית השרים.

בטיחות ואבטחה - המפעיל התחייב להפעיל את הנמל תוך הקפדה על הביטחון והבטיחות ובהתאם לחוק, לצווים ולהוראות רלוונטיות של גורמים מוסמכים. ככל שהמפעיל יידרש על ידי רשות מוסמכת להכין תשתית אבטחה וטכנולוגיה לנמל, והעלויות של יישום התכנית יעלו על סכום הנקוב בהסכם, יהיה המפעיל רשאי לבקש מהחברה החזר בסכום של 75% מכל סכום שיידרש לשלם מעבר לסכום האמור. כל אחד מהמפעילים התחייב לצייד את הנמל בכל הציוד הנדרש על מנת לאחסן ולטפל בסוגים שונים של מכולות באופן יעיל ובטיחותי ובהתאם להוראות החוק הרלוונטיות.

שיפור והגדלה עתידיים של קיבולת הנמל - כל אחד מהמפעילים התחייב כי ינקוט בכל הפעולות הנדרשות לוודא שהנמלים יהיו ערוכים לטיפול גם באניות בגודל EEE והתחייב במועדים הקבועים בהסכם להציב בנמל מנופי גשר (Ship to Shore Cranes) ומנופי שער (Yard Cranes).

ככל שמי מהמפעילים יהיה מעוניין להגדיל את קיבולת הנמל או לשפר את השירות באמצעות רכישת מנופי גשר (Ship to Shore Cranes) חדשים או שדרוג מנופי גשר הקיימים ובאופן שההשקעה תוכר על ידי החברה לצורך חישוב "שווי השוק" של הפרויקט בתום תקופת ההסכם, יהיה רשאי, בתום חמש עשרה שנים מיום הנפקת אישור ההפעלה עבור השטח הראשון, לפנות אל החברה בבקשה כי תכיר במנופים אלו כ"מנופים מאושרים". היה והחברה תכיר במנופים כ"מנופים מאושרים" כאמור, יתווסף שווי המנופים הללו, כאשר הוא מופחת בהתאם להוראות ההסכם, לחישוב "שווי השוק" של הפרויקט.

תחזוקה - המפעיל אחראי על תחזוקה שוטפת ומניעתית של מתקני הנמל, לרבות התשתיות והציוד, למעט המטלות שבאחריות החברה כמפורט בהסכם. לבקשת החברה ולכל הפחות אחת לשלוש שנים, המפעיל ישכור חברה חיצונית לעריכת בדיקת סקר פרטנית של כל הציוד והמתקנים, הרציפים והמנופים המשמשים את המפעיל ויפעל לתיקון הליקויים ככל שנמצאו כאלו בבדיקה. העתק מתוצאות הבדיקה יימסר לחברה.

פעולות תחזוקה באחריות החברה - החברה אחראית על תחזוקת תעלת הכניסה לנמל, תחזוקת עומק המים לצד הרציפים, ביצוע עבודות חפירה תחזוקתיות כדי להמשיך ולאפשר לאניות מסוג EEE לעשות שימוש בשירותי הנמל, וכן אחראית לתיקון שקיעות המונעות ממנופי הרציף לנוע בבטחה לאורך הרציף, או למציאת פתרון חלופי מוסכם אחר. עוד אחראית החברה לנהל את תנועת האניות בנמל ולספק שירות ניתוב וגרירה, ולשם כך, לבצע במועדים הקבועים בהסכם, סקר לבחינת שקיעת המסילות עליהן נעים מנופי הרציף. היה ופעולותיה התחזוקתיות של החברה כאמור אורכות למעלה מתקופה הנקובה בהסכם, תשלם החברה למפעיל פיצוי מוסכם בסכום הקבוע בהסכם עבור כל יום עיכוב ובלבד שהעיכוב האמור אינו תוצאה של מעשה או מחדל של המפעיל.

חישוב התמורה - המפעיל ישלם לחברה תשלום קבוע בסכום הנקוב בהסכם עבור כל מ"ר שנמסר למפעיל (להלן: "**תשלום הבסיסי**") וכן תשלום עבור כל פעולה של פריקת או טעינת מכולה, על פי התעריפים הקבועים בהסכם ההפעלה. עבור טיפול במטען שאינו מכולה ייקבע תעריף מוסכם בין החברה ובין המפעיל. בנוסף יהיה המפעיל אחראי לגביית תשלומים המגיעים לחברה מכח צו שירותי נמל, שיועברו ישירות לחשבונה של החברה. החברה תשלם למפעילים דמי גבייה בגובה 0.5% מסך התשלומים שייגבו. בנוסף, יעבירו המפעילים לחברה תשלומים המגיעים למדינת ישראל, ככל שנדרש עפ"י חוק, לרבות חוק רספ"ן.

בטוחות - במהלך תקופת טרום הפעלת הנמל, ידאג המפעיל להעמדה של ערבות בנקאית בסכום של 40 מיליון ש"ח לטובת החברה להבטחת ביצוע התחייבויותיו.

כמו כן, תועמד ערבות חברה על ידי בעל המניות השולט במפעיל להבטחת ביצוע התחייבויותיו של המפעיל עד לסכום של 25 מיליון ש"ח. עם קבלת אישור ההפעלה, תוחלף ערבות זו בערבות בנקאית חלופית בגובה סכום השווה לתשלום הבסיסי החודשי עבור כל מ"ר בו עושה המפעיל שימוש למשך תקופה של 18 חודשים. סכום הערבות יתעדכן טרם העברת כל שטח לרשות המפעיל כך שישקף את שטח הנמל (במ"ר) העומד לרשות המפעיל בכל עת.

במקרה של חילוט הערבות הבנקאית או חלק ממנה על ידי החברה, עקב הפרה, הן בתקופת טרום ההפעלה והן במהלך תקופת ההפעלה, תועמד לחברה ערבות בנקאית חלופית או שיושלם הסכום שחולט, עד לגובה מקסימלי של 200% מסכום הערבות המקורי.

שעבוד נכסים - המפעיל אינו רשאי לשעבד איזו מזכויותיו מכוח ההסכם, ללא קבלת אישורה של החברה.

מסים ואגרות - המפעילים יהיו אחראים לתשלום המסים והאגרות החלים על שטחי הנמל לגביהם נתקבלו אישורי הפעלה החל ממועד קבלת אישור ההפעלה הרלוונטי. כמו כן, יהיו המפעילים אחראים לתשלומי מכס ומיסי ייבוא בגין כל ציוד וטובין שייבאו. החברה אחראית לתשלום היטלי השבחה, ככל שיוטלו, בגין זכויות בניה עתידיות עד למקסימום של 9,500 מ"ר. המפעילים יהיו אחראים לתשלום יתרת היטלי השבחה, ככל שיהיו כאלה. לפרטים בדבר דרישות תשלום היטלי השבחה והיטלי פיתוח בנמל הדרום ובנמל המפרץ ובדבר עתירה מנהלית שהגישו החברה והמפעיל לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ראו ביאור 16 לדוח הכספיים השנתיים.

אחריות, שיפוי וביטוח - המפעיל ישפה את החברה ואת כל הפועל מטעמה, בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מפציעת גוף או מוות, אובדן או נזק לרכוש, אובדן או נזק לחומרים או ציוד המשמשים את המפעיל בקיום התחייבויותיו תחת ההסכם, ואשר נגרמו עקב מעשה, מחדל או הפרה של איזו מהתחייבויותיו של המפעיל מכוח ההסכם או הדין. בנוסף, על המפעיל לרכוש פוליסות ביטוח כמפורט בהסכם.

המחאת זכויות - המפעיל אינו רשאי להעביר או לשעבד איזו מזכויותיו מכוח ההסכם, ובעלי המניות במפעיל אינם רשאים להעביר או לשעבד מניותיהם במפעיל או להעביר השליטה במפעיל ללא קבלת אישורה של החברה. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, ככל שהמפעיל יבקש לשעבד לגורם שלישי את מנופי הגשר שבבעלותו המוצבים בנמל, תנאי הכרחי (אך לא יחיד) לקבלת אישור החברה יהיה שהמפעיל ישיג את כל האישורים הנדרשים לכך על פי חוק ובכפוף לכך שהחברה תהיה רשאית לרכוש את המנופים במקרה של מימוש השעבוד.

כוח עליון - בנסיבות של כח עליון שאינו בשליטת צד להסכם ואשר לא ניתן היה לחזותו במועד הגשת ההצעות למכרזי הסכמי התפעול, לרבות מלחמה, מהפכה, טרור ואסונות טבע (שביתות, גלים גבוהים ותנאי ים קשים לא ייחשבו כאירועי כח עליון), יהיו הצדדים פטורים מביצוע התחייבויותיהם המושפעות מכוח עליון (למעט התחייבויות לתשלום) והמפעיל יהיה זכאי להארכת לוחות הזמנים כמפורט בהסכם.

ביטול ההסכם - כל אחד מהצדדים יהיה זכאי לבטל את ההסכם במידה והוא מושפע מאירוע כוח עליון במשך תקופה מצטברת של 270 ימים במהלך תקופת ביצוע העבודות (טרם תקופת ההפעלה); או תקופה מצטברת של 270 יום במהלך 24 חודשים רצופים בתקופת ההפעלה. בנוסף, ההסכם יהיה ניתן לביטול על ידי מי מהצדדים ככל שהחברה מתעכבת במסירת שטח לחזקתו של המפעיל למשך תקופה של 24 חודשים רצופים מן המועד בו היה מיועד להימסר לחזקתו של המפעיל וכן ככל שהחברה מתעכבת בהעמדת הכביש לשימוש של המפעיל למשך תקופה של 24 חודשים רצופים מן המועד בו היה מיועד לעמוד לשימוש של המפעיל.

ביטול ההסכם על ידי החברה - החברה רשאית לבטל את ההסכם בהודעה מראש, בין היתר, בקרות האירועים המפורטים להלן: (א) הפרה מהותית או מתמשכת של ההסכם על ידי המפעיל; (ב) מסירת מצג מטעה על ידי המפעיל במסגרת ההסכם או אישור המונפק במהלך ביצוע העבודות; (ג) אי השגה או ביטול של אישור או הסכמה אותם נדרש המפעיל להשיג במסגרת ביצוע העבודות; ו-(ד) במקרה בו נערך שינוי בשליטה במפעיל ללא קבלת אישורה של החברה.

פיצוי במקרה של ביטול ההסכם - במקרה בו בוטל ההסכם על ידי החברה בגין אחת העילות המנויות בהסכם טרם הנפקת תעודת אישור ההפעלה ביחס לשטח הראשון שאמור להימסר לחזקת המפעיל, ישלם המפעיל לחברה פיצוי בסכום השווה ל-150 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה תפצה את המפעיל בגין עלויות והוצאות ששולמו על ידו במסגרת ביצוע העבודות למעט עלויות מימון, הוצאות תקורה ורווחים של המפעיל. סכום הפיצוי המגיע לחברה מהמפעיל יקוזז מסכום הפיצוי המשולם למפעיל.

במקרה בו בוטל ההסכם על ידי החברה בגין אחת העילות המנויות בהסכם לאחר הנפקת תעודת אישור ההפעלה ביחס לשטח הראשון שנמסר לחזקת המפעיל, החברה תשלם למפעיל

סכום השווה לשווי שוק לפי הגדרתו בהסכם בניכוי כל הנזקים אשר נגרמו לחברה. מובהר כי נזקים כאמור כוללים גם עלויות בגין החלפת המפעיל.

במקרה בו בוטל ההסכם על ידי מי מהצדדים עקב עיכוב מצד החברה במסירת שטח לחזקת המפעיל או העמדת כביש לשימוש כמחויב בהסכם, החברה תפצה את המפעיל בגין עלויות והוצאות ששולמו על ידו במסגרת ביצוע העבודות בניכוי: (א) 85% מסכום הפיצויים המוסכמים ששולמו למפעיל בגין העיכוב האמור; ו-(ב) עלויות מימון, תקורות ורווחים של המפעיל. להחזר עלויות והוצאות להן זכאי המפעיל בנסיבות אלו יתווספו 4 אחוזים, לכל שנה, החל מהיום בו עלויות והוצאות אלו שולמו בפועל על ידי המפעיל ועד ליום בו פיצתה החברה את המפעיל. על אף האמור לעיל, ככל וההסכם בוטל עקב איחור מצד החברה במסירת שטח והחברה טרם מסרה לחזקתו של המפעיל שטח כלשהו, אזי 85% מסכום הפיצויים המוסכמים ששולמו למפעיל בגין העיכוב האמור לא ינוכו מהעלויות והוצאות ששולמו על ידי המפעיל במסגרת ביצוע העבודות.

במקרה בו ההסכם בוטל על ידי מי מהצדדים עקב אירוע של כוח עליון, טרם הנפקת תעודת אישור ההפעלה ביחס לשטח הראשון שאמור להימסר לחזקת המפעיל, החברה תפצה את המפעיל בגין עלויות והוצאות ששולמו על ידו במסגרת ביצוע העבודות בניכוי: (א) 85% מסכום הפיצויים המוסכמים ככל ששולמו למפעיל בגין עיכוב מצד החברה במסירת שטח לחזקת המפעיל או העמדת כביש לשימוש; ו-(ב) עלויות מימון, הוצאות תקורה ורווחים של המפעיל. במקרה בו ההסכם בוטל על ידי מי מהצדדים עקב אירוע של כוח עליון, לאחר הנפקת תעודת אישור ההפעלה ביחס לשטח הראשון שנמסר לחזקת המפעיל, החברה תשלם למפעיל 90% משווי השוק של "הפריטים הנבחרים" (ציוד ונכסים בשטח הנמל שהמפעיל עושה בהם שימוש לצורך תפעול הנמל שהחברה הודיע למפעיל כי ברצונה להעביר לרשותה בתום ההסכם) ובהתאם להוראות ההסכם.

יישוב מחלוקות - כל מחלוקת הנובעת מההסכם תופנה למנכ"ל החברה ולמנכ"ל המפעיל אשר ינסו ליישבה. היה ולא עלה בידם ליישב את הסכסוך תוך 14 ימים, אזי ככל והמחלוקת נסובה סביב נושאי תכנון ובניה, יפנו הצדדים לבוררות בהתאם להוראות ההסכם. יתר המחלוקות תופנינה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב אשר תהא לו הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקות שתתגלע בין הצדדים ועל ההסכם יחולו דיני מדינת ישראל.

פעילות ביטחונית בסמוך לנמל הדרום ופיצוי מוסכם - בשל סמיכות נמל הדרום לשטח צבאי, מחויב מפעיל נמל הדרום בעת ביצוע פעילות ביטחונית, לנהוג על פי נוהל תיאום מול משרד הביטחון, הכולל, על פי הצורך, השבתה של פעילות הנמל. היה והמפעיל נאלץ להשבית פעילותו (הן בתקופת ביצוע עבודות ההקמה והן בתקופת התפעול) עקב פעילות ביטחונית כאמור, יהא המפעיל זכאי לפיצוי מוסכם מהחברה על פי המנגנון הקבוע בהסכם. בנוסף, במקרים מסוימים הנקובים בהסכם, יהיה מפעיל נמל הדרום זכאי לשיפוי מאת החברה בגין נזקים שנגרמו לו ככל שהם נובעים במישרין מאירוע פעילות ביטחונית. ככל והמפעיל לא מילא אחר הוראות נוהל התיאום עם משרד הביטחון במלואן, ישלם המפעיל לחברה פיצוי מוסכם בסכום של 1.5 מיליון ש"ח.

שיתוף פעולה עם חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: "**חברת החשמל**") בנמל הדרום - בשל סמיכות תחנת הכח לנמל הדרום והשימוש שחברת החשמל עושה במי הים המצויים בתוך אזור הנמל, נקבעו בהסכם תפעול נמל הדרום הוראות מיוחדות לשיתוף פעולה של המפעיל עם חברת החשמל.

17.

פנסיה תקציבית

17.1 בהתאם לחוק רספ"ן ולהסכמים שנחתמו במסגרת רפורמת 2005, החברה אחראית לתשלום מלוא הקצבה בגין פנסיה תקציבית⁴⁹ של העובדים והגמלאים הבאים:

(א) גמלאי רשות הנמלים שפרשו ערב יום התחילה וגמלאי החברה אשר היו עובדי רשות הנמלים בעבר ואשר חל עליהם הסדר פנסיה תקציבית וכן עובדי החברה אשר היו עובדי רשות הנמלים בעבר ואשר חל עליהם הסדר פנסיה תקציבית (ראו סעיף 17.7 לדוח).

(ב) גמלאי חברות הנמל, אשר היו עובדי רשות הנמלים בעבר ואשר חל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, וזאת בכפוף לכך שחברת הנמל הרלבנטית העבירה לחברה, עם פרישתם לקצבה, כספים המיועדים לתשלום הקצבה בשל אותו עובד, המבוססים על חישוב אקטוארי. יודגש כי האחריות כלפי העובד בגין התקופה שבין מועד תחילתו של חוק רספ"ן ועד למועד העברת הסכומים לחברה, היא אך ורק של חברת הנמל.

(ג) גמלאי רכבת ישראל שפרשו מרשות הנמלים (למועד הדוח, כ-187 גמלאים). המדינה משתתפת בתשלומי הפנסיה לגמלאים אלו - ראו סעיף 17.10 לדוח.

17.2 במסגרת הרפורמה נחתמו הסכמים שקבעו את חלוקת האחריות לצבירת נכסים ולביצוע תשלומים לזכאים לפנסיה תקציבית - ראו ביאור 13.א. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

17.3 על פי סעיף 51(ג) לחוק רספ"ן, כל הכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה למי שפרש מרשות הנמלים לפני יום תחילתו של חוק רספ"ן או לעובד עובר שיפרוש בעתיד מהחברה או מחברת נמל, הועברו לחברה, עד לחלוקתם בין החברה לבין הנמל בצו מכוח סעיף 53(ג) לחוק רספ"ן. ביום 15 במאי 2005, התפרסם צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005, הקובע בתוספת את חלוקת הסכומים והיעודים בין החברה לבין חברות הנמל. יצוין, כי לבקשת חברות הנמל, חלק מן הסכומים של חברות הנמל מוחזקים בנאמנות על ידי החברה.

17.4 בהתאם לחוק רספ"ן, קיימת חובה לנהל את הכספים המיועדים לתשלום גמלה לגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית בקופות גמל מרכזיות לקצבה, קופה אחת לכל חברת נמל וקופה נפרדת לחברה. בהתאם להסכמים שנחתמו במסגרת רפורמת 2005, עד להקמת הקופה המרכזית לקצבה, על החברה להחזיק כספים אלו בחשבונות ייעודיים המתנהלים על שם החברה בנאמנות לטובת העובדים והגמלאים כאמור. בהתאם, החברה החזיקה את כספי הייעודה בחשבונות נפרדים ייעודיים, על שם החברה בנאמנות לטובת הזכאים לפנסיה

⁴⁹ הפנסיה התקציבית מזכה את הגמלאים הזכאים לה (או את שאיריהם במקרה של מוות), החל ממועד הפרישה ולמשך כל חייהם, בתשלומי פנסיה חודשיים קבועים הצמודים למדד המחירים לצרכן (ללא קשר לסכומים שהפרישו העובד והמעסיק לתכנית הפנסיה).

תקציבית (המסווגים כנכסים לא שוטפים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד מעביד) ("החשבונות הייעודיים"). כספים אלו הינם נכסים המוגבלים לשימוש ספציפי, והחברה אינה יכולה לעשות בכספי היעודה כל שימוש למעט להפקדה בקופה מרכזית לקצבה או לתשלום גמלה לגמלאים⁵⁰.

לפרטים בדבר הקמת הקופה המרכזית, העברת הכספים אשר הוחזקו בחשבונות הייעודיים לקופה המרכזית ("העברת כספי הייעודה לקופה המרכזית"), ניהול הכספים בקופה המרכזית על ידי חברה מנהלת אשר נבחרה לנהל אותה והשינוי שצפוי לחול בהצגה החשבונית החל מהדוח הכספי של החברה לרבעון הראשון לשנת 2020 עקב העברת כספי הייעודה לקופה המרכזית, ראו ביאורים 15.5 ו-15.15. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

יצוין כי למועד הדוח, הפטור ממס להכנסות שצמחו לחברה בגין הכספים המיועדים להפקדה בקופה טרם התקבל - ראו ביאור 15.15. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וסעיף 32.3.10 לדוח.

לפרטים נוספים, ראו ביאור 15.5. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. לגורם הסיכון בקשר עם סיכונים אקטואריים בקשר עם התחייבויות הפנסיוניות של החברה, ראו סעיף 32.3.9 לדוח.

17.5 רשת בטחון פנסיונית - החברה התחייבה להעביר סכום בקשר להתחייבויות הפנסיוניות של חברות הנמל בנסיבות כמתואר להלן - בשנה בה נוצר גירעון אקטוארי (כהגדרתו בהסכם הפנסיה) בקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל, בשל התחייבויות אקטואריות לעובדים בפנסיה תקציבית של חברת הנמל, ולאחר שנקטה חברת הנמל בכל הצעדים הנדרשים להשלמת הגירעון האמור, ולא נותרו לחברת הנמל כספים בחשבונות הנאמנות, ובשל קשיי נזילות אין ביכולתה של חברת הנמל להשלים את הגירעון האמור, תעביר החברה לקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל בשנה בה פורסם הדוח על המצב הכספי, סכום עד להשלמת יתרת הגירעון האמור. ככל שהתגלעה מחלוקת בין חברת הנמל לבין החברה בדבר מצבה הפיננסי של חברת הנמל, תעביר החברה לקופה המרכזית של הנמל סכום עד להשלמת יתרת הגירעון האמור מבלי לגרוע מטענותיה מול חברת הנמל. העבירה החברה סכום כאמור בגין עובדי חברת הנמל, תשיב חברת הנמל לחברה את הסכום האמור. החברה בוחנת באופן תדיר את ההסתברות להתממשותה של רשת הביטחון הפנסיונית, על בסיס נתונים כספיים שמתקבלים, ותוך הנחה של המשך פעילות חברות הנמל במתכונת דומה לזו שבה פעלו בעבר, לרבות אי משיכת עודפי מזומנים מקופות אלו וכיו"ב. ראו ביאור 24.2.2 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

⁵⁰ יצוין כי, בשטרי הנאמנות שהונפקו בהתאם לתשקיף החברה מחודש מאי 2018, הובהר כי בין נכסי החברה כלולים נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ותשלומים נוספים אחרים בקשר עם סיום יחסי עובד מעביד המסווגים בדוחות הכספיים השנתיים של החברה כנכסים לא שוטפים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד מעביד; כי נכסים אלו מוחזקים בחשבונות נפרדים ייעודיים, על שם החברה בנאמנות לטובת הזכאים להם; וכי נכסים אלו הינם נכסים המוגבלים לשימוש ספציפי, והחברה אינה יכולה לעשות בנכסי היעודה כל שימוש למעט להפקדה בקופה מרכזית לקצבה או לתשלום גמלה לגמלאים או לתשלומים אחרים לסיום יחסי עובד מעביד.

17.6 בנוסף, במסגרת הסכמי הפנסיה מיום 24 בפברואר 2005 נקבע כי במועד יציאתו לגמלאות של עובד בפנסיה תקציבית של חברת הנמל יבוצע חישוב של ההתחייבות האקטוארית בגין אותו גמלאי ובמועד כאמור יועברו הסכומים המפורטים להלן מחברת הנמל לחברה.

יודגש כי כנגד העברת הסכומים המפורטים בסעיפים (א) עד (ג) להלן, תהיה החברה אחראית לתשלום מלוא קצבתו של הגימלאי או שאיריו, ממועד העברת הכספים ואילך, כאשר האחריות כלפי העובד בגין התקופה שבין מועד תחילתו של חוק רספ"ן ועד למועד העברת הסכומים לחברה, היא אך ורק של חברת הנמל.

(א) סכום בגובה מלוא ההתחייבות האקטוארית בשל הגמלאי;

(ב) סכום נוסף שיחושב לפי שיעור העתודה האקטוארית של החברה (קרי, היחס בין סך הנכסים בעתודה האקטוארית לבין סך ההתחייבויות לפנסיה תקציבית) מתוך ההתחייבות במועד הפרישה, ובלבד שהסכום האמור לא יעלה על סכום שיחושב לפי שיעור העתודה האקטוארית בחברת הנמל⁵¹ מתוך הכספים בשל העובד. לעניין זה יצוין כי בפועל הועבר על ידי חברת הנמל סכום נוסף שחושב לפי שיעור של 5% מהעתודה האקטוארית של החברה, כאשר תבוצע התאמה בין החברות ביחס לשיעור המדויק בפועל;

(ג) סכום נוסף שיחושב לפי שיעור כרית הביטחון הנוספת של החברה מתוך ההתחייבות במועד הפרישה, ובלבד שהסכום האמור לא יעלה על הסכום שחושב לפי שיעור כרית הביטחון⁵² בחברת הנמל מתוך ההתחייבות במועד הפרישה.

כנגד העברת הכספים המפורטים בסעיפים (א) עד (ג) לעיל, החברה תהא אחראית לשלם את מלוא קצבתו של הגימלאי או שאירו. בהתאם להסכם הניהול להקמת קופה מרכזית לקצבה, האמור לעיל לא יחול על חלק הקצבה אשר משולמת מכח הסכם שנכרת בין תאגיד נמלי לבין ההסתדרות לאחר העברת הסכומים כאמור לעיל או מכח פסק דין חלוט שניתן כנגד תאגיד נמלי לאחר מועד זה (להלן: "**כספי ההסכם המאוחר**"). כספי ההסכם המאוחר יועברו על ידי חברת הנמל הרלבנטית לקופת החברה.

17.7 להלן נתונים על הזכאים לפנסיה תקציבית, הנמצאים בגמלאות וכן שטרם יצאו לגמלאות, בקשר להתחייבויות כלפיהם, נכון ליום 31.12.2019 המחושב לפי וקטור חסר סיכון:

מספר הגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית	התחייבות לפנסיה תקציבית (חלקה של החברה, במיליוני ש"ח)	סה"כ תשלומי פנסיה חודשיים (חלקה של החברה, באלפי ש"ח)	
2,092	כ 3,680	21,199	קבוצת הגמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית המפורטת בסעיפים 17 (א) ו- (ב) לדוח
187	כ 16,898	1,408	קבוצת הגמלאים הזכאים לפנסיה

⁵¹ היחס בהתאם למאזן האקטוארי האחרון של הקופה המרכזית של חברת הנמל, שבין סך הנכסים בעתודה האקטוארית של חברת הנמל לבין סך ההתחייבויות לפנסיה תקציבית של הקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל.

⁵² שיעור כרית הביטחון של החברה או של חברת הנמל הינו היחס, בהתאם למאזן האקטוארי האחרון של הקופה המרכזית לקצבה של החברה או של חברת הנמל, לפי העניין, שבין סך הנכסים בכרית הביטחון הנוספת של החברה או חברת הנמל, לפי העניין, לבין סך ההתחייבויות לפנסיה תקציבית של הקופה מרכזית לקצבה של החברה או חברת הנמל, לפי העניין.

תקציבית המפורטת בסעיף 17.1(ג) לדוח			
------------------------------------	--	--	--

להלן נתונים בקשר עם הזכאים לפנסיה תקציבית אשר נמצאים בגמלאות נכון ליום 31.12.2019 :

מספר גמלאים	סך התחייבות בגין פנסיה תקציבית (מיליוני ש"ח)	פנסיה חודשית ממוצעת בש"ח	גיל ממוצע
2,081	כ 3,621	10,173	77.4

להלן נתונים בקשר עם עובדים פעילים של החברה הזכאים לפנסיה תקציבית נכון ליום 31.12.2019 :

מספר עובדים	עלות שכר חודשית	עלות שכר חודשית ממוצעת לעובד	גיל ממוצע	ותק ממוצע
11	356,879	32,444	61.6	35.9

17.8 לטיפול החשבונאי בקשר להתחייבויות החברה בגין הפנסיה התקציבית ראו ביאור 13.א לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

17.9 ההתחייבויות האקטואריות של החברה - ההתחייבויות האקטואריות של החברה לפנסיה תקציבית נבחנות מעת לעת, בהתאם להתפתחויות דמוגרפיות וכלכליות, ככל שישנן, ובכל מקרה בהתאם להנחיות כלליות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר בקשר לכך. כמו כן, מעת לעת מתבצע על ידי אקטואר חיצוני מוסמך מאזן אקטוארי. לעקרונות והנתונים לפיהם נערך סקר האקטואריה, ראו ביאור 13 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

במסגרת היוון התשלומים העתידיים של החברה בגין הזכאים לפנסיה תקציבית לצורך חישוב ההתחייבות האקטוארית של החברה, נדרש להשתמש בשיעור ריבית אשר ישקף את חוסר הוודאות בעניין גובה תשלומי הפנסיה העתידיים ("חסר סיכון"). החל מהדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014 מבצעת החברה, במסגרת חישוב ההתחייבות האקטוארית בדוחותיה הכספיים, היוון בהתאם לשיעור תשואה של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה ("שוק עמוק"), וזאת בהתאם להנחיות רשות החברות לעניין זה (המאמצות את עמדת רשות ניירות ערך). עם זאת, בהתאם להנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (כאמור בסעיף 27.8 לדוח), לצורך חישוב ההתחייבות האקטוארית של החברה וההפקדה ליעודה לפנסיה תקציבית ולאחר הקמת הקופה המרכזית לקופה, ממשיכה החברה לבצע שימוש בשיעור היוון של אגרות חוב ממשלתיות ("חסר סיכון").

השקעת כספי היעודות לפנסיה תקציבית (כהגדרתן בסעיף 2.6 לדוח) - הדירקטוריון מתווה את מדיניות ההשקעה של כספי היעודה לפנסיה תקציבית, בהתאם להמלצותיה של ועדת ההשקעות. ועדת ההשקעות פועלת בהתאם לפרמטרים, אמות המידה והגבלות אחזקה מרבית שהותוו על ידי הדירקטוריון כאמור. בוועדת ההשקעות של החברה חברים סמנכ"ל כספים וכלכלה (יו"ר הועדה), ראש אגף הכספים וכן יועצים חיצוניים מומחים. ניהול כספי היעודה מבוצע ברובו באמצעות מנהלי תיקים וכן באופן עצמאי על ידי החברה. ככלל, בהתאם להוראות הסכמי ניהול התיקים, החברה רשאית להנחות את מנהלי התיקים בקשר עם השקעת הכספים או מימושם. מנהלי התיקים מחויבים בחובות דיווח לחברה, לפי דרישתה, לרבות דוחות חודשיים, הכוללים פירוט של כל התנועות שבוצעו על ידי מנהלי התיקים בכספים המנוהלים על ידם ופירוט תשואות שהושגו, וכן פירוט הנכסים המופקדים בחשבון החברה אצל מנהלי התיקים. דמי הניהול למנהלי התיקים משולמים כשיעור מסוים

מערך תיק ההשקעות של החברה אצל מנהל התיקים. ככלל, תקופת הסכמי ניהול התיקים היא לשנה עם הארכה אוטומטית לתקופה של שנה נוספת כאשר כל צד רשאי לא להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור. בשנת 2019 החברה הקפיאה את פעילות מנהלי התיקים לקראת הפקדת הכספים בקופה המרכזית לקצבה. היעודה לתשלומי הפנסיה כוללת השקעה באגרות חוב ממשלתיות, מניות סחירות ותעודות סל, פיקדונות (בחשב הכללי במשרד האוצר ובבנקים) ואגרות חוב קונצרניות (בעלות דירוג A ומעלה). לפרטים אודות היקף ההשקעה בכל אחד מהנכסים האמורים ליום 31.12.2019 ראו באורים 5 ו-23 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

ליום 31.12.2019 היעודה לתשלומי פנסיה כוללת השקעה בנכסים כאמור כמפורט להלן: אגרות חוב ממשלתיות - כ- 2,818 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ- 66% מסך היעודה; מניות סחירות ותעודות סל - כ- 977 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ- 23% מסך היעודה; פיקדונות (בחשב הכללי במשרד האוצר ובבנקים) - כ- 78 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ- 5% מסך היעודה; אגרות חוב קונצרניות - כ- 210 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ- 5% מסך היעודה; ומזומנים ונע"מים - כ- 175 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ- 4% מסך היעודה.

לפרטים נוספים, ובכלל כך בדבר מדיניות החברה להתמודדות עם סיכוני שוק המשפיעים על כספי היעודה לפנסיה, הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה, ראו סעיף 7 בדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2019 וכן באור 23 לדוחותיה הכספיים השנתיים של החברה.

17.10 השתתפות המדינה בתשלום קצבה לגמלאי רכבת ישראל שהיו בעבר עובדי רשות הנמלים

שפרשו ערב יום התחילה - בדצמבר 1989 התקשרה רשות הנמלים בהסכם קיבוצי מיוחד עם ההסתדרות ועם מדינת ישראל, לפיו יועברו עובדי רכבת ישראל משירות המדינה אל רשות הנמלים, תוך שמירה על זכויותיהם ותנאי עבודתם, לרבות זכאותם לפנסיה תקציבית. בהמשך לכך, התקשרה רשות הנמלים, בחודש ינואר 1990, בהסכם עם המדינה וההסתדרות, לפיו חלה על רשות הנמלים חובה לשלם לעובדים העוברים, לכשיפרשו, תשלומי קצבה וכן תשלומים חד פעמיים בגין פרישתם (בהתאם לזכאותו של כל עובד), כאשר על המדינה הוטלה החובה לשאת בחלק יחסי ומוסכם של התשלומים החד פעמיים והשוטפים בהתאם לחלק היחסי בין תקופת העסקתו של כל עובד בשירות המדינה. בפועל חלקה של המדינה עומד על כ-80%. בהתאם להסכם, המדינה מעבירה לחברה את חלקה היחסי בתשלומים השוטפים אותם משלמת החברה לפורשים באופן סדיר. יחד עם זאת, חלק ניכר מהסכומים בהם אמורה המדינה לשאת בנוגע לתשלומים החד פעמיים אותם שילמה החברה לפורשים, בסך של כ-2.3 מיליון ש"ח (ללא ריבית והצמדה) טרם הועבר לחברה עד למועד הדוח.

17.11 לחברה ישנן חשיפות בקשר עם הפנסיה התקציבית. לפירוט אודות האיומים, החולשות וגורמי הסיכון האחרים של החברה, הנובעים מהחובות בקשר לתשלומי הפנסיה התקציבית, ראו סעיף 32 לדוח.

18. פעולות נוספות

(א) הפעלת "מעגנת שביט" - במסגרת הרפורמה, הועברה לידי החברה מרשות הנמלים, פעילות של הפעלת "מעגנת שביט" בנמל חיפה. הפעלה זו אינה מנויה בין תפקידיה של החברה בחוק

רספ"ן, אולם להערכת החברה, עד אשר יימצא גורם אשר החברה תוכל להעמיד לו את המעגנה לשם הפעלתה, החברה מחויבת לבצע את ההפעלה ולמועד הדוח לא נטענו כנגד החברה טענות בעניין זה. להוראות הדין ולחובות המוטלות מכוחן על מפעיל מעגנה ראו סעיפים 26.18 ו-26.19 לדוח. יצוין כי הכנסותיה של החברה מהפעלת המעגנה הינן זניחות וכך גם ההפסד הנובע מפעילות זו.

(ב) ממגורות - למועד הדוח, רציף הגרעינים בנמל חיפה והממגורות בחיפה ובאשדוד מופעלים בפועל באמצעות גורמים חיצוניים, חברת דגון - בתי ממגורות לישראל בע"מ וחברת לוגיסטיק ממוגורות בע"מ⁵³, כאשר החברה זכאית לקבל את דמי הניטול מבעלי המטענים, והחברה משלמת לגורמים אלו תמורה בהתאם לכמות המטען וללא תלות בגובה דמי הניטול הנגבים מבעלי המטענים. לאור המתואר לעיל, החברה חשופה לטענות בקשר לפעילות הממגורות, לרבות לאופן הפעלת הממגורות ומתן השירותים בה. בנוסף, לגבי הממגורה בחיפה, לחברה או למפעיל בפועל, לא קיימת הסמכה ליתן את השירותים הניתנים על ידי הממגורה, והחברה עלולה להיות חשופה לטענות בקשר להפעלת הממגורה ללא הסמכה מתאימה (חשיפה שלהערכת החברה אינה מהותית, בין היתר, לאור הוראות המעבר בחוק רספ"ן, הוראות צו הפיקוח וההתנהלות השוטפת). יצוין כי מפעיל הממגורה באשדוד קיבל כתב הסמכה ליתן את השירותים הניתנים על ידו בממגורה באשדוד. למיטב ידיעת החברה, לעמדת משרד התחבורה ומשרד האוצר, הפעלת הממגורות בחיפה ובאשדוד והרציף בנמל חיפה ומתן שירותי הנמל במסגרתם נעשית על ידי החברות האמורות ומשכך משרדי התחבורה והאוצר פועלים להסמכה גם של החברה המפעילה את הממגורה בחיפה בהתאם לחוק רספ"ן.

יובהר כי לאור מנגנון ההתחשבות עם חברות הנמל (ראו סעיף 12.4 לדוח) תוצאות פעילות הממגורות הינה בעלת השפעה מהותית על הכנסותיה והוצאותיה של החברה אולם הינה בעלת השפעה לא מהותית על רווחיות החברה.

הממגורה בחיפה - פעילות פריקת תבואות מבוצעת על ידי מפעיל הממגורה באמצעות שלושה מדלים לפריקת תבואות (מתקנים ייעודיים הדולים את הגרעינים מבטן האניה) המעבירים את התבואות למבנה הממגורה באמצעות שלושה מסועים המובילים את הגרעינים לתאי אחסון סגורים במבנה הממגורה. הפעילות בממגורה מתבצעת בשלוש משמרות, 24 שעות ביממה, למעט בשבתות ובחגים. החברה ביצעה ומבצעת השקעות שונות בממגורה, בהיקפים שאינם מהותיים לפעילותה של החברה.

הממגורה בחיפה מופעלת בפועל באמצעות גורם חיצוני אשר מנהל ומפעיל את הממגורה באמצעות כח אדם המועסק על ידו. החברה מבצעת את עבודות התשתית והפיתוח של הממגורה ורכשת את הציוד העיקרי לממגורה והמפעיל אחראי על התחזוקה השוטפת של הממגורה. החברה משלמת למפעיל סכום קבוע בגין כל טון תבואות הנפרק על ידו (וכתלות

⁵³ חברת דגון - בתי ממגורות לישראל בע"מ המפעילה את רציף הגרעינים בחיפה והממגורה בחיפה מספקת שירותי ניטול ואחסנה של מטעני תבואה מכלי השיט בנמל חיפה אל הממגורה וממנה לאמצעי תחבורה יבשתיים; חברת לוגיסטיק ממוגורות בע"מ המפעילה את ממגורת אשדוד מספקת ככלל שירותי אחסנה של מטעני תבואה הנפרקים בנמל אשדוד וניטולם מהמשאיות בשער הממגורה לממגורה וממנה לכלי תחבורה יבשתיים.

בכמות התבואות הנפרקות על ידו), כאשר נקבע מנגנון סכומי מינימום שתשלם החברה למפעיל אם כמות התבואות שנפרקה ונמסרה בממגורות במהלך תקופה שנקבעה נמוכה מסכום קצוב. במקרה כזה, החברה רשאית לבטל את החוזה בהודעה מראש של 60 ימים. המפעיל משלם לחברה דמי חכירה שנתיים בגין המקרקעין עליהם ממוקמים הממגורות בנמל חיפה. ההסכם עם המפעיל בתוקף עד ליום 30 בספטמבר 2021, עם אופציה של החברה להארכה בשנתיים וחצי נוספות.

הממגורה באשדוד - פעילות פריקת הגרעינים לממגורות אשדוד מבוצעת על ידי חברת הנמל והובלתם במשאיות לממגורה מבוצעת על ידי קבלן מטעם חברת הנמל. למועד הדוח, החברה, ביחד עם חברת נמל אשדוד, החלה בהקמת מערך שינוע גרעינים מהמדלים ברציף 21 בנמל אשדוד לתאי האחסון בממגורה באשדוד, אשר תתבצע באמצעות קבלן מטעם החברה. פרויקט הקמת מערך שינוע הגרעינים צפוי להימשך כ-30 חודשים מהמועד בו ניתן לקבלן צו התחלת עבודות (קרי מיום 1.1.2020). כאשר עלות ביצוע פרויקט זה, תתחלק באופן שווה בין החברה לבין חברת נמל אשדוד. לפרטים אודות הסכם שנחתם בדצמבר 2018 בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בקשר עם פרויקט מערך שינוע הגרעינים באשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

יצוין כי חברת לוגיסטיק ממוגורות בע"מ, המפעילה את הממגורה באשדוד (להלן: "**מפעיל הממגורה באשדוד**"), מנהלת ומפעילה את הממגורה באמצעות כח אדם המועסק על ידה. מפעיל הממגורה באשדוד אחראי לביצוע תחזוקת הממגורה ולשמירת הקיים בממגורה על מנת להבטיח את רמת השירות בה, כאשר החברה החלה לממן מלאי חלקי חילוף מינימלי הנדרש לטובת תחזוקת הממגורה, בהתאם לתוכנית תחזוקה מונעת אשר הוכנה על ידי המפעיל והתקבלה בחלקה על ידי החברה, והחברה אחראית לבצע את ההשקעות שיידרשו בממגורה מעבר לתחזוקה לשמירת הקיים, וזאת מבלי לגרוע מזכותה להתחשבן בנוגע אליהן עם כל צד שלישי אחר לרבות חברת הנמל, וכן בכפוף לכך שהיא יכולה בנסיבות מסוימות להורות למפעיל לבצע, לתכנן או לנהל השקעות בממגורה על חשבון החברה. החברה משלמת למפעיל סכום קבוע בגין כל טון תבואות המתקבל בממגורה. ההסכם מחודש מאי 2018 בתוקף לשש שנים ולחברה יש אופציה להאריך את ההסכם בארבע שנים נוספות, כאשר החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המפעיל במועד שבו יוקם מסוע, ובכל מקרה לא יופסק ההסכם לפני יום 30.6.2021. במידה ותקוצר התקופה, אחרי מועד זה, בגין הקמת המסוע ומסיבה זו בלבד, יהיה זכאי מפעיל הממגורה באשדוד לפיצוי שנתי, בנסיבות מסוימות, עבור לא יותר משנתיים. יצוין כי תנאי להסכם הינו קבלת כתב הסמכה מהשרים, כאשר למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, התקבל כתב הסמכה כאמור. כמו כן, החברה התחייבה לשאת בתשלום דמי השימוש הקבועים למדינה (בשיעור של 4% מהכנסות המפעיל הנובעות מפעילותו על פי כתב ההסמכה), וזאת מבלי לגרוע מזכותה להתחשבן ביחס לתשלום זה עם צדדים שלישיים.

כמות הגרעינים השנתית בממגורה בחיפה בשנים 2018 ו-2019 הסתכמה בכ-2,955 אלפי טון ו-3,202 אלפי טון, בהתאמה. כמות הגרעינים השנתית בממגורה באשדוד בשנים 2018 ו-2019 הסתכמה בכ-755 אלפי טון ו-575 אלפי טון, בהתאמה. יבוא הגרעינים בממגורות בחיפה

ובאשדוד לאורך השנה מתאפיין בשונות גבוהה מאד בין החודשים. יחד עם זאת, הכמות השנתית הכוללת, לאורך זמן, עקבית.

למועד הדוח, החברה מעריכה את חלקן של הממגורות בחיפה ובאשדוד מכלל כמות הגרעינים המיובאים (גרעינים בלבד) בכ-75% וכ-14%, בהתאמה.

חלק רביעי: עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה

רכוש קבוע ומתקנים

19.

הרכוש הקבוע של החברה כולל את המקרקעין שהחברה חוכרת בתחומי נמלי חיפה, אשדוד ואילת. חכירות אלו מסווגות כחכירות מימוניות - ראו ביאור 10.ב לדוחות הכספיים השנתיים של חברה. בנוסף, כולל הרכוש הקבוע את משרדי החברה הראשיים בבניין הידוע כ"בית מעי"א"⁵⁴ בתל אביב, בשטח של כ-3,412 מ"ר המשתרעים על 8 קומות⁵⁵; את התשתיות והמבנים הימיים בנמלים אלו, כגון שוברי הגלים והרציפים (לאורך החיים השימושיים של הרציפים ראו ביאור 3.ד. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה); את המבנים היבשתיים (כגון בתי הממגורות, מחסנים ומבנים בשטחי הנמלים); מערכות מידע (ראו סעיף 20 לדוח) וציוד⁵⁶ (כגון מדלים ומסוע בממגורה בחיפה, ציוד נלווה הדרוש להפעלת המעגנה בחיפה וכן סירות אבטחה שבבעלות החברה והמופעלות על ידי חברות הנמל וסירת כיבוי אש במעגנת שביט); ואת הנמלים החדשים שמצויים בהקמה. לפרטים נוספים ראו ביאור 10 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

נכסים לא מוחשיים

20.

20.1 החברה פועלת בהתאם לכתב הסמכה שהוענק לה מהמדינה לפי סעיף 9(א) לחוק רספ"ן. לפרטים אודות כתב ההסמכה ראו סעיף 9 לדוח.

20.2 לחברה זכויות במספר תוכנות, וביניהן תוכנת מערכת המידע "תס"ק-ים", שהינה פלטפורמה טכנולוגית אשר פותחה והוקמה על ידי החברה ומאפשרת תהליכי סחר ממוחשבים ומשרתת את כל הגופים השותפים לשרשרת האספקה בסחר הימי, לרבות חברות הנמל. החברה מעמידה את שירותי המערכת למשתמשים השונים, ללא תמורה; ותוכנת מערכת מידע גיאוגרפית (GIS), אשר מאפשרת אגירה ותצוגה של מידע גיאוגרפי ביחס למקרקעי החברה. החברה מעמידה לחברות הנמל אפשרות לעשות שימוש במערכת זו וכן במערכות נוספות במסגרת פעילות תס"ק-ים, וזאת בתמורה להשתתפות בעלויות. ההתקשרות עם חברות הנמל בעניין זה, מאושרות בחברה כ"עסקה זניחה" (לפרטים בדבר עסקאות זניחות של החברה עם בעלת השליטה, ראו סעיף 9 לפרק ד' לדוח התקופתי).

⁵⁴ למועד הדוח, חלק משטחי בית מעי"א רשומים עדיין על שם רשות הנמלים. בהתאם לתכנית סטטוטורית (מתאריות ומפורטות), קיימת אפשרות להרחיב בעתיד את הבנייה בשטחי בית מעי"א. יצוין כי החברה שוכרת שטחים נוספים בבית מעי"א (כ-1,034 מ"ר) מצדדים שלישיים, לתקופות שכירות שונות. עוד יצוין כי החברה ורספ"ן נחלקו לגבי מתווה האישור הנדרש לגבי הרכישות והוסכם כי לגבי רכישות עתידיות יתואם נוהל עבודה עם רספ"ן.

⁵⁵ אשר חלקן נמצאות בבעלות מלאה של החברה וחלקן בבעלות חלקית.

⁵⁶ לעניין מנופים המצויים במועד הדוח ברציפי הנמלים, יובהר כי אלו אינם נכללים ברכוש הקבוע של החברה, שכן בעת הרפורמה הם נכללו בנכסים שהועברו לחברות הנמל.

21.1 ליום 31.12.2019 לחברה גירעון בהון החוזר בסך של כ-7.8 מיליון ש"ח, לעומת גירעון בהון החוזר בסך של כ-563 מיליון ש"ח ליום 31.12.2018. הגירעון בהון החוזר פחת עקב גיוס אגרות החוב לטווח ארוך, בדרך של הרחבת סדרה, בהיקף של כ-1.5 מיליארד ש"ח ופירעון אשראי בנקאי לטווח קצר. להסברים בדבר בחינת הנסיבות שגרמו לגירעון בהון החוזר ומצב נזילותה של החברה, ראו סעיף 4 לדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2019.

21.2 להלן תמצית ההון החוזר של החברה:

הסכום שנכלל בדוחות הכספיים (אלפי ש"ח)		
ליום 31.12.2018	ליום 31.12.2019	
277,382	1,345,643	נכסים שוטפים
840,112	1,353,439	התחייבויות שוטפות
562,730	7,796	עודף ההתחייבויות השוטפות על הנכסים השוטפים

21.3 לפרטים נוספים ראו סעיף 4 לדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2019.

22.1 מימון פעילות החברה

החברה מממנת את פעילותה, לרבות את פעילות ההשקעות והפיתוח, ממקורות ההכנסה המותרים לה על פי חוק רספ"ן והצווים שהוצאו מכוחו. למועד הדוח, החברה אינה מקבלת מימון ממשלתי שוטף לשם מימון פעילותה (למימון ממשלתי לפרויקט הארכת כביש הרצל באשדוד ראו סעיף 29 לדוח).

בשנים 2018 ו-2019 החברה קיבלה ממספר תאגידיים בנקאיים מספר הלוואות ובכלל זה בדרך של מימוש של מסגרות אשראי שהועמדו לה, שסכומן הכולל של ההלוואות ליום 31.12.2019 הינו בסך של כ-326 מיליון ש"ח, שאף אחת מהן אינה מהווה הלוואה מהותית⁵⁷. ביום 7.5.2018 הושלמה הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') (הלוואה מהותית), אגרות חוב (סדרה ב') (הלוואה מהותית) ואגרות חוב (סדרה ג') (הלוואה מהותית) של החברה וביום 19.12.2019 הושלמה הנפקה לציבור בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרות ב' ו-ג') של החברה. לפרטים ראו ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. ביום 24.2.2019 הושלמה הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) של החברה, אשר נפרעו במלואם ביום 23.2.2020. לפרטים ראו ביאור 11 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

בנוסף, החברה התקשרה עם מספר תאגידיים בנקאיים בהסכמים להעמדת מסגרות אשראי נוספות, כך שנכון ליום 31.12.2019 לחברה 2,400 מיליון ש"ח מסגרות אשראי בלתי מנוצלות,

⁵⁷ לצרכי סעיף זה, הלוואה מהותית או מסגרת אשראי מהותית היא הלוואה או מסגרת אשראי שהיקפה או יתרתה בדוחות הכספיים של החברה מהווה 5% או יותר מסך נכסי החברה וכן מהווה 10% או יותר מסך הלוואות החברה, כפי שהן מוצגות בדוח על המצב הכספי ליום 31.12.2019.

ולא היו לחברה מסגרות אשראי מנוצלות. סמוך למועד פרסום דוח זה, לחברה מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של 800 מיליון ש"ח ומסגרות אשראי מנוצלות בסך של 500 מיליון ש"ח. יצוין כי חלק מההלוואות או מסגרות האשראי נלקחו מאותו תאגיד בנקאי, כי בכולן קיימות עילות לפירעון מיידי, ובכלל כך קיימת עילת פירעון מיידי במקרה של העמדה לפירעון מיידי של הלוואה מעל סכום של כ-100 מיליון ש"ח או 250 מיליון ש"ח (cross-default).

לפרטים, לרבות בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות בהסכמי האשראי, ראו ביאור 11 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

22.2 מגבלות אשראי, בטחונות ושעבודים

החברה מוגבלת בשעבוד המקרקעין הן בהתאם להוראות חוק רשפי"ן (ראו סעיף 27.2 לדוח) והן בהתאם להוראות הסכמי המקרקעין של החברה עם המדינה (הקובעים שכל זכות שקיבלה החברה על פיהם, או כל חלק ממנה, אינה ניתנת להעברה, להמחאה או לשעבוד לאחר, ללא אישור המדינה מראש ובכתב). מעבר לכך, לא חלות מגבלות מיוחדות על החברה בקשר עם לקיחת אשראי, הכל בכפוף לחובתה הכללית כחברה ממשלתית בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, שלא לפעול ולקחת על עצמה התחייבויות באופן שעלול להגביל את הממשלה בין בתפקידה השלטוני ובין במעמדה כבעלת המניות בחברה, אלא בכפוף לאישור הממשלה.

22.3 ערבויות

ליום 31.12.2019, סך הערבויות שניתנו על ידי החברה עומד על כ-140 מיליון ש"ח. הערבויות כאמור ניתנו בעיקר להבטחת תשלום אגרות והיטלים בקשר עם היטלי השבחה בגין נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד, שהועמדו לוועדות תכנון ובניה של הרשויות המקומיות.

22.4 הנפקת אגרות חוב וניירות ערך מסחריים, דירוג אשראי והערכה לגיוס מקורות נוספים

ביום 24 בפברואר 2019, השלימה החברה הנפקה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) בהיקף של כ-400 מיליון ש"ח ("ניירות הערך המסחריים"). ביום 23 בפברואר 2020, שילמה החברה את הקרן והריבית למחזיקי ניירות הערך המסחריים ואלו נמחקו מהמסחר בבורסה.

טרם הונפקת ניירות הערך המסחריים, בימים 18 בפברואר 2019 ו-21 בפברואר 2019, הודיעה חברת מעלות על אשרור דירוג המנפיק 'ilAAA' ועל אשרור דירוג 'ilAAA' לשלוש סדרות אגרות החוב של החברה. כמו כן, קבעה מעלות לחברה דירוג מנפיק זמן קצר '+1-ilA' ודירוג הנפקה '+1-ilA' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 400 מיליון ש"ח ע.נ.

ביום 15.4.2019, אישרה מדרוג לחברה דירוג מנפיק Aa1.il באופן דירוג יציב וכן אישרה דירוג Aa1.il באופן יציב לשלוש סדרות אגרות החוב של החברה.

ביום 29.5.2019, אישרה מעלות דירוג מנפיק 'ilAAA', בתחזית דירוג יציבה.

ביום 19.12.2019, הושלמה הנפקה לציבור, בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה ב') ואגרות חוב (סדרה ג') של החברה, בהיקף של כ-1.5 מיליארד ש"ח ("הרחבת הסדרות"). לפרטים ראו ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

טרם הרחבת הסדרות, בימים 15.12.2019 ו-17.12.2019, חברת מעלות אישרה דירוג ilAAA לאגרות החוב (סדרות ב' ו-ג') של החברה ובימים 15.12.2019 ו-17.12.2019 חברת מידרוג אישרה דירוג ilAa1 לאגרות החוב (סדרות ב' ו-ג') של החברה. להערכת החברה, בשנת 2020 תיתכן הנפקה נוספת של אגרות חוב, בסכום שייקבע, בין היתר, בהתאם לתנאי השוק וצרכי החברה. יודגש, כי בהתאם ללוחות הזמנים להקמת הנמלים החדשים והערכת החברה לגבי עלויות ההקמה ואופן המימון, תידרש החברה לגייס מקורות מימון נוספים עד לגמר ההקמה המתוכנן. בעתיד תשקול החברה, מעת לעת, את הצורך בגיוס מקורות נוספים (בנקאיים או חוץ בנקאיים) בהתאם לאסטרטגיה העסקית שתגובש מעת לעת, ובהתאם להחלטות הדירקטוריון וממשלת ישראל, לפי העניין.

הערכת החברה לגבי הצורך בגיוס מקורות נוספים הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והיא מבוססת, בין היתר, על תכניות הפיתוח של החברה ועל התקדמות בניית הנמלים החדשים. מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי), בין היתר, בשל שינויים ועדכונים שיידרשו בתכניות הפיתוח של החברה, שינויים ואירועים בלתי מתוכננים בבניית הנמלים החדשים והוצאות בלתי צפויות שתידרש החברה לשאת בהן.

מיסוי

23.

לפרטים בדבר דיני המס החלים על החברה ראו ביאור 15 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

מהותי לחברה.

24.4 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה

24.4.1 רקע - קליטת עובדי החברה לראשונה, במסגרת הרפורמה בנמלים

בהתאם להוראות חוק רספ"ן, הצווים שהוצאו מכוחו והסכמים קיבוציים, חלק מעובדי רשות הנמלים עברו ביום התחילה להיות עובדי החברה. בחוק רספ"ן נקבע כי כל הזכויות ותנאי העבודה שהיו לעובד כדין ערב יום התחילה נשמרו לו בעת המעבר. קליטתם של העובדים והפיכתם לעובדי החברה הוסדרה גם במספר הסכמים קיבוציים מיוחדים מפברואר 2005 בין החברה לבין ההסתדרות, שהינה ארגון העובדים היציג בחברה. במסגרת הסכמים אלו נקבעה רציפות זכויות העובדים העוברים. עוד נקבע מיצוי סופי של כל התביעות בעניין סיום עבודתם של העובדים העוברים מרשות הנמלים לחברה.

24.4.2 עובדים מאורגנים - קבועים וארעיים

למועד הדוח, כ-87 עובדים הם עובדים שהעסקתם מוסדרת בהסכמים קיבוציים.

בהתאם להסכם הקיבוצי, העובדים נקלטים בחברה כעובדים ארעיים ולאחר ארבע שנים הם זכאים לקביעות (בכפוף לתנאים שנקבעו) ולתוספות שכר בהיקפים שאינם מהותיים לחברה. בסמוך למועד הדוח מועסקים בחברה כ-61 עובדים קבועים וכ-26 עובדים ארעיים. עובדים הקבועים זכויות נוספות על הזכויות של העובדים הארעיים.

ליום 31 בדצמבר 2018	ליום 31 בדצמבר 2019	
כ-31	כ-32	סה"כ עלות שכר שנתית ונלוות - עובדים המועסקים על פי הסכם קיבוצי (ארעיים וקבועים) (במונחי עלות מעביד) - במיליוני ש"ח
86	87	מספר עובדים המועסקים בהסכם קיבוצי נכון ליום החתך

24.4.3 עובדים בחוזים אישיים (ובכלל כך, עובדי הנהלה בכירה)

במסגרת הסכמים קיבוציים שחלו ערב יום התחילה ברשות הנמלים והוחלו במסגרת הרפורמה על החברה, נקבע כי החברה רשאית להתקשר בחוזים אישיים עם עובדים בתפקידים בכירים ועם עובדים בעלי מומחיות מיוחדת המועסקים במסגרת פרויקטים. למועד הדוח, מועסקים בחברה כ-53 עובדים בחוזים אישיים.

העובדים בחוזים אישיים זכאים להפרשות לביטוח מנהלים או קרן פנסיה או שילוב ביניהם וכן להפרשות לביטוח מפני אבדן כושר עבודה ולקרן השתלמות. הפרשות החברה לפיצויים יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים. בחלק מחוזי העבודה האישיים נקבע כי העובד זכאי במקרה של פיטורין להודעה מוקדמת של שלושה חודשים ובתנאי שכיחן שנה בתפקיד, ובמקרה של התפטרות יהיה חייב ליתן לחברה הודעה מוקדמת של שלושה חודשים במידה וכיחן בתפקידו מעל לשנה. כמו-כן נקבעו בחוזים האישיים הוראות בדבר זכאותם למספר ימי חופשה, ימי מחלה וימי הבראה וכן בנוגע למגבלות על צבירתם, כאשר ימי מחלה צבורים אינם ניתנים לפדיון. עוד נקבעו הוראות בדבר החזר הוצאות שונות, ביניהן הוצאות רכב וקצובת ביגוד. בנוסף, העובדים בחוזים אישיים מתחייבים לשמור על סודיות, וכן מתחייבים כי במשך שנה אחת מתום העסקתם בחברה הם לא יעסקו בעיסוק או יתנו שירות העלולים

להעמידם ביחסי תחרות עם החברה או בניגוד אינטרסים עמה, ללא הסכמת החברה.

במיליוני ש"ח	ליום 31 בדצמבר 2019	ליום 31 בדצמבר 2018
סך עלות שכר שנתית ונלוות לתקופה - עובדים המועסקים על פי חוזה אישי של פקידים בכירים	כ- 15.7	כ- 12.7
מספר העובדים המועסקים על פי חוזה אישי של פקידים בכירים נכון ליום החתך	25	כ- 23 עובדים
עלות שכר שנתית ונלוות - עובדים המועסקים על פי חוזה אישי שאינם בכירים	כ- 7.7	כ- 8
מספר העובדים המועסקים על פי חוזה אישי שאינם בכירים נכון ליום החתך	28	כ- 29 עובדים

24.4.4 עובדי חברות כוח אדם וקבלני שירותים

החברה משתמשת בשירותי מיקור חוץ של קבלני שירותים בתחומי אבטחה, ניקיון ומחשוב (למועד הדוח, כ-73 עובדים). בהסכמים בין החברה לבין החברות הקבלניות המציבות את עובדיהן למתן שירותים לחברה, נכללת התחייבות של קבלני השירותים לעמוד בחוקי העבודה בכל הקשור להעסקת עובדיהם וכן הצהרה כי הקבלן הינו המעסיק הבלעדי של כל עובדיו, והאחראי הבלעדי לכל תביעה של עובד בגין כל הפרה של איזה מחוקי העבודה או ההסכמים החלים על העובד במידה ויהיו.

24.4.5 הסכמים קיבוציים

הסכם העבודה 2005 - במסגרת הסכם קיבוצי מיוחד מיום 24 בפברואר 2005 בין החברה לבין ההסתדרות (להלן: "**הסכם המעבר**"), נקבעו תנאים וזכויות של העובדים בחברה שאינם עובדים בחוזים אישיים, הן ביחס לעובדים עוברים מרשות הנמלים והן ביחס לעובדים שיתקבלו לעבודה בחברה לאחר יום המעבר. בהסכם נקבע, בין היתר, כי תקופת הארעיות של עובדים שנקלטו לעבודה לאחר יום המעבר תהא בת ארבע שנים.

הסכם הסדרת שמירת זכויות העובדים העוברים מרשות הנמלים לחברה - במסגרת הסכם המעבר, נקבעו תנאים המסדירים את מעבר העובדים מרשות הנמלים לחברה. בין היתר נקבע כי העובדים שעוברים מרשות הנמלים לחברה יהיו זכאים לשמירת מלוא זכויותיהם ותנאי עבודתם, ובכלל זה רציפות זכויות, פנסיה, ביטחון תעסוקתי לעובדים וכיו"ב. בהתאם לכך, יראו את הוותק בעבודה של העובדים שעברו לחברה ככולל גם את שנות עבודתם ברשות הנמלים, וכך גם כל מכסות ימי החופשה וימי המחלה העומדות לזכותם ימשיכו לעמוד לזכותם. בנוסף, נקבעו מענקים חד פעמיים בגין המעבר לחברה, אשר ניתנו בשנת 2005 ובשנת 2010, וכן תוספות שכר בהתאם לאבני דרך ובשיעורים שונים שנקבעו בהסכם המעבר.

הסכם 2011 - ביום 30 במרץ 2011 נחתם בין החברה לבין ההסתדרות הסכם קיבוצי מיוחד אשר קבע תוספות שכר והטבות לעובדים בשיעורים שונים לסקטורים שונים בהתאם למפורט בהסכם, הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני וגמל ופיצוי בגין שחיקה לגמלאים. במסגרת הסכם 2011 בוטל סכסוך עבודה שהיה תלוי ועומד מאוקטובר 2010.

הסכם 2017 - באפריל 2017 (בעקבות סכסוכי עבודה, כאמור בסעיף 24.6 לדוח) נחתם הסכם קיבוצי מיוחד עם ההסתדרות (להלן: "**הסכם 2017**"), שבמסגרתו הצדדים הצטרפו להסכם מסגרת של המגזר הציבורי שנחתם בשנת 2016, שהעניק תוספות שכר ומענקים חד פעמיים.

ביום 27.8.2019 נחתמו הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל חיפה וההסתדרות ("**הסכם קיבוצי חיפה**"), אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה, כ-110 עובדים ("**עובדי חנ"ח העוברים**") (הסכם אחד עם הנתבים והסכם נוסף עם יתר העובדים), לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה ("**החברה הקולטת**"), במועד אשר ייקבע על ידי החברה ולא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2020 ("**המועד הקובע**"). החל מהמועד הקובע, יהיו עובדי חנ"ח העוברים לעובדי החברה הקולטת, וימשיכו לחול עליהם כל תנאי העבודה והשכר בהתאם למעריך ההסכמי החל על עובדי חברת נמל חיפה אלו במועד הקובע, ובכלל זה ההסכמים וההסדרים הקיבוציים, הסכמים, נוהגים ונהלים כפי שהם במועד הקובע, לרבות הסדר הפנסיה התקציבית שחל על מספר מצומצם של עובדי חנ"ח העוברים. הסכם קיבוצי חיפה היה כפוף לתנאים מתלים שונים, שהתקיימו במלואם. נכון למועד הדוח, עובדי חנ"ח העוברים, טרם עברו לחברה הקולטת. יודגש, כי חתימת הצדדים על ההסכמים הקיבוציים דלעיל הינה עוד בטרם גיבוש הסכמות בקשר עם קליטת פעילות מחלקת הים כאמור (ככל שיגובשו).

ביום 9.12.2019 נחתמו הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל אשדוד וההסתדרות ("**הסכם קיבוצי אשדוד**"), אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד, כ-100 עובדים ("**עובדי חנ"א העוברים**") (הסכם אחד עם הנתבים וקציני גוררות והסכם נוסף עם יתר העובדים), לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה ("**החברה הקולטת**"), במועד אשר ייקבע על ידי החברה ולא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2020 ("**המועד הקובע**"). החל מהמועד הקובע, יהיו עובדי חנ"א העוברים לעובדי החברה הקולטת, וימשיכו לחול עליהם כל תנאי העבודה והשכר בהתאם למעריך ההסכמי החל על עובדי חברת נמל אשדוד אלו במועד הקובע, ובכלל זה ההסכמים וההסדרים הקיבוציים, הסכמים, נוהגים ונהלים כפי שהם במועד הקובע, לרבות הסדר הפנסיה התקציבית שחל על מספר מצומצם של עובדי חנ"א העוברים. הסכם קיבוצי אשדוד היה כפוף לתנאים מתלים שונים, שהתקיימו במלואם. נכון למועד הדוח, עובדי חנ"א העוברים, טרם עברו לחברה הקולטת. יודגש, כי חתימת הצדדים על ההסכמים הקיבוציים דלעיל הינה עוד בטרם גיבוש הסכמות בקשר עם קליטת פעילות מחלקת הים כאמור (ככל שיגובשו). למיטב ידיעת החברה, לטענת חלק מעובדי מחלקת ים בנמל אשדוד, הסכם קיבוצי אשדוד נחתם ללא הסכמתם, ואין בו כדי לחייבם. טענה זו נדחתה על ידי כל הצדדים להסכם הקיבוצי, ובהם החברה.

24.4.6 הסכם פנסיה קיבוצי

בהסכם פנסיה קיבוצי מיוחד מיום 24 בפברואר 2005 בין החברה לבין ההסתדרות, נקבעו תנאים המסדירים את תשלומי הפנסיה לעובדים שהיו עובדי רשות הנמלים ועברו לעבוד

בחברה או באחת מחברות הנמל ולגמלאי רשות הנמלים שהיו זכאים לפנסיה תקציבית⁵⁸.
לפרטים נוספים ראו סעיף 27.8 לדוח.

24.5 התחייבויות החברה בגין סיום יחסי עבודה

עובדים מאורגנים - בהסכמים הקיבוציים קיימות הוראות שונות המסדירות את האפשרות לפטר עובדים וזאת תוך התייחסות נפרדת לסקטורים שונים. כמו כן, בהסכמים הקיבוציים קיימים מנגנונים מגוונים לישוב סכסוכים שונים במסגרת יחסי העבודה, לרבות בקשר עם פיטורי עובד בהסכמי עבודה קיבוציים, ובכלל זה, מנגנוני בורות, יישוב סכסוכים באמצעות ועדה פריטטית, וכיו"ב.

עובדים בחוזים אישיים - סיום יחסי העבודה ייעשה בהתאם לדין הכללי. ככלל, לעובדים בחוזים אישיים ניתנת הודעה מוקדמת של עד שלושה חודשים או על פי דין.

להסדרי פנסיה ראו סעיף 16.9 לדוח.

24.6 סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים

בשנים 2015 ו-2017 התקבלו בחברה הודעות על סכסוכי עבודה על פי חוק ליישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957 (להלן: "**חוק ליישוב סכסוכי עבודה**"), בין היתר לאור כוונת החברה (שיושמה במאי 2018) להנפיק אג"ח בהיקפים גדולים, ודרישת נציגות העובדים לניהול משא ומתן בעניין השלכות מהלך זה על העובדים. בעקבות זאת, נחתם הסכם באפריל 2017, שבין היתר יהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות ודרישות ההסתדרות בקשר להשלכות גיוס החוב שתבצע החברה (ואכן ביצעה בחודש מאי 2018) באמצעות אג"ח ציבורי, ככל שיהיו כאלו, על עובדי החברה. עוד נקבע כי ככל שיוסכם על מעבר וקליטה של עובדי מחלקות הים, יישמר השקט התעשייתי וההסכם יהווה מיצוי תביעות בנוגע למעבר וקליטה כאמור.

בנוסף, בדצמבר 2017 ובינואר 2018 התקבלו בחברה הודעות על סכסוך עבודה על פי חוק ליישוב סכסוכי עבודה, בין היתר בדרישת נציגות העובדים לנהל משא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי חדש להסדרת תנאי עבודתם של העובדים. החברה דרשה מנציגות העובדים לחזור בה מההכרזה, ואולם נכון למועד הדוח מתנהלת הידברות בין הנהלת החברה וועד העובדים בשיתוף ההסתדרות, בניסיון להגיע להסכם קיבוצי חדש, אשר השלמתו מותנית באישור הגורמים המוסמכים.

יצוין, כי באפריל 2017 העביר מנהל רשות החברות הממשלתיות מכתב הבהרה ליו"ר ההסתדרות, בקשר להנפקת אגרות חוב לציבור והובהר בו כי אין בהנפקת אגרות חוב שינוי בבעלות על החברה, שינוי במבנה החברה, הפרטת החברה או חלק ממנה, הפרדה או תאגוד של חלק מהחברה או הסכמה לאחד מאלה בעתיד. עוד הודגש כי הנפקת אגרות חוב לא נעשית מתוך כוונה להמיר את אגרות החוב למניות; וכי אין בהליך ההנפקה כשלעצמו ו/או במסמכי ההנפקה כדי לשנות את הסכמי העבודה, תנאי העבודה והתנאים הסוציאליים של

⁵⁸ הפנסיה התקציבית מזכה את הגמלאים הזכאים לה (או את שאיריהם במקרה של מוות), החל ממועד הפרישה ולמשך כל חייהם, בתשלומי פנסיה חודשיים קבועים הצמודים למדד המחירים לצרכן (ללא קשר לסכומים שהפרישו העובד והמעסיק לתכנית הפנסיה).

24.7 גמול מצוינות לעובדים על פי חוזי עבודה אישיים ותגמול ותמרוץ לעובדים בכירים

התגמולים המפורטים בסעיף זה הינם בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות ואישור של רשות החברות הממשלתיות, וככאלה עשויים להשתנות מעת לעת.

תגמול ותימרוץ לעובדים בכירים⁵⁹ - בהתאם לחוזר של רשות החברות הממשלתיות ממרץ 2014 וכפי שעודכן בספטמבר 2017, בדבר עקרונות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים בחברות ממשלתיות, המענק השנתי יהיה מבוסס ביצועים, וינתן על בסיס עמידה ביעדי החברה, יעדי החטיבה והערכת העובד, כאשר, ככל הניתן, היעדים יהיו אובייקטיביים ופשוטים לחישוב, מאתגרים אך ברי השגה. במסגרת החוזר נקבע כי מודל התגמול, היעדים והממדים יאושרו על-ידי דירקטוריון החברה, וכן הדירקטוריון יהיה אחראי על ביצוע בקרה לעמידת החברה ביעדים שנקבעו במודל במהלך השנה, מדי תקופה כפי שתיקבע. עוד נקבע בחוזר כי תקרת המענק השנתי של החברה לא תעלה על 3.2 משכורות פנסיוניות, וכן כי תינתן מסגרת עלות נוספת למענק מצוינות לעובדים מצטיינים, לרבות לעובדים שקיבלו מענק של עד 3.2 משכורות פנסיוניות, כאשר מסגרת זו לא תעלה על 10% כפול סכום המשכורת הפנסיונית החודשית של כלל העובדים הזכאים לתשלום התגמול ע"פ מודל זה ואשר תחולק לעד 25% מסך העובדים הבכירים בחברה. תגמול כאמור ישולם, בין היתר, לאחר ובכפוף לאישור רשות החברות הממשלתיות לתשלום המענק בפועל. אין באמור כדי לגרוע מתפקידי ומסמכויות ועדת התגמול של החברה בהתאם לחוק החברות.

גמול מצוינות לעובדים על פי חוזי עבודה אישיים (שאינם עובדים בכירים) - בהתאם לאישור שקיבלה החברה מרשות החברות הממשלתיות, רשאת החברה להעניק גמול מצוינות לעובדים המועסקים בחוזה אישי שאינם עובדים בכירים, והוא מחושב בהתאם לעמידה ביעדים, ציון הממונה של העובד והמלצתו, אישור המנכ"ל ואישור הדירקטוריון. הגמול לא יעלה על 1.2 משכורות פנסיוניות של עובד, בכפוף לכך שסכום זה אינו עולה על 10% מהשכר השנתי של המנכ"ל בהתאם לסיווגה של החברה.

24.8 משכורת 13 ו"מענק יובל"

ביחס לעובדים בחברה שאינם מועסקים באמצעות חוזים אישיים וחלים לגביהם ההסכמים הקיבוציים, משולמת משכורת 13 וכן "מענק יובל" - מענק לעובדים בחברה בוותק של 25 שנים, אשר משולם בנוסף על משכורת 13 בגין כל שנה לאחר הוותק כאמור.

24.9 הלוואות לעובדים

לחברה קופה לחסכון ולעזרה הדדית של עובדי החברה, המיועדת למתן הלוואות מוזלות לעובדים, כאשר גם העובדים מפרישים כספים לקופה זו. כספי הקופה מנוהלים בחשבון בנק נפרד של החברה, בנאמנות עבור עובדיה. בתקופות הרלבנטיות, היקף ההלוואות שניתן

⁵⁹ עובדים בכירים לפי החוזר הם אלו המוגדרים כפקידים בכירים על פי חוק החברות הממשלתיות, המועסקים בחוזים אישיים ואשר שכרם נגזר משכר מנכ"ל ובכלל זאת היועץ המשפטי הפנימי של החברה. לגבי עובדים בכירים אלו, חלה מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה אשר לפרטים אודותיה, ראו סעיף 24.11 לדוח זה.

24.10 הוראות נוספות הנוגעות לתנאי העסקת עובדים החלות על החברה כחברה ממשלתית

בהיותה חברה ממשלתית, כפופה החברה להוראות חוק החברות הממשלתיות ולתקנות שהוצאו מכוחו וכן להנחיות רשות החברות ולהחלטות הממשלה, בין היתר, גם בנושא כוח אדם. תנאי העסקת העובדים בחברה, ובכלל זה השכר, התנאים הסוציאליים, ההטבות והמענקים, כפופים לאישור רשות החברות הממשלתיות ולכללים שנקבעו על ידה, מכוח הוראות חוק החברות הממשלתיות, ולאישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן: "**הממונה על השכר במשרד האוצר**") מכוח סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. על פי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, חברה ממשלתית לא תאשר שינויים בשכר, בתנאי הפרישה או הגמלאות, או תאשר הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא תנהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה, או לאחר שנתקבל אישור משר האוצר (אשר האציל סמכות זו לממונה על השכר במשרד האוצר).

יובהר כי החברה חשופה לביקורת של הממונה על השכר במשרד האוצר בכל הנוגע לתנאי השכר, ומשכך חשופה לתהליכים בעניין חריגות שכר לכאורה בעתיד.

בנוסף, בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מספטמבר 2017, נקבע כי על דירקטוריון החברה לקבוע מדיניות שכר, כוח אדם ויחסי עבודה בהלימה לאסטרטגיה של החברה, וכן כי על הדירקטוריון לבצע אחת לשנה דיון בנושא יישום המדיניות כאמור. כמו כן, בהתאם לחוזר, מוצע כי דירקטוריון החברה יקבע בנוהל את הכללים ותהליכי העבודה, אשר יגדירו את אופן מעורבותו של הדירקטוריון בתחום השכר, כ"א ויחסי העבודה. מדיניות התגמול לנושאי משרה שאושרה בועדת התגמול ובדירקטוריון החברה (ראו סעיף 24.11 לדוח) יישמה, בין היתר, את ההנחיות של רשות החברות הממשלתיות לפי חוזר זה.

הוראות לעניין העסקת קרובי משפחה - לכללים ונהלים בדבר העסקתם של קרובי משפחה של עובדים המועסקים בחברות ממשלתיות ראו נספח ב' המצורף לפרק 6 זה לדוח.

ייצוג הולם למגזרים - להוראות בדבר ייצוג הולם למגזרים שונים בקרב עובדי חברה ממשלתית ראו נספח ב' המצורף לפרק 6 זה לדוח.

הוראות לעניין בחירת פקידים בכירים - לתקנות בדבר מינוי פקידים בכירים בחברות ממשלתיות ראו נספח ב' המצורף לפרק 6 זה לדוח.

הוראות לעניין חקיקת שעת חירום - לסוגיות הקשורות בהפעלת החברה בשעת חירום ובמחויבות החברה לשמירה על הרציפות התפקודית של הפעילות הנמלית בשעת חירום ראו סעיף 26.21 לדוח.

24.11 מדיניות תגמול נושאי משרה בחברה

בהתאם לנדרש בחוק החברות כמו גם בהתאם להנחיות וחוזרי רשות החברות הממשלתיות, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 16.8.2018 וביום 23.8.2018, בהתאמה, מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה, אשר אינה טעונה אישור האסיפה הכללית לאור תקנה 2 לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג-2013. לפרטים

ראו דיווח מידי של החברה מיום 23.8.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-078448), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

המענק השנתי ומענק המצוינות אשר שולם לחלק מנושאי המשרה בחברה בשנת 2018 (למועד הדוח, טרם ניתנו מענק שנתי ומענק מצוינות לשנת 2019), חושב על פי נוסחת שקלול ברורה שקבעה החברה מראש המבוססת על הנחיות רשות החברות. הנוסחה לזכאות נושאי משרה למענק כאמור, בהתאם להנחיות רשות החברות בנושא זה, משקללת את עמידת החברה בתנאי הסף שקבעה רשות החברות, תוך התחשבות, בכפוף למגבלות הקבועות בהנחיות כאמור, בהערכה אישית של נושא המשרה ותרומתו האישית לחברה ולהשגת יעדיה.

מדיניות התגמול של החברה מכפיפה את המענקים של נושאי המשרה כאמור, לעמידה ביעדים אישיים מדידים ברורים שנקבעו מראש, תוך התחשבות ביעדיה העסקיים של החברה ובאבני הדרך להשגתם, והכל בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

מדיניות התגמול תוחמת את היקפי המענקים להם זכאים נושאי המשרה בתקורות הקבועות בהנחיות רשות החברות, ביחס לסיווג החברה ומצבה הפיננסי.

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם

25.

כללי 25.1

פעילות הפיתוח שמבצעת החברה וכן פעילות שהחברה מבצעת בעצמה (כגון הפעלת המעגנה), הינה בעלת פוטנציאל פגיעה בסביבה, כמפורט להלן. החברה פועלת לעמידה בהוראות הדין הסביבתיים ולמניעת וצמצום במידת האפשר של התממשות הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילותה.

בנוסף, חלק מהגורמים שלהם העמידה החברה מקרקעין מקיימים בהם פעילויות בעלות פוטנציאל לפגיעה בסביבה. למרות שהחברה אינה מחזיקה במקרקעין המועמדים לגורמים אלה ואינה מפעילה את הפעילויות בהם, היא חשופה לדרישות וטענות ואף עלולה להימצא אחראית לסיכונים סביבתיים שייווצרו כתוצאה מפעילותם של גורמים אלו. לאור האמור, יתוארו להלן גם פגיעות פוטנציאליות לסביבה שעלולות לנבוע מפעילותם של הגורמים להם העמידה החברה מקרקעין. על מנת לצמצם חשיפה זו, הסכמים של החברה עם בעלי הרשאה במקרקעין וכן כתבי ההסמכה שהוענקו לתאגידים מורשים כוללים הוראות שלפיהן הגורם המשתמש במקרקעין מחויב לעמוד בהוראות דיני הגנת הסביבה, לרבות החזקת היתרים ורישיונות ועמידה בתנאיהם. החברה פועלת מול בעלי הרשאה על מנת למפות ולהעריך את הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילותם ולהורות לבעלי הרשאה לצמצם ולמנוע אותם ככל האפשר.

להפרשות בקשר עם סיכונים סביבתיים של החברה ראו ביאור 16.ב. לדוחות הכספיים השנתיים.

25.2 הסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילות שמתבצעת במקרקעין

25.2.1 זיהום מי ים

פעילויות שונות בשטחי החברה עלולות לגרום לזיהום מי ים בשמן, ובכלל כך זיהום ים העלול להיגרם על ידי כלי שיט, מסוף המשנע דלקים/ כימיכלים וכן תקלות ביבשה שבהן החומר דולף ובסופו של דבר מגיע לים. ככלל, החברה פועלת (באמצעות קבלן) לתת מענה ראשוני לזיהום שמתרחש ולערוך בדיקה ביחס למקור הזיהום. עם היוודע מקור הזיהום פועלת החברה לדרוש החזר הוצאות בגין הזיהום שמקורו אותר. בהקשר זה יצוין כי זיהום נרחב בבריכת הנמל (כגון זיהום מי ים בשמן מאניות או מסופים) עלול להגביל את האפשרות של כניסה ויציאה של אניות ולמנוע פעילות תקינה של הנמל ואף לגרום להפסקה מלאה של פעילות כלי שיט בנמל. יחד עם זאת, להערכת החברה ועל פי ניסיון העבר, תרחיש זה הינו בעל סבירות נמוכה להשפעה מהותית, עקב קיומו של מערך תגובה מתאים לטיפול באירועי זיהום ים. הערכות אלו של החברה לגבי השפעת זיהום נרחב בבריכת הנמל הינן מידע צופה פני עתיד המתבסס על ניסיון העבר ועל קיומו של מערך תגובה מתאים לטיפול באירוע כאמור, והוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי) מן הצפוי, בין היתר, בעקבות אופי הזיהום, מקורו וגודלו, ואופן פעילות מערך התגובה המתאים.

25.2.2 הרחפת חול בעת חפירת ימית - עכירות

כאמור בסעיף 9 לדוח, החברה מבצעת מעת לעת חפירה ימית (Dredging) מעצם היותה אחראית לתחזוקה של עומק המים וכן כריית חול ימי לצרכי הקמת מבנים ימיים, באמצעות קבלנים מטעמה. העבודות האמורות מבוצעות הן במסגרת פיתוח שטחי נמל חדשים והן במסגרת התחזוקה התקופתית של בריכות הנמלים ונתיבי השיט (ובכלל זה חפירת ופינוי המשקעים (סדימנטים) המצטברים בהם). החפירות הימיות עלולות לגרום לזיהום אסתטי של מי ים בשל עכירות הנוצרת בזמן החפירה, להרחפת מזהמים שהצטברו על קרקעית הים ולהסעתם לחופי רחצה וכן לפגיעה בבתי הגידול הימיים (בעיקר במפרץ חיפה). האמור לעיל נעשה בהתאם להוראות היתרי הטלה לים שניתנו לחברה מכוח חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983. החברה פועלת לעמידה מלאה בתנאי היתרים אלו.

25.2.3 זיהום אוויר

פעילויות שונות של בעלי הרשאה להם מעמידה החברה מקרקעין לרבות פעילות הממגורות עלולות לגרום לזיהום אוויר. כך למשל, במהלך פריקה וטעינה של אוניות בנמלים עלול להיווצר זיהום אוויר כתוצאה ממערך הפריקה והטעינה של חומר בצובר; בפעילות הממגורות עשוי להיווצר זיהום אוויר כתוצאה מאבק גרעיני שעלול להתפזר בתהליך הפריקה, ההסעה לממגורות ובטעינה לקרונות רכבת ומשאיות. בעלי ההרשאה נדרשים לפעול בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה, בין היתר, כפי שעוגנו בתנאים ברישיון עסק שניתנו לפעילויות שונות הטעונות רישוי בשטח ההרשאה שבידם, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים").

25.2.4 זיהום קרקע ומי תהום

בחלק מהמקרקעין שהועמדו לבעלי הרשאה קיימות תשתיות ומתקנים המכילים דלקים

וחומרים מסוכנים אחרים, העלולים לגרום לזיהום קרקע ומי תהום (למשל, עקב דליפה מצינורות וממתקני אחסון, שפך בעת מילוי ופריקת מיכליות ועוד). בעלי הרשאה נדרשים לפעול בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה המעוגנות ברישיון עסק והיתר רעלים. לזיהום קרקע בדלק שהחברה רואה את תש"ן כאחראית לטיפול בו ראו ביאור 14.ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

בנוסף, החברה מחזיקה במקרקעין מועברים העומדים ריקים, שעלולים גם הם להימצא מזוהמים בזיהומי קרקע. בעניין זה יצוין כי, למיטב ידיעת החברה, המשרד להגנת הסביבה קידם בעבר הצעת חוק בעניין מניעת זיהום קרקע וטיפול בקרקעות מזוהמות, שלמועד הדוח לא התקבלה, ולכן, אינה מחייבת את החברה.

25.2.5 טיפול בפסולת

במסגרת המקרקעין המועברים הועבר לחברה שטח בחיפה אשר שימש בעבר לפינוי פסולת עירונית, בשטח של כ- 320 דונם. בהתאם להסכם בין עיריית חיפה לבין רשות הנמלים, עיריית חיפה תחזיק בשטח עד לפברואר 2020, והעירייה התחייבה לשאת לבדה, כל עוד היא מחזיקה בשטח, באחריות לנזקים מכל סוג ומין שהוא הקשורים או נובעים מהחזקתה. למועד הדוח, עיריית חיפה עודנה מחזיקה בשטח, ולא מבוצעות באתר פעולות שיקום כלשהן ואין וודאות לגבי היכולת להעמיד את השטח לשימוש של בעלי הרשאה אחרים לאחר תום ההסכם עם עיריית חיפה.

25.2.6 חומרים מסוכנים

במסגרת פעילותם של חלק מבעלי הרשאה נכללים אחסנה, פריקה, טעינה והובלה של חומרים מסוכנים (כגון דלקים, שמן וכימיקלים). בעלי הרשאה אלה נדרשים להיתרי רעלים הניתנים על ידי המשרד להגנת הסביבה מכוח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 (להלן: "**חוק החומרים המסוכנים**"), וכן לעיתים נדרשים להכנת סקרי סיכונים על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ומדיניותו בנוגע למרחקי ההפרדה הנדרשים בין החומרים המסוכנים לבין האוכלוסייה. בנוסף, נדרשים בעלי הרשאה לרישיון עסק מהרשות המקומית.

25.2.7 השפעות סביבתיות הנובעות מפעולות הקמה ותפעול של תשתיות ומבנים ימיים ויבשתיים

לתשתיות ומבנים ימיים ויבשתיים (כגון הקמת הנמלים החדשים, שדרוג ושיקום רציפים קיימים והקמת מתחמים תפעוליים בעורף הנמל), לרבות לפעולות הקמתם ולתפעולם, עשויה להיות השפעה סביבתית שלילית, כגון על איכות מי הים, איכות האוויר, השפעה על בתי גידול ואזורי מחייה של בעלי חיים, רעש, השפעות נופיות, השפעה על חופי רחצה, השפעה על קו החוף שמצפון לנמלי חיפה ואשדוד. השפעות אפשריות אלו נבחנות במסגרת תסקירי השפעה על הסביבה או חוות דעת סביבתיות אחרות שמבוצעים בשלבי התכנון והרישוי על ידי החברה בהתאם לדיני התכנון והבניה ולעיתים השפעות שליליות חזויות ממשיות להבחן גם בתקופת העבודות ולאחריהן. צמצום ההשפעות הסביבתיות האפשריות מבוצע הן במישור התכנון, אשר נעשה בשים לב להשפעות אלו, והן במישור ההקמה והתפעול, אשר מבוצעים בהתאם להוראות שנקבעות בתכניות סטטוטוריות ובהיתרים ובכפוף למגבלות שנקבעו בהם, וכן באמצעות תכנית פעולה ותגובה יזומה של החברה בנושא. כך למשל, ביצוע

העברה של חול לאורך קו החוף בנמלי חיפה ואשדוד וביצוע פעולות ניטור של איכות מי הים ושל בתי הגידול במסגרת הקמת נמל המפרץ.

25.3 הוראות דין עיקריות

חוק אוויר נקי - בעלי ההרשאה הפועלים במקרקעין כפופים לרגולציה בנוגע לפליטות אוויר, בין אם בתנאים הקבועים ברישיונות עסק שהוענקו להם ובין במסגרת חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 ("חוק אוויר נקי"). חוק אוויר נקי נועד להסדיר את הטיפול בבעיית זיהום האוויר בישראל באופן כולל ומקיף. החוק החמיר את משטר הפיקוח על פליטות חומרים לאוויר ומחייב במקרים מסוימים מפעלים הפולטים חומרים לאוויר לקבל היתר פליטה לשם פעולתם. בנוסף, החוק החמיר את הסנקציות הפליליות והמנהליות אשר עלולות להיות מוטלות על מי שיפרו את הוראותיו ויגרמו לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר. הפרת הוראות החוק עלולה להוות עבירה פלילית וכן עלולה לחשוף את המפר לעיצומים כספיים.

זיהום מי ים - חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988, מסדיר את נושא הטלת פסולת לים ממקורות יבשתיים והזרמת שפכים ואוסר על הטלה או הזרמה לים של פסולת או שפכים ממקור יבשתי, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאיו. הזרמה בניגוד להוראות החוק וההיתר ואי דיווח בגין הזרמה כאמור, מעבר להיותה עבירה פלילית, עלולה לחשוף את המפר לעיצומים כספיים. בנוסף, חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983 אוסר הטלת פסולת לים שהוטענה מלכתחילה על כלי שיט במטרה להטילה בים בלא היתר. הטלה של פסולת לים ללא היתר או בניגוד לתנאיו לפי חוק זה מהווה עבירה פלילית. פקודת מניעת זיהום מי ים בשמן [נוסח חדש], התש"ס-1980 אוסרת על שפיכת שמן לסוגיו מכלי שיט ישראלים וזרים בתחום מי החופים של ישראל. האיסור של שפיכת שמן חל גם כאשר כלי השיט נמצא מחוץ לתחום מי החופים של ישראל. כמו כן, הפקודה אוסרת על שפיכת שמן לים גם מהיבשה וממתקנים להעברת שמן מכלי שיט או אליהם.

כאמור לעיל, החברה פועלת לתת מענה ראשוני לזיהום שמתרחש בשטח הים בנמל ולערוך בדיקה ביחס למקור הזיהום. עם היוודע מקור הזיהום, פועלת החברה לדרוש החזר הוצאות בגין הזיהום שמקורו אותר, לרבות בהתאם לחוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן, התשס"ד-2004. יצוין, כי חוק זה מאפשר לבעל כלי שיט להגביל את חבותו לנזקי זיהום, ובהתאם עשויה להיות מוגבלת יכולת החברה להיפרע על מלוא הוצאותיה.

תכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן - במסגרת החלטת ועדת שרים, הוטל על המשרד להגנת הסביבה לכוון תכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן (להלן: "התלמ"ת"). מטרת התלמ"ת הינה להוות מסגרת ארגונית המאגדת את הגורמים השונים הנדרשים לפעולה בתגובה וכמניעה לזיהום הסביבה הימית לאורך חופי מדינת ישראל. התלמ"ת קובעת כי האחריות על אירועי זיהום ים חלה על המזהם אולם בונה מערך כולל של מספר נדבכים למוכנות ולתגובה לאירועי זיהום ים בשמן. החברה נקטה בפעולה לארגון מערך מוכנות לתגובה לאירועי זיהום וזאת עוד טרם החלטת השרים על כינון התלמ"ת. מתוקף היות החברה אחראית על התחום הימי של שטח הכרזת הנמל על פי כתב ההסמכה, אחראית החברה לטיפול בזיהום ים הנגרם בתחום הימי של הנמלים ועל מנת לאפשר המשך פעילות של הנמל ודרכי גישה אליו, וזאת במקרה שבו גורם הזיהום אינו ידוע

או אינו מסוגל לטפל בזיהום. החברה נערכה לאירועי זיהום ים באמצעות, בין היתר התקשרות עם קבלנים ימיים לטיפול בזיהומי ים, גיבוש הנחיות ונהלי עבודה ותגובה.

תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), תשס"ג-2003 - בהתאם לתקנות אלו, קיימת חובה להגיש למוסד התכנון תסקיר השפעה על הסביבה לגבי תכניות מסוימות שמקדמת החברה.

תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009 (להלן: "תקנות חופש המידע") - החברה כפופה לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 ולתקנות חופש המידע. לפרטים נוספים ראו סעיף 26.9 לדוח.

חוק החומרים המסוכנים - חוק החומרים המסוכנים קובע כי לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים. כן נקבע כי רעלים יאוחסנו תחת מנעול ובריש ויישמרו בנפרד מחומרים לא רעילים.

הצעות ותזכירי חוק - יצוין כי בנוסף לאמור לעיל, בשנים האחרונות פורסמו הצעות חוק ותזכירי חוק אשר נועדו לטפל בהיבטי הגנת הסביבה כגון מניעה של זיהום קרקע וזיהום ים וטיפול בזיהום כאמור ואשר עשויים להשפיע על החברה. למועד הדוח, אין באפשרות החברה להעריך אם ובאיזה נוסח הם יאושרו, אם בכלל, ומה ההשלכה האפשרית על פעילותה.

25.4 אירועים בקשר עם איכות הסביבה

בשטח הנמצא בעורף הדרומי של נמל אשדוד שבו הופעל (על ידי בעל הרשאה שפינה בשנת 2014 את השטח) מתקן שעיקר פעילותו ניפוק דלק לאוניות, היו קיימים, למיטב ידיעת החברה, מספר מוקדי זיהום קרקע, כתוצאה מדליפות שאירעו לאורך השנים. החברה פעלה בשנת 2019 לפנות את כלל הקרקע המזוהמת משאריות דלקים והעברתה לאתרי טיפול מתאימים, וזאת בסכומים שאינם מהותיים לחברה. קודם תחילת העבודות, תבעה החברה את בעל ההרשאה, ופוצתה על ידו במסגרת הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, בסכום שאינו מהותי לחברה. העבודות בוצעו בפיקוח המשרד להגנת הסביבה ובאישורו. בגמר החלפת הקרקע, לקראת סוף שנת 2019 השטח נמסר בהרשאה לתאגיד שזכה במכרז וינוצל לשימוש נמלי.

בנוסף, יצוין כי בוצעה חקירת קרקע לאורך הצנרת המובילה מחוות המיכלים בשטח האמור ועד לרציף 10, והחברה עסקה בעבודות לאיטום הצנרת אשר הסתיימו בסוף שנת 2019. הקרקע, במקומות שבהן היא זוהמה לאורך השנים, טרם פונתה, עקב דרישת הרשויות להקדים ולטפל בעדשת דלק הצפה מעל שכבת מי התהום בתוואי הצנרת. למועד הדוח, החברה ממשיכה לטפל בניקוי השטח.

לזיהום קרקע בדלק בשטח תש"ן ראו ביאור 16.ב לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

25.5 הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה

למועד הדוח ובשנה שקדמה למועד הדוח, לעמדת החברה, אין כל הליך משפטי או מנהלי מהותי הקשור עם איכות הסביבה, אשר החברה או נושא משרה בכירה בה צד לו.

כללי - ככלל, מדיניות החברה קובעת כי החברה מחויבת לערכי ההגנה על הסביבה במסגרת שיקוליה. בהמשך להחלטת ממשלה ולחוזר של רשות החברות הממשלתיות המחייב גיבוש מדיניות סביבתית אסטרטגית להתנהלותן של חברות ממשלתיות, החברה אימצה תכנית פעולה אסטרטגית ל"פיתוח בר-קיימא", אשר משלבת פיתוח לצרכי משק המדינה, שימוש מושכל במשאבי טבע והגנה על מערכות אקולוגיות.

המדיניות הסביבתית של החברה קובעת, בין היתר, כי במסגרת מימוש מטרותיה, החברה שואפת לפעול על פי העקרונות הבאים: שילוב של שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות על תכניות הפיתוח של הנמלים ועל תפעולם בתחומים המצויים באחריותה על פי חוק; שימוש מושכל במשאבי הטבע, צמצום יצירת פסולת ועידוד השימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים; ייזום פרויקטים, סקרים ומחקרים וביצוע של פעולות ניטור שמטרתם הערכה או צמצום של ההשפעות הסביבתיות של הנמלים; הקפדה על קיום הוראות החוק ונקיטת פעולות נוספות לצמצום ההשפעות הסביבתיות של הנמלים, בין היתר, על ידי שימוש בטכנולוגיות ידידותיות לסביבה; עידוד וככל האפשר הבטחת מחויבות של מפעילי הנמלים החדשים להטמעה ויישום של מדיניות סביבתית על פי העקרונות שלעיל. בחברה מכהן בעל תפקיד אשר אחראי לפיתוח והטמעת שיקולים סביבתיים אלה בחברה.

קביעת הוראות בהסכמים עם בעלי הרשאה - הסכמים של החברה עם בעלי הרשאה במקרקעין וכן כתבי ההסמכה שהוענקו לתאגידים מורשים כוללים הוראות שלפיהן הגורם המשתמש במקרקעין מחויב לעמוד בהוראות דיני הגנת הסביבה, לרבות החזקת היתרים ורישיונות, וכן שעליו לשאת בהוצאות שמקורן בתקנים ובדרישות שעניינם ומקורם באיכות הסביבה או בבטיחות. בנוסף, חלק מההסכמים כוללים הוראות לפיהן מוטלת על בעל ההרשאה האחריות להעביר לחברה ביוזמתו את האישורים כאמור מיד עם קבלתם אצלו.

יצוין כי החברה עורכת בדיקות תקופתיות הנוגעות להיבטי הגנת הסביבה במקרקעין המועמדים לבעלי ההרשאה ובכלל כך מקיימת סיור בנכס ובדיקה תקופתית לגבי קיומם של אישורים רגולטוריים שונים הנדרשים בהיבטי הגנת סביבה ובכללם היתר רעלים, רישיון עסק בתוקף, אישור שירותי כבאות, וזאת בשים לב למאפייני השימוש בנכס.

פעילויות המבוצעות על ידי החברה - פעילותה של החברה לתחזוקה של עומק המים, הקמת שובר גלים ומבנים ימיים אחרים ותחזוקתם, עשויה להיות כרוכה בפגיעה בסביבה הימית. כדי לצמצם פגיעה אפשרית זו, החברה קובעת מפרטים טכניים לכלי השיט הפועלים לחפירה ימית המחייבים כל קבלן שמועסק על ידי החברה בביצוע החפירה במקרקעין התת ימיים. בנוסף, החברה מפעילה מעקב אחר שינויים בקו החוף כתוצאה מפעילותה. תוצאות המעקב מדווחות באופן שגרתי ליחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה. בנוסף, לשם צמצום ההשפעה השלילית על קו החוף ככל שנגרמת ממיקום המבנים הימיים, החברה מבצעת פעולות מתקנות באמצעות העברת חול לאורך קו החוף בסמוך לנמלי חיפה ואשדוד וכן ממליצה על הקמת הגנות חופיות בנויות בחיפה.

בשנים 2018 ו-2019, נשאה החברה בעלויות סביבתיות (לצורך מניעה או הפחתה של פגיעה בסביבה או לצורך תיקון נזקים שנגרמו לסביבה ושיקומה) בהיקפים שאינם מהותיים.

26. מגבלות ופיקוח על פעילות החברה

החברה הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה⁶⁰, ועל פי הדין החל למועד הדוח תיוותר ככזו בכל תקופת הסמכתה. מאז הנפקת אגרות החוב של החברה מחודש מאי 2018, הפכה החברה לחברת אגרות חוב. בנוסף, החברה פועלת בהתאם לחקיקה ייחודית המסדירה את הפעילות בתחום הנמלים. על כן, פעילות החברה כפופה למגבלות חקיקה ולפיקוח שלטוני במגוון רחב של תחומים באמצעות חוקים, תקנות, צווים וכתבי הסמכה. להלן תמצית עיקרי ההוראות הרגולטוריות המהותיות החלות על החברה ומשפיעות על פעילותה:

26.1 רגולציה מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

בהיותה חברה ממשלתית, כפופה החברה לשורה ארוכה של דברי חקיקה ורגולציה החלים על החברה הממשלתית (להבדיל מחברה שאינה ממשלתית), אשר העמידה או אי העמידה בהם עשויה להיות בעלת השפעה על החברה. לפרטים נוספים, ראו נספח ב' לדוח.

26.2 חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

חברה ממשלתית נחשבת ל"גוף מתוקצב", כהגדרתו בחוק יסודות התקציב. לפיכך, על החברה חלות מספר הוראות, אשר עיקריהן מפורטים להלן:

(א) בהתאם להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, החברה אינה יכולה להסכים לשינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגמלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא תנהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר (אשר האציל סמכות זו לממונה על השכר במשרד האוצר).

(ב) על אף האמור בכל דין, כל הסכם או הסדר בטל במידה שהוא נוגד את הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. ראה שר האוצר כי גוף מתוקצב או נתמך לא קיים את הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, רשאי הוא להפחית סכום השווה לסכום ששולם עקב כך מן הסכומים שיש להעבירם לאותו גוף מתקציב המדינה לפי כל דין, ורשאי הוא להפסיק או להפחית כל מענק או השתתפות שהגוף היה מקבל מהממשלה אלמלא החריגה, כל עוד מבצע הגוף תשלומים בניגוד להוראות סעיף זה ורשאי הוא לקבוע הוראות אשר יחולו על הגוף המתוקצב בדבר חובתו לתבוע השבה של הטבה שהוענקה על פי הסכם בניגוד להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. בנוסף, החוק קובע לעניין זה כי יראו דירקטור שהסכים ביועץ על שינויים או הטבות כאמור כדירקטור שאינו ממלא תפקידו כראוי, וכן יראו הסכמה של מנהל כללי לשינויים או להטבות כאמור כעילה מספקת לממשלה להעבירו מכהונתו.

⁶⁰ ראו לעיל ה"ש 3.

(ג) על החברה למסור למנהל הכללי של משרד האוצר לפי דרישתו, כל מידע שיש בו צורך למטרות מעקב אחר ביצוע חוק יסודות התקציב או חוק תקציב שנתי.

(ד) על החברה למסור לממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר מידע אחת לשנה, במועד ובאופן הקבועים בתקנות.

בשנת 2011 החל לפעול לראשונה בית דין למשמעת לשיפוט עובדי המדינה ועובדי גופים מתוקצבים ונתמכים, שהוקם מכוח חוק יסודות התקציב. ניתן להעמיד לדין משמעת בבית הדין, בין היתר, עובד גוף מתוקצב שביצע עבירות משמעת לפי חוק זה וכן, כל מי שבשעת ביצוע העבירה היה מנהל כללי, חשב, גזבר, מנהל חשבונות או פקיד של הגוף המתוקצב האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח כי העבירה נעברה שלא בידיעתו או כי הוא נקט אמצעים סבירים להבטחת מניעת העבירה.

26.3 יישוב סכסוכים בין החברה לבין הממשלה

לפי הנחייה של היועץ המשפטי לממשלה, תביעה אזרחית על-ידי המדינה נגד חברה ממשלתית לא תוגש אלא לאחר קבלת אישור היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, המשנה לפרקליט המדינה או מנהל המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה. בהתאם להנחיה, תחילה ייעשה ניסיון ליישוב הסכסוכים בדרך של משא ומתן, תיווך, מתן חוות דעת משפטית או בדרך אחרת, ואם הסכסוך לא ייושב תוך זמן סביר יוחלט אם להפנותו לבוררות או לאשר הגשת תביעה.

כמו כן, לפי הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה מן הראוי שחברה ממשלתית תעשה כל מאמץ ליישב סכסוך משפטי בעניין אזרחי בינה לבין המדינה או תאגיד שהוקם על-פי דין או חברה ממשלתית אחרת, שלא על ידי הגשת תביעה לבית משפט. על פי ההנחיה, חברה ממשלתית שלא עלה בידה ליישב את הסכסוך בדרך אחרת, והיא מבקשת להגיש תביעה, תודיע על כך למנהל רשות החברות אשר יפעל ליישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט, בדרכים המפורטות בהנחיה. ככל שהסכסוך לא יושב בתוך זמן סביר, יפנה מנהל רשות החברות את הסכסוך לטיפולו של היועץ המשפטי לממשלה או מי שיסמך לכך. לא יושב הסכסוך תוך זמן סביר, יחווה היועץ המשפטי לממשלה את דעתו בפני הצדדים בשאלה כיצד יש לפעול בהמשך. אם הנסיבות מחייבות לפנות באופן דחוף לבית המשפט כדי לא להחמיץ מועד שנקבע בחיקוק או למנוע שינוי המצב או נזק רציני אחר, ייעשה מאמץ להאריך את המועד או למנוע את הנזק, לפי העניין. ואם נתברר שאין זה אפשרי, ניתן יהיה לפנות לבית המשפט כנדרש בנסיבות העניין, ומיד לאחר מכן לנקוט בצעדים ליישוב הסכסוך כמפורט לעיל.

26.4 יישוב סכסוכים בין חברות ממשלתיות בענייני תשתית

בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, החברה הינה חברת תשתית ולפיכך חלות עליה ההוראות שבחוק החברות הממשלתיות העוסקות ביישוב סכסוכים בין חברות ממשלתיות בענייני תשתיות. בין היתר, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות תוקם ועדה ליישוב סכסוכים, שתפקידה לפסוק בסכסוכים בין חברות ממשלתיות בענייני תשתיות, וביניהם סכסוכים בעניין תיאום לגבי עבודות תשתית, היקפן של עבודות תשתית, לוחות הזמנים לביצוע עבודות תשתית, התשלום הנדרש בעד ביצוע עבודות תשתית, תיאום לגבי מעבר

בשטחים המוחזקים בידי חברת תשתית וסכסוך אחר המעכב או עלול לעכב עבודות תשתית (להלן: "הוועדה ליישוב סכסוכים") שתוקם לצורך זה, כאשר לוועדה ליישוב סכסוכים הסמכות הבלעדית לדון ולפסוק בסכסוך כאמור, אלא אם כן החליטה שלא לפסוק בסכסוך.

הוועדה ליישוב סכסוכים רשאית לתת תוקף של הכרעה סופית לפשרה שכל הצדדים לסכסוך הסכימו לה. הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים ניתנת לערעור ברשות באמצעות שאלה משפטית בלבד לבית המשפט לעניינים מנהליים. הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים שלא הוגשה עליה בקשת רשות ערעור במועד הקבוע לכך או שלא התקבלה לגביה רשות ערעור, כדין פסק דין סופי של בית משפט.

למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה, הוקמה ועדה ליישוב סכסוכים כאמור.

לתביעה שמתנהלת בוועדה ליישוב סכסוכים, אשר הוגשה על ידי חברת החשמל, ראו ביאור 24.א. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

יצוין כי בהתאם לסעיף 55 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, ולסעיף 39 לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, הוקמה ועדה לתיאום תשתיות, שתפקידה לפסוק בסכסוכים בין בעל רישיון חלוקה לבין בעל תשתית, בין מקים תשתית לבין בעל תשתית, בסכסוכים בין מקימי תשתית ובסכסוכים בין בעלי תשתית, כאשר במקרים מסוימים נדרשת הסכמתו של צד לסכסוך להליך.

26.5 חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958

חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] (להלן: "חוק מבקר המדינה") מכפיף כל "גוף מבוקר", כהגדרתו בחוק מבקר המדינה, לביקורתו של מבקר המדינה, וקובע, בין היתר, כי כל חברה ממשלתית היא גוף מבוקר אשר יעמוד לביקורתו של מבקר המדינה. גוף מבוקר כפוף להוראות שונות בדבר המצאת מסמכים וידיעות, וחלה עליו החובה למנות צוות לתיקון הליקויים ולקבל החלטות בקשר עם תיקון הליקויים שיימצאו בבקרה. על פי חוק מבקר המדינה, אדם רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור על גוף מבוקר, והנציב יהיה רשאי, במקרה שמצא כי התלונה מוצדקת, להצביע על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לתיקונו. במהלך השנים האחרונות התייחס מבקר המדינה לחברה במסגרת דוחותיו השנתיים, בין היתר לעניינים כדלקמן: (1) דוח ביקורת שנתי 59ב לשנת 2008, שנגע לרפורמה בנמלי הים; (2) דוח ביקורת שנתי 61ב לשנת 2010, שנגע להסדרת שימוש בנכס בחיפה; (3) דוח ביקורת שנתי 62 לשנת 2011, שנגע לפעילותיה של החברה בכלל ולפיתוח נמלי הים בפרט; (5) דוח ביקורת שנתי 65א לשנת 2014, שנגע להסדרי הפנסיה ולהפרטת חברות הנמל; (6) דוח ביקורת שנתי 70א לשנת 2020, שנגע להיערכות לתחרות בנמלי הים. החברה פועלת על מנת ליישם את המלצות דוחות הביקורת ולתקן את הליקויים שנמצאו ואימצה נוהל שמטרתו בקרה וטיפול ביישום דוחות מבקר המדינה.

26.6 נציב תלונות הציבור

על-פי חוק מבקר המדינה, רשאי נציב תלונות הציבור לברר תלונות נגד החברה בהיותה, כאמור, "גוף מבוקר" וזאת בשל מעשה או מחדל או פיגור בעשייה הפוגע במישרין במתלונן

עצמו, או המונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של נציב תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו, או כשהמתלונן הוא חבר הכנסת – אף מעשה הפוגע במישרין בזולת או המונע ממנו במישרין טובת הנאה. ממצאי נציב תלונות הציבור על הברור שעשה והמלצותיו לתיקון ליקויים מועברים לגוף המבוקר. לאור אופי פעילותה של החברה ועל פי הניסיון שנצבר בחברה, תלונות מן הציבור אינן עניין שגור, ובהתאם, בחברה לא קיימת יחידת תלונות ציבור. יחד עם זאת, במקרים בהם מתקבלת בידי החברה פניה, היא נבדקת ומטופלת באופן פרטני.

26.7 חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992

חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן: "חוק הביקורת הפנימית") חל, בין היתר, על גוף ציבורי (כהגדרתו שם), ובכלל זה על חברה ממשלתית. על פי חוק הביקורת הפנימית, בכל גוף ציבורי תקום ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי.

26.8 דיני מכרזים

חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן: "חוק חובת המכרזים"), החל על החברה כחברה ממשלתית, קובע כי החברה לא תתקשר בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.

תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "תקנות חובת המכרזים"), קובעות הוראות בדבר הליכי המכרזים ונסיבות בהן יש פטור מעריכת מכרז, וכן חובות והוראות המיוחדות לחברות ממשלתיות וחברות בנות ממשלתיות.

נוסף לאמור לעיל, חלות על החברה תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995, ותקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), תשס"ז-2007 (להלן: "תקנות חובת שיתוף פעולה תעשייתי"). בהתאם לתקנות חובת שיתוף פעולה תעשייתי, מחויבת החברה לכלול במסמכי מכרז לרכישת ציוד או לביצוע עבודה, מעל שווי מסוים, הוראה בדבר מחויבות של ספק חוץ, אם יזכה במכרז, לקיים שיתוף פעולה תעשייתי לפי תקנות אלה, למעט אם ניתן פטור מלא או חלקי לענין זה מראש.

החל מ-1 בינואר 1996 פועלת החברה, בנוסף לחוק חובת המכרזים והתקנות מכוחו, גם על-פי הוראות הסכם הרכישות הממשלתיות⁶¹. חוק חובת המכרזים והתקנות מכוחו, קובעים כי התקנות שנקבעו לפי חוק המכרזים יחולו ככל שאינן סותרות התחייבות של המדינה באמנה בינלאומית.

ביום 7 באפריל 2009,⁶² הוחלט להכיר בחברה כזרוע ביצוע, בתחומי ליבת פעילותה, של משרד

⁶¹ הסכם הרכישות הממשלתיות (ה-GPA) מסדיר את הגישה למרכזי הרכישות הממשלתיות בין המדינות החתומות עליו. ההסכם נכנס לתוקף בחודש ינואר 1996, וייחודו הוא בכך שלמרות שהוא מהווה חלק מהסכמי ארגון הסחר העולמי, ה-WTO, ההסכם מחייב רק את אותן החברות שחתמו עליו.

⁶² במכתב מהמנהל הכללי במשרד ראש הממשלה לכבוד המנהלים הכלליים של משרדי הממשלה, ולאור החלטות הממשלה מס' 2045 מיום 13 ביוני 2004, החלטת הממשלה מס' 972 מיום 31 בדצמבר 2006 והחלטת הממשלה מס' 1413 מיום 18 במרץ 2007.

התחבורה, ובכך למעשה פטור משרד התחבורה ממכרז בהתקשרות עם החברה בהתקיים התנאים בתקנות חובת המכרזים.

26.9 חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "**חוק חופש המידע**") חל על רשות ציבורית ובכלל זה על חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית, למעט חברות שהוצאו מתחולת חוק חופש המידע באופן מלא או חלקי, על פי קביעת שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. למועד הדוח, החברה לא הוחרגה באופן מלא או חלקי מתחולת הוראות חוק חופש המידע, ולפיכך הוא חל עליה.

חוק חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ישראלי או תושב מוקנית זכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם לחוק חופש המידע. עם החלת חוק חופש המידע על החברה, היא פעלה ליישומה ולהטמעת הוראותיו. בהתאם להוראות חוק חופש המידע, מינה מנכ"ל החברה "ממונה על חופש המידע", אשר אחראי ליישום הוראות חוק חופש המידע בחברה. כמו כן, נקבע בחברה נוהל הקובע את הכללים למסירת מידע על ידי החברה.

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, החברה רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע בנסיבות מסוימות, ולא למסור מידע כאשר יש חשש שהמידע כאמור יפגע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה ובביטחון הציבור, או בביטחונה או בשלומה של אדם, ביחס לכל מידע בנושא ששר הביטחון קבע בצו כי גילוי פוגע בפרטיות (כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981) וכן כל מידע שאין לגלותו על-פי דין. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, לא נקבעו צווים לגבי החברה בנושא זה.

בנוסף, בהתאם לחוק חופש המידע, החברה רשאית שלא למסור מידע במקרים מסוימים, ובין היתר, מידע שעלול לשבש את תפקודה התקין, מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב או אודות פרטי משא ומתן עם גוף או אדם מחוץ לחברה, מידע אודות ניהול פנימי של החברה שאין לו נגיעה לציבור, מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן רשאית שלא למסור מידע בנסיבות נוספות שנקבעו בחוק חופש המידע.

בנוסף, תקנות חופש המידע קובעות כי על רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע לגבי חומר, רעש, ריח או קרינה שנמדדו או נפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים, והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי, בדרכים ובמועדים שנקבעו בתקנות הנ"ל.

26.10 מסירת מידע מהמרשם הפלילי

על פי החלטת הממשלה מאוגוסט 2006, התווספה החברה אל מניין הגופים שיימסר להנהלותיהם מידע מהמרשם הפלילי, הדרוש לה לעניין מינוי עובדים או ביטול מינויים, או לעניין ביצוע עבודה, תפקיד או שירות באותו גוף בידי אדם אחר שלגביו מבוקש המידע.

26.11 דיני עבודה

החברה כפופה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, הקובע בין היתר הוראות שונות בדבר חובות המעסיק ואחריותו של מזמין שירות, וכן כפופה לחוק העסקת

עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013, הקובע הוראות בדבר תנאי העבודה וההתקשרות של גוף ציבורי עם קבלני שירותים בתחומי השמירה והניקיון. לפרטים ראו סעיף 24.4.4 לעיל.

26.12 תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 ("תקנות שעת חירום")

בחודש מרץ 2020, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, אישרה הממשלה את תקנות שעת חירום, הכוללות מגבלות על מספר העובדים בו-זמנית במקום העבודה, ואולם החברה הוחרגה מתחולת מגבלות אלה, ובלבד שבהתאם לתקנות עליה לצמצם את מספר העובדים כאמור למספר הדרוש לה לצורך הבטחת פעילותה החיונית. יצוין כי בהתאם, למועד הדוח החברה עובדת במתכונת מצומצמת, וזאת מבלי לפגוע בפעילותה החיונית. לפרטים נוספים, ראו ביאור 26 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וסעיף 32.1.8 לדוח.

רגולציה החלה על החברה כחברת הפיתוח והנכסים

בנוסף לרגולציה החלה על החברה כחברה ממשלתית, מוסדרת פעילות החברה כחברת הפיתוח והנכסים בחקיקה ייחודית ובכתב ההסמכה שקיבלה החברה מאת מדינת ישראל.

26.13 חוק רספ"ן

26.13.1 חוק רספ"ן קובע את תפקידי החברה כאמור בסעיף 9 לדוח.

בהתאם לחוק רספ"ן, פעילות החברה כפופה לקבלת כתב הסמכה מאת השרים לתקופה שתיקבע בכתב ההסמכה. בהתאם לכתב ההסמכה, השרים, בהתייעצות עם רספ"ן, רשאים לשנות את כתב ההסמכה, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה לגבי השינוי, ההוספה או הגריעה המוצעים.

חוק רספ"ן קובע רשימה של תנאים שבהתקיימם שר התחבורה, בהתייעצות עם רספ"ן ולאחר שנתן לחברה הזדמנות להשמיע טענותיה, רשאי לבטל את הסמכתה של החברה. זאת, בהתקיים אחד מאלה: (א) בחברה חדל להתקיים תנאי מתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק רספ"ן או לפי תנאי ההסמכה, והדבר לא תוקן בתוך תקופה שקבע מנהל רספ"ן בהודעה ששלח לחברה; (ב) ניתן צו לפירוקה של החברה או שמונה לה כונס נכסים, והצו או המינוי לא בוטל בתוך תקופה שקבע מנהל רספ"ן בהודעה ששלח לחברה; (ג) החברה הפרה הוראה מהותית או תנאי מהותי שנקבעו לפי חוק רספ"ן או הקבועים בהסמכתה, וההפרה אינה ניתנת לתיקון, ואם ההפרה ניתנת לתיקון - לא תוקנה בתוך התקופה שקבע מנהל רספ"ן בהודעה ששלח לחברה; (ד) החברה הפרה הוראה נמשכת הוראה או תנאי שנקבעו לפי חוק רספ"ן או הקבועים בהסמכתה, וההפרה אינה ניתנת לתיקון, ואם ההפרה ניתנת לתיקון - לא תוקנה בתוך התקופה שקבע מנהל רספ"ן בהודעה ששלח לחברה; (ה) החברה לא קיימה הוראה לתיקון ליקויים שניתנה לו לפי סעיף 13 לחוק רספ"ן; (ו) התקיימה עילה אחרת שנקבעה בהסמכה כעילה לביטולה.

בנוסף, בהתאם להוראות חוק רספ"ן, שר התחבורה, בהתייעצות עם רספ"ן ולאחר שנתן לחברה הזדמנות להשמיע טענותיה, רשאי להגביל את ההסמכה לעניין תקופת תוקפה, המקום או האזור שבו תוכל החברה לפעול, או כל הגבלה אחרת, אם התקיים אחד מן

התנאים המנויים בסעיפים (ג)-(ו) לעיל.

26.13.2 במקרה שבו תאגיד מוסמך (ובכלל כך החברה) אינו עושה שימוש נמלי במקרקעין המועברים הנמצאים בתחום הנמל ובמקרקעין אחרים בתחום הנמל שנרכשו על ידו לאחר יום התחילה או שאין באפשרותו לעשות שימוש כאמור או שהוא עושה שימוש שאינו שימוש נמלי במקרקעין כאמור, מעניק חוק רספ"ן למדינה את הזכות לפנות לביהמ"ש בבקשה להורות לתאגיד המוסמך להפסיק את השימוש שאינו שימוש נמלי או להפקיע את זכויותיו באותם מקרקעין ואלו יועברו למדינה או לתאגיד מוסמך אחר.

26.13.3 בנוסף, חוק רספ"ן מסדיר היבטים שונים של הרפורמה בנמלי הים, ובין היתר קובע הסדרים שנועדו לקדם את התחרות בנמלי הים, לרבות יצירת הפרדה תאגידית בין פיתוח וניהול תשתיות הנמלים לבין הפעלתם, הסמכת שר התחבורה, באישור שר האוצר, להעניק כתבי הסמכה לחברות נמל ולתאגידים מורשים ליתן שירותי נמל בנמל או בחלק ממנו, קביעת איסור בעלות צולבת בין התאגידים הנמליים, איסור ניהול משותף של תאגידים אלה, וקביעת אי תחולה של עילות פטור מסוימות הכלולות בחוק ההגבלים העסקיים ביחסים שבין התאגידים הנמליים.

26.13.4 חוק רספ"ן אוסר על עובד מדינה לשמש כדירקטור בחברה אם זה מכהן גם כדירקטור בתאגיד מוסמך אחר. בנוסף, סעיף זה אוסר על מינויו של אדם שאינו עובד מדינה אם הייתה לו, לקרובו, לשותפו, למעבידו או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו בשנתיים שקדמו למועד המינוי זיקה לתאגיד מוסמך אחר.

26.13.5 כן נקבעו בחוק רספ"ן (ובכתב ההסמכה) מגבלות נוספות על פעילותה של החברה. כך, בהתאם לחוק רספ"ן ולכתב ההסמכה, החברה לא תבצע כל פעולה בתחום נמל, שאינה לצורך מילוי תפקידיה לפי חוק רספ"ן, בין בעצמה ובין באמצעות אחר, במישרין או בעקיפין, אלא אם התירו לה השרים, בכתב ומראש, לבצע פעולה כאמור. עם זאת, לא יידרש אישור השרים אם מדובר בהעמדת מקרקעין בתחום נמל המיועדים בהתאם לתכנית פיתוח לשימוש נמלי עתידי, לצורך שימוש שאינו נמלי אם: (א) המקרקעין מועמדים לשימוש שאינו שימוש נמלי כל עוד אינם נדרשים בהתאם לתכנית הפיתוח לשימוש נמלי; (ב) המקרקעין מועמדים לתקופה כוללת שאינה עולה על 10 שנים; ו- (ג) העמדת המקרקעין אינה פעולה הפוגעת בשימוש נמלי או בפעילותו התקינה של נמל ואין בה כדי לפגוע בביצוע תכניות הפיתוח או לעכבן.

כמו כן, החברה לא תבצע כל פעולה כאמור, שאינה בתחום נמל, ללא אישור מראש של הממשלה.

26.13.6 עוד קובע החוק כי חברת נמל לא תרכוש ולא תקבל מקרקעין בתחום נמל, אלא מידי החברה, וכן שתאגיד מורשה לא ירכוש ולא יקבל מקרקעין בתחום נמל אלא באישור החברה, כאשר אם החברה לא אישרה, רשאים השרים, לפי בקשת התאגיד המורשה, לאשר את הרכישה או את קבלת המקרקעין כאמור.

26.13.7 בנוסף, נקבע כי תאגיד מוסמך אינו רשאי להחדיל הפעלתו של נמל או חלקו, אלא באישור הממשלה, לפי הצעת שר התחבורה, בתנאים שתורה, בנסיבות ומטעמים שיקבע שר התחבורה, באישור ועדת הכספים של הכנסת.

26.13.8 בהתאם לחוק רספ"ן, החברה תגבש, לאחר שנתנה הזדמנות לחברת הנמל או לתאגיד המורשה הנוגעים בדבר להשמיע את טענותיהם, תכנית לפיתוח הנמלים (בהתאם לצורכי המשק, וכאמור בסעיף 9(ג) לדוח), וכן הצעת תקציב לתכנית כאמור, ותגישן לאישור השרים עד ליום 31 באוקטובר של כל שנה. הפרטים שייכללו בתכנית הפיתוח, מתכונתה והיקפה יהיו כפי שתורה רספ"ן, והיא תתייחס גם לפיתוח רב שנתי, לפיתוח המיועד להתבצע באמצעות אחר וכן תפרט את המקרקעין המיועדים לרכישה על ידי החברה.

26.13.9 בנוסף, בהתאם לחוק רספ"ן ולפרק ח'2 לחוק החברות הממשלתיות, השרים, באישור ועדת השרים לענייני הפרטה ("ועדת השרים"), ובהתייעצות עם שר התחבורה ועם רשות החברות, רשאים להכריז בצו לגבי חברה שועדת השרים קיבלה לגביה החלטת הפרטה, כי למדינה אינטרסים חיוניים (כהגדרתם בסעיף 59ח לחוק החברות הממשלתיות) בקשר לחברה בהפרטה, ובכלל כך, הבטחת המשך קיומן של פעילויות שהן חיוניות לביטחון המדינה או ליחסי החוץ שלה או הבטחת רציפות אספקתם הנאותה של שירותים חיוניים לציבור, שמירת אופייה של חברה בהפרטה כחברה ישראלית שמרכז עסקיה וניהולה יהיו בישראל באופן שיקבעו השרים, מניעת חשיפה או גילוי של מידע סודי, מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ של המדינה וכיו"ב. בטרם יוצא צו כאמור, יינתן לחברה בהפרטה ולבעלי עניין בחברה הזדמנות להשמיע את טענותיהם. בצו כאמור השרים רשאים לקבוע, באישור ועדת השרים לענייני הפרטה ובהתייעצות עם רשות החברות, לצורך הגנה על כל אחד מהאינטרסים החיוניים שעל יסודם הוצא הצו, הגבלות, תנאים והוראות, כמפורט בסעיף 59 לחוק החברות הממשלתיות, ובכלל כך החובה למסור מידע לשרים לפי דרישתם, בעניינים הקשורים לאינטרסים החיוניים בחברה בהפרטה, כי העברה או שעבוד של נכסים מסוימים של החברה או של זכויות בהם טעונים אישור מראש של השרים וכיו"ב. כן רשאים השרים לקבוע בצו כאמור כי ימונה משקיף בשיבות דירקטוריון חברה בהפרטה ובעודותיו. בנוסף, השרים רשאים לקבוע בצו כי בכפוף להוראות סעיפים 19(א) ו-36(ג) לחוק ניירות ערך, לא יימסר או ייחשף מסמך או מידע בקשר לאינטרס החיוני כאמור לידיעת נושאי משרה או בעלי מניות מסוימים בחברה בהפרטה, או למי שיש לו השפעה ניכרת בחברה בהפרטה, או כי תוגבל מסירה או חשיפה של מסמך או מידע בקשר לאינטרס החיוני או תימנע העברתו. בנוסף, במקרים מסוימים השרים רשאים לקבוע בצו תנאים, הוראות והגבלות על חברה בהפרטה, וכן דרכי פיקוח וחובות דיווח על פעילותה והתקשרויותיה. יצוין כי הפרה של חלק מההוראות המצוינות לעיל עשויה להעלות לכדי עבירה פלילית, וכי באחריות נושא משרה בחברה בהפרטה לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות כאמור על ידי החברה בהפרטה או על ידי עובד מעובדיה. מובהר כי החברה אינה "חברה בהפרטה" כמשמעות מונח זה בחוק החברות הממשלתיות והיא תהא במהלך כל תקופת הסמכתה בבעלות ממשלתית מלאה.

26.14 **כתב ההסמכה** - להוראות מהותיות מכתב ההסמכה ראו סעיף 9 לדוח.

26.15 **צווים עיקריים שהוצאו לשם ביצוע העברת הנכסים, ההתחייבויות וזכויות עובדי רשות הנמלים, שהפכו לעובדי חברת הנמל, לחברות הנמל או לחברה**

לצורך ההעברה כאמור, הותקנו על ידי שר האוצר ושר התחבורה, חמישה צווים, כמפורט להלן:

26.15.1 צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות, חובות והתחייבויות מהמדינה), התשס"ה-2005, המסדיר את העברת הזכויות, החובות וההתחייבויות בהסכמים (שהועברו במסגרת הרפורמה למדינה מרשות הנמלים) מהמדינה אל החברה ואל חברות הנמל.

26.15.2 צו רשות הספנות והנמלים (העברת תביעות מהמדינה), התשס"ה-2005, המסדיר את העברת התביעות שעילתן קדמה ליום המעבר (שהועברו למדינה כאמור מרשות הנמלים), אל החברה ואל חברות הנמל. בהתאם לצו זה, תיתכנה עילות תביעה שנוצרו לפני יום המעבר המיוחסות לחברה, וטרם התגבשו לכדי תביעה, ברם אלו, ככל שתופענה, בכל מקרה יבחנו לאורו של חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958. למועד הדוח, לא ידוע לחברה על עילות תביעה שתביעות בגין עשויות להיות מועברות לחברה על פי הצו האמור.

26.15.3 צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בנכסים שאינם מקרקעין), התשס"ה-2005, המסדיר את העברת הזכויות בנכסים שאינם מקרקעין (אשר הועברו למדינה מרשות הנמלים) אל החברה וחברות הנמל.

26.15.4 צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005, הקובע הוראות לעניין העברה לחברות הנמל של כספים המגיעים לעובדיהן בעת סיום יחסי עובד מעביד, בגין ימי מחלה וחופשה ובגין השלמת הפרשות לפנסיה צוברת. הצו מטפל גם בהעברת היעודות של כספי הפנסיה התקציבית בגין עובדי חברת הנמל, לידי חברת הנמל עד להקמת קופת פנסיה של עובדי חברת הנמל, והוא מטיל על החברה חובות נאמנות בניהול הכספים האמורים.

26.15.5 צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות במקרקעין המועברים), התשס"ה-2005, אשר העניק לחברה זכות שימוש לא בלעדית במקרקעין שהועברו לידה מהמדינה, ועמד בתוקף עד לחתימת הסכמי החכירה בין המדינה לבין החברה בקשר עם המקרקעין המועברים. לפרטים בדבר הסכמי החכירה הנ"ל, ראו סעיף 27 לדוח זה.

חלק מהצווים המנויים לעיל, כוללים הוראת ברירת מחדל המורה על העברת פריטים, שלא סווגו בצו עצמו, לחברה. עם זאת, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד התחבורה ומנהל רשות החברות הממשלתיות, רשאים להורות על העברת פריטים כאמור מהחברה למדינה או לחברת נמל מסוימת, לפי העניין.

26.16 צו דמי השימוש

צו זה מסדיר את תשלומי דמי השימוש המשולמים על ידי חברות נמל חיפה ואשדוד לחברה בגין מתן זכות השימוש במקרקעין המועברים (כהגדרתם בחוק רספ"ן) - לפרטים ראו סעיף 12 לדוח.

26.17 צו שירותי נמל

בהתאם לחוק רספ"ן, חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 (הקובע מנגנון רגולציה למחירים למוצרים ושירותים) חל על שירותי נמל הניתנים בנמלי חיפה, אשדוד ואילת. בהתאם לכך, צו שירותי נמל מסדיר, בין היתר, את תעריף דמי התשתית (תשלום בגין העמדה, תחזוקה ופיתוח של תשתיות נמליות ותחזוקת הסביבה הימית), הנגבים מבעלי מטענים או מבעלי אנייה. לפרטים בדבר התשלומים על פי צו זה והרלוונטיים

לחברה ראו סעיף 12.4 לדוח.

26.18 תקנות הנמלים (מעגנות), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות המעגנות")

החברה משמשת כ"מפעיל מעגנה" של מעגנה בחיפה - לפרטים ראו סעיף 18 לדוח. בתקנות המעגנות קבועות סמכויות מפעיל המעגנה וכן חובותיו של מפעיל המעגנה, וביניהן החובה לספק שירותי עגינה במעגנה, וכן החובה לדאוג להקמתם, הפעלתם ותקינותם של כל התשתיות, המערכות והמתקנים במעגנה המפורטים בתקנות (כדוגמת קיומם של אמצעי חירום והצלה, אמצעי הגנה ומיגון, תאורה, כיבוי אש, חשמל ומים ועוד).

26.19 צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי עגינה ודמי שירותים לנוסע לכלי שיט קטנים במעגנת "שביט"), התשס"ט-2009

החברה משמשת כאמור כ"מפעיל מעגנה" של מעגנה בחיפה. בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים נקבע מחיר שירותי עגינה לכלי שיט קטן ומחיר שירותים נוספים לכלי שיט, וכן נקבעו דמי שירותים לנוסע.

26.20 חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998

החברה מנויה בתוספת השנייה לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, ובכך כפופה לחוק זה, אשר קובע הוראות מיוחדות לעניין הסדרים ביטחוניים במתקניה של החברה. יצוין, כי מכוח הוראות חוק זה, מקבלת החברה הנחיות ממשטרת ישראל בתחומי האבטחה הפיזית ומשירות הביטחון הכללי בנושא אבטחת מידע, וכן חלה עליה חובת מינוי ממונה ביטחון כמשמעו בחוק זה. בנוסף, בשנת 2019 החברה נוספה לגופים המנויים בתוספת השישית לחוק, בתחום בריכות הנמל של נמל חיפה ונמל אשדוד כמשמעותן בחוק זה, כאשר נקבע כי נציג צה"ל יהיה הגורם המוסמך למתן הנחיות בעניין אבטחה ימית לחברה בתחומים אלה, בכפוף להוראות החוק.

26.21 חקיקת שעת חירום

חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ"ז-1987 (להלן: "חוק הרישום") - על פי חוק זה ניתן בעתות חירום להפעיל, בין היתר, נמלים לצורכי הגנת המדינה או בטחון הציבור או לקיום האספקה או השירותים החיוניים, כמוגדר בחוק הרישום.

חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1961, מקנה לשר הכלכלה סמכות לאשר מפעל כ"מפעל חיוני" ומשניתנה הכרזה שכזו לקרוא בצו את העובדים לשירות עבודה חיוני. החברה הינה מפעל חיוני ברמה ג' באחריות רספ"ן. בין היתר, נקבעו בעלי תפקידים אשר יהיו מרותקים משקית בשעת חירום, וכן נקבע כי החברה מחויבת להיות מעורבת בשמירה על כשירותם התפעולית של הנכסים הנמליים גם בשעת חירום, ומחויבת להבטיח את כשירות מערך המידע הממוחשב תס"ק ים.

רגולציה נוספת המשפיעה על פעילות החברה

26.22 דיני התכנון והבניה

כל פיתוח והקמה של תשתיות ומבנים והשימוש בהם, כפופים לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, על עדכוניו מעת לעת, ולתקנות והצווים שהותקנו מכוחו. הללו מפרטים את

ההליכים ועבודות התכנון הנדרשים לשם פיתוח ובנייה ואת מוסדות התכנון השונים שבסמכותם לאשרם. בנוסף, קובעים איסורים לפיתוח ולהקמה ללא קבלת היתר כדין ולחריגה מההיתר ומתכניות סטטוטוריות מאושרות. עבודות הפיתוח של החברה, משלב תכניות המתאר הארציות דרך התכניות המקומיות והמפורטות וכלה בהיתרים, נעשות בהתאם לדיני התכנון והבנייה. עבודה ללא היתר, או שלא בהתאמה להיתר שניתן לחברה או למורשים שלה במקרקעין, חושפת את החברה ואת מנהליה להליכים פליליים כנגדם, כמו גם לדרישה להריסה של הבניה הבלתי חוקית⁶³.

עוד יצוין כי למועד הדוח, בשטחי החברה מצויים מתחמים ומבנים שהוקמו כאשר הרגולציה בנושאי התכנון והבניה הייתה שונה מזו הנהוגה היום. לפיכך, במידה שתנאי לביצוע פרויקטים או שדרוגים בשטחים קיימים יהיה ביצוע התאמות לתכנון הסטטוטורי, החברה תפעל בהתאם.

26.23 רישוי עסקים

בהתאם לחוק רישוי עסקים, נדרשים הגופים שהחברה העמידה לשימוש שטחים, להחזיק ברישיונות עסק, המפורטים בצו רישוי עסקים וניתנים מטעם הרשות המקומית בתחומה מתבצעת הפעילות, בכפוף לאישורם של גורמים מאשרים, כגון: המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה ומשרד הכלכלה. הפריטים הטעונים רישוי הינם, בין היתר, מסופי מטענים, תחנות תדלוק, מוסכים, אתרי אחסון, מרכזי לוגיסטיקה ושינוע וכיוצא באלו. הפעלת אתרים ללא רישיון עסק מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים ועלולה להביא להפסקת פעילות העסק.

בנוסף, על החברה, בהיותה מפעילת המעגנה בחיפה, להחזיק ברישיון עסק למעגנה. למועד הדוח, קיים רישיון עסק זמני עד ליום 10.6.2020 והחברה פועלת להשלמת הפעולות הנדרשות לצורך קבלת רישיון עסק למעגנה בחיפה.

26.24 הגבלים עסקיים

החברה כפופה לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "**חוק ההגבלים העסקיים**"), לרבות להוראות לעניין הסדרים כובלים ומיזוגים. בהתאם להוראות חוק רספ"ן, הוראות בחוק ההגבלים העסקיים הקובעות כי הסדרים מסוימים לא ייחשבו כהסדר כובל, לא חלות ביחסים שבין החברה, חברות הנמל ותאגידים מורשים.

הממונה על ההגבלים העסקיים העניקה פטור להסדר בין החברה לבין חברות הנמל שעניינו רכישת תוכנות מחשוב ומתן שירותי תמיכה בהן, על ידי החברה לחברות הנמלים, ובהפעלת מערך מיתוג מסרים אלקטרוניים של קהילת הים. פטור זה בתוקף עד ל- 17 בספטמבר 2024.

⁶³ יצוין כי בחודש נובמבר 2017 הוגשה על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה בקשה לבית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה, אשר הופנתה גם נגד החברה, למתן צו הריסה מנהלי של מיכל אשר שימש את חברת חיפה כימיקלים בע"מ לאחסון אמוניה, ואשר השימוש בו למטרה זו הופסק. להערכת החברה, ההשפעה על החברה אינה מהותית וזאת בין היתר לאור כך שלעמדת החברה האחריות מוטלת על חברת חיפה כימיקלים בע"מ כמי שהייתה בעלת ההרשאה במקרקעין וכן בהתחשב בעלות ההריסה שמוערכת למועד הדוח בסכומים שאינם מהותיים לחברה וכן בהתחשב בעמדת הועדה המקומית, כפי שהובעה בסיכומיה, לפיה היא נכונה לאפשר פרק זמן לאכזרת המבנה, וככל שהדבר לא יצלח, הריסת המבנה אמורה להתבצע על ידי חברת חיפה כימיקלים בע"מ ועל חשבונה.

26.25 חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

החברה עשויה להיחשב גוף מאסדר בעת הענקת שימוש במקרקעי הנמלים, ככל שההענקת מהווה הקצאת זכות בתשתית חיונית כמשמעה בחוק האמור. כגורם מאסדר שמקצה זכות, יהיה על החברה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרות ענפית, בהתאם להוראות החוק. בנוסף, מכוח החוק האמור, פרסמה רשות ההגבלים העסקיים רשימת זכויות שהקצאתן תחייב היוועצות מוקדמת עם הממונה על ההגבלים העסקיים, וביניהן "תחום הפעילות שלגביו נדרש כתב הסמכה להיות חברת נמל או תאגיד מורשה לפי סעיף 10 לחוק רספ"ן".

26.26 חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981

מאגר החברה בקשר עם תהליכי הסחר הממוחשבים בקהילת הים וכן מאגר החברה בקשר עם מערכת מידע ארגונית ERP רשומים בפנקס מאגרי המידע של משרד המשפטים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

26.27 חקיקת איכות סביבה - ראו סעיף 25.3 לדוח, "סיכונים סביבתיים".

27. הסכמים מהותיים

27.1 הסכמי החכירה עם מדינת ישראל

בשנים 2013 ו-2015 נחתמו שלושה הסכמים בין החברה לבין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל בקשר למקרקעין המועברים והמקרקעין התת ימיים בתחומי נמלי הים בחיפה, אשדוד ואילת (להלן ביחד בסעיף זה: "**המוכר**"). ההסכמים נחתמו לפי הוראת סעיף 53(ב)(1) לחוק רספ"ן, ובמסגרתם הוסדרו היבטים שונים הנוגעים לזכות החכירה של החברה במקרקעין המועברים וכן לזכות השימוש שהוענקה לחברה במקרקעין התת ימיים הנמצאים בתחומי נמל מוכר. תוקף ההסכמים נקבע עד ליום 16 בפברואר, 2054. במסגרת ההסכמים הוסדרו מספר נושאים הנוגעים למוכר אשר עיקרם כמפורט להלן:

תמורה למדינה - החברה תשלם למדינה מדי שנה סכום השווה ל-0.5% מהכנסותיה שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות נמל ותאגידים מורשים כדמי חכירה, כאשר תשלום זה ייכלל במסגרת כלל התמלוגים, בשיעור של 4% מהכנסותיה של החברה שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות הנמל והתאגידים המורשים שהחברה משלמת למדינה בהתאם להוראות סעיף 26 לחוק רספ"ן. התשלום למדינה ישולם ביום 15 ביוני של כל שנה עבור השנה שחלפה.

אחריות ותחזוקה - על החברה לדאוג באופן מלא להחזקת המקרקעין המועברים במצב טוב ותקין ולעשות על חשבונה את הפעולות וההתיקונים הדרושים כדי להחזיקם באותו מצב ולהחזירם למדינה באותו מצב. החברה אחראית למילוי הוראות כל דין בקשר עם החזקת המקרקעין המועברים והשימוש בהם ולקיום כל חובה לפי כל דין החלה או שתחול לגביהם (ללא זכות לדרוש החזרת הוצאות מאת המדינה). ביחס למקרקעין התת ימיים, החברה אחראית להחזקתם, לשימוש בהם ולקיום תחזוקה נאותה וסדירה שלהם ולקיים כל חובה לפי כל דין בקשר לאחריות זו.

בנוסף, החברה אחראית על פי כל דין כלפי המדינה וכלפי כל צד שלישי לכל נזק שיגרם לגוף

או לרכוש עקב או כתוצאה מפעולות או ממחדלים שלה או של מי מטעמה במקרקעין המועברים ובמקרקעין התת ימיים או בקשר עם החזקתם או השימוש בהם, כאשר ביחס למקרקעין התת ימיים האחריות תחול בהתאם לתפקידיה, סמכויותיה וחובותיה של החברה, על פי כל דין וכתב ההסמכה שלה. החברה תשפה את המדינה בגין כל הוצאה שתיגרם לה בקשר לכך.

שיפוי - החברה תשפה את המדינה על כל סכום שתידרש המדינה לשלם לכל אדם, על פי פסק דין חלוט, כפיצוי על נזק שהאחריות בגינו חלה לפי הוראות ההסכמים או לפי כל דין על החברה, ובלבד שהמדינה הודיעה על כך לחברת הנכסים מיד עם היוודע לה דבר השתביעה ואפשרה לה להתגונן בפניה.

ביטוח - על החברה לבטח את המקרקעין המועברים בביטוחי רכוש וחבות כלפי צד שלישי או לדאוג לביטוחים כאמור לגבי כל חלק מהמקרקעין המועברים שהעמידה לרשות אחר (כשהמדינה תצורף לביטוחים כמבוטח נוסף). ביחס לשטח הימי, החברה תבטחו בהתאם לתפקידיה, סמכויותיה וחובותיה על פי כל דין וכתב ההסמכה.

מיסים - החברה נושאת בכל המיסים, הארנונות, ההיטלים, חיובי הפיתוח ותשלומי החובה לסוגיהם, העירוניים והממשלתיים, החלים על הבעלים או המחזיקים בקשר עם המוכח, וכן בכל אגרות והיטלים והוצאות פיתוח מכל סוג שהוא החלים או שיחולו על המוכח.

העברת זכויות - כל זכות שקיבלה החברה בהתאם להסכמים אינה ניתנת להעברה להמחאה או לשעבוד לאחר ללא אישור המדינה מראש ובכתב. יחד עם זאת, החברה רשאית להעניק זכויות שימוש במקרקעין המועברים לחברת נמל או לתאגיד מורשה או לגורם אחר הפועל בתחום הנמל על פי דין, בהתאם לתנאי חוק רספ"ן, כתב ההסמכה ותנאים נוספים שנקבעו בהסכמים שנועדו להבטיח מילוי התחייבויותיה של החברה כלפי המדינה.

קיזוז ועכבון - הממשלה רשאית לקזז או לעכב בידה כנגד כל סכום שהחברה תהיה חייבה לה על פי הסכם, לרבות על פי הסכמי החכירה המתוארים בסעיף זה, כל תשלום שיגיע לחברה מהממשלה לפי כל דין ולפי כל הסכם. כספים שיעוכבו לא יישאו ריבית והצמדה. כמו כן, החברה אינה רשאית לקזז מדמי השימוש הקבועים המשולמים לה ומועברים למדינה בהתאם לחוק רספ"ן חיוב כלשהו שהמדינה חבה לה, או לעכב כספים כאמור.

שינוי יעוד המוכח - היה ובמסגרת תכנית (כהגדרתה בסעיף 1 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965) שתוכנן ותאושר לאחר כריתת הסכם החכירה, ישונה ייעוד קרקע הכלולה במקרקעין המועברים, באופן שייעודה ושימושה החדש לא ייכלל באחד השימושים הנמליים המפורטים בחוק רספ"ן, כי אז יחליטו השרים אם להוציא את הקרקע מגדרי המוכח. ככל שתצא אותה קרקע מגדרו של המוכח ותוחזר על ידי החברה למדינה, תפוצה החברה על פי סיכום פרטני שייחתם בין הצדדים, בגין השקעות סבירות שביצעה בקרקע לפני שנודע לה על הכוונה לשנות את ייעודה או את השימוש בה.

מקרקעי יעוד - זכויות החברה במקרקעין כפופות להוראות כל דין, לרבות פרק ח' לחוק המקרקעין, העוסקות במקרקעי יעוד.

שימוש מקביל במוכח - על החברה לאפשר שימוש מקביל בתחום המוכח לגורמים אחרים,

שתכנון פעילותם והפעלתם באותם מקרקעין הוסדרו לפי הדין, או שהמדינה הורתה על פעילותם במוכר (לאחר, בין היתר, ששמעה את עמדת החברה). הוראת המדינה כאמור תהיה באמצעות ועדה, והיא תינתן בכפוף, בין היתר, לתיאום עם צדדים שלישיים שיש להם זכויות בשטחים הרלוונטיים ובאופן שתמוזער ככל הניתן הפגיעה בתפעול השוטף של השטחים שהועמדו להם. כמו כן, ההוראה תתחשב בתוכניות פיתוח קיימות או מתוכננות של תחום הנמל הרלוונטי שלגביו תחול ההוראה. במקרה של מחלוקת כספית בין החברה לבין המשתמשים שלטובתם ניתנה הוראת המדינה כאמור, לוועדה קיימת זכות הכרעה.

ייבוש שטחי ים - בכפוף לקבלת כל היתר או אישור נדרש (לרבות אישור תכנית פיתוח מתאימה) ובכפוף לקיום תכליות חוק רספ"ן, החברה רשאית לפעול לייבוש שטחי ים במוכר. עם השלמת ייבוש שטחי הים יתווספו אותם שטחים לשטחי המוכר לגביהם ניתנה לחברה זכות חכירה. החברה תישא בכל עלות שהיא שתידרש לתכנון ולביצוע ייבוש שטחי ים לרבות כל מס או היטל, ככל שחל.

התרת בניה במוכר - מינהל מקרקעי ישראל נתן את הסכמתו לבקשות לקבלת היתר בניה במוכר לשימוש נמלי ולשימוש אחר המותר לחברה במסגרת תפקידיה שתוגשנה בתקופת ההסכמים ולא תידרש לחברה כל חתימה נוספת ממנו לקבלת היתר בניה ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים בהסכמים על נספחיהם. בהקשר זה יצוין כי במסגרת ההסכמים נקבע שהשבת המוכר למדינה תעשה עם כל הבנוי והנטוע ובכפוף לזכויותיהם של צדדים שלישיים להם הוקנו זכויות כדין במוכר⁶⁴.

ביטול הסכם - במקרה בו חדלה החברה מלהיות מוסמכת כחברת הפיתוח והנכסים, או שההסכם בא לסיומו לפני תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא ולאחר תיאום עם שר התחבורה, ההסכם יתבטל ותפקע כל זכות שיש לחברה במוכר. השבת המוכר למדינה תיעשה עם כל הבנוי והנטוע עליו ובכפוף לזכויותיהם של צדדים שלישיים, להם הוקנו זכויות כדין במוכר, והכל בכפוף להוראות הסכם החכירה.

רישום זכויות - החברה התחייבה לרשום בפנקסי המקרקעין המתנהלים לפי חוק המקרקעין, על שם המדינה, את זכויות הקניין בכל המקרקעין המועברים, וזאת תוך 180 יום מהמועד בו יאושרו התקנות בהתאם לסעיף 55 לחוק רספ"ן⁶⁵, אשר יאפשרו לרשום את החכירה ללא חיוב במס, באגרות, בתשלומי חובה או בתשלום אחר. לפרטים נוספים ראו סעיף 9 לדוח. בהקשר זה יצוין כי אם בעקבות מדידה לצורכי רישום יתברר ששטח המוכר קטן יותר או גדול יותר משטח המוכר שפורט בהסכמים, החברה התחייבה להסכים לשינוי גבולות המוכר או שטחו כפי שייקבע במדידה כאמור.

אוצרות טבע - אוצרות הטבע הנמצאים במוכר הינם רכוש המדינה והם אינם נכללים במוכר.

⁶⁴ החברה התחייבה לציין במפורש תוכן של הוראות מסוימות הקבועות בהסכמי החכירה בכל פעולה משפטית שתעשה כלפי צד שלישי במוכר או ביחס אליו, אשר עלולה להיות מושפעת מן האמור בהוראות אלו, וכן לקבוע הוראות אשר תאפשרנה למדינה או למי מטעמה להיכנס בנעליה של החברה כמחכירה או כנותנת זכות שימוש, לפי העניין, במקרה שהחברה תפסיק להיות חוכרת מהמדינה. החברה פועלת להטמעת הוראות כאמור בנוסחי החוזים המשמשים אותה בהתקשרויותיה. ראו ה"ש 25 לעיל.

⁶⁵

גריעת שטחים - במסגרת ההסכמים נכללה רשימה של שטחים שביחס אליהם מינהל מקרקעי ישראל יהיה רשאי להגיש בקשה לגריעתם. בקשה לגריעת שטחים מתחומי המוכר, תבחן במשותף על ידי נציג מינהל מקרקעי ישראל, נציג משרד התחבורה, נציג רשות החברות הממשלתיות, נציג משרד האוצר ונציג החברה.

יישוב מחלוקות - מחלוקת בין החברה למדינה תיושב על ידי החשב הכללי, מנכ"ל משרד התחבורה, מנהל רשות החברות הממשלתיות, מנהל מינהל מקרקעי ישראל ומנכ"ל החברה. בהיעדר פתרון למחלוקת, זו תועבר להכרעת היועץ המשפטי לממשלה.

הסכמים מיוחדים - בהסכם הובהר כי החברה קשורה בהסכמים אשר נחתמו עובר לכניסת חוק רספ"ן לתוקף ואשר תוקפם חורג מתקופת ההסמכה. הסכמי החכירה אינם גורעים מזכויות שהוענקו לצדדים שלישיים על פי ההסכמים האמורים, עד למועד פקיעתם של ההסכמים האמורים. החברה תיחשב כמחכיר עבור הצדדים השלישיים, אך לא תהא מוסמכת להאריך חכירה ולשנות שינוי כלשהו מהתניות בהסכמים אלה לרבות אישור העברה, אלא לאחר קבלת אישור המדינה מראש ובכתב. במידה והסכם כאמור יפקע טרם תקופת החכירה, השטח עליו חל אותו הסכם יהווה חלק בלתי נפרד מהמוכר והוראות הסכמי החכירה תחולנה עליו.

בהסכמי החכירה נכללה הצהרה לגבי כך שההסכם וכל הוראה שלו לא נועדו להקנות למוטב שהוא צד שלישי זכות לדרוש קיום חיוב כלשהו מבין החיובים שנקבעו בהסכם וכי אין בכוונת הצדדים להסכם להקנות זכות כזו למי שאינו צד להסכם.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1199 מפרטת את העקרונות שעל בסיסם נחתמו הסכמים פרטניים עם כל אחד מהנמלים.

27.2 הסכמי הביניים בין החברה לבין חברות נמל חיפה ואשדוד

ביום 23 בפברואר 2005 התקשרה החברה עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד⁶⁶ בהסכמי ביניים המקנים לחברות הנמל האמורות הרשאה להשתמש בשטח התפעולי של הנמל הרלוונטי שהועמד להן כחברות נמל על פי חוק רספ"ן, בהתאם להוראות כתב ההסמכה שניתן לכל אחת מהן, לצורך מתן שירותי נמל וביצוע פעולות נלוות לפעולות כאמור כפי שנקבע בכתבי ההסמכה ובחוק רספ"ן וכפי שיתירו להן השרים לפי סעיף 10(ג) לחוק רספ"ן.

בהסכמי הביניים הובהר כי הם נועדו להוסיף הוראות חוזיות על האמור בכתב ההסמכה של חברות הנמל והתחייבויותיהן על פי הסכמי הביניים הינן נוספות לחובות על פי כתבי הסמכתן. במקרה של סתירה שאינה ניתנת ליישוב, הוראות הסכמי הביניים תיגנפנה מפני הוראות כתב ההסמכה, הוראות רשות מוסמכת, הסכמי החכירה עם מנהל מקרקעי ישראל, או הוראות הדין.

זכות השימוש - זכות השימוש של חברות הנמל ניתנה באופן לא בלעדי, והיא כפופה לזכויות צדדים שלישיים שלהם הוקנו זכויות בנכסים כאמור לפני יום התחילה, לרבות זכויות מעבר

⁶⁶ לשלמות התמונה יצוין כי בשנת 2005 התקשרה החברה בהסכם ביניים גם עם חברת נמל אילת, ובמסגרת הליך הפרטתה של חברת נמל אילת, התקשרה החברה בינואר 2013 בהסכם עם חברת נמל אילת המסדיר את מערכת היחסים ביניהן לאחר הפרטתה.

וזכויות להנחת תשתיות (כמפורט להלן) וכן לזכויות צדדים שלישיים שלהם תקנה החברה זכויות, ובלבד שלא יהיה בזכויות שיוקנו כאמור כדי לפגוע בשימוש הסביר של חברות הנמל בנכסים או לפגוע ביישום תכנית הפיתוח כאמור בכתב ההסמכה של החברה.

בשטח הימי, ניתנה לחברות הנמל זכות מעבר ושימוש לא בלעדיים, לצורך מילוי תפקידיהן לפי כתב ההסמכה שניתן להן (וזאת בנוסף לזכויות שניתנו או יינתנו לתאגידים מורשים ולמשתמשים נוספים, באופן שיאפשר שימוש מקביל של כל הגורמים האמורים).

תחזוקה ואחזקה - בהתאם להסכמים אלו התחייבו חברות הנמל לתחזק את הנכסים באופן סדיר על חשבונן, ולתקן על חשבונן כל קלקול, נזק או ליקוי. החברה רשאית, תוך תיאום עם חברות הנמל, לערוך על חשבונה סקרים לתשתיות, למבנים ולמתקנים ולהכין תכניות לתחזוקה, לתיקונים ולשמירה על הקיים. החברה רשאית לתת לחברות הנמל הוראות בעניין התחזוקה השוטפת של הנכסים ותיקונם, לרבות שמירת חזותם, וחברות הנמל חייבות לבצע על חשבונן את הפעולות שתפורטנה בהוראות ובתכניות כאמור (לאחר שתינתן להן הזדמנות להשמיע את עמדתן). חלקו חברות הנמל על הוראות החברה כאמור, תועבר המחלוקת להכרעת מנהל רספ"ן. מנגד, החברה התחייבה לתחזק על חשבונה את שוברי הגלים, הרציפים, המזחים, המתקנים בקו המים ואת עזרי הניווט הימיים ולבצע באלו תיקונים בהתאם להוראות רספ"ן וכך שתאפשר הפעלה תקינה, סדירה ונאותה של הנמלים. כמו כן, החברה התחייבה לבצע את העבודות הימיות הנדרשות לשם תפקודם התקין של הנמלים ולבטיחות כל השייט הנכנסים אליהם, לרבות חפירת קרקע הים ותת קרקע הים (dredging) וחברות הנמל תאפשרנה לחברה לבצע מדידות באופן סדיר ובתיאום עמן. להכרעת רספ"ן בדבר חלוקת תחומי האחריות לתחזוקת רציפי הנמלים, ראו סעיף 9.6 לדוח.

שימוש מקביל - על חברות הנמל לאפשר כניסה ומעבר דרך שטחיהן לתאגידים מורשים ולגורמים הפועלים כדין בתחום נמל. כמו כן, בכפוף לתכניות פיתוח מאושרות ובהעדרן בהתאם לתכניות בניה מאושרות או בהתאם לתקציב פיתוח שאושר על ידי רשות הנמלים טרם תחילת חוק רספ"ן, על חברות הנמל לאפשר לחברה, לתאגידים מורשים, לגורם הפועל כדין בתחום נמל ולחברות המספקות תשתיות בסיסיות (כגון חשמל, מים, תקשורת, גז וכיו"ב) להניח תשתיות בשטחיהן וכן גישה לתשתיות קיימות העוברות בשטחיהן והמשמשות את התאגידים המורשים וגורמים הפועלים כדין בתחום נמל, כדי לבצע עבודות תחזוקה ותיקונים. חברות הנמל לא תגבנה כל תשלום בשל הנחת תשתיות כאמור, אך תהיינה זכאיות לגבות מחברות התשתית והגורמים האחרים החוזר של הוצאות שהוציאה כדי לאפשר זאת. נוסף על כך, על חברות הנמל לספק לגורמים כאמור שירותי תשתית (בין היתר, אספקת חשמל, מים, ניקוז, תחזוקת תשתיות וכיו"ב), כאשר כל עוד לא נקבע אחרת בהסכם, תנהגנה חברות הנמל על פי מה שהיה מקובל בעניינים אלה ערב יום התחילה.

התחייבויות נוספות של חברות הנמל - בהסכמים נכללו הוראות נוספות, לרבות לעניין חובתן של חברות הנמל לשמור על איכות הסביבה (ובכלל כך למניעת זיהום ים) ודינים אחרים, שמירה על הסדר, הביטחון והבטיחות בשטחיהן, חובת מסירת מידע לחברה, תשלום מיסים,

היטלים ותשלומים עירוניים⁶⁷, אחריות בנזיקין וביטוח ופינוי שטחיהן בתום תקופת השימוש. כמו כן, התחייבו חברות הנמל לשפות את החברה על כל נזק והוצאה שהיא תאלץ לשאת בהם בקשר להפרה של כל דין, לרבות דיני איכות הסביבה, שנגרם בשטחיהן במעשה או במחדל או בקשר להפרה כאמור על-ידן או מי מטעמן, אף מחוץ לשטחיהן. חברות הנמל גם תהיינה אחראיות כלפי החברה לכל נזק גוף או רכוש שנגרמו לאדם או לתאגיד כלשהם, עקב ביצוע עוולה בנזיקין על ידה, או על ידי עובד או שלוח שלה בנכסים או בקשר אליהם ותשפה ותפצה את החברה בגין כל דמי נזק והוצאה שהיא תשלם על פי פסק דין שביצועו לא עוכב ואשר הינו באחריותן של חברות הנמל על פי הסכמי הביניים.

דמי שימוש - כל אחת מחברות הנמל תשלם לחברה דמי שימוש קבועים ומשתנים בהתאם לקבוע בחוק, בכתב ההסמכה ובצו דמי השימוש, וחברות הנמל אינן רשאיות לקזז מדמי השימוש המשתנים חיוב כלשהו שהחברה חבה להן⁶⁸. בנוסף, התחייבו חברות הנמל לרשום שעבוד שלילי לטובת החברה לפיו חברת הנמל לא תהא רשאית לשעבד את הכנסותיה ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה. החברה תיתן את הסכמתה לרישום שעבוד כאמור לטובת צד ג' (להלן: "**בעל השעבוד**") ובלבד שבהסכם השעבוד ייקבע כי השעבוד לבעל השעבוד יהיה נחות מחיובה של חברת הנמל הרלוונטית לשלם לחברה את דמי השימוש המשתנים, וכי במקרה של מימוש השעבוד לא ישולמו לבעל השעבוד סכומים כלשהם לפירעון התחייבויות חברת הנמל הרלוונטית כלפיו, אלא אם שולמו דמי השימוש המשתנים כסדרם והובטח תשלום יתרת עלות הנכס (השווי המקורי של הנכס בניכוי פחת) בעד הנכסים שהועברו לחברות הנמל לפי חוק רספ"ן⁶⁹. למועד הדוח, שעבוד שלילי כאמור לא נרשם.

תוקף הסכמי הביניים - בהסכמי הביניים נקבע כי הם יעמדו בתוקפם לתקופה של 180 ימים מיום 17.2.2005 או עד למועד שבו ייחתם הסכם מפורט בין החברה לבין חברות הנמל, על פי המוקדם, למעט הסעיף שמעניק לחברת הנמל זכות שימוש במנופים המצויים בשטח חברת הנמל, שנקבע שימשיך לחול בין הצדדים גם לאחר פקיעת תוקפו של ההסכם. כמו כן, נקבע כי במידה ולא עלה בידי הצדדים לחתום על ההסכם המפורט, יוכרעו המחלוקות בין הצדדים על ידי ועדה (הכוללת את הממונה על התקציבים, מנכ"ל משרד התחבורה, מנהל רשות החברות ויו"ר הדירקטוריון של שתי החברות) שהכרעותיה יחייבו את הצדדים בכל הקשור להסכם המפורט, ויכול שהחלטותיה והכרעותיה תהוונה הוראות השלמה חוזיות לתנאים של ההסכם בין הצדדים. למועד הדוח, טרם נחתמו הסכמי קבע כאמור עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד.

החברה וחברת נמל אשדוד ניהלו משא ומתן להתקשרות בהסכם מפורט אולם לאור מחלוקות בין הצדדים, לא גובש נוסח מוסכם של ההסכם ובעת הזאת לא מתקיימים מגעים

⁶⁷ בהתאם להסכמי הביניים, ביחס לנכסים שהושכרו למחזיקים בהם לפני יום התחילה ותקופת השכירות בהם תסתיים במהלך תקופת ההסמכה של חברות הנמל, כי אז עם סיום תקופת השכירות בנכס, החברה תדאג לכך שבעסקת שכירות חדשה באותו נכס תוטל על השוכר החדש חובת הנשיאה בארנונות והמיסים השוטפים, עירוניים או ממשלתיים, במהלך תקופת השכירות החדשה באותו נכס.

⁶⁸ על פי הסכמי הביניים לחברות הנמל תינתן זכות שימוש בהתאם להוראות הסכמי הביניים במנופים המצויים בשטחיהן, גם אם וככל שייחשבו כמחויבים למקרקעין חיבור של קבע, וזאת ללא תמורה.

⁶⁹ יצוין שבמסגרת התיקון לצו דמי השימוש בוטל מנגנון חישוב דמי השימוש המשתנים על בסיס, בין היתר, יתרת "עלות הנכס".

בין הצדדים. ועדה לשוב מחלוקות כאמור לעיל לא הוקמה והצעת רשות החברות להסדרתו של מנגנון חלופי להכרעה (בהרכב של מנהל רשות החברות, מנהל רספ"ן והיועץ המשפטי לממשלה או נציג בכיר שלו בלבד), אושרה באופן עקרוני על ידי החברה אולם למיטב ידיעת החברה, חברת נמל אשדוד דחתה את ההצעה של רשות החברות. בנוסף, החברה מנהלת משא ומתן עם חברת נמל חיפה, שטרם הבשיל לכדי הסכם מפורט. לפרטים בדבר הסכם עקרונית חיפה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים.

לעמדת החברה, ההסכמים בתוקף עד לחתימת הסכם קבע, ועל הצדדים לפעול בהתאם לעקרונות הסכמי הביניים. למיטב ידיעת החברה, חברות נמל חיפה ואשדוד חולקות על עמדת החברה.

יצוין כי במסגרת דוח רואה החשבון המבקר, רואי החשבון של החברה הפנו את תשומת הלב לאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה באשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים. להערכת החברה, להיעדר קיומם של הסכמי קבע כאמור אין השפעה מהותית על פעילות החברה, וזאת לנוכח כך שעניינים מהותיים במסגרת היחסים בין החברה לחברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה מוסדרים בחוק רספ"ן, בכתבי ההסמכה של חברות הנמל או בכתב ההסמכה של החברה או בהכרעות רגולטוריות.

הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס כאמור על הסדרת היחסים כאמור והוא עשוי שלא להתממש (אף באופן מהותי) במידה ויהיה שינוי בחקיקה או בכתבי ההסמכה.

27.3 הסכם הרשאה ותפעול נמל אילת

ביום 31 בינואר, 2013, התקשרה החברה בהסכם עם חברת נמל אילת שבהתאם לו העניקה החברה לחברת נמל אילת זכות שימוש בשטחים ובנכסים בנמל אילת הקבועים בהסכם, לתקופה שתסתיים במוקדם מבין תום כתב ההסמכה של חברת נמל אילת או 15 שנה (או במקרה שכתב ההסמכה של חברת נמל אילת יוארך בהתאם לתנאיו, לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים). חברת נמל אילת רשאית לעשות שימוש בשטחים ובנכסים האמורים לצורך מתן שירותי נמל ושירותים נלווים בלבד כפי שהוגדרו בחוק רספ"ן ובכתב ההסמכה של חברת נמל אילת; וכן לצורך מתן שירותים נוספים שהתירו או יתירו לה השרים, כאמור בסעיף 10(ג) לחוק רספ"ן או בכתב ההסמכה של חברת הנמל, בכפוף להסדר הקבוע בהסכם. בגין כל שימוש נוסף שאושר על ידי השרים, ייחתם הסכם נפרד עם החברה.

זכויות השימוש שהוענקו לחברת נמל אילת אינן בלעדיות והן כפופות לזכויותיה של החברה בשטחים הרלוונטיים, לזכויות של צדדים שלישיים ולהוראות כל דין.

על פי ההסכם, חברת הנמל תנקוט בכל הצעדים הדרושים, תהיה מצוידת בציוד המתאים ותספק כוח אדם בהיקף מתאים ובעל הכשרה מתאימה, על מנת למנוע, לצמצם ולטפל בכל אירוע של זיהום קרקע, אוויר או מים בתוך ובסביבת הנכסים או השטח הימי. כמו כן, חברת הנמל תהא אחראית כלפי החברה בגין כל הפרה של דיני איכות הסביבה או הוראות של רשות מוסמכת לאיכות הסביבה (למעט הפרה שהיא תוצאה של פעולת החברה).

בנוסף, התחייבה חברת הנמל לערוך על חשבונה ולהחזיק בתוקף למשך כל תקופת ההסכם

פוליסות ביטוח עבור נכסים, אחריות צד ג', חבות מעבידים, נזקי זיהום, ועבודות קבלניות/הקמה, כאשר החברה תיכלל כמבוטחת נוספת בכל הפוליסות.

ההסכם מפרט את סך התשלומים שחברת נמל אילת נדרשת להעביר לחברה - לפרטים ראו סעיף 12 לדוח.

כמו כן, במסגרת ההסכם החברה מינתה את חברת נמל אילת לגבות בשמה את דמי התשתית המגיעים לה בהתאם לצו שירותי נמל, כך שחברת נמל אילת תיגבה את דמי התשתית ותעביר אותם לחברה.

במהלך התקופה עד ליום 31 בדצמבר 2023, חברת נמל אילת תהיה זכאית לתמריץ בגין כל מכולה מלאה (בתקרה שנקבעה על פי מדרגות הקבועות בהסכם) המיובאת או מיוצאת דרכה ואשר שונעה על ידי חברת נמל אילת. סכום התמריץ יחושב על ידי החברה ולא יעלה על סכום דמי השימוש, המרכיב המשתנה. עד למועד הדוח, לא קמה הזכאות ולא שולם תמריץ כספי לחברת נמל אילת.

בהתאם להסכם, החברה רשאית לפנות לשרים בבקשה לאשר את ביטולו של ההסכם בהתקיים אילו מהעילות המפורטות בו, לרבות, הפרה יסודית של הוראות ההסכם על ידי חברת הנמל, אי תשלום כל סכום אשר חברת הנמל חייבת בתשלומו בתוך 30 ימים מהמועד בו הסכום היה אמור להיות משולם ועוד. כמו כן, במידה ויחול שינוי ביעוד של כל שטח הכלול בנכסים והיעוד החדש אינו נכלל ברשימת ה"שימושים הנמליים" (המפורטים בתוספת הראשונה לחוק רספ"ן) ייתכן והחברה תידרש להחזיר את הנכסים האמורים לידי מדינת ישראל, ובמקרה שכזה ההסכם יהא בטל ומבוטל בנוגע לאותו השטח וחברת הנמל לא תהא זכאית לכל פיצוי או תשלום מהחברה בגין שינוי הייעוד כאמור.

27.4 הסכמי הרשאה עם מספנות ישראל

להסכם להעמדת שטחים בנמל חיפה למספנות ישראל בהתאם לתוספת להסכם חכירה משנת 2011 ראו ביאור 25.ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. מספנות ישראל אינה רשאית להסב את זכויותיה על פי ההסכם או להעמיד לשימוש של אחר חלק מהמקרקעין ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

בנוסף, במסגרת הסכמים מהשנים 2007 ו-2008 בין החברה לבין מספנות ישראל, ולאחר שמספנות ישראל קיבלה כתב הסמכה למתן שירותי נמל ופעילות נלווית, הוסדרה הפעילות כאמור ובמסגרתם נקבעת חובת תשלום לחברה של דמי שימוש בשיעור מהכנסותיה של מספנות ישראל. לתשלומים אשר משלמת מספנות ישראל לחברה ראו גם ביאור 18(5) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה וסעיף 12 לדוח.

27.5 הסכם מסגרת להקצאת מקרקעין בנמלים למערכת הביטחון

בין החברה לבין משרד הביטחון נחתם בחודש מרץ 2006 הסכם מסגרת להסדרת היחסים בין הצדדים, בקשר עם המקרקעין של הנמלים בהם נמצאים בסיסי צה"ל. לפרטים ראו ביאור 22.ג.2 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

27.6 הסכמי רשת הביטחון התפעולית בין החברה לבין חברת נמל אשדוד ובין החברה לבין חברת

נמל חיפה

במסגרת רפורמת 2005, נחתמו בין החברה לבין חברת נמל אשדוד וכן בין החברה לבין חברת נמל חיפה הסכמים לפיהם, בהתקיימם של תנאים פיננסיים מצטברים, תעמיד החברה לכל אחת מחברות הנמל הלוואה, כמפורט בביאור 2.ג.24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. למועד הדוח, החברה לא נדרשה להעמיד הלוואות לאילו מחברות הנמל בהתאם להסכמי רשת הביטחון התפעולית. ראו ביאור 2.ג.24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

הערכת החברה בדבר ההסתברות להעמדת ההלוואות מכוח רשתות הבטחון התפעוליות ורשתות הבטחון הפנסיוניות (כאמור בסעיף 27.7 לדוח) למי מחברות הנמל, כאמור בביאור האמור, היא מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המתבססת על תוצאות בחינה שנערכה בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, בין היתר, בהנחה של המשך פעילות חברות הנמל אשדוד וחיפה במתכונת דומה לזו שבה פעלו בעבר, לרבות המשך הפקדה לקופות הפנסיוניות, אי משיכת עודפי מזומנים מקופות אלו וכיו"ב. אין כל וודאות בהתממשותן של הערכות אלו, והן יכולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף מהותית) מכפי שהוערך, בין היתר, כתוצאה מאי התממשות ההנחות כאמור או התממשותן באופן שונה.

27.7 הסכמי רשת ביטחון פנסיונית בין החברה לבין חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה וחברת

נמל אילת

במסגרת רפורמת 2005, נחתם ביום 24 בפברואר 2005 בין החברה לבין כל אחת מחברות הנמל (חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה וחברת נמל אילת), הסכם רשת ביטחון פנסיונית. לפרטים ראו סעיף 17 לדוח וכן ביאור 2.ג.24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

הערכת החברה בדבר ההסתברות להעמדת ההלוואות מכוח רשתות הבטחון הפנסיוניות למי מחברות הנמל, כאמור בביאור האמור, היא מידע צופה פני עתיד כאמור בסעיף 27.6 לדוח.

27.8 הסכם פנסיה קיבוצי

במסגרת רפורמת 2005, נחתם ביום 24 בפברואר, 2005, בין החברה לבין ההסתדרות הסכם פנסיה קיבוצי מיוחד (לעיל ולהלן: "**הסכם הפנסיה הקיבוצי**"). על פי הסכם הפנסיה הקיבוצי, עד להקמת קופה מרכזית לקצבה, על כל חברה להחזיק את הכספים המיועדים להפקדה בקופה המרכזית לקצבה, בחשבון נפרד על שמה שיתנהל בנאמנות לטובת העובדים הזכאים לפנסיה תקציבית (להלן: "**חשבונות לתקופת המעבר**"). חשבונות היעודה לפנסיה מהווים את חשבון תקופת המעבר כאמור בהסכם הפנסיה הקיבוצי. כן הועמדה בחשבונות האמורים עתודה בגובה של 5% מסך כל התחייבויות החברה בשל הגמלאים הנ"ל (להלן: "**העתודה האקטוארית של החברה**"). בנוסף, הועבר סכום של כ-140 מיליון ש"ח (להלן: "**כרית הביטחון**") למטרת כיסוי גירעונות אקטואריים.

בהתאם להסכם הפנסיה הקיבוצי, החברה מסרה לבנקים בהם התנהלו עד לחודש ינואר 2020 חשבונות היעודה לפנסיה ולחשב הכללי במשרד האוצר, הודעה כי חשבונות היעודה

לפנסיה מוחזקים על ידי החברה בנאמנות לטובת העובדים כאמור בהסכם.

בהסכם נקבע, כי כל זמן שאין קופה מרכזית לקצבה, תפריש החברה לחשבונות לתקופת המעבר הפרשות חודשיות בשל עובדים בפנסיה תקציבית בשיעור של 30% בעד רכיבי שכר או השיעורים מתוך שכרו של העובד, אשר בשלו חייבת החברה לשלם לעובד קצבה על פי דין או על פי הסכם עבודה.

עוד נקבע, כי בשנה שבה נוצר עודף אקטוארי העולה על 5% מסך ההתחייבות האקטוארית (להלן: "הסכום העודף"), יועבר הסכום העודף וינוהל בחשבון נאמנות נפרד של החברה (להלן: "כרית ביטחון נוספת"), לטובת גמלאי רשות הנמלים והגמלאים מקרב העובדים העוברים, ובלבד שסך הכספים בחשבון זה לא יעלה על 4.77% מההתחייבות האקטוארית (להלן: "סכום מרבי"). ככל ש - (א) בכרית הביטחון הנוספת יהיה סכום מרבי ובחשבון לתקופת המעבר (או בקופה המרכזית לקצבה, לפי העניין) נותר הסכום העודף; או ש - (ב) בכרית הביטחון הנוספת יהיה סכום העולה על הסכום המרבי והסכום בעתודה האקטוארית לא פחת משיעור של 5% מסך התחייבויות החברה בשל הגמלאים; אזי החברה תפחית את שיעור ההפרשה החודשית. אם הופחת שיעור ההפרשה החודשית עד לשיעור של 0% ונותר סכום עודף או סכום עודף בכרית הביטחון הנוספת, תהיה החברה רשאית למשוך את הסכום האמור.

לעומת זאת, בשנה שבה פחת הסכום העומד בעתודה האקטוארית (בין אם בקופה המרכזית לקצבה של החברה ובין אם טרם הקמתה) משיעור של 5% מסך ההתחייבויות בפנסיה התקציבית, תנקוט החברה בצעדים הבאים: (א) היה סכום בכרית הביטחון הנוספת, יועבר ממנה בשנת פרסום המאזן סכום לקופה המרכזית לקצבה של החברה עד לגובה הסכום המירבי; (ב) היה סכום בכרית הביטחון, והסכום בעתודה האקטוארית של החברה לא הגיע לסכום המירבי לאחר ביצוע האמור בפסקה (א) - יועבר בשנת פרסום המאזן סכום מכרית הביטחון לקופה המרכזית לקצבה סכום עד לגובה הסכום המירבי.

לגבי שנה בה נוצר גירעון אקטוארי בחשבון הנאמנות או בקופה המרכזית לקצבה של החברה, לפי העניין, לאחר שנקטה החברה בצעדים כאמור, יועבר מהעתודה האקטוארית סכום עד לגובה הגירעון האקטוארי בשנת פרסום המאזן. ככל ונותר גירעון אקטוארי לאחר מכן, החברה תעביר בשנת פרסום המאזן סכום עד להשלמת יתרת הגרעון האמור או תבצע התאמת שיעור הפרשה שוטפת.

בפועל, החברה ניהלה את כלל היעודות כמקשה אחת, לרבות העודף האקטוארי וכרית הביטחון הנוספת, ככל שקיימים. גם במקרים שבהם העודף האקטוארי עולה על 5% מסך ההתחייבות האקטוארית, הוא לא עולה על הסכום המירבי שמוגדר בכרית הביטחון הנוספת.

לפרטים בדבר הקמת הקופה המרכזית לקצבה והעברת כספי הייעודה אליה, ראו ביאור 5.ד. לדוחות הכספיים השנתיים.

27.9 הסכמים קיבוציים מיוחדים להעברת עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה

ביום 27.8.2019 נחתמו הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל חיפה וההסתדרות, אשר

מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה, כ-110 עובדים. לפרטים ביחס להסכם קיבוצי חיפה, ראו סעיף 24.4.5 לדוח.

27.10 הסכמים קיבוציים מיוחדים להעברת עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד

ביום 9.12.2019 נחתמו הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל אשדוד וההסתדרות, אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד, כ-100 עובדים. לפרטים ביחס להסכם קיבוצי אשדוד, ראו סעיף 24.4.5 לדוח.

27.11 הסכמים ביחס להקמת ולהפעלת הנמלים החדשים

ביום 23.9.2014 נחתם הסכם להקמת "נמל הדרום" בנמל אשדוד בין החברה לבין חברת Pan Mediterranean Engineering Co. Ltd וביום 6.1.2015 נחתם הסכם להקמת נמל המפרץ בנמל חיפה בין החברה לבין אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ. לפרטים אודות הסכמים אלה, ראו סעיף 16.9 לדוח.

בחודש מאי 2015 התקשרה החברה בהסכם עם חברת SIPG Bayport Terminal Co., Ltd להפעלת נמל המפרץ ובהסכם עם חברת Hadarom Container Terminal, Ltd להפעלת נמל הדרום. לפרטים אודות הסכמים אלה, ראו סעיף 16.10 לדוח.

27.12 הסכם להסדרת תיאום ביטחוני בנמל הדרום

בחודש ינואר 2014 נחתם בין החברה לבין משרד הביטחון הסכם להסדרת נהלי התיאום בכל הנוגע למתקן ביטחוני של משרד הביטחון המצוי מצפון לשטח נמל הדרום באשדוד. לפרטים נוספים (לרבות בעניין כיסוי ביטחוני) ראו ביאור 3.ג.22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

27.13 כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה - ראו סעיף 7.3 לפרק ד' לדוח התקופתי.

הליכים משפטיים

28.

28.1 לתיאור תביעות משפטיות נגד החברה ראו ביאור 24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

28.2 לפרטים בדבר תביעה שהגישה החברה לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד חברת נמל חיפה, במסגרתה מתבקש בית המשפט להורות לחברת נמל חיפה לשלם לחברה סך של כ-118 מיליון ש"ח בגין תשלומי היטלי פיתוח ששילמה החברה לעיריית חיפה עבור שטחים צהובים בנמל חיפה ולהצהיר כי חברת נמל חיפה היא זו אשר צריכה לשאת בתשלומי היטלי פיתוח בגין שטחים צהובים, ולפרטים בדבר כתב תביעה שכנגד שהגישה חברת נמל חיפה בחודש אפריל 2019 בהיקף כספי של כ-300 מיליון ש"ח, ראו ביאור 24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

28.3 לפרטים בדבר תביעה ע"ס כ-127 מיליון ש"ח שהגישה החברה נגד חברת נמל חיפה לביהמ"ש המחוזי בנוגע לאי תשלום דמי שימוש על ידי חברת נמל חיפה ותביעה שכנגד שהגישה חברת נמל חיפה ע"ס כ-43.5 מיליון ש"ח בגין כספים שלטענתה מגיעים לה מהחברה עפ"י צו דמי השימוש, בגין הכנסות ממשרד הביטחון, בדבר, המרצת פתיחה שהוגשה על ידי חברת נמל חיפה כנגד משרדי האוצר והתחבורה וכנגד החברה לבית המשפט המחוזי בחיפה וסילוקה על הסף על ידי בית המשפט ובדבר ערעור תלוי ועומד שהגישה חברת נמל חיפה לבית המשפט

העליון נגד החלטת בית המשפט המחוזי לסילוק המרצת הפתיחה על הסף, ראו ביאור 16.ג.
לדוחות הכספיים השנתיים.

29.

יעדים ואסטרטגיה עסקית

התכנית האסטרטגית ארוכת הטווח של החברה נגזרת מהתפקידים שנקבעו לחברה בחוק רספ"ן, ובכלל כד, לתכנן ולפתח את הנמלים במטרה לתת מענה לצורכי המשק ולפעול לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלים.

מדינת ישראל מאופיינת, בין השאר, בסחר החוץ והשפעתו על מצבה הכלכלי ועל יכולתה של המדינה להמשיך ולהתפתח. נמלי הים משמשים כשער העיקרי של סחר החוץ של המדינה. כ- 99% מסחר זה עובר דרך נמלי הים - אשדוד, חיפה ואילת. פעילות סחר החוץ של מדינת ישראל בנויה כשרשרת לוגיסטית המתחילה בבית היבואן /יצואן בחו"ל ומסתיימת בבית היצואן/יבואן בארץ. בהיותה שרשרת לוגיסטית, יש צורך לפעול לכך שכל החוליות שבה מסונכרנות ופועלות ביעילות. עובדות אלה מחייבות ראייה אסטרטגית ארוכת טווח שמיועדת להתאים את הנמלים להיקף סחר החוץ (בהתאמה להיקף הסחר ולסל האניות הצפוי) ולאפשר הפעלתם ביעילות מרבית תוך מתן רמת שירות גבוהה למשתמשי סחר החוץ.

יעילות הנמלים, מנקודת ראותם של המשתמשים בנמלים, באה לידי ביטוי ברמת השירות בנמל הן לחברות הספנות והן לחברות ההובלה היבשתיות (משאיות ורכבת). יעילות שכזו נמדדת לרוב במשך השהייה של האניה בנמל. ככל שרמת השירות תהיה גבוהה יותר צפוי שעלות ההובלה הימית תהיה נמוכה יותר, קווי ספנות נוספים יפקדו את הנמלים ואניות גדולות תפקודנה את הנמלים. מצב שכזה מאפשר, בנוסף, פוטנציאל תחרותי משמעותי ליצואן המתחרה מול יצואנים במדינות אחרות (מחירי הובלה זולים ותדירות גבוהה של הגעה ליעדים בחו"ל).

אולם, כאמור בסעיף 8.3 לדוח, היעילות התפעולית של נמלי הים אינה משפיעה מהותית על היקף הכנסות החברה (אשר נגזר מהיקף הסחר).

החברה פועלת להגשמת יעדיה, בין היתר, באמצעות העמדת תשתיות נמליות נוספות אשר יתנו מענה לקיבולת הנדרשת, לגידול בממדיהם של כלי השיט ואשר יופעלו בידי חברות הפעלה פרטיות (לפרטים בדבר התקשרויות החברה עם המפעילים החדשים של הנמלים החדשים כאמור ראו סעיפים 16.9 ו-16.10 לדוח; לפרטים בדבר נייר העקרונות בין המדינה לבין עובדי נמל אשדוד ובדבר הסכם עקרונות חיפה ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים).

לפרטים בדבר תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים התיכון של ישראל, וכן בדבר פעולות החברה להכנת תכנית אב אסטרטגית מעודכנת, ראו סעיף 9.5 לדוח.

כניסתן של חברות ההפעלה הפרטיות צפויה לייצר תחרות ולהביא לתועלות נוספות, ביניהן ניתן למנות עידוד המפעילים הקיימים לשפר את השירות שלהם ולהתייעל בתחומי פעילותם. לפרטים בדבר פרויקט לשדרוג והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד והסכם שנחתם בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בעניינו, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים. עידוד היעילות כאמור והנגשת הנמלים בישראל לכלי שיט גדולים עשוי לעודד קווי ספנות מרכזיים להגיע לנמלי ישראל. כמו כן, טיפול יעיל בתהליך קליטת כלי השיט ושינוע המטענים, לצד הנגשת הנמלים לכלי שיט גדולים, יסייע ליצואנים וליבואנים לנצל את העלויות השוליות הנמוכות של טיפול במטענים.

מאחר והנמלים מהווים חוליה אחת מתוך שרשרת לוגיסטית של תהליך הסחר, החברה פועלת במישורים נוספים. בהיבט הימי, החברה נערכת לאפשרות לקליטת מחלקות הים מחברת נמל חיפה ומחברת נמל אשדוד; מהלך הנדרש לשם כך שתתאפשר יצירת תחרות תוך נמלית בין חברות ההפעלה הפרטיות לבין המפעילים הקיימים, והתואם את מודל ה-Landlord. בהיבט היבשתי, פועלת החברה לזיהוי 'צווארי בקבוק' או כשלים במסירת מטענים באמצעות משאיות או רכבות. כפועל יוצא, יעדיה של החברה כוללים עידוד פיתוח כבישים ותשתיות רכבת להובלת מטענים. יתר על כן, החברה מובילה את פיתוח עורף הנמל, באופן שמאפשר ליזמים פרטיים לפתח פעילות לוגיסטית בעורף הנמל ולהשיג ערך מוסף לפעילות הייבוא והייצוא. בהתאם, יעדיה של החברה כוללים, בין היתר, קידום תהליכים שיאפשרו הקצאת קרקעות בתחומי עורף הנמל למטרת שימושים נמליים.

בשים לב לחשיבות הקמת נמלי הים החדשים (נמל המפרץ ונמל הדרום) ודרישות המימון המהותיות הנדרשות מהחברה לשם כך, בכוונת החברה לפעול להשקעות בעורף הנמלים בהתאם לאפשרויות המימון שיעמדו לרשותה. כך, למשל, באופן דומה לפעולות השיווק והפיתוח שערכה החברה במסגרת הקמת נמלי ישראל - פארק התעשייה והלוגיסטיקה באשדוד (שבו פועלות חברות לוגיסטיקה פרטיות המספקות שירותים נמליים שונים אשר נותנים ערך מוסף למשתמשי הנמל), בכוונת החברה לפעול לפיתוח מרכזי לוגיסטיקה בתחום נמל חיפה אשר יענו על היקף הפעילות הצפוי.

האסטרטגיה ויעדי החברה המפורטים לעיל הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ובגדר כוונות ויעדים כלליים, וככאלו אין כל ודאות כי יתממשו או יתממשו באופן חלקי או שונה מהערכתה של החברה (אף באופן מהותי), בין היתר, עקב שינויים במצב השוק, אירועים בלתי צפויים, אפשרויות זמינות למימון בהתאם לתכניותיה של החברה והתממשות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 32 לדוח.

צפי להתפתחות בשנה הקרובה

30.

למעט תכניות לקליטת מחלקות ים בחברות בנות של החברה, שדרוג רציף 21 באשדוד ופרויקט מערך שינוע הגרעינים באשדוד, לא החליטה החברה לבצע בשנה הקרובה תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל של החברה ושעשויה להיות להן השלכה מהותית על מצב העסקים ותוצאות הפעילות של החברה.

מתן שירותי מחלקת ים - כחלק מהמהלך לפתיחת התחרות בנמלי חיפה ובאשדוד, התחייבה החברה כלפי המפעילים של הנמלים החדשים כי שירותי ניתוב, גרירה וניהול תעבורה ימית, הניתנים כיום בכל אחד מנמלי אשדוד וחיפה באמצעות חברת הנמל הרלבנטית, וכן פעולות של חפירה ימית ועזרי ניווט, לא יינתנו באמצעות חברות הנמל אלא בידי החברה או נותן שירותים אחר.

במסגרת היערכותה של החברה לצורך עמידה בהתחייבות כאמור וכחלק מהיערכות החברה לפתיחת התחרות בנמלי חיפה ואשדוד ולמתן שירותי מחלקת ים בנמלים החדשים, מנהלת החברה משא ומתן לקליטת פעילות מחלקות הים של חברת נמל חיפה ושל חברת נמל אשדוד, וכן מבצעת בדיקות ובחינות לפעילות מחלקות הים.

מחלקות הים עוסקות בעיקר בניתוב, גרירה וקשירה לרציף של כלי שיט, וכן במתן שירותי ניהול תעבורה ימית לכלי השיט במרחב הנמלי.

למועד פרסום הדוח, טרם גובשו הסכמות בקשר לקליטת פעילות מחלקות הים של חיפה ואשדוד, מלבד כמפורט להלן:

(א) הסכמה עם חברת נמל חיפה ביחס לקביעת מנגנון הערכת השווי ההוגן בנוגע לתמורה שתשולם לחברת נמל חיפה, וזאת באמצעות שני מערכי שווי בלתי תלויים, שלמועד דוח זה ישנן מחלוקות בגינה.

(ב) חתימת הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל חיפה וההסתדרות מיום 27.8.2019, אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה, כ-110 עובדים, לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה, במועד אשר ייקבע על ידי החברה ולא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2020. לפרטים, ראו סעיף 24.4.5 לדוח זה.

(ג) חתימת הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל אשדוד וההסתדרות מיום 9.12.2019, אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד, כ-100 עובדים, לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה, במועד אשר ייקבע על ידי החברה ולא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2020. לפרטים, ראו סעיף 24.4.5 לדוח זה.

(ד) הסכמה עם חברת נמל אשדוד ביחס לקביעת מנגנון הערכת השווי ההוגן בנוגע לתמורה שתשולם לחברת נמל אשדוד, וזאת באמצעות שני מערכי שווי בלתי תלויים.

יודגש, כי חתימת הצדדים על ההסכמים הקיבוציים דלעיל הינה עוד בטרם גיבוש הסכמות בקשר עם קליטת פעילות מחלקת הים כאמור (ככל שיגובשו).

כמו כן, למיטב ידיעת החברה, ביום 16 בפברואר 2020 התקבלה החלטת ממשלה לאשר לחברה להקים שתי חברות בנות ממשלתיות בבעלות מלאה של החברה, אחת בתחום נמל אשדוד והשנייה בתחום נמל חיפה, לצורך מתן שירותי ים.

בהתאם להחלטת הממשלה, כל אחת מהחברות הבנות תהיה חברה פרטית מוגבלת במניות, אשר מטרתה הינן ביצוע פעולות לניהול התעבורה הימית של כלי השיט בשגרה ובחירום ומתן שירותים בהתאם בתחום נמל אשדוד או חיפה, לפי העניין, כפי שייקבע על ידי שר התחבורה בהסכמת שר האוצר בכתב הסמכה לחברה או לחברות הבנות.

עוד אושר בהחלטת הממשלה להוסיף מטרה למטרות החברה, שהינה ביצוע פעולות לניהול התעבורה הימית של כלי שיט בשגרה ובחירום ומתן שירותים בהתאם, במישרין או באמצעות חברות בנות. שר התחבורה ושר האוצר הונחו לעשות שימוש בסמכותם כך שהחברה תהא רשאית להעניק את שירותי הים באמצעות חברות הבנות, וזאת עד שיפעלו לקידום תיקון חקיקה שישדיר את האפשרות להסמיך את חברות הבנות כתאגידים מורשים, וכן עד שתתקון החקיקה כך שתתווסף המטרה כאמור לתפקידי החברה בהתאם לחוק רספ"ן.

בהתאם להחלטת הממשלה, פעילות החברות הבנות תמומן מההכנסות ממתן שירותי ים. יצוין כי בדברי ההסבר להחלטת הממשלה, הובהר כי לא הוגבלה חשיפה כלכלית של החברה לפעילות חברות הבנות, מאחר שהעמדה היא כי הפעילות שתהיה בכל אחת מהחברות הבנות הינה פעילות על פי דין של ההחברה כחלק מתפקידיה ומחובותיה, ולחילופין בהתאם לכתב ההסמכה שיינתן בעתיד לחברות הבנות לאחר שיושלם תיקון חקיקה בהתאם, ולכן אין כל תוחלת בהגבלה כאמור. עוד צוין בדברי ההסבר כי החברה תקבע את מדיניותה בהקשר לכך.

בהתאם להחלטת הממשלה, החברה וחברות הבנות תחתומנה על ההסכמים להסדרת מכלול הנושאים הרלוונטיים ליחסי הגומלין ביניהן, לרבות מערכת ההתחשבות בין החברות.

עוד יצוין כי בהתאם להחלטת ממשלה, הוחלט להנחות את השרים לשקול להפעיל את סמכויותיהם כך שחברת הבת שאליה הועברה הפעילות האמורה, תתן את אותה פעילות באופן בלעדי, בכל תחום הנמל שלגביו הוסמכה, עד לשנת 2054 או תום תקופת ההסמכה, לפי המוקדם מבין השניים, ולא יוסמך גורם אחר למתן הפעילות שהועברה בתחום שלגביו הוסמכה אותה חברת הבת, וזאת למעט תחום הקשירה, שכל מפעיל יוכל לספק בעצמו.

כן אושר בהחלטת הממשלה לחברת נמל חיפה ולחברת נמל אשדוד להתקשר עם החברה או עם חברת הבת הרלוונטית של החברה, בהסכם להעברת כל הפעילות, הנכסים וההתחייבויות של מחלקת הים של חברת הנמל הרלוונטית, בתמורה לשווי הוגן כפי שייקבע על ידי מעריכי שווי מוסכמים, בכפוף להחלטת דירקטוריון של החברות הרלוונטיות, המאשרת את הסכמי ההעברה בין החברות בתוך 120 ימים ממועד קבלת החלטת הממשלה (בכפוף לאפשרות להארכת מועד זה על ידי מנהל רשות החברות הממשלתיות ב-60 ימים נוספים).

למועד הדוח, החברה פועלת להשלמת המשא ומתן לקליטת מחלקות הים כאמור. לפרטים אודות הסכם עקרונות חיפה בין המדינה לבין ההסתדרות לבין חברת נמל חיפה, אשר החברה אינה צד לו (ואולם חלק מההסכמות נשוא הסכם עקרונות חיפה, אומצו על ידי החברה), ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים. למרות האמור, למועד הדוח, להערכת החברה, אפשרות לקליטת מחלקות הים על ידי החברה עשויה לחייב הסדרה רגולטורית וקיימת אי בהירות לגבי אופן קליטת מחלקות הים מחברות נמל חיפה ואשדוד, תנאי הקליטה, מועד הקליטה בפועל והעלויות הכרוכות בכך, ולמיטב ידיעת החברה קיימות מחלוקות ואי הסכמות לגבי העברת מחלקות הים לחברה או לחברות בת של החברה. בכפוף לכך שקליטת מחלקות הים תתממש ותוסדר רגולטורית, צפויה לחול השפעה על אופי פעילות החברה (לרבות בעקיפין באמצעות חברות בנות), בעיקר לאור הוספת תפקיד תפעולי שאינו נמנה כיום על תפקידי החברה לפי חוק רספ"ן. יחד עם זאת, להערכת החברה למועד הדוח, השלמת איזו מפעולות החברה כאמור יכולה להתבצע ממקורותיה העצמאיים של החברה ולא צפויה להשפיע באופן מהותי על הרווח הנקי של החברה.

הערכות אלו בנוגע לאפשרות לקליטת מחלקות הים ומידת ההשפעה על תוצאות הפעילות של החברה הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על אופי פעילות החברה כיום ועל מידע שקיבלה החברה על היקפי ותוצאות הפעילות של מחלקות הים כיום. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי) מכפי שנצפה, בין היתר בהתאם להסדרה הרגולטורית בנושא, ככל שתהא, העלויות שתהיינה כרוכות בקליטת מחלקות הים, יישום הסכם עקרונות חיפה, הבשלת המשא ומתן בין החברה לבין חברות נמל חיפה ואשדוד וכיוצ"ב.

שדרוג רציף 21 בנמל אשדוד - לפרטים בדבר פעילות החברה לשדרוג ולהעמקת רציף 21 בנמל אשדוד, באופן שיוכל לשרת אוניות גדולות ואניות גדולות באורך של כ-400 מ' ובשוקע של כ-16.5 מ' לצורך פריקת וטעינת מכולות ברציף 21, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. לפרטים בקשר להודעות שקיבלה החברה בנושא נגיף הקורונה ממספר קבלנים ו/או מפעילים בפרויקטי הפיתוח של החברה, ראו ביאור 26. 2. ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

פרויקט מסוע הגרעינים בנמל אשדוד - בחודש ינואר 2020 החברה, ביחד עם חברת נמל אשדוד, החלה בהקמת מסוע גרעינים מהמדלים ברציף 21 בנמל אשדוד לתאי האחסון בממגורה באשדוד - לפרטים ראו סעיף 18 לדוח זה. לפרטים אודות הסכם שנחתם בדצמבר 2018 בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בקשר עם פרויקט מסוע הגרעינים, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. לפרטים בקשר להודעות שקיבלה החברה בנושא נגיף הקורונה ממספר קבלנים ו/או מפעילים בפרויקט הפיתוח של החברה, ראו ביאור 26. 2. ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

אירוע או ענין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

31.

31.1 תכנון וביצוע מערכת דרכים "מבואות אשדוד" (לנמל הדרום ולנמל אשדוד)

החברה התקשרה בהסכם מסגרת עם ממשלת ישראל בקשר עם הקמת הפרויקט (וכן פרויקטים משלימים לו שיועברו לחברה בהתאם להחלטת ממשלה) וקבלת מימון ממשלתי לצורך הקמתו. בהתאם להסכם המסגרת, החברה אחראית על תכנון (לרבות תכנון סטטוטורי) וביצוע קטע כביש "הרצל ב'", ועל תכנון סופי וסטטוטורי לקטע הדרך הרצל ג' (הקטע הצפוני). הממשלה התחייבה להעמיד לחברה מקורות תקציביים לצורך מימון כל מחויבויותיה של החברה בביצוע הפרויקטים ביחס לכביש הרצל. על פי ההסכם, החברה אחראית על תכנון הפרויקט (בתיאום עם נציגי הממשלה), התקשרות עם קבלנים, ניהול הביצוע, הפיקוח ובקרת האיכות, טיפול בהסדרי המקרקעין ומסירת הפרויקט לרשות המוסמכת. למדינה ניתנה אפשרות להודיע לחברה על הפסקת ההתקשרות בהודעה מוקדמת, ובמקרה כאמור המדינה (או מי מטעמה) תיכנס בנעלי החברה ותיטול על עצמה את מלוא התחייבויות החברה בקשר עם הפרויקט. בנוסף להחזר הוצאות חודשי, החברה זכאית לדמי ניהול בשיעור שנקבע בהסכם מהעלות הכוללת של הפרויקט.

החברה ביצעה תכנון של חלק מהקטעים של הפרויקט כאמור. כמו כן, החברה ביצעה, באמצעות קבלני משנה, את הסלילה של קטע א' (מצומת בן גוריון עד צומת כביש 41), שהושלם ביולי 2015 והשלימה קטע דרך (E) המחבר את הרצל ב' לפארק נמלי ישראל. למועד הדוח, החברה מבצעת את קטע ב' (מדרך טלמור בדרום ומגשר רכבת ועד לכניסה לנמל הדרום); והיא מצויה בתהליכי תכנון ראשוני לקטע ג' של הכביש (מהכניסה לנמל הדרום ועד למחלף אשדוד בצפון).

ביצוע הפרויקט על ידי החברה הינו בהתאם לאישור הממשלה, בהחלטותיה ממאי 2012 ומדצמבר 2013.

לפרטים נוספים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. לפרטים בקשר להודעות שקיבלה החברה בנושא נגיף הקורונה ממספר קבלנים ו/או מפעילים בפרויקט הפיתוח של החברה, ראו ביאור 26. 2. ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

יצוין כי ההשלכות הכספיות של ביצוע הפרויקט כאמור אינן מהותיות לחברה, בין היתר, בשים לב לכך שהפרויקט ממומן במימון ממשלתי ודמי הניהול המיוחסים לחברה אינם בהיקפים מהותיים לחברה.

31.2 הלוואות להקמת תשתיות נמליות ולהשקעות בציוד

להלוואה שהועמדה על ידי החברה למספנות ישראל לצורך רכישת ציוד של מנוף ומלגוזות על ידי מספנות ישראל אשר ישמשו אותה למתן שירותי פריקה וטעינה של מטענים, ראו ביאור 6 בדוחות הכספיים השנתיים.

להלוואה שהועמדה על ידי החברה למספנות ישראל לצורך העמדת חלק מהמימון הנדרש לפיתוח התשתיות בנמל המספנות, ראו ביאור 6 בדוחות הכספיים השנתיים.

להלוואה שהועמדו על ידי החברה לחברת נמל אילת לצורך רכישת מנופים והיערכות למתן שירותי פריקה וטעינה של מטענים, ראו ביאור 6 בדוחות הכספיים השנתיים.

גורמי סיכון

32.

ניהול סיכונים בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות - החברה מקיימת מנגנון לניהול סיכונים בהתבסס על הוראות חוזר רשות החברות הממשלתיות בדבר ניהול סיכונים בחברות הממשלתיות. בהתאם להוראות החוזר, דירקטוריון החברה התווה ואישר מדיניות ניהול סיכונים של החברה שבמסגרתה נקבע כי הדירקטוריון יבחן מעת לעת את מערך ניהול הסיכונים בחברה. לפי הוראות החוזר ולפי סיווג החברה במועד פרסום הדוח, החברה נדרשת לבצע סקר ניהול סיכונים לפחות אחת לשלוש שנים. בהתאם, החברה ביצעה סקר סיכונים מקיף לאיתור חשיפות למעילות והונאות במהלך שנת 2019, אשר כולל את כל סוגי הסיכונים הרלוונטיים בחברה. כמו כן, לפי הוראות החוזר, מונה בחברה מנהל סיכונים, אשר פעילותו מבוצעת בהתאם לתוכנית עבודה שנתית שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, המבוססת על חוזר רשות החברות ועל מדיניות ניהול הסיכונים של החברה ומבוצעת בסיוע של יועץ חיצוני. בהתאם לתכנית כאמור, נערכים דיונים אחת לחציון בהשתתפות ראשי אגפים בו נסקרים סיכונים אשר דורגו עם סיכון שירי גבוה וגבוה מאוד.

32.1 גורמי סיכון מאקרו

32.1.1 **הרעה משמעותית מתמשכת במצב הכלכלי בישראל** - כאמור, חלק משמעותי מהכנסותיה של החברה נובע מתנועת המטענים בנמלים. שינוי במצב הכלכלי במשק הישראלי עלול להביא לפגיעה בהיקף המטענים אשר עוברים בנמלים וכתוצאה מכך גם לפגיעה בהיקף הכנסותיה של החברה, לרבות בדרך של ירידה בתשלום לחברה של דמי התשתית, דמי השימוש המשתנים ודמי ההרשאה מבעלי ההרשאה השונים בשטחי עורף הנמלים.

32.1.2 **הרעה משמעותית מתמשכת במצב הכלכלי העולמי** - שינויים במצב הכלכלי העולמי, כדוגמת מיתון וירידה בהיקף הצריכה הפרטית בחו"ל של מוצרים אשר מקורם בישראל, עלולים להביא לפגיעה בהיקף המטענים אשר עוברים בנמלים וכתוצאה מכך לפגיעה בהיקף הכנסותיה של החברה, לרבות בדרך של ירידה בתשלום לחברה של דמי התשתית, דמי השימוש המשתנים ודמי ההרשאה מבעלי ההרשאה השונים בשטחי עורף הנמלים.

32.1.3 **אסונות טבע** - מתקניה של החברה חשופים לפגעי ואסונות טבע כגון רעידות אדמה ותנועת גלים קיצונית, העלולים לפגוע בתשתיות הנמליות כגון בשוברי הגלים וברציפים, וכתוצאה מכך לחייב את החברה בביצוע השקעות מהותיות בשיקום הנמלים ובמקרים מסוימים גם להשבית תשתיות נמליות ולפגוע בפעילות התקינה של הנמלים ולפיכך עלולים לפגוע בהכנסותיה של החברה. כמו כן, אסונות טבע עלולים לגרום למפגעים סביבתיים חמורים

אשר עלולים גם הם לשבש את הפעילות הנמלית ואף לחשוף את החברה לתביעות. במסגרת ההתמודדות עם אסונות מעין אלו, נקבעו בחברה נהלי עבודה בשעת חירום ורכושה של החברה מבוטח במגוון ביטוחי רכוש.

32.1.4 **שינויים במטבע חליפין** - לחשיפת החברה לסיכונים הנובעים משינויים בשערי החליפין ראו ביאור 23.ה.(1) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

32.1.5 **שינויים במדדים** - פעילות החברה היא במספר מדדים. כך למשל, הכנסותיה של החברה מלקוחותיה העיקריים צמודות למדד המחירים לצרכן באופן שירידה חדה עלולה להשפיע על היקף הכנסותיה. כמו כן, לשינויים במדד המחירים לצרכן ישנה השפעה על פעילות השקעת הכספים של החברה.

32.1.6 **שינויים בשיעורי ריבית** - החברה חשופה לשינויים בשיעורי ריבית אשר ישפיעו על התחייבויותיה הפנסיוניות ועל התחייבויותיה הפיננסיות. לפרטים ראו ביאור 23.ה.(2) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

32.1.7 **מצב ביטחוני בישראל** - הרעה במצב הביטחוני בישראל עלולה להביא לפגיעה בהיקף המטענים אשר עוברים בנמלי ישראל וכתוצאה מכך לפגיעה בהיקף הכנסות החברה הנגזרים מתנועת המטענים. נוסף על כך, פיגועים או אירועים ביטחוניים (ובכלל כך ירי טילים) בתחום הנמלים, בסמוך להם או בדרכי תחבורה המובילים אליהם, עלולים לגרום לפגיעה פיזית בתשתיות נמל, לפגוע בפעילותם הסדירה של הנמלים או להוביל למפגעים סביבתיים.

32.1.8 **התפשטות נגיף הקורונה** - בתחילת שנת 2020 החלה בעולם התפשטות של נגיף ה"קורונה". החברה עוקבת אחר התפתחויות בקשר עם התפשטות זו ובוחנת את ההשלכות פוטנציאליות על פעילותה העסקית, אשר עלולות להתבטא, בין היתר, בעיכובים בפרויקטים שהחברה מבצעת (באמצעות קבלנים), לרבות בפיתוח הנמלים החדשים ובמועד תחילת הפעלתם, בתוספת עלויות, בירידה בהיקף הסחר הבינלאומי ובהיקף הפעילות של הנמלים, בירידות בשוק ההון של הכספים המופקדים בקופה המרכזית לקצבה ושל כספים המיועדים לכיסוי תשלומים נוספים בעת סיום יחסי עובד מעביד וכן בגידול בהיקף ההתחייבויות האקטואריות של החברה. על פי הערכות ראשוניות של החברה, נכון למועד הדוח, לא צפויה השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה. יחד עם זאת, מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה, ועל כן התגברות קצב התפשטות המגפה ומשכה, ו/או החלטות של מדינות ורשויות בארץ ובעולם ביחס לכך, עלולות להשפיע על החברה בהתאם. לפרטים נוספים, ראו גם ביאור 26 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

32.2 גורמי סיכון ענפיים

32.2.1 **מגבלות וסביבה רגולטורית של החברה כחברה ממשלתית** - מתוקף היותה של החברה חברה ממשלתית, היא תלויה ומושפעת מהוראות שונות, ובכלל כך חוק החברות הממשלתיות, חוק חובת מכרזים וכיו"ב. כך, למשל, בהתאם להוראות סעיף 4(א) לחוק החברות הממשלתיות רשאית הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע לחברה שיקולי פעולה שאינם בהכרח שיקולים עסקיים. שינויים בחקיקה הרלוונטית ובהחלטות ממשלה עלולים להשפיע על פעילותה של החברה ועל תוצאות פעילותה. כמו כן, הקפאת החלטות ארגוניות בחברות ממשלתיות (ובכלל כך, מינוי רו"ח מבקר ומינוי דירקטורים) עלולות להגביל את החברה

32.2.2 הגנת הסביבה - פעילותה של החברה ושל גורמים להם החברה העמידה מקרקעין כפופה לחוקים ולתקנות בתחום הגנת הסביבה, המתייחסים בין היתר לזיהום קרקע, ים או אוויר. במהלך השנים האחרונות ניכרת מגמה גוברת והולכת של הגברת הרגולציה והידוק האכיפה המנהלית והפלילית בכל התחומים הסביבתיים, תוך החלת חובות דיווח נרחבות. אי עמידה בהוראות הדין בתחום הגנת הסביבה עלולים לחשוף את החברה ומנהליה לסנקציות שונות, לרבות לקנסות, לעיצומים פליליים ולהליכים פליליים. להיבטים שונים של הגנת הסביבה עלולה להיות השפעה לרעה על פעילותה ותוצאותיה הכספיות של החברה ובכלל זה, להביא לעיכוב ביצוע פרויקטי פיתוח שונים או ייקורם; דרישות ממשלתיות חדשות בתחום הגנת הסביבה עלולות לחייב את החברה לבצע השקעות כספיות גדולות. ראו גם סעיף 25 לדוח.

32.3 גורמי סיכון ייחודיים

32.3.1 רגולציה ייחודית - שינויים ברגולציה ובאסדרה אשר ייחודית לחברה עלולים להשפיע לרעה על מצבה העסקי ועל הכנסותיה של החברה. ובכלל כך, שינויים בחוק רספ"ן או בצווים שהוצאו מכוחו, לרבות בצו דמי השימוש ובצו שירותי נמל; ביטול או הגבלה של כתב ההסמכה של החברה, לרבות במטרה לתת מענה לצרכי המשק או מטעמים של טובת הציבור; החלטות הנוגעות לפעילות חברות הנמל; הכרעות רגולטוריות במחלוקות בין החברה לבין חברות הנמל והחלטות ממשלה או גורמים מוסמכים אחרים בתחום הנמלי.

32.3.2 חשיפה לשינויים רגולטוריים ולהנחות בתעריפים ומחירים - חלק משמעותי מהכנסות החברה מוסדר בצווים, לרבות דמי תשתית ודמי שימוש וכן תעריפים שמהווים חלק משמעותי מהכנסותיהן של חברות הנמל שמשפיעים לפיכך גם על הכנסות החברה. הצווים עשויים להשתנות בהתאם למדיניות הממשלה ושינויים אלו עשויים להשפיע באופן מהותי לחיוב או לשלילה על התוצאות העסקיות של החברה. ראו לדוגמא, הרפורמה בתעריפים, סעיף 7.5 לדוח. בנוסף, חלק מהתעריפים הקבועים בצווים הינם תעריפים מרביים, ולפיכך ניתן לתת עליהם הנחות.

32.3.3 חשיפה לצמצום שטחי המקרקעין שהועמדו לחברה - בהתאם להסכם החכירה עם המדינה, קיימת אפשרות להוציא מגדרי המוכר קרקע במקרה של שינוי ייעוד וכן אפשרות של רשות מקרקעי ישראל להגיש בקשה לגריעתם של שטחים מסוימים שהוגדרו בהסכם (ראו סעיף 27 לדוח). בנוסף, חוק רספ"ן מעניק למדינה את הזכות לפנות לבית המשפט בבקשה לקבוע כי במקרים מסוימים יופקעו זכויות החברה במקרקעין (ראו סעיף 26.13 לדוח). לאור האמור, החברה חשופה לכך ששטחי המקרקעין שהועמדו לה יצומצמו. ראו גם סעיף 11.5 לדוח וכן ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה בדבר ההסדר העקרוני שהושג בהסכם חילופי השטחים בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל מדצמבר 2018 בדבר איזון שווי שטחים.

32.3.4 מערכות מידע ואבטחת מידע - פעילותה השוטפת של החברה מתבססת על מערכות ומאגרי מידע. תקלות במערכות המידע וכשלים באבטחת המידע, בין אם באופן אקראי ובין אם בזדון על ידי חדירת גורמים עוינים לרשת או למערכות המחשוב של החברה, עלולים להביא לזליגת מידע חיוני מהחברה. בנוסף, תקלות וכשלים במערכות המידע של החברה עלולים

להשפיע על יכולתה של החברה לספק את שירותי מערכת קהילת הים בישראל (תס"ק-ים) לקהילת הסחר הימי, ובתוך כך להביא לשיבושים משמעותיים בפעילות הסחר הימי בנמלים. בחברה קיימת מדיניות אבטחת מידע המתעדכנת מעת לעת וכן נהלים בנושא אבטחת מידע, כאשר, בין היתר, החברה עושה שימוש בכלי אבטחת מידע שונים המתעדכנים מעת לעת. בשנת 2018 מערכת תס"ק-ים הוכרזה כתשתית מדינה קריטית (תמ"ק), ובעקבות כך היא החלה להיות כפופה להנחיות בנושא סייבר ממערך הסייבר הלאומי.

32.3.5

חשיפות בקשר עם הנמלים החדשים - ככלל, החברה מממנת את פעילותה השוטפת ממקורות ההכנסה השוטפים שלה. יחד עם זאת, לצורך פרויקט הקמת הנמלים החדשים תלויה החברה ביכולתה לגייס כספים לצורך מימון הפרויקט. אי יכולתה של החברה לגייס את הכספים הנדרשים לצורך הקמת הנמלים החדשים עלולה למנוע או לעכב את הקמת הנמלים החדשים, מצב אשר עלול לגרום לתביעות כנגד החברה מצד גורמים שונים, כגון המפעילים או קבלני ההקמה.

כמו כן, החברה חשופה להפרת התחייבויותיה כלפי המפעילים של הנמלים החדשים, עקב עיכובים שעלולים להיגרם בהקמה (למשל בגין אי עמידה של קבלן ההקמה בלוחות זמנים) שיביאו לעיכוב במסירת הפרויקט למפעיל על ידי החברה. בנוסף, לחברה התחייבויות כלפי המפעילים של הנמלים החדשים, ובכלל כך מתן שירותי מחלקת ים לנמלים החדשים שלא על ידי חברות הנמל, קיומה של דרך גישה לנמל החדש באשדוד או בחיפה ותשתיות רכבתיות, וקיימת לחברה חשיפה של הפרת ההסכם או לתשלום פיצוי למפעילים במקרה של אי עמידה בהתחייבויות.

לפרטים אודות סיכום העקרונות להסדרת תכנון, רישוי והשלמת הקמת נמל המפרץ ושדה תעופה חיפה, יחד עם עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה והחברה, אודות מחיקת ודחיית העתירות שהוגשו נגד תוכנית השימושים וכן אודות הערכת החברה בדבר עיכובים בתחילת פעילות נמל המפרץ, ראו ביאור 1.ד.24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

הערכות החברה, לרבות לגבי משך העיכובים והשלכות העיכובים על החברה, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המתבססות על הוראות הדין ועל מערכת ההסכמים הקיימת עם מפעיל נמל המפרץ ועל המגעים שמתנהלים בין החברה לבין SIPG ביחס לטענות האחרון לקבלת פיצוי בגין עיכובים באישור תוכנית השימושים, שנגרמו לו לטענתו, והן עשויות שלא להתממש, בכולן או בחלקן או להתממש באופן שונה (גם באופן מהותי), בין היתר, בהתאם לקיום הוראות הסכם העקרונות על ידי עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה, התנהלות רשויות התכנון בחיפה, גיבוש הסכמות בין החברה לבין מפעיל נמל המפרץ הן באשר לגובה הפיצוי למפעיל והן באשר למועד תחילת הפעלת נמל המפרץ, וכן בעקבות גורמים אשר אינם ידועים במלואם לחברה נכון למועד זה וכן אינם בשליטתה, לרבות השפעות צעדי המנע שננקטים על ידי גורמים בארץ ובעולם בקשר עם התפשטות נגיף הקורונה, ומכלול הגורמים שעשויים להשפיע על כך, כאשר שינויים ביחס לגורמים אלו, כפי שידועים לחברה במועד זה, עלולים להשליך באופן מהותי על הערכות החברה לעיל.

32.3.6 **סכסוכים ויחסי עבודה, שביתות ועיצומים** - יחסי העבודה בחברות הנמל הינם מורכבים ומבוססים על הסכמים קיבוציים שונים, ועדי עובדים וכיו"ב. בחלוף השנים אירעו סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים על ידי עובדי הנמלים. סכסוכים ושביתות כאמור אשר יימשכו לאורך זמן או יתרחשו בתדירות עשויים להשפיע לרעה על היקף הפעילות בנמלי ישראל והיקף ההכנסות של חברות הנמל וכפועל יוצא מכך עלולים להשפיע לרעה על מצבה העסקי והכנסותיה של החברה.

32.3.7 **הסכמי "רשת הביטחון התפעולית"** - במסגרת השינוי המבני והרפורמה בתחום הנמלים בשנת 2005, התקשרה החברה בהסכמים עם חברות נמל חיפה ואשדוד, לפיהם בהתקיימם של תנאים מצטברים, תעמיד החברה לכל אחת מחברות אלו רשת בטחון תפעולית, המתבטאת בהעמדת הלוואות לטובת חברות הנמל, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמים. מימוש התחייבויותיה של החברה בהתאם להסכמים כאמור, עלול להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה ועל היקף מקורותיה העצמיים הנדרשים לצורך מימון פעילותה השוטפת. למועד הדוח, החברה לא נדרשה להעמיד את רשתות הביטחון לחברות נמל אלו. להודעת המדינה לגבי הגנה מפיתורי צמצום לחברות הנמל, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. אם וככל שתגובש הגנה זו, היא עלולה, להערכת החברה, להשפיע באופן מהותי על מצבן הכספי של חברות הנמל, וכנגזרת מכך יכולה להשפיע על סיכויי התממשות רשת הביטחון התפעולית.

לפרטים אודות הסכם עקרונות חיפה שסוכם בין המדינה לבין ההסתדרות לבין חברת נמל חיפה, אשר החברה אינה צד לו (ואולם חלק מההסכמות נשוא הסכם עקרונות חיפה, אומצו על ידי החברה), אך חלק מההסכמות נשוא ההסכם נוגעות לחברה ולפעילותה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

להערכת החברה, אם וככל שההסכמות האמורות (שכאמור החברה אינה צד להן) יאומצו על ידה, סכומי המימון (אם וככל שיועמדו על ידי החברה) אפשר שיהיו מהותיים לחברה.

הערכות אלה הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס, בין השאר, על הערכת החברה ביחס להשקעות הנדרשות לצורך פיתוח התשתיות, והוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה (אף באופן מהותי), בין היתר, כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה, לרבות בהתאם למקורות שיעמדו לחני"ח לביצוע ההשקעות והשימוש בהם על ידה.

32.3.8 **הסכמי "רשת הביטחון הפנסיונית"** - במסגרת השינוי המבני והרפורמה בתחום הנמלים בשנת 2005, התחייבה החברה כלפי חברות נמל חיפה, אשדוד ואילת כי בשנה בה נוצר גירעון אקטוארי בשל ההתחייבויות האקטואריות של חברת נמל כלשהי בקשר לעובדים הזכאים לפנסיה תקציבית ולאחר שנקטה חברת הנמל הרלוונטית בכל הצעדים הנדרשים להשלמת הגירעון האמור, ובשל קשיי נזילות אין ביכולתה להשלים את הגירעון, תעביר החברה לקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל הרלוונטית סכום להשלמת יתרת הגירעון. מימוש התחייבותה של החברה בהתאם להסכמים כאמור, עלול להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה ועל היקף מקורותיה העצמיים הנדרשים לצורך מימון פעילותה השוטפת. למועד הדוח, החברה לא נדרשה להעמיד סכומים בגין רשת הביטחון הפנסיונית.

- 32.3.9 **חשיפה לרשת בטחון לתשלומי פרמיה וחשיפה למימון תשתיות נמליות** - למיטב ידיעת החברה, בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד סוכמו עקרונות בחודש ינואר 2016 ליצירת רשת ביטחון לתשלומי פרמיה לעובדי הנמל והוסכם על הקצאת הכספים לה, כאשר ככל שיידרש סכום נוסף מעבר לכך, ימומן הסכום על ידי החברה. כמו כן, במסגרת מסמך זה, סוכמו עקרונות לשדרוג רציפים. לפרטים ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. החברה אינה צד לעקרונות כאמור ולמועד הדוח, אין כל וודאות כי הסכם כאמור יחתם. ככל שייחתם הסכם כאמור, החברה אינה יכולה לצפות את השלכותיו והשלכות מימון רשת הביטחון על החברה. למיטב ידיעת החברה, עקב דרישות שעלו הן מצד הממשלה והן מצד הסתדרות העובדים ונציגות העובדים, נוצרו במהלך המו"מ בין הצדדים פערים המגדילים את אי הוודאות לחתימת הסכם. למיטב ידיעת החברה, בין הצדדים מתנהל משא ומתן, שהחברה אינה צד לו, ליצירת הסדרים נוספים או אחרים מאלו שסוכמו בנייר העקרונות מחודש ינואר 2016. בנוסף, לפרטים אודות הסכם עקרונות חיפה בין המדינה לבין ההסתדרות לבין חברת נמל חיפה, אשר החברה אינה צד לו (ואולם חלק מההסכמות נשוא הסכם עקרונות חיפה, אומצו על ידי החברה), ובכלל כך לסיכומים שסוכמו, בין היתר, בנוגע למימון פעילות ההשקעה הנדרשת של חברת נמל חיפה, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים. החברה אינה צד להסכמות האמורות, והן כפופות בין היתר להחלטת החברה לאימוץ. חלק מההסכמות נשוא הסכם עקרונות חיפה, אומצו על ידי החברה. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים וכן סעיף 9 בפרק ד', פרטים נוספים על התאגיד.
- 32.3.10 **סיכונים אקטואריים בקשר עם התחייבויותיה הפנסיוניות של החברה** - החברה חשופה לסיכונים הנובעים מהיווצרותם של גירעונות אקטואריים בכספי הגמלה המיועדים לעובדים המועברים ולגמלאים המועברים וכן בכספי הגמלה המיועדים לעובדיה הזכאים לפנסיה תקציבית. במקרה של היווצרות גירעונות כאמור, ובהיעדר סכומים מספקים לכיסוי הגירעון בכריות הביטחון שהועמדו לחברה בעת השינוי המבני, החברה תידרש להעביר כספים ממקורותיה לכיסוי הגירעון כאמור. היווצרותם של גירעונות אקטואריים משמעותיים עלולים להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה. ראו גם ביאור 26. 2. ג. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
- 32.3.11 **קושי עקב מגוון מצומצם של ספקים וכוח אדם מקצועי** - קיים קושי עקב מגוון מצומצם הן של ספקים והן של כח אדם מקצועי בתחומים ספציפיים כגון הנדסה ימית, התמחות בבנייה בים, תכנון שוברי גלים ורציפים, שיקום רציפים וכד'.
- 32.3.12 **סיכונים בגין הסכם עם משרד הביטחון לגבי אחריות החברה באשדוד** - במסגרת הסכם בין החברה לבין משרד הביטחון בקשר להסדרת נהלי תיאום בכל הנוגע למתקן ביטחוני של משרד הביטחון המצוי מצפון לשטח נמל הדרום באשדוד, החברה פטרה את משרד הביטחון מכל אחריות לכל נזק והתחייבה לשפות אותו במקרה של הפרת ההסכם. כמו כן, נקבעו פיצויים מוסכמים בגין הפרה של ההסכם או נהלי התיאום שגרמו באופן ישיר לביטול או דחיה של הפעילות הביטחונית. החברה רכשה ביטוח אחריות כלפי צד ג' שהורחב לכיסוי אחריותו החוקית של משרד הביטחון בכל הנוגע לפעילות הביטחונית.
- 32.3.13 **חשיפה למס, אגרות והיטלים בגין העברת המקרקעין לחברה ולחברות הנמל** - כאמור

בסעיף 9(ב) לדוח, טרם הותקנו הוראות התאמה בקשר עם אגרות והיטלים הן ביחס להעברת המקרקעין המועברים מהמדינה לחברה והן ביחס להעמדת המקרקעין לחברות הנמל. אי הסדרת חקיקה כאמור עלולה לחשוף את החברה למס והיטלים בגין העברת נכסים כאמור. לפרטים ראו סעיף 9(ב) לדוח. בנוסף, קיימת אי בהירות בחוק רספ"ן בנוגע לשאלה האם העברת או רישום הנכסים המועברים מהחברה לחברות הנמל פטורה ממס. ראו ביאור 1.15.ד. לדוחות הכספיים השנתיים.

32.3.14 **אי הסדרת היחסים מול חברות הנמל** - כאמור בסעיף 27.2 לדוח, טרם נחתמו הסכמי קבע עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד. לעמדת החברה הסכמי הביניים מחייבים, אך יחד עם זאת, חברות הנמל חולקות על תוקפם של הסכמי הביניים. החברה עלולה להיות מחויבת בהסדרים שונים מאלו המוסדרים בהסכמי הביניים.

32.3.15 **גביית דמי תשתית באמצעות צדדיים שלישיים** - כאמור בסעיף 12.3 לדוח, דמי התשתית נגבים על ידי חברות הנמל ומועברים לחברה. החברה עלולה להיות חשופה לאי גבייה מלאה או חלקית של דמי התשתית או לאי העברת הסכומים שנגבו לחברה.

32.3.16 **חשיפה לחברות הנמל** - לחברה שני לקוחות מהותיים שהינם חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד. בעקבות הרפורמה בתעריפים, החברה חשופה להיקף ההכנסות של חברות אלו. שינוי לרעה במצב הכלכלי של אילו מחברות הנמל עלול להשפיע לרעה על מצבה העסקי והכספי של החברה.

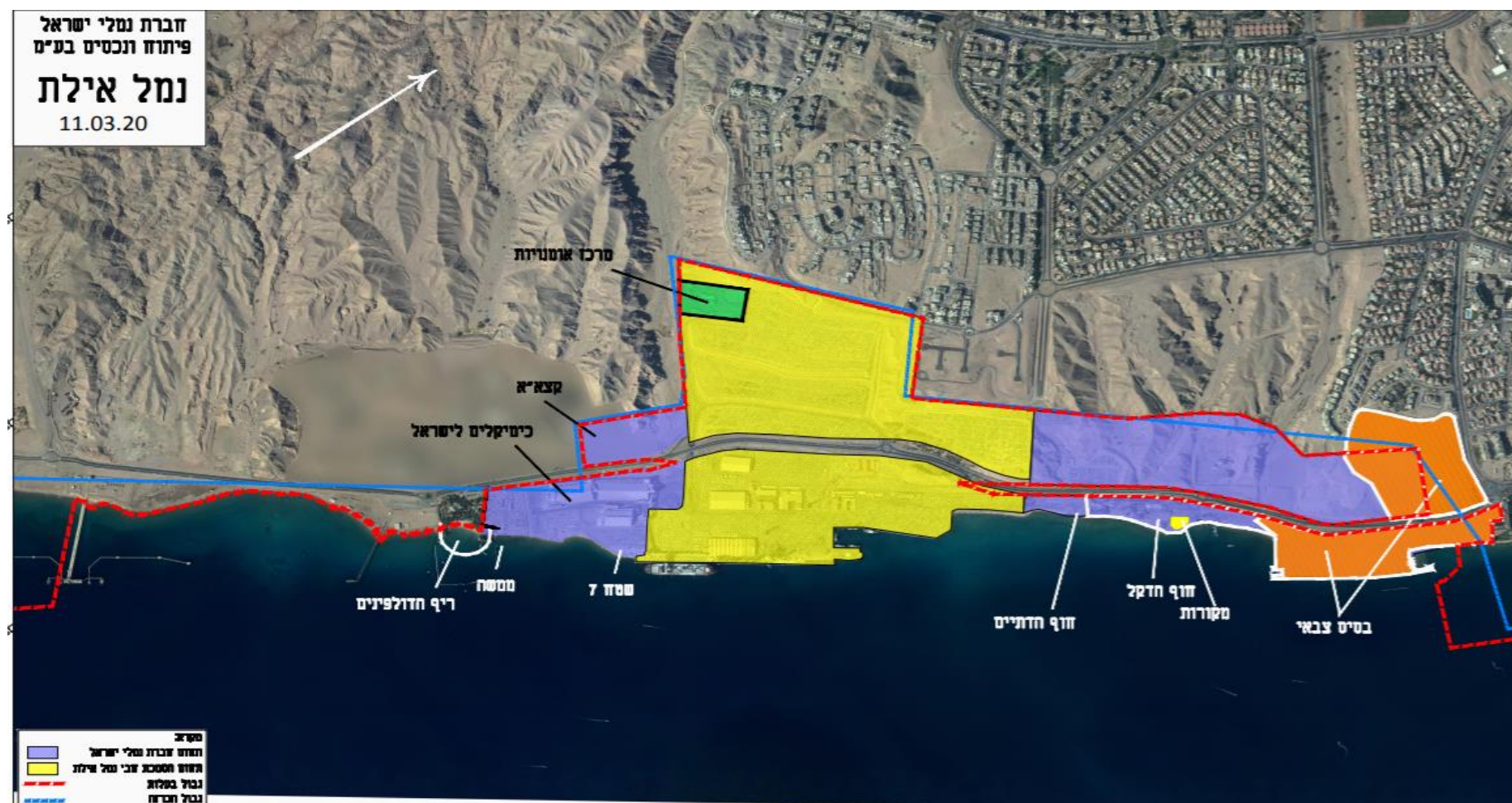
בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם - סיכוני מאקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים ייחודיים לחברה אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, על פי השפעתם על עסקי החברה (תוך לקיחה בחשבון של עצמת הפגיעה בחברה אם גורם הסיכון יתממש וכן של הסתברות להתממשות גורם הסיכון) - השפעה גדולה, בינונית ונמוכה:

הגורם	השפעה גדולה	השפעה בינונית	השפעה נמוכה
גורמי סיכון מאקרו			
הרעה משמעותית מתמשכת במצב הכלכלי בישראל	✓		
הרעה משמעותית מתמשכת במצב הכלכלי העולמי	✓		
אסונות טבע		✓	
שינויים במטבע חליפין			✓
שינויים במדדים			✓
שינויים בשיעורי ריבית		✓	
מצב בטחוני בישראל			✓
התפשטות נגיף הקורונה			✓
גורמי סיכון ענפיים			
מגבלות וסביבה רגולטורית של החברה כחברה ממשלתית	✓		
הגנת הסביבה	✓		

הגורם	השפעה גדולה	השפעה בינונית	השפעה נמוכה
גורמי סיכון ייחודיים			
רגולציה ייחודית	✓		
חשיפה לשינויים רגולטוריים ולהנחות בתעריפים ומחירים		✓	
חשיפה לצמצום שטחי המקרקעין שהועמדו לחברה		✓	
מערכות מידע ואבטחת מידע		✓	
חשיפות בקשר עם הנמלים החדשים	✓		
סכסוכים ויחסי עבודה, שביתות ועיצומים			✓
הסכמי "רשת הביטחון התפעולית"		✓	
הסכמי "רשת הביטחון הפנסיונית"			✓
חשיפה לרשת בטחון לתשלומי פרמיה	✓		
סיכונים אקטואריים בקשר עם התחייבויותיה הפנסיוניות של החברה	✓		
קושי עקב מגוון מצומצם של ספקים וכוח אדם מקצועי		✓	
סיכונים בגין הסכם עם משרד הביטחון לגבי אחריות החברה באשדוד			✓
אי הסדרת חקיקה ביחס להעברת המקרקעין לחברה ולחברות הנמל		✓	
אי הסדרת היחסים מול חברות הנמל		✓	
גביית דמי תשתית באמצעות צדדיים שלישיים		✓	
חשיפה לחברות הנמל	✓		

נספח א' - תשריט של נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת, כולל הנמלים החדשים (שבנייתם טרם הושלמה במועד הדוח)





נספח ב' - רגולציה החלה על חברה מכוח חוק החברות הממשלתיות

חברה ממשלתית, כפופה החברה, בין היתר, להוראות חוק החברות הממשלתיות והתקנות והכללים שהותקנו מכוחו. להלן תיאור תמציתי של חלק מההוראות העיקריות החלות על החברה מכוח חוק החברות הממשלתיות.

על-פי סעיף 2 לחוק החברות הממשלתיות, פקודת החברות וחוק החברות יחולו על החברה, וכל זאת בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות.

1. השקעות בחברה

חוק החברות הממשלתיות קובע כי הממשלה לא תשקיע בחברה ממשלתית, אלא באישור ועדת הכספים של הכנסת.

2. פעולות והחלטות הטעונות אישור ממשלה

בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, החלטות של חברה ממשלתית בעניינים המפורטים להלן, טעונות אישור ממשלה⁷⁰: (1) שינוי במטרות החברה; (2) הגדלת הון המניות הרשום; (3) שינוי בזכויות הצמודות למניות; (4) הקצאה של מניות החברה או הסכמה להעברת מניות (מקום בו הסכמה כאמור דרושה לפי מסמכי היסוד) - אם יש בהן כדי להביא לשינוי מהותי ביחסי הכוחות בין חברי החברה או כדי להקנות לחבר חדש 10% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות או מכוח ההצבעה בחברה או זכות למנות דירקטור; (5) הנפקת מניות בכורה הניתנות לפדיון; (6) הנפקת איגרות חוב הניתנות להמרה במניות, והמרה במניות של איגרות חוב שהוצאו בלי זכות המרה או של הלוואה שקיבלה החברה; (7) הפיכת החברה מחברה שאינה פרטית לחברה פרטית או מחברה פרטית לחברה שאינה פרטית; (8) חידוש ארגונה של החברה, פירוקה מרצון, פשרה, סידור או מיזוג עם חברה אחרת; (9) הקמת חברה, לבד או עם אחרים, ורכישת מניות בחברה קיימת, למעט רכישת מניות בבורסה בידי חברה שרכישה כזאת היא בין עיסוקיה הרגילים; סברה החברה הממשלתית כי פעולה או עסקה אינה טעונה אישור לפי פסקה זו ורשות החברות הממשלתיות חלקה על כך, תובא הפעולה או העסקה לאישור הממשלה; לענין זה - "חברה" - לרבות תאגיד אחר, וכן מיזם אשר מתקיימים לגביו התנאים שיקבע שר האוצר; "מיזם" התקשרות, לרבות המשך התקשרות, לביצוע פעילות כלכלית, ובלבד שיש בה כדי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה; (9א) זכות שהעניקה חברה או התחייבות שנטלה על עצמה חברה אשר יכול שיהיה בה כדי להגביל, במישרין או בעקיפין, את הממשלה, בין בתפקידה השלטוני ובין במעמדה כבעלת מניות בחברה, לרבות בקשר עם ביצוע שינויים מבניים והפרטה, קידום התחרות והסדרת הענף שבו פועלת החברה; לענין זה, "זכות או התחייבות" - לרבות זכות או התחייבות ולפיה מעשה או מחדל של הממשלה, שאינו בשליטת החברה, יקנה לצד שלישי סעדים ותרופות נגד החברה; (9ב) הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, אם סברה רשות החברות כי כתוצאה מפרסום התשקיף עלולה המדינה, בהיותה בעלת שליטה בחברה, לחוב באחריות לנזק שייגרם מחמת פרט מטעה שהיה בתשקיף לפי חוק ניירות ערך, והודיעה על כך לחברה; (10) פעולה כבעלת מניות בחברת בת ממשלתית באחד העניינים האמורים בפסקאות (1) עד (9ב); (11) התחייבות לאחת הפעולות

⁷⁰ אישור הממשלה יתקבל לפי הצעת השרים שהוגשה לממשלה בצירוף חוות דעת רשות החברות הממשלתיות. שר האוצר יביא את החלטת הממשלה לידיעת ועדת הכספים של הכנסת.

האמורות בפסקאות (1) עד (10).

החלטות כאמור של חברת בת ממשלתית טענות גם הן אישור הממשלה, והן תובאנה לפני השרים באמצעות חברת האם, לצורך השגת אישור זה.

החלטה של חברה ממשלתית למכור מניותיה בחברת בת ממשלתית, טעונה אף היא אישור הממשלה ואישור ועדת הכספים של הכנסת.

3. שיקולים עסקיים וייעוד רווחים

חוק החברות הממשלתיות קובע כי חברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים העסקיים שעל פיהם נוהגת לפעול חברה לא ממשלתית, זולת אם קבעה לה הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שיקולי פעולה אחרים (למועד הדוח, הממשלה לא קבעה לחברה שיקולי פעולה אחרים כאמור). יובהר כי, הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאית לקבל החלטות לפיהן תפעל החברה לפי שיקולי פעולה אחרים גם לאחר פרסומו של דוח זה, ובמקרה כזה, הממשלה תהיה חייבת לקנות את המניות של שאר בעלי המניות שרצונם בכך, למעט מניות בכורה הניתנות לפידיון.

על פי הוראות חוק החברות הממשלתיות, החלטת הדירקטוריון בדבר ייעוד הרווחים של החברה או בדבר חלוקה (כהגדרתה בחוק החברות) טעונה אישור רשות החברות. אם רשות החברות חלקה על החלטת הדירקטוריון, תפעל החברה על פי החלטת רשות החברות כפי שאישרה אותה הממשלה.

בהתאם לחוזר של רשות החברות הממשלתיות מיום 11 בדצמבר 2018 בדבר מדיניותה לענין חלוקה וייעוד רווחים בחברות ממשלתיות⁷¹ המונח "ייעוד רווחים" רחב יותר מדיבידנד, שכן הוא כולל "חלוקה", כהגדרתה בחוק החברות, או ייעוד רווחי החברה בכל דרך אחרת, כגון העברת עודפים לקרנות, או לכל מטרה אחרת. בהתאם לחוזר האמור, ככלל, על החברה הממשלתית לייעד מידי שנה לפחות 50% מהרווחים השוטפים, לפני תשלום בונוס מתוך הרווחים לעובדים, לצורך חלוקת דיבידנד במזומן. רשות החברות הממשלתיות רשאית לקבוע, בהתאם לדין, מדיניות חלוקה שונה מהאמור לעיל וכן רשאית לקבל החלטה החורגת מהמדיניות האמורה, והכל נוכח נסיבותיה הפרטניות של החברה.

4. מיזוג או פירוק של חברה ממשלתית בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות

כל עוד החברה הינה חברה ממשלתית, הממשלה רשאית להביא למיזוג החברה עם חברה ממשלתית אחת או יותר, אם ראתה שמטרותיהן חופפות או משלימות בעיקרן או שניתן להשיגן ביתר חסכון או ביתר יעילות על ידי חברה אחת.

בנוסף, במקרים מסוימים שנקבעו בחוק, הממשלה רשאית להביא לפירוק מרצון של חברה ממשלתית או למכירת מניות שהמדינה מחזיקה בה.

לעניין האפשרות הנתונה לביטול כתב ההסמכה או הגבלתו בין היתר במקרה של מתן צו פירוק או מינוי כונס נכסים ראו סעיף 26.1 לדוח.

⁷¹ נוסח מלא של כל חוזרי רשות החברות הממשלתיות מפורסם באתר האינטרנט של רשות החברות הממשלתיות.

5. עבודת ותפקידי הדירקטוריון ; ועדות הדירקטוריון

חוק החברות הממשלתיות קובע את תפקידי הדירקטוריון, ובין היתר החובה לדון בכל ענין שהשרים או רשות החברות דרשו להעמיד על סדר היום.

חוק החברות הממשלתיות קובע כי ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפי צרכי החברה ולפחות אחת לחודשיים, אלא אם כן קבעו השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, מועדים אחרים, לפי טיב עסקי החברה. כמו כן, הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת אם דרשו זאת השרים, רשות החברות או אחד הדירקטורים. שר האוצר רשאי, לפי המלצת רשות החברות, לקבוע כללים לדרך עבודתו וסדר דיוניו של הדירקטוריון, אם לכלל החברות הממשלתיות ואם לסוגיהן.

הזמנה לישיבות הדירקטוריון וועדותיו תימסר גם לרשות החברות הממשלתיות, והיא רשאית לשלוח לכל ישיבה נציג שיהיה רשאי להשתתף בישיבה ומעמדו בה יהיה כשל דירקטור, אלא שלא ייחשב במניין החוקי ולא תהיה לו זכות הצבעה.

הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו וועדות קבועות או לעניין מסוים, אשר סיכומיהן יהיו בבחינת המלצות לדירקטוריון, וכן רשאי להאציל סמכויות לוועדה, והכל פרט לסמכויות האמורות לעיל שאינן ניתנות להאצלה (והמנויות בחוק החברות הממשלתיות) ולסמכות שהממשלה החליטה או שהשרים הודיעו לחברה שאין לאצלה.

6. יו"ר הדירקטוריון

בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, דירקטוריון של חברה ממשלתית יבחר באחד מחבריו לכהן כיו"ר הדירקטוריון. בחירה זו טעונה אישור השרים (כהגדרתם לעיל) לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים. אולם, רשאית הממשלה למנות יו"ר דירקטוריון מבין חבריו, אם ראתה צורך בכך ולאחר שנועצה בוועדה לבדיקת מינויים.

חוק החברות הממשלתיות מסדיר את תנאי הכשירות של יו"ר הדירקטוריון. בנוסף, נקבע כי המנהל הכללי של החברה לא יהיה יושב ראש הדירקטוריון.

7. דירקטורים - כללי הוראות לעניין הרכב הדירקטוריון

מספר הדירקטורים מבין עובדי המדינה לא יעלה על שני שלישים מכלל חברי הדירקטוריון שנתמנו כנציגי הממשלה.

חוק החברות הממשלתיות קובע הוראות לעניין ייצוג בדירקטוריון של בני שני המינים, לייצוגה של האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, לייצוגם של אנשים עם מוגבלות, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו בארץ, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים.

8. דירקטורים מטעם המדינה

דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית מתמנה בידי השרים לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים שהרכבה ותפקידיה מפורטים בחוק החברות הממשלתיות. בהוראות רגולציה שונות (ובכלל כן חוק החברות הממשלתיות והתקנות מכוחו, הנחיה 6.5000 של היועץ המשפטי לממשלה, "מינויים בחברות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים" והחלטה מספר 3849 של הממשלה מיום 27 ביולי 2008, "מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות, בחברות בת ממשלתיות ובחברות מעורבות - המשך דיון") נקבעו תנאי כשירות לכהונה כדירקטור מטעם המדינה (לרבות ביחס

לדירקטור שיש לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה, כאשר הצעת מועמדים בעלי זיקה כאמור לא תהיה כדבר שבשגרה, אלא במקרים חריגים וכאשר מינויים אלה ראויים למעלה מכל ספק בשל תרומה ייחודית (ונכבדה ביותר), סייגים לכשירות לשמש כדירקטור, משך הכהונה, תנאי כהונה, הוראות בדבר פקיעת כהונת דירקטורים והשעייתם, הוראות לעניין ניגוד עניינים (ובין היתר איסור על הימצאות במצב של חשש לניגוד עניינים אשר חל גם על ניגוד העניינים האישי של נושאי המשרה וגם על ניגוד עניינים מוסדי).

עוד נקבע כי מנהל רשות החברות הממשלתיות רשאי לקבוע, בהתייעצות עם השר האחראי על ענייני החברה, לגבי דירקטורים שאינם עובדי מדינה, תנאי התאמה שעניינם מומחיות וכשירות מקצועית, בהתחשב, בין היתר, בתחומי העיסוק של החברה, היקף פעילותה והרכב הדירקטוריון שלה, אשר יחולו על עד שליש (1/3) ממספר הדירקטורים המירבי בחברה. תנאי ההתאמה האמורים יחייבו את השרים בבואם למנות דירקטורים.

בכל חברה ממשלתית יתמנה דירקטור אחד לפחות מטעם המדינה שהועדה לבדיקת מינויים מצאה שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית (כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות).

9. דירקטורים מקרב העובדים

בחברה ממשלתית המעסיקה לפחות מאה עובדים, ישנה חובה למינוי שני דירקטורים מקרב עובדי החברה. בתקנות מכוח חוק החברות הממשלתיות נקבעו אופן ותהליך הבחירה של נציגים נבחרים ותנאי הכשירות שלהם.

10. מניין חוקי בדירקטוריון והשלמתו

על-פי הוראות חוק החברות הממשלתיות, המניין החוקי לשיבות הדירקטוריון הוא רוב חבריו, ובהם לפחות דירקטור אחד מטעם המדינה; ההחלטות יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות - יכריע יושב הראש; והכל כשאין הוראה אחרת במסמכי היסוד.

פחת מספר חברי הדירקטוריון הרשאים להשתתף בישיבותיו מהמניין החוקי לשיבותיו, ומצב זה נמשך למעלה מ-30 ימים, או פחת מספר החברים מן המספר המזערי הקבוע בתקנון החברה ומצב זה נמשך למעלה מ-60 ימים, רשאית הממשלה, בהתייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים, למנות דירקטור או דירקטורים במספר הדרוש להשלמת המניין החוקי.

11. הוראות לעניין גמול והוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם

גמול הדירקטורים מקרב הציבור נקבע בהתאם לסיווגה של החברה, על פי הסכומים הנקובים בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות), התשנ"ד-1994 ("תקנות הגמול הממשלתיות"), כאשר סיווגה של החברה למועד הדוח הינו 9. בחברת אגרות חוב, גמול הדירקטורים החיצוניים בחברה הינו על פי תקנות הגמול הממשלתיות.

12. רשות החברות הממשלתיות

בחוק החברות הממשלתיות נקבע, כי רשות החברות הממשלתיות תייעץ לממשלה, באמצעות שר האוצר, ותייעץ לשרים בעניינים הנוגעים לחברות ממשלתיות; תטפל לפי הנחיות הממשלה בעניינים המשותפים לכלל החברות הממשלתיות או לסוגי חברות; תעקוב אחר מילוי המלצות מבקר המדינה הנוגעות לחברות ממשלתיות ותסייע במילוי; תייעץ ותסייע לחברות ממשלתיות בניהול עסקיהן;

תעקוב ברציפות אחר הפעילות של כל אחת מן החברות הממשלתיות, הגשמת מטרותיה, מהלך עסקיה, מצבה הכספי ומדיניות השכר שלה ותודיע על הממצאים לשרים; תבדוק דוחות המוגשים לה מחברה ממשלתית ואת החומר עליו מבוססים הדוחות ותעיר הערותיה עליהם לחברה ולשרים; תטפל ותסייע בהקמה ובביצוע של פירוק, מיזוג, פשרה, סידור, חידוש, ארגון ומכירת מניות של חברות ממשלתיות; תייעץ לוועדת השרים בעניינים הנוגעים להפרטה ותטפל בביצוע החלטות הפרטה; תפעל לקידום ולהשגת ייצוג הולם בקרב עובדי חברות ממשלתיות; תמלא לגבי חברה ממשלתית כל תפקיד שיטילו עליה הממשלה או השרים וכל תפקיד אחר המיועד לה על פי חוק החברות הממשלתיות.

13. דוחות כספיים בחברות ממשלתיות

חוק החברות הממשלתיות קובע, כי על הדירקטוריון לדאוג לעריכת מאזן, דוח רווח והפסד כולל ייעוד רווחים, דוח משאבים ואופן השימוש בהם, וחברות ממשלתיות שיש להן חברות בנות - דוחות כספיים מאוחדים. כמו כן, שר האוצר רשאי לחייב חברה ממשלתית בעריכת דוח נוסף ולקבוע מועד הגשתו.

בהתאם, הותקנו תקנות על פיהן חברות ממשלתיות מחויבות לצרף לדוחות הכספיים דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון, ובו ייכללו הצהרות חתומות נפרדות של כל נושא משרה החתום על הדוחות, וכן תקנות שעל פי הן מחויבות חברות ממשלתיות מסוימות, ובהן החברה, לצרף לדוחות הכספיים דוח נוסף בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, שבו יפורטו החולשות המהותיות, אם קיימות, וייכללו הצהרות חתומות של כל נושא משרה החתום על הדוחות, וכן דוח של רואה חשבון מבקר של החברה שיכלול את חוות דעתו בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי בחברה ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה (בסעיף זה ייקראו להלן ביחד ובנפרד: **"תקנות החברות הממשלתיות"**).

בהקשר זה יצוין כי על פי תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: **"תקנות הדיווחים"**), חלה חובה על כל תאגיד מדווח אשר ניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה בתל אביב, להצהיר על אפקטיביות הבקרה הפנימית שלו על הדיווח הכספי והגילוי.

ליו"ר רשות ניירות ערך קיימת סמכות בהתאם לתקנות הדיווחים, לקבוע כי חברה ממשלתית, שהינה גם חברה מדווחת לפי חוק ניירות ערך, המיישמת את תקנות החברות הממשלתיות, תדווח על אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה בתקנות החברות הממשלתיות.

לפרטים בדבר הודעת רשות ניירות ערך מיום 17.7.2019, לפיה יו"ר רשות ניירות ערך החליטה להיענות לבקשת החברה כי דיווחי החברה יעשו במתכונת שנקבעה בהוראות תקנות החברות הממשלתיות, וכן לתנאים שהסדר זה כפוף להם, ראו סעיף 17 בדוח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2019.

כמו כן, חוק החברות הממשלתיות קובע, כי שר האוצר רשאי, בנוסף על הוראות כל דין, בהתייעצות עם שר המשפטים, וביחס לחברה ציבורית - בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, לקבוע לפי הצעת רשות החברות הממשלתיות כללים לעריכת דוחות כספיים של חברה ממשלתית שלגביה קבע כי היא נותנת שירות חיוני לציבור לרבות לענין הפרטים שייכללו בהם, העקרונות החשבונאיים לעריכתם, וההצהרות והביאורים שיצורפו להם. כמו כן, קובע חוק החברות הממשלתיות כי במקרה

בו ראתה רשות החברות כי אינטרס ציבורי מחייב זאת, רשאית היא להורות לחברה ממשלתית על דרך הצגת פרטים בדוחות כספיים או בכל דוח אחר שהחברה נדרשת להגישו לפי כל דין, ובלבד שהוראות לעניין זה לא נקבעו בכללים, בדין או בעקרונות החשבונאיים המקובלים ובכללי הדיווח המקובלים. בנוסף, רשאית היא, אם ראתה כי אינטרס ציבורי מחייב זאת, להורות לחברה לגלות את עמדת רשות החברות ולתאר את המחלוקת בדוחות, להנחת דעת רשות החברות.

14. המנהל הכללי

לפי חוק החברות הממשלתיות, המנהל הכללי מתמנה על ידי הדירקטוריון, כאשר המינוי טעון אישור השרים לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים. אולם רשאית הממשלה למנות את המנהל הכללי אם ראתה צורך בכך, ויחולו הוראות חוק החברות הממשלתיות גם לעניין זה. חוק החברות הממשלתיות קובע תנאי כשירות למנהל הכללי של חברה ממשלתית וסייגים להם, וכן הוראות לעניין פקיעת כהונתו, ובכלל כך העברה מכהונה על ידי הממשלה.

המנהל הכללי אחראי לניהול שוטף של ענייני החברה במסגרת התקציב השנתי ותוכניות הפעולה של החברה שנקבעו על ידי הדירקטוריון במסגרת החלטות הדירקטוריון. האסיפה הכללית רשאית להגביל או לסייג את סמכויות המנהל הכללי, וכך גם הדירקטוריון.

המנהל הכללי חייב להודיע לדירקטוריון, ללא דיחוי, על כל עניין מהותי שבחברה שנוגע לתפקידי הדירקטוריון.

15. אישור רשות החברות למינוי בעלי תפקידים מיוחדים בחברה ממשלתית

חוק החברות הממשלתיות קובע כי מינוי של רואה חשבון לחברה ממשלתית ומינוי של יועץ משפטי לחברה ממשלתית טעונים אישור של רשות החברות.

16. הוראות לעניין בחירת פקידים בכירים

הפקידים הבכירים בחברה ממשלתית (המנהל הכללי, המשנה והסגנים למנהל הכללי, מנהלי האגפים, מנהל ענייני הכספים, המבקר הפנימי, יועץ משפטי, מזכיר החברה ונושאי תפקידים אחרים שקבעו לעניין זה השרים לאחר התייעצות עם הרשות) מתמנים באישור דירקטוריון החברה, על פי המלצת המנהל הכללי.

17. אי תחולת חוק החברות הממשלתיות במקרים מיוחדים

חוק החברות הממשלתיות מסמיך את הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור חברה ממשלתית מהוראות החוק, כולן או מקצתן, במקרים מסוימים, בין היתר מטעמים של ביטחון המדינה, יחסי חוץ או קשרי מסחר בינלאומיים.

18. חובת מתן ידיעות וקבלת מידע מחברה ממשלתית

(א) יו"ר הדירקטוריון

על יו"ר הדירקטוריון למסור לשרים ולרשות החברות העתקי פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון, וכן אחת לשישה חודשים ובכל עת, לפי דרישת השרים או רשות החברות, דין וחשבון בכתב על פעולות החברה ועל עבודת הדירקטוריון. כן עליו להגיש להם את הצעת התקציב, תכניות העבודה וטיוטת הדוחות הכספיים בטרם הדיון בהם.

(ב) דירקטור מטעם המדינה

חוק החברות הממשלתיות קובע כי דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לשרים ולרשות החברות, לפי דרישתם, ידיעות על ענייני החברה ועל פעולותיו בה.

מקום בו נודע לדירקטור על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או בטוהר המידות, עליו להביא את הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון, של השרים, של רשות החברות ושל מבקר המדינה.

(ג) רואה החשבון

רואה חשבון של חברה ממשלתית נדרש, על אף כל דין אחר, למסור לדירקטוריון, לשרים ולרשות החברות, לפי דרישתם, ידיעות על ענייני החברה, לערוך בחברה ביקורת מיוחדת ולמסור דוח על תוצאותיה.

(ד) מידע לרשות החברות הממשלתיות

בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, רשות החברות, לרבות מי שהרשות הסמיכה לכך, רשאים, לצורך מילוי תפקידה, לדרוש מחברה ממשלתית, וכן מדירקטור מטעם המדינה, מהמנהל הכללי של חברה ממשלתית, ובאמצעותו, מכל מי שעובד בחברה או מועסק בשירותיה, מידע וחומר בענייני חברה ממשלתית, ורשאית היא לעיין ברשומות ובמסמכים של חברה כאמור.

אם החליטה רשות החברות, לצורך מילוי תפקידה, על ביצוע בדיקה, היא רשאית להסמיק בודק לעיין ברשומות ובמסמכים של החברה, ולדרוש מהחברה, או מהמנויים בסעיף זה לעיל, מידע וחומר בענייני החברה.

(ה) מידע לציבור הרחב

לפרטים אודות חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע, ראו סעיף 26.9 לדוח.

19. הפרטה

חוק החברות הממשלתיות קובע הוראות החלות על חברה ממשלתית שוועדת השרים לענייני הפרטה החליטה על הפרטה שלה, באחת מן הדרכים שנמנו בחוק זה או שילוב שלהן: מכירת מניות על פי תשקיף או בדרך אחרת, הנפקת מניות על ידי החברה, הנפקת ניירות ערך הניתנים להמרה במניות, מכירת נכס מהותי של החברה או כל נכסיה, שינוי בזכויות הצמודות למניות, ארגון מחדש, מיזוג, וכל דרך אחרת שתקבע ועדת השרים (להלן: "**חברה בהפרטה**").

בין היתר, מאפשר חוק החברות הממשלתיות לרשות החברות לכנס אסיפה כללית לשם קבלת החלטות לשם ביצוע ההפרטה ולהצביע בהן מכח החזקות המדינה; מטיל חובות על חברה בהפרטה ועל הפקידה הבכירים בה, לרבות חובה למסור לרשות החברות ולמומחים מטעמה, או להעמיד לעיונם, מידע ומסמכים ככל שדרוש לשם ביצוע החלטת ההפרטה, או לשם הערכת החברה, מניותיה או נכסיה; חובה למסור מידע למועמד לרכישת מניות החברה או נכסיה, שרשות החברות הממשלתיות אישרה, או למומחים מטעמו, ככל שדרוש לדעת רשות החברות הממשלתיות כדי להעריך את שווי החברה, מניותיה או נכסיה, בכפוף להסכמי סודיות; חובה להכין כל מיתאר או תשקיף שיידרשו לצורך הצעת מכר לביצוע החלטת ההפרטה.

20. הוראות לעניין העסקת קרובי משפחה

תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה-2005, קובעות כללים ונהלים בדבר העסקתם של קרובי משפחה (כהגדרתם בתקנות) של עובדים המועסקים בחברות ממשלתיות.

21. ייצוג הולם למגזרים

כחברה ממשלתית, כפופה החברה להוראות בדבר ייצוג הולם למגזרים שונים בקרב עובדיה, בהתאם לנסיבות העניין, כך לדוגמא לייצוגם של אנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, ייצוגן של נשים בהתאם לחוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951 ולייצוגו של אדם שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה הדרוזית בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.

26 במרץ, 2020

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

שמות החותמים ותפקידיהם :

עוזי יצחקי, יו"ר הדירקטוריון

שלמה ברימן, מנכ"ל

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

דירקטוריון חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן: "חנ"י" או "החברה") מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

הסברי הדירקטוריון על מצב ענייני החברה:

1. תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית

1.1 כללי

חנ"י היא חברה בבעלות מלאה של מדינת ישראל אשר הוקמה בחודש יולי 2004 והחלה לפעול ביום 17 בפברואר 2005 כחברת הפיתוח והנכסים של נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת, מכוח כתב הסמכה שהוענק לה לפי חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 ("חוק רספ"ן") למשך תקופה של 49 שנים החל מיום התחילה. בהתאם לחוק רספ"ן, החברה תהיה במהלך כל תקופת הסמכתה חברה בבעלות ממשלתית מלאה.

הקמת החברה הינה תוצאה של שינוי מבני ורפורמה בנמלי הים שביצעה ממשלת ישראל בתחום הנמלים. מאז שנת 1961 ועד לחקיקת חוק רספ"ן ויישומו בשנת 2005, נמלי הים היו בבעלות רשות הנמלים, תאגיד סטטוטורי אשר החזיק בסמכויות ניהול, תפעול, פיתוח ורגולציה של נמלי הים וזאת בהתאם לחוק רשות הנמלים, התשכ"א-1961. במהלך שנת 2003 החליטה הממשלה לבצע שינוי מבני בנמלי הים, בהתאם למודל מקובל לניהול נמלים (מודל ה-Landlord). מטרת השינוי המבני הייתה לקדם את התחרות בענף השירותים הנמליים, תוך יצירת הפרדה בין תפעול הנמלים לבין ניהול הנכסים הפיזיים והפיתוח העתידי שלהם, ובין הפעילות בנמלים השונים, לשם יצירת תחרות ביניהם.

כפועל יוצא ממדיניות הממשלה, נחקק חוק רספ"ן שבמסגרתו רשות הנמלים חדלה מלהתקיים, תפקידיה ונכסיה פוצלו, ונקבע מבנה ענף השירותים הנמליים.

תשתיות - הוקמה חברה ממשלתית, היא החברה, אשר אליה הועברו זכויות במקרקעין ונכסים בנמלי הים.

תפעול - הוקמו שלוש חברות ממשלתיות לתפעול נמל ולמתן שירותי נמל, הן חברות הנמל חיפה, אשדוד ואילת (להלן: "חברות הנמל"), אשר הוסמכו ליתן שירותי נמל. יצוין כי בחוק רספ"ן נקבעה גם האפשרות להסמיק תאגידים מורשים למתן שירותי נמל.

פיקוח ורגולציה - במשרד התחבורה הוקמה רשות רגולטורית - רספ"ן - אשר אחראית לפיקוח על הספנות והנמלים, לפיתוחם ולקידומם ולהסדרת פעילותם ולמילוי התפקידים שהוטלו עליה לפי דיני הספנות והנמלים (כהגדרתם בחוק רספ"ן).

החברה פועלת בתחום הנתון לאסדרה רגולטורית נרחבת. פעילות החברה כפופה הן לכתב ההסמכה שקיבלה ממדינת ישראל והן לחוקים, תקנות וצווים בתחומים שונים, לרבות כאלו המכתיבים את החלק הארי של מקורות ההכנסה של החברה.

¹ בינואר 2013 הופרטה חברת נמל אילת בדרך של מכירת החזקות המדינה בה למפעיל פרטי.

בהתאם לתפקידיה וסמכויותיה של החברה, היא מעמידה שטחים המסומנים במפת ההסמכה של כל אחת מחברות הנמל, לשימושן של חברות הנמל לצורך מתן שירותי נמל למשך תקופת הסמכתן (חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד הוסמכו כל אחת מהן ל-49 שנה מיום התחילה; חברת נמל אילת בע"מ הוסמכה (לאחר הארכת כתב ההסמכה) עד ליום 31 בינואר 2028, עם אופציה להארכה בתשע שנים ואחד עשר חודשים נוספים, בהתקיים התנאים הקבועים בכתב הסמכתה). ביום 23 בפברואר 2005, התקשרה חנ"י עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד, בהסכמי ביניים המקנים לחברות הנמל האמורות הרשאה להשתמש בשטח התפעולי של הנמל הרלוונטי שהועמד להן כחברות נמל על פי חוק רספ"ן בהתאם להוראות הסכם הביניים, כתבי ההסמכה שניתנו לכל אחת מהן ובהתאם להוראות חוק רספ"ן. לפרטים בדבר הסכמי הביניים, לרבות מחלוקות בין החברה לבין חברות הנמל בדבר תוקפם, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. למועד הדוח, טרם נחתמו הסכמי קבע עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד, ולהערכת החברה, להיעדר קיומם של הסכמי קבע כאמור אין השפעה מהותית על פעילות החברה, וזאת לנוכח כך שעניינים מהותיים במסגרת היחסים בין החברה לחברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה מוסדרים בחוק רספ"ן, בכתבי ההסמכה של חברות הנמל או בכתב ההסמכה של החברה או בהכרעות רגולטוריות. הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המתבסס כאמור על הסדרת היחסים בין הצדדים בהתאם לרגולציה הקיימת למועד הדוח. בהתאם, הערכות החברה עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי), בין היתר במידה ויהיה שינוי בחקיקה או בכתבי ההסמכה.

בנוסף, תשלום קצבתם של גמלאי רשות הנמלים שהיו זכאים לפנסיה תקציבית הוטלה על החברה, וכן נקבע כי החברה אחראית גם לתשלום קצבתם של עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית שיפרשו לאחר הרפורמה כאמור מחברות הנמל ואשר חברת הנמל העבירה כספים לתשלום קצבתם.

ביום 31.12.2019 קיבלה החברה אישור מאת רשות שוק ההון, המאשר את הקמת קופת הגמל המרכזית לקצבה (להלן: "הקופה" או "הקופה המרכזית לקצבה"). הקופה המרכזית לקצבה המנוהלת באמצעות החברה אשר נבחרה לנהל את הקופה המרכזית לקצבה (להלן: "החברה המנהלת"). הקופה מנוהלת על פי הוראות תקנון הקופה אשר אושר על ידי רשות שוק ההון.

בעקבות הקמת הקופה, ולאחר תאריך הדוחות הכספיים, הכספים אשר הוחזקו בחשבונות ייעודיים המתנהלים על שם החברה בנאמנות לטובת עובדים וגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית (להלן- "חשבונות ייעודיים לפנסיה תקציבית"), הועברו לקופה. לפרטים, ראה ביאור 5 לדוחות הכספיים השנתיים.

החברה העמידה לחברות הנמל "רשת בטחון פנסיונית" לפיה התחייבה החברה להשלים יתרות גרעון אקטוארי של חברות הנמל (חיפה, אשדוד ואילת) בשל עובדים בפנסיה תקציבית של חברות הנמל האמורות, במקרה בו חברת הנמל הרלבנטית איננה יכולה להשלים את הגרעון האמור.

במסגרת ההסכמים שנחתמו אגב הרפורמה, התחייבה החברה להעניק רשת בטחון תפעולית לחברות נמל חיפה ואשדוד, בדרך של העמדת הלוואות לחברות נמל אלה, וזאת עם התקיימותם של תנאים מסוימים.

נכון ליום 31 בדצמבר 2019, בחנה החברה, בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את ההסתברות להעמדת הלוואות למי מחברות הנמל אשדוד וחיפה. לאור תוצאות בחינה זו, אשר בוצעה תחת הנחות שמרניות, ההסתברות כי מי מחברות הנמל תהיה זכאית לקבל הלוואות מכוח רשת הביטחון עד שנת 2054 הינה קלושה. לפרטים נוספים אודות רשתות הביטחון, ראו ביאור 2.ג.24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. הערכת

החברה בדבר ההסתברות להעמדת ההלוואות מכוח רשתות הביטחון התפעוליות ורשתות הביטחון הפנסיוניות למי מחברות הנמל האמורות, היא מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המתבססת על תוצאות בחינה שנערכה בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, בין היתר, בהנחה של המשך פעילות חברות הנמל אשדוד וחיפה במתכונת דומה לזו שבה פעלו בעבר, לרבות המשך הפקדה לקופות הפנסיוניות, אי משיכת עודפי מזומנים מקופות אלו וכיו"ב. אין כל וודאות בהתממשותן של הערכות אלו, והן יכולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה (אף מהותית) מכפי שהוערך, בין היתר, כתוצאה מאי התממשות ההנחות כאמור או התממשותן באופן שונה.

לפרטים בדבר משא ומתן בין המדינה לבין כל אחת מחברות הנמל חיפה ואשדוד, ובינן לבין הסתדרות העובדים, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

לפרטים בדבר השפעת התפשטות נגיף הקורונה ראו ביאור 26 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

לפרטים בדבר החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה, בענין הפרטת נמל חיפה, מחודש ינואר 2020, ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

1.2 תחום פעילות

לחברה תחום פעילות אחד, והוא ניהול, אחזקה ופיתוח תשתיות נמליות. ככלל, החברה, כחברת הפיתוח והנכסים, מחזיקה במקרקעין בתחום נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת, מעמידה אותם לשימוש חברות הנמל ותאגידים מורשים, אשר נותנים בהם שירותי נמל וכן מעמידה לאחרים מקרקעין בתחומי נמלי הים לצורך שימוש נמלי. בנוסף, החברה מתכננת ומפתחת את נמלי הים, במטרה לתת מענה לצורכי המשק ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים לעניין זה; מתחזקת את המקרקעין המועברים שבחזקתה וכאשר הם מועמדים לשימוש אחרים - פועלת על מנת להבטיח את תחזוקתם בידי הגורם שלשימוש הועמדו; מייצצת לרספ"ן ולשרים בכל ענין שהוא בגדר אחריותה ותפקידיה ובדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידים המורשים יפעלו לפיה; דואגת לתחזוקה של המקרקעין היבשתיים והימיים; ופועלת לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלי הים.

1.3 ניתוח הפעילות העסקית

הכנסות החברה נובעות משני מקורות עיקריים:

האחד, ממקורות המושפעים מפעילות נמלית שהתעריפים בגינה ואופן השתנותם על ציר הזמן נקבעים על פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), התש"ע-2010 (להלן: **"צו שירותי הנמל"**). השני, הסכמי הרשאה לשימוש במקרקעין לטווחים בינוניים וארוכים המגלמים בתוכם הצמדות ותוספות ריאליות שונות.

א. הפעילות הנמלית מקבלת ביטוי בשלושה מקורות הכנסה:

- דמי תשתית - מחוייבים בהתאם לתעריפים שנקבעו בצו שירותי הנמל בהתאם לאופי המוצר, משקלו ודרך אריזתו.

עיקר דמי התשתית נובעים מתנועת מכולות המהווים כ-75% ו-78% בשנים 2019 ו-2018 בהתאמה, מסך דמי התשתית. סך דמי התשתית, נטו הסתכמו בשנת 2019 בכ-293 מיליון ש"ח המהווים כ-34% מהיקף ההכנסות ובכ-334.6 מיליון ש"ח המהווים כ-38% מהיקף ההכנסות בשנת 2018.

- שירותים נמליים - מחוייבים אף הם בהתאם לצו שירותי הנמל ומתייחסים ליבוא ויצוא של מוצרים ייחודיים אשר נפרקים ונטענים בשטחי הנמל שאינם מופעלים על ידי חברות הנמל. בהתאם לצו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), תשס"ה-2005 (להלן: **"צו דמי השימוש"**), החברה מעבירה לחברות הנמל 75% מההכנסות נטו (בניכוי הוצאות ישירות) משירותים נמליים (למעט הכנסות החברה ממספנות ישראל, המסתכמות בסך של כ-16.8 מיליון ש"ח בשנת 2019 ובסך 17.4 מיליון ש"ח בשנת 2018, אשר הוגדר בצו כי לא תהיה לחברת הנמל הרלוונטית זכות להשתתף בהכנסות ובהוצאות הנובעות לחברה ממנה).

לאחר העברת חלק חברות הנמל בהכנסות ובהוצאות כאמור, מסתכמת הכנסת החברה ממקור זה בכ-164 מיליון ש"ח בשנת 2019 המהווה כ-19% מסך ההכנסות משירותים, וכ-166 מיליון ש"ח בשנת 2018 ומהווה כ-19% מסך ההכנסות משירותים.

- דמי שימוש משתנים ראויים - מתחלקים לסכום קבוע מכל חברת נמל ומסתכמים יחד בכ-88 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים 2019 ו-2018 וכן סכום משתנה המשקף שיעור, שנקבע בצו דמי השימוש מהכנסותיה של כל אחת מחברות הנמל ממתן שירותי נמל, ואשר הסתכמו בכ-177 מיליון ש"ח בשנת 2019 ובכ-179 מיליון ש"ח בשנת 2018. בנוסף, זקפה החברה הכנסות ממיצוע דמי שימוש שהתקבלו בחברה בשנים 2010-2005 (ראה ביאור 3(יג) לדוחות הכספיים השנתיים של החברה) בסך כ-11 מיליון ש"ח בשנת 2019 ובסך כ-12 מיליון ש"ח בשנת 2018. סך ההכנסות מדמי השימוש בשנת 2019 הסתכמו בכ-277 מיליון ש"ח ושיעורן מסך ההכנסות משירותים הגיע לכדי 32% בהשוואה לשנת 2018 בה הסתכמו בכ-280 מיליון ש"ח ושיעורן מסך ההכנסות הגיע לכדי 32%.

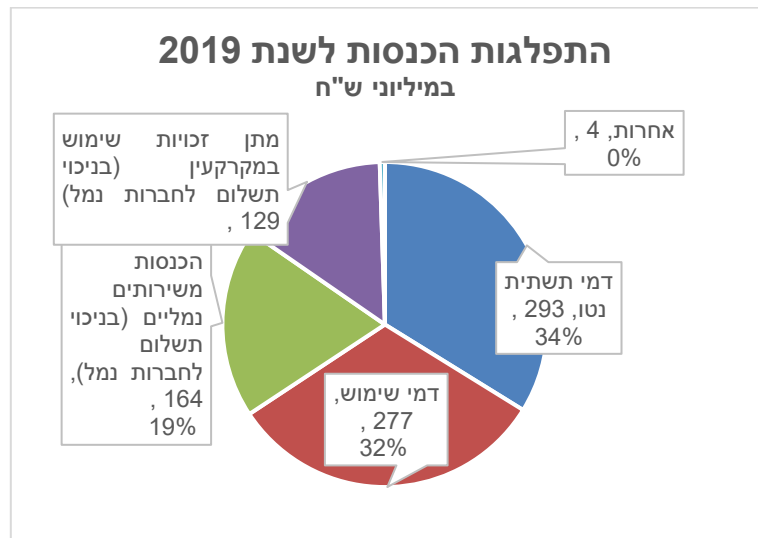
שלושה מרכיבים אלו של ההכנסה מושפעים מהיקף הפעילות הנמלית. בין השנים 2006-2019 תנועת המכולות גדלה מכ-1.77 מיליון TEU ב-2006 לכ-2.92 מיליון TEU ב-2019, כאשר קצב הגידול השנתי הממוצע בין השנים האלה עמד על כ-3.9%².

ב. הכנסות ממטן זכויות הרשאה לשימוש במקרקעין:

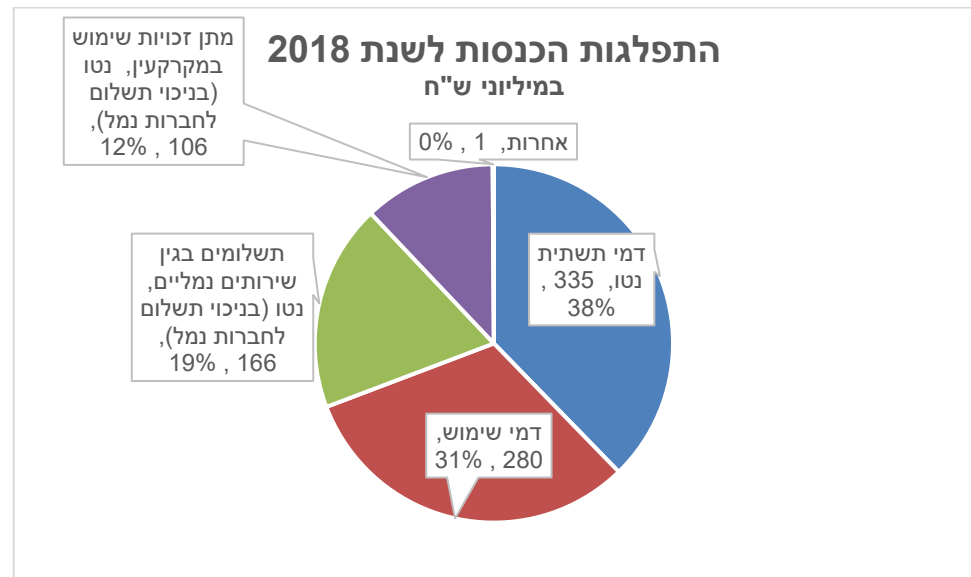
הכנסות אלו מעוגנות בהסכמים לטווחים בינוניים וארוכים, כאשר בגין שטחים שהיו תפוסים ערב הרפורמה בשנת 2005 מעבירה החברה לחברות הנמל הרלבנטית 75% מהכנסותיה ומחייבת אותן ב-75% מהוצאותיה בייצור הכנסות אלו.

היקף ההכנסה נטו, לאחר העברה לחברות הנמל, הסתכמה בשנת 2019 בכ-129 מיליון ש"ח והיותה כ-15% מההכנסות בהשוואה לכ-106.0 מיליון ש"ח בשנת 2018, אשר היוו כ-12% מההכנסות.

להלן התפלגות ההכנסות ממקורות ההכנסה השונים:



² על בסיס מידע המפורסם באתר משרד התחבורה – <http://asp.mot.gov.il/he/chargers/2002-cargo-2019>



הוצאותיה העיקריות של החברה מתחלקות למספר מרכיבים -

א. הוצאות הפעלת ממגורות.

ב. פחת.

ג. אחזקת תשתית נמלית.

ד. הוצאות מטה.

בשנים האחרונות, הפערים בהיקפי ההוצאות לא היו מהותיים וניתן להתייחס אליהן כאל מרכיב בעל אופי קבוע.

המשמעות של הכנסות המעוגנות בצו או בהסכמים לטווח ארוך, ביחד עם רמת הוצאות קבועה למדי, מייצרת לחברה יציבות בתזרים המזומנים שלה ומחזקת את יכולתה לגייס אשראי חיצוני במטרה לממן את תוכניות ההשקעה של החברה.

2. המצב הכספי

סך הדוח על המצב הכספי של החברה נכון ליום 31.12.2019 עומד על סך של כ- 18,056 מיליון ש"ח לעומת כ- 15,933 מיליון ש"ח ליום 31.12.2018, גידול של כ- 13%.

להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות על המצב הכספי של החברה, באלפי ש"ח:

הסבר	באחוזים	גידול (קטון)	ליום 31 בדצמבר		
			2018	2019	
הגידול נובע בעיקרו מגידול בהשקעות החברה בבניית נמלי המפרץ והדרום אשר הסתכמו בתקופת הדוח בכ- 1,042 מיליון ש"ח, וכן מגידול ביתרות המזומנים ושווי המזומנים בכ- 1,065 מיליון ש"ח המהווים את יתרת המזומנים שנותרה בידי החברה לאחר הנפקת אגרות חוב (סדרות ב' ו-ג') על דרך ההרחבה שבוצעה השנה.	13%	2,123,563	15,932,851	18,056,414	סך הנכסים
הגידול נובע בעיקרו מעלייה בסעיף מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ- 1,065 מיליון ש"ח המהווים את יתרת המזומנים שנותרה בידי החברה לאחר הנפקת אגרות חוב (סדרות ב' ו-ג') על דרך ההרחבה שביצעה החברה.	385%	1,068,261	277,382	1,345,643	סך הנכסים השוטפים
הגידול נובע בעיקר מעליית ערך הנכסים, נטו בסך כ- 369 מיליון ש"ח ועלייה בסכומים המועברים מחברות הנמל בסך של כ- 77 מיליון ש"ח בעקבות פרישת עובדיהם הכלולים בהסדר פנסיה תקציבית וקליטתם בחניי לצורך ביצוע תשלומי הגמלה על ידי החברה, בניכוי תשלומים לסיום יחסי עובד – מעביד, בעיקר גמלאות בסך כ- 268 מיליון ש"ח.	4%	178,300	4,055,139	4,233,439	סך נכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד-מעביד
עיקר הגידול, נובע מהשקעות ברכוש הקבוע. השקעות בהקמת הנמלים החדשים לרבות היוון עלויות אשראי והשפעת הנגזרים בסך כ- 1,042 מיליון ש"ח, והשקעות נוספות להקמת נכסים בסך כ- 63 מיליון ש"ח. הוצאות פחת בשנה הסתכמו בכ- 218 מיליון ש"ח.	8%	877,002	11,600,330	12,477,332	סך הנכסים הלא שוטפים ללא תשלומים לסיום יחסי עובד מעביד
בשנת הדיווח הנפיקה החברה אגרות חוב (בדרך של הרחבת סדרה) וניירות ערך מסחריים בתמורה ברוטו של כ- 1,900 מיליון ש"ח. החברה פרעה הלוואות לזמן קצר בשווי נטו של כ- 160 מיליון ש"ח. ההתחייבות בגין הטבות עובדים עלתה בתקופת הדוח בסך כ- 424 מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה משינוי בהנחות פיננסיות וכן משינוי בהנחות דמוגרפיות. כמו כן, הייתה ירידה ביתרות ספקים וזכאים אחרים בסך כ- 42 מיליון ש"ח בעקבות הקטנת היקף התשלומים לקבלני הנמלים החדשים כתוצאה מהתקדמות העבודות.	27%	2,116,414	7,811,810	9,928,224	סך ההתחייבויות

הסבר	באחוזים	גידול (קיטון)	ליום 31 בדצמבר		
			2018	2019	
הגידול נובע בעיקר מהנפקת ניירות ערך מסחריים בתמורה של כ-400 מיליון ש"ח ומיון לזמן קצר של חלות שוטפת של הלוואה לזמן ארוך בסך כ-326 מיליון ש"ח, וכן מקיטון באשראי לזמן קצר מבנקים בסך כ-160 מיליון ש"ח. כמו כן, הייתה ירידה ביתרות ספקים וזכאים אחרים בסך כ-42 מיליון ש"ח בעקבות הקטנת היקף התשלומים לקבלני הנמלים וירידה ביתרות לזכות מס הכנסה בכ-10 מיליון ש"ח עקב תשלום בגין שנים קודמות.	61%	513,327	840,112	1,353,439	סך ההתחייבויות השוטפות
	0%	7,149	8,121,041	8,128,190	סך ההון

3. תוצאות הפעילות

להלן ניתוח עיקרי התוצאות הכספיות לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, באלפי ש"ח :

הסבר	באחוזים	גידול (קיטון)	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
			2018	2019	
ראה סעיף 3.1 להלן	(2%)	(19,365)	887,109	867,744	הכנסות שירותים
הוצאות אחזקה והפעלה גדלו בכ- 20 מיליון ש"ח. השינוי נובע, בין היתר, מהסיבות הבאות :					
1. גידול בהוצאות אחזקת תשתיות בנמלים, בעיקר בגין תיקון שובר הגלים בחיפה. 2. קיטון בהוצאות הממגורות בעקבות ירידה בכמות הגרעינים שהגיעו לארץ למסירה דרך הממגורות. 3. גידול בהוצאות הפחת בעקבות יישום תקן חשבונאות IFRS 16.	6%	20,252	366,703	386,955	הוצאות אחזקה והפעלה
הוצאות הנהלה וכלליות קטנו בכ-9.7 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הסיבות העיקריות הינן קיטון בהפרשות לחובות מסופקים ובהוצאות המיחשוב, גידול בהוצאות הביטוח, ושינוי בתמהיל ההוצאות בין פחת ובין הוצאות שכירות בעקבות יישום תקן חשבונאות IFRS 16.	(10%)	-9,704	100,914	91,210	הוצאות הנהלה וכלליות
	(7%)	(29,913)	419,492	389,579	רווח תפעולי
השינוי בסעיף המימון נבע מהגורמים הבאים :					
1. רווח של כ-358 מיליון ש"ח מהשקעה ביעודה לפנסיה לעומת הפסד של כ-42 מיליון ש"ח אשתקד ובסה"כ פער של כ-400 מיליון ש"ח. 2. קיטון בהוצאות ריבית בגין הטבות לעובדים בכ-7 מיליון ש"ח (שינוי בריבית ההיוון משנה קודמת אל מול התחזית). 3. גידול בהכנסות משערוך נגזרים בכ-11 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה. 4. הוצאות ריבית והצמדה בגין יתרות מס הכנסה כ-12 מ' ש"ח. 5. שערוך הלוואות לשווי הוגן בסך כ-12 מ' ש"ח. 6. הוצאות מימון אחרות בסך כ-7 מיליון ש"ח.	254%	386,875	(152,191)	234,684	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
	134%	356,962	267,301	624,263	רווח לפני מסים על ההכנסה
בעקבות הסכם שומות עם מס הכנסה אליו הגיעה החברה בשנת 2018, רשמה החברה אשתקד הכנסות מיסים. ראה ביאור 15 מיסים על ההכנסה.	193%	335,346	(173,321)	162,025	מסים על ההכנסה
	5%	21,616	440,622	462,238	רווח נקי

הסבר	באחוזים	גידול (קיטון)	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
			2018	2019	
שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר	198%	21,962	(11,110)	10,852	
השינוי בקרן ההון של האג"ח נובע מקיטון בשווי ההון של אגרות החוב הלא סחירות שמחזיקה החברה.					
שערך עסקאות גידור תזרימי מזומנים	(180%)	(49,368)	27,503	(21,865)	
הפסד משערך עסקאות גידור שביצעה החברה בקשר לפרויקט הקמת נמל הדרום.					
מסים בגין פריטי רווח כולל אחר שיועברו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים	140%	8,944	(6,411)	2,533	
הכנסות מס נדחה בקשר לשינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים ובקשר לשערך עסקאות הגידור שביצעה החברה.					
רווחים (הפסדים) אקטואריים	(394%)	(677,126)	172,051	(505,075)	
השינוי ברווחים (הפסדים) האקטואריים נובע בעיקר משינוי בהנחות הפיננסיות. לפרטים אודות הערכת שווי של ההתחייבות האקטוארית ראה סעיף 6 להלן.					
הפסדים אחרים		3,822	(3,822)	-	
ההפסדים אשתקד נגרמו מהתחייבות בקשר לעובד שעבר לעבוד בחברת נמל					
עודף נכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד – מעביד שהועברו מחברות נמל (כריות ביטחון)	(17%)	(765)	4,438	3,673	
הקיטון בסכומי כריות הביטחון שהועברו מחברות הנמל, נובע בעיקר מקיטון מספר הגמלאים אשר פרשו מחברות הנמל והצטרפו למצבת הגמלאים בחנ"י.					
הטבת מס (מסים) בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח או הפסד	314%	80,348	(25,555)	54,793	
בעקבות הסכם שומות עם מס הכנסה אליו הגיעה החברה בשנת 2018, ביטלה החברה אשתקד נכס. בשנת הדוח נרשמה הטבת מס בעקבות ההפסדים האקטואריים.					
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לשנה, נטו ממס	(390%)	(612,183)	157,094	(455,089)	
סה"כ רווח כולל לשנה	(99%)	(590,567)	597,716	7,149	

3.1 הרכב ההכנסות משירותים

הסבר	אחוזים	גידול (קיטון)	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
			2018	2019	
באלפי ש"ח					
דמי תשתית	(12%)	(41,142)	334,561	293,419	דמי תשתית
דמי התשתית נטו ירדו בכ-41 מיליון ש"ח בהשוואה לשנת 2018, בין היתר מהסיבות הבאות: 1. קיטון בדמי התשתית ברוטו בסך כ-38 מיליון ש"ח כתוצאה מהפחתה בשיעור של כ-31% בתעריף דמי התשתית של ייבוא מכולות מלאות, לעומת עלייה בשיעור של כ-25% בתעריף דמי התשתית של ייצוא המכולות המלאות, זאת כחלק מהרפורמה בתעריפים משנת 2010. 2. גידול של כ-3 מיליון ש"ח בתשלומים לתמריץ לעידוד שינוע מכולות בשעות הערב והלילה בעקבות הרחבת שעות פעילות למתן התמריץ. 3. עלייה בסך של כ-0.5 מיליון ש"ח בתשלומי דמי החשבה.					
דמי שימוש	(1%)	(2,912)	279,633	276,721	דמי שימוש
הכנסות החברה מדמי שימוש המשתלמים מחברות הנמל ירדו בכ-3 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, מהסיבות הבאות: 1. קיטון בדמי שימוש רכיב משתנה בכ-2 מיליון ש"ח, בין היתר כתוצאה מירידה בשיעור דמי השימוש שמשלמות חברות נמל חיפה ואשדוד. 2. עליה ברכיב הקבוע של דמי השימוש בסך כ-1 מיליון ש"ח כתוצאה מעליה בשיעור המדד. 3. ירידה בהכנסות בגין מיצוע דמי השימוש המוצגות בהכנסות מראש, בסכום של כ-2 מיליון ש"ח.					
תשלומים בגין שירותים נמליים	2%	6,393	271,695	278,088	תשלומים בגין שירותים נמליים
הכנסות החברה משירותים נמליים גדלו בכ-6 מיליון ש"ח, בעיקר מהסיבות שלהלן: 1. בשנה קודמת התקבלה הכנסה חד פעמית מלקוח בסך כ-16 מיליון ש"ח, לעומת הכנסה חד פעמית של כ-1.5 מיליון ש"ח בשנה הנוכחית. 2. גידול בהכנסות הדלק בכ-7 מיליון ש"ח. 3. קיטון בהכנסות מתחום התבואה בכ-4 מיליון ש"ח. 4. גידול בהכנסות מתחום המלט ברציף ייעודי באשדוד בכ-18 מיליון ש"ח. 5. קיטון בהכנסות מתחום הכימיקלים בכ-1.5 מיליון ש"ח. 6. קיטון בהכנסות ממספנות בכ-1 מיליון ש"ח. 7. גידול בהכנסות מדמי מנגש בכ-2 מיליון ש"ח.					
מתן זכויות שימוש במקרקעין	14%	24,735	176,199	200,934	מתן זכויות שימוש במקרקעין
הכנסות החברה ממתן זכויות במקרקעין עלו בכ-25 מיליון ש"ח בהשוואה לאשתקד בעיקר כתוצאה מהעמדת מקרקעין לשוכרים חדשים, הפרשים בגין שנים קודמות, עדכון דמי הרשאה משוכרים קיימים, וזקיפת הכנסה מנמל אילת בגין שימוש ברציף הראשי.					
אחרות	363%	3,560	981	4,541	אחרות
ההכנסות האחרות של החברה עלו בכ-4 מיליון ש"ח בעיקר בגין הכנסות מדמי ניהול, הכנסות בגין פינוי חול ופינוי כלי שיט במעגן שביט.					

הסבר	אחוזים	גידול (קיטון)	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
			2018	2019	
		באלפי ש"ח			
העברה לחברות נמל בגין דמי שימוש גדלה כ-10 מיליון ש"ח בעיקר כתוצאה מגידול בתשלומים לחברות הנמל בגין הכנסות משירותים נמליים ובגין גידול בתשלומים מהכנסות שנובעות ממתן זכויות שימוש במקרקעין.	6%	(9,999)	(175,960)	(185,959)	תשלום לחברות נמל
	2%	(19,365)	887,109	867,744	

3.3 השוואה וניתוח הפעילות ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד:

להלן ניתוח עיקרי התוצאות הכספיות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31.12.2019, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, באלפי ש"ח:

הסבר	באחוזים	גידול (קיטון)	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר		
			2018	2019	
ראה סעיף 3.4 להלן	(3%)	(7,232)	229,782	222,550	הכנסות משירותים
הגידול בהוצאות אחזקה והפעלה נובע בעיקרו מהסיבות הבאות: 1. גידול באחזקת תשתיות משותפות, בעיקר עבודות תיקון שובר הגלים בחיפה בסך של כ-15 מיליון ₪ ועבודות חפירה ימית והעברת חול בסך של כ-3 מיליון ש"ח. גידול באחזקת תשתיות משותפות בעיקר עבודות תיקון שובר הגלים בחיפה בסך של כ-15 מיליון ₪ ועבודות חפירה ימית והעברת חול בסך של כ-3 מיליון ש"ח. 2. גידול בהוצאות פחת בכ-3 מיליון ש"ח בעקבות יישום תקן חשבונאות IFRS 16.	29%	25,430	86,823	112,253	הוצאות אחזקה והפעלה
הקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקרו מהסיבות הבאות: 1. ירידה בהפרשה לחובות מסופקים בכ-12 מיליון ש"ח. 2. קיטון בהוצאות המיחשוב בתקופה הנוכחית בכ-2 מיליון ש"ח. 3. גידול בהוצאות הפחת בכ-2 מיליון ש"ח בעקבות יישום תקן חשבונאות IFRS 16. 4. קיטון של כמיליון ש"ח בהוצאות משרדיות.	(35%)	(13,113)	37,541	24,428	הוצאות הנהלה וכלליות
	(19%)	(19,549)	105,418	85,869	רווח תפעולי
השינוי בסעיף המימון נבע מהגורמים הבאים: 1. רווח של כ-59 מיליון ש"ח מהשקעה ביעודה לפנסיה לעומת הפסד של כ-111 מיליון ש"ח אשתקד ובסה"כ פער של כ-170 מיליון ש"ח. 2. קיטון בהוצאות ריבית בגין הטבות לעובדים בכ-7 מיליון ש"ח (שינוי בריבית ההיוון משנה קודמת אל מול התחזית). 3. קיטון בהפסדים משערוך נגזרים בכ-3 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה. 4. אשתקד נרשמו הכנסות מימון ממס הכנסה בסך כ-35 מיליון ש"ח כתוצאה מהסכם שומות. 5. הוצאות מימון בגין שערוך לשווי הוגן של נכסים פיננסיים בסך כ-12 מיליון ש"ח. 6. הוצאות מימון אחרות בסך כ-1 מיליון ש"ח.	120%	131,813	(109,691)	22,122	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
	263%	112,264	(4,273)	107,991	רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

הסבר	באחוזים	גידול (קיטון)	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר		
			2018	2019	
מסים על ההכנסה	110%	291,633	(262,841)	28,792	בעקבות הסכם שומות עם מס הכנסה אליו הגיעה החברה בשנת 2018, רשמה החברה אשתקד הכנסות מיסים. ראה ביאור 15 מסים על ההכנסה.
רווח נקי	(70%)	(179,369)	258,568	79,199	
שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר	13%	6,611	(6,525)	86	השינוי בקרן ההון של האג"ח נובע מקיטון בשווי ההון של אגרות החוב הלא סחירות שמחזיקה החברה.
שערוך עסקאות גידור תזרימי מזומנים	(105%)	(8,942)	8,478	(464)	רווח (הפסד) משערוך עסקאות גידור שביצעה החברה בקשר לפרויקט הקמת נמל הדרום.
הטבת מס (מסים) בגין פריטי רווח כולל אחר שיועברו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים	104%	2,037	(1,950)	87	הכנסות מס נדחה בקשר לשינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים ובקשר לשערוך עסקאות הגידור שביצעה החברה.
רווחים (הפסדים) אקטואריים	(174%)	(189,073)	108,471	(80,602)	השינוי ברווחים (הפסדים) האקטואריים נובע בעיקר משינוי בהנחות הפיננסיות. לפרטים אודות הערכת שווי של ההתחייבות האקטוארית ראה סעיף 6 להלן.
הפסדים אחרים			(3,822)	-	ההפסדים אשתקד נגרמו מהתחייבות בקשר לעובד שעבר לעבוד בחברת נמל.
עודף נכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד – מעביד שהועברו מחברות נמל (כריות ביטחון)	79%	460	582	1,042	הגידול בסכומי כריות הביטחון שהועברו מחברות הנמל, נובע בעיקר מגידול מספר הגמלאים אשר פרשו מחברות הנמל והצטרפו למצבת הגמלאים בחנ"י.
הטבת מס (מסים) בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח או הפסד	115%	32,011	(27,865)	4,146	בעקבות הסכם שומות עם מס הכנסה אליו הגיעה החברה בשנת 2018, ביטלה החברה אשתקד נכס. בשנת הדוח נרשמה הטבת מס בעקבות ההפסדים האקטואריים.
סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר, נטו ממס	(198%)	(153,074)	77,369	(75,705)	
סה"כ רווח כולל לתקופה	(99%)	(332,443)	335,937	3,494	

3.4 הרכב ההכנסות משירותים

הסבר	אחוזים	גידול (קיטון)	לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר		
			2018	2019	
			באלפי ש"ח		
דמי תשתית	(18%)	(16,318)	90,493	74,175	
דמי שימוש	1%	797	70,616	71,413	
תשלומים בגין שירותים נמליים	(3%)	(1,891)	66,609	64,718	
מתן זכויות שימוש במקרקעין	20%	9,512	46,559	56,071	
אחרות	(35%)	(284)	814	530	
תשלום לחברות נמל	(2%)	954	(45,309)	(44,355)	
סה"כ	(3%)	(7,232)	229,782	222,550	

4. נזילות

4.1 ניתוח תזרים המזומנים של החברה

הסברים	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2018	2019	
	באלפי ש"ח		
תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת	441,016	343,706	לפירוט השינוי ראה דוח תזרים המזומנים בדוחות הכספיים.
תזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה	(1,096,967)	(1,483,866)	עיקר תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה נבע מהשקעות החברה בנמל המפרץ ונמל הדרום.
תזרים מזומנים שנבע מפעילות מימון	1,720,650	1,040,191	התזרים מפעילות מימון נבע בעיקר מתמורת הנפקת אגרות חוב (בדרך של הרחבת סדרות) וניירות ערך מסחריים, בניכוי פירעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו שהתקבלו לצורך מימון פעילות ההשקעה בנמלים.

ליום 31.12.2019 לחברה גירעון בהון החוזר בסך של כ-7.8 מיליון ש"ח, לעומת גירעון של כ-563 מיליון ש"ח ליום 31.12.2018. הירידה בגירעון בהון החוזר ביחס לאשתקד, נובעת בעיקרה מהנפקת אגרות חוב (בדרך של הרחבת סדרות) לזמן ארוך במהלך שנת 2019.

דירקטוריון החברה בחן את הנסיבות שגרמו לגירעון בהון החוזר ואת מצב נזילותה של החברה וקבע כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות. דירקטוריון החברה הסתמך בקביעתו, בין היתר, על תזרים המזומנים העתידי של החברה מפעילות שוטפת, מסגרות אשראי לא מנוצלות, על אפשרותה של החברה לגייס הלוואות על בסיס תשקיף מדף שפורסם, וכן על אפשרותה של החברה לקבלת אשראי נוסף ממספר תאגידים בנקאיים, בהתאם לאינדיקציות ממספר תאגידים בנקאיים בישראל אשר מהן ניתן להסיק כי היא תוכל להמשיך ולקבל אשראי בנקאי לטווח קצר להמשך פעילותה ופעילות ההשקעה שלה.

הערכות החברה כאמור הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, והן מבוססות, בין היתר, על חוקים, תקנות וצווים אשר מכתיבים את חלק הארי של מקורות ההכנסה של החברה למועד התשקיף, ועל יכולתה של החברה לממש את מקורות האשראי הקיימים של החברה ולקבל אשראי בהתאם לאינדיקציות הקיימות למועד הדוח כאמור, כפי שיידרש מעת לעת. מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי), בין היתר, בשל שינויים ועדכונים ברגולציה החלה על החברה כאמור, שינויים ואירועים בלתי מתוכננים בבניית הנמלים החדשים והוצאות בלתי צפויות שתידרש החברה לשאת בהן.

5. מקורות המימון

החברה מממנת את פעילותה השוטפת ממקורות ההכנסה המותרים לה עפ"י חוק רספ"ן והצווים שהוצאו מכוחו. החברה אינה מקבלת מימון ממשלתי שוטף לשם מימון פעילותה. לשלמות התמונה, יצוין בהקשר זה כי המדינה מתקצבת פרויקטים שמבוצעים על ידי החברה (באמצעות קבלנים) בהתאם להסכם מסגרת שנחתם בינה לבין החברה (החברה מבצעת תכנון וביצוע חלק ב' של כביש הרצל באשדוד).

לחברה הועמד מימון מתאגידים בנקאיים לזמן קצר באמצעות מסגרות אשראי. ביום 23 במרץ 2020 מימשה החברה מסגרת אשראי בסך 500 מלש"ח, ראה ביאור 11 ו' לדוחות הכספיים. היקפו הממוצע בשנת הדיווח של אשראי לזמן קצר הינו 326 מיליון ש"ח.

היקפו הממוצע בשנת הדיווח של אשראי מספקים הינו 87 מיליון ש"ח והיקפו הממוצע של אשראי ללקוחות הינו 206 מיליון ש"ח.

לפרטים אודות תשקיף החברה מחודש מאי 2018, מכוחו הונפקו בחודש דצמבר 2019 אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג') של החברה, בדרך של הרחבת סדרות, ראה ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

הנאמן של אגרות החוב (סדרה א'), אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ג') של החברה הינו הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, מרחוב הירקון 113, תל אביב (טלפון: 03-5274867, פקס: 03-5271736). איש הקשר אצל הנאמן לאגרות החוב כאמור הינו מר דן אבנון, דואר אלקטרוני: hermetic@hermetic.co.il.

לפרטים אודות הנפקת ניירות ערך מסחריים מחודש פברואר 2019 (אשר נפרעו במלואם בחודש פברואר 2020), ראו ביאור 11 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. לפרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה, ראה סעיף 16 להלן.

6. גילוי בדבר הערכות שווי מהותיות מאוד

להלן פרטים אודות הערכות שווי מהותיות מאוד בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

א. הערכת שווי בדבר בחינת ירידת ערך של נכסי החברה:

זיהוי נושא ההערכה	הערכת שווי הוגן נכסי חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ ליום 31.12.15 במסגרת בחינת ירידת ערך*
מועד הערכת השווי	הערכת השווי ליום 31.12.15 נחתמה בחודש יולי, 2016
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה	שווי נושא ההערכה נכון ליום 31.12.14 – 6,284 מיליוני ש"ח
שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה	6,095 מיליוני ש"ח נכון ליום 31.12.15
זהות מעריך השווי ואפיוניו	רו"ח ניר הרוש, מנכ"ל גי.אס.אי ייעוץ כלכלי השכלה: רואה חשבון, מוסמך במנהל עסקים ניסיון: 1. הערכת שווי בזק החברה הישראלית לתקשורת 2. הערכת שווי שופרסל 3. הערכת שווי סלקום 4. הערכת שווי דיסקונט השקעות <u>אי תלות בחברה: אין תלות</u> <u>הסכם שיפוי: אין</u>
מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו	מודל היוון תזרימי מזומנים (DCF)
ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה	<u>שיעור ההיוון (או WACC): 5.4%</u>

* תאריך הערכת השווי קודם ביותר מ-90 ימים ממועד אישור דוח דירקטוריון זה כפי שמפורט במועדים המצוינים בטבלה לעיל. להערכת החברה לא התרחשו שינויים לאחר תאריך הערכת השווי העשויים לשנות את המסקנות שבה ובהתאם בחרה החברה לצרף את הערכת השווי. הערכת החברה מבוססת על בחינת סממנים לירידת ערך שנערכה על ידי החברה, במסגרתה נבחנו הפרמטרים וההנחות המרכזיים המשפיעים על שווי הסכום בר-ההשבה נשוא הערכת השווי, ובהתחשב במקורות פנימיים ובחינת תחזית תזרימי המזומנים שבוצעה על ידי החברה, המסקנות לגבי ירידת ערך אפשרית הינן שליליות. החברה הסתייעה בבחינה זו באמצעות יועצים חיצוניים.

6. גילוי בדבר הערכות שווי מהותיות מאוד (המשך)

ב. הערכת שווי בדבר התחייבויות אקטואריות של החברה ליום 31.12.2019:

זיהוי נושא ההערכה	הערכת שווי התחייבויות לסיום יחסי עובד מעביד
מועד הערכת השווי	הערכת השווי ליום 31.12.19 נחתמה ביום 11 במרס, 2020
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה	הערכת השווי ליום 30.9.19 הסתכמה לסך של 3,837 מיליון ש"ח
שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה	3,897 מיליון ש"ח
זהות מעריך השווי ואפיוניו	מר איליה קזקוב <u>השכלה:</u> - תואר ראשון בסטטיסטיקה (אוניברסיטת חיפה) - תואר שני בסטטיסטיקה, מגמת אקטואריה (אוניברסיטת חיפה) - חבר מלא באגודת האקטוארים בישראל FILAA <u>ניסיון:</u> החל משנת 2018 אקטואר בכיר במחלקת ניהול סיכונים פיננסיים. מעל 18 שנים מומחה באקטואריה ביטוח חיים ובריאות הכולל עתודות, ניתוחי רווחיות, חישובי ערך הגלום וסולבנסי, מודלים אקטוארים ותוכניות עבודה <u>אי תלות בחברה:</u> אין תלות <u>הסכם שיפוי:</u> אין
מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו	החישובים נערכו לפי כללי תקן חשבונאי IAS19. הנחות נוספות אשר משמשות את האקטואר במסגרת המודל נקבעות בהתאם למסגרת החשבונאית, הנחיות רגולטוריות ושיקול דעתו.

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה

- **ריבית היוון** - שיעור ההיוון נקבע לפי שיעורי התשואה לפדיון של אגרות חוב קונצרניות ("שוק עמוק") בדירוג גבוה המסופקות לנו על ידי חברת "מרווח הוגן" נכון לתאריך 31/12/2019.
- **גידול ריאלי** (פעילים) - עבור עובדים פעילים קיימת הנחת גידול שכר בגובה 1% ריאלי.
- **גידול ריאלי** (גמלאים) - פנסיה צמודה למדד - 0% גידול ריאלי.
- **שיעור עזיבה** - 0%.
- **גיל פרישה** - 67 גברים, 62 נשים
- בגין הטבת פנסיה תקציבית לפעילים, הונח כי גיל הפרישה הינו 64 ו-63 בהתאמה, על מנת לגלם את האופציה ליציאה לפרישה מוקדמת.
- **השתתפות המדינה בהתחייבות גמלאי הרכבת** - המדינה משתתפת בתשלום הפנסיה התקציבית של גמלאי הרכבת. השתתפות של האוצר בגמלה של פורשי הרכבת תהיה בשיעור של 81%. בהתאם לכך, ההתחייבות בגין גמלאי הרכבת מוצגת בנטו לפי שיעור ההשתתפות המיוחס לחברת נמלי ישראל.
- **מס שכר והוצאות ניהול** - החישובים אינם כוללים העמסה בגין הוצאות ניהול ומס שכר.
- **תוספת עידוד פרישה** - התוספת הממוצעת בגין "עידוד פרישה" הינה 4%, ובלבד שאחוז הפנסיה לא יעלה על 70%.
- **מודל שיפור תמותה** – נעשה שימוש בלוחות הגריעה כפי שמפורט בחוזר האוצר 2019-1-10.
- **לוחות גריעה** - נעשה שימוש בלוחות הגריעה כפי שמפורט בחוזר האוצר 2017-3-6 שפורסם באוקטובר 2017:

לוח	גבר	אישה
תמותה פעילים	פ-1	פ-1
תמותה פנסיונר/ת	עד גיל 59 פ-2 ; פ-3א (25%) ופ-3ב (75%)	עד גיל 54 פ-2 ; פ-3ג
תמותה אלמנה	פ-5א	פ-5ב (25%) ופ-5ג (75%)
יציאה לנכות	פ-8	פ-8
שיפור תמותה	פ-6	פ-6
הפרש גילאים בני זוג	חוזר אוצר	חוזר אוצר
שיעורי נישואין	פ-10	פ-10

- **החזר ביטוח לאומי** – עובד בפרישה מוקדמת זכאי להשתתפות בתשלומי העובד לביטוח לאומי באופן הבא :

גובה שכר	חלק עובד	חלק מעביד
עד 6,331 ₪	0.0039	0.031
מעבר ל-6,331 ₪	0.0679	0.05

7. חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

לאור כך שהחברה החזיקה בשנת 2019 את כספי היעודה בחשבונות נאמנות ייעודיים (המסווגים כנכסים לא שוטפים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד מעביד), הייתה לחברה בשנת 2019 "פעילות פיננסית מהותית" כמשמעה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970. יודגש, כי כספים אלו הינם נכסים המוגבלים לשימוש ספציפי, והחברה לא הייתה יכולה לעשות בכספי היעודה כל שימוש למעט להפקדה בקופה מרכזית לקצבה או לתשלום גמלה לגמלאים.

כאמור בביאור 5(ד') (4) לדוחות הכספיים השנתיים, בעקבות הקמת הקופה המרכזית לקצבה, בינואר 2020 השלימה החברה את העברת הכספים אשר הוחזקו בחשבונות ייעודיים המתנהלים על שם החברה בנאמנות לטובת עובדים וגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, לקופה. לפיכך, למועד פרסום הדוח, לחברה אין "פעילות פיננסית מהותית" כאמור לעיל.

א. האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה:

שם	תפקידים בתאגיד	השכלה	תעסוקה בחמש השנים האחרונות
תומר עטר	אחראי על ניהול סיכוני שוק רכז תזרים מזומנים סגן ממונה הג"א (הגנה אזרחית)	תואר ראשון בכלכלה מורחב, אוניברסיטת בר אילן; קורס מנהל תיקים מהרשות לניירות ערך קורס אנליסטים ניתוח חברות והערכת שווי, המרכז להשתלמויות אוניברסיטת בר אילן קורס דיפלומה לניהול הון – ייעוץ השקעות וניהול סיכונים, מאת UBS	2017 – היום רכז תזרים מזומנים בחברת נמלי ישראל 2013-2016 מנהל תיקי השקעות Director at UBS Israel wealth management

ב. תיאור סיכוני השוק בחברה:

סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן, שיעורי ריבית ומחירים של מכשירים הונניים, ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים, תוך כדי מקסום התשואה.

החברה חשופה לסיכוני שוק הכוללים סיכוני ריבית, מדד, מטבע חוץ ומחירי ניירות ערך הכוללים בעיקר אג"ח ומניות.

7. חשיפה לסיכונים שוק ודרכי ניהולם (המשך)

ב. תיאור סיכונים השוק בחברה (המשך):

(1) סיכונים מטבע חוץ:

(א) תעריפיה של החברה קבועים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), התשי"ע - 2010. בהתאם לכך התעריפים צמודים (ב-1 בינואר של כל שנה) למדד משוקלל כדלקמן:

- (1) שכר עבודה חודשי ממוצע למשרת שכיר ישראלי במינהל הציבורי, לפי נתונים מקוריים, הנתון במחירים שוטפים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 53%.
- (2) מדד מטבעות החוץ דולר ואירו, לפי ממוצע שעריהם היציגים שפרסם בנק ישראל במהלך החודש שלפני החודש שקדם לעדכון – 10%; לעניין זה ייחשב הממוצע לפי משקולות אלה:
 - (א) דולר ארה"ב – 20%
 - (ב) אירו – 80%
- (3) מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – 37%.

(ב) החברה חשופה לשינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ, בעיקר בפרויקטים של הקמת הנמלים החדשים כדלקמן:

- (1) 55% מהתשלומים צמודים למדד המחירים לצרכן.
 - (2) בנמל המפרץ 45% מהתשלומים צמודים לשער החליפין של האירו.
 - (3) בנמל הדרום:
- (א) 35% מהתשלומים צמודים לשער החליפין של דולר ארה"ב.
 - (ב) 10% מהתשלומים צמודים לשער החליפין של האירו.

(2) סיכונים ריבית:

החברה חשופה לשינויים בשיעורי הריביות בשוק, ביחס להתחייבויות הפיננסיות שגייסה מבנקים (מרביתן ביחס לריבית הפריים הנהוגה בשוק) וכן ביחס להתחייבויות פיננסיות וגיוסי חוב עתידיים נוספים ככל שתגייס החברה בעתיד. חשיפה זו עלולה להשפיע על תוצאותיה הפיננסיות של החברה.

(3) שינויים בשוק ההון המשפיעים על כספי היעודה לפנסיה ועל ההתחייבות לפנסיה

החברה מחויבת לקיום יעודה כספית לצורך תשלומי פנסיה לפנסיונרים ולעובדים הזכאים לכך בהתאם להסכמים הקיבוציים עליהם חתומה החברה. החבות האקטוארית של החברה מחושבת ע"י אקטואר. החישוב האקטוארי של החבות עלול להשתנות בהתאם לשינויים בתוחלת החיים, ברגולציה, ובשיעורי הריביות המשמשות להיוון החישוב האקטוארי.

(א) מדיניות השקעה:

היעודה לתשלומי הפנסיה כוללת נכסים שונים שעיקרם אגרות חוב ממשלתיות, מניות ואגרות חוב קונצרניות ולכן תשואת היעודה מושפעת מסיכונים הגלומים בהתנהגות השווקים וההשפעה שיש לכך על שווי הנכסים.

(ב) סיכונים מח"מ:

מח"מ ההתחייבויות הפנסיוניות של החברה ארוך משמעותית ממח"מ הנכסים השונים המוחזקים ע"י החברה כיעודה לביצוע תשלומים אלו.

(4) סיכונים נזילות

לחברה התחייבויות חוזיות עם חברות קבלניות להקמה של הנמלים החדשים. החברה הנפיקה במהלך שנת 2018 אגרות חוב סדרות א', ב' ו-ג' בהיקף של כ- 2.5 מיליארד ש"ח לשם מימון התחייבויותיה ובשנת 2019 הנפיקה על דרך הרחבת הסדרות (ב' ו-ג') בהיקף של כ- 1.5 מיליארד ש"ח נוספים. כמו כן הנפיקה החברה בשנת 2019 ניירות ערך מסחריים סחירים בסך של כ- 0.4 מיליארד ש"ח אשר נפרעו לאחר תאריך הדוחות הכספיים. בנוסף, מממנת החברה את המשך הפעילות באשראי בנקאי לטווח קצר.

7. חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם (המשך):

ב. תיאור סיכוני השוק בחברה (המשך):

(5) סיכוני אשראי

לפרטים אודות סיכוני האשראי של החברה, ראה ביאור 23 ג' בדוחות הכספיים השנתיים.

ג. מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק:

(1) מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק בחשיפה לסיכוני מטבע:

מדיניות החברה היא לגדר את סיכוני השוק הנובעים מהחוזים שחתמה החברה להקמה של הנמלים החדשים, ובהתאם למדיניות זו בצעה עסקאות אקדמה להגנה מפני שינויים בשערי מטבעות החוץ דולר ואירו.

(2) מדיניות החברה להתמודדות עם סיכוני שוק המשפיעים על כספי היעודה לפנסיה:

בחברה פועלת ועדת השקעות הכוללת מספר יועצים חיצוניים לצורך קביעת מדיניות השקעות וביצוע מעקב אחר ההשקעות. עד להעברת כספי הפנסיה התקציבית לקופה, החברה ניהלה השקעות כספי היעודה בעיקר באמצעות מספר מנהלי תיקים משוק ההון, השקעות במישרין ע"י החברה ובפיקדונות שהופקדו בעבר אצל החשב הכללי במשרד האוצר ומיועדים להיפרע במהלך השנה הקרובה. כאמור לעיל, בעקבות הקמת הקופה המרכזית, ולאחר תאריך הדוחות הכספיים, הכספים אשר הוחזקו בחשבונות ייעודיים אשר נוהלו על שם החברה בנאמנות לטובת עובדים וגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, הועברו לקופה והחברה תמשיך לנהל כספי ייעודות נוספות לכיסוי תשלומים בעת סיום יחסי עובד מעביד.

ד. הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה:

- (1) החברה מנהלת מעקב שוטף אחר היעודות לתשלומי הפנסיה באמצעות ועדת ההשקעות שתוארה לעיל והדבר גם מדווח לדירקטוריון.
- (2) הנהלת החברה מדווחת מעת לעת לדירקטוריון החברה על סטאטוס תזרים המזומנים וצרכי הנזילות של החברה לרבות מסגרות האשראי השונות.
- (3) הביקורת הפנימית של החברה מקיימת מפעם לפעם מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון וועדותיו, לרבות לעניין ניהול כספי היעודה לקצבה.
- (4) בחברה מנהל סיכונים אשר מבצע סקרי סיכונים ומעקב אחר תוצאות הסקר ומסקנותיו.

ה. דוח בסיסי הצמדה:

למידע בדבר תנאי ההצמדה של היתרות הכספיות ליום 31 בדצמבר 2019 ולתקופת ההשוואה, ראה ביאור 23ה' לדוחות הכספיים השנתיים.

7. חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם (המשך):

ו. ניתוח רגישות:

(1) ניתוח רגישות לשינויים בשערי החליפין של המט"ח ושינויים במדד המחירים לצרכן:

ליום 31 בדצמבר 2019			
רווח והפסד / רווח כולל אחר / הון			
ירידה	עליה	הערה	שינוי ב:
אלפי ש"ח			
(8,627)	8,627	(1)	שע"ח של הדולר ארה"ב ב 5%
4,361	(4,361)	(2)	שע"ח של האירו ב 5%
111,585	(111,585)	(3)	מדד המחירים לצרכן ב 5%

(1) הרגישות נובעת בעיקרה מהשקעה בנגזרים ואגרות חוב קונצרניות לזמן קצר המיועדת לפנסיה לעובדים.

(2) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים.

(3) הרגישות נובעת בעיקרה מאגרות חוב צמודות שהנפיקה החברה וכן מהשקעה באגרות חוב ממשלתיות לזמן קצר המיועדות לפנסיה לעובדים.

ליום 31 בדצמבר 2018			
רווח והפסד / רווח כולל אחר / הון			
ירידה	עליה	הערה	שינוי ב:
אלפי ש"ח			
(17,828)	17,828	(1)	שע"ח של הדולר ארה"ב ב 5%
7,133	(7,133)	(2)	שע"ח של האירו ב 5%
48,964	(48,964)	(3)	מדד המחירים לצרכן ב 5%

(1) הרגישות נובעת בעיקרה מהשקעה בנגזרים ואגרות חוב קונצרניות לזמן קצר המיועדת לפנסיה לעובדים.

(2) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים.

(3) הרגישות נובעת בעיקרה מהשקעה באגרות חוב ממשלתיות לזמן קצר המיועדות לפנסיה לעובדים.

(2) ניתוח רגישות לשינויים במחירי המניות:

31 בדצמבר 2018	31 בדצמבר 2019	
רווח והפסד		
אלפי ש"ח		
8,353	9,751	עלייה של 1%
41,764	48,756	עלייה של 5%
(8,353)	(9,751)	ירידה של 1%
(41,764)	(48,756)	ירידה של 5%

7. חשיפה לסיכונים שוק ודרכי ניהולם (המשך):

ו. ניתוח רגישות (המשך):

(3) ניתוח השינויים בשיעור ההיוון על ההתחייבויות האקטואריות של החברה, ליום 31 בדצמבר:

קיצון ב 0.1%		גידול ב 0.1%	
2018	2019	2018	2019
באלפי ש"ח			
31,853	39,022	(31,356)	(38,154)

8. אירועים לאחר תקופת הדיווח

לפרטים, לרבות ביחס להשפעת התפשטות נגיף הקורונה וכן ביחס להחלטת הממשלה על הקמת שתי חברות בת ראו ביאור 26 לדוחות הכספיים.

9. רישום זכויות בנכסים

במסגרת השינוי המבני נקבע בחוק רספ"ן כי המדינה תעניק לחנ"י זכות חכירה לדורות על המקרקעין המועברים היבשתיים וזכות שימוש במקרקעין הימיים, וזאת לפי עקרונות ותנאים, במועדים ובתמורה, כפי שייקבעו בהסכם בין המדינה לבין חנ"י.

בראשית שנת 2013 נחתם הסכם בין החברה לבין המדינה לגבי המקרקעין באילת.

בשנת 2015 נחתמו הסכמים בין החברה לבין המדינה לגבי המקרקעין בחיפה ובאשדוד.

בהתאם להסכמים הללו, החברה התחייבה, תוך 180 יום מהמועד בו יותקנו תקנות בהתאם לסעיף 55 לחוק רספ"ן, לרשום על שם המדינה את זכויות הקניין בכל הנכסים שהיו של רשות הנמלים ערב יום התחילה של החוק ולאחר ביצוע הרישום, תרשום את זכויות החכירה הניתנות לה במקרקעין המועברים.

נכון למועד הדוח, טרם תוקנו התקנות האמורות ואולם בשנת 2018, שונה המצב הרישומי ביחס למקרקעין המועברים בחיפה, באופן שהחברה רשמה לטובתה בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה בשטחים אלה והמדינה נרשמה כבעלים בשטחים הללו. כמו כן לגבי חלק לא מהותי מהמקרקעין המועברים באשדוד והרשומים על שם המדינה, נרשמו לטובת החברה הערות אזהרה.

לשלמות התמונה יצוין, כי מבלי לסייג את חוות דעתם, רואי החשבון המבקרים של החברה הפנו את תשומת הלב לאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31.12.2019, באשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל חיפה בע"מ המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים.

10. התחייבויות בגין הטבות לעובדים

10.1 רקע כללי

ליום 31 בדצמבר 2019 בחברה 140 עובדים. כ- 62% מעובדי החברה מאוגדים בהסכם קיבוצי והשאר עובדים ששכרם ותנאי העסקתם נקבעו בחוזים אישי פרטניים.

הזכויות המוקנות לעובדי החברה המאורגנים בהסכמים קיבוציים מעוגנות בהסכמי שכר, והן כוללות הפרשות פנסיוניות, הפרשות להשתלמות, הפרשות לגמל, צבירה ופדיון ימי מחלה צבורים בסיום יחסי עבודה (לעובדים הזכאים לכך) וכן הטבות נוספות כגון הבראה ושי לחג.

10.2 מבנה השכר בחברה

שכר הבסיס של העובד בהסכם קיבוצי נקבע בעיקרו על פי דרגה, וותק, אחוז שיפטינג ופרמיה. כמו כן, השכר כולל שעות נוספות ותשלומים שנתיים.

10.3 זכויות סוציאליות של עובדים

הזכויות הסוציאליות של העובדים מקורן בהסכמי שכר.

10.4 פירוט זכויות עובדים בגין סיום יחסי עובד-מעביד

זכויות העובדים בגין סיום יחסי עובד מעביד משתנות בהתאם להסדר הפנסיוני שבו מבוטח העובד בין אם בפנסיה תקציבית, צוברת ותיקה, צוברת חדשה, ביטוחי מנהלים או קופת גמל.

במסגרת הסכם המעבר נחתמו הסכמים קיבוציים מיוחדים בין החברה לבין ההסתדרות, במסגרתם מוסדרים חובות הצדדים וזכויותיהם ביחד לעובדים ולגמלאים בפנסיה תקציבית ועובדים בפנסיה צוברת ותיקה.

11. תרומות

בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות (חוזר תרומות 2000/1), החברה מנועה מלבצע תרומות, ובהתאם, לא קיימת בחברה מדיניות בנושא מתן תרומות.

12. דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 28 בדצמבר 2017 החליט הדירקטוריון, בהתאם להוראות סעיף 92 (א)(12) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, לרבות דירקטורים חיצוניים (שימונו בהתאם להוראות חוק החברות בכפוף להפיכת החברה לתאגיד מדווח), הוא 2 (להלן: "המספר המזערי הראוי"). המספר המזערי הראוי נקבע בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה.

נכון למועד דוח זה, בדירקטוריון החברה מכהנים שני דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, נחום שויצקי (דח"צ) ותרצה אוטולנגי פלורנטיין (דח"צ). לפרטים אודות הדירקטורים ראו תקנה 26 לדוח פרטים נוספים על התאגיד לשנת 2019.

13. דירקטורים בלתי תלויים

החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים כאמור.

14. המבקר הפנימי של החברה

14.1 פרטי המבקר הפנימי

המבקר הפנימי של החברה הינו מר לביא סבג. תאריך תחילת כהונתו: 1 בפברואר 2011. השכלתו והכשרתו המקצועית - רואה חשבון, בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות, תואר שני (MA) במדעי המדינה, מנהל ציבורי ושלטון מקומי (התמחות בביקורת פנימית וציבורית) וכן הוסמך כמבקר פנימי בינ"ל מוסמך (CIA) וכמבקר מערכות מידע מוסמך (CISA).

המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיפים 3(א) ו-8 לחוק הביקורת הפנימית וכן בהוראות סעיף 146(ב) לחוק החברות.

המבקר הפנימי הינו עובד החברה ומועסק כפקיד בכיר בהתאם לסעיף 32(א)(4) לחוק החברות הממשלתיות ובאישור רשות החברות הממשלתיות.

למבקר הפנימי אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים עם החברה ואינו ממלא מחוץ לחברה תפקיד היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי.

14.2 היקף העסקת המבקר הפנימי ועריכת הביקורת

תקן עובדי הביקורת בלשכת המבקר הינו 3 עובדים במשרה מלאה (המבקר הפנימי, ושני עוזרים בכירים למבקר הפנימי).

בשנת 2019 עמד היקף הביקורת הפנימית בחברה על כ-4,550 שעות (2018-5,400 שעות). צמצום היקף שעות הביקורת נקודתי ונגרם בעיקרו מיציאת עובדת לחופשת לידה. הקצאה תקציבית משלימה בהיקף קרוב נערכה, אך מימושה יגלוש לשנת 2020.

כל שעות הביקורת הושקעו בביקורת פנימית בחברה עצמה.

להערכת דירקטוריון החברה לא קיימת השפעה שעשויה להיות לתגמול המבקר הפנימי על הפעלת שיקול דעתו העצמאי.

14.3 דרך המינוי

בהתאם לאישור הדירקטוריון, ביום 1 בפברואר 2011 החל המבקר הפנימי את עבודתו בחברה. המינוי אושר בהתחשב בהשכלתו, כישוריו, ניסיונו, החובות, הסמכויות והתפקידים המוטלים עליו ובשים לב למאפייני החברה, ובכלל כן סוג החברה, היקף פעילותה, גודלה ומורכבות פעילותה.

14. המבקר הפנימי של החברה (המשך)

14.4 זהות הממונה על המבקר הפנימי

בהתאם להוראות סעיף 49 לחוק החברות הממשלתיות, להוראות סעיף 148 לחוק החברות ובהתאם להוראות תקנון החברה, הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הם יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל.

14.5 תכנית העבודה

תכנית העבודה של המבקר הפנימי הינה תכנית שנתית הנגזרת מתכנית תלת-שנתית שעורך המבקר הפנימי והיא מבוססת על סקר סיכונים ועל הערכת המבקר הפנימי ומתוכננת כך שתקיף את כל יחידות החברה בתוך 3 שנים. לאחר שקלול מידע מעודכן בדבר סיכונים ופעילויות החברה מוצגת, כל שנה, הצעה ראשונית של תכנית העבודה השנתית ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל וליו"ר ועדת הביקורת ולאחר דיון בהערותיהם מובאת הצעת תכנית העבודה השנתית לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, אשר רשאים להכניס בה שינויים. נוהל העבודה מאפשר למבקר הפנימי, גם לאחר קביעת תכנית העבודה השנתית, לערוך ביקורות מיוחדות, בנוסף על תוכנית העבודה, לפי בקשת יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת או המנכ"ל, תוך דיווח ליו"ר ועדת הביקורת או הדירקטוריון, בעניינים שבהם התעורר צורך בבדיקה דחופה. במקרים חריגים, המבקר הפנימי רשאי לקבוע עריכת ביקורת בכל זמן והיקף שייראו לו בכל יחידה, תוך דיווח ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל ולוועדת הביקורת.

14.6 ביקורת בחו"ל או של תאגידים מוחזקים

לחברה אין פעילות בחו"ל. כמו כן, המבקר הפנימי לא מבצע ביקורת של תאגידים מוחזקים, בהתחשב בכך שאינם מהותיים לחברה.

14.7 גישה למידע

למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה, לרבות לנתונים כספיים.

14. המבקר הפנימי של החברה (המשך)

14.8 דוחות המבקר הפנימי

דוחות המבקר הפנימי, לאחר דיונים עם המבוקרים על טיוטות הדוחות, מוגשים בכתב למנכ"ל. לאחר דיון המנכ"ל בדוחות הם מופצים, בצירוף סיכום דיון המנכ"ל, גם ליו"ר הדירקטוריון ולחברי הדירקטוריון ונדונים בוועדת ביקורת ותגמול.

להלן מועדי הפצת דוחות הביקורת לדירקטוריון בשנת 2019 (בחלק מהתאריכים הוגשו מספר דוחות):
2/1/2019, 11/3/2019, 13/5/2019, 4/7/2019, 8/7/2019, 29/7/2019, 16/12/2019.
(2018 : 18/1/2018, 27/2/2018, 30/4/2018, 15/7/2018, 2/8/2018, 6/8/2018, 16/8/2018, 7/11/2018, 15/11/2018).

ועדת ביקורת ותגמול של דירקטוריון החברה היא הוועדה שבהתאם לתפקידיה דנה בדוחות המבקר הפנימי, מאשרת תכנית עבודה לביקורת הפנימית ועוקבת אחר ביצוע תכנית העבודה. פרוטוקול דיון הוועדה מועבר לעיון כל חברי הדירקטוריון והדירקטוריון מאשר את החלטות הוועדה.

להלן מועדי התכנסות ועדת ביקורת ותגמול בשנת 2019 :

31/1/2019, 10/2/2019, 21/2/2019, 14/3/2019, 28/3/2019, 27/5/2019, 13/6/2019, 14/8/2019, 19/8/2019, 26/9/2019, 31/10/2019, 23/12/2019.
(2018 : 11/1/2018, 1/2/2018, 26/7/2018, 16/8/2018, 30/8/2018, 13/9/2018, 20/11/2018, 20/12/2018).

14.9 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר

להערכת דירקטוריון החברה, היקף, אופי, ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותכנית עבודתו סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית החברה.

יצוין, כי הדירקטוריון ערך בדיקה חיצונית של הערכת איכות מערך הביקורת הפנימית בחברה. ממצאי הבדיקה, שנתקבלו בחודש מרץ 2017, תמכו בהערכת הדירקטוריון.

15. גילוי בדבר רואה חשבון מבקר

רואי החשבון המבקרים של החברה - הינם משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג, רואי חשבון.

להלן נתונים לגבי שכר טרחת רואה החשבון המבקר, והיקף השעות שבוצעו בחברה :

סוג השרות	בגין שנת 2019		בגין שנת 2018	
	בשעות	באלפי ש"ח	בשעות	באלפי ש"ח
ביקורת	5,250	1,155	5,400	1,188

שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר מאושר ונקבע בהתאם לכללים וחוזרים של רשות החברות הממשלתיות. לדעת דירקטוריון החברה, השכר המשולם לרואה החשבון המבקר הינו סביר והולם את אופי החברה והיקף פעילותה.

16. פרטים בדבר תעודות התחייבות של החברה

מועד ההנפקה	אג"ח סדרה א'	אג"ח סדרה ב'	אג"ח סדרה ג'
ע.נ במועד ההנפקה באלפי ש"ח	6 במאי 2018 1,531,422	6 במאי 2018 422,865	6 במאי 2018 545,055
יתרת ערך נקוב במחזור נכון ליום 31.12.2019 באלפי ש"ח	1,531,422	1,460,030	833,239
יתרת הערך הנקוב מוערך מחדש לפי תנאי ההצמדה ליום 31.12.2019 באלפי ש"ח	1,554,447	1,481,981	833,239
שיעור הריבית הנקובה	0.83%	1.65%	1.63%
סכום הריבית שנצברה ליום 31.12.2019 באלפי ש"ח	-	-	-
שווי הוגן ליום 31.12.2019 באלפי ש"ח	1,661,746	1,668,230	859,903
סוג הריבית	קבועה	קבועה	קבועה
מועדי תשלום הקרן	חמישה תשלומים לא שווים, כמפורט להלן: ביום 31 בדצמבר 2022 ישולם 10% מהקרן, ביום 31 בדצמבר 2023 ישולם 12.5% מהקרן, ביום 31 בדצמבר 2024 ישולם 15% מהקרן, ביום 31 בדצמבר 2025 ישולם 30% מהקרן וביום 31 בדצמבר 2026 ישולם 32.5% מהקרן.	חמישה תשלומים שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2027 עד 2031 (כולל).	ארבעה תשלומים שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2024 (כולל).
מועדי תשלום הריבית	הריבית תשולם ביום 31 בדצמבר 2018 ולאחר מכן פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2019 עד 2026 (כולל).	הריבית תשולם ביום 31 בדצמבר 2018 ולאחר מכן פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2019 עד 2031 (כולל).	הריבית תשולם ביום 31 בדצמבר 2018 ולאחר מכן פעמיים בשנה, בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2019 עד 2024 (כולל).
בסיס ההצמדה ותנאיה	מדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש מרץ 2018	מדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש מרץ 2018	ללא הצמדה
פדיון מוקדם	החברה תהא רשאית לבצע, כל בעת, פדיון מוקדם על פי שיקול דעתה הבלעדי. לפרטים ראה סעיף 9.2 לשטר הנאמנות	החברה תהא רשאית לבצע, כל בעת, פדיון מוקדם על פי שיקול דעתה הבלעדי. לפרטים ראה סעיף 9.2 לשטר הנאמנות	החברה תהא רשאית לבצע, כל בעת, פדיון מוקדם על פי שיקול דעתה הבלעדי. לפרטים ראה סעיף 9.2 לשטר הנאמנות
פרטים בדבר הנאמן	הרמטיק נאמנות בע"מ רח' הירקון 113 תל אביב 63573	הרמטיק נאמנות בע"מ רח' הירקון 113 תל אביב 63573	הרמטיק נאמנות בע"מ רח' הירקון 113 תל אביב 63573
דירוג מעלות במועד ההנפקה	AAA יציב PRELIM	AAA יציב PRELIM	AAA יציב PRELIM
דירוג מידרוג במועד ההנפקה	Aa1 יציב	Aa1 יציב	Aa1 יציב
דירוג מעלות ביום 21 במאי 2018	AAA יציב	AAA יציב	AAA יציב

דירוג מעלות ביום 13 באוגוסט 2018	AAA יציב	AAA יציב	AAA יציב
דירוג מעלות ביום 18 בפברואר 2019	AAA יציב	AAA יציב	AAA יציב
דירוג מידרוג ביום 15 באפריל 2019	Aa1 יציב	Aa1 יציב	Aa1 יציב
דירוג מעלות ביום 29 במאי 2019	AAA יציב	AAA יציב	AAA יציב
דירוג מעלות ביום 15 בדצמבר 2019	AAA יציב	AAA יציב	AAA יציב
דירוג מידרוג ביום 15 בדצמבר 2019	Aa1 יציב	Aa1 יציב	Aa1 יציב
מהותיות הסדרה	מהותית	מהותית	מהותית

17. דוחות כספיים בחברות ממשלתיות

החברה פנתה ליו"ר רשות ניירות ערך בבקשה שיפעיל את סמכותו לקבוע כי החברה תדווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה בתקנות רשות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח-2007 ("תקנות החברות הממשלתיות"). ביום 17 ביולי 2019 הודיעה רשות ניירות ערך לחברה כי יו"ר רשות ניירות ערך החליטה מכוח סמכותה לפי תקנות 9ב(ו) ו-38ג(ו) לתקנות הדוחות, להיענות לבקשת החברה כי דיווחי החברה יעשו במתכונת שנקבעה בהוראות תקנות החברות הממשלתיות, וזאת כל עוד החברה תיישם הוראות אלה במלואן.

הסדר זה כפוף למספר תנאים, ובכלל כך שאם תוערך הבקרה הפנימית כבקרה שאינה אפקטיבית יפורטו בדוח הנוסף (כהגדרתו בתקנות החברות הממשלתיות) כל החולשות המהותיות הקיימות בבקרה הפנימית וינתן גילוי נוסף בהתאם לתקנות הדוחות, וכן שלא חל שינוי במסכת העובדתית אשר הוצגה בפני סגל רשות ניירות ערך, ובכלל זה שינויים מהותיים בהוראות התקנות, שינויים במעמדה של החברה המשפיעים על הדינים החלים עליה, שינויים באופן יישום הוראות תקנות החברות הממשלתיות בחברה וכד'.

שלמה ברימן

המנהל הכללי

עוזי יצחקי

יו"ר הדירקטוריון

תאריך : 26 במרץ 2020

**חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים
בערבון מוגבל**

דוחות כספיים

לשנה שנסתיימה ביום

31 בדצמבר 2019



Building a better
working world

טל. +972-4-8654000
פקס +972-3-5633433
ey.com

קוסט פורר גבאי את קסירר
שד' הפלי"ם 2, בנין ברוש,
חיפה 3309502

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי), התשס"ח-2007

ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) ליום 31 בדצמבר 2019, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמו על ידי ה- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (להלן - COSO).

הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי כמצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצע במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קיימה מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים אשר חשבונו לדרושים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה ממשלתית הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) החלים על החברה. בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה ממשלתית כוללת את המדיניות והנהלים אשר: (1) מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות, את העסקאות וההעברות של נכסי החברה (לרבות הוצאתם מרשותה); (2) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה, נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה, ובכפוף לאישורים של רשויות המדינה הנדרשים על פי דין; ו- (3) מספקים מידה סבירה של בטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי מורשים של נכסי החברה, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקורות תהפוכה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של מדיניות או נהלים תשתנה לרעה.

לדעתנו, החברה קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום 31 בדצמבר 2019 בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי COSO.

כמו כן, ביקרנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל את הדוחות על המצב הכספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2019, את הדוחות על רווח או הפסד, הדוחות על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 והדוח שלנו מיום 26 במרץ, 2020 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת והפניית תשומת לב לאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים באשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל חיפה בע"מ המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

חיפה,
26 במרץ 2020

תוספת שניה

(תקנה 2)

**דוח של הדירקטוריון והנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לפי תקנות החברות הממשלתיות
(דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של דיווח כספי), התשס"ח-2007**

הנהלה, בפקוח ובאישור הדירקטוריון של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן – החברה), אחראים לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה. בקרה פנימית על דיווח כספי היא תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים והוראות חוק החברות הממשלתיות. בשל המגבלות המובנות שלה, מערכת בקרה פנימית על דיווח כספי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית בדוחות הכספיים תימנע או תתגלה.

הדירקטוריון והנהלה ביצעו, בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית בחברה על דיווח כספי והאפקטיביות שלה, בהתבסס על הקריטריונים שנקבעו במודל בקרה המכונה "מודל COSO מעודכן" (בהתאם לעדכון המודל משנת 2013). בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית בחברה על הדיווח הכספי של החברה לתקופה המסתיימת ביום 31 בדצמבר 2019 היא אפקטיבית.

טיקו גדות
סמנכ"ל כלכלה וכספים

שלמה ברימן
מנהל כללי

עוזי יצחקי
יו"ר הדירקטוריון

תאריך : 26 במרץ 2020

תוכן העניינים

עמוד

5	דוח רואה החשבון המבקר
6-8	הצהרת מנהלי החברה
9-10	דוחות על המצב הכספי
11	דוחות על הרווח או הפסד
12	דוחות על הרווח הכולל
13	דוחות על השינויים בהון
14-15	דוחות על תזרימי המזומנים
16-116	ביאורים לדוחות הכספיים



Building a better
working world

טל. +972-4-8654000
פקס +972-3-5633433
ey.com

קוסט פורר גבאי את קסירר
שד' הפלי"ם 2, בנין ברוש,
חיפה 3309502

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2019 ו-2018 ואת הדוחות על רווח או הפסד, הדוחות על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצע במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר 2019 ו-2018 ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010. כמו כן, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות סעיף 33ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות.

מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 7 לדוחות הכספיים באשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל חיפה בע"מ המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים.

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה-PCAOB בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2019, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי COSO והדוח שלנו מיום 26 במרץ, 2020 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

חיפה,
26 במרץ, 2020

תוספת

(תקנה 2)

דוח נוסף

הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס"ו-2005

אני, עוזי יצחקי, מצהיר כי –

1. בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 של חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) לשנת 2019 (שניהם יחד להלן – הדוחות).
 2. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהם ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.
 3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
 4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקורות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקורות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקורות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר –
 - (1) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי;
 - (2) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
- אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

עוזי יצחקי
יו"ר הדירקטוריון

תאריך: 26 במרץ 2020

תוספת

(תקנה 2)

דוח נוסף

הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שנקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס"ו-2005

אני, שלמה ברימן, מצהיר כי -

1. בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 של חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן - החברה) לשנת 2019 (שניהם יחד להלן – הדוחות).
 2. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהם ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.
 3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
 4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקורות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקורות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקורות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר -
 - (1) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי;
 - (2) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
- אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

שלמה ברימן
מנהל כללי

תאריך : 26 במרץ 2020

תוספת

(תקנה 2)

דוח נוסף

הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס"ו-2005

אני, טיקו גדות, מצהיר כי –

1. בחנתי את הדוח התקופתי, כמשמעו בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 של חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן – החברה) לשנת 2019 (שניהם יחד להלן – הדוחות).
 2. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהם ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.
 3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.
 4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקורות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקורות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקורות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.
 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר –
 - (1) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי;
 - (2) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
- אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

טיקו גדות
סמנכ"ל כלכלה וכספים

תאריך: 26 במרץ 2020

ליום 31 בדצמבר		ביאור	
2018*	2019		
אלפי ש"ח			
נכסים שוטפים			
8,857	1,073,556	4	מזומנים ושווי מזומנים
169,023	168,850	7	חברות הנמל
16,692	37,239	8	לקוחות
27,252	44,041	9	חייבים ויתרות חובה
12,538	1,148	23	נגזרים פיננסיים
43,020	20,809	23	נגזרים משובצים
277,382	1,345,643		סה"כ נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים			
נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד - מעביד (להלן: "תשלומים בסיום יחסי עובד מעביד")			
4,055,139	4,233,439	5	
57,661	47,235	6	הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך
11,516,612	12,403,528	10	רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש
9,734	845	23	נגזרים פיננסיים
16,323	25,724	23	נגזרים משובצים
11,600,330	12,477,332		סה"כ נכסים לא שוטפים ללא תשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד
15,932,851	18,056,414		סה"כ נכסים

*ראה ביאור 2 בדבר יישום לראשונה של תקן IFRS 16, **חכירות**. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ליום 31 בדצמבר		ביאור	
2019	*2018		
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח		
התחייבויות שוטפות			
160,097	-	11	אשראי לזמן קצר מבנקים
-	399,896	11	ניירות ערך מסחריים
-	326,455	11	חלות שוטפת של התחייבויות לזמן ארוך מבנקים
95,324	87,037		התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
494,225	460,919	12	זכאים אחרים
52,844	42,440	15	מס הכנסה
31,233	29,000	16	הפרשות
6,389	7,692	23	נגזרים פיננסיים
840,112	1,353,439		סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות			
3,472,837	3,896,512	13	הטבות לעובדים
3,984	3,637	23	נגזרים פיננסיים
325,468	-	11	התחייבויות לזמן ארוך מבנקים
2,505,266	4,006,223	14	אגרות חוב
557,504	557,961	16	הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
106,639	110,452	15	התחייבויות מסים נדחים
6,971,698	8,574,785		סה"כ התחייבויות לא שוטפות
7,811,810	9,928,224		סך התחייבויות
הון			
1	1	17	הון מניות
4,148,517	4,148,517		פרמיה
32,237	23,757		קרנות הון
3,940,286	3,955,915		עודפים
8,121,041	8,128,190		סה"כ הון
15,932,851	18,056,414		סה"כ התחייבויות והון
26 במרץ, 2020			
טיקו גדות	שלמה ברימן	עוזי יצחקי	תאריך אישור הדוחות הכספיים
סמנכ"ל כלכלה וכספים	מנהל כללי	יו"ר הדירקטוריון	

*ראה ביאור 2 בדבר יישום לראשונה של תקן IFRS 16, מכירות. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר			ביאור	
2017	*2018 אלפי ש"ח	2019		
936,590	887,109	867,744	18 (א)	הכנסות משירותים
303,264	366,703	386,955	19	הוצאות אחזקה והפעלה
69,481	100,914	91,210	20	הוצאות הנהלה וכלליות
563,845	419,492	389,579		רווח תפעולי
54,159	-	-	18 (ב)	הכנסות אחרות
217,185	9,983	358,153		הכנסות מימון
(142,935)	(163,650)	(135,557)		הוצאות מימון
(4,201)	1,476	12,088		שינויים בשווי הוגן של נגזרים, נטו
70,049	(152,191)	234,684	21	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
688,053	267,301	624,263		רווח לפני מסים על ההכנסה
326,546	(173,321)	162,025	15	מסים על ההכנסה (הטבת מס)
361,507	440,622	462,238		רווח נקי

*ראה ביאור 2 בדבר יישום לראשונה של תקן IFRS 16, מכירות. בהתאם לשיטת המעבר שנבחרה, מספרי ההשוואה לא הוצגו מחדש.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2017	2018	2019
אלפי ש"ח		
361,507	440,622	462,238
רווח נקי		
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:		
-	(11,110)	10,852
9,899	-	-
(8,453)	27,503	(21,865)
2,029	(6,411)	2,533
3,475	9,982	(8,480)
(130,481)	172,051	(505,075)
(1,889)	(3,822)	-
5,428	4,438	3,673
143,447	(25,555)	54,793
16,505	147,112	(446,609)
19,980	157,094	(455,089)
381,487	597,716	7,149

שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שערוך עסקאות גידור תזרימי מזומנים

מסים (הטבת מס) בגין פריטי רווח כולל אחר שיועברו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים

סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד, נטו ממס

סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:

רווחים (הפסדים) אקטואריים

הפסדים אחרים

עודף נכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד שהועברו מחברות נמל (כריות ביטחון)

מסים (הטבת מס) בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח או הפסד

סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד, נטו ממס

סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לשנה, נטו ממס

סה"כ רווח כולל לשנה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

הון מניות	פרמיה	קרן הון בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו	קרן הון מעסקאות גידור, נטו	עודפים	סה"כ הון
אלפי ש"ח					
1	4,148,517	17,569	14,668	3,940,286	8,121,041
יתרה ליום 1 בינואר 2019 (מבוקר)					
-	-	-	-	462,238	462,238
רווח נקי					
-	-	8,356	(16,836)	(446,609)	(455,089)
רווח (הפסד) כולל אחר					
-	-	8,356	(16,836)	15,629	7,149
סה"כ רווח (הפסד) כולל					
1	4,148,517	25,925	(2,168)	3,955,915	8,128,190
יתרה ליום 31 בדצמבר 2019 (מבוקר)					
הון מניות	פרמיה	קרן הון בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, נטו	קרן הון מעסקאות גידור, נטו	עודפים	סה"כ הון
אלפי ש"ח					
1	4,148,517	28,679	(6,424)	3,352,552	7,523,325
יתרה ליום 1 בינואר 2018 (מבוקר)					
-	-	-	-	440,622	440,622
רווח נקי					
-	-	(11,110)	21,092	147,112	157,094
רווח (הפסד) כולל אחר					
-	-	(11,110)	21,092	587,734	597,716
סה"כ רווח (הפסד) כולל					
1	4,148,517	17,569	14,668	3,940,286	8,121,041
יתרה ליום 31 בדצמבר 2018 (מבוקר)					
הון מניות	פרמיה	קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה, נטו	קרן הון מעסקאות גידור, נטו	עודפים	סה"כ הון
אלפי ש"ח					
1	4,148,517	18,780	-	2,974,540	7,141,838
יתרה ליום 1 בינואר 2017 (מבוקר)					
-	-	-	-	361,507	361,507
רווח נקי					
-	-	9,899	(6,424)	16,505	19,980
רווח (הפסד) כולל אחר					
-	-	9,899	(6,424)	378,012	381,487
סה"כ רווח (הפסד) כולל					
1	4,148,517	28,679	(6,424)	3,352,552	7,523,325
יתרה ליום 31 בדצמבר 2017 (מבוקר)					

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2017	2018	2019
אלפי ש"ח		

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

361,507	440,622	462,238
---------	---------	---------

רווח נקי

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

התאמות לסעיפי רווח והפסד:

198,154	209,632	218,464
4,201	(1,475)	(12,088)
12,888	(7,839)	4,854
326,546	(173,321)	162,025
(54,159)	-	388
487,630	26,997	373,643

פחת והפחתות
שחיקה (שערור) נגזרים פיננסיים ומשובצים, נטו
הוצאות (הכנסות) מימון, נטו
מסים על ההכנסה
הפסד (רווח) הון

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

1,548	(1,103)	(20,547)
244	11,104	173
27,905	6,310	(17,521)
2,477	(144,054)	46,460
(50,746)	38,148	(8,287)
(41,991)	(16,253)	(33,955)
(38,633)	218,680	(163,775)
(34,401)	(60,546)	(81,400)
(133,597)	52,286	(278,852)
-	-	10,038
(96,526)	(176,199)	(126,051)
619,014	343,706	441,016

ירידה (עלייה) בלקוחות
ירידה בחברות נמל
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה (כולל יתרות חובה לזמן ארוך)
עלייה (ירידה) בזכאים אחרים
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
ירידה בהפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
ירידה (עלייה) בנכסים המיועדים לתשלום בעת סיום יחסי עובד מעביד
ירידה בהתחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו

מסים על ההכנסה שהתקבלו
מסים על ההכנסה ששולמו

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2017	2018	2019
אלפי ש"ח		
(1,964,379)	(1,461,312)	(1,050,298)
10,000	11,709	9,977
2,246	1,405	1,181
(14,707)	(38,162)	(48,197)
(28,525)	2,494	(10,812)
54,159	-	1,182
(1,941,206)	(1,483,866)	(1,096,967)
-	-	399,306
-	-	(3,988)
-	2,499,342	1,500,000
-	(19,150)	(14,668)
6,910,836	3,510,000	950,000
(5,890,836)	(4,950,001)	(1,110,000)
320,000	-	-
1,340,000	1,040,191	1,720,650
17,808	(99,969)	1,064,699
91,018	108,826	8,857
108,826	8,857	1,073,556
551,683	607,174	275,401
5,428	4,437	15,279

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

רכישת רכוש קבוע
פירעון הלוואות שניתנו
ריבית שהתקבלה
עלויות אשראי ששולמו והונו לנכס
תקבול (תשלום) מסילוק נגזרים, נטו
תמורה ממכירת רכוש קבוע

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

תמורת הנפקת ניירות ערך מסחריים, נטו
פירעון קרן התחייבות בגין חכירה
תמורת הנפקת אגרות חוב
עלויות הנפקת אגרות חוב
קבלת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
פירעון אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
קבלת הלוואות מבנקים לזמן ארוך

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

עליה (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

נספח - פעילויות מהותיות שלא במזומן

רכישת רכוש קבוע באשראי
אחרים

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

ביאור 1 - כללי

א. הישות המדווחת

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (להלן: "החברה" או "חנ"י") הוקמה בחודש יולי 2004 כחברה בבעלות ממשלתית מלאה כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 והחלה לפעול ביום 17 בפברואר 2005 (להלן: "יום התחילה"). הקמת החברה הינה תוצאת שינוי מבני אשר נערך בהתאם לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן: "חוק הספנות" או "החוק" או "חוק רספ"ן") במסגרתו בוטל חוק רשות הנמלים התשכ"א-1961, שהסמיך את פעולתה של רשות הנמלים (להלן: "רשות הנמלים") ותחתיה הוקמו ארבע חברות ממשלתיות: חברת נמל אשדוד בע"מ, חברת נמל חיפה בע"מ וחברת נמל אילת בע"מ (להלן: "חברות הנמל") והחברה.

החברה הוסמכה כחברת הפיתוח והנכסים, בהתאם לחוק, לתקופה של 49 שנה מיום התחילה. על פי החוק חברת הפיתוח והנכסים תהיה במהלך כל תקופת הסמכתה חברה בבעלות ממשלתית מלאה.

בהתאם לכתב ההסמכה של החברה, שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר (להלן: "השרים") רשאים לאחר שנתנו לחנ"י הזדמנות להשמיע טענותיה, להורות לחברה להעמיד אי אילו מהנכסים המועברים, לשימוש חברות הנמל, תאגידים מורשים וגורמים אחרים הפועלים כדין בתחום הנמלים. כמו כן, רשאים השרים לקבוע את התנאים בהם תינתנה הזכויות ועל החברה לפעול בהתאם להוראותיהם.

תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסים הוגדרו בסעיף 9 לחוק כלהלן:

- (1) להחזיק את המקרקעין אשר הועברו אל החברה (להלן: "המקרקעין/הנכסים המועברים") ונכסים אחרים שהועברו אליה לפי סעיף 53(א)(3) לחוק, לרכוש נכסים בנמלים וכן לרכוש נכסים המיועדים להיכלל בתחום נמל, לפי תכנית פיתוח;
- (2) להעמיד נכסים מהנכסים האמורים בפסקה (1) לעיל, שהם בתחום נמל, לשימוש חברות הנמל ותאגידים שהוסמכו ע"י שר האוצר, לתת שירותי נמל בחלק מהנמלים (להלן: "התאגידים המורשים"), בהתאם לתקופת הסמכתם ולתנאיה, והכל בכפוף לצורכי הנמל ולצורך מתן שירותי נמל או לשימושים אחרים שהותרו להם לפי סעיף 10(ג) לחוק; העמדת נכסים כאמור תעשה כנגד תשלום כקבוע בחוק;
- (3) להעמיד נכסים מהנכסים האמורים בפסקה (1) לעיל, שהם בתחום נמל, לצורך שימוש נמלי, למי שפועל כדין בתחום הנמל, והכל בכפוף לצורכי הנמל, וכנגד דמי שימוש שייקבעו בהסכם בין חנ"י לבין מי שפועל כדין בתחום הנמל;
- (4) לפקח על השימוש בנכסים שהועמדו כאמור בפסקאות (2) ו-(3) לעיל, וכן על הקצאת הנכסים האמורים לשימושים נמליים שונים;
- (5) לתכנן ולפתח את נמלי אשדוד, חיפה ואילת במטרה לתת מענה לצורכי המשק, ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים לעניין זה;
- (6) להבטיח את תחזוקתם של הנכסים האמורים בפסקה (1) ואם הועמדו לשימוש צדדים שלישיים, כאמור בפסקאות (2) ו-(3) לעיל, להבטיח את תחזוקתם בידי הגורם שלשימושו הועמדו;
- (7) לייעץ לרשות הספנות והנמלים אשר במשרד התחבורה בדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידים המורשים יפעלו לפיה, במטרה להבטיח את תפעולם היעיל של הנמלים, וכן לרכז נתונים ומידע ביחס לרמת השירות כאמור;
- (8) לייעץ לרשות ולשרים בכל עניין שהוא בגדר אחריותה ותפקידיה;
- (9) לפעול לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלי חיפה, אשדוד ואילת;

לפרטים בדבר החלטת הממשלה על אישור לחברה להקים שתי חברות בנות ממשלתיות בבעלות מלאה של החברה, אחת בתחום נמל אשדוד והשנייה בתחום נמל חיפה, לצורך מתן שירותי ים, וכן על הוספת מטרה למטרות החברה, שהינה ביצוע פעולות לניהול התעבורה הימית של כלי שיט בשגרה ובחירום ומתן שירותים בהתאם, במישרין או באמצעות חברות בנות, ראו ביאור 26.

תחום פעילותה של החברה, של חברות הנמל ושל תאגידים מורשים נתון לפיקוח רגולטורי נרחב הכולל הוראות חוקים, תקנות, צווים, כתבי הסמכה והוראות רגולטוריות שונות.

ביאור 1 - כללי (המשך)**ב. הגדרות**

בדוחות כספיים אלה -

- (1) החברה - חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ.
- (2) צד קשור - כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי 24 בדבר צדדים קשורים.
- (3) חברות מוחזקות - חברות שהשקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים על בסיס שיטת השווי המאזני.
- (4) בעלי עניין - כמשמעותם בפסקה (1) להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

ג. מקורות מימון

נכון ליום חתימת הדוחות הכספיים, החברה מממנת את פעילותה ממקורותיה העצמיים, מהנפקת אגרות חוב בישראל ומהלוואות מגופים בנקאיים. לחברה מקורות מימון שכוללים אפשרות של גיוס חוב על בסיס תשקיף מדף שפרסמה ומסגרות אשראי.

ד. הון חוזר

נכון ליום 31 בדצמבר 2019, לחברה גירעון בהון החוזר בסך של כ-7,796 אלפי ש"ח. ביחס לשנה המקבילה אשתקד חלה ירידה בגירעון בהון החוזר שנובעת בעיקרה מיתרת תמורת הרחבת סדרות האג"ח של החברה שנלקח למחזור חובות קיימים של החברה ולפעילותה העסקית השוטפת. הנהלת החברה צופה כי ביכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה במועדן בהתבסס על תזרים המזומנים העתידי של החברה מפעילות שוטפת, מסגרות אשראי לא מנוצלות, על אפשרותה של החברה לגייס הלוואות על בסיס תשקיף מדף שפורסם, וכן על אפשרותה של החברה לקבלת אשראי נוסף מתאגידים בנקאיים בהתאם לאינדיקציות ממספר תאגידים בנקאיים בישראל אשר מהן ניתן להסיק כי היא תוכל להמשיך ולקבל אשראי בנקאי לטווח קצר להמשך פעילותה ופעילות ההשקעה שלה.

ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים**א. הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים**

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן: "IFRS").

הדוחות הכספיים מקיימים את הוראות רשות החברות הממשלתיות וזאת בהתאם לחוזר חשבונאות וכספים - דוחות כספיים 2013-5-1.

דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים ושנתיים), התש"ע – 2010.

הדוחות אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 26 במרץ 2020.

ב. מטבע פעילות ומטבע הצגה

הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה, ומעוגלים לאלף הקרוב. הש"ח הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

ג. בסיס המדידה

הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים:

- מכשירים פיננסיים, נגזרים (לרבות נגזרים משובצים) ואחרים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (למעט נגזרים המשמשים בגידור תזרים מזומנים, בגין החלק האפקטיבי בגידור אשר מוכרים ברווח כולל אחר);
- מכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר;
- נכסים והתחייבויות בגין מסים נדחים;
- נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים;
- רכוש קבוע נמדד לפי שווי הוגן ליום 1 בינואר 2013, מועד המעבר ל- IFRS (להלן: "עלות נחשבת");
- נכסי והתחייבויות זכות שימוש;
- הפרשות.

למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלה ראה ביאור 3, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.

ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)

ד. תקופת המחזור התפעולי

תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינו עד שנה. הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות הינם פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה.

ה. שימוש באומדנים ושיקול דעת

שימוש באומדנים

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל-IFRS, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ובהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שההוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

להלן מידע בדבר הנחות שהניחה החברה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים שקיים סיכון משמעותי שתוצאתם תהיה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות, במהלך השנה הכספית הבאה:

אומדן	הנחות עיקריות	השלכות אפשריות	הפנייה
הטבות עובד לאחר סיום העסקה	הנחות אקטואריות כגון שיעור היוון ושיעור תמותה	גידול או קיטון במחויבות בגין תכנית הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה	למידע בדבר השפעת השינוי בהנחות האקטואריות, ראה ביאור 13, בדבר הטבות לעובדים
הערכת סיכויי התחייבויות תלויות ואומדן הפרשות	האם יותר סביר מאשר לא כי יצאו משאבים כלכליים בגין תביעות משפטיות שהוגשו כנגד החברה וחברות מוחזקות שלה	ביטול או יצירת הפרשה בגין תביעה, גידול או קיטון בהפרשה להיטלי השבחה	למידע בדבר חשיפת החברה לתביעות וכן בדבר היטלי השבחה, ראה ביאור 24, בדבר התקשרויות והתחייבויות תלויות וכן ביאור 16 בדבר הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
עמדות מס לא וודאיות	מידת אי הוודאות לעניין קבלת עמדות המס של החברה (uncertain tax positions) והסיכון כי תישא בהוצאות מס וריבית נוספות. זאת, בהתבסס על ניתוח של מספר גורמים, לרבות פרשנויות של חוקי המס וניסיון העבר של החברה	הכרה בהוצאות מסים על הכנסה נוספות	למידע בדבר עמדות מס ושומות מס, ראה ביאור 15, בדבר מסים על ההכנסה
נכסי מיסים נדחים	האם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצל הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו	יצירה או ביטול של נכס מס נדחה	למידע בדבר מיסים נדחים, ראה ביאור 15, בדבר מיסים על ההכנסה
שווי הוגן של נגזרים שאינם סחירים	הנחות עיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של נגזרים משובצים ונגזרים פיננסיים אשר נמדדו בשווי הוגן הם שיעורי ריבית.	רווח או הפסד ורווח כולל אחר בגין שינוי בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים	ראה ביאור 23, בדבר מכשירים פיננסיים
אורך חיים שימושיים של רכוש קבוע	פרק הזמן שלאורכו הנכס חזוי להיות זמין לשימוש על-ידי החברה	גידול או קיטון בהוצאות פחת	למידע בדבר אורך החיים של הרכוש הקבוע ראה ביאור 3, מדיניות חשבונאית. למידע בדבר הוצאות פחת שהוכרו בגין רכוש קבוע, ראה ביאור 10 בדבר רכוש קבוע.
סכום בר השבה של יחידה מניבת מזומנים	אומדן תזרימי מזומנים, שיעור היוון ושיעור צמיחה	בתקופת הדוח לא הוכרה ירידת ערך, אולם שינוי בהנחות (לדוגמא, עלייה בשיעור ההיוון) עשוי להוביל לירידת ערך בתקופות עוקבות	ראה ביאור 3 ה (2) בדבר מדיניות חשבונאית בקשר לירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים

ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)**ה. שימוש באומדנים ושיקול דעת (המשך)**

לצורך הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת החברה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות מסוימים. מידע נוסף אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן נכלל בביאור 23, בדבר מכשירים פיננסיים.

בקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת החברה בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן. מדידות שווי הוגן מחולקות לשלוש רמות במדרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים ששימשו בהערכה, כדלקמן:

- רמה 1: מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.
- רמה 2: נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 1 לעיל.
- רמה 3: נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.

שימוש בשיקול דעת

מידע בדבר שיקולי דעת משמעותיים (מלבד אלו שכרוכים באומדנים) שהופעלו על ידי ההנהלה בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של החברה, אשר להם ההשפעה המשמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים, נכלל בביאורים הבאים:

- ביאור 13, בדבר הטבות לעובדים, לעניין הטיפול בתכניות הפנסיה התקציבית.
- ביאור 25, בדבר חכירות תפעוליות, לגבי בחינה האם החכירה מעבירה במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס לעניין סיווג החכירה.

ו. שינויים במדיניות החשבונאית - יישום לראשונה של תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות**(1) תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 16 חכירות**

החל מיום 1 בינואר 2019 (להלן: "מועד היישום לראשונה") החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 16 **חכירות** (בסעיף זה: "IFRS 16" או "התקן"), אשר החליף את תקן חשבונאות בינלאומי 17, **חכירות** (בסעיף זה: "IAS 17" או "התקן הקודם").

ההשפעה העיקרית של יישום התקן מתבטאת בביטול הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית (חוץ מאזנית) או כמיומנית והצגת מודל אחיד עבור חוכרים לטיפול החשבונאי בכלל החכירות באופן דומה לטיפול בחכירות מיומניות בהתאם לתקן הקודם. עד למועד היישום התקן, החברה סיווגה את מרבית החכירות בהן היא החוכרת כחכירות תפעוליות, מכיוון שלא נשאה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכסים.

בהתאם לתקן, עבור הסכמים שבהם החברה היא החוכרת, החברה מכירה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה במועד תחילת חוזה החכירה בכל החכירות בהן לחברה זכות לשלוט על השימוש בנכסים מזוהים לתקופת זמן מוגדרת, למעט חריגים המנויים בתקן. בהתאם לכך החברה מכירה בהוצאות פחת והפחתות בגין נכס זכות שימוש, בוחנת את הצורך ברישום ירידת ערך בגין נכס זכות שימוש בהתאם להוראות IAS 36 ומכירה בהוצאות מימון בגין התחייבות חכירה. לכן, החל ממועד היישום לראשונה של התקן, תשלומי השכירות, המתחייבים לנכסים מושכרים בחכירה תפעולית, אשר הוצגו בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות בדוח על הרווח או הפסד, וכן תשלומים שהוונו לרכוש קבוע, מוכרים כנכסים והוצאות הפחת בגינם מוצגות כהוצאות פחת והפחתות. כמו כן, נכסים חכורים שהחכירות בגין סווגו כחכירות מיומניות במועד ההתקשרות והוכרו בדוח על המצב הכספי כרכוש קבוע, סווגו מחדש לנכסי זכות שימוש.

החברה בחרה ליישם את התקן ביישום רטרופקטיבי מותאם, תוך התאמת יתרת העודפים ליום 1 בינואר 2019 וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. לגבי כל החכירות, החברה בחרה ליישם את הוראות המעבר באופן בו במועד היישום לראשונה היא הכירה בהתחייבות לפי הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה העתידיים מהוונים לפי שיעור הריבית התוספתי שלה למועד זה המחושב בהתאם למח"מ ליתרת תקופת החכירה החל ממועד היישום לראשונה ובמקביל הכירה בנכס זכות שימוש בחכירה בסכום הזהה כתוצאה מכך, ליישום התקן לא הייתה השפעה על ההון של החברה במועד היישום לראשונה.

כמו כן, במסגרת יישום התקן בחרה החברה ליישם בנוסף את ההקלות הבאות:

- (1) לא להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה ולטפל בכלל הרכיבים כרכיב חכירה יחיד;
- (2) לשמר את ההגדרה ו/או הערכה של קיומה של חכירה על פי הוראות התקינה הקודמת בנוגע לכל ההסכמים הקיימים למועד היישום לראשונה;
- (3) להשתמש בשיעור היוון יחיד לתיק של חכירות עם מאפיינים דומים;
- (4) ליישם את ההקלה הפרקטית בדבר ההכרה והמדידה לגבי חכירות לטווח קצר, הן לחכירות שמסתיימות תוך 12 חודשים ממועד היישום לראשונה והן לחכירות שהחל ממועד התקשרות הן לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים עבור כלל קבוצות נכסי הבסיס שאילו מתייחסת זכות השימוש;

ביאור 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)

1. שינויים במדיניות החשבונאית - יישום לראשונה של תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות (המשך)

(2) תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 16 חכירות (המשך)

- (5) להשתמש באפשרות ל"ראייה לאחור" (hindsight) לצורך קביעת תקופת החכירה אם חוזה כולל אופציות הארכה או ביטול;
 (6) החברה בחרה להשתמש בהערכה קודמת שבוצעה לצורך בחינת חוזה מכביד בחוזה החכירה לפי הוראות IAS37, חלף בדיקת ירידת ערך ליתרת נכס שימוש במועד היישום לראשונה.

הטבלה להלן מציגה את ההשפעות המצטברות של הסעיפים שהושפעו מהיישום לראשונה בדוח על המצב הכספי ליום 1 בינואר 2019:

בהתאם		בהתאם		באלפי ש"ח
IFRS 16 - ל	השינוי	IAS 17- ל		
(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)	(בלתי מבוקר)		
11,540,251	15,323	11,516,612	רכוש קבוע ונכסי זכות שימוש	
499,394	5,169	494,225	זכאים אחרים	
575,974	10,154	557,504	הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך	

במדידת ההתחייבויות בגין חכירות, החברה היוונה תשלומי חכירה תוך שימוש בשיעור הריבית התוספתי הנומינלי ליום 1 בינואר 2019. שיעור ההיוון בו נעשה שימוש למדידת התחייבות בגין חכירה הינו 1.5%.

(3) פרשנות של דיווח כספי בינלאומי IFRIC 23, עמדות מס לא וודאיות

הפרשנות מבהירה כיצד ליישם את דרישות ההכרה והמדדה של IAS 12 כאשר קיימת אי וודאות לגבי עמדות מס. בהתאם לפרשנות, במסגרת קביעת הכנסה חייבת (הפסד) לצורך מס, בסיסי המס, הפסדים מועברים לצורך מס, זיכויי מס שלא נוצלו ושיעורי המס במקרה של אי וודאות, על החברה להעריך האם צפוי (probable) שרשות המס תקבל את עמדת המס שננקטה על ידה. ככל שצפוי שרשות המס תקבל את עמדת המס שננקטה החברה, תכיר בהשלכות המס על הדוחות הכספיים בהתאם לאותה עמדת מס. מאידך, כאשר לא צפוי שרשות המס תקבל את עמדת המס שננקטה, על החברה לשקף את אי הוודאות בספרים באמצעות שימוש באחת מהשיטות הבאות: הסכום הסביר ביותר (most likely outcome) או תוחלת הסכום הצפוי (the expected value). הפרשנות מבהירה כי כאשר בוחנים האם צפוי או לא צפוי שרשות המס תקבל את עמדת המס שננקטה על ידי החברה, יש להניח שרשות המס תבחן את הסכומים שיש לה זכות לכך וכן שהיא מודעת לכל המידע הרלוונטי בבחינה זו. כמו כן, בהתאם לפרשנות יש להתחשב בשינויים בנסיבות או במידע חדש אשר עשויים לשנות הערכה זו. בנוסף, הפרשנות מדגישה את הצורך במתן גילויים בדבר שיקול הדעת של החברה והנחות שהונחו לגבי עמדות מס לא וודאיות. הפרשנות יושמה בגישת ההשפעה המצטברת. ליישום הפרשנות לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית

כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה על ידי החברה למעט, כמותאר בביאור 2 (ו') שינויים במדיניות החשבונאית.

א. השקעות בחברות מוחזקות

השקעות בחברות מוחזקות של החברה, נכללות בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני. החברה אינה מאחדת את דוחותיה הכספיים עם אלו של החברות הבנות שלה בשל חוסר מהותיות.

ב. עסקאות במטבע חוץ

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של החברה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות. נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**ב. עסקאות במטבע חוץ (המשך)**

השנה, כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן. פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה. הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים בדרך כלל ברווח והפסד פרט להפרשים אשר מוכרים ברווח כולל אחר ופרט לאלה המהווים לנכסים כשירים, הנובעים מתרגום של נגזרים המשמשים בגידורי תזרים מזומנים, בגין החלק האפקטיבי בגידור.

ג. מכשירים פיננסיים**(1) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים - מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 1 בינואר 2018****הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים**

החברה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים מוכרים לראשונה במועד בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפיננסי למעט נכס פיננסי שנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו. חייבים שמקורם בנכסי חוזה, נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים.

גריעת נכסים פיננסיים

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי הועברו באופן מהותי. אם בידי החברה נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי, החברה ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי.

סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה

במועד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות מופחתת; שווי הוגן דרך רווח כולל אחר - השקעות במכשירי חוב; שווי הוגן דרך רווח כולל אחר - השקעות במכשירים הוניים; או שווי הוגן דרך רווח והפסד.

נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם, ורק כאשר, החברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסי חוב פיננסיים, ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת תקופת הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי.

נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

- מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן
- התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

במקרים מסוימים, במועד ההכרה לראשונה של השקעה במכשיר הוני שאינו מוחזק למסחר, החברה בוחרת באופן שאינו ניתן לשינוי, להציג שינויים עוקבים בשווי ההוגן של המכשיר ברווח כולל אחר. בחירה זו מתבצעת על בסיס כל השקעה בנפרד.

לחברה יתרות לקוחות וחייבים אחרים המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי המזומנים החוזיים. תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכך, נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות מופחתת.

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**ג. מכשירים פיננסיים (המשך)****(1) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים - מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 1 בינואר 2018 (המשך)****הערכת המודל העסקי עבור נכסי חוב**

החברה מעריכה את מטרת המודל העסקי שבו מוחזק הנכס הפיננסי ברמת התיק, שכן הדבר משקף בצורה הטובה ביותר את האופן שבו מנוהל העסק ומסופק המידע להנהלה. בקביעת המודל העסקי של החברה, נלקחו בחשבון שיקולים הכוללים את:

- המדיניות והמטרות המוצהרות לגבי התיק ויישום המדיניות בפועל, ובכלל זה, האם האסטרטגיה של ההנהלה מתמקדת בקבלת ריבית חוזית, בשמירה על פרופיל ריבית מסוים, בהתאמת משך חיי הנכסים הפיננסיים למשך חיי התחייבויות קשורות כלשהן או תזרימי מזומנים צפויים, או מימוש תזרימי מזומנים באמצעות מכירת הנכסים;
- האופן שבו מוערכים ומדווחים לאנשי מפתח בהנהלה של הישות הביצועים של המודל העסקי ושל הנכסים הפיננסיים המוחזקים במודל זה;
- תדירות, הערך והעיתוי של מכירות של נכסים פיננסיים בתקופות קודמות, הסיבות למכירות וציפיות לגבי פעילות מכירה עתידית.

נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר או מנוהלים ואשר ביצועיהם מוערכים על בסיס השווי ההוגן, נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

הערכה האם תזרימי מזומנים כוללים קרן וריבית בלבד

בבחינה האם תזרימי מזומנים חוזיים הם תזרימים של קרן וריבית בלבד, החברה בוחנת את התנאים החוזיים של המכשיר, ובמסגרת זו מעריכה האם הנכס הפיננסי כולל תנאי חוזי שעשוי לשנות את העיתוי או הסכום של תזרימי המזומנים החוזיים כך שהוא לא יקיים את התנאי האמור.

מדידה עוקבת ורווחים והפסדים**נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד**

בתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן. רווחים והפסדים נטו, לרבות הכנסות ריבית או דיבידנדים, מוכרים ברווח והפסד (למעט מכשירים נגזרים מסוימים, אשר מיועדים כמכשירים מגדרים).

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת

נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסדים מירידת ערך. הכנסות ריבית, רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד כלשהו הנובע מגריעה, מוכר אף הוא ברווח והפסד.

השקעות במכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר

נכסים אלה נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן. הכנסות ריבית המחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווחים והפסדים אחרים נטו מוכרים ברווח כולל אחר. במועד הגריעה, רווחים והפסדים שנצברו ברווח כולל אחר מסווגים מחדש לרווח והפסד.

(2) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים - מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר 2018**הכרה ומדידה לראשונה של נכסים פיננסיים**

החברה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים בדרך הרגילה (regular way purchase), מוכרים לראשונה במועד קשירת העסקה (trade date) בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו התחייבה החברה לקנות או למכור את הנכס. נכסים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים, לקוחות, הלוואות וחייבים אחרים, מזומנים ושווי מזומנים והשקעות בנכסים פיננסיים זמינים למכירה.

גריעת נכסים פיננסיים

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה. כל זכות בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה או נשמרה על ידי החברה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות. מכירות נכסים פיננסיים הנעשות בדרך הרגילה (regular way sale), מוכרות במועד קשירת העסקה (trade date), משמע, במועד בו התחייבה החברה למכור את הנכס.

לעניין קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות, ראה סעיף (3) להלן.

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**ג. מכשירים פיננסיים (המשך)****(2) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר 2018 (המשך)****סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה**

החברה מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצות כלהלן:

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

נכס פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד, כאשר הוא מסווג כמוחזק למסחר. עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן. נכסים פיננסיים אלה נמדדים בשווי הוגן והשינויים בהם נזקפים לרווח או הפסד. נכסים פיננסיים המסווגים כמוחזקים למסחר כוללים השקעות המיועדות לתשלומי פנסיה לעובדים.

הלוואות וחייבים

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפסדים מירידת ערך. הלוואות וחייבים כוללים מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות וחייבים אחרים.

מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 3 חודשים, ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי.

נכסים פיננסיים זמינים למכירה

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים אשר לא סווגו לאף אחת מהקטגוריות האחרות. השקעות במכשירי חוב מסוימים, מסווגות כנכסים פיננסיים זמינים למכירה. במועד ההכרה לראשונה נכסים פיננסיים זמינים למכירה מוכרים בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. בתקופות

נכסים פיננסיים זמינים למכירה (המשך)

עוקבות נמדדות השקעות אלה בשווי הוגן, כאשר השינויים בהן, פרט להפסדים מירידת ערך, לרווחים או הפסדים משינויים בשער החליפין ולצבירת הריבית האפקטיבית של מכשירי חוב המסווגים כזמינים למכירה, נזקפים ישירות לרווח כולל אחר ומוצגים בקרן הון בגין נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה. כאשר ההשקעה נגרעת, הרווחים או ההפסדים שנצברו בקרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה מועברים לרווח או הפסד.

(3) התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות ספקים וזכאים אחרים, הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומכשירי חוב סחירים.

הכרה לראשונה ומדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות

החברה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר התחייבויות הפיננסיות מוכרות לראשונה במועד קשירת העסקה (trade date) בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

גריעת התחייבויות פיננסיות

התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות החברה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.

קיזוז מכשירים פיננסיים

נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לחברה קיימת באופן מיידי (currently) זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**ג. מכשירים פיננסיים (המשך)****(4) מכשירים פיננסיים נגזרים, לרבות חשבונאות גידור**

החברה מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכונים מטבע חוץ וכן נגזרים שאינם משמשים לגידור, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו.

חשבונאות גידור - מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 1 בינואר 2018

החברה מייצגת נגזרים מסוימים כמכשירים מגדרים, על מנת לגדר את השינויים בתזרימי מזומנים המתייחסים לעסקאות צפויות ברמה גבוהה ואשר נובעים משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ. במועד יצירת יחסי הגידור החברה מתעדת את מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה שלה לביצוע הגידור. החברה גם מתעדת את הקשר הכלכלי בין הפריט המגודר לבין המכשיר המגדר, ובכלל זה האם השינויים בתזרימי המזומנים של הפריט המגודר ושל המכשיר המגדר צפויים לקזז אחד את השני.

חשבונאות גידור - מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר 2018

החברה מייצגת נגזרים מסוימים כמכשירים מגדרים, על מנת לגדר את השינויים בתזרימי מזומנים המתייחסים לעסקאות צפויות ברמה גבוהה ואשר נובעים משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ. במועד תחילת הגידור החשבונאי החברה מתעדת באופן פורמאלי את יחסי הגידור בין המכשיר המגדר והפריט המגודר, לרבות מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של החברה לביצוע הגידור וכן האופן בו החברה תעריך את אפקטיביות יחסי הגידור.

מדידה של מכשירים פיננסיים נגזרים

נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן. עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. לאחר ההכרה לראשונה, נמדדים הנגזרים בשווי הוגן, כשהשינויים בשווי ההוגן מטופלים כמתואר להלן:

א. גידור כלכלי

רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור נזקפים מיידית לסעיף מימון בדוח על הרווח או ההפסד.

ב. גידור חשבונאי

עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד ותיעוד פורמלי של יחסי הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של החברה לבצע גידור. הגידור נבחן על בסיס מתמשך ונקבע בפועל שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך תקופת הדיווח הכספי שאליו יועד הגידור. עסקאות גידור (הגנה) מטופלות כדלקמן:

בגידור תזרימי מזומנים, החלק האפקטיבי של השינויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר מוכר ברווח (הפסד) כולל אחר בעוד שהחלק הלא אפקטיבי מוכר מיידית לרווח או הפסד.

רווח (הפסד) כולל אחר מועבר לרווח או הפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לרווח או הפסד, לדוגמה, כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת ברווח או הפסד או כאשר עסקה חזויה מתרחשת. כאשר הפריט המגודר הוא נכס או התחייבות לא פיננסיים, עלותם כוללת גם את סכום הרווח (הפסד) מהמכשיר המגדר.

במקרים בהם עסקה חזויה (FORECAST TRANSACTION) או התחייבות איתנה (FIRM COMMITMENT) כבר לא צפויות להתרחש, הסכומים שהוכרו בעבר ברווח (הפסד) כולל אחר מועברים לרווח או הפסד. כאשר מכשיר הגידור פקע או נמכר, סולק או מומש, או אם הייעוד כמכשיר גידור בוטל.

הסכומים שהוכרו בעבר ברווח (הפסד) כולל אחר נשארים ברווח (הפסד) כולל אחר עד למועד שבו העסקה החזויה או ההתקשרות האיתנה מתרחשות.

ג. נגזרים משובצים שהופרדו ושאין משמשים לגידור

נגזרים משובצים מופרדים מהחזויה המארח ומטופלים בנפרד אם: (א) אין קשר הדוק בין המאפיינים הכלכליים והסיכונים של החזויה המארח ושל הנגזר המשובץ, (ב) מכשיר נפרד בעל אותם תנאים כשל הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר ו- (ג) המכשיר המשולב אינו נמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד. שינויים בשווי ההוגן של נגזרים משובצים שהופרדו נזקפים לרווח והפסד, כהכנסות או הוצאות מימון.

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**(5) הון מניות רגילות**

מניות רגילות מסווגות כהון.

ד. רכוש קבוע**(1) הכרה ומדידה****פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך.**

העלות של פריטי הרכוש הקבוע נקבעה לפי שווים ההוגן ליום 1 בינואר 2013, מועד המעבר ל- IFRS (עלות נחשבת).

העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר, עלויות אשראי שהונו וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. כמו כן, ככל שקיימת מחויבות לפירוק ופינוי או שיקום אתר, יש לייחס אומדן עלויות פירוק, פינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט.

כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים ביחס לסך העלות של הפריט יש אורך חיים שונה, הם מטופלים כפריטים נפרדים (רכיבים משמעותיים) של הרכוש הקבוע ומופחתים בנפרד לפי שיטת הרכיבים.

רווח או הפסד מגרעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגרעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד.

רכוש קבוע כולל גם נכסי נדל"ן המושכרים לצדדים שלישיים לתקופות ארוכות. בשל כך שנכסים אלו הם חלק מנכסי התשתית הנמלית שמחזיקה החברה, נכסים אלו הינם בלתי נפרדים מתשתית זו.

(2) עלויות עוקבות

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל החברה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן. הערך בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף, נגרע. עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

(3) פחת

פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר פחת הוא העלות של הנכס או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר של הנכס.

נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.

פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר. נכסי זכות שימוש מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה ואורך החיים השימושיים של הנכסים.

אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:

• שוברי גלים	50 שנים	(נכלל בקבוצת "תשתיות ומבנים ימיים")
• רציפים	30 שנים	(נכלל בקבוצת "תשתיות ומבנים ימיים")
• כבישים ושטחים תפעוליים	20 שנים	(נכלל בקבוצת "תשתיות ומבנים ימיים")
• מבנים יבשתיים	15-25 שנים	(נכלל בקבוצת "מערכות מידע וציוד")
• ציוד מחשב	3-5 שנים	(נכלל בקבוצת "מערכות מידע וציוד")
• ציוד אחר וריהוט	15-20 שנים	(נכלל בקבוצת "מערכות מידע וציוד")
• קרקעות	40-42 שנים	עד תום תקופת ההסמכה

האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים השימושי נבחנו על ידי מערכי שווי חיצוניים בלתי תלויים ובעלי ניסיון בתחום. שינויים מטופלים כשינוי אומדן בדרך של "מכאן ואילך".

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**ה. ירידת ערך****(1) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים - מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 1 בינואר 2018**

החברה מכירה בהפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות המופחתת והשקעות במכשירי חוב הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

החברה בחרה למדוד את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין לקוחות בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר.

לגבי נכסי חוב אחרים, החברה מודדת את ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר, פרט להפרשות להלן, אשר נמדדות בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים בגין אירוע כשל בתקופה של 12 חודשים:

- מכשירי חוב אשר נקבע כי הינם בעלי סיכון אשראי נמוך במועד הדיווח; וכן
- מכשירי חוב אחרים ופיקדונות, עבורם סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה.

בעת ההערכה האם סיכון האשראי של נכס פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה וההערכה של הפסדי אשראי חזויים, החברה מביאה בחשבון מידע סביר וניתן לביסוס, שהינו רלוונטי וניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים. מידע כאמור כולל מידע כמותי ואיכותי, וכן ניתוח, בהתבסס על ניסיון העבר של החברה ועל הערכת האשראי המדווחת, והוא כולל מידע צופה פני עתיד.

החברה מחשיבה נכס פיננסי כנמצא בכשל, כאשר:

- אין זה סביר שהלווה יעמוד במלוא מחויבויותיו לתשלום כלפי החברה; או
- התשלומים החזויים בגין הנכס הפיננסי נמצאים בפיגור של יותר מ-90 יום.

החברה מחשיבה מכשיר חוב כבעל סיכון אשראי נמוך, כאשר דירוג סיכון האשראי שלו שקול להגדרה הגלובלית והמובנת של 'דרגת השקעה'.

הפסדי אשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר הינם הפסדי אשראי חזויים הנובעים מכל אירועי הכשל האפשריים לאורך כל חיי המכשיר הפיננסי. הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12 חודשים הינם החלק של הפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל אפשריים במהלך תקופה של 12 חודשים ממועד הדיווח. התקופה המרבית שנלקחת בחשבון בהערכת הפסדי האשראי החזויים היא התקופה החזוית המרבית שלאורכה החברה חשופה לסיכון אשראי.

מדידת הפסדי אשראי חזויים

הפסדי אשראי חזויים מהווים אומדן משוקלל-הסתברויות של הפסדי אשראי. הפסדי אשראי נמדדים לפי הערך הנוכחי של הפער בין תזרימי המזומנים שהחברה זכאית להם לפי החוזה לבין תזרימי המזומנים שהחברה צופה לקבל. הפסדי האשראי החזויים מהווים לפי שיעור הריבית האפקטיבית של הנכס הפיננסי.

נכסים פיננסיים פגומים עקב סיכון אשראי

בכל מועד דיווח, החברה מעריכה האם נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת ומכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, הפכו לפגומים עקב סיכון אשראי. נכס פיננסי הינו פגום עקב סיכון אשראי כאשר התרחש אחד, או יותר, מהאירועים שיש להם השפעה שלילית על תזרימי המזומנים העתידיים שנאמדו בגין נכס פיננסי זה.

- ראיה שנכס פיננסי הינו פגום כוללת את האירועים הבאים:
- קושי פיננסי משמעותי של המנפיק או הלווה;
- הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים;
- ארגון מחדש של הלווה או תשלום המגיע לחברה בתנאים אשר החברה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים;
- צפוי שהלווה יגיע לפשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי אחר; או
- היעלמות שוק פעיל לנכס פיננסי עקב קשיים פיננסיים;

(2) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים - מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר 2018

ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.

ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול:

- הפרת חוזה על ידי חייב;
- ארגון מחדש של סכום המגיע לחברה בתנאים אשר החברה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים;
- קיום סממנים לכך שחייב או מנפיק חוב יפשוט רגל;
- שינויים בסביבה הכלכלית שמעידים על חדלות פירעון של מנפיקי חוב או היעלמות שוק פעיל עבור נייר ערך;
- מידע נצפה שמצביע על כך שקיימת ירידה הניתנת למדידה בתזרימי מזומנים צפוי מקבוצה של נכסים פיננסיים.

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**ה. ירידת ערך (המשך)****(2) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים - מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר (המשך)***ראיות לירידת ערך של מכשירי חוב ומכשירים פיננסיים זמינים למכירה*

החברה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי הלוואות, יתרות לקוחות, חייבים אחרים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה ברמת הנכס הבודד. יתרות הלקוחות, ההלוואות, חייבים אחרים ונכסים פיננסיים זמינים למכירה שהינן משמעותיות באופן פרטני נבחנות ספציפית לירידת ערך. לגבי יתרות ההלוואות, הלקוחות, החייבים והנכסים הפיננסיים הזמינים למכירה, אלה אשר בגינן לא זוהתה ירידת ערך ספציפית וכן, לגבי יתרות שאינן משמעותיות באופן פרטני, לא מבוצעת בחינת ירידת ערך קולקטיבית היות שלדעת החברה לבחינה נוספת של ירידת ערך ברמה הקולקטיבית אין השפעה על הדוחות הכספיים והיא איננה מהותית.

(3) נכסים שאינם פיננסיים*עיתוי בחינת ירידת ערך*

הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של החברה, שאינם נכסי מס נדחים, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס. החברה בחנה במועד הדיווח סימנים כאמור ולא זיהתה.

קביעת יחידות מניבות מזומנים

למטרת בחינת ירידת ערך, הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים אחרים ובקבוצות נכסים אחרות ("יחידה מניבת מזומנים").
החברה קבעה כי כל נכסי החברה, לרבות הנמלים החדשים, נכללים ביחידה מניבת מזומנים אחת וזאת בהתבסס על:

- א. החובה להעמיד נכסים לשימוש חברות הנמל. אין ביכולת החברה לסגור נמל שאינו רווחי או מפסיד לפי שיקול דעתה. באופן דומה, חנ"י מתכננת ומפתחת נמלים בכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים. כמו כן החברה מבצעת עבודות להקמת נמל חדש רק בהתאם לתקציב פיתוח מאושר על ידי השרים. הפעלת נמל אינה אפשרית בלא קבלת כתב הסמכה כדין מהשרים הממונים.
- ב. הכנסות חנ"י נקבעות בעיקר בהתאם למטענים המשוועים בנמלים. התעריפים המשולמים לחברה נקבעו בצווים ולפיכך תקבול בגין המטען יגיע לחברה ללא קשר לנמל בו הוא נטען או נפרק, לרבות בנמלים החדשים לכשיוקמו.
- ג. קיימת תלות בין תזרימי המזומנים בחברה כמכלול, הן בשל המחויבות של חנ"י להעמיד נכסים בתחום נמל לשימוש נמלי והן לאור מנגנון ההתחשבות בין חנ"י לבין חברות הנמל אשר כורך בין תזרימי המזומנים הנובעים מכל פעילות.

מדידת סכום בר השבה

הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי עלויות מימוש.
הכרה בהפסד מירידת ערך
הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של נכס או של יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר ההשבה, ונזקפים לרווח והפסד.

ו. הטבות לעובדים**(1) הטבות לאחר סיום העסקה****(א) תכניות להפקדה מוגדרת**

תכנית להפקדה מוגדרת הינה תכנית שלפיה החברה משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים לאחר סיום העסקה. מחויבויות החברה להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרווח או הפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותים קשורים. התחייבויות להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך יותר מ-12 חודשים מתום התקופה בה העובדים סיפקו את השירות, מוכרות לפי ערכן הנוכחי.

(ב) תכנית להטבה מוגדרת

תכנית להטבה מוגדרת הינה תכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תכנית להפקדה מוגדרת. מחויבות החברה, המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל תכנית

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**ו. הטבות לעובדים (המשך)****(1) הטבות לאחר סיום העסקה (המשך)****(ב) תכניות להטבה מוגדרת (המשך)**

בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שתגיע לעובד בתמורה לשירותיו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערכה הנוכחי. החברה קובעת את הריבית על ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת על ידי הכפלת ההתחייבות האמורה בשיעור ההיוון ששימש למדידת המחויבות בגין הטבה מוגדרת, כפי ששניהם נקבעו בתחילת תקופת הדיווח השנתית.

שיעור ההיוון בו נעשה שימוש לחישוב הערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תכנית הטבה מוגדרת נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקל, ושמועד פירעונן דומה לתנאי המחויבות של החברה (להלן – "וקטור שוק עמוק"). החישובים נערכים מידי שנה על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה הרואה בכל תקופת שירות כיוצרת יחידה נוספת של זכאות להטבה ומודרת כל יחידה בנפרד על מנת לבנות את המחויבות הסופית (להלן – "שיטת הזכאות החזויה").

רוב ההתחייבויות החברה לתשלומי פנסיה אינן מופקדות לתוכניות להפקדה מוגדרת. סכומים המיועדים לתשלומים בקשר להתחייבויות אלו, מופקדים בחשבונות בנק ייעודיים על פי הסכמי הפנסיה עליהם חתומה החברה (להלן: "השקעות החברה המיועדות").

השקעות החברה המיועדות, אינן עומדות בהגדרת נכסי תוכנית, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד. לעניין הטיפול בהשקעות אלו, התחייבויות החברה בהסכמי הפנסיה, נקבעה בהתאם לכללים אותם מפרסם אגף שוק ההון ובכללם חישוב ההתחייבות מתבסס על ריבית בשיעור הוקטור חסר סיכון (להלן – "וקטור חסר סיכון").

לאחר תאריך הדוחות הכספיים, הועברו ההשקעות המיועדות להפקדה בקופה המרכזית לקצבה לקופה מרכזית לקצבה ובהתאם לכך החל מהדוחות הכספיים לתקופה הבאה, השקעות אלו יהיו נכסי תכנית, דהיינו נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך אשר אינם זמינים לשימוש נושי החברה, ולא ניתן לשלם ישירות לחברה אלא בסיום חיי התכנית (ראה ביאור 5).

מדידה מחדש של המחויבות להטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים, מדידות מחדש נזקפות מידית, דרך רווח כולל אחר ישירות לעודפים.

עלויות ריבית בגין מחויבות להטבה מוגדרת, מוצגות בסעיפי הכנסות והוצאות מימון בהתאמה.

(2) הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך

המחויבות נטו של החברה בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך, שאינן מתייחסות לתכניות הטבה לאחר סיום העסקה, היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. סכום הטבות אלו מהווה לערכו הנוכחי, כאשר שיעור ההיוון של המחויבות נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על וקטור שוק עמוק.

החישוב נעשה לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה. רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים ישירות לרווח או הפסד בתקופה בה הם נוצרו.

(3) הטבות עובד לטווח קצר

מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות המתייחס או במקרה של היעדרויות שאינן נצברות (כמו חופשת לידה) – בעת ההיעדרות בפועל.

הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן מוכרת בסכום הצפוי להיות משולם, כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות.

סיווג הטבות לעובדים, לצרכי מדידה, כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך נקבע בהתאם לתחזית החברה לסילוק המלא של ההטבות.

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**ז. הפרשות**

הפרשה מוכרת כאשר יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הניתנת לאמידה באופן מהימן, וכאשר צפוי כי יידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות לסילוק המחויבות. הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן. סכום התיאום מוכר כהוצאות מימון.

(1) הפרשה לאיכות הסביבה

בהתאם למדיניות המוצהרת של החברה לשימור הסביבה ובהתאם לדרישות החוק, החברה מבקשת מהגורמים המחזיקים בקרקע, במועד בו נודע לחברה על קרקע מזוהמת, את תיקונה. ככל שהקרקע מוחזקת ע"י החברה, מוכרת הפרשה לאיכות הסביבה בגין האתר בו נמצאת הקרקע המזוהמת.

(2) תביעות משפטיות

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (more likely than not) כי החברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.

(3) היטלים

היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם לפרשנות 21, IFRIC, לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את המחויבות לתשלום.

ח. הכנסות**מדיניות חשבונאית המיושמת בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר 2018**

החברה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה נמדדת לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים.

מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות החל מיום 1 בינואר 2018

הכנסות מוכרות בדוח רווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה.

זיהוי חוזה

החברה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

- (א) הצדדים לחוזה אישרו את החוזה (בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות אחרות) והם מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;
- (ב) החברה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו;
- (ג) החברה יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו;
- (ד) לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכון, העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של הישות חזויים להשתנות כתוצאה מהחוזה); וכן
- (ה) צפוי שהחברה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו ללקוח.

זיהוי מחויבויות ביצוע

החברה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח ומזהה כמחויבות ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים הבאים:

- (א) סחורה או שירות (או חבילה של סחורות או שירותים) שהם נפרדים; או
 - (ב) סדרה של סחורות או שירותים נפרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח.
- החברה מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או השירות בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של החברה להעביר את הסחורה או השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה.

קביעת מחיר העסקה

מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. בעת קביעת מחיר העסקה החברה מביאה בחשבון את ההשפעות של כל הבאים: תמורה משתנה, קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה.

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**ח. הכנסות (המשך)****קיום מחויבויות ביצוע**

הכנסות מוכרות כאשר החברה מקיימת מחויבות ביצוע על ידי העברת שליטה על סחורה או שירות שהובטחו ללקוח.

להלן מדיניות ההכרה בהכנסה בקשר לכל סוג הכנסה:

(1) דמי תשתית

הכנסות מדמי תשתית שגבתה חברת נמל בעבור חני"י מוכרות על בסיס עיתוי פריקה, טעינה ושחרור מטענים מהנמל במהלך התקופה.

(2) דמי שימוש

הכנסה מדמי שימוש לפי הרכיב הקבוע מוכרת באופן יחסי על פני התקופה.
הכנסה מדמי שימוש לפי הרכיב המשתנה מוכרת על בסיס עיתוי פריקה, טעינה ושחרור מטענים מהנמל במהלך התקופה.

(3) תשלומים בגין שירותים נמליים

הכנסות בגין תשלומים שגבתה חברת נמל בעבור חני"י בעד שירות שנתן מי שאינו חברת נמל, מוכרות על בסיס עיתוי פריקה, טעינה ושחרור המטענים במהלך התקופה. החברה מכירה במלוא ההכנסות המתקבלות בגין השירותים האמורים, ומתחשבת עם חברות הנמל בשל סכומים על ידי ביצוע הפחתות כאמור בסעיף (5) להלן.

(4) מתן זכויות שימוש אחרות במקרקעין

הכנסות ממתן זכויות במקרקעין נזקפות באופן יחסי על פני תקופת ההסכם. החברה מכירה במלוא ההכנסות המתקבלות מבעלי ההרשאה, אולם מתחשבת עם חברות הנמל בשל סכומים אלו על ידי ביצוע הפחתות כמתואר בסעיף (5) להלן.

(5) תשלום לחברות נמל

בהתאם לצו, חני"י מעבירה לחברת הנמל הרלבנטית 75% מהכנסותיה נטו (הכנסות בניכוי הוצאות) מזכויות במקרקעין המצויים בנמל אשדוד ובנמל חיפה ואשר הוענקו ערב יום התחילה למי שאינו חברת הנמל, אך למעט הכנסות בגין זכויות במקרקעין שהוענקו למספנות ישראל ובכפוף להתאמות מסוימות וכן מעבירה לחברות הנמל, סכום המהווה 75% מההכנסות נטו מתשלומים בגין שירותים נמליים (הכנסות בניכוי הוצאות).
העברות אלו נזקפות לרווח והפסד במקביל לקצב ההכרה בהכנסה.

הטיפול החשבונאי הנהוג ככלל על פי IFRS 15 הוא שסכומים שמשולמים ללקוח יוצגו כקיצוץ מהכנסות אלא אם ניתן להראות שהלקוח מספק שירות או סחורה מובחנים שאז סכומים אלו יוצגו כהוצאה. במקרה דנן, לאור העובדה כי חברות הנמל לא מספקות שירות ספציפי ומזוהה בגינו הן זכאיות לקבלת סכומים כאמור, הוצגו הסכומים המשולמים בגין הכנסות נטו משטחים לבנים כהקטנת מחזור ההכנסות (מאחר וסכום זה מתייחס לכלל מקורות ההכנסה הוא הוצג בשורה נפרדת במסגרת ביאור ההכנסות).

ט. חכירות**מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 1 בינואר 2019**

להלן עיקרי השינויים במדיניות החשבונאית בעקבות יישום התקן החל מיום 1 בינואר 2019:

(1) קביעה אם הסדר מכיל חכירה

במועד ההתקשרות בחכירה, החברה קובעת אם ההסדר הוא חכירה או מכיל חכירה, תוך בחינה האם ההסדר מעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה האם הסדר מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה, החברה בוחנת האם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי הזכויות הבאות:

- (א) הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכן
(ב) הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה.

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**ט. חכירות (המשך)**

עבור חוזי חכירה הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה, כגון שירותים או תחזוקה, הקשורים לרכיב חכירה, החברה בחרה לטפל בחוזה כרכיב חכירה אחד ללא הפרדת הרכיבים.

(2) נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה

חוזים המקנים לחברה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים כחכירות. בעת ההכרה לראשונה החברה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים (תשלומים אלו אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים), ובמקביל מכירה החברה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו, ובתוספת עלויות ישירות שהתהוו בחכירה. לאחר ההכרה לראשונה, מטופל הנכס זכות שימוש בהתאם למודל העלות, ומופחת לאורך תקופת החכירה או אורך חייו השימושיים של הנכס כמוקדם מביניהם.

החברה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה או חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך, מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה, ללא הכרה בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי.

בדוח על המצב הכספי, נכסי זכות השימוש מוצגים במסגרת סעיף הרכוש קבוע וההתחייבויות בגין חכירה מוצגות במסגרת סעיף הזכאים וההתחייבויות אחרות לזמן ארוך.

(3) תקופת החכירה

תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, בהתאמה.

(4) תשלומי חכירה משתנים

תשלומי חכירה משתנים שתלויים במדד או בשער, נמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד או בשער הקיים במועד תחילת החכירה ונכללים במדידה של התחייבות החכירה. כאשר חל שינוי בתזרים המזומנים של דמי חכירה עתידיים הנובע מהשינוי במדד או בשער, יתרת ההתחייבות מעודכנת כנגד נכס זכות השימוש.

תשלומי חכירה משתנים אחרים שאינם נכללים במדידת ההתחייבות, נזקפים לרווח והפסד במועד שבו התנאים לתשלומים אלו מתקיימים.

(5) הפחתת נכס זכות שימוש

לאחר מועד תחילת החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידות ערך שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת מחושב על בסיס קו-ישר על פני אורך החיים השימושיים או תקופת החכירה החוזית, כמוקדם מביניהם כדלקמן:

- מבנים כ- 2 - 4 שנים
- כלי רכב כ- 2 שנים
- מקרקעין כ- 4 - 24 שנים

(6) חכירות משנה

בחכירות בהן החברה מחכירה את נכס הבסיס בחכירת משנה, החברה בוחנת את סיווג חכירת המשנה כחכירה מימונית או תפעולית, ביחס לזכות השימוש שהתקבלה מהחכירה הראשית. החברה בחנה חכירות משנה הקיימות במועד היישום לראשונה בהתאם ליתרת תנאיהן החוזיים נכון לאותו מועד.

(7) נכסים המוחכרים על ידי החברה

חכירות שבהן החברה מחכירה נכסים מסווגות כחכירה תפעולית או מימונית. הסיווג של חכירה כמימונית או תפעולית תלוי במהות העסקה ומבוצע במועד ההתקשרות בחכירה ומוערך מחדש רק אם יש תיקון בתנאי החכירה. שינויים באומדנים כגון אורך חייו הכלכליים של הנכס או ערך השיר, או שינויים בנסיבות, אינם גורמים לסיווג חדש של החכירה.

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**ט. חכירות (המשך)****חכירות תפעוליות**

חכירות שאינן מעבירות למעשה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על נכס הבסיס מסווגות כחכירות תפעוליות. החברה מכירה בתשלומי חכירה מחכירות תפעוליות כהכנסה על בסיס קו ישר לאורך תקופת החכירה. עלויות ישירות ראשוניות שהתהוו בהשגת חכירות תפעוליות מתווספות לערך בספרים של נכס הבסיס, ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס כמו ההכנסה מהחכירה.

מדיניות חשבונאית שיושמה בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר 2019**(1) נכסים חכורים**

לצורך סיווג חכירות כמימוניות או תפעוליות החברה בוחנת במועד ההתקשרות, על פי הכללים שנקבעו ב-IAS17 האם הועברו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות על הנכס נשוא החכירה. במסגרת בחינה זו החברה מביאה בחשבון את אופי התשלומים שנקבע בהסכם, לרבות משקל הרכיב המשתנה בתשלומים, לצד גורמים נוספים. חכירות מקרקעי החברה מרשות מקרקעי ישראל בהן נושאת החברה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכס, מסווגות כחכירות מימוניות. בחכירה של קרקע ומבנים, מרכיבי הקרקע והמבנים נבחנים בנפרד לצרכי סיווג החכירות, כאשר שיקול משמעותי בסיווג מרכיב הקרקע הינו העובדה כי קרקע בדרך כלל בעלת אורך חיים בלתי מוגדר. ראה גם ביאור 10 (ב') בדבר הרכוש הקבוע.

(2) נכסים מוכרים ותקבולים בגין חכירה

הזכויות שניתנו לחברות הנמל, תאגידים מורשים ואחרים, מסווגות כחכירות תפעוליות.

תקבולים במסגרת חכירה תפעולית, למעט דמי חכירה מותנים, נזקפים לרווח או הפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה. תמריצי חכירה ששולמו לחוכרים וכן תמריצי חכירה שהתקבלו מהחוכרים מוכרים לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה. ראה גם ביאור 25 בדבר חכירות תפעוליות.

י. הכנסות והוצאות מימון

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית והצמדה בגין סכומים שהושקעו, שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ורווחים ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח או הפסד. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית. הוצאות מימון כוללות שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הוצאות ריבית בגין תוכנית הטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה, הוצאות ריבית לרשויות המס ואחרות.

שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללים גם הכנסות מדיבידנדים וריביות.

הוצאות מימון כוללות הפסדים ממימוש נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד והפסדים ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח והפסד.

בדוחות על תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה ודיבידנדים שהתקבלו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה. ריבית ששולמה והוונה לנכס מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה.

רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים, מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצאות מימון, כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות בפוזיציה שלהן (רווח או הפסד בנטו).

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)**יא. מסים על ההכנסה**

מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים. מסים שוטפים ומסים נדחים נזקפים לדוח רווח או הפסד או נזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או לרווח כולל אחר.

מסים שוטפים

המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם (או להתקבל) על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי המס החלים לפי החוקים הקיימים למועד הדיווח. מסים שוטפים כוללים גם מסים בגין שנים קודמות.

קיצוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים

החברה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיצוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים, וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.

עמדות מס לא וודאיות

הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא כי החברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות או כאשר חקיקה ייחודית אשר חלה על החברה באופן ספציפי, פקעה או עמדת לפקוע וטרם הוארכה על ידי המחוקק.

מסים נדחים

ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים. החברה לא מכירה במסים נדחים לגבי הפרשים זמניים הבאים:

- ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח החשבונאי ועל הרווח לצרכי מס ; וכן
- הפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות, בהסדרים משותפים ובחברות כלולות, במידה והחברה שולטת במועד היפוך ההפרש וכן, צפוי שהם לא יתהפכו בעתיד הנראה לעין, בין אם בדרך של מימוש השקעה ובין אם בדרך של חלוקת דיבידנדים בגין השקעה.

המדידה של מסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו החברה צופה, בתום תקופת הדיווח, להשיב או לסלק את הערך בספרים של נכסים והתחייבויות.

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח.

נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים. החברה הכירה בנכסי מיסים נדחים עד לגובה ההתחייבויות מס נדחה שהוכרו בדוחות הכספיים.

נכסי מסים נדחים שלא הוכרו מוערכים מחדש בכל מועד דיווח ומוכרים במידה והשתנה הצפי כך שצפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם.

קיצוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים

החברה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים נדחים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיצוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה חברה נישומה.

יב. עלויות אשראי

החברה מהווה עלויות אשראי הקשורות להקמה של נכסים כשירים אשר נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם לשימוש המיועד.

היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, התחילו הפעולות להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי, ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימוש המיועד. הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות.

ביאור 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יג. הכנסות מראש בגין מיצוע הכנסות

1. כאמור בביאור 3 ט' לעיל, עד לשנת 2010, החכרת הנכסים על ידי החברה לחברות הנמל טופלה כחכירה מימונית מאחר ובהתאם לתנאי החכירה הועברו מרבית הסיכונים וההטבות לחברות הנמל. בעקבות הרפורמה בתעריפים בחודש אוקטובר 2010 (להלן - "הרפורמה בתעריפים"), נבחן ונמצא שלאור שינוי התנאים של החכרת הנכסים, מרבית הסיכונים וההטבות הנובעים מהנכסים נותרו בידי החברה ולפיכך שונה סיווג החכירה לחברות הנמל, מחכירה מימונית לחכירה תפעולית, בדרך של מכאן ולהבא. לעומת זאת, חברות הנמל הציגו את חכירת הנכסים מהחברה כחכירה תפעולית החל מהדוחות הכספיים לשנת 2009 בדרך של תיקון למפרע של דוחותיהן הכספיים לשנים 2005-2008. החברה פנתה לסגל רשות ניירות ערך בנושא בפניה מקדמית. סגל הרשות הביע את דעתו בנושא ולפיה החברה נדרשת לטפל בהסכם החכירה מול חברות הנמל כחכירה תפעולית מאז ומעולם. החברה קיבלה את עמדת הרשות, ובחנה את השפעת התיקון כאמור על דוחותיה הכספיים לתקופות קודמות. לאור בדיקה זו, וזאת בין היתר בהתחשב בכך שהחברה בחרה את הקלת העלות הנחשבת (DEEMED COST) במועד המעבר ל-IFRS, היא הגיעה למסקנה שמדובר בטעות שאינה מהותית.
2. לעמדת החברה אשר מבוססת על חוות דעת מקצועיות של יועציה, אורך החיים של רציפים הינו 30 שנה. עמדה זו עולה בקנה אחד עם עמדת רשות החברות הממשלתיות ומקובלת על-ידה.
3. בעקבות דיונים שקיימה החברה עם רשות חברות ממשלתיות בנושא, נמסר לה כי לעמדת רשות החברות הממשלתיות, במידה ויש בידי החברה מידע מהימן משנת 2005 לגבי ההשקעות החזויות עד לתום תקופת הזיכיון, על החברה לקחת זאת בחשבון בעת חישוב המיצוע בקו ישר לאורך תקופת החכירה. בהיעדר מידע מהימן כאמור, מקבלת רשות החברות הממשלתיות את עמדת החברה לפיה יש לפרוס את המיצוע על פני אומדן תקופת החיים הכלכליים של הנכסים ללא שיפורים והתאמות, דהיינו על בסיס 30 שנה.
4. עמדת החברה היא שלא נדרש להביא בחשבון השקעות אלו אבל מאחר ולא ניתן לבצע אומדן מהימן של השקעות אלו הרי שבכל מקרה אין הבדל בין עמדת החברה לבין עמדת רשות החברות הממשלתיות בנושא.
5. בהתאם לכך, רשמה חנ"י הכנסה מראש בקשר עם מיצוע ההכנסות שהתקבלו מחברות הנמל בשנים 2005-2010. חנ"י בדעה כי מיצוע ההכנסות בספריה ופריסת הסעיף "הכנסות מראש בגין חכירה תפעולית" צריכים להתבסס על אורך חיי הנכסים, שהינו כ-30 שנים. יתרת ההכנסות מראש נכון ליום 31 בדצמבר, 2019 הינה כ-104 מיליוני ש"ח. לאור הקלת העלות הנחשבת (Deemed cost) הוכרה יתרת ההכנסה הנדחית במועד המעבר ל-IFRS כנגד עלות הרכוש הקבוע. בהקשר הזה יצוין כי יתרת ההוצאות מראש שנכללת בספרי חברות הנמל בקשר עם המיצוע האמור הינה גבוהה משמעותית מהיתרה שנכללת בספרי החברה והיא מסתכמת ליום 31 בדצמבר 2018 בכ-547 מיליוני ש"ח, לעומת יתרת ההתחייבות בספרי החברה המסתכמת ליום 31 בדצמבר 2018 כ-115 מיליוני ש"ח (ראה ביאור 16א)).

ביאור 4 - מזומנים ושווי מזומנים

ליום 31 בדצמבר	
2018	2019
באלפי ש"ח	
1,415	5,226
7,442	1,068,330
8,857	1,073,556

מזומנים
שווי מזומנים - פיקדונות לזמן קצר (א)

סה"כ

(א) הפיקדונות לזמן קצר נושאים ריבית שנתית משתנה אשר ליום 31 בדצמבר 2019 הייתה 0.1%-0.3% ליום 31 בדצמבר 2018 - 0.12%-0.23%.

ביאור 5 - נכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד

הרכב הנכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד

ליום 31 בדצמבר	
2018	2019
באלפי ש"ח	
214,896	209,588
3,541,779	3,807,396
298,464	216,455
4,055,139	4,233,439

מזומנים ושווי מזומנים (א)
 השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (ב)
 השקעות בפיקדונות ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר (ג)

סה"כ

א. מזומנים ושווי מזומנים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד

ליום 31 בדצמבר	
2018	2019
באלפי ש"ח	
59,190	80,834
155,706	128,754
214,896	209,588

מזומנים
 שווי מזומנים - פיקדונות לזמן קצר (א)

סה"כ

(א) הפיקדונות נושאים ריבית שנתית משתנה אשר ליום 31 בדצמבר 2019 הייתה כ-0.3% (ליום 31 בדצמבר 2018 בטווח של 0.01%-0.55%).
 (ב) למידע בדבר מזומנים המוחזקים לטובת חברות הנמל, ראה ביאור 13 בדבר הטבות לעובדים.

ב. השקעות בנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד

ליום 31 בדצמבר	
2018	2019
באלפי ש"ח	
2,693,859	2,828,918
12,722	15,824
852,102	973,585
(16,904)	(10,931)
3,541,779	3,807,396

אגרות חוב ממשלתיות
 אגרות חוב קונצרניות
 השקעה במניות
 בניכוי השקעות המוחזקות בנאמנות לטובת חברות הנמל (א)

סה"כ

(א) למידע בדבר השקעות המוחזקות לטובת חברות הנמל, ראה ביאור 13 בדבר הטבות לעובדים.

למידע בדבר הצמדות, ראה ביאור 23 בדבר מכשירים פיננסיים.

ג. השקעות בפיקדונות ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד

הרכב ההשקעות:

ליום 31 בדצמבר	
2018	2019
באלפי ש"ח	
177,661	64,632
158,248	165,597
(37,445)	(13,774)
298,464	216,455

פיקדונות בחשב הכללי
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר
 בניכוי השקעות המוחזקות בנאמנות לטובת חברות הנמל

סה"כ

ביאור 5 - נכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד – מעביד (המשך)

למידע בדבר הצמדות, ראה ביאור 23 בדבר מכשירים פיננסיים.

הפיקדונות בחשב הכללי צמודים למדד המחירים לצרכן ונושאים ריבית בשיעור של בין 4.25% - לבין 4.86%.

ד. כספי היעודה לפנסיה תקציבית - קופה מרכזית לקצבה

1. על פי סעיף 51(ג) לחוק הספנות, כל הכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה למי שפרש מרשות הנמלים לפני יום תחילתו של חוק הספנות או לעובד עובר שיפרוש בעתיד מחברת הפיתוח והנכסים או מחברת נמל, הועברו לחנ"י, עד לחלוקתם בין חנ"י לבין הנמל בצו מכוח סעיף 53(ג) לחוק. ביום 15 במאי 2005, התפרסם צו רשות הספנות והנמלים (העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים) התשס"ה-2005, הקובע בתוספת את חלוקת הסכומים והיעודים בין חנ"י לבין חברות הנמל. לבקשת חברות הנמל, חלק מן הסכומים של חברות הנמל מוחזקים בנאמנות על ידי חנ"י, הסכומים המוצגים בדו"ח הכספי אינם כוללים סכומים אלו.

2. סעיף 49 (ו) לחוק הספנות קובע כי על חנ"י ועל חברות הנמל להקים קופה מרכזית לקצבה (להלן: "קופה מרכזית לקצבה" או "הקופה") כל אחת לעובדיה. הקמת הקופה מחייבת, בין היתר, קבלת אישורים, רישיונות והיתרים נדרשים, ובכלל כד אישור הממונה על רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון (להלן: "רשות שוק ההון"). עד להקמת הקופה המרכזית ובהתאם להסכמי הפנסיה החברה החזיקה בחשבונות ייעודיים לפנסיה תקציבית סכומים לפחות בגובה ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית המחושבת על פי הוראות אגף שוק ההון באוצר ובתוספת כרית ביטחון ככל שהייתה (להלן: "היעודה לפנסיה תקציבית").

3. חוק הספנות קבע מועד אשר עד אליו נדרשו חנ"י וחברות הנמל להקים את הקופה. מועד זה הוארך מעת לעת בחקיקה, עד ליום 31 במרס 2018. ביום 7 במרס 2018 התפרסמה הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018 אשר ביקשה לדחות את המועד להקמת הקופה ליום 31 במרס 2019. בדיון שהתנהל בהצעת החוק, בוועדת הכספים נתבקשה החברה להקים את הקופה טרם קבלת הארכת מועד נוספת בחקיקה. בסמוך לאחר תאריך הדוחות הכספיים, הוקמה הקופה ומשכך החלה החברה לפעול יחד עם גורמים ממשלתיים להארכת המועדים בחקיקה (ראה ביאור 15 ה').

4. במהלך שנת 2019 השלימה החברה את ההליכים הדרושים להקמת הקופה המרכזית לקצבה וביום 31.12.2019 קיבלה החברה אישור מאת רשות שוק ההון, המאשר את הקמת הקופה המרכזית לקצבה. הקופה המרכזית לקצבה מנוהלת באמצעות החברה אשר נבחרה לנהל את הקופה המרכזית לקצבה (להלן: "החברה המנהלת"). הקופה מנוהלת על פי הוראות תקנון הקופה אשר אושר כאמור על ידי רשות שוק ההון, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, התקנות שהותקנו מכוחו והחוזרים המפורסמים מעת לעת על ידי רשות שוק ההון (להלן: "חוק הפיקוח").

התמורה לחברה המנהלת בגין שירותיה, אינה בסכום מהותי לחברה.

5. בעקבות הקמת הקופה, ולאחר תאריך הדוחות הכספיים, הכספים אשר הוחזקו בחשבונות ייעודיים המתנהלים על שם החברה בנאמנות לטובת עובדים וגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית (להלן: "חשבונות ייעודיים לפנסיה תקציבית"), הועברו לקופה.

6. דוח הכספי לרבעון הראשון לשנת 2020 יחול שינוי בהצגה החשבונאית כך שהנכסים שהופקדו בקופה המרכזית לקצבה, אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2019 מסתכמים בסך של כ-4,037 מיליוני ש"ח (כוללים ב"נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד-מעביד") וההתחייבות האקטוארית (כוללות ב"התחייבויות בשל הטבות לעובדים") אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2019 מסתכמות בסך כ-3,680 מיליוני ש"ח יוצגו בנטו. זאת מאחר וסכומים המופקדים בקופה יעמדו בהגדרת נכסי תוכנית בהתאם לתקן IAS19. ההשפעה אשר תהא להצגה חשבונאית זו תוביל לכך כי סך הדוח על המצב הכספי יקטן בסכום ההתחייבות האמורה ביום ההפקדה. לאור האמור לעיל, החברה מעריכה כי הקמת הקופה המרכזית לקצבה והעברת הכספים אליה לא צפויה לשנות את הונה העצמי של החברה.

7. לתיאור ההתחייבויות של החברה להפקדת סכומים ליעודה לפנסיה תקציבית (ולאחר הקמת הקופה) ראו באור 13 להלן.

8. לתיאור היבטי המיסוי החל על כספי היעודה לפנסיה ראו גם ביאור 15 ה'.

ביאור 5 - נכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד – מעביד (המשך)

- ה. יעודות נוספות לכיסויי תשלומים בעת סיום יחסי עובד מעביד
1. פנסיה צוברת - על החברה להחזיק יעודה לצורך קיום התחייבותה לבצוע תשלומים לעובדים אשר מבוטחים בפנסיה צוברת לצורך: (1) ביצוע תשלומי פנסיה עד לגיבוש זכאותם של עובדים פורשים לקבל גמלה מקרן הפנסיה בה הם מבוטחים; (2) לכיסויי סכומים אשר אינם מכוסים על ידי קרן הפנסיה של העובדים הנ"ל; (3) לתשלומים חד פעמיים שיאפשרו פרישות מוקדמות.
 2. בידי החברה יעודה למימון פדיון ימי מחלה וחופשה לעובדים שעברו מרשות הנמלים לחברה שנתקבלה מאת רשות הנמלים במסגרת הרפורמה. אין לחברה חובה להמשיך ולהפקיד סכומים נוספים על מנת לשמור על איזון אקטוארי.
 3. בידי החברה יעודה בה מופקדים סכומים למימון שי לחג לגמלאי רשות הנמלים ולעובדים שעברו לחנ"י. היעודה התקבלה מאת רשות הנמלים במסגרת הרפורמה. אין לחברה חובה להמשיך ולהפקיד סכומים נוספים ביעודה על מנת לשמור על איזון אקטוארי.
 4. החברה מחזיקה יעודה למימון התחייבותה לתשלום פנסיה תקציבית לקבוצה של גמלאי רכבת ישראל (ראה ביאור 22 ג (6)).

ביאור 6 - הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך

הרכב ההשקעות:

ליום 31 בדצמבר		
2018	2019	
באלפי ש"ח		
21,532	14,045	הלוואה להקמת תשתיות נמליות (1)
34,964	18,352	הלוואות להשקעות בציוד (1)
3,596	30,597	תמריצי חכירה שניתנו (2)
1,400	1,400	חברות נמל
2,809	2,630	קופה לחיסכון ועזרה הדדית של עובדי החברה
4,793	5,150	חברות מוחזקות (3)
69,094	72,174	
(6,000)	(6,000)	בניכוי הפרשה לירידת ערך
(5,433)	(18,939)	בניכוי חלויות שוטפות
57,661	47,235	סה"כ

ביאור 6 - הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך (המשך)

(1) להלן פרטים אודות הלוואה להקמת תשתיות נמליות והלוואות להשקעות בציוד:

הלוואה להקמת תשתיות נמליות - מספנות ישראל	הלוואה להשקעה בציוד - מספנות ישראל	הלוואה להשקעה בציוד - חברת נמל אילת	
מועד חתימת ההסכם	15.8.2013	18.8.2013	
היקף הלוואה	4,400 אלפי אירו	7,300 אלפי אירו	
סכום שנוצל מההלוואה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	
יתרה לניצול	לא רלוונטי	לא רלוונטי	
תקופת העמדת המימון (מועד אחרון לבקשת ההלוואה)	לא רלוונטי	לא רלוונטי	
שיעור הריבית	הלוואת non recourse נושאת ריבית בשיעור של LIBOR+ 1.25%	הלוואת non recourse נושאת ריבית בשיעור של LIBOR+ 1.25%	
מועד פירעון	במשך 6 השנים הראשונות ממועד מתן ההלוואה, פירעון מדי רבעון כפונקציה של כמות המכילות שנפרקו באותה תקופה וכפונקציה של כמות המטען הכללי שנפרק באמצעות המנוף (5 אירו עבור כל מכולה ו 1 אירו עבור כל מטען). יתרת ההלוואה לאחר 6 שנים תיפרע ב-60 תשלומים חודשיים	במשך 6 השנים הראשונות ממועד מתן ההלוואה, פירעון מדי רבעון כפונקציה של כמות המכילות שנפרקו באותה תקופה וכפונקציה של כמות המטען הכללי שנפרק באמצעות המנוף (5 אירו עבור כל מכולה ו 1 אירו עבור כל מטען). יתרת ההלוואה לאחר 6 שנים תיפרע ב-60 תשלומים חודשיים	
יתרת קרן 31.12.2019	14,045 אש"ח	1,920 אלפי ש"ח	6,102 אלפי אירו
הערות	לאחר מועד הדוחות הכספיים, פרעה מספנות ישראל את ההלוואה.	לאחר מועד הדוחות הכספיים, פרעה מספנות ישראל את ההלוואה באופן שהסכום הכולל שהושב לחברה נמוך מהיקף ההלוואה בהיקף שאינו מהותי לחברה.	

(2) יתרת השתתפות החברה בתשלומים ובעבודות התאמה במקרקעין שהועמדו לבעלי הרשאה ואשר יזקפו לרווח והפסד על פני תקופת ההרשאה.

(3) מייצג את יתרות ההשקעה בחברת הבת שינוע חברה להנצלה ושירותי ים בע"מ אשר נמצאת בשלב הערכות להליכי פירוק מרצון. החברה אינה מאחדת את דוחותיה עם אלו של החברת בת שלה בשל חוסר מהותיות. כמו כן מייצג את יתרת ההשקעה במכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ, אשר החזקת החברה בה היא בשיעור של 50% ומוצגת לפי שווי מאזני.

ביאור 7 - חברות הנמל

לתיאור עסקאות עם צדדים קשורים ראה גם ביאור 22 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

א. הרכב:

ליום 31 בדצמבר	
2018	2019
באלפי ש"ח	
177,187 (8,164)	178,549 (9,699)
169,023	168,850

חברות נמל
בניכוי הפרשה לירידת ערך

חברות נמל, נטו

ב. פעילות מול חברות נמל

הסדר השימוש בנכסים המועברים לחברות הנמל

בהתאם לחוק, חנ"י מעמידה את הנכסים המועברים המסומנים במפת ההסמכה של כל אחת מחברות הנמל, לשימושן של חברות הנמל למשך תקופת הסמכתן. תקופות ההסמכה של חברות הנמל הינן כדלקמן: חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד הוסמכו ל-49 שנה מיום התחילה. חברת נמל אילת בע"מ הוסמכה עד ליום 31 בדצמבר 2012. ביום 31 בינואר 2013 הווארד כתב ההסמכה של חברת נמל אילת בע"מ לתקופה של 15 שנה עם אופציה להארכה בתשע שנים ואחד עשר חודשים נוספים, בהתקיים התנאים הקבועים בכתב ההסמכה (ראה סעיף ג. להלן).

ביום 23 בפברואר 2005 התקשרה חנ"י עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד, בהסכמי ביניים המקנים לחברות הנמל האמורות הרשאה להשתמש בשטח התפעולי של הנמל הרלוונטי שהועמד להן כחברות נמל על פי חוק רספ"ן,

בהתאם להוראות כתב ההסמכה שניתן לכל אחת מהן, לצורך מתן שירותי נמל וביצוע פעולות נלוות לפעולות כאמור כפי שנקבע בכתבי ההסמכה ובחוק רספ"ן וכפי שיתירו להן השרים לפי סעיף 10(ג) לחוק רספ"ן. בהסכמי הביניים נקבע כי הם יעמדו בתוקפם לתקופה של 180 ימים מיום התחילה או עד למועד שבו ייחתם הסכם מפורט בין חנ"י לבין חברות הנמל, על-פי המוקדם (להלן: "הסכם מפורט" או "הסכם קבע"). כמו כן, נקבע כי במידה ולא עלה בידי הצדדים לחתום על ההסכם המפורט, יוכרעו המחלוקות בין הצדדים על ידי ועדה (הכוללת את הממונה על התקציבים, מנכ"ל משרד התחבורה, מנהל רשות החברות ויו"ר הדירקטוריון של שתי החברות) שהכרעותיה יחייבו את הצדדים בכל הקשור להסכם המפורט, ויכול שהחלטותיה והכרעותיה תהוונה הוראות השלמה חוזיות לתנאים של ההסכם בין הצדדים. למועד הדוח, מתנהל מו"מ עם חברת נמל חיפה לגבי הסכם קבע, שטרם הבשיל לכדי הסכם מפורט. כן יצוין, כי למועד הדוח לא מתקיים מו"מ פעיל עם חברת נמל אשדוד לגבי הסכם קבע. לעמדת החברה הסכמי הביניים בתוקף עד לחתימת הסכם קבע, ועל הצדדים לפעול בהתאם לעקרונות הסכמי הביניים. למיטב ידיעת החברה, חברות נמל חיפה ואשדוד חולקות על עמדתה.

להערכת החברה, להיעדר קיומם של הסכמי קבע כאמור אין השפעה מהותית על פעילות החברה, וזאת לנוכח כך שעניינים מהותיים במסגרת היחסים בין החברה לחברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה מוסדרים בחוק רספ"ן, בכתבי ההסמכה של חברות הנמל או בכתב ההסמכה של החברה או בהכרעות רגולטוריות.

תשלומים שתשלם חברת נמל לחנ"י בגין מתן זכות השימוש במקרקעין המועברים:

עד שחנ"י וחברות הנמל יגיעו להסכם קבע, בין היתר, באשר לתמורה שישלמו חברות הנמל בגין השימוש במקרקעין, שהועמדו להן, ישלמו חברות נמל את התמורה בעד השימוש, לפי צו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005 (להלן: "צו דמי שימוש משתנים" או "הצו"). חברת נמל אילת שילמה דמי שימוש בהתאם לצו עד ליום 31 בינואר 2013, מועד חתימת הסכם הפרטת חברת נמל אילת (ראה סעיף ג. להלן) ומאז משלמת בהתאם לקבוע בהסכם בין חנ"י ובין חברת נמל אילת (ראו סעיף ג) להלן).

הצו קובע כי בגין העמדת המקרקעין המועברים לשימוש חברת הנמל (חיפה או אשדוד), ישולם:

1. סכום קבוע (דמי שימוש ראויים שנתיים – רכיב קבוע) שישולם לחנ"י: חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד ישלמו סכום של 40 מיליון ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן החל משנת 2010, לכל חברת נמל לשנה; סכומים אלה יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן.
2. סכום משתנה (דמי שימוש ראויים שנתיים – רכיב משתנה) שישולם לחנ"י: הסכום נקבע כשיעור מהכנסות חברת הנמל ממתן שירותי נמל. לכל חברת נמל נקבע שיעור אחר מהכנסותיה. השיעור מהכנסות חברת הנמל

ביאור 7 - חברות הנמל (המשך)

ב. פעילות מול חברות נמל (המשך)

ממתן שירותי נמל התעדכן מדי שנה עד שנת 2019. החל משנת 2020 השיעור של הרכיב המשתנה לכל חברת נמל הינו קבוע.

3. העברה של חנ"י לחברות הנמל בגין התחשבות שמקורה בהסכמות אשר גובשו במהלך הרפורמה: חנ"י משלמת לחברות הנמל 75% מהכנסותיה נטו (הכנסות בניכוי הוצאות) המתקבלות בידיה משטחים לבנים (תשלומים בגין שירותים נמליים ודמי הרשאה) המצויים בנמל אשדוד ובנמל חיפה ואשר הועמדו ערב יום התחילה לשימוש מי שאינו חברת הנמל (אך למעט הכנסות מסוימות בגין זכויות במקרקעין). גביית התשלומים בגין השירותים הנמליים בגין השטחים הלבנים מבוצעת באמצעות חברות הנמל.

תמלוגים למדינת ישראל שתשלם חברת נמל

חברות הנמל משלמות למדינת ישראל באמצעות חנ"י דמי שימוש קבועים בשיעור 4% מהכנסותיהן מממתן שירותי נמל. תקבולים ותשלומים אלו אינם באים לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה. בין החברה לבין המדינה וחברת נמל חיפה קיימת מחלוקת בנושא התמלוגים/ דמי השימוש הקבועים ולעניין זה ראו הרחבה בביאור 16ג'.

הגנה על עובדים מפיטורי צמצום

למיטב ידיעת החברה, במסגרת הליך המתנהל בבית הדין הארצי לעבודה, הודיעה המדינה, כי היא נכונה למתן הגנה מפיטורי צמצום לעובדי הנמלים שנקלטו עד ליום 12 ביוני 2017 ולמשך 10 שנים מיום תחילת התחרות. ההגנה האמורה הותנתה בחתימה על הסכם סופי. הצדדים יפעלו להגעה להסכם בתוך 3 חודשים, או פרק זמן אחר עליו יסכימו. עוד נקבע, כי ההסכמות הללו לא יהא בהן כדי לפגוע בטענות ועמדות הצדדים עובר לגיבוש הודעתם לבית הדין ואף לא להוות בסיס לטענות כלשהן.

באותו מעמד הודיע מנכ"ל חברת נמל אשדוד, כי ההסכם הסופי יצטרך לבוא לדיון בדירקטוריון חברת נמל אשדוד וב"כ חברת נמל חיפה הודיע כי ההסכם הסופי יהיה כפוף לאישור דירקטוריון חברת נמל חיפה.

חנ"י איננה צד להסכמות הללו או במו"מ בין הצדדים. אין היא יודעת איך ומתי יגובשו, ומה יהיה תוכן, ועל כן אין לה אפשרות להעריך איזו השפעה תהיה להן עליה, אם בכלל.

ראה גם סעיף ה'1 להלן, לעניין הסכם העקרונות בין המדינה, הסתדרות העובדים וחברת נמל חיפה.

ג. חברת נמל אילת

ביום 31 בינואר 2013 העבירה מדינת ישראל את אחזקותיה בחברת נמל אילת לידי חברת פפו ספנות בע"מ אשר הוסמכה להפעיל את נמל אילת למשך תקופה של 15 שנה עם אופציה להארכה בתשע שנים ואחד עשר חודשים נוספים, בהתקיים התנאים הקבועים בכתב הסמכתה. באותו מועד נחתמו, בין יתר, גם הסכם בין חנ"י לבין המדינה ביחד עם רשות מקרקעי ישראל, בקשר למקרקעין המועברים בתחום נמל אילת בע"מ (ראה ביאור 10 ב) וכן הסכם בין חנ"י ובין חברת נמל אילת המסדיר את התנאים להעמדת המקרקעין ע"י חנ"י לחברת הנמל. בהתאם להסכם, חנ"י מעניקה לחברת נמל אילת זכות שימוש בשטח התפעולי ובשטח הנוסף (כהגדרתם בהסכם) לתקופה שתסתיים במוקדם מבין תום כתב ההסמכה של חברת נמל אילת או 15 שנה (או במקרה שכתב ההסמכה של חברת הנמל יוארך, לתקופה של 24 שנים ואחד עשר חודשים).

ד. חברת נמל אשדוד

ד.1. סיכום עקרונות בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד

למיטב ידיעת החברה, ביום 31 בינואר 2016 סוכמו העקרונות שלהלן בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד. החברה אינה צד לסיכום העקרונות האמור ולמועד הדוחות הכספיים, אין כל וודאות כי ייחתם. ככל שייחתם כאמור, החברה אינה יכולה לצפות את השלכותיו והשלכות מימון רשת הביטחון על החברה. למיטב ידיעת החברה, עקב דרישות שעלו הן מצד הממשלה והן מצד הסתדרות העובדים ונציגות העובדים, נוצרו במהלך המו"מ בין הצדדים פערים המגדילים את אי הוודאות לחתימת סיכום העקרונות. למיטב ידיעת החברה, בין הצדדים לסיכום העקרונות מתנהל משא ומתן, שהחברה אינה צד לו, ליצירת הסדרים נוספים או אחרים מאלו שסוכמו בנייר העקרונות מחודש ינואר 2016.

ביאור 7 - חברות הנמל (המשך)

ד. חברת נמל אשדוד (המשך)

תשתיות נמליות

- א. בכוונת השרים לאשר את שדרוג רציף 21 באורך וחוזק רציף שיאפשרו קליטת ופריקת אוניות מכולה של עד TEU 18,000, ראה ביאור 22.
- ב. עם תום שדרוג רציף 21 כאמור, בכוונת השרים לאשר הסבה של רציפים 7 ו-9 לרציפי מטען כללי.
- ג. רכש ציוד והשקעות נלוות נוספות הנדרשות להפעלת הרציף המשודרג מיד עם תום שדרוגו באופן שיאפשר קליטת אוניות של עד TEU 18,000.
- ד. מסוע הגרעינים יוקם ברציף 21 בהתאם למתווה שסוכם בעבר, ראה ביאור 22.

1. רשת ביטחון לתשלומי פרמיה

- א. יצירת רשת ביטחון אשר במסגרתה העובדים יהיו זכאים להשלמת תשלום פרמיה עד לגובה 70% משעות הפרמיה הממוצעות למשמרת לשנת 2015 בכל סקטור כפי שיוגדרו להלן.
- ב. הרשת כאמור תחול על העובדים המועסקים ב-1 בינואר 2016 בחברת הנמל בסקטור ציוד מכאני, סקטור תפעול ומנהלי עבודה תפעול.
- ג. הרשת תיכנס לתוקף החל מפתיחה של 800 מטר רציף פעיל בנמל הדרום, בהינתן הצטברות של 2 תנאים:
 1. כמות המכולות המנוטלות במשק נמוכה מ-3.6 מיליון TEU בשנה.
 2. כמות המכולות המנוטלות בחברת נמל אשדוד ברמת השנתית נמוכה מ-1.2 מיליון TEU.
- ד. רשת הביטחון תעמוד בתוקף לתקופה של 10 שנים ותיבחן בכל שנה ברמה השנתית.

1.ד. סיכום עקרונות בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד (המשך)

1. רשת ביטחון לתשלומי פרמיה (המשך)

- ה. ככל שהרשת תיכנס לתוקף אופן הפיצוי יהיה כלהלן: יילקח המספר הממוצע של שעות הפרמיה למשמרת בכל סקטור בשנה שהסתיימה. לאחר מכן תינתן תוספת אחוזית עבור כל משמרת בה עובד עבד בפועל בשיעור שיביא את מספר שעות הפרמיה למשמרת בכל הסקטור ל-70% מהמספר כיום. ההשלמה תבוצע לפי ערך השעה שחל במועד ההשלמה.
- ו. לגבי חלק הפרמיה של עובדי סקטור בתי מלאכה ומנהלי עבודה בתי מלאכה המבוסס על התפוקות של הסקטורים האמורים לעיל, תחול הרשת בהתאמה.
- ז. הרשת תנוהל בחשבון נאמנות (באופן שבו תהיה הגנה על כספי הייעודה בתע"ש) כאשר מראש יוקצה לחשבון האמור סכום כסף אשר ישקף אומדן עלות להפעלת הרשת ל-4 שנים, זאת מתוך הכספים בסעיף 1.6 בהמשך. וככל שיידרש סכום נוסף אחרי הכספים מסעיפים 1.6, הסכום כאמור ימומן ע"י חנ"י.
- ח. למען הסר ספק, שכר העובדים ושיטות הפרמיה הנהוגות כיום בנמל לסקטורים השונים לרבות סקטור מנהל, ימשיכו לחול כפי שהם היום, אלא אם יוסכם אחרת.

2. מחלקת ים

- א. העברת פעילות כל עובדי מחלקת ים לחברת בת של חנ"י לא יאוחר מחודש לפני מועד הנפקת הנמל, ככל שהממשלה תחליט על המעבר במועד זה, או מתחילת 2018, המוקדם מביניהם (ראה בנוסף סעיף ה. להלן).
 - ב. תנאי שכרם והעסקתם יישמרו כפי שהם כיום.
 - ג. כל הנכסים של מחלקת הים, לרבות שטח פעילות מחלקת הים היום, מבני משרדים, מגדל התצפית, והמעגן, וכן כלל הנכסים התפעוליים של המחלקה כגון הגוררות ועוד, יעברו לחברת הבת של חנ"י בשווי הוגן כפי שייקבע בין החברות. כל מתקני המחלקה יישארו במקומם.
 - ד. מחלקת הים תיתן באופן בלעדי את השירות לשני הנמלים שבמרחב אשדוד. על אף האמור, לנמל הדרום תהיה האפשרות לבצע את קשירת האניות בעצמו.
- ראה להלן לעניין המשא ומתן עם חברות הנמל לקליטת מחלקות הים, חתימת ההסכמים הקיבוציים המיוחדים ומינוי מעריכי שווי בלתי תלויים.

3. הסדר מיטיב ביחס לנושאים שהוסדרו

ככל שיוסכם על הסדר שונה לעניין נמל חיפה, הרי שבהתייחס להסדרים החלים לעניין נושאים משותפים לשני הנמלים, תהיה נציגות עובדי נמל אשדוד זכאית להסדר השונה כאמור, בשלמותו ועל כל חלקיו, לרבות התחייבויות הכלולות בו. ראה להלן לעניין ההסכמים הקיבוציים המיוחדים שנחתמו.

ביאור 7 - חברות הנמל (המשך)**ד. חברת נמל אשדוד (המשך)****4. מיצוי ושקט**

עם החתימה על הסכמים מפורטים ימוצו כל טענות ודרישות העובדים בגין הקמת הנמלים החדשים ומעבר מחלקת הים והשלכותיהם על העובדים והם יתחייבו לשקט תעשייתי ולשיתוף פעולה מלא בנושאים. ראה להלן לעניין ההסכמים הקיבוציים המיוחדים שנחתמו.

5. מקורות לצורך מימון ההסדר

- א. ויתור רשות החברות על חלוקת דיבידנדים בהתאם לצורך. האמור לא יגרע מזכויות העובדים לקבלת בונוסים בהתאם למקובל.
- ב. שחרור עודפי כספים הנמצאים בנאמנות המיועדים לסיום יחסי עובד מעביד, גובה הסכום ובסיס החישוב יאושרו על ידי אקטואר מוסכם.
- ג. כספים ממכירת מחלקת ים בהתאם לאמור בסעיף 1.3 לעיל.
- ד. כספי חברת הנמל בשמירה על איתנות פיננסית והנזילות הנדרשת לפעילות הנמל.
- ה. כספים מחנ"י ככל שיידרש להשלים.

6. נושאים נוספים

- א. כבישים ודרכי גישה - משרדי התחבורה והאוצר יפעלו לייצר תשתית שתאפשר תחרות שווה בין שני הנמלים: חיפה ואשדוד.
- ב. מסוף הרכבת - תתאפשר המשך הפעילות המבוצעת היום בשטח חברת הנמל על ידי עובדי נמל אשדוד. איכות השירותים לא תפחת מרמת השירות של הזכיין בערוגת הרכבת שמחוץ לנמל. כל פעילות מעבר לכך תועבר לטיפול הזכיין בערוגת הרכבת שמחוץ לנמל.

7. שונות

במסמך העקרונות נקבע עוד כי:

- א. כל האמור במסמך העקרונות כפוף להחלטות הגורמים המוסמכים לכך, הן במדינה והן בחברות הממשלתיות הרלוונטיות ויעוגן באופן שיקבע בהמשך.
- ב. כל האמור במסמך העקרונות כפוף לחתימה על הסכמים מפורטים לכל דבר ועניין.
- ג. אין באמור במסמך העקרונות בכדי לשנות מהמעמד הנורמטיבי של כל אחד מן התחומים המדוברים.

ד.2. הסכם לשדרוג והעמקת רציף 21

להסכם לשדרוג והעמקת רציף 21, ראה ביאור 22, צדדים קשורים.

ד.3. פרויקט הקמת מערך שינוע גרעיניים

להסכם לפרויקט הקמת מערך שינוע גרעיניים, ראה ביאור 22, צדדים קשורים.

ד.4. לעניין משא ומתן לרכישת פעילות מחלקות ים, ראה סעיף ו' להלן.**ד.5. הסכם קיבוצי**

ביום 9.12.2019 נחתמו הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל אשדוד וההסתדרות ("הסכם קיבוצי אשדוד"), אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד, כ-100 עובדים ("עובדי חנ"א העוברים") (הסכם אחד עם הנתבים וקציני גוררות והסכם נוסף עם יתר העובדים), לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה ("החברה הקולטת"), במועד אשר ייקבע על ידי החברה ולא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2020 ("המועד הקובע"). החל מהמועד הקובע, יהיו עובדי חנ"א העוברים לעובדי החברה הקולטת, וימשיכו לחול עליהם כל תנאי העבודה והשכר בהתאם למערך ההסכמי החל על עובדי חברת נמל אשדוד אלו במועד הקובע, ובכלל זה ההסכמים וההסדרים הקיבוציים, הסכמים, נוהגים ונהלים כפי שהם במועד הקובע, לרבות הסדר הפנסיה התקציבית שחל על מספר מצומצם של עובדי חנ"א העוברים. הסכם קיבוצי אשדוד היה כפוף לתנאים מתלים שונים, שהתקיימו במלואם. נכון למועד הדוח, עובדי חנ"א העוברים, טרם עברו לחברה הקולטת. יודגש, כי חתימת הצדדים על ההסכמים הקיבוציים דלעיל הינה עוד בטרם גיבוש הסכמות בקשר עם רכישת פעילות מחלקת הים כאמור (ככל שיגובשו).

ביאור 7 - חברות הנמל (המשך)

ה. חברת נמל חיפה

ה.1. הסכם עקרונות בין המדינה, הסתדרות העובדים וחברת נמל חיפה

למיטב ידיעת החברה, ביום 18 לדצמבר 2018, סוכמו עקרונות בין המדינה לבין ההסתדרות לבין חברת נמל חיפה, אשר החברה אינה צד להם (להלן: "הסכם עקרונות חיפה"). חלק מההסכמות נשוא הסכם עקרונות חיפה נוגעות לחברה ולפעילותה, ובין היתר כמפורט בתמצית להלן.

א. הוסכמו עקרונות בקשר לתכנון ופיתוח תשתיות ושטחים בתפעול חברת נמל חיפה, ונקבעה שורה של מקורות למימון פעילות ההשקעה הנדרשת של חברת נמל חיפה, כאשר, בין השאר, נקבע כי השרים יפעלו לעדכון תכנית הפיתוח של החברה ואישור תקציב החברה בהתאם, כך שהחל משנת 2030 ועד לכניסת משקיע אסטרטגי לחברת נמל חיפה, החברה תממן את יתרת הסכומים הנדרשים לצורך פיתוח התשתיות כאמור, וזאת רק לאחר שימוש במקורות האמורים של חברת נמל חיפה. לאחר כניסת משקיע אסטרטגי יבוטל הצורך במימון החברה.

ב. בנוסף, הוסכם כי מחלקת הים של חברת נמל חיפה תועבר, על כל פעילותה ועובדיה (תוך מתן אפשרות להסתדרות להודיע כי סקטורים מסוימים של מחלקת הים לא יועברו) לחברה ו/או לחברה בת של החברה וזאת עד 6 חודשים מיום החתימה על הסכמים קיבוציים מפורטים. עוד נקבע בהסכם, כי תנאי שכרם והעסקתם של עובדי מחלקת הים יישמרו. מחלקת הים תועבר בשווי הוגן, כפי שייקבע בין החברות באמצעות מעריכי שווי, כאשר הסכם להעברת מחלקת הים יחתם בין החברות עד לסוף חודש מרץ 2019. נכון למועד הדוח, טרם נחתם הסכם להעברת מחלקת הים.

בכפוף לאישורים וההחלטות הנדרשים לכך, חברת הבת האמורה תיתן באופן בלעדי (בכפוף להתאמות במידה שסקטורים מסוימים לא יועברו) עד שנת 2054 את השירותים הניתנים כיום על ידי מחלקת הים לנמלים בתחום נמל חיפה (למעט אפשרות של מפעיל נמל המפרץ לבצע את עבודת הקושרים באמצעות עובדיו) ראו ביאור 26 לעניין החלטת הממשלה בנוגע להקמת חברות הבת.

ג. עד סוף הרבעון הראשון של שנת 2019 יחתם הסכם מפורט בין החברה לבין חנ"ח בקשר למקרקעין (להלן: "הסכם המקרקעין"), ובהעדר הסכמה בין החברות ייקבע מנגנון הסכמה מחייב על ידי רשות החברות הממשלתיות. נכון למועד הדוח, טרם נחתם הסכם מקרקעין מפורט בין החברה לבין חברת נמל חיפה.

ד. ההסכמות כפופות, בין היתר, להחלטות בחברות הממשלתיות הרלבנטיות.

החברה אינה צד להסכמות האמורות, והן כפופות בין היתר להחלטת החברה לאימוצן. אימוצן של ההסכמות האמורות על ידי החברה (אם וככל שיאומצו כולן או חלקן) אינו ודאי למעט מס' הסכמות שאומצו על ידי החברה כמפורט להלן.

להערכת החברה, אם וככל שההסכמות האמורות (שכאמור החברה אינה צד להן) יאומצו על ידה, סכומי המימון (אם וככל שיועמדו על ידי החברה) אפשר שיהיו מהותיים לחברה.

להלן עיקרי ההסכמות מתוך הסכם עקרונות חיפה כפי שאומצו על ידי החברה:

1. מקובל על החברה שיהיה פורום לצורך בירור מחלוקות בין החברה לבין חנ"ח הנוגעות להסכם המקרקעין המפורט, שיכלול גורם בכיר ברשות החברות הממשלתיות, גורם בכיר באגף התקציבים במשרד האוצר וגורם בכיר במשרד התחבורה כאשר החלטות הפורום תובאנה לדיון של האורגנים המוסמכים בחברה.
2. לעניין ההסכמים הקיבוציים המיוחדים שנחתמו ביום 27 באוגוסט 2019, ראה סעיף ה.2. להלן.
3. לעניין מו"מ לקליטת מחלקות הים, ראה סעיף ו' להלן.
4. בהמשך למכתבה של החברה למשרד התחבורה ולסגנית הממונה על התקציבים באוצר:
 - 4.1. בחודש פברואר 2020 נחתם בין החברה לבין חברת נמל חיפה הסדר הקובע את תנאי החזרת קישון מזרח לידי חנ"ח ומסדיר את נושא תכנון והקמת הגשר המחבר בין קישון מזרח למערב. לפרטים, ראה ביאור 22. ג. (11).
 - 4.2. החברה פועלת במימונה לביצוע תכנון מואץ של הרציף המזרחי ותכנון סטטוטורי של כרמל ב', כרציפים בנמל עמוק מים לקליטת ותפעול אניות מכולה באורכי 400 מטר. חלק משמעותי מהתכנון הנ"ל הושלם וסך היקף עלויות התכנון הינן בסכום שאינו מהותי לחברה.

ה.2. הסכם קיבוצי

באוגוסט 2019 נחתמו הסכמים קיבוציים בין החברה, חברת נמל חיפה וההסתדרות ("הסכם קיבוצי חיפה"), אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה, כ-110 עובדים ("עובדי חנ"ח העוברים") (הסכם אחד עם הנתבים והסכם נוסף עם יתר העובדים), לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה ("החברה הקולטת"), במועד אשר ייקבע על ידי החברה ולא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2020 ("המועד הקובע"). החל מהמועד הקובע, יהיו עובדי חנ"ח העוברים לעובדי החברה הקולטת, וימשיכו לחול עליהם כל תנאי העבודה והשכר בהתאם למערך ההסכמי החל על עובדי חברת נמל חיפה אלו במועד הקובע, ובכלל זה ההסכמים וההסדרים הקיבוציים, הסכמים, נוהגים ונהלים כפי שהם במועד הקובע, לרבות הסדר הפנסיה התקציבית שחל על מספר מצומצם של עובדי חנ"ח העוברים. הסכם קיבוצי חיפה היה כפוף לתנאים מתלים שונים, שהתקיימו במלואם. נכון למועד הדוח, עובדי

ביאור 7 - חברות הנמל (המשך)

ה. חברת נמל חיפה (המשך)

1. הסכם עקרונות בין המדינה, הסתדרות העובדים וחברת נמל חיפה (המשך)

חנ"ח העוברים, טרם עברו לחברה הקולטת. יודגש, כי חתימת הצדדים על ההסכמים הקיבוציים דלעיל הינה עוד בטרם גיבוש הסכמות בקשר עם רכישת פעילות מחלקת הים כאמור (ככל שיגובשו).

3. מחלוקת בנוגע לדמי שימוש קבועים

למחלוקת בין חברת נמל חיפה למשרדי האוצר והתחבורה ולחברה, בקשר לדמי שימוש קבועים המשולמים למדינה, לתביעה ולתביעה שכנגד ראה ביאור 16 ג'.

4. הליכים משפטיים בין החברה ובין חברת נמל חיפה

להליכים משפטיים בין החברה ובין חברת נמל חיפה לרבות בנושא היטלי פיתוח ותמלוגים ראה ביאור 16.

ו. משא ומתן לרכישת פעילות מחלקות ים

בהמשך להיערכות החברה לפתיחת התחרות בנמלי חיפה ואשדוד ולמתן שירותי מחלקת ים בנמלים החדשים, החברה מנהלת משא ומתן לרכישת פעילות מחלקות הים של חברת נמל חיפה ושל חברת נמל אשדוד. למועד חתימת הדוחות הכספיים, טרם גובשו הסכמות בקשר לרכישה, מלבד: הסכמה עם חברת נמל חיפה ביחס לקביעת מנגנון הערכת השווי ההוגן בנוגע לתמורה שתשולם לחברת נמל חיפה, וזאת באמצעות שני מערכי שווי בלתי תלויים, שלמועד דוח זה ישנן מחלוקות בגינה וכן הסכמה עם חברת נמל אשדוד ביחס לקביעת מנגנון הערכת השווי ההוגן בנוגע לתמורה שתשולם להם, וזאת באמצעות שני מערכי שווי.

ז. החלטת ועדת השרים לענייני הפרטה, בעניין הפרטת חברת נמל חיפה:

ביום 21 בינואר 2020 התקבלה החלטת וועדת השרים לענייני הפרטה, בקשר להפרטת אחזקות המדינה בחברת נמל חיפה, לפי התנאים המפורטים בהחלטה. כן נקבע בהחלטה כאמור כי יש להנחות את רשות החברות הממשלתיות לפעול, בהתאם לסמכויותיה לפי חוק החברות הממשלתיות, ככל הניתן, לכך שהחברה וחברת נמל חיפה יחתמו, עד השלמת המכירה, על הסכם מפורט בקשר להעמדת מקרקעין ונכסים אחרים לשימוש חברת נמל חיפה, בהתאם לחוק רספ"ן. בנוסף, במסגרת ההחלטה כאמור נקבע כי תושלם העברת הפעילות, הנכסים, ההתחייבויות והזכויות הכרוכים בשירותי מחלקת ים, הניתנים כיום על ידי מחלקת הים של חברת נמל חיפה, לחנ"י או לחברת בת של חנ"י. עוד נקבע כי יש להנחות את השרים לפעול לביצוע, ככל שיידרש, של ההתאמות הנדרשות בצווים שהותקנו מכח חוק רספ"ן, בכתב ההסמכה של החברה ובכתב ההסמכה של חברת נמל חיפה, נוכח הפרטת חברת נמל חיפה. יצוין כי במסגרת ההחלטה כאמור, הוועדה רשמה לפנייה את עקרונות הזכויות והחובות בקשר להשקעות בתשתיות חברת נמל חיפה, אשר גובשו על ידי משרד התחבורה ואגף התקציבים במשרד האוצר, ואשר יחולו על חברת נמל חיפה, בהתאם להסדרים שיגובשו, בהסכמת משרד התחבורה, שעיקריהם מובאים להלן:

1. במקרה של כניסת משקיע אסטרטגי לחברת נמל חיפה עד ליום 1.1.2037, יחולו העקרונות המפורטים להלן: (א) עד שנת 2030, תודיע חברת נמל חיפה למדינה ולחברה האם בכוונתה לשדרג את הרציף המזרחי כנמל עמוק מים לקליטת ותפעול של אניות מכולה בארכי 400 מטר ("אניות גדולות"); (ב) ככל שחברת נמל חיפה שדרגה את הרציף המזרחי, אזי החל מיום 1.1.2036 תעמוד לרשותה האופציה להשקיע בהקמת נמל לקליטה ותפעול של אניות גדולות באזור כרמל ב'. החברה תקדם תכניות סטטוטוריות להקמת נמל כאמור; (ג) במידה שחברת נמל חיפה תבחר לא לשדרג את הרציף המזרחי כאמור לעיל, האופציה להשקיע בהקמת כרמל ב' תעמוד לרשותה, ובלבד שסך הפעילות המשקית בישראל במכולות יעמוד על 4.9 מיליון TEU לפחות במשך 12 חודשים רצופים, ואולם החל מיום 1.1.2033 לא יידרש תנאי זה; (ד) ככל שתוקדם האפשרות של מתן שטח ב' לנמל המפרץ, תוקדם האפשרות לחברת נמל חיפה להשקיע בכרמל ב'. בכל מקרה, המדינה רשאית להקדים את תחילת האופציה להשקיע בכרמל ב' שניתנת לחברת נמל חיפה; (ה) מובהר כי חברת נמל חיפה תהיה מחויבת להעמיד יכולת לקליטת ותפעול אניות מכולה גדולות, בין אם על ידי שדרוגו של הרציף המזרחי ובין אם על ידי בניית כרמל ב'. חברת נמל חיפה מחויבת להתחיל בביצוע העבודות כאמור עד ליום 1.1.2033; (ו) ככל שחברת נמל חיפה בחרה בחלופה הקבועה בסעיף (ב) לעיל עד ליום 1.1.2037, יוחזר שטח כרמל ב' לחברה לכל שימוש שתמצא לנכון.
2. משרדי התחבורה והאוצר יפעלו לייצר תשתית שתאפשר תחרות שווה בין נמל חיפה הקיים לבין נמל המפרץ.
3. מחויבויות החברה בעניין תשתיות, כאמור במכתבה למשרד התחבורה ולסגנית הממונה על התקציבים באוצר כמפורט בביאור 7.ה.1.4 לעיל, הינן בהיקפים שאינם מהותיים לחברה.

ביאור 8 - לקוחות, נטו

ליום 31 בדצמבר		
2018	2019	
באלפי ש"ח		
17,612	37,636	חובות פתוחים
5,302	6,710	הכנסות לקבל
737	608	המחאות לגבייה
23,651	44,954	סה"כ חובות לקוחות
(6,959)	(7,715)	בניכוי הפרשה לירידת ערך
16,692	37,239	לקוחות, נטו

בהתייחס ליתרות לקוחות מול צדדים קשורים, ראה ביאור 22 בדבר יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

ביאור 9 - חייבים ויתרות חובה

ליום 31 בדצמבר		
2018	2019	
באלפי ש"ח		
1,003	767	עובדים ומוסדות בגין עובדים וגמלאים
564	6,728	הוצאות מראש
5,433	18,939	חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
14,218	15,296	מוסדות
6,034	2,311	חייבים ויתרות חובה אחרים
27,252	44,041	סה"כ חייבים ויתרות חובה

בהתייחס ליתרות חייבים ויתרות חובה מול צדדים קשורים, ראה ביאור 22 בדבר יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

ביאור 10 - רכוש קבוע, נטו

א. הרכב ותנועה

שנת 2019

סה"כ	רכוש קבוע בהקמה	מערכות מידע וציוד	מבנים יבשתיים	תשתיות ומבנים ימיים	קרקעות*	
באלפי ש"ח						
עלות						
12,690,661	7,286,219	76,685	243,194	4,445,676	638,887	יתרה ליום 1 בינואר 2019
15,323	-	3,125	2,894	-	9,304	השפעת יישום לראשונה של IFRS 16
989,454	988,719	-	735	-	-	תוספות במשך השנה
-	(178,334)	36,652	-	141,682	-	רכוש שהופעל
35,081	35,081	-	-	-	-	השפעת נגזרים
67,092	67,092	-	-	-	-	היוון עלויות אשראי
(1,884)	-	-	-	-	(1,884)	גריעות: מימושים
13,795,727	8,198,777	116,462	246,823	4,587,358	646,307	יתרה ליום 31 בדצמבר 2019
פחת שנצבר						
1,174,049	-	50,432	69,830	982,867	70,920	יתרה ליום 1 בינואר 2019
218,464	-	14,607	13,064	177,797	12,996	פחת
(314)	-	-	-	-	(314)	גריעות: מימושים
1,392,199	-	65,039	82,894	1,160,664	83,602	יתרה ליום 31 בדצמבר 2019
12,403,528	8,198,777	51,423	163,929	3,426,694	562,705	יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2019

* מקרקעין המוגדר כנכס זכות שימוש ומוכר עד לשנת 2054.

שנת 2018

סה"כ	רכוש קבוע בהקמה	מערכות מידע וציוד	מבנים יבשתיים	תשתיות ומבנים ימיים	קרקעות	
באלפי ש"ח						
עלות						
11,001,184	5,784,841	67,254	242,549	4,402,653	503,887	יתרה ליום 1 בינואר 2018
1,590,732	1,455,732	-	-	-	135,000	תוספות במשך השנה
-	(53,099)	9,431	645	43,023	-	רכוש שהופעל
37,107	37,107	-	-	-	-	השפעת נגזרים
61,638	61,638	-	-	-	-	היוון עלויות אשראי
12,690,661	7,286,219	76,685	243,194	4,445,676	638,887	יתרה ליום 31 בדצמבר 2018
פחת שנצבר						
964,417	-	39,293	57,896	808,334	58,894	יתרה ליום 1 בינואר 2018
209,632	-	11,139	11,934	174,533	12,026	פחת
1,174,049	-	50,432	69,830	982,867	70,920	יתרה ליום 31 בדצמבר 2018
11,516,612	7,286,219	26,253	173,364	3,462,809	567,967	יתרת עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 10 - רכוש קבוע, נטו (המשך)

ב. מקרקעין בחכירה

לצורך מילוי מטרות ותפקידי החברה כאמור בסעיף 9 לחוק הספנות, נקבע כי החברה תקבל חכירה לדורות ממדינת ישראל ביחס למקרקעין המועברים וזכויות שימוש במקרקעין המועברים שהינם מקרקעין תת ימיים, על פי עקרונות ותנאים, במועדים ובתמורה שיקבעו בהסכם שייחתם בין הצדדים. עד למועד חתימת הסכם כאמור ניתנה לחברה זכות שימוש מוגבלת בצו, לצורך ביצוע תפקידיה לפי סעיף 9(ב) לחוק בלבד.

בחודש ינואר 2013 נחתם הסכם לגבי נמל אילת; בחודש מרץ 2015 נחתם הסכם לגבי נמל אשדוד ובחודש יוני 2015 נחתם הסכם לגבי נמל חיפה.

השימוש של החברה במקרקעין מוגבל לפי המותר לה בחוק, בהסכם ובכתב ההסמכה שניתן לחברה. אין בהענקת זכות שימוש כאמור כדי לגרוע מסמכות המדינה להעניק לאחר לפי כל דין זכויות במקרקעין המועברים. החברה אינה רשאית להעביר, לשעבד או להמחות לאחר כל זכות במקרקעין המועברים, אלא אם כן ההעברה נעשית בהתאם להוראות החוק. יתר התנאים, ההגבלות או מחויבויות שיש לחברה בנוגע למקרקעין – מפורטים בחוק, בהסכם, ובכתב ההסמכה של החברה.

על פי החוק, חנ"י תשלם למדינה, מדי שנה, תמלוגים בשיעור 4% מהכנסותיה נטו שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות הנמל והתאגידים המורשים. סכום זה כולל גם את דמי החכירה בגין השטחים אשר הועמדו לה על ידי רשות מקרקעי ישראל המהווים שיעור של 0.5% מתוך סך התמלוגים. ראה ביאור 16' בקשר לדרישת משרד התחבורה.

ג. רכוש קבוע בהקמה ומקדמות ששולמו על חשבון רכוש קבוע

למידע בדבר הקמת הנמלים החדשים, ראו ביאור 24 בדבר התקשרויות והתחייבויות תלויות. למידע בדבר נגזרים משובצים, ראו ביאור 23 בדבר מכשירים פיננסיים.

ד. עלויות אשראי שהוונו

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2017	2018	2019
באלפי ש"ח		
21,187	61,638	67,092

סך עלויות אשראי שהוונו

ביאור 11 - אשראי מתאגידים בנקאיים, מסגרות אשראי והלוואות

א. הרכב

ליום 31 בדצמבר		מועדי תשלום הקרן	מנגנון ושיעור הריבית	בסיס הצמדה	
2018	2019				
באלפי ש"ח					
160,097	-	-	פריים מינוס 0.5%-0.68%	ללא	אשראי לזמן קצר מבנקים
-	399,896	2020	ריבית בנק ישראל + 0.28%	ללא	ניירות ערך מסחריים (ב) (1)
-	326,455	2020		מדד המחירים לצרכן	חלות שוטפת של התחייבויות
					לזמן ארוך מבנקים (ד) (2)
160,097	726,351				

(1) ביום 23 בפברואר 2020 נפרעו ניירות ערך מסחריים שהנפיקה החברה, בסך של 400 מיליון ש"ח ערך נקוב.
(2) ביום 9 במרץ, 2020 נפרעה ההלוואה.

ב. ביום 25 בפברואר 2019 הנפיקה החברה לציבור באמצעות דוח הצעת מדף 400,000,000 ש"ח ערך נקוב ניירות ערך מסחריים (סדרה 1).

שם הנייר	נמלי ישר מסחרי 1
ערך נקוב שהוקצה באלפי ש"ח	400,000
ריבית אפקטיבית שנתית	0.7%
ריבית נקובה שנתית	ריבית שנתית המחושבת כממוצע משוקלל של שיעורי ריבית בנק ישראל אשר היו בתחולה בתקופת הריבית, בתוספת מרווח שנתי קבוע של 0.28%
מועדי תשלום הריבית והקרן	קרן ניירות הערך המסחריים והריבית בגינה יעמדו לפירעון בתשלום יחיד אשר ישולם ביום 23 בפברואר 2020
תמורת ההנפקה ברוטו באלפי ש"ח	400,000
תמורת ההנפקה נטו באלפי ש"ח	399,306
שווי הוגן ליום 31 בדצמבר 2019 באלפי ש"ח	401,920

ג. מסגרות אשראי

במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, התקשרה החברה בהסכמים עם מספר תאגידים בנקאיים בדבר העמדת מסגרות אשראי בסך של 2,400 מיליון ש"ח לתקופה של בין חודשיים מתאריך הדוח הכספי ועד שנה, לצורך מימון בניית הנמלים החדשים (ראה גם ביאור 24 בדבר התקשרויות והתחייבויות תלויות). בהתאם לתנאי ההסכמים, האשראי יינתן לתקופה של שנה, דהיינו יש להחזיר את המסגרות שנוצלו תוך שנה מיום הניצול.

בהתאם לתנאי ההסכמים, החברה תידרש לשלם ריבית שנתית לא צמודה בשיעור פריים מינוס 0.68% - 0.5% בגין המסגרות המנוצלות. בנוסף, משלמת החברה מדי שנה עמלה קבועה בשיעור של עד 0.15% בגין המסגרות שטרם נוצלו.

בכל ההלוואות קיימת עילת פירעון מיידי במקרה של העמדה לפירעון מיידי של הלוואה מעל סכום של כ-100 מיליון ש"ח או 250 מיליון ש"ח (CROSS-DEFAULT).

נכון ליום 31 בדצמבר 2019 ולמועד חתימת הדוחות הכספיים, החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות.

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, מימשה החברה ביום 23 במרץ 2020 הלוואה מקווי האשראי שעמדו לרשותה בסך 500 מלש"ח לתקופה של 360 ימים, בריבית של פריים מינוס 0.68%.

נכון ליום חתימת הדוחות הכספיים לחברה מסגרות אשראי לא מנוצלות בהיקף של 800 מלש"ח שהועמדו לחברה לתקופות שמסתיימות בין 30 במאי 2020 ועד ליום 24 במרץ 2021. בהתאם לתנאי ההסכמים, החברה תידרש לשלם ריבית שנתית לא צמודה בשיעור פריים מינוס 0.68%-0.5% בגין מסגרות מנוצלות, ככל שינוצלו. בנוסף, משלמת החברה מדי שנה עמלה קבועה בשיעור של עד 0.15% בגין המסגרות שטרם נוצלו.

ביאור 11 - אשראי מתאגידים בנקאיים, מסגרות אשראי והלוואות (המשך)**ד. הלוואות**

ביום 6 במרץ 2017, התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי בהסכם להעמדת הלוואה בסכום כולל של כ- 320 מיליון ש"ח, לצורך מימון בניית הנמלים החדשים.

נכון ליום 31 בדצמבר 2019, החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות. לאחר תאריך הדוחות הכספיים, ההלוואה נפרעה.

ביאור 12 - זכאים אחרים

ליום 31 בדצמבר	
2018	2019
באלפי ש"ח	
20,234	21,413
-	5,706
467,342	397,967
2,907	30,863
3,742	4,970
494,225	460,919

הכנסות מראש
חלות שוטפת של התחייבויות בגין חכירה
הוצאות לשלם
מקדמות מלקוחות
התחייבויות בגין משכורת, גמלה ונלוות

בהתייחס ליתרות זכאים ויתרות זכות מול צדדים קשורים, ראה ביאור 22 בדבר יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים.

ביאור 13 - הטבות לעובדים

הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך, הטבות בגין פיטורין והטבות לטווח קצר.

2,081 גמלאים וכן 11 מעובדי החברה זכאים, על פי הסכמי עבודה לפנסיה תקציבית על פי חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970 (להלן: "פנסיה תקציבית").

288 גמלאים בפנסיה צוברת שפרשו פרישה מוקדמת מרשות הנמלים לפני יום המעבר זכאים לתשלום הפנסיה מהחברה עד ליום הגיעם לגיל פרישה על פי חוק או זכאים להשלמת תשלומי הפנסיה מהחברה בשל רכיבי שכר שאינם מבוטחים בקרנות הפנסיה.

17 עובדי החברה שמבוטחים בקרן פנסיה צוברת ותיקה וכן 3 גמלאי החברה, אשר יקבלו בעתיד גמלה מקרן פנסיה צוברת ותיקה, זכאים להשלמת תשלומי הפנסיה מהחברה בשל רכיבי שכר שאינם מבוטחים בקרנות הפנסיה וכן לתשלומים בגין פרישה מוקדמת.

גמלתם של 187 גמלאי רכבת ישראל ממומנת מהיעודה לפנסיה של החברה ומהשתתפות המדינה בתשלומים אלה וזאת על פי הסכם בין האוצר לבין רשות הנמלים, שהועבר לחברה. חלקה של החברה במימון זה כלול בסך ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד-מעביד של החברה (ראה ביאור 22(6)).

באשר להטבות לאנשי מפתח ניהוליים ראה ביאור 22 בדבר צדדים קשורים ובעלי עניין.

א. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת**פנסיה תקציבית - התחייבות**

1. על פי חוק הספנות, מי שהיו עובדים של רשות הנמלים ערב תחילתו של חוק הספנות הפכו להיות עובדים של אחד מארבעת התאגידים הנמליים. כל הגמלאים של רשות הנמלים הפכו לגמלאים של חנ"י. ההתחייבויות של חנ"י כלפי העובדים והגמלאים נגזרות מן ההתחייבויות אשר היו לרשות הנמלים כלפי עובדיה וגמלאיה ומהתחייבויות נוספות הנובעות מהסכמים קיבוצים אשר נחתמו בין חנ"י לבין ההסתדרות הכללית של העובדים

ביאור 13 - הטבות לעובדים (המשך)

א. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת (המשך)

פנסיה תקציבית – התחייבות (המשך)

במסגרת השינוי המבני אשר בוצע. כמו כן נחתמו בין חנ"י לבין חברות הנמל, הסכמים נוספים שעניינם הסדרת התחייבויות הצדדים, בין השאר, בנושא הפנסיה התקציבית.

2. ההסכמים השונים קובעים כי האחריות לצבירת נכסים ולביצוע תשלומים לעובדים הזכאים לפנסיה תקציבית, תחולק בין חברות הנמל לבין חנ"י באופן המפורט להלן:

2.1 חנ"י אחראית לצבור בקופה שתנוהל עבורה נכסים לכיסוי מלוא התחייבויותיה לתשלום קצבה לעובדים המועסקים על ידה ולגמלאים עליהם חל הסדר של פנסיה תקציבית על פי חישוב אקטוארי שנערך על פי הוראות והנחיות הממונה על רשות שוק ההון ואגף שוק ההון ובכללם לגבי התפתחויות דמוגרפיות וכלכליות.

2.2 לגבי עובדים, הצבירה מתבצעת על בסיס של הפרשות שוטפות בשיעור של 30% משכרם.

2.3 כל אחת מחברות הנמל תצבור בקופה המרכזית שלה נכסים לכיסוי התחייבויותיה לתשלום קצבה לעובדים המועסקים על ידה, עליהם חל הסדר של פנסיה תקציבית. בעקבות התרחשות אירוע המזכה עובד נמל בקצבה, יועברו על ידי חברת הנמל הסכומים הדרושים לכיסוי תשלומי הקצבה בגין אותו עובד, באיזון אקטוארי מלא על פי הוראות אגף שוק ההון, לקופה המרכזית של חנ"י לצורך ביצוע תשלומי הקצבה לעובר מקופה זו. בתנאים מסוימים יועברו על ידי חברות הנמל לחנ"י כספים נוספים עד לשיעור של 5% מההתחייבות האקטוארית ככרית ביטחון.

עד אשר חברות הנמל יקימו קופה מרכזית לקצבה, הן צוברות את סכומי היעודה בחשבונות נאמנות ייעודים שחלקם מנוהלים על ידי חנ"י (ראה סעיף 6 להלן).

כאשר פורש עובד שחל עליו הסדר פנסיה תקציבית מחברת הנמל ונקלט בחנ"י, החברה נוטלת על עצמה את ההתחייבות לשלם את גמלתו ולהפריש בתנאים מסוימים לקופה להשלמת גרעון אקטוארי ככל שייווצר. לפיכך, לחברה קיימת בתנאים מסוימים חשיפה כספית ככל שייצמח פער בין הכספים שהועברו אליה על ידי חברות נמל ביום פרישת עובדיהן, לבין המחויבויות בפועל.

2.4 עד להקמת הקופה המרכזית לקצבה החברה מחזיקה את הסכומים המיועדים להפקדה בקופה בחשבונות נאמנות ייעודים (ראה ביאור 5).

2.5 חנ"י, תשלם גמלה לגמלאי רשות הנמלים, לגמלאיה הזכאים לפנסיה תקציבית וכן לעובדיה ולעובדים שפרשו מן הנמלים וזכאים לפנסיה תקציבית בגינם נתקבלו סכומים כאמור בסעיף 2.2 לעיל. עם הקמת הקופה, תשלם הקופה את הגמלאות באופן שוטף. יחד עם זאת יצוין כי על פי תקנון הקופה אין בהפרשות אשר תבצע החברה לקופה כאמור לעיל, כדי לפטור אותה מאחריותה לתשלום קצבה לגמלאים.

3. במקרים בהם סכומי היעודה לפנסיה תקציבית עולים על סכום ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית, כפי שחושב על פי הנחיות אגף שוק ההון באוצר, יהווה עודף עד לשיעור של 10% מההתחייבות, כרית ביטחון המיועדת לכיסוי גרעון עתידי ככל שייצמח (להלן: "כרית הביטחון"). במידה והסכומים ביעודה לפנסיה תקציבית עולים על ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית, כפי שחושבה על פי הנחיות אגף שוק ההון באוצר, בתוספת 10% תפחית החברה בהסכמת ההסתדרות את שיעור ההפרשה החודשית. אם עדיין יוותר עודף וסכומי היעודה לפנסיה תקציבית יעלו על סכום ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית וכרית הביטחון, ובכפוף להוראות הדין, החברה תוכל בנסיבות מסוימות למשוך את העודף האמור.

4. במקרים בהם סכומי היעודה לפנסיה תקציבית נמוכים מסכום ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית, כפי שחושב על פי הנחיות אגף שוק ההון באוצר, תעביר החברה סכומים לכיסוי הגרעון הנ"ל.

5. לעניין רשת בטחון פנסיונית לחברות הנמל כתוצאה מהסכמי המעבר, ראה ביאור 24 ג' (2).

ביאור 13 - הטבות לעובדים (המשך)

א. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת (המשך)

פנסיה תקציבית - התחייבות (המשך)

טיפול חשבונאי

1. תקן חשבונאות בינלאומי 19 הטבות עובד ("IAS 19") הינו התקן הרלוונטי לטיפול בתכניות הפנסיה התקציבית בהתייחס לכל העובדים והגמלאים המתוארים לעיל, ובכלל זה גמלאי חברות הנמל. בהתייחס לגמלאי חברות הנמל, החברה מיישמת את הוראות IAS 19 החל מהמועד בו עובדים אלו פורשים לגמלאות מחברות הנמל (לאמור, ההתחייבות הפנסיונית מוכרת במועד שבו העובד פורש מחברת הנמל).
2. החברה זקפה את הסכומים שקיבלה בגבולות כריות הביטחון שהתקבלו במועד הקמתה ישירות להון, כחלק מעסקה כוללת עם בעל השליטה.
3. החברה זוקפת לרווח כולל אחר את הסכומים שקיבלה בגבולות כריות הביטחון המתקבלות מחברות הנמל בעת התרחשות אירוע המזכה עובד נמל בקצבה (כמפורט בסעיף 2.3 לעיל).
4. החל מיום 31 בדצמבר 2014, לאור ההבדלים בווקטור הריבית בין הנחיות רשות שוק ההון (להלן: "וקטור ריבית חסרת סיכון") לבין וקטור הריבית שעל פי התקינה החשבונאית (וקטור ריבית מבוסס על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה, להלן: "וקטור שוק עמוק"), קיים פער בין מדידת ההתחייבות לפנסיה תקציבית כפי שהיא מוצגת בספרים לבין ההתחייבות החוזית של החברה להפקיד סכומים ביעודה. ההתחייבות האקטוארית בקשר לפנסיה התקציבית על פי התקינה החשבונאית הסתכמה נכון ליום 31 בדצמבר 2019 בסך של 3,680 מיליון ש"ח ואילו ההתחייבות החוזית על פי הוראות אגף שוק ההון הסתכמה ליום 31 בדצמבר 2019 בסך של 3,974 מיליון ש"ח, דהיינו, ההתחייבות החוזית של הפנסיה התקציבית לפי וקטור ריבית חסרת סיכון גבוהה יותר ב 294 מיליון ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2018: 344 מיליון ש"ח). אלמלא ההצגה החשבונאית, ההון העצמי היה קטן בהתאמה.
5. ליום 31 בדצמבר 2019 היעודה לפנסיה תקציבית הסתכמה בסך של 4,070 מיליון ש"ח. על אף שהיעודה לפנסיה גבוהה מן ההתחייבות האקטוארית המחושבת לפי כללי רשות שוק ההון על פי הסכם הפנסיה, החברה איננה זכאית למשוך את הסכומים העודפים כיום מן היעודה.
6. כאמור בביאור 5 (ד)(6), בשנת 2020 הוקמה הקופה אשר פועלת מכוח חוק הפיקוח. על פי חישובי החברה המנהלת של הקופה, ההתחייבות האקטוארית ליום 31 בדצמבר 2019 הינה כ-4,037 מיליון ש"ח. על פי הדוחות הכספיים של החברה, ההתחייבות האקטוארית בגין המחויבות לפנסיה ליום 31 בדצמבר 2019 הינה כ-3,680 מיליון ש"ח. הפער בין ההתחייבות האקטוארית לפי חישוב הקופה ליום 31 בדצמבר 2019 לבין ההתחייבות האקטוארית לפי הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019, נובע בעיקר מהגורמים הבאים:
 - א. החברה עורכת את חישוב ההתחייבות האקטוארית על פי כללי החשבונאות החלים עליה (תקן הדיווח הכספי הבינלאומי IAS19) אשר לפיהם שיעור ההיוון לחישוב ההתחייבות הינו בהתאם לוקטור שוק עמוק. שיעור ההיוון לחישוב ההתחייבות בקופה הינו וקטור ריבית חסרת סיכון.
 - ב. הקופה משתמשת בחישוביה בלוחות תמורת שונים מאשר אלו אשר היו נהוגים עד כה על ידי החברה. החברה נערכת לפניה לקופה לצורך עדכון לוחות התמורת המשמשים אותה לחישוב ההתחייבות האקטוארית.
7. כאמור בביאור 5 (ד)(6), נכסי היעודה לפנסיה תקציבית מוצגים בדוחות על המצב הכספי במסגרת הנכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד – מעביד, וההתחייבות בשל הטבות לעובדים מוצגת במסגרת התחייבויות לא שוטפות. בדוח הכספי לרבעון הראשון לשנת 2020, הנכסים יוצגו בדוחות הכספיים של החברה בקיזוז מיתרת ההתחייבות האקטוארית שכן מדובר בנכסי תוכנית. הקמת הקופה המרכזית לקצבה והעברת הכספים לא צפויה לשנות את הונה של החברה.

ביאור 13 - הטבות לעובדים (המשך)

א. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת (המשך)

התחייבויות נוספות לסיום יחסי עובד מעביד - תוכנית הטבה מוגדרת

1. פנסיה צוברת - על החברה להחזיק יעודה לצורך קיום התחייבותה לבצוע תשלומים לעובדים אשר מבוטחים בפנסיה צוברת לצורך: (1) ביצוע תשלומי פנסיה עד לגיבוש זכאותם של עובדים פורשים לקבל גמלה מקרן הפנסיה בה הם מבוטחים; (2) לכיסוי סכומים אשר אינם מכוסים על ידי קרן הפנסיה של העובדים הנ"ל; (3) לתשלומים חד פעמיים שיאפשרו פרישות מוקדמות.
2. בידי החברה יעודה למימון פדיון ימי מחלה וחופשה לעובדים שעברו מרשות הנמלים לחברה שנתקבלה מאת רשות הנמלים במסגרת הרפורמה. אין לחברה חובה להמשיך ולהפקיד סכומים נוספים על מנת לשמור על איזון אקטוארי.
3. בידי החברה יעודה בה מופקדים סכומים למימון שי לחג לגמלאי רשות הנמלים ולעובדים שעברו לחנ"י. היעודה התקבלה מאת רשות הנמלים במסגרת הרפורמה. אין לחברה חובה להמשיך ולהפקיד סכומים נוספים ביעודה על מנת לשמור על איזון אקטוארי.
4. החברה מחזיקה יעודה למימון התחייבותה לתשלום פנסיה תקציבית לקבוצה של גמלאי רכבת ישראל (ראה ביאור 22 ג 6).

(1) תנועה בהתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת לפנסיה תקציבית והתחייבויות נוספות ומרכיביה:

מחויבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת	
2018	2019
באלפי ש"ח	
3,702,222	3,469,724
1,619	1,527
118,464	111,344
-	43,725
(157,678)	480,708
(14,373)	(19,249)
88,760	73,466
(269,290)	(267,973)
3,469,724	3,893,272

יתרה ליום 1 בינואר

הוצאה שנזקפה לרווח או הפסד:

עלות שירות שוטף
עלויות ריבית

הוכר ברווח כולל אחר:

הפסדים אקטואריים שנבעו משינויים בהנחות הדמוגרפיות
הפסדים (רווחים) אקטואריים שנבעו משינויים בהנחות הפיננסיות
רווחים אקטואריים אחרים

תנועות נוספות:

תקבולים מחברות נמל בגין פרישת עובדים
הטבות ששולמו

היתרה ליום 31 בדצמבר

(2) השקעות המיועדות לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד ואינם מהווים נכסי תוכנית

2018	2019
באלפי ש"ח	
4,055,139	4,233,439

יתרה ליום 31 בדצמבר

למידע נוסף אודות הנכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד (שאינם מהווים נכסי תוכנית) ראה ביאור 5.

ביאור 13 - הטבות לעובדים (המשך)

א. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת (המשך)

התחייבויות נוספות לסיום יחסי עובד מעביד - תוכנית הטבה מוגדרת (המשך)

(3) ההתחייבות להטבה מוגדרת מוקצית למשתתפים של התוכנית באופן הבא:

ליום 31 בדצמבר		
2018	2019	
94.5%	94.5%	תקציבית
0.3%	0.2%	צוברת
1.4%	1.4%	גמלאים צוברת
0.6%	0.4%	גמלאי רכבת
3.0%	3.4%	שי לחג
0.2%	0.1%	מחלה

(4) הנחות אקטואריות וניתוח רגישות

ההנחה אקטוארית העיקרית למועד הדיווח (לפי ממוצע משוקלל):

ליום 31 בדצמבר		
2018	2019	
2.16%	0.82%	שיעור ההיוון ביום 31 בדצמבר *
		* שיעור היוון ריאלי

שינויים אפשריים בתאריך הדיווח בשיעור ההיוון, בהנחה שיתר ההנחות נותרות ללא שינוי, משפיעים על המחויבות להטבה מוגדרת כדלקמן:

ליום 31 בדצמבר			
2018	2019	2018	2019
קיטון ב-0.1%		גידול ב-0.1%	
36,755	38,991	(36,126)	(38,123)

(5) השפעת התוכנית על תזרימי המזומנים העתידיים של החברה:

אומדן החברה ליתרת חיי התוכנית (לפי ממוצע משוקלל) הינו 9.9 שנים (לשנת 2018 - 9.3 שנים)

(6) כספים מוחזקים לטובת חברות נמל

ליום 31 בדצמבר		
2018	2019	
באלפי ש"ח		
73,766	54,349	יתרה לתחילת השנה
(417)	(389)	תשלום בגין עובדים שפרשו לגמלאות
(20,975)	(31,273)	העברה לחברות הנמל, נטו
1,975	2,018	רווחים
54,349	24,705	יתרה לסוף השנה

ביאור 13 - הטבות לעובדים (המשך)

א. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה - תוכנית הטבה מוגדרת (המשך)

התחייבויות נוספות לסיום יחסי עובד מעביד - תוכנית הטבה מוגדרת (המשך)

(7) כרית ביטחון המחושבת כהפרש בין הכספים המיועדים להפקדה בקופה המרכזית לקצבה, ובין ההתחייבות לפנסיה תקציבית המחושבת על פי הוראות אגף שוק ההון

ליום 31 בדצמבר	
2018	2019
באלפי ש"ח	
237,567	266,765
4,438	3,673
24,760	(173,903)
266,765	96,535

עודף יעודה בשל פנסיה תקציבית
כרית ביטחון, המיועדת להפקדה בקופה המרכזית לקצבה:
יתרה לתחילת שנה
קבלת נכסים נטו
הגדלה בגין עדכון עתודה נטו

יתרת כרית ביטחון לסוף השנה

ב. תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה-תוכנית הפקדה מוגדרת

חלק מהגמלאים וחלק מעובדי החברה מבוטחים בקרנות הפנסיה והפיצויים "נתיב" ו-"נתיבות", שאינן בשליטת החברה. ההתחייבויות בגין פנסיה ופיצויים המכוסות באמצעות העברת הכספים לקרנות אלו, והכספים שנצברו בקרנות האמורות, לא נכללו בדוחות כספיים אלה הואיל ואינם באחריותה ובשליטתה של החברה. חלק אחר מעובדי החברה מבוטחים בביטוחי מנהלים שאינם בשליטת החברה. ההתחייבויות בגין פנסיה ופיצויים המכוסות באמצעות העברת הכספים למבטחים, והכספים שנצברו בביטוחים האמורים, לא נכללו בדוחות כספיים אלה הואיל ואינם באחריותה ובשליטתה של החברה.

בשנת הדוח הופקדו בתוכניות האמורות הסכומים הבאים:

לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר		
2017	2018	2019
באלפי ש"ח		
5,359	5,890	6,146

סכום ההוצאה השנתית בגין תוכנית להפקדה מוגדרת

ג. התחייבויות בגין הטבות אחרות לטווח ארוך

בהתאם להסכמי העבודה בתוקף, זכאים עובדי החברה לימי חופשה. החברה כוללת בחשבונוניה באופן שוטף הפרשה בגין התחייבויות זו.

התחייבויות בגין הטבות אחרות לטווח ארוך כוללת:

ליום 31 בדצמבר	
2018	2019
באלפי ש"ח	
3,113	3,240

התחייבויות בגין חופשה

להלן ההנחות האקטואריות העיקריות למועד הדיווח:

ליום 31 בדצמבר	
2018	2019
%	
0.65	(0.37%)

שיעור ההיוון ביום 31 בדצמבר*

* שיעור היוון ריאלי

ביאור 14 - אגרות חוב מהותיות

א. ההרכב

ליום 31 בדצמבר				מועדי תשלום הקרן	שיעור הריבית	בסיס הצמדה	
2018		2019					
ערך בספרים	ערך נקוב	ערך בספרים	ערך נקוב				
באלפי ש"ח							
1,538,974	1,531,422	1,545,237	1,531,422	2022-2026	0.83%	מדד המחירים לצרכן	אגרות חוב סדרה א'
424,867	422,865	1,622,534	1,460,030	2027-2031	1.65%	מדד המחירים לצרכן	אגרות חוב סדרה ב'
541,425	545,055	838,452	833,239	2021-2024	1.63%	לא צמוד	אגרות חוב סדרה ג'
2,505,266	2,499,342	4,006,223	3,824,691				

ב. הרחבת אגרות חוב

ביום 19 בדצמבר 2019 הוקצו לציבור בדרך של הרחבה באמצעות דוח הצעת מדף 1,037,165 אלפי ש"ח ערך נקוב סדרה ב', בתמורה לסך ברוטו של כ-1,200,000 אלפי ש"ח ובריבית אפקטיבית של כ-0.27%.

ביום 19 בדצמבר 2019 הוקצו לציבור בדרך של הרחבה באמצעות דוח הצעת מדף 288,184 אלפי ש"ח ערך נקוב סדרה ג', בתמורה לסך ברוטו של כ-300,000 אלפי ש"ח ובריבית אפקטיבית של כ-0.82%.

ג. במסגרת שטרי הנאמנות לאגרות החוב שלעיל התחייבה החברה, בין היתר, כמפורט להלן:

1. מגבלה על חלוקה – כל עוד תהיינה אגרות חוב במחזור (קרי, כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם), החברה לא תבצע חלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חלוקה") ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד.

למען הסר ספק, יובהר כי ההתחייבות לעיל לא תחול ביחס לביצוע פעילותה של החברה בתפקידיה לפי חוק הספנות, לפי כתב הסמכה שהוענק לה לפי חוק זה וביצוע פעולות נוספות אשר אושרו לפי חוק זה ומובהר כי אין בהתחייבות לעיל להגביל את סמכויותיה של המדינה לפי חוק הספנות או לפי כתב ההסמכה האמור.

2. התחייבות לאי יצירת שעבוד על נכסי החברה – שעבוד שלילי – עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמזויק של החוב על פי שטרי הנאמנות, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, החברה לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה וזכויותיה שאינם קיים במועד חתימת שטרי הנאמנות - אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת, וזאת למעט השעבודים המותרים המפורטים בסעיף 13.2 לשטרי הנאמנות.

הפרת ההתחייבויות דלעיל תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.

מנגנון CROSS DEFAULT - בשטרי הנאמנות קיים מנגנון CROSS DEFAULT, לפיו אם הועמד לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה) חוב למממן פיננסי מסוים (גוף מוסדי, כהגדרת מונח זה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, או תאגיד בנקאי, כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981) בסכום העולה על 750 מיליון ש"ח או אם הועמדו לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה) אגרות חוב מסדרה אחרת של החברה, תקום למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדה לפירעון מיידי.

ביאור 14 - אגרות חוב מהותיות (המשך)

ג. (המשך)

קיום התחייבויות הנובעות מתנאי אגרות החוב למועד הדוח:

- החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות לאגרות החוב.
- לא התקיימה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.
- החברה לא קיבלה הודעה מהנאמן לאגרות החוב בדבר אי עמידתה בתנאים בהתחייבויות לפי שטרי הנאמנות כאמור.

ד. דירוג אשראי

א. בימים 18 בפברואר 2019 ו-21 בפברואר 2019, הודיעה חברת מעלות על אשרור דירוג המנפיק 'ilAAA' ועל אשרור דירוג 'ilAAA' לשלוש סדרות אגרות החוב של החברה. כמו כן, קבעה מעלות לחברה דירוג מנפיק זמן קצר '+1-ilA' ודירוג הנפקה '+1-ilA' לניירות ערך מסחריים חדשים בהיקף של עד 400 מיליון ש"ח ע.נ.

ב. ביום 15 באפריל 2019, אשררה חברת הדירוג מידרוג דירוג 'Aa1' לחברה, באופן יציב, לדירוג המנפיק של החברה, וכן לדירוג אגרות החוב (סדרות א', ב', ג') של החברה.

ג. ביום 29 במאי, 2019 אשררה חברת הדירוג מעלות S&P דירוג מנפיק ilAAA באופן יציב.

ד. ביום 15 בדצמבר 2019, קבעה חברת הדירוג מעלות דירוג 'ilAAA' לאגרות חוב בהיקף של עד 1 מיליארד ש"ח ע.נ. שתנפיק החברה באמצעות הרחבת סדרות א' ב' ג' באופן יציב.

ה. ביום 15 בדצמבר 2019, קבעה חברת הדירוג מידרוג דירוג 'Aa1.il' להרחבת אגרות החוב שתנפיק החברה בסך של עד 1.0 מיליארד ש"ח ערך נקוב, באמצעות הרחבת סדרות א' ב' ג' באופן יציב. בנוסף, אישרה מידרוג את דירוג המנפיק של החברה בדירוג 'Aa1.il', באופן יציב.

ו. ביום 17 בדצמבר 2019, הודיעה חברת הדירוג מידרוג על אשרור דירוג 'Aa1.il' באופן יציב להרחבת אגרות החוב החברה בסך של עד 1.5 מיליארד ש"ח ערך נקוב באמצעות הרחבת סדרות ב' ו-ג'. בנוסף מידרוג אישרה את דירוג החברה, בדירוג 'Aa1.il', אופן הדירוג יציב.

ז. ביום 17 בדצמבר 2019 הודיעה חברת מעלות על אשרור דירוג 'ilAAA' לאגרות חוב שיונפקו על ידי החברה באמצעות הרחבת סדרות אג"ח א', ב' ו-ג', תקף להיקף של עד 1.2 מיליארד ש"ח לסדרת אג"ח ב' ועד 300 מיליון ש"ח ע.נ. לסדרת אג"ח ג'.

ה. אמות מידה פיננסיות

נכון ליום 31 בדצמבר, 2019 וכן למועד חתימת הדוחות הכספיים, החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות.

ביאור 15 - מסים על ההכנסה

א. חוקי המס החלים על החברה

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985
 על-פי החוק, עד לתום שנת 2007 נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן. בחודש פברואר 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 2008 ואילך. החל משנת 2008, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 31 בדצמבר, 2007. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש.

ב. שיעורי המס החלים על החברה

בדצמבר 2016 אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז – 2017, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 1 בינואר, 2017 לשיעור של 24% (במקום 25%) והחל מיום 1 בינואר, 2018 לשיעור של 23%.

שיעור מס החברות בישראל בשנים 2019 ו-2018 הינו 23% ובשנת 2017 הינו 24%.

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

ג. שומות מס סגורות

לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2014.

ד. השלכות הסכמי שומה

הסכם שומה מחודש דצמבר 2018 כלל התייחסות לפריטים שונים להם השלכה על הדוח הנוכחי כדלקמן:

1. סכומים שונים אשר נזקפו כהוצאה בשנים קודמות יותר בניכוי בפריסה על פני 4 שנים. בשנת הדו"ח הפחיתה החברה סך של כ-17 מיליון ש"ח.
2. לגבי היעודה לפנסיה תקציבית, סוכם כי לגבי השנים 2012-2016 ההכנסה החייבת של החברה תחושב על בסיס העקרונות הבאים: סכומים שנמשכו מהיעודה לכרית הביטחון כדי להעמיד את היעודה בגובה ההתחייבות המחושבת על בסיס ההנחות האקטואריות של שוק ההון, וכן רווחים אשר נצמחו בכרית הביטחון יתחייבו במס בשנה בה נמשכו/הופקו. סכומים אשר נמשכו מכרית הביטחון לכיסוי גירעון בהתחייבות האקטוארית (למעט סכומים אשר מקורם בהעברות מחברות נמל) יותרו בניכוי מהכנסתה החייבת של החברה. החברה תמשיך להחיל את ההסדר המתואר עד להקמה של קופה מרכזית לקצבה ובמידה שלא תוקם קופה מרכזית לקצבה עד ליום 31.12.2020 החל ממועד זה תהא רשות המיסים רשאית לדון מחדש באופן המיסוי של כרית הביטחון. כתוצאה מכך רשמה החברה בשנת הדו"ח ניכוי לכיסוי גרעון בהתחייבות האקטוארית בסך כ-199 מיליון ש"ח. כאמור בביאור 5, בחודש ינואר 2020 הוקמה הקופה.
3. כאמור בביאור 3(ח)(5), החברה מעבירה לחברות הנמל אשדוד וחיפה 75% מכלל ההכנסות המתקבלות בידיה משטחים לבנים בגין שטחים שהיו תפוסים ערב הרפורמה. הסכומים המשולמים מוצגים כהקטנת מחזור ההכנסות. על אף הטיפול החשבונאי, החברה מיישמת על ההכנסות הנ"ל טיפול מס שונה לפיו מלוא סכום ההכנסה משטחים לבנים מוכר בידי החברה כהכנסה, והסכומים המשולמים לחברות הנמל מותרים כהוצאה זאת בהתאם להסדרים הייחודיים הקבועים בתקנות המס. במסגרת הסכם השומות שנחתם בחודש דצמבר 2018, קיבלה החברה אישור מאת רשות המיסים לטיפול המס בו נקטה. לפיכך, בדוחות הכספיים לשנת 2018 בוטלו ההפרשות אשר נרשמו בשנים קודמות והחברה מחילה הסדר זה גם בשנות המס הבאות.

ביאור 15 - מסים על ההכנסה (המשך)

ד. הסדרים מיוחדים

1.ד. העברת נכסי רשות הנמלים למדינה ומהמדינה אל החברה פטורה ממס בכפוף לתקנות שייקבעו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. תקנות רשות הספנות הנמלים (הוראות לעניין דיני המס) התשס"ט-2009, (להלן – תקנות המס) הותקנו בחודש יולי 2009, ותחולתן רטרואקטיבית מיום 17 בפברואר 2005 (יום המעבר). תקנות המס כוללות הוראות שונות שיחולו לעניין דיני המס, בקשר עם העברת הנכסים למדינה ולחברה ועל כן ניתן תוקף לפטור לעניין דיני המס המתייחסים לשבח, רכישה, מס הכנסה וחוק התיאומים.

קיימת אי בהירות בנוגע לתחולת הפטור ממס שבסעיף 55 לחוק לגבי העמדת מקרקעין ע"י החברה לחברות הנמל. יחד עם זאת, הואיל שעלות המקרקעין הללו בספרי החברה למועד העברה, זהה לתמורה שנקבעה בגינם בהתאם לצו דמי השימוש בנוסחו הקודם, לא צופה החברה כי תיווצר לה חשיפת מס מהותית בשל העמדת המקרקעין לתפעול של חברות הנמל.

בנוסף, תקנות המס כוללות הוראות לעניין טיפול המס בנושאים הבאים:

1. העברת הפסדים מרשות הנמלים וחלוקתם לצרכי מס בין החברה לבין חברות הנמל.
2. קביעת מחיר המקורי של הנכסים המועברים לחברה ויום רכישתם.
3. קביעת הפחת שהחברה זכאית לדרוש.
4. התרת התמלוגים המשולמים למדינת ישראל כהוצאה לצורכי מס.
5. דמי השימוש הקבועים והמשתנים המתקבלים מן הנמלים.
6. התרת הוצאות והכנסות מסוימות של רשות הנמלים אשר הועברו לחברה ולחברות הנמל לצורכי מס.

2.ד פחת

1. בהתאם לתקנות המס, מחיר המקורי של הנכסים ויום רכישתם ייקבעו כפי שהיו נקבעים אילו היו נמכרים על ידי רשות הנמלים. סעיף 71 לחוק רשות הנמלים, קבע כי לעניין חישוב הפחת, מחיר המקורי של נכסי המקרקעין שנרכשו לפני שנת המס 1997 יהיה שווי השוק ליום 31 בדצמבר 1996. רשות הנמלים שיערכה ליום 31 בדצמבר 1996 את המקרקעין המשמשים בפעילות נמלית.

סכום הפחת שיותר בניכוי לצרכי מס בשל נכס מועבר מרשות הנמלים, יהיה סכום הפחת שהיה מותר בניכוי לרשות הנמלים, אלמלא הועבר הנכס כאמור בחוק.

2. על פי תקנות המס חנ"י אינה זכאית לדרוש פחת על נכס מועבר שהועמד לרשות חברת הנמל, למעט נכס שהוא תשתיות משותפות.

ה. קופה מרכזית לקצבה

פקיעת הפטור ממס

כאמור בביאור 5 (ד) (2), סעיף 49(ו) לחוק הספנות קובע כי הכספים המיועדים לתשלום גמלה לעובדים עוברים, אשר חל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, לגמלאי רשות הנמלים בפנסיה תקציבית, ועובדים עוברים שיפרשו מעבודתם באחת מחברות הנמל וחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, ינוהלו בקופת גמל מרכזית לקצבה (כמשמעות מונח זה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005), אשר תוקם לפני יום 31 במרס 2018.

כאמור בביאור 5 (ד) (3), סעיף 64 לחוק הספנות מקנה למנהל רשות המיסים סמכות לפטור ממס הכנסות אשר נצמחו לרשות הנמלים ואשר יצמחו לחנ"י ולכל אחת מחברות הנמל בגין הכספים המיועדים להפקדה בקופות המרכזית לקצבה, ובלבד שהכספים האמורים הופקדו בקופה המרכזית לקצבה עד ליום 31 במרס 2018. החברה פנתה לרשות החברות הממשלתיות ולמשרד האוצר בבקשה לתקן את החוק ולהאריך את המועדים הנקובים. ביום 7 במרס 2018 התפרסמה הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018 לפיה המועד להפקדה יהיה עד ליום 31 במרס 2019. בדיון שהתנהל בהצעת החוק, בוועדת הכספים נתבקשה החברה להקים את הקופה טרם קבלת הארכת מועד נוספת בחקיקה. כאמור, בסמוך לאחר תאריך הדוחות הכספיים, הוקמה הקופה ומשכך החלה החברה לפעול יחד עם גורמים ממשלתיים להארכת המועדים בחקיקה.

בעקבות חתימת הסכם שומות עם רשות המיסים, אשר בין השאר עסק בנושא הסדר המיסוי של רווחי היעודה לפנסיה תקציבית וטיפול המיסוי של כרית הביטחון, כל זאת לגבי השנים 2012-2016 (כולל) החליטה החברה בשנת 2018 לבטל הן הפרשה בסך של כ- 529 מיליוני ש"ח שנועד לכיסוי חבות המס הפוטנציאלית לגבי השנים 2005 ועד 2016 והן לבטל מיסים נדחים בסך של כ- 400 מיליוני ש"ח.

ביאור 15 - מסים על ההכנסה (המשך)

ה. קופה מרכזית לקצבה (המשך)

בהיעדר חקיקה בתוקף, בשלב זה, החברה רשמה בספריה הפרשה בגין רווחים שנצברו בשנים 2017 ואילך ובסה"כ נכון ליום 31 בדצמבר 2019, הכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה בסך של כ-89 מיליוני ש"ח בגין ההכנסות אשר צמחו מהכספים המיועדים להפקדה בקופה המרכזית לקצבה. בתקופות עוקבות החברה תבחן את הצורך לעדכון הפרשה זו לאור הקמת הקופה המרכזית. לאחר הקמת הקופה הרווחים הנצמחים על הסכומים אשר הופקדו בה (לרבות סכומים המצויים בעודף – כרית הביטחון) פטורים ממס על פי הדין.

ו. הפסדים מועברים לצורך מס

לחברה הפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 31 בדצמבר 2019 לסך של כ-38 מיליוני ש"ח. בגין הפסדים אלה לא הוכרו נכסי מסים נדחים בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.

ז. מס תיאורטי

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד:

לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר			
2017	2018	2019	
באלפי ש"ח			
688,053	267,301	624,263	רווח לפני מסים על ההכנסה
24%	23%	23%	שיעור המס הסטטוטורי
165,133	61,479	143,581	חבות מס מחושבת לפי שיעור המס הסטטוטורי
(14,391)	(30,372)	(27,205)	תוספת (חסכון) בחבות המס בגין:
209	-	-	הכנסות פטורות
3,154	37	1,195	הכנסות חייבות בשיעור מס מיוחד
185,439	(204,465)	44,454	הוצאות לא מוכרות
(12,998)	-	-	הפסדים והטבות לצרכי מס שבגינם לא הוכרו מסים נדחים
			הכנסה בגין שינוי ייעוד מקרקעין
326,546	(173,321)	162,025	מסים על ההכנסה

ח. הרכב הוצאות מסים על הכנסה

1. הרכב הוצאות מסים על הכנסה

לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר			
2017	2018	2019	
באלפי ש"ח			
701,101	80,632	155,386	מסים שוטפים
(1,252)	(666,887)		מסים שוטפים שנים קודמות
(373,512)	11,612	6,639	מסים נדחים
-	401,322	-	מסים נדחים שנים קודמות
209	-	-	מסים בשיעור מס מיוחד
326,546	(173,321)	162,025	

ביאור 15 - מסים על ההכנסה (המשך)

ח. הרכב הוצאות מסים על הכנסה (המשך)

2. הרכב מסים על הכנסה שנזקפו לרווח כולל אחר

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2017	2018	2019
	באלפי ש"ח	
(1,851)	3,678	(44,808)
(143,625)	7,250	(12,518)
-	21,038	-
(145,476)	31,966	(57,326)

מסים שוטפים
מסים נדחים
מסים שנים קודמות

ביאור 15 - מסים על הכנסה (המשך)

ט. נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.

התנועה בנכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיוחסת לפרטים הבאים:

רכוש קבוע	הכנסות מראש	הפרשה לאיכות הסביבה	תמלוגים	לקוחות	הוצאות מהסכם שומות	הטבות לעובדים	נגזרים	חכירות	סך הכל
באלפי ש"ח									
146,123	26,418	2,796	27,009	4,859	3,806	37,194	(62,598)	-	(106,639)
(6,670)	(2,511)	(1,789)	-	527	(3,806)	698	(5,433)	2,653	(16,331)
-	-	-	-	-	-	7,489	5,029	-	12,518
(152,793)	23,907	1,007	27,009	5,386	-	45,381	(63,002)	2,653	(110,452)

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום 31 בדצמבר 2018

שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד
שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום 31 בדצמבר 2019

רכוש קבוע	הכנסות מראש	הפרשה לאיכות הסביבה	תמלוגים	לקוחות	הוצאות מהסכם שומות	הטבות לעובדים	נגזרים	סך הכל
באלפי ש"ח								
140,837	29,375	5,750	27,131	2,156	4,333	438,491	(52,855)	313,544
(5,286)	(2,957)	(2,954)	(122)	2,703	(527)	(400,457)	(3,333)	(412,933)
-	-	-	-	-	-	(840)	(6,410)	(7,250)
(146,123)	26,418	2,796	27,009	4,859	3,806	37,194	(62,598)	(106,639)

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום 31 בדצמבר 2017

שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד
שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום 31 בדצמבר 2018

ביאור 16 - הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

א. הרכב

ההתחייבויות כוללות הפרשה לתביעות משפטיות, הפרשה לאיכות הסביבה, הפרשות לאגרות והיטלים עירוניים, הפרשה לתמלוגים למדינה, הכנסות מראש בגין מיצוע (ראה ביאור 3 יג') והפרשות אחרות.

סך הכל	הכנסות מראש בגין מיצוע הכנסות (*) באלפי ש"ח	הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
588,738	114,865	473,873
18,742		18,742
-	28,190	(28,190)
(12,687)	(12,687)	-
594,793	130,368	464,425
36,832	2,126	34,706
557,961	128,242	429,719
594,793	130,368	464,425

יתרה ליום 1 בינואר, 2019
הפרשות שנוספו במהלך השנה, נטו
סיווג (*)
הפחתה

יתרה ליום 31 בדצמבר, 2019
מוצג במסגרת התחייבויות שוטפות
מוצג במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות - התחייבויות
אחרות לזמן ארוך (*)

סה"כ

(*) הכנסות מראש ממיצוע הכנסות כוללות הכנסות מראש מחברות הנמל חיפה ואשדוד בסך 103,947 אלפי ש"ח (ליום 31 בדצמבר 2018, סך של 114,865 אלפי ש"ח) והפחתתן (ראה ביאור 3 יג').

בנוסף, כולל הסעיף הכנסות מראש מלקוח אחר. נכון ליום 31 בדצמבר 2018, מקדמות ששילם הלקוח בקשר לעבודות שביצעה החברה עבורו סווגו בסעיף הפרשות. בשנת הדוח התקבל סכום נוסף מהלקוח בסך של 9,225, בנוסף, מסרה החברה בשנת הדוח את הנכס לשימוש הלקוח ולפיכך סיווגה את המקדמות לסעיף הכנסות מראש. החברה החלה בשנת הדוח בהפחתת ההכנסות מראש מהלקוח האחר וזקיפתם להכנסות על דרך של מיצוע ההכנסות.

למידע בדבר תביעות משפטיות ראה ביאור 24, בדבר התחייבויות תלויות.

ב. איכות הסביבה

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ - חברה ממשלתית (להלן: "תש"ן") מפעילה בהמשך לזיכיון שניתן לפני עשרות שנים, מסוף דלק על מקרקעי חנ"י הכולל חוות מיכלים, מתקנים שונים ופרוזדורי צנרות.

החוזה בין תש"ן לבין רשות הנמלים (שהחברה נכנסה בנעילה) פג ביום 4 בינואר 2001. משלא הסכימו הצדדים על תנאי חידוש ההתקשרות, פנתה רשות הנמלים לבית המשפט בבקשה לפס"ד הצהרתי שיורה על פינוי תש"ן, ברם המחלוקת הועברה לבירור ברשות החברות הממשלתיות. בירור המחלוקת ברשות החברות לא הושלם וחזרה פורמלי לא נחתם. ככל שיחתם חוזה חדש עם תש"ן, החברה תעמוד על כך כי האחריות לטיפול בזיהומים תחול על תש"ן.

תש"ן הודיעה לחברה כי קיימת קרקע מזוהמת בדלק בתחום השטח המוחזק על ידה וכי היא מטפלת ונוקטת פעולות לטיפול בזיהומים באופן מתואם ומאושר על ידי הרשויות (ביניהן רשות המים והמשרד להגנת הסביבה) וזאת מבלי שיש בכך הכרה באחריותה לזיהומים אלו או בחובתה לעשות כן. ביחסים שבין תש"ן לחברה, הודיעה תש"ן לחברה כי האחריות המלאה על מתקני תש"ן הינה של תש"ן בלבד.

בין היתר הודיעה תש"ן כי על בסיס תכנית מאושרת על ידי הרשויות הרלבנטיות היא מבצעת החל מ-2008 פעולות שונות וכי על פי סקר שבוצע ב-2011 יש צמצום גדול של עדשת הנפט ביחס למצבה המקורי וכי אין פגיעה במי תהום שימושיים. החברה רואה את תש"ן כאחראית לטיפול והסדרה של כל היבטי איכות הסביבה.

ביאור 16 - הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך (המשך)

ג. תמלוגים

משרד התחבורה פנה לחברה והודיע כי קיים חוב בגין דמי שימוש קבועים שלא הועברו למדינה לשנים 2005-2011, בגין הכנסות משטחים לבנים אשר החברה העבירה לחברות נמל אשדוד וחיפה. החברה וחברות הנמל נדרשו להסדיר את החוב באופן מיידי. החברה רשמה בספריה הפרשה בגובה כ- 118 מיליון ש"ח כולל ריבית חשכ"ל אך טרם הכירה בנכס, חוב חברת הנמל בגין סכומים אלו.

החברה פנתה למנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולממונה על התקציבים במשרד האוצר, מתוקף סמכותם בצו דמי השימוש, וביקשה כי יכריעו במחלוקת בינה לבין חברות הנמל. טענתה של החברה הינה כי היא איננה חייבת בתשלום תמלוגים בגין סכומים המועברים על פי הצו לחברות הנמל ולחלופין, ביקשה חנ"י כי סכום התמלוגים בגין שטחים אלו יוכר לה כהוצאה בהתחשבות בינה לבין חברות הנמל. ביוני 2016 התקבלה ההכרעה במחלוקת (להלן - "ההכרעה במחלוקת", או "הכרעת המנכ"לים") כדלקמן:

1. תמלוגים ודמי שימוש קבועים למדינה הם הוצאה בייצור הכנסה. הן חנ"י והן חברת הנמל זכאיות לתבוע החזר הוצאה זו כהחזר הוצאות להפעלת הנמל, זו מזו בנוגע להכנסות המפורטות בסעיף 12(1) לצו.
2. המשמעות מהניתוח שלעיל, לפי שתי השיטות, היא שהלכה למעשה בנוגע להכנסות אלו חנ"י נושאת בפועל בשיעור של 1% מהתמלוגים למדינה וחברת הנמל נושאת בפועל בשיעור של 3%. העברת כלל התמלוגים/ דמי השימוש למדינה נעשית על ידי חנ"י.
3. מאחר שתשלום התמלוגים/ ההכנסות למדינה נעשה על ידי חנ"י ובאמצעותה, על חנ"י להכיר בספריה בחוב שלא שולם בגין תמלוגים למדינה מהכנסות אלו ומנגד לתבוע מחברת הנמל לשלם את חלקה, אם כהחזר הוצאות ואם כתשלום דמי שימוש קבועים מהכנסות אלו.
4. על כל חברת נמל להכיר בחוב לתשלום חלקה בתמלוגים לחנ"י בגין השטחים הלבנים.
5. לגבי חובות העבר תוכל כל אחת מהחברות לפנות לממשלה בבקשה להסדר חוב.

בספטמבר 2016 התקבלה הבהרה כדלקמן וכן דרישה לפעול מידית בהתאם להכרעה במחלוקת:

1. ההכרעה במחלוקת מיוני 2016 הינה בנוגע לחישוב דמי שימוש המתבצע בהתאם לצו רשות הספנות. ההכרעה מתייחסת גם לעבר וגם לגבי העתיד.
2. לגבי העבר, ככל שההכרעה במחלוקת מגבשת חוב כלפי המדינה, במישורין או בעקיפין, יש לרשום חוב זה. לאחר רישום החוב בספרי החברה ניתן לפנות למדינה – חשב משרד התחבורה והעתק למנכ"ל משרד התחבורה ולממונה על התקציבים באוצר, בבקשה מנומקת להסדר החוב.
3. ככל שישנה הסכמה בין חברת הנמל לבין חנ"י לגבי השתתפות דמי שימוש של אחת החברות על האחרת, בגין פעילויות בשטחים לבנים, לתקופות מסוימות, על החברה שלוקחת על עצמה חוב של החברה השנייה לפרוע את החוב מידית, וליידע את החברה השנייה.
4. לגבי השיהוי המנהלי, בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומשרד המשפטים בעניין זה, לא מתקיים שיהוי או התיישנות.

בספטמבר 2016 הוגשה על ידי חברת נמל חיפה בע"מ (להלן - "חנ"ח") המרצת פתיחה (להלן: "המרצת הפתיחה") כנגד משרדי האוצר והתחבורה וכנגד חנ"י לבית המשפט המחוזי בחיפה, במסגרתה ביקשה חנ"ח, בין היתר, להביא לבטלות הכרעת המנכ"לים, ולחילופין לקבל סעדים חלופיים.

בנובמבר 2016, הגישה החברה לבית המשפט בקשה לסילוקה על הסף של המרצת הפתיחה. בחודש יולי 2017 החברה פנתה למנהל רשות החברות בבקשה כי יעשה שימוש בסמכויותיו במטרה לאכוף על חברת נמל חיפה קיום ההכרעה במחלוקת. במסגרת פנייה זו, החברה דורשת מחברת נמל חיפה תשלום על סך של כ-126 מיליון ש"ח, בגין השנים 2005-2017, אשר כולל הפרשי ריבית והצמדה, וטוענת כי ההכרעה כאמור מחייבת את חברת נמל חיפה.

בתגובתה לפניה, הודיעה חברת נמל חיפה כי היא מבקשת לקיים דיון בפני מנהל רשות החברות על עצם ההכרעה וטענה כי בהליך ההכרעה נפלו פגמים אשר יש בהם כדי להוביל לבטלות.

בספטמבר 2017 הורה ביהמ"ש על הפסקת הליך המרצת הפתיחה על מנת שחנ"ח תביא את הסכסוך בפני היועץ המשפטי לממשלה וכי ככל שהסכסוך לא ייושב בתוך 7 חודשים ממועד מתן ההחלטה תוכל חנ"ח לחדש את המרצת הפתיחה.

במהלך החודשים ינואר-פברואר 2018 קיים המשנה ליועץ המשפטי לממשלה פגישות עם הצדדים. הליך הגישור אצל היועמ"ש לא צלח והצדדים חזרו לדיון בביהמ"ש.

ביאור 16 - הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך (המשך)

ג. תמלוגים (המשך)

בחודש פברואר 2018, הודיעה חברת נמל אשדוד לחנ"י כי העבירה למדינה סכום לסילוק חובה בגין תמלוגים לשנים 2009-2015, בהתאם לפשרה אליה הגיעו עם המדינה והחלה לשלם תמלוגים אלו באופן שוטף באמצעות החברה.

בחודש מאי 2019, קיבל בית המשפט המחוזי בחיפה את בקשתה של חנ"י והורה על סילוקה של המרצת הפתיחה.

בחודש יולי 2019, הגישה חברת נמל חיפה לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין בקשר לסילוק המרצת הפתיחה על הסף. להערכת הנהלת החברה הנסמכת על הערכת יועציה המשפטיים, סיכויי הערעור שהגישה חנ"י לבית המשפט העליון להידחות, עולים על סיכויי להתקבל.

בחודש מאי 2019 הגישה החברה תביעה נגד חברת נמל חיפה לביהמ"ש המחוזי על סך כ- 127 מיליון ש"ח ("תביעת התמלוגים"), אשר הוגשה בהמשך להכרעת המנכ"לים, ובמסגרתה עותרת החברה לאכיפת הכרעת המנכ"לים ולתשלום חובותיה של חברת נמל חיפה כלפיה, בגין תמלוגים/ דמי שימוש, בהתאם להכרעה.

בחודש אוגוסט 2019, בד בבד עם הגשת כתב הגנה בהליך תביעת התמלוגים, הגישה חברת נמל חיפה תביעה שכנגד החברה בסך כ-43.5 מיליון ש"ח בגין כספים שלטענתה מגיעים לה מחנ"י עפ"י צו דמי השימוש, בגין הכנסות ממשרד הביטחון ("התביעה שכנגד מאוגוסט 2019"). להערכת הנהלת החברה המבוססת על חוות דעתם של יועציה המשפטיים סיכויי התביעה שכנגד מאוגוסט 2019 להתקבל, נמוכים מסיכוייה להידחות.

ד. היטל השבחה

1. בהתאם לסעיף 55 לחוק הספנות, העברת נכסי רשות הנמלים אל החברה פטורה מאגרות, מהיטלים ומכל תשלום חובה אחר, בכפוף להוראות התאמה שייקבעו בתקנות שיותקנו על ידי שר האוצר באישור ועדת כספים של הכנסות. בחודש יולי 2009 תקנות המס הותקנו, אולם טרם הותקנו תקנות לעניין האגרות וההיטלים. החברה פנתה לרשות החברות הממשלתיות ולמשרד התחבורה לשם קידום תיקון תקנות לעניין האגרות וההיטלים ועניין הפרוצדורה הנדרשת להעברת רישום הבעלות במקרקעי רשות הנמלים למדינה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהסכמים אשר נחתמו בין המדינה לבין חנ"י לגבי נמל אילת, נמל אשדוד ונמל חיפה, נקבע כי רישום זכויות הבעלות של המדינה בלשכת רישום המקרקעין תעשה בתוך 180 ימים ממועד פרסומן של התקנות האמורות. יצויין כי בשנת 2018, שונה המצב הרישומי ביחס למקרקעין המועברים בחיפה, באופן שהחברה רשמה לטובתה בלשכת רישום המקרקעין הערות אזהרה בשטחים אלה והמדינה נרשמה כבעלים בשטחים הללו. כמו כן לגבי חלק לא מהותי מהמקרקעין המועברים באשדוד והרשומים על שם המדינה, נרשמו לטובת החברה הערות אזהרה.

בהעדר תקנות, החברה הפרישה סכומים שלהערכתה מכסים את החשיפה האמורה לעיל בהסתמך על חוות דעת שמאיות.

2. על החברה הושתו חיובי היטלי השבחה בקשר לבניית נמל המפרץ ונמל הדרום, כאשר בגין כל אחד מהנמלים הללו אושרו שתי תכניות (שלב א' ושלב ב'), החלות גם על מרחב התכנון המקומי של הוועדה המקומית וגם על מרחב התכנון הגלילי. בחנ"י התקבלו 4 שומות בגין תכניות שלב א' של נמל הדרום ונמל המפרץ: ביחס לכל אחת מהתכניות הנ"ל הוצאו שתי שומות, אחת בקשר עם מרחב התכנון המקומי והשניה לגבי מרחב התכנון הגלילי. בגין כל אחת מהשומות הנ"ל הוגש על ידי חנ"י ערר (וסה"כ 4 עררים, ששניים מהם, בגין מרחבי התכנון הגליליים של הנמלים הנ"ל, נידונים במשותף בפני ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, בהתאם להחלטתה). לחנ"י עומדות טענות משפטיות ושמאיות כבדות משקל, שאם תתקבלנה יופחתו באופן מהותי סכומי החיוב בהיטל השבחה שהתבקשו בנדון. ככל שטענותיה המשפטיות של חנ"י בדבר היעדר חבות יתקבלו במלואן, אזי לא יידרש כל תשלום בנדון.

בנוסף, התקבלה שומת השבחה בגין תכנית שלב ב' של נמל הדרום, לגבי מרחב התכנון המקומי בלבד, כאשר חנ"י נערכת להגיש ערר גם ביחס לשומה זו.

בקשר עם ערר ההשבחה של נמל הדרום – תכנית שלב א' תחום מקומי, בעקבות החלטת ועדת הערר למינוי שמאי מייצג בנדון, ביום 7 במאי 2019, הומצאה לחברה שומה מייצגת, לפיה העריך השמאי המייצג את ההשבחה בעקבות אישור תמ"א 13/ב2ב13/ב1 בסך של 138,000,000 ₪. השמאי המייצג המליץ לוועדת הערר לאמץ למען הזהירות את השומה בה נקבעה ההשבחה בסך של 127,880,870 ש"ח, כשהיטל ההשבחה בגין השטח שבמרחב המקומי הועמד על סך של 21,503,170 ₪ ליום 22.1.2014. בגין השומה המייצגת הוגשו על ידי חנ"י ועל ידי הוועדה המקומית השגות, כאשר בשלב זה טרם התקבלה החלטה בקשר עימן.

ביאור 16 - הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך (המשך)**ד. היטל השבחה (המשך)****2. (המשך)**

יתר העררים שהוגשו על ידי חנ"י כאמור, מצויים בשלבים שונים בפני ועדות הערר הרלוונטיות וגם לגביהם טרם התקבלה החלטה.

בשלב זה לא ניתן להעריך את גובה החשיפה של החברה, ולהערכת הנהלת החברה בהתבסס על עמדת יועציה המשפטיים, החברה רשמה בספריה הפרשה מספקת. בנוסף, יש לציין כי להיטלי ההשבחה הנ"ל אין השפעה מהותית על הונה העצמי של החברה ועל תוצאות פעילותה.

סכום החשיפה בגינו לא נרשמה הפרשה הינו כ-83 מיליוני ש"ח.

ה. היטלי פיתוח

המפעיל של נמל הדרום המציא לחברה דרישת תשלום ע"ס 57 מיליון ש"ח שקיבל מעיריית אשדוד כתנאי להוצאת היתרי בניה בשטח המיושב של נמל הדרום. המפעיל שילם לעירייה כמחצית מסכום זה ונתן לעירייה ערבות בנקאית על היתרה. המפעיל מבקש השבת הסכום מחנ"י.

בתאריך 12 במרץ 2020 הגישו החברה והמפעיל עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כנגד הדרישה למימוש הערבות הבנקאית תוך שמירה על הזכויות לפעול להשבת מחצית התשלום ששולם לעירייה. טרם התקבלה תשובת העירייה לעתירה וההליך תלוי ועומד.

להערכת הנהלת החברה, בהתבסס על עמדת יועציה המשפטיים, הדרישה שהוצאה למפעיל לוקה בפגמים רבים והחברה רשמה בספריה הפרשה מספקת.

ביאור 17 - הון**הרכב הון המניות**

לימים 31 בדצמבר 2019 ו- 2018	
רשום	מונפק ונפרע
מספר מניות	
3,600,000,000	1,000

מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א

ביאור 18 - הכנסות**א. הכנסות**

לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר		
2017	2018	2019
	באלפי ש"ח	
421,987	334,561	293,418
265,874	279,633	276,721
282,353	271,695	278,088
151,724	176,199	200,934
1,410	981	4,542
(186,758)	(175,960)	(185,959)
936,590	887,109	867,744

דמי תשתית (1)

דמי שימוש (2)

תשלומים בגין שירותים נמליים (3)

מתן זכויות שימוש במקרקעין (4) (5)

אחרות

תשלום לחברות נמל (6)

ביאור 18 - הכנסות (המשך)**א. הכנסות (המשך)****(1) דמי תשתית**

דמי תשתית נקבעו בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) התש"ע-2010 כתשלום בעד העמדה, תחזוקה ופיתוח של תשתיות נמליות ותחזוקת הסביבה הימית.

דמי התשתית משתלמים על ידי בעל המטען ובשל מטען במעבר הם משתלמים על ידי בעל האוניה. סכום דמי התשתית נקבע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל) התש"ע-2010. סכום דמי התשתית מותאם אחת לשנה בהתאם לשקלול שינוי סל מדדים.

חברת הנמל הנוגעת בדבר, גובה עבור חנ"י את דמי התשתית ומעבירה אותם במלואם לחנ"י מדי יום. בגין שירותי הגביה משלמת חנ"י לחברת הנמל עמלת גביה בשיעור של 0.5% מסכום דמי התשתית.

בשנים 2010 עד 2019 ניתנה הנחה או נגבתה תוספת על דמי התשתית לסוגי מטענים מסוימים לפי ערך המטען בש"ח וסוג המטען. עלה סכומה של ההנחה על דמי התשתית הבסיסיים שילמה החברה את ההפרש בין סכום ההנחה לדמי התשתית הבסיסיים לבעל המטען או לבעל האוניה לפי העניין. החל משנת 2020, דמי התשתית בגין מטעני יבוא ויצוא מאותו סוג נהיו זהים.

(2) דמי שימוש

תשלומים שתשלם חברת נמל לחנ"י בגין מתן זכות השימוש במקרקעין המועברים:

כאמור, עד שחנ"י וחברות הנמל יגיעו להסכם קבע באשר לשימוש במקרקעין המועברים, ישלמו חברות הנמל חיפה ואשדוד את התמורה בעד השימוש, לפי צו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005 (להלן: "צו דמי שימוש משתנים" או "הצו").

הצו קובע כי בגין מקרקעין מועברים לשימוש חברת הנמל, ישולמו:

1. סכום קבוע (דמי שימוש ראויים שנתיים – רכיב קבוע): לגבי חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד - סכום של 40 מיליון ש"ח המותאמים מדי שנה למדד המחירים לצרכן החל משנת 2010.
2. סכום משתנה (דמי שימוש ראויים שנתיים – רכיב משתנה): הסכום נקבע כשיעור מהכנסות חברת הנמל מממתן שירותי נמל. לכל חברת נמל נקבע שיעור אחר מהכנסותיה. השיעור מהכנסות חברת הנמל מממתן שירותי נמל התעדכן מדי שנה עד שנת 2019. החל משנת 2020 השיעור של הרכיב המשתנה לכל חברת נמל הינו קבוע.

(3) תשלומים בגין שירותים נמליים

בהתאם לחוק ולצווים, זכאית החברה לגבות תשלומים בגין שירות שנתן מי שאינו חברת נמל בשנה הקובעת. גביית התשלומים הנ"ל מבוצעת עבור חנ"י באמצעות חברות הנמל.

(4) מתן זכויות שימוש במקרקעין

החברה מעמידה נכסים למי שאינו חברת נמל לצורך מתן שירותי נמל ולשימוש נמלי.

(5) דמי שימוש מספנות ישראל

מספנות ישראל משלמת לחברה עבור ההרשאה למתן שירותי נמל לפי כתב ההסמכה שהוענק לה וכן בהתאם לחוזה מסחרי עמה:

- 5.1 דמי חכירה בסיסיים.
- 5.2 דמי שימוש משתנים, אשר מחושבים כשיעור מהכנסותיה השנתיות מפעילות נמלית / שירותי נמל בהתאם למדרגות ההכנסה.
- 5.3 תשלום המהווה שיעור מוסכם מהכנסותיה מממתן שירותי פריקה טעינה שינוע ואיחסון של מטענים. בנוסף, מעבירה מספנות ישראל למדינה, בהתאם לחוק, באמצעות חנ"י, דמי שימוש קבועים, בשיעור של 4% מהכנסותיה הנובעות מממתן שירותי נמל לפי כתב ההסמכה שהוענק לה.

(6) תשלום לחברות נמל

בהתאם לצו, חנ"י מעבירה לחברת הנמל הרלבנטית 75% מהכנסותיה נטו (הכנסות בניכוי הוצאות) מזכויות במקרקעין המצויים בנמל אשדוד ובנמל חיפה ואשר הוענקו למי שאינו חברת הנמל ערב יום התחילה, אך למעט הכנסות בגין זכויות במקרקעין שהוענקו למספנות ישראל ובכפוף להתאמות מסוימות וכן מעבירה לחברות הנמל, סכום המהווה 75% מההכנסות נטו מתשלומים בגין שירותים נמליים (הכנסות בניכוי ההוצאות).

ביאור 18 - הכנסות (המשך)

ב. הכנסות אחרות

פיצוי עקב שינוי ייעוד מקרקעין

ביום 21 ביולי 2016 נחתם הסכם פיצויים בין חנ"י לבין מדינת ישראל ע"י מדינת ישראל - משרד התחבורה באמצעות יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ, לפיו מקרקעי חנ"י ישנו יעודם בהתאם לקבוע בתכנית וחלקם אף יועברו בחכירת משנה לעיריית חיפה בתמורה לפיצויים כספיים בסך 54,159 אלפי ש"ח.

בשל אופיים הייחודי של המקרקעין כמקרקעי ייעוד, חנ"י נותרת החוכרת הראשית של המקרקעין.

בחודש פברואר 2017 אושרה להפקדה תכנית המכונה "חיבורי נמל המפרץ" אשר מטרתה הקמת מסדרון תחבורה ותשתיות, העתיד לחבר את נמל המפרץ וסביבתו עם העיר חיפה וכוללת שטחים המצויים בחכירתה של חנ"י (להלן: "מקרקעי חנ"י"). לפיכך הוכרה הכנסה בדוחותיה הכספיים של החברה בשנת 2017.

הפיצויים שולמו לחברה אשר התחייבה להשקיעם בפרויקט הרצל ב' באשדוד כמפורט בביאור 22 ג.1. להלן.

ביאור 19 - הוצאות אחזקה והפעלה

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2017	2018	2019
	באלפי ש"ח	
98,793	125,683	140,072
17,597	16,153	16,689
188,251	198,454	204,669
(1,377)	26,413	25,525
303,264	366,703	386,955

אחזקה והפעלה
משכורות ונלוות
פחת
תמלוגים למדינת ישראל

ביאור 20 - הוצאות הנהלה וכלליות

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
2017	2018	2019
	באלפי ש"ח	
27,976	31,368	32,622
9,903	11,176	13,795
15,093	13,838	12,396
7,139	7,887	9,518
9,370	36,645	22,879
69,481	100,914	91,210

שכר עבודה, משכורות ונלוות
פחת
שירותי מחשוב
הוצאות ביטוח
אחרות

ביאור 21 - הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר		
2017	2018	2019
	באלפי ש"ח	
204,846	-	357,874
335	230	228
-	7,540	-
436	106	-
-	93	-
11,568	2,014	51
217,185	9,983	358,153
(127,860)	(118,571)	(111,495)
-	(42,637)	-
(12,888)	-	(4,943)
-	-	(12,388)
(2,187)	(2,442)	(6,731)
(142,935)	(163,650)	(135,557)
(14,581)	(16,337)	22,985
10,380	17,813	(10,897)
(4,201)	1,476	12,088
70,049	(152,191)	234,684

הכנסות מימון

הכנסות יעודה לפנסיה
הכנסות מימון מפקדונות שוטפים ועו"ש
ריבית בגין יתרות מס
ריבית מחברות בנות
שינוי בשווי הוגן של ניירות ערך מוחזקים למסחר
הכנסות מימון אחרות

הוצאות מימון

עלויות ריבית עתודה לפנסיה
הוצאות יעודה לפנסיה
ריבית לרשויות המס
שערך נכסים פיננסיים לשווי הוגן
הוצאות מימון אחרות

שינויים בשווי הוגן נגזרים

הכנסות (הוצאות) משינוי בשווי הוגן נגזרים משובצים
הכנסות (הוצאות) משינוי בשווי הוגן נגזרים פיננסיים

הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

ביאור 22 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

מדינת ישראל, חברות ומוסדות בשליטתה (לרבות חברות ממשלתיות, רשויות ומשרדי ממשלה ותאגידים אחרים שלממשלה שיעור בעלות מסוים בהם) מהוות צד קשור ובעל עניין בחברה. עסקאות מהותיות עם צדדים קשורים אלה מתוארות בסעיף ג' מטה. חלק מהפעילות הרגילה של החברה נעשית בכפוף לחוקי המדינה, ובכלל זה תשלומים למדינה ורשויותיה כריבון (דהיינו, תשלומים למדינה על פי דין כגון מיסים ואגרות). פעילות זו אינה מושפעת מיחסי הבעלות שבין המדינה לחברה והיא נעשית, ככלל, בתנאי שוק בהתאם לאופי הפעילות. החברה מבצעת באופן שוטף התאמת יתרות עם המדינה, רשויותיה וחברות ממשלתיות אחרות ובכללן חברות הנמל.

א. יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

ליום 31 בדצמבר	
2019	2018
אלפי ש"ח	

187,432	172,064
16,356	6,529

לקוחות:
חברות הנמל
צדדים קשורים ובעלי עניין אחרים

203,788	178,593
(9,699)	(8,164)

בניכוי הפרשה לירידת ערך

194,089	170,429
----------------	----------------

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים והתחייבויות אחרות:
הכנסות מראש בגין מיצוע הכנסות - חברות נמל במסגרת התחייבויות לז"א
חברות הנמל
צדדים קשורים ובעלי עניין אחרים

103,947	114,864
9,243	22,905
1,082	1,706

114,272	139,475
----------------	----------------

ב. גילוי לעניין תגמולים**הטבות לאנשי מפתח ניהוליים ובעלי עניין (לרבות דירקטורים)**

(1) להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדוח לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה בקשר עם כהונתם והעסקתם.

פרטי מקבל התגמולים	שם	היקף משרה	מספר חודשי העסקה	תגמולים בעבור שירותים בשנת 2019	
				באלפי ש"ח	באלפי ש"ח
שלמה ברימן	מנהל כללי	100%	12	968	
יעקב אסייג	ראש אגף נכסים ראש אגף משאבי	100%	12	938	
יצחק שטיינברג	ניהול	100%	12	798	
יעל דגון	מזכיר החברה עוזר יועצת	100%	12	792	
גד שניצר	משפטית	100%	12	791	

ביאור 22 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)**ב. גילוי לעניין תגמולים (המשך)****הטבות לאנשי מפתח ניהוליים ובעלי עניין (לרבות דירקטורים) (המשך)**

(2) להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדוח לשלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה בקשר עם כהונתם והעסקתם

פרטי מקבל התגמולים	שם	היקף משרה	מספר חודשי העסקה במהלך השנה	תגמולים בעבור שירותים בשנת 2019	באלפי ש"ח
דב פרולינגר	מנהל הפעלת הנמלים החדשים	100%	12	767	

(3) להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת הדוח לבעלי עניין נוספים בחברה

פרטי מקבל התגמולים	שם	היקף משרה	מספר חודשי העסקה במהלך השנה	תגמולים בעבור שירותים בשנת 2019	באלפי ש"ח
עוזי יצחקי	יו"ר דירקטוריון	50%	7.5	283*	

סך הטבות בגין דירקטורים שאינם מועסקים בחברה 88

* ביום 1.12.2019 פקעה תקופת כהונתו של מר יצחקי, ובעקבות זאת פקע גם ההסכם עמו, ואולם בעקבות קבלת כתב מינוי מהשרים, אושרה הארכת כהונתו של מר יצחקי עד ליום 1.12.2020. עם זאת, ארכת ההסכם עמו אושרה בועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון של החברה, אך למועד הדוח טרם נתקבל אישור האסיפה הכללית של החברה. יצוין כי הסכומים בטבלה זו כוללים תשלומים של כ-32 אש"ח, כמקדמה בגין שכרו של מר יצחקי כיו"ר דירקטוריון, אשר בהתאם לסיכום עמו, יוחזרו על ידו במידה ולא יתקבלו האישורים כאמור.

ג. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

להלן פרטים בדבר עסקאות משמעותיות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (כל העסקאות הינן בתנאי שוק, למעט אם נאמר אחרת):

למידע בדבר רשתות הביטחון מול הנמלים ראה ביאור 24 התקשרויות והתחייבויות תלויות.
למידע בדבר הסכמי חכירה מול המדינה ומול חברות הנמל ראה ביאור 10 רכוש קבוע וביאור 18 הכנסות, בהתאמה.

ביאור 22 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)		
ג. עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)		
מאות העסקה	צד קשור/בעל עניין	
הסכם מסגרת עם המדינה - החברה התקשרה בחודש דצמבר 2012 בהסכם מסגרת עם ממשלת ישראל ונספח תנאים מיוחדים שצורף לו מיולי 2017, להעניק שירותים בקשר עם הקמת הפרויקט של תכנון וביצוע קטע כביש הרצל ב' באשדוד, ועל תכנון סופי ותב"ע לקטע הדרך הרצל ג' (הקטע הצפוני) (להלן: "הפרויקט") (וכן פרויקטים משלימים לו שיועברו לחברה בהתאם להחלטת ממשלה). בהתאם להסכם המסגרת, הממשלה התחייבה להעמיד לחברה מקורות תקציביים לצורך מימון הפרויקט. על פי ההסכם, החברה אחראית על תכנון הפרויקט (בתיאום עם נציגי הממשלה), התקשרות עם קבלנים, ניהול הביצוע, הפיקוח ובקרת האיכות, טיפול בהסדרי המקרקעין ומסירת הפרויקט לרשות המוסמכת. למדינה ניתנה אפשרות להודיע לחברה על הפסקת ההתקשרות בהודעה מוקדמת, ובמקרה כאמור המדינה (או מי מטעמה) תיכנס בנעלי החברה ותיטול על עצמה את מלוא ההתחייבויות בקשר עם הפרויקט. החברה השלימה תכנון של הקטעים בפרויקט הארכת כביש הרצל באשדוד, מצומת בן-גוריון באשדוד עד לחיבורו למחלף אשדוד צפון העתידי. החברה ביצעה, באמצעות קבלני משנה, את הסלילה של קטע א' (מצומת בן גוריון עד צומת כביש 41), שהושלם ביולי 2015. החברה מבצעת את קטע ב' (מצומת בני ברית ומכביש 41 ועד לכניסה לנמל הדרום); והיא מצויה בתהליכי תכנון ראשוני לקטע ג' של הכביש. ביצוע הפרויקט על ידי החברה הינו בהתאם לאישור הממשלה, בהחלטותיה ממאי 2012 ומדצמבר 2013. בנוסף להחזר הוצאות חודשי, החברה זכאית לדמי ניהול בשיעור של 3% מהעלות הכוללת של הפרויקט. דמי הניהול בשנת הדוח הסתכמו בסך של 1,950 אלפי ש"ח (בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 – 507 אלפי ש"ח).	המדינה	1
הסכם אשר נחתם במהלך חודש מרץ 2006 לצורך הסדרת היחסים בין הצדדים בבסיסי צה"ל הנמצאים בשטח הנמלים. בהסכם נקבע כי המקרקעין בהם נמצאים בבסיסי צה"ל יוקצו למשרד הביטחון לכל תקופת ההסכם בין החברה לבין המדינה בקשר עם זכויות החכירה של מקרקעין אלו (כהגדרתם בחוק הרספ"ן). דמי החכירה השנתיים שנקבעו בהסכם הם בסך של כ-6,860 אלפי ש"ח לשנה (בתוספת מע"מ והצמדה). ההסכם כולל תנאים ספציפיים ביחס לחכירת המקרקעין בהם מצויים בבסיסי צה"ל בנמל אשדוד וחיפה. ביחס לניקיון ולטיפול בזיהום ימי (לרבות זיהום אפשרי שמקורו בפעילות עבר של משרד הביטחון) נקבע כי עבודות הניקיון יבוצעו על ידי החברה, והצדדים יישאו באופן שווה בעלויותיו. בהסכם נקבע כי אחריות הצדדים בגין כל נזק הנובע מבנייה, אחזקה ושימוש במקרקעין בהם מצויים בבסיסי צה"ל או מאי קיום של הוראות הדין, תיקבע על ידי היועץ המשפטי לממשלה. במסגרת התנאים הספציפיים ביחס לחכירת השטח בחיפה נקבע כי שטח נוסף המצוי על שובר הגלים של נמל חיפה הוקצה לשימוש משרד הביטחון..	המדינה / משרד הביטחון	2

3	המדינה / משרד הביטחון	הסכם שנחתם בחודש ינואר 2014 להסדרת נהלי תיאום ביטחוני בקשר עם פעילות של משרד הביטחון המתקיימת במרחב של נמל הדרום. תקופת ההסכם הינה למשך כל תקופת ההקמה וההפעלה של נמל הדרום. בהסכם נקבעו נהלי תיאום מוקדם לפני ביצוע פעילות ביטחונית העשויה להשפיע על נמל הדרום. במסגרת זאת, התחייבה החברה לפנות או לממן את כל האנשים, כלי השיט והחומרים המסוכנים משטחי נמל הדרום המפורטים בהסכם, וזאת בהתאם להנחיות משרד הביטחון. כמו כן, נקבעו זמני תיאום טרם ביצוע פעילות ביטחונית המחייבת פינוי, וכן נקבע כי בשל צרכים ביטחוניים דחופים ביותר יהיה רשאי משרד הביטחון להורות על פינוי לאלתר של נמל הדרום והחברה תהיה מחויבת לעשות כן. יצוין, כי פעילות משרד הביטחון כאמור עשויה להגביל את הפעילות בנמל הדרום ובכביש הגישה המוביל אל נמל הדרום לתקופה קצובה מסוימת. עוד נקבע כי החברה פוטרת את משרד הביטחון מאחריות לכל נזק שייגרם לה או לצדדים שלישיים בקשר עם עבודות ההקמה, התחזוקה והתפעול של נמל הדרום בעקבות פעילות ביטחונית כאמור (בכפוף לעמידת משרד הביטחון בהוראות ההסכם), וכן התחייבה לשפות את משרד הביטחון בגין כל הוצאה שיידרש לשלם בגין נזק כאמור. ביחס לנזקים לצדדים שלישיים, נקבע כי אחריות הצדדים לנזק או אובדן לגוף או רכוש שייגרמו לכלי השיט העוגנים בנמל תהא אחריות בהתאם לאחריותם על פי דין. כמו כן, נקבע כי החברה מתחייבת לשפות את משרד הביטחון במקרה של הפרת ההסכם. החברה רכשה ביטוח אחריות כלפי צד ג' שהורחב לכיסוי אחריותו החוקית של משרד הביטחון בכל הנוגע לפעילות הביטחונית. בהקשר זה נקבע כי ככל שלא ניתן יהיה לרכוש ביטוח כאמור, מתחייבת החברה לשפות את משרד הביטחון בגין האמור לעיל, על כל סכום אשר לא יפחת מסך של 40 מיליון ש"ח ולא יעלה על 70 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה התחייבה לשלם למשרד הביטחון פיצויים מוסכמים בגין הפרה של ההסכם או נהלי התיאום הביטחוני שגרמו באופן ישיר לביטול או דחיה של הפעילות הביטחונית, וזאת בין אם ההפרה נגרמה על ידי החברה ובין אם נגרמה על ידי קבלנים מטעמה, דוגמת הקבלן העוסק בהקמת הנמל או מפעיל הנמל.
4	המדינה/ רשות הספנות והנמלים	הסכם שנחתם בחודש דצמבר 2006 להסדרת שיתוף הפעולה בין רספ"ן לבין החברה בקשר עם ניהול נמלי חיפה, אשדוד ואילת, באמצעות הקמת מנהלות נמלים. תפקידן של מנהלות הנמלים הינו הבטחת תפעולם התקין והבטיחותי של הנמלים, הגנה על איכות הסביבה בנמלים, הבטחת קיומם של שירותים משותפים ותשתיות משותפות וניהול הנמלים באופן יעיל לטובת כלל התאגידים הנמליים. במסגרת ההסכם התחייבה החברה כלפי רספ"ן, בין היתר, להבטיח כי התחום הימי יהיה שמיש בכל עת לשיט בטוח של כלי שיט, ובפרט להבטיח שמירה על עומק המים הנדרש לצורך כך; להבטיח את ניקיונו של התחום הימי ולטפל בזיהומים; לנהל את המקרקעין הציבוריים בתחום הנמל; להבטיח קיומם של שירותים משותפים ותשתיות משותפות בנמלים; להקצות תקציבים לצורך ביצוע תכנית העבודה של מנהלות הנמלים (הכפופה לאישור החברה ורספ"ן). תוקפו של ההסכם הוא עד לתום תקופת ההסמכה של החברה שנקבעה בכתב ההסמכה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם בתום כל שנה קלנדרית בהודעה מוקדמת בת 9 חודשים לפני תום השנה (ובנסיבות מסוימות תהא רשאית החברה לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת בת 6 חודשים).
5	המדינה / מינהל נכסי הדיור הממשלתי	הסכם שנחתם בחודש מרץ 2008 לפיו תחכור המדינה מהחברה בחכירת משנה שטח של כ-25 אלפי מ"ר בנמל חיפה, אשר ישמש להקמת מתקן לשיקוף מכולות של רשות המסים. תקופת החכירה שנקבעה בהסכם היא כ-25 שנים (עד יום 25 בספטמבר 2032). לפי ההסכם, לכל צד האפשרות לבקש כי תבוצע הערכה מחדש של דמי החכירה על ידי שמאי ממשלתי או אחר. דמי החכירה השנתיים שנקבעו בהסכם הם בסך של כ-793 אלפי ש"ח לשנה (בתוספת מע"מ והצמדה למדד אוקטובר 2006).

6	המדינה וההסתדרות	הסכם קיבוצי שנחתם בין רשות הנמלים והרכבות (רנ"ר) ובין ההסתדרות לפיו הועברו עובדי הרכבת משירות המדינה אל רנ"ר תוך שמירה על זכויותיהם ותנאי עבודתם, לרבות זכאותם לפנסיה תקציבית ברנ"ר. בחודש ינואר 1990 התקשרו הצדדים בהסכם שעיקרו קביעת האופן בו תישמר רציפות זכויותיהם של עובדי הרכבת שהועברו לרנ"ר וכן הסדרת השתתפותה של המדינה בתשלומי הגמלה לעובדים העוברים ("הסכם הרציפות"). על פי הסכם הרציפות, רנ"ר תשלם לעובדים העוברים, במועד פרישתם, תשלומי קצבה וכן תשלומים חד פעמיים בגין פרישתם (בהתאם לזכאותו של כל עובד), כאשר על המדינה לשאת בחלק יחסי ומוסכם של התשלומים החד פעמיים והשוטפים בגין תקופת העסקתם של העובדים בשירות המדינה. בשנת הדוח, העבירה המדינה כ-8 מיליון ש"ח המהווים שיעור של כ-80% מסך התשלומים ששולמו על ידי החברה. המדינה טרם העבירה לחברה את מלוא חלקה בגין תשלומים חד פעמיים אותם שילמה החברה לעובדים הפורשים. גובה החוב המקורי של המדינה בקשר עם התשלומים החד פעמיים בהם נשאה החברה בשנות ה-90 עמד על כ-2,300 אלפי ש"ח (ללא ריבית והצמדה).
7	תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ	הסכם שנחתם במהלך שנת 1972 להסדרת היחסים בין הצדדים בקשר עם חכירת מספן דלק בנמל חיפה, וזאת בהמשך להסדרים קודמים בקשר עם חכירת המקרקעין המשמש את מספן הדלק אשר החלו עוד טרם הקמת המדינה (ואשר תש"ן קיבלה את הזכויות ביחס אליהם בשנת 1959). תקופת החכירה ביחס למספן הדלק הסתיימה בשנת 2001, אולם הצדדים טרם חתמו על הסכם חכירה חדש. בפועל, תש"ן ממשיכה להפעיל את המתקנים בנמל חיפה והצדדים ממשיכים לפעול בהתאם להוראות הסכם החכירה. בשנת 2019 התקבלו תקבולים בסך כ-4 מיליון ש"ח.
8	מדינת ישראל ע"י ממשלת ישראל - משרד התחבורה באמצעות יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ	החברה הגיעה להסכמות עם מדינת ישראל ע"י ממשלת ישראל - משרד התחבורה באמצעות יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ המתעתדת להקים מסדרון תחבורה ותשתיות העתיד לחבר את נמל המפרץ שבהקמה ואת סביבתו אל העיר חיפה ומערכותיה ואל תשתיות ארציות. בהתאם להסכם החברה פוצתה בעבור פגיעה בכ-76 דונם מקרקעין בכ-54 מיליון ש"ח עקב שינוי ייעודם בתכנית למסילת ברזל ולשצ"פ. הפיצוי התקבל במהלך שנת 2017. במסגרת הסדר בין החברה והמדינה, הובהר כי החברה תשקיע את סכום הפיצויים, נטו בפרויקט הרצל ב' כמפורט בסעיף 1 בביאור זה לעיל (ראה גם ביאור 18ב').
9	חברת נמל אשדוד בע"מ	א. להסכם הביניים בקשר עם השימוש במקרקעי נמל אשדוד ראה ביאור 7. ב. הסכם שנחתם במהלך חודש נובמבר 2014 בקשר עם עבודות השיקום של רציף 5, לרבות החלק הישן בעורף רציף 4, בנמל אשדוד. במסגרת ההסכם נקבע כי עבודות שיקום הרציפים תבוצענה על ידי החברה (באמצעות קבלן מטעמה), כאשר החברה תישא ב-65% מעלויות השיקום וחברת נמל אשדוד תישא ב-35% מהעלויות הנ"ל, וזאת עד לחשבון הסופי. בעת קבלת החשבון הסופי יתחשבו החברות בהתאם לעבודות שיוחסו לכל חברה כך שהתשלום בפועל יהיה עבור הפעילות המשותפת בלבד. עבודות השיקום הסתיימו. במסגרת תוספת להסכם זה מחודש מאי 2018, העבודות הורחבו גם לשיקום חלק מרציף 3 בנמל אשדוד, כאשר נקבע כי החברה תישא בעלות עבודות השיקום, אשר הוערכה באומדן עלות ראשוני של 16 מיליון ש"ח, וככל שיהיו תוספות ושינויים שיהיו מוסכמים על הצדדים, חלוקת העלויות תיעשה בהתאם לקביעת רספ"ן. יתרת התקציב בפרויקט ליום 31 בדצמבר 2019 היא כ-15 מיליון ש"ח. ג. הסכם שנחתם במהלך חודש דצמבר 2013 בקשר עם הקמת מתקן תשטיפים ברציפים 5 ו-21 בנמל אשדוד. במסגרת ההסכם נקבע כי הקמת המתקן והפעלתו תתבצע על ידי חברת הנמל, וכי החברה תישא ב-80% מעלויות הקמת המתקן עד לתקרה בסך של 16 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ), כאשר ביתרה העלויות תישא חברת נמל אשדוד לבדה. עד ליום 31 בדצמבר 2019 שילמה החברה כ-4.7 מיליון ש"ח. חברת נמל אשדוד ביצעה שינוי בפרויקט, והחברה בוחנת את צעדיה בעניין זה. ד. במסגרת ההיערכות להקמת "נמל הדרום" התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד בהסכם מסגרת מאוקטובר 2014 שבמסגרתו חברת נמל אשדוד העניקה לחברה הרשאה לעבור בשטח מסדרון הגישה לנמל העבודה של "נמל הדרום". כנגד, החברה ביצעה על חשבונה עבודות להכשרת שטח בן כ-17 דונם המצוי בתחום השטחים התפעוליים של חברת נמל אשדוד. החברות הסכימו על הסדרי עבודה והבטחת מעבר שוטף דרך שטחי חברת

נמל אשדוד לצורך ביצוע עבודות פיתוח המתוכננות על ידי החברה. במסגרת ההסכם, הוענקו גם הרשאות הדדיות בתחום ערוגת הרכבת בנמל אשדוד בשני שטחים ל-24 שנים ו-11 חודשים. ובנוסף, החברה העניקה לחברת נמל אשדוד הרשאה להשתמש בשטחים בני כ- 3.1 דונם הנמצאים באזור הדרומי של הנמל, וזאת עד למועד סיום ההרשאה והחזרת שטח המסדרון. בתמורה לשימוש בשטחים דרומיים אלה נקבע כי חברת נמל אשדוד תשלם לחברה סך של 70,000 ש"ח לדונם לשנה ובסה"כ כ-217 אלפי ש"ח נומינליים לשנה. ה. הסכם שנחתם בחודש דצמבר 2018 להסדרת חלוקת אחריות הצדדים בקשר עם פרויקט להקמת מערך שינוע גרעיניים בנמל אשדוד ("הפרויקט") שיחבר באמצעות מסוע את חלקו המערבי של רציף 21 בקו המים לממגורת התבואות בעורף נמל אשדוד ("הממגורה"). החברה קיימה הליך מכרזי לבחירת קבלן לביצוע הפרויקט. נכון למועד פרסום הדוח, ההליך המכרזי הסתיים, נחתם חוזה התקשרות בין החברה לקבלן והחלו העבודות לביצוע הפרויקט. הפרויקט מבוצע על ידי החברה באמצעות קבלן מטעמה, ואולם ימומן בשיעורים שווים בין החברה לבין חברת נמל אשדוד, למעט הוצאות של הצדדים כשכר עבודה של עובדים ותקורות וכן למעט מדלים וגשרים מחברים בקו המים של רציף 21 אשר הינם באחריות ובמימון מלא של חברת נמל אשדוד. עוד נקבע בהסכם, כי כל צד יישא באחריות המוטלת עליו על-פי כל דין. לאחר השלמת העבודות בפרויקט, הפעלת ותחזוקת מערך הגרעיניים (למעט המדלים והגשרים המחברים) תעשה ע"י קבלן חיצוני של החברה, כך שבחלוקת ההוצאות וההשקעות בין הצדדים, חברת נמל אשדוד תישא ב-75% והחברה ב-25% בהתאם למנגנון צו דמי השימוש (למעט קו המים שהינו באחריות ועל חשבון חברת נמל אשדוד). תקופת הפעלת מערך הגרעיניים ושיתוף הפעולה בין הצדדים בענייניו, יחול כל עוד כתב ההסמכה של חברת נמל אשדוד או כתב ההסמכה של החברה בתוקף, המוקדם מבין שני המועדים. כן נקבע בהסכם כי אם יהא צורך לבצע, בשל דרישות גורמים מוסמכים, שינויים מהותיים ו/או יסודיים בפרויקט כולו או מקצתו ו/או להעתיק את מערך הגרעיניים, כולו או מקצתו למקום אחר, יישאו הצדדים בעלויות הנובעות מכך, ככל שלא יוטלו על צדדי ג', בחלקים שווים. בנוסף, אם יוחלט בהסכמה או מכוח הנחיית גורם מוסמך על החדלת הפעלת מערך הגרעיניים ולא יהא בו עוד שימוש, הצדדים יפעלו בתאום בניסיון להפיק הכנסות ממנו, וככל שיהיו הכנסות אלו יחולקו בחלקים שווים בין הצדדים. התחשבות בין הצדדים בגין השקעות בממגורה ככל שיהיו, יעשו על פי הקבוע בצו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי תשלום ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), תשס"ה 2005 ("צו דמי שימוש ראויים"). בהסכם נקבעו מספר תנאים מתלים כלהלן: (א) אישור משרדי התחבורה והאוצר טרם יציאה לביצוע הפרויקט; (ב) קיום בידי הצדדים של תקציבים ואם נדרש, של תקציבים הכלולים בתכנית הפיתוח ובתקציבי הפיתוח המאושרים כדין לרבות ע"י שר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים; (ג) אישור ההתקשרות בדירקטוריון של כל צד וכן בועדת הביקורת של החברה. עוד נקבע במסגרת ההסכם, כי הוצאות קו המים לניטול גרעיניים לצורך ההתחשבות בין הצדדים, מתוכן נושאת החברה ב-25% בהתאם להוראות צו דמי שימוש ראויים, המסתכמות כיום בסך של כ-19 ש"ח לטון, יפחתו בהדרגה ויגיעו תוך מס' שנים ל-8 ש"ח לטון. ו. הסכם שנחתם בחודש דצמבר 2018 להסדרת חלוקת אחריות הצדדים בקשר עם פרויקט לשדרוג והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד ("הפרויקט"). הפרויקט כולל בעיקר עבודות לחיזוק והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד, חפירה ימית במעגל הסיבוב ובמרחב שבין הרציפים 21 ו-23, חיזוק שוברי גלים הראשי והמשני, הקמת דולפין וגשרון ברציף 24 ועבודות ברציף 4. בהסכם נקבע כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין נזקים הנובעים מהפרויקט, למעט במקרה בו הנזקים נובעים במישרין מפעולה של החברה בזדון. החברה תהא רשאית לבצע את העבודות בפרויקט, כולן או חלקן, באמצעות קבלן אחד או יותר ולנהל לשם כך הליך מכרזי אחד או יותר. הפרויקט ימומן במלואו על ידי חברת נמל אשדוד אשר התחייבה לשלם לחברה, גב-אל-גב, 100% מעלויותיו, לרבות התמורה לקבלן ולחברת הניהול והפיקוח, למעט מספר עבודות בפרויקט שהאחריות לביצוען חלה על החברה מכוח תפקידיה ואשר מוערכות בסכום של כ-24 מיליון ש"ח. עוד נקבע בהסכם כי חברת נמל אשדוד תישא בהיטל השבחה ככל שיחול, וככל שהיטל השבחה יעלה על 500 אש"ח, תועבר שאלת האחריות לתשלום הסכום העולה על 500 אש"ח להכרעת פורום בראשות מנכ"לית משרד התחבורה וסגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר. בגין ניהול הפרויקט והעבודות, תשלם חברת נמל אשדוד לחברה דמי ניהול בסך 8,000,000 ש"ח ב-40 תשלומים חודשיים שווים במהלך תקופת הפרויקט.	
--	--

		עוד נקבע בהסכם כי ככל שמחיר ההצעות במכרז הקבלני יעלה באופן משמעותי על אומדן עלות ביצוע העבודות, ידונו הצדדים בהמשך ההליך והפרויקט, והחברה תהא רשאית לבטל את המכרז. הליך המכרז הסתיים נבחר קבלן זוכה שנחתם עמו חוזה התקשרות והעבודות לביצוע הפרויקט החלו. לפרטים בקשר להודעות שקיבלה החברה בנושא התפשטות נגיף הקורונה ממספר קבלנים ו/או מפעילים בפרויקט הפיתוח של החברה, ראו ביאור 26.2.ב. ז. להסכמים קיבוציים שנחתמו בין החברה, חברת נמל אשדוד וההסתדרות מחודש דצמבר 2019, אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד, כ-100 עובדים, לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה, ראה ביאור 4.ד.7. ח. להעמדת רשתות הביטחון לחברת נמל אשדוד, ראה ביאור 24.
10	מיצוע הכנסות מחכירה תפעולית	לגבי מיצוע הכנסות מדמי שימוש ששילמו חברות הנמל חיפה ואשדוד לחנ"י, ראה ביאור 3.יג.
11	חברת נמל חיפה בע"מ	א. להסכם הביניים בקשר עם השימוש במקרקעי נמל חיפה ראה ביאור 7. ב. במסגרת ההיערכות להקמת "נמל המפרץ", נחתם באוקטובר 2009 מסמך עקרונות בין החברה לחברת נמל חיפה, שבין היתר, נקבע בו כי החברה תוכל לעשות בשטח קישון מזרח שימוש למטרותיה למעט פעילות תפעולית נמלית המתחרה בפעילות של חברת נמל חיפה. החברה העמידה את קישון מזרח כנמל עבודה לנמל המפרץ. עוד נקבע כי החברה רשאית להודיע על העברת שטח קישון מזרח לחברת נמל חיפה בהודעה מראש של 18 חודשים, ולאחר ששטח זה יימצא מתאים לצרכיה התפעוליים של חברת נמל חיפה. החברה נתנה לחברת נמל חיפה הודעה על העברת שטח קישון מזרח לחברת נמל חיפה במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020. מסירת השטח כאמור לא תותנה ברכש מנופים. כמו כן, הצדדים הסכימו כי החברה תקים במימונה את הגשר המחבר בין קישון מזרח לקישון מערב, וזאת בכפוף לאישור מראש של חברת נמל חיפה לתכנון ולסכום עלות ההקמה של הגשר. עוד הוסכם כי השקעת החברה בגשר תיכלל במסגרת הסדר תשלום דמי השימוש שייקבע לקישון מזרח עם הפעלתו. למועד החתימה על הדוחות הכספיים, גשר כאמור טרם הוקם. במסגרת הסכם עקרונות חיפה מחודש דצמבר 2018 המפורט בביאור 1.ה.7, אשר החברה אינה צד לו, נקבע כי הקמת גשר המחבר בין קישון מזרח למערב תבוצע על ידי החברה, באחריותה ובמימונה, (וזאת מבלי שהשקעת החברה בגשר תיכלל במסגרת הסדר תשלום דמי השימוש שייקבע לקישון מזרח עם הפעלתו) כאשר החברה תעשה מאמץ להשלים את תכנונו תוך שלוש וחצי שנים ממועד החתימה על הסכמים קיבוציים, אשר למועד הדוח טרם נחתמו, ואולם נקבע כי הקמת הגשר לא תעכב את ההחזרה של השטח לחברת הנמל. כן נקבע כי חנ"י תהיה רשאית לבצע בעצמה את הקמת הגשר, ובמקרה זה, תקציב ההקמה והאחריות יועברו מהחברה לחנ"י. בהיעדר הסכמה בין הצדדים לעניין תקצוב הקמת הגשר, הנושא יוכרע על ידי מנכ"לית משרד התחבורה וסגנית הממונה על התקציבים באוצר. עוד נקבע במסגרת הסכם עקרונות חיפה כי היקף עבודות הבינוי שעל החברה לבצע ברציף, קטן מזה שנקבע במסמך העקרונות משנת 2009. בחודש פברואר 2020, נחתם הסדר בין החברה לבין חברת נמל חיפה הקובע את תנאי החזרת קישון מזרח לידי חנ"י ומסדיר את נושא תכנון והקמת הגשר המחבר בין קישון מזרח למערב, בהתאם לאמור בעניין זה בהסכם עקרונות חיפה כמפורט לעיל. בנוסף, נקבעו במסמך העקרונות משנת 2009 מספר עקרונות נוספים (בין היתר בקשר להעמדת שטח של כ-95 דונם לחברת נמל חיפה לתקופה של 10 שנים עם אופציה ל-10 שנים נוספות; העמדת שטח של כ-9 דונם לשימוש חברת נמל חיפה, ועוד שטח של כ-3 דונם שישמש כרצועת תחבורה בין שטחים וכן ששטח בריכות הבוצה, שהינו שטח של כ-60 דונם, יוכשר ע"י החברה וינתן לחברת נמל חיפה לתקופה קצובה) שלגביהם לא גובשו הסדרים מחייבים והם לא קודמו. לעמדת החברה, ההסדרים שלא גובשו לא ניתנים למימוש, בין היתר לאור חלוף השנים, שינוי נסיבות, מגבלות

	שבדין (כגון: היבטי הגבלים עסקיים, היבטי תחרות, ריכוזיות, דיני מכרזים, אישורים נחוצים מכוח חוק רספ"ן ועוד), ולאור העובדה שהחברה סבורה שישומם כיום אינו מתיישב עם צרכי הנמל בכללותו. החל מיום 1 ביוני, 2009 החברה משלמת לחנ"ח בגין שטחו של נמל קישון מזרח סכום של 75 ש"ח למ"ר לשנה לצורך שימוש בו כנמל עבודה להקמת נמל המפרץ וזאת עד להחזרת השטח לשימוש חברת נמל חיפה. בשנת 2019 שילמה החברה לחנ"ח בגין השימוש בנמל קישון מזרח כ- 16 מיליון ש"ח. נכון למועד פרסום הדוח, נמל קישון מזרח טרם הוחזר לחברת נמל חיפה. ג. בהמשך למסמך העקרונות משנת 2009, נחתם במרץ 2010 הסכם עם חברת נמל חיפה אשר הסדיר את שימוש חברת נמל חיפה בשטח הידוע כהארכת ערוגות B ו-C, הממוקם בנמל חיפה. כן נקבע בהסכם כי האחריות לערוגות, לרבות לאחזקה ותחזוקה מכל סוג, לשמירה לרבות על הבטיחות, הביטחון, איכות הסביבה וכיו"ב ולטיפול, הפעלה, ביצוע תיקונים, שיפורים והתאמות חלה על חברת נמל חיפה, וכי חברת נמל חיפה תפצה או תשפה את החברה בגין כל נזק, הפסד, אחריות, הוצאה וכיו"ב הנובעים או ניתנים בקשר לאחריותה של חברת נמל חיפה. הוסכם כי השטח האמור יועמד לשימוש חברת נמל חיפה לתקופה של 7 שנים, במהלכן תוכל לעשות שימוש למתן שירותי נמל בלבד, כשהחברה הצהירה כי תשקול בחיוב את הארכת תקופת השימוש. ההסכם לא הוארך, ואולם בפועל חברת נמל חיפה ממשיכה לעשות שימוש בשטח. ד. הסכם שנחתם במהלך שנת 2012 במסגרתו נקבע כי עבודות שיקום רציפים 1-6 תבוצענה על ידי החברה (באמצעות קבלן משנה), כאשר בשלב הביניים תישא החברה ברוב עלויות השיקום, וחברת נמל חיפה תישא בשיעור של 10% מעלויות שיקום רציפים 1-4 וסך של כ-2 מיליון ש"ח מעלויות שיקום רציפים 5-6. התקציב הנצבר הוא 83 מיליון ש"ח. ביצוע נצבר עד ליום 31 בדצמבר 2019 הוא כ-65 מיליון ש"ח. עבודות השיקום הסתיימו והרציפים המשוקמים נמסרו לתפעול חברת הנמל. ה. הסכם שנחתם במהלך חודש ספטמבר 2012 (לרבות תוספת לו מחודש אוקטובר 2015 ותוספת מחודש פברואר 2020) במסגרתו נקבע כי החברה (באמצעות קבלן משנה) תבצע את עבודות ההקמה של מבנה שער המטענים, וחברת נמל חיפה היא האחראית על הרכישה וההתקנה של מערכת המחשוב והאלקטרוניקה (במימון החברה עד לתקרה) ועל תפעול השער (במימון חברת נמל חיפה). עבודות ההקמה החלו במהלך חודש נובמבר 2015, והחברה העמידה מימון בהיקף של עד 120 מיליון ש"ח לצורך העבודות. ביצוע נצבר עד ליום 31 בדצמבר 2019 הוא כ-77 מיליון ש"ח. ו. להסכמים קיבוציים שנחתמו בין החברה, חברת נמל חיפה וההסתדרות מחודש אוגוסט 2019, אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה, כ-110 עובדים, לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה, ראה ביאור ו.7. ז. להעמדת רשתות הביטחון לחברת נמל חיפה, ראה ביאור 24.
12	א. בחודש פברואר 2014 התקשרה החברה עם חברת החשמל בהסכם לביצוע עבודות בתחנת הכוח אשכול וברצועת החוף, בתפר שבין תחנת הכח אשכול לנמל אשדוד, וזאת בהמשך להסכם לביצוע שלב א' של העבודות מחודש יוני 2013. בהסכם נקבע כי העבודות כאמור תבוצענה על ידי חברת החשמל ובמימון החברה, וכי התמורה שתשלם החברה לחברת החשמל תהיה על סך 17.5% בתוספת מע"מ מהסכום שישולם לקבלנים השונים (לא כולל מע"מ), בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם. כמו כן, נקבע שהחברה תשלם לחברת החשמל תמורה של 17.5% מהסכום שישולם לקבלנים השונים בין העבודות הנוגעות למקשרים הימיים, וכן תישא במלוא עלות הדחיקה של צינור 24 אינץ' עד למפגש עם חלקו העל קרקעי של הצינור ובדחיקה והנחת צינור 16 אינץ', בקיזוז חלקה של חברת החשמל כפי שנקבע בהסכם. כמו כן, יחולו על החברה מיסים, אגרות ותשלומים נוספים כיו"ב. ב. בחודש יוני 2017 נחתם כתב התחייבות בין החברה לחברת החשמל, שבמסגרתו על החברה לתכנן, להקים ולממן תעלת יניקה לאתר רוגוזין,

	כשמעלויות אלו יקוזזו חלקה של חברת החשמל; לתכנן, להקים ולממן את שלב מיגון והטמנת הצנרת הקיימת או הזמנית ואת שלב פתרון הקבע של המקשרים, לרבות השלמת תיעוד, מידע חסר וסקר סיכונים, ותוך תיאום משולב בין הצדדים. ככל שהועדה לתשתיות לאומיות לא תקבל פתרון זה, חברת החשמל תפעל מטעמה לאישור פתרון אחר, אשר יבוצע על ידה, והחברה מתחייבת להשתתף במימונו ביחס של 76% על חשבון החברה ו-24% על חשבון חברת החשמל, כאשר הסכום המקסימלי להשתתפות החברה לא יעלה על סך של 69 מיליון ש"ח. החברה מתחייבת לפצות את חברת החשמל עבור הפסדי נצילות והספק בגין התחממות מי קירור, בהתאם למנגנון הקבוע בכתב ההתחייבות, במידה וזו תתרחש בשל הקמת נמל דרום. עם חתימת הצדדים על התוספת להסכם ההנדסי, כתב התחייבות זה יתווסף כנספח לתוספת. נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים, התוספת טרם נחתמה. ג. הסדר מסגרת מיוני 2018 ("הסדר המסגרת") שעניינו הסדרת השימושים במספר שטחים הנמצאים בסמוך לנמל הדרום ואשר החברה או חברת החשמל, לפי העניין, בעלות הזכויות בהם, וכן בסמוך לתחנת הכח אשכול, וזאת, בין היתר, לצורך שימוש החברה בשטחים הנחוצים לה בעיקר לצורך הקמת והפעלת נמל הדרום. תוקפו של הסדר המסגרת, וכן תנאים פרטיים לגבי כל שטח כאמור, לרבות קביעה כי התמורה תיקבע באמצעות שמאות, הוסדרו בהסדר המסגרת באופן נפרד בהסדרי משנה לגבי כל שטח רלוונטי.
13 רכבת ישראל	הסכם שנחתם במהלך שנת 2011 להקמת מסוף רכבת חדש בנמל אשדוד, אשר יורכב מתחנה תפעולית ומתחנת מיון, במסגרתו נקבע כי החברה תישא בעלויות הקמת התחנה התפעולית, בעוד שרכבת ישראל תישא בעלויות מימון ההקמה של תחנת המיון, וכי עלויות התכנון והקמת גשרים מעל מסילות הרכבת תתחלקנה בין הצדדים באופן שווה. עוד נקבע כי עיקר עבודות התכנון וההקמה של הפרויקט תבוצענה על ידי החברה (באמצעות קבלן משנה) וכנגד כך תשלם רכבת ישראל לחברה סך של כ-60 מיליון ש"ח על פי אבני דרך במהלך תקופת הקמת הפרויקט. הקמת המסוף הסתיימה. במאי 2013 התקשרו החברה ורכבת ישראל במסמך עקרונות לפרסום מכרז הרשאה להפעלת והקמת מסוף הרכבת החדש בעורף נמל אשדוד ושטח נוסף הצמוד לו על ידי מפעיל פרטי, לרבות במקרה של חילופי מפעילים. בחודש מאי 2015 התקשרו הצדדים בהסכם להסדרת התפעול של מסוף הרכבת החדש. במסגרת ההסכם נקבע כי החברה תפרסם מכרז לבחירת הקבלן אשר יפעיל ויתחזק את מסוף הרכבת החדש וכן יקבל הרשאה לשימוש בשטח נוסף הצמוד לשטח המסוף. כן נקבע כי רכבת ישראל תתקשר עם המפעיל שייבחר על ידי החברה במכרז בהסכם בקשר עם תפעול המסוף וביצוע עבודות הפריקה והטעינה על ידי המפעיל. כמו כן, הוסכם כי החברה ורכבת ישראל תישאנה באופן שווה בחלק ממימון עלות התשלומים למפעיל עבור פריקה וטעינה של "מכולות נמליות" (מכולות מיובאות/מיוצאות מנמל אשדוד שמובלות למסוף הרכבת באמצעות הרכבת), כאשר רכבת ישראל תעביר לחברה את חלקה במימון מראש אחת למספר שנים. במהלך שנת 2015 נבחר מפעיל פרטי להפעלת מסוף הרכבת לתקופה של 15 שנים עם אופציית הארכה ל-10 שנים נוספות, ובהתאם, בספטמבר 2015 העבירה רכבת ישראל לחברה מקדמה של 30 מיליון ש"ח. בשל התנגדות חברת נמל אשדוד, לא מנוטלות בפועל מכולות נמליות דרך מסוף הרכבת התפעולי וממנו לנמל, והחברה החזירה לרכבת ישראל את סכום המקדמה.
14 רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, רשות שדות התעופה ועיריית חיפה	בחודש אוקטובר 2017, נחתם סיכום עקרונות בין החברה ובין רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, רשות שדות התעופה ועיריית חיפה לגבי חילופי שטחים, כך שהחברה מוותרת על שטח של כ-586 דונם המיועדים לתכנית פארק מורד נחל הקישון וכנגד רשות מקרקעי ישראל תקצה לחברה בחכירה ובלא תשלום נוסף שטחים בהיקף של כ-380 דונם בשטחי מערכת הביטחון (בסיסי חיל אוויר בחיפה). החברה לא תשא בכל תשלום בגין חילופי השטחים לרבות היטלי השבחה. עוד נקבע בסיכום העקרונות כי הצדדים מתחייבים לפעול למימוש פרויקט חזית הים העירונית בחיפה בהתאם להסכם העקרונות משנת 2017. מימוש סיכום עקרונות זה מותנה בחתימת הסכם בין משרד הביטחון לרמ"י לפינוי שטחים. היות וטרם נחתם הסכם כאמור, החברה טרם סיימה לבחון את השלכות הסיכום על דוחותיה הכספיים. ביום 9 במאי 2018, פרסמה ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז חיפה (להלן – "הועדה"), החלטה בעניין תכנית פארק מורד נחל קישון. הועדה החליטה לאשר בתנאים את התכנית שבהתאם לה ישונה ייעוד השטח האמור ליעוד פארק/ גן ציבורי. במסגרת התנאים בהם אושרה התכנית, נקבע בין היתר, כי ישומרו זכויות הבניה המאושרות לתעסוקה במקרקעי החברה האמורים, כזכויות מוקנות אשר ישמשו לצורך מימושן במיקום אחר כחלק מתכנית שתוגש בעתיד. ביום 24 ביולי 2018 החברה הגישה ערר לוועדת המשנה לעררים במועצה הארצית לתכנון ובניה בגין אישור התוכנית לשינוי הייעוד כאמור.

		ביום 29 באפריל 2019, דחתה ועדת המשנה לעררים במועצה הארצית לתכנון ובניה (להלן: "ועדת המשנה") את הערר שהגישה החברה בגין החלטת ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית לתכנון ובניה לאשר את התוכנית לשינוי הייעוד כאמור. ביום 25 בספטמבר 2019 פורסמה הודעה בדבר אישור תכנית פארק מורד הקישון על ידי מינהל התכנון. החברה סבורה כי אישור התכנית כאמור, נעשה בניגוד לסיכום העקרונות ביחס לחילופי שטחים ואישור שלוש תכניות במקביל, כאשר סיכום העקרונות קבע בו זמניות בין אישור תוכנית פארק מורד נחל הקישון לבין שינוי יעוד שטח בסיס חיל האויר ליעוד נמלי, וכן אישורה של תוכנית בשטח הגובל לשטח הפארק (תכנית פארק נמלי ישראל) ליעוד שיאפשר שימושי עורף נמל. להערכת הנהלת החברה, ההשפעה של שינוי ייעוד השטח האמור על הדוחות הכספיים של החברה, אינה מהותית.
15	רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, חברת נמל חיפה, עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה לפיתוח חזית הים העירונית	בחודש אוקטובר 2017, נחתם סיכום עקרונות בין החברה ובין רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר, חברת נמל חיפה, עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה לפיתוח חזית הים העירונית, שבמסגרתו תופסק פעילות נמלית בשטחים מסוימים בהדרגה ולצורך פיתוח הפרויקט, וכן כי בתוך שלוש שנים ממועד אישור תכנית המתאר הארצית, תתבצע החלפת שטחים המצויים בשטח התפעולי שבו עושה שימוש חברת נמל חיפה, כאשר החברה תקבל מהמדינה ותעמיד לשימוש של חברת נמל חיפה קרקע חלופית בהיקף דומה. סיכום העקרונות כאמור, מותנה בחתימת מספר הסכמים מפורטים אשר טרם נחתמו. החברה עדיין בוחנת את השלכות הסיכום על דוחותיה הכספיים. לפרטים אודות עמדת החברה, לפיה אישור תכנית פארק מורד נחל הקישון נעשה בניגוד לסיכום העקרונות ביחס לחילופי שטחים ואישור שלוש תכניות במקביל, ראה סעיף 14 לעיל לביאור זה.
16	רשות מקרקעי ישראל	בחודש דצמבר 2018, נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל הסכם לחילופי שטחים, הכולל הסדר עקרוני לאופן בו יוחלפו שטחים בין החברה לבין המדינה, ולפיו החברה תקבל מהמדינה שטחים שווי ערך לשטחים שתמסור, והסדר פרטני לגבי חילופי שטחים בתחום נמל אשדוד (להלן: "הסכם חילופי השטחים"). <u>להלן עיקרי ההסדר העקרוני בין הצדדים לחילופי השטחים:</u> חילופי השטחים יבוצעו באמצעות מסירת זכויות לחברה בשטחים שווי ערך. המדינה תערוך שמאויות לשטחים הכלולים בחליפין בהתאם לשווים בשוק החופשי (אלא אם סוכם אחרת בין הצדדים) וככל שהחברה חולקת על הערכות השווי היא תכין שומה נגדית. ייקבעו שטחים שבהם החברה תקבל זכויות וחזקה באופן מיידי ולצידם שטחים נוספים פוטנציאליים שיהוו "פול" להשלמת שטחים נוספים ככל שיידרש ("שטחי הפול"). במסגרת ההסדר נקבעו הסדרים לבירור מחלוקות. בהתאם לשווי הסופי שייקבע יוגדרו באופן סופי שטחי החליפין. אם החברה קיבלה שטחים ביתר, היא תשלם תמורה על השטחים העודפים שקיבלה, ואם קיבלה שטחים בחסר, היא תוכל לקבל שטחים נוספים מתוך ה"פול", עד להגעה לאיזון שווים. השטחים שיימסרו לחברה יוחכרו לה עד סוף תקופת החכירה לפי הסכמי החכירה שנחתמו בין החברה לבין המדינה ביחס ל"מקרקעין המועברים" ויחולו עליהם כל תנאי הסכמי חכירה אלה, ואילו השטחים שהחברה תשיב למדינה ייגרעו מהסכמי חכירה אלה. ההסדר העקרוני בהסכם חילופי השטחים לאיזון שווים שטחים, יחול גם לגבי חילופי שטחים בחיפה ואילת אשר לגביהם או חלקם מתנהל מו"מ, ואולם טרם נחתם הסכם פרטני. <u>להלן עיקרי ההסדר הפרטני לחילופי השטחים באשדוד:</u> החברה תקבל מהמדינה שטחים שסומנו באשדוד בהיקף של כ-195 דונם כנגד שטחים באשדוד בהיקף של כ-303 דונם שהחברה תשיב למדינה וכן סומנו שטחים נוספים שהחברה תקבל ככל שייקבע בהסדר איזון השווים השמאי כי שווי השטחים שתמסור החברה קטן מאלו שתקבל. שטחי הפול יימסרו לחברה בתוך 60 ימים מקביעת שווים הסופי של השטחים, ככל שייקבע בהסדר איזון השווים כי החברה קיבלה שטחים בחסר. נכון למועד פרסום הדוח, טרם נקבע שווים הסופי של השטחים. בהסכם נקבע עוד כי החברה תמסור למדינה את השטחים (כ-303 דונם) בתוך 10 ימים מקבלת החלטה שיפוטית המאפשרת את מימוש התוכנית לשינוי ייעוד השטח למגורים, מוסדות ציבור ומסחר. ככל שתוכנית הותמ"ל לשינוי ייעוד השטח לא תאושר תוך 3 שנים ממועד חתימת הסכם חילופי השטחים ורשות מקרקעי ישראל תבקש שלא לקבל לידיה את השטחים כאמור, תשלם החברה למדינה את תמורת השטחים שקיבלה במסגרתו. במחצית השנייה של שנת 2019, בעקבות עתירה מנהלית של התאחדות התעשיינים, ביטל בית המשפט המחוזי בבאר שבע את תוכנית הותמ"ל. בתגובה, עיריית אשדוד הגישה ערעור לבית המשפט העליון. נכון למועד חתימת הדוחות הכספיים,

	טרם התקבלה הכרעה בנושא.	נכון למועד פרסום הדוח ובהתאם להסכם, המדינה מסרה לחברה את ה-195 דונם הנ"ל והחברה רשמה הפרשה במסגרת הוצאות לשלם. שטחים אלו בעורף הנמלים (שמהווים חלק לא מהותי מהשטחים בעורף הנמלים) מצויים למועד הדוח מחוץ לתחום הכרזת נמל.
--	-------------------------	---

ביאור 22 - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)**ד. המדינה כריבון**

המדינה, קבעה את מטרותיה ואת תפקידיה של החברה במסגרת הוראות החוק והצווים.

ביום הקמת החברה העמידה המדינה לחברה אמצעים לשם מימוש מטרותיה, ובכלל זה העמידה לחברה מקרקעין וקבעה מהם המקרקעין שיועמדו על ידי החברה לחברות הנמל לשם תפעול הנמלים וכן הסדרים באשר לחלוקת ההכנסות בין החברה לחברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה מהשכרת של נכסים בשטחי הנמל (שלא הועמדו לשימוש חברות הנמל) למשתמשים שאינם חברות הנמל.

תשלומי חברות הנמל לחברה עבור המקרקעין שהועמדו להן וכן תשלומי המשתמשים הימיים לחברה עבור השימוש בתשתיות הנמל נקבעים על ידי המדינה בחוק ובצווים מכוח החוק.

המדינה הטילה על החברה לשלם פנסיה לגמלאי רשות הנמלים המבוססים בפנסיה התקציבית, וכן לשלם פנסיה לעובדי הנמלים המבוססים בפנסיה תקציבית החל ממועד פרישתם מעבודה וכנגד קבלת תשלום מחברת הנמל לכיסוי ההתחייבות ביום הפיכת העובד לגמלאי. התחייבות זו חושפת את החברה לסיכונים במקרה שהיעודה הכספית שהועמדה לשם תשלום הפנסיה לא תספיק בפועל לתשלומים. למידע נוסף ראה ביאור 13 בדבר הטבות לעובדים.

המדינה קובעת את יעדי החברה לזמן ארוך ומאשרת את תקציבי הפיתוח של החברה בעיקר לצורך פיתוח התשתית הנמלית בישראל. כתב ההסמכה שנמסר לחברה הינו ייחודי ומחייב בקשריה של החברה עם המדינה, עם ציבור המשתמשים בשירותי הנמל ועם חברות הנמל.

כאמור בסעיף ג לעיל, ביום 16 בדצמבר 2012 התקשרה החברה בהסכם מסגרת עם ממשלת ישראל באמצעות משרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, לביצוע פרויקטים, מעת לעת, בהתאם להחלטות ממשלת ישראל, ובמימון תקציב המדינה.

במסגרת זו, החברה מבצעת עבור המדינה פרויקט הרחבת תשתיות.

הממשלה הטילה על החברה להקים את נמל המפרץ ונמל הדרום ובכלל זה את התשתיות הנדרשות לתפעול כל נמל.

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים**א. כללי**

החברה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:

- סיכון אשראי
- סיכון נזילות
- סיכון שוק

בביאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של החברה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות החברה, מדיניות ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.

ב. המסגרת לניהול סיכונים

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים הכוללים סיכון אשראי וכן סיכונים שוק כגון סיכון מטבע חוץ, סיכונים ריביות, סיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון מחירי ניירות ערך (בעיקר מניות ואגרות חוב). תכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום של ההשפעות השליליות האפשריות של הסיכונים הפיננסיים להם חשופה החברה על ביצועיה הפיננסיים.

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים (המשך)

ג. סיכון אשראי

סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לחברה באם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות, והוא נובע בעיקר מחובות של לקוחות וחייבים אחרים, מהלוואות שניתנו לצדדים שלישיים ומהשקעות בניירות ערך.

לקוחות וחייבים אחרים

הכנסות החברה נובעות בעיקר מדמי תשתית, דמי שימוש ראויים ותשלומים בגין שירותים נמליים. הנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחר חובות הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות ספציפיות להפרשות לירידות ערך המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. על מנת להקטין את חשיפת החברה לסיכון האשראי, החברה נוהגת לגבות סכומים מראש וכן לקבל ערבויות מלקוחותיה ככל שניתן. להערכת הנהלת החברה יעמדו הלקוחות בהתחייבויותיהם כלפי החברה וסיכון האשראי הנובע מהם נמוך (ראה ביאור 18 בדבר ההכנסות).

מזומנים ושווי מזומנים והשקעות בניירות ערך

החברה מחזיקה את יתרות המזומנים ושווי המזומנים שלה ואת פיקדונותיה במוסדות בנקאיים מרכזיים בישראל בעלי דירוג אשראי גבוה.

השקעות במכשירי חוב

מכשירי החוב הסחירים המוחזקים בידי החברה מייצגים בעיקר איגרות חוב של ממשלת ישראל. החברה מחזיקה גם באגרות חוב קונצרניות לא סחירות לפחות בדירוג מעלות "A+" ו/או בדירוג מידרוג "A1", ההנהלה אינה צופה שהצדדים שכנגד לא יעמדו בהתחייבויותיהם ולהערכתה סיכון האשראי בגין יתרות אלה הינו קלוש.

נגזרים פיננסיים

הצדדים שכנגד לנגזרים פיננסיים שמחזיקה החברה הינם מוסדות בנקאיים מרכזיים בישראל בעלי דירוג אשראי גבוה.

(1) חשיפה לסיכון אשראי

הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית, בהתעלם מערכם בספרים של בטוחות או חיזוקי אשראי אחרים כלשהם.

החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות וחייבים לפי הצד שכנגד הינה כדלקמן:

ליום 31 בדצמבר	
2018	2019
אלפי ש"ח	
8,857	1,073,556
169,023	168,850
43,944	81,280
57,661	47,235
214,896	209,588
157,856	60,765
652,237	1,641,274

מזומנים ושווי מזומנים

חברות נמל

לקוחות וחייבים אחרים

הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך

נכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד:

מזומנים ושווי מזומנים בבנקים ומוסדות פיננסיים

פיקדונות לזמן ארוך בחשב הכללי

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים (המשך)

ג. סיכון אשראי (המשך)

(1) חשיפה לסיכון אשראי (המשך)

החשיפה המרבית לסיכון אשראי בגין השקעות במכשירי חוב לפי הצד שכנגד הינה כדלקמן:

ליום 31 בדצמבר	
2018	2019
אלפי ש"ח	

4	4
---	---

השקעות מוחזקות למסחר:

אגרות חוב שהונפקו על ידי תאגידים אחרים

השקעות המיועדות לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד:

אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל

אגרות חוב שהונפקו על ידי תאגידים אחרים

אגרות חוב לא סחירות שהונפקו על ידי תאגידים אחרים

2,681,063	2,820,819
12,662	15,779
140,608	155,690

2,834,337	2,992,292
-----------	-----------

(2) גיול חובות והפסדים מירידת ערך

לקוחות, חברות נמל וחייבים אחרים

להלן גיול חובות של לקוחות, חברות נמל וחייבים אחרים:

ליום 31 בדצמבר					
2018			2019		
שלא נרשמה בגינם שרשמה בגינם ירידת ערך		שלא נרשמה בגינם	שלא נרשמה בגינם שרשמה בגינם ירידת ערך		שלא נרשמה בגינם
ירידת ערך	ברוטו	ירידת ערך	ירידת ערך	ברוטו	ירידת ערך
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח
147,284	33,965	137,167	64,962		
-	2,722	-	8,348		
3,130	1,969	-	2,665		
1,786	1,257	5,037	2,719		
15,123	34,519	12,377	2,190		
15,123	186,719	17,414	80,884		

אינם בפיגור

פיגור של 0-30 יום

פיגור של 31-120 יום

פיגור של 120 יום עד שנה

פיגור של מעל שנה

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים (המשך)

ג. סיכון אשראי (המשך)

(2) גיול חובות והפסדים מירידת ערך (המשך)

לקוחות, חברות נמל וחייבים אחרים (המשך)

התנועה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות וחייבים אחרים במשך השנה הייתה כדלקמן:

2018	2019	
אלפי ₪	אלפי ש"ח	
(9,374)	(15,123)	יתרה ליום 1 בינואר
(5,749)	(2,291)	הפסד שהוכר מירידת ערך
(15,123)	(17,414)	יתרה ליום 31 בדצמבר

להלן מידע בדבר הפסדים מירידת ערך שהוכרו בגין הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך

2018	2019	
אלפי ₪	אלפי ש"ח	
(6,000)	-	ירידת ערך

ליום 31 בדצמבר 2019, לחברה אין הפרשה קולקטיבית לירידת ערך בגין יתרות לקוחות, חברות נמל, חייבים והלוואות שניתנו, היות ובידי החברה ערבויות בקשר לזכויות שנתנה במקרקעי החברה.

ד. סיכון נזילות

עודפי המזומנים המוחזקים על ידי החברה, אשר אינם נדרשים למימון הפעילות השוטפת, מושקעים באפיקי השקעה נושאי ריבית כגון פיקדונות לזמן קצר. אפיקי השקעה אלו נבחרים על ידי הנהלת החברה בהתאם לתחזיות עתידיות לגבי צורכי המזומנים של החברה לצורך עמידה בהתחייבויותיה.

החברה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות הנזילות שלה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים, תוך הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות אשראי לא מנוצלות כך שהחברה לא תחרוג ממסגרות האשראי שנקבעו לה ומאמות המידה הפיננסיות בהן היא מחויבת לעמוד (אם קיימות). תחזיות אלו מביאות בחשבון גורמים כגון תכנית החברה להשתמש בחוב לצורך מימון פעילותה, עמידה באמות מידה פיננסיות מחייבות, עמידה ביחסי נזילות מסוימים, וכן עמידה בדרישות חיצוניות כגון חוקים או רגולציה.

החברה משתמשת בתחזית התזרים על פי הסכמים עם קבלני הנמלים, דבר המסייע לה לעקוב אחר דרישות תזרים המזומנים ולמקסם את תשואת המזומנים מהשקעותיה. החברה מוודאת קיומן של רמות מספקות של מזומנים על פי דרישה לתשלום הוצאות התפעול הצפויות לתקופה של 60 יום, כולל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות; האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם, כגון אסונות טבע. בנוסף, החברה מחזיקה במסגרות אשראי מספקות (ראה ביאור 11).

הלוואה לזמן ארוך לבנקים נפרעה לאחר תאריך הדוחות הכספיים (ראה ביאור 11).

ה. סיכונים שוק

סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן, שיעורי ריבית ומחירים של מכשירים הונניים, ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול סיכונים השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכונים שוק במסגרת פרמטרים מקובלים, תוך כדי מקסום התשואה. החברה חשופה לסיכונים שוק הכוללים סיכונים מדד, סיכונים ריביות, סיכונים מטבע חוץ וסיכונים הנובעים משינויים במחירי ניירות ערך (מניות ואגרות חוב).

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים (המשך)

ה. סיכוני שוק (המשך)

(1) סיכוני מדד ומטבע חוץ

פעילות החברה צמודה בעיקר למדד המחירים לצרכן וכן למספר מטבעות ועל כן החברה חשופה לסיכונים הנובעים משינויים במדד המחירים לצרכן ומשינויים בשערי החליפין.

החשיפה לשערי החליפין נובעת בעיקר מהתקשרויות החברה במסגרת הקמת הנמלים החדשים. והחברה גידרה חשיפה זו באמצעות התקשרות בעסקאות הגנה על המטבע אשר בוצעו במועדים שונים ולא בהכרח במועד החתימה על החוזה.

סיכון המדד בא לידי ביטוי הן בתזרים המזומנים השוטף: הכנסות והוצאות החברה צמודות למדד המחירים לצרכן באופן המספק גידור כלכלי לחשיפת החברה לשינויים אפשריים במדד וכן בא לידי ביטוי בחוב החברה בסך 3,168 מיליוני ש"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן. שינוי במדד המחירים לצרכן ישפיע על ההתחייבויות אולם יקבל ביטוי תזרימי רק בעת פירעון הקרן או תשלום הריבית.

נגזרים משובצים

כמתואר בביאור 24 (התקשרויות והתחייבויות תלויות), החברה זיהתה והפרידה נגזרים משובצים בקשר עם ההתקשרות להקמת הנמלים החדשים. הנגזרים אשר זוהו ושוערכו לשווי הוגן בהתאם להערכה של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, הינם עסקאות אקדמה (forward) אירו-שקל. נגזרים אלו משובצים בהסכמים להקמת נמל המפרץ ונמל הדרום, אשר קובעים כי תזרימי המזומנים אשר החברה תשלם לנותני השירותים יהיו צמודים בחלקם לשער חליפין אירו/שקל. יצוין כי החברה לא הפרידה נגזרים משובצים בגין ההצמדות לשער החליפין דולר/שקל הנלוות להסכמים להקמת נמל הדרום, בהיותן קשורות באופן הדוק (closely related) לחוזה המארח.

לעניין השווי ההוגן של הנגזרים המשובצים ראה סעיף ה להלן. הפרמטרים העיקריים אשר שימשו בהערכות השווי הינם: עקומי ריבית מסוג Zero Coupon, שערי חליפין אירו-שקל ומרווח סיכון האשראי של החברה.

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים (המשך)

ה. סיכוני שוק (המשך)

(1) סיכוני מדד ומטבע חוץ (המשך)

(א) החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ

חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ למעט בגין מכשירים פיננסיים נגזרים (ראה להלן) הינה כדלקמן:
 ליום 31 בדצמבר 2019

ש"ח							מטבע חוץ	
לא כספי	לא צמוד	לצרכן	ש"ח					
			דולר	אירו	אחר	סה"כ		

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות:

נכסים שוטפים:

מזומנים ושווי מזומנים	-	1,069,281	-	1,480	2,795	-	1,073,556
חברות הנמל	-	168,850	-	-	-	-	168,850
לקוחות	-	37,239	-	-	-	-	37,239
חייבים ויתרות חובה	6,728	32,560	-	-	4,753	-	44,041
נגזרים פיננסיים	-	-	-	1,148	-	-	1,148
נגזרים משובצים	-	-	-	-	20,809	-	20,809

נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד- מעביד

	972,334	1,736,317	1,491,450	33,338	-	-	4,233,439
הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך	35,747	3,889	432	-	7,167	-	47,235
רכוש קבוע	12,403,528	-	-	-	-	-	12,403,528
נגזרים פיננסיים	-	-	-	845	-	-	845
נגזרים משובצים	-	-	-	-	25,724	-	25,724

התחייבויות שוטפות:

ניירות ערך מסחריים	-	(399,896)	-	-	-	-	(399,896)
חלות שוטפת של התחייבויות לזמן ארוך מבנקים	-	-	(326,455)	-	-	-	(326,455)
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	-	(87,037)	-	-	-	-	(87,037)
זכאים אחרים	(52,275)	(402,938)	(5,706)	-	-	-	(460,919)
מס הכנסה	-	-	(42,440)	-	-	-	(42,440)
הפרשות	-	(29,000)	-	-	-	-	(29,000)
נגזרים פיננסיים	-	-	-	-	(7,692)	-	(7,692)

התחייבויות שאינן שוטפות:

הטבות לעובדים	-	(3,896,512)	-	-	-	-	(3,896,512)
נגזרים פיננסיים	-	-	-	-	(3,637)	-	(3,637)
אגרות חוב	-	(838,452)	(3,167,771)	-	-	-	(4,006,223)
התחייבויות אחרות לזמן ארוך	(128,242)	(250,751)	(178,968)	-	-	-	(557,961)
התחייבויות מיסים נדחים	-	(110,452)	-	-	-	-	(110,452)

סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

8,128,190	-	49,919	36,811	(2,229,458)	(2,966,902)	13,237,820
-----------	---	--------	--------	-------------	-------------	------------

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים (המשך)

ה. סיכוני שוק (המשך)

(1) סיכוני מדד ומטבע חוץ (המשך)

(א) החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ (המשך)

חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ למעט בגין מכשירים פיננסיים נגזרים (ראה להלן) הינה כדלקמן:

ליום 31 בדצמבר 2018

ש"ח						
מטבע חוץ			ש"ח			
			צמוד למודד המחירים			
לא כספי	לא צמוד	לצרכן	דולר	אירו	אחר	סה"כ
אלפי ש"ח						

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות:

נכסים שוטפים:

מזומנים ושווי מזומנים	-	7,998	-	503	356	-	8,857
חברות הנמל	-	169,023	-	-	-	-	169,023
לקוחות	-	16,692	-	-	-	-	16,692
חייבים ויתרות חובה	564	22,393	-	-	4,295	-	27,252
נגזרים פיננסיים	-	-	-	12,538	-	-	12,538
נגזרים משובצים	-	-	-	-	43,020	-	43,020

נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית

לקצבה ולסיום יחסי עובד - מעביד

מזומנים ושווי מזומנים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד
השקעות המיועדות לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד
השקעות בפקדונות ונכסים זמינים למכירה המיועדות לתשלומים לסיום יחסי עובד - מעביד

	-	206,747	-	8,149	-	-	214,896
	831,309	1,438,954	1,237,030	34,486	-	-	3,541,779
	-	-	298,464	-	-	-	298,464

הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך	8,389	24,603	-	-	24,669	-	57,661
רכוש קבוע	11,516,612	-	-	-	-	-	11,516,612
נגזרים פיננסיים	-	-	-	9,734	-	-	9,734
נגזרים משובצים	-	-	-	-	16,323	-	16,323

התחייבויות שוטפות:

התחייבויות לספקים ולנותני שירות זכאים אחרים
מס הכנסה
אשראי לזמן קצר מבנקים
הפרשות
נגזרים פיננסיים

	-	(95,324)	-	-	-	-	(95,324)
	(23,142)	(471,083)	-	-	-	-	(494,225)
	-	-	(52,844)	-	-	-	(52,844)
	-	(160,097)	-	-	-	-	(160,097)
	-	(31,233)	-	-	-	-	(31,233)
	-	-	-	-	(6,389)	-	(6,389)

התחייבויות שאינן שוטפות:

הטבות לעובדים
נגזרים פיננסיים
התחייבויות לזמן ארוך מבנקים
אגרות חוב
התחייבויות אחרות לזמן ארוך
התחייבויות מיסים נדחים

	-	(3,472,837)	-	-	-	-	(3,472,837)
	-	-	-	-	(3,984)	-	(3,984)
	-	-	(325,468)	-	-	-	(325,468)
	-	(541,425)	(1,963,841)	-	-	-	(2,505,266)
	(133,830)	(251,063)	(172,611)	-	-	-	(557,504)
	-	(106,639)	-	-	-	-	(106,639)

סה"כ החשיפה בדוח על המצב הכספי בגין נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

8,121,041	-	78,290	65,410	(979,270)	(3,243,291)	12,199,902
-----------	---	--------	--------	-----------	-------------	------------

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים (המשך)

ה. סיכוני שוק (המשך)

(1) סיכוני מדד ומטבע חוץ (המשך)

(א) החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ (המשך)

חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ בגין מכשירים פיננסיים נגזרים הינה כדלקמן:

ליום 31 בדצמבר 2019					
שוי הוגן	מועד פקיעה	סכום לשלם	סכום לקבל	מטבע/הצמדה לשלם	מטבע/הצמדה לקבל
אלפי ש"ח		אלפי ש"ח	אלפי אירו		
מכשירים שאינם משמשים לגידור:					
(7,692)	עד שנה	50,978	11,149	ILS	EUR
(3,637)	1-3 שנים	21,339	4,540	ILS	EUR
מכשירים המשמשים לגידור:					
1,148	עד שנה	66,565	19,767	ILS	USD
845	1-3 שנים	67,028	20,431	ILS	USD
מכשירים המשמשים לגידור:					
(6,389)	עד שנה	169,931	38,030	ILS	EUR
(3,984)	1-5 שנים	72,318	15,689	ILS	EUR
מכשירים המשמשים לגידור:					
12,538	עד שנה	157,098	40,635	ILS	USD
9,734	1-5 שנים	133,593	40,198	ILS	USD

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים (המשך)

ה. סיכונים שוק (המשך)

(1) סיכונים מדד ומטבע חוץ (המשך)

(ב) ניתוח רגישות

שינוי בשערי החליפין של המטבעות הבאים אל מול הש"ח, כאמור להלן, לתאריך 31 בדצמבר ושינוי במדד המחירים לצרכן, משפיעים על מדידת מכשירים פיננסיים הנקובים במטבע חוץ והיו מגדילים (מקטינים) את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים המוצגים להלן. הניתוח שלהלן מבוסס על שינויים בשערי החליפין ובמדד המחירים לצרכן, שלדעת החברה הם אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווח. ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שיעורי הריבית, נשארו קבועים ובהתעלם מהשפעה כלשהי של מכירות ורכישות חזויות.

ליום 31 בדצמבר 2019		
רווח והפסד/רווח כולל אחר/הון		
עליה	ירידה	הערה
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
8,627	(8,627)	(1)
(4,361)	4,361	(2)
(111,473)	111,473	(3)

שינוי בשער החליפין של:

דולר ארה"ב ב- 5 %

אירו ב- 5 %

שינוי במדד המחירים לצרכן ב- 5 %

(1) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים ומהשקעה באגרות חוב קונצרניות לזמן קצר המיועדת לפנסיה לעובדים.

(2) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים.

(3) הרגישות נובעת בעיקרה מאגרות חוב צמודות שהנפיקה החברה וכן מהשקעה באגרות חוב ממשלתיות לזמן קצר המיועדות לפנסיה לעובדים.

ליום 31 בדצמבר 2018		
רווח והפסד/רווח כולל אחר/הון		
עליה	ירידה	הערה
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
17,828	(17,828)	(1)
(7,133)	7,133	(2)
(48,964)	48,964	(3)

שינוי בשער החליפין של:

דולר ארה"ב ב- 5 %

אירו ב- 5 %

שינוי במדד המחירים לצרכן ב- 5 %

(1) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים ומהשקעה באגרות חוב המיועדות לפנסיה לעובדים.

(2) הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים.

(3) הרגישות נובעת בעיקרה מהשקעה באגרות חוב המיועדות לפנסיה לעובדים.

(2) סיכונים מחיר מניות ושיעורי ריבית

יעודה לפיתוח נמלים

החברה מחזיקה את סכומי המזומנים הפנויים המיועדים לפיתוח הנמלים בעיקר בפקדונות במוסדות בנקאיים מרכזיים בישראל. מדיניות החברה הינה שלא להשקיע סכומים אלו בהשקעות הוניות ומכשירי חוב ולכן חשיפת החברה לסיכונים שוק בגין השקעות אלו מתייחסת לסיכון הנובע משינויים בריבית בגן פיקדונות בריבית משתנה בלבד.

יעודה לפנסיה תקציבית

סיכון מחירי מכשירים הוניים נובע מניירות ערך הוניים מוחזקים למסחר ומניירות ערך הוניים זמינים למכירה המוחזקים לכיסוי המחויבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכנית להטבה מוגדרת כמתואר בביאור 13. כמו כן, החברה נושאת בסיכון ריבית בשל החזקה במכשירי חוב נושאי ריבית קבועה הנמדדים בשווי הוגן, המוחזקים למטרה שתוארה לעיל.

הנהלת החברה עוקבת אחר התמהיל של ניירות הערך ההתחייבותיים וההוניים בהתבסס על מדדי השוק. המטרה העיקרית של אסטרטגיית ההשקעות של החברה היא השאת תשואה מיטבית במסגרת רמת הסיכון המאושרת לשם כיסוי החלק הלא ממומן של המחויבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכנית להטבה מוגדרת. ראה ביאור 5 לעניין הקמת הקופה.

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים (המשך)

ה. סיכוני שוק (המשך)

(2) סיכוני מחיר מניות ושיעורי ריבית (המשך)

לצורך צמצום הסיכונים שתוארו לעיל, החברה נוקטת בפעולות השקעה כמתואר להלן:

- (1) קביעת מדיניות השקעה הכוללת שימוש במכשירי חוב בעלי דרוג אשראי גבוה (לפחות בדירוג מעלות "A+" ו/או בדירוג מידרוג "A1"), השקעה באג"חים ממשלתיים בישראל ובחו"ל, הגבלה על שיעור ההחזקה המקסימלי במניות, הגבלות על שיעור החשיפה המירבי למט"ח, פיזור וגיוון התיק, ריבוי מנהלי התיקים וכדו'.
- (2) הקמת וועדת השקעות של ההנהלה הכוללת את סמנכ"ל הכספים, ראש אגף הכספים וכן יועצים בלתי תלויים בעלי היכרות עם שוק ההון. וועדת ההשקעות ממליצה לוועדת הכספים של הדירקטוריון על מדיניות ההשקעה והנחיות למנהלי התיקים, וכן מפקחת על העמידה במדיניות ההשקעה שנקבעה.
- (3) שימוש במערכות מחשב המפקחות באופן רציף על אפיקי ההשקעה של מנהלי התיקים ועל יישום מדיניות ההשקעה שנקבעה.

החברה חשופה לשינויים בשווי הוגן, כתוצאה משינויים בשערי ריבית, בשל החזקה במכשירי חוב נושאי ריבית קבועה, הנמדדים בשווי הוגן. החברה חשופה לשינויים בריבית אשר ישפיעו על ההתחייבויות הפנסיוניות (ראה ביאור 13 בגין הטבות עובדים) ביחס הפוך לחשיפת החברה לסיכון בגין שינויים בשיעורי הריבית, הנובעות מההחזקה במכשירי החוב הנושאים ריבית קבועה. גידול בריבית אשר יגרום לקיטון בשווי מכשירי החוב, יקטין במקביל את ההתחייבויות הפנסיוניות. באופן דומה, קיטון בריבית יגרום לגידול בשווי מכשירי החוב ויגדיל במקביל את ההתחייבויות הפנסיוניות. בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים של החברה, סיכון הריבית בקשר עם השקעות במכשירי חוב נבחן בנטו מההתחייבויות בגין הטבות לעובדים.

(3) סיכון מחיר מניות - ניתוח רגישות

השקעות החברה בניירות ערך כוללות השקעות במניות. ניתוח הרגישות שלהלן מציג את ההשפעה של שינוי במחירי המניות על השווי ההוגן של ניירות הערך המוחזקים על ידי החברה, בהנחה שכל יתר המשתנים נותרו ללא שינוי.

עלייה של 1% ועלייה של 5% במחירי המניות בתיק ההשקעות לא תגרום להשפעה מהותית על הרווח והפסד ועל ההון של החברה.

שינוי במחירי המניות בתיק ההשקעות היה מגדיל (מקטין) את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים הבאים:

2018	2019	
רווח והפסד		
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
8,353	9,751	עלייה של 1%
41,764	48,756	עלייה של 5%
(8,353)	(9,751)	ירידה של 1%
(41,764)	(48,756)	ירידה של 5%

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים (המשך)

ו. שווי הוגן

(1) מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד

הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים אחרים, השקעות אחרות לזמן קצר, פיקדונות, ספקים וזכאים אחרים וכן נכסים פיננסיים בריבית משתנה (הלוואות ציוד והלוואות למספנות) תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם. השווי ההוגן של יתר הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות והערכים הספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי, הינם כדלקמן (השווי נקבע על בסיס היוון תזרימי המזומנים בהתאם לריבית שוק ליום המדידה):

ליום 31 בדצמבר 2019

שווי הוגן		
רמה 1	רמה 2	הערך בספרים
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
-	64,632	64,632

נכסים שאינם שוטפים:

השקעות לזמן ארוך המיועדות לתשלומי פנסיה לעובדים:
פקדונות לזמן ארוך בחשכ"ל

ליום 31 בדצמבר 2018

שווי הוגן		
רמה 1	רמה 2	הערך בספרים
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
-	184,166	157,856
-	184,166	157,856

נכסים שאינם שוטפים:

השקעות לזמן ארוך המיועדות לתשלומי פנסיה לעובדים:
פקדונות לזמן ארוך בחשכ"ל

סה"כ

ביאור 23 - מכשירים פיננסיים (המשך)

ו. שווי הוגן (המשך)

(2) היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

הטבלה להלן מציגה את המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עתי, תוך שימוש בשיטת הערכה בהתאם לרמות השווי ההוגן (להגדרת הרמות בהיררכיה ראה ביאור 2, בדבר בסיס עריכת הדוחות הכספיים):

ליום 31 בדצמבר 2019			
רמה 1	רמה 2	סה"כ	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
4	-	4	נכסים:
			נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר
			אגרות חוב קונצרניות סחירות
4	-	4	
			נכסים פיננסיים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי
			עובד - מעביד
2,820,819	-	2,820,819	אגרות חוב ממשלתיות
15,779	-	15,779	אגרות חוב קונצרניות סחירות
970,798	-	970,798	מניות סחירות ותעודות סל
165,597	165,597	-	אגרות חוב קונצרניות שאינן סחירות
1,993	1,993	-	נגזרים פיננסיים
46,533	46,533	-	נגזרים משובצים
(4,006,223)	-	(4,006,223)	התחייבויות
(9,336)	(9,336)	-	אגרות חוב
			נגזרים פיננסיים
5,964	204,787	(198,823)	סה"כ

ליום 31 בדצמבר 2018			
רמה 1	רמה 2	סה"כ	
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	אלפי ש"ח	
4	-	4	נכסים:
			נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר
			אגרות חוב קונצרניות סחירות
4	-	4	
			נכסים פיננסיים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי
			עובד - מעביד
2,681,063	-	2,681,063	אגרות חוב ממשלתיות
12,662	-	12,662	אגרות חוב קונצרניות סחירות
852,102	-	852,102	מניות סחירות ותעודות סל
158,248	158,248	-	אגרות חוב קונצרניות שאינן סחירות
22,272	22,272	-	נגזרים פיננסיים
59,343	59,343	-	נגזרים משובצים
(2,458,406)	(2,458,406)	-	התחייבויות
(10,373)	(10,373)	-	אגרות חוב
			נגזרים פיננסיים
1,316,915	(2,228,916)	3,545,831	סה"כ

ביאור 24 - התקשרויות והתחייבויות תלויות

א. תביעות משפטיות תלויות

פנייה לבירור תביעה כספית				
מס' תביעה	מועד הגשת התביעה	ביהמ"ש בו מתנהלת התביעה	הנתבע	סכום התביעה (אלפי ש"ח)
	15.8.2016	פניה למנהל רשות החברות הממשלתיות/ הועדה ליישוב סכסוכים	1. חנ"י 2. חברת נמל חיפה בע"מ	25,743
פיצוי והשבה של הוצאות חנ"י, לטענתה, כתוצאה מדרישת הנתבעות לקבלת שטחים בתחומי תחנת הכח חיפה לטובת פרויקט שער כרמל א', לרבות פינוי והעתקת מבנים ומתקנים לאתר חלופי.				
בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנוגע לתחלואה עודפת נטענת בגין פעילות המשיבות במפרץ חיפה				
מס' תביעה	מועד הגשת התביעה	ביהמ"ש בו מתנהלת התביעה	הנתבע/המשיבות	סכום התביעה (אלפי ש"ח)
ת.צ. (י-ם) 36568-07-19	21.7.2019	בית המשפט המחוזי בירושלים	שורה של חברות במפרץ חיפה ובהן החברה	
1. ביום 21 ביולי 2019, הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית (להלן: "הבקשה") על ידי עמותת אזרחים למען הסביבה (להלן: "המבקשת") נגד (להלן: "המשיבות"), בטענה לגרימת תחלואה עודפת בנפת חיפה בסוגים שונים של מחלת הסרטן (להלן: "הנזק") אשר גרמה, לפי טענת המבקשת, בגין פעילותן של המשיבות. 2. הסעדים המבקשים בבקשה הם, בין היתר, הצהרה כי המשיבות גרמו לעודף תחלואה בקרב מי ששהה במפרץ חיפה בתקופה הרלבנטית והקמת מנגנון לפסיקת פיצויים לחברי הקבוצה, המוגדרת כ"כל אדם ששהה בנפת חיפה מעל שנתיים במהלך חייו והתגלתה אצלו מחלת סרטן ריאה או NHL והמחלה התגלתה בתקופה שמתחילה 7 שנים לפני הגשת בקשת האישור ותסתיים במועד הגשת התביעה לאחר אישורה". הבקשה אינה נוקבת בשלב זה את סכום הפיצוי המבוקש. המבקשת עותרת בפני בית המשפט, בשלב זה, לקבוע כי קיימת אפשרות סבירה שהמשיבות נושאות באחריות בגין הנזק ולחלופין נושאות באחריות הסתברותית. המבקשת מציינת עוד כי בשלב זה (שלב אישור הבקשה) לא מתבקש בית המשפט להכריע בחלוקת האחריות בין המשיבות וגם לא בשיטת הפיצוי שתיושם. 3. הבקשה מציינת ביחס לחברה כי תרמה לכאורה לנזק שנגרם במחדלה להתקין מערכות שמספקות חשמל לאוניות העוגנות בנמל חיפה בזמן העגינה ומונעות זיהום ממנועי המזוט. 4. חנ"י הגישה בקשה לסילוק על הסף של הבקשה. 5. להערכת הנהלת החברה המבוססת על חוות דעתם של יועציה המשפטיים, נוכח העובדה כי ההליך מצוי בשלבי הראשוניים ביותר וטרם למידת העובדות לעומק, לא ניתן בשלב זה להעריך את סיכויי התביעה. עם זאת, מבחינה מקדמית של הבקשה נראה כי לחברה טענות הגנה אפשריות טובות מפניה.				
עתירת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ				
מס' תביעה	מועד הגשת התביעה	ביהמ"ש בו מתנהלת התביעה	הנתבע	סכום התביעה (אלפי ש"ח)
6696/19	10.10.2019	בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ	החברה, חברת נמל אשדוד, משרד התחבורה, משרד האוצר, וועדת המחירים (שמונתה מכוח סעיף 3 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996).	96,000
ביום 10 באוקטובר 2019 הגישה חברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (להלן "פז") עתירה למתן צו על תנאי לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ (להלן "עתירת פז"), נגד החברה, חברת נמל אשדוד, משרד התחבורה, משרד האוצר, וועדת המחירים (שמונתה מכוח סעיף 3 לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996). עתירת פז נוגעת לגביית דמי תשתית מפז מכוח צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), התש"ע-2010 (להלן - "צו הפיקוח"). במסגרת עתירת פז, עתרה פז לקבלת הסעדים הבאים: בית המשפט התבקש לקבוע כי לא ניתן, מכח צו הפיקוח, להטיל על פז חיוב כספי ("דמי תשתית") בגין פריקה וטעינה של מוצרי דלק באמצעות מקשר ימי (צינור תת ימי) המצוי באשדוד ("המקשר"). בהתאם לכך, פז				

ביקשה, בנוסף, כי בית המשפט יורה לבצע התחשבות בגין הכספים שכבר שולמו על-ידה "ביתר" לטענתה בסך כ-96 מיליון ש"ח לשנים 2009-2018, בגין "דמי תשתית" ("הסעד הראשון"); במערכת היחסים בין החברה ובין חברת הנמל, חלק החברה בהתחשבות זו הוא 25% וחלקה של חברת נמל אשדוד בהתחשבות הוא 75%. לחלופין, בית המשפט התבקש להורות כי יש לתקן את צו הפיקוח, באופן כזה שלא ניתן יהיה להטיל על פז חיוב כספי בגין פריקה וטעינה של מוצרי דלק באמצעות המקשר ("הסעד השני"); לחלופין, בית המשפט התבקש להורות על תיקון צו הפיקוח, כך שגביית הכספים מכוחו תיעשה לפי שיטת חיוב שתיוצר קשר בין דמי התשתית הנגבים מפז בגין פריקה וטעינה של מוצרי דלק כאמור לבין השירותים שהיא מקבלת ("הסעד השלישי"). בחודש דצמבר 2019, החברה הגישה תגובה מקדמית לעתירת פז. להערכת הנהלת החברה המבוססת על חוות דעתם של יועצי המשפטיים, סיכוייה של עתירת פז להתקבל נמוכים, כאשר בהתייחס לסעד השלישי, נדרש תיקון חקיקתי של צו הפיקוח ולא ניתן להעריך בשלב זה את השלכותיו, ככל שיתקבל.				
תביעות חברת נמל חיפה				
תביעה שכנגד שהגישה חברת נמל חיפה עפ"י צו דמי השימוש בגין הכנסות נטו מבעלת הרשאה אחרת של החברה				
מס' תביעה	מועד הגשת התביעה	ביהמ"ש בו מתנהלת התביעה	הנתבע	סכום התביעה (אלפי ש"ח)
ת.א. 3981-12-18	אפריל 2019	ביהמ"ש המחוזי בחיפה	החברה	300,000
1. בחודש דצמבר 2018, הגישה החברה לביהמ"ש המחוזי בחיפה תביעה נגד חברת נמל חיפה, במסגרתה מתבקש ביהמ"ש להורות לחברת נמל חיפה לשלם לחברה סך של כ-118 מיליון ש"ח בגין תשלומי היטלי פיתוח ששילמה החברה לעיריית חיפה עבור שטחים צהובים בנמל חיפה ולהצהיר כי חברת נמל חיפה היא זו אשר צריכה לשאת בתשלומי היטלי פיתוח בגין שטחים צהובים. החברה סבורה כי על חברת נמל חיפה לשאת בהיטלי הפיתוח האמורים, בין לאור מעמדה הייחודי של חברת נמל חיפה בשטחים הצהובים, החקיקה והצווים אשר החילו כלל של חלוקה גאוגרפית לאחריות, בין לאור המערכת ההסכמית בין הצדדים, ובין לאור התנהלותה של חברת נמל חיפה בפועל והרווח הכלכלי שלה מההשקעה בתשתיות העירוניות בשטחים הצהובים. 2. בחודש אפריל 2019 הוגש ע"י חברת נמל חיפה כתב הגנה יחד עם כתב תביעה שכנגד בהיקף כספי של כ-300 מיליון ש"ח ("כתב התביעה שכנגד"). במסגרת כתב התביעה שכנגד, נטען כי על פי הוראות צו רשות הספנות והנמלים (קביעת דמי שימוש ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים), התשס"ה-2005 ("צו דמי השימוש"), היה על החברה להפחית מדמי השימוש שגבתה במהלך השנים מחברת נמל חיפה סך המהווה 75% מהכנסותיה של החברה מבעלת הרשאה אחרת של החברה, בניכוי הוצאותיה של החברה בייצור הכנסה זו. בשלב זה הגישה החברה בקשה למחיקה על הסף ובית המשפט נאות לבקשתה להקפיא את המועד להגשת כתב ההגנה עד לאחר החלטת בבקשה. להערכת הנהלת החברה הנסמכת על הערכת יועצי המשפטיים, הסיכוי שהתביעה שכנגד תתקבל נמוכה מ-50% הן מחמת שבית המשפט נעדר סמכות לדון בתביעה שכנגד והן בשל טענות טובות מאד שיש לחברה כנגד טענות חברת נמל חיפה בתביעה שכנגד המצדיקות סילוקה על הסף.				
תביעה שכנגד שהגישה חברת נמל חיפה עפ"י צו דמי השימוש בגין הכנסות ממשד הביטחון. ראה גם ביאור 16 (ג).				
מס' תביעה	מועד הגשת התביעה	ביהמ"ש בו מתנהלת התביעה	הנתבע	סכום התביעה (אלפי ש"ח)
ת"א 16196-05-19	אוגוסט 2019		החברה	43,500
תביעה שכנגד שהגישה חנ"ח בגין כספים שלטענתה מגיעים לה מחנ"י עפ"י צו דמי השימוש בגין הכנסות ממשד הביטחון. ראה גם ביאור 16 (ג). להערכת הנהלת החברה המבוססת על חוות דעתם של יועצי המשפטיים, סיכויי התביעה שכנגד מאוגוסט 2019 להתקבל נמוכים מ-50%.				
תביעות ודרישות נוספות				
סה"כ סכום התביעות				
486,844				

סכום התביעות שהוגשו כנגד החברה הינו 486,844 אלפי ש"ח, החברה רשמה בספריה הפרשה בסך של 4,000 אלפי ש"ח.

ביאור 24 - התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)**ב. תביעות משפטיות שההליכים בגינן נסתיימו**

בשנת הדוח לא היו תביעות מהותיות שהוגשו לבתי המשפט כנגד החברה, ואשר ההליכים המשפטיים בגינן נסתיימו.

ג. תלויות נוספות**1. העברת תביעות מהמדינה:**

צו רשות הספנות והנמלים (העברת תביעות מהמדינה), התשס"ה-2005 העביר לחנ"י ולחברות הנמל תביעות אשר הוגשו כנגד רשות הנמלים. התביעות שויכו לכל אחד מן הגופים כמפורט בתוספת לצו.

תביעות עובדים – על פי חוק הספנות תביעותיהם של העובדים העוברים שויכו לכל אחד מן התאגידים הנמליים אליו שויכו. סעיף 49 לחוק קובע כי בגין זכויותיו של עובד עובר כלפי רשות הנמלים מכוח יחסי עובד ומעביד שהיו ביניהם, בשל תקופת היותו עובד רשות הנמלים - לא יהיה העובד רשאי לתבוע את קיומן אלא מהמעביד שאליו עבר כאמור.

הצו קובע כי תביעות אחרות הנובעות מקיום יחסי עובד-מעביד בין רשות הנמלים ובין מי שאיננו עובד עובר כהגדרתו בסעיף 49(ב) לחוק, לרבות תביעה לזכויות בגין הפסקת יחסי עובד-מעביד, למעט תביעה שחל עליה סעיף 51(ה) לחוק, לגבי עובד אשר ביום סיום עבודתו ברשות הנמלים עבד בנמל - תבוא במקום המדינה חברת הנמל שהוסמכה לעניין נמל זה; לא עבד העובד בנמל ביום סיום עבודתו ברשות הנמלים, תבוא במקום המדינה חברת הפיתוח והנכסים.

הצו מוסיף וקובע כי חנ"י תבוא במקום המדינה לגבי כל תביעה שלא הועברה לתאגיד נמלי על פי הצו; אולם הצו מאפשר לממונה על התקציבים במשרד האוצר, למנהל הכללי של משרד התחבורה ולמנהל רשות החברות הממשלתיות, לקבוע כי תביעה מסוימת שהועברה לפי סעיף זה מתאימה מבחינת מהותה להיות מועברת לחברת נמל מסוימת או למדינה. במידה ותביעה זו אינה תואמת את תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסים לפי חוק הספנות ותנאי הסמכתה או שאינה תואמת את כושר הפירעון שלה, וחברת הנכסים טרם נקטה הליכים לגבי אותה תביעה, רשאים הם להורות, כי המדינה או חברת נמל, לפי העניין, יבואו במקום חברת הפיתוח והנכסים.

2. התקשרויות בדבר מתן הלוואות תלויות בהתניות פיננסיות של צד אחר:

אגב הרפורמה בענף הנמלים, נחתמה מסכת של הסכמים, בין היתר, בין החברה לבין חברות הנמל. בין השאר, נחתמו בפברואר 2005 הסכמים אשר במסגרתם התחייבה החברה כלפי חברות הנמל כי בהתקיימותם של אירועים מסוימים (כפי שנקבעו בהסכמים הנ"ל) תעמיד החברה לחברת הנמל הלוואה בהיקף שייקבע בהתאם לפרמטרים מסוימים שנקבעו בהסכמים הנ"ל (להלן: "רשת הביטחון הפנסיונית" ו-"רשת הביטחון התפעולית", בהתאמה; וביחד "רשתות הביטחון" או "הסכמי רשתות הביטחון").

רשת הביטחון התפעולית

במסגרת הסכם רשת הביטחון התפעולית התחייבה החברה להעמיד לחברות נמל אשדוד בע"מ ולחברת נמל חיפה בע"מ הלוואה במקרה בו יתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים:

(1) ה-"AFFO" המצטבר של חברת הנמל הוא שלילי. ה-"AFFO" הוגדר בהסכם כרווח התפעולי של חברת הנמל בתוספת פחת חשבוני והפחתות, בניכוי/תוספת הוצאות/הכנסות מיסים, בניכוי/תוספת הוצאות/הכנסות מימון, בניכוי דיבידנדים שחולקו ובניכוי ההשקעות המנוכות, והכל בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים של חברת הנמל, ובהתאם לסייגים שנקבעו בהסכם; (2) היחס בין ההון העצמי של חברת הנמל לסך הנכסים של חברת הנמל קטן מ- 70% במועד המדידה (שהוא יום ה-31 בדצמבר של כל שנה). ההון העצמי וסך הנכסים ייקבעו בהתאם לאמור בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של חברת הנמל.

ככל שיתקיימו התנאים המצטברים למתן "רשת הביטחון" תתבצע בחינה, כפי שהוגדרה בהסכם, לקביעת היחס בין שיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות משקיות לשיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות מקומיות. ככל ששיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות משקיות נמוך משיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות מקומיות, לא יתבצע חישוב להלוואה. במידה ושיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות משקיות גבוה יותר משיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות מקומיות, יתבצע חישוב של סכום ההלוואה שתעמיד החברה לחברת הנמל.

סכום ההלוואה ייקבע בהתאם לתחשיב שנקבע במסגרת הסכם רשת הביטחון, ונכון למועד זה (ואילך) יהיה בגובה 72% מ"ההפרש המצטבר" (דהיינו, ההפרש המצטבר שבין הכנסה מינימאלית משקית לבין הכנסה מתקנת משקית, כהגדרתן בהסכם, לגבי תקופה שתחילתה ביום 17.2.2005 וסיומה ביום 31 בדצמבר של כל שנה בה בודקים את התממשות התנאים להפעלת הרשתות) המשוך ל"סיבות משקיות" (כהגדרתן בהסכם), בניכוי סכומי הלוואות שהועמדו בשנים שקדמו למועד המדידה וטרם נפרעו. יצוין כי ההלוואה תישא ריבית פריים בתוספת 2% (ובתוספת מע"מ על הריבית).

ביאור 24 - התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)**ב. תלויות נוספות (המשך)****2. התקשרויות בדבר מתן הלוואות תלויות בהתניות פיננסיות של צד אחר (המשך)****רשת הביטחון התפעולית (המשך)**

חברת נמל שתהיה זכאית להלוואות כאמור תיפרע את ההלוואה - קרן וריבית - בכל שנה לאחר קבלתה בסכום המגיע למחצית מסכום התזרימי העודף של החברה הזכאית, כהגדרתו במסמך, זאת עד לפירעון מלא של הקרן והריבית שנצברה לקרן ההלוואה.

חברת נמל המקבלת הלוואה כאמור מוגבלת, על פי תנאי המסמך באישור עדכוני שכר לעובדיה והטבות שכר אחרות. ההכנסות המינימאליות ותנאים נוספים יעודכנו בכל שנה. תוקף מסמך זה לגבי חברת נמל מסוימת הינו כל עוד מחזיקה מדינת ישראל לפחות 50% מהון המניות המונפק או בזכויות ההצבעה של אותה חברת נמל. במידה ויתרחש אירוע של שביתה בלתי מוגנת של עובדי חברת נמל מסוימת, תופחת ההלוואה שאותה חברה זכאית לה על פי תנאים קבועים מראש.

נכון ליום 31 בדצמבר 2019, בחנה החברה, בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את ההסתברות להעמדת ההלוואות למי מחברות הנמל. במסגרת בחינה זו כללה החברה הנחות שונות בקשר עם היקף ההכנסות, עלות ההכנסות והשקעות ברכוש קבוע של חברות הנמל. לאור תוצאות בחינה זו, אשר בוצעה תחת הנחות שמרניות, ההסתברות כי מי מחברות הנמל תהיה זכאית לקבל הלוואות מכוח רשת הביטחון עד שנת 2054 הינה קלושה.

רשת הביטחון הפנסיונית

כאמור בביאור 13 א' סעיף 2.5, החברה התחייבה להעמיד רשת ביטחון להתחייבויות הפנסיוניות של חברות הנמל בנסיבות כמתואר להלן: בשנה בה נוצר גירעון אקטוארי (כהגדרתו בהסכם הפנסיה) בשל ההתחייבויות האקטואריות של חברת נמל בשל עובדים בפנסיה תקציבית של חברת הנמל, ולאחר שנקטה חברת הנמל בכל הצעדים הנדרשים להשלמת הגירעון האמור, ובשל קשיי נזילות אין ביכולתה של חברת הנמל לכסות את הגירעון האמור, תעביר החברה לקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל בשנה בה פורסם הדוח על המצב הכספי סכום עד לכיסוי יתרת הגירעון האמור. התגלעה מחלוקת בין חברת הנמל לבין החברה בדבר מצבה הפיננסי של חברת הנמל, תעביר החברה לקופה המרכזית של הנמל סכום עד לכיסוי יתרת הגירעון האמור מבלי לגרוע מטענותיה מול חברת הנמל. העבירה החברה סכום כאמור בגין עובדי חברת הנמל, תשיב חברת הנמל לחברה את הסכום האמור.

נכון ליום 31 בדצמבר 2019, ביצעה החברה, בחינה כלכלית והסתברותית, לגבי ההסתברות להפעלת רשת הביטחון הפנסיונית. בהתאם להערכה זו, ההסתברות להפעלת רשת הביטחון הפנסיונית במהלך שנת 2020 הינה נמוכה מ-50%.

הטיפול החשבונאי בקשר עם רשתות הביטחון תחת IFRS 9

על סמך הנתונים שיש בידי החברה ובשים לב לבחינה שבוצעה ליום 31 בדצמבר 2019 לעניין ההסתברויות להעמדת הלוואות לחברות הנמל בקשר לרשת הביטחון התפעולית (אשר כאמור לעיל הינה קלושה) ולעניין ההסתברויות להעמדת הלוואות לחברות הנמל בקשר לרשת הביטחון הפנסיונית (אשר כאמור לעיל הינה נמוכה מ-50%) החברה מעריכה כי סכום ההפרשה שתידרש, ככל שתידרש, בגין מחויבות כאמור הינו זניח.

3. ערבויות

ערבויות שניתנו לצדדים שלישיים - החברה העמידה ערבויות בנקאיות בסך כ-45,586 אלפי ש"ח בעיקר לטובת משרד הפנים, עיריית אשדוד ורשות מקרקעי ישראל.

4. היטלים

לעניין חשיפה להיטלי השבחה, ראה ביאור 16.

ביאור 24 - התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)

ד. התקשרויות מהותיות

1.ד. לחברה חוזים חתומים להשקעות בנכסים בהקמה, מעבר לחשבונות חלקיים שאושרו ונרשמו בדוחות הכספיים. יתרת ההתחייבויות הצפויות בגין ההתקשרויות לפיתוח הנמלים מגיעה ליום 31 בדצמבר 2019 לסך של כ- 1,094 מיליון ש"ח.

הקמת הנמלים החדשים:

ממשלת ישראל החליטה ביום 27 במאי 2007, כי יש להשלים התכנון והפיתוח של רציף אחד לפחות בכל אחד מהנמלים, אשדוד וחיפה, ובכלל זה התשתיות הנדרשות להפעלתו, לא יאוחר מתחילת שנת 2015. שר התחבורה, הבטיחות בדרכים והתשתיות הלאומיות ושר האוצר הוסמכו בהחלטת הממשלה הנ"ל לאשר את שיטות מימון ההקמה וההפעלה, המיקום והעיתוי של פיתוח והפעלת הרציף (הנמלים החדשים).

בחודש ספטמבר 2014 חתמה החברה על הסכם עם חברת פאן מדיטריניאן חברה להנדסה בע"מ, חברה בת של חברת צ'יינה הרבור מסין, כזוכה במכרז להקמת נמל הדרום. עלות העבודות נשוא המכרז להקמת הנמל עומדת על כ- 3.316 מיליארד שקל. העבודות כוללות הקמת רציף עבודה, הארכת שובר גלים ראשי קיים ב-600 מטרים, הקמת שוברי גלים משניים באורך 1,500 מטרים, הקמת רציפים, בהם רציף ראשי באורך של 800 מטרים ובעומק מים של 17.3 מטרים, הקמת שטחי אחסון ותפעול וביצוע עבודות חפירה ימית

בחודש אפריל 2018, נחתמה עם קבלן ההקמה של נמל הדרום תוספת להסכם שעניינה הקדמת מועדים, כך שמועד המסירה של החלק הראשון של עבודות המילוי (שעם מסירתן המפעיל יוכל להתחיל בהקמת התשתיות שבאחריותו) נקבע למרץ 2019 ומועד סיום כלל עבודות ההקמה נקבע ליוני 2021. בהתאם לתוספת, בגין השלמת אבני דרך מסוימות לפני המועד הקבוע בהסכם, יהיה הקבלן זכאי לבונוס בסכום שנקבע בהסכם, שאינו מהותי לחברה.

בחודש ינואר 2015 חתמה החברה על הסכם עם חברת אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ להקמת נמל המפרץ. עלות העבודות נשוא המכרז להקמת נמל המפרץ עומדת על 3.98 מיליארד ש"ח. העבודות כוללות הארכת שובר גלים ראשי, הקמת שובר גלים משני, הקמת רציפים, הקמת שטחי אחסון ותפעול, בהם מסוף לרכבת מטענים, וביצוע עבודות חפירה ימית. בהתאם להסכם, מועד המסירה של החלק הראשון של עבודות המילוי (שעם מסירתן המפעיל יוכל להתחיל בהקמת התשתיות שבאחריותו) נקבע ליולי 2018 ומועד סיום כלל עבודות ההקמה נקבע במסגרת תוספת שנחתמה בין הצדדים, לדצמבר 2020.

הפעלת הנמלים החדשים:

בחודש מאי 2015 חתמה החברה חוזה עם חברת SIPG Bayport Terminal Co., Ltd אשר זכתה במכרז להפעלת נמל המפרץ ועם חברת The Hadarom Container Terminal Ltd אשר זכתה במכרז להפעלת נמל הדרום (להלן: "חברות ההפעלה" או "המפעילים"). תקופת ההפעלה, בשני החוזים, היא ל-24 שנים ואחד עשר חודשים. בהתאם להסכמי התפעול, הנמלים החדשים צפויים להתחיל בפעילות במהלך שנת 2021.

חברות ההפעלה ישלימו את בניית תשתית העל ברציפים כולל השלמת מערכות תשתית כגון: חשמל, מים, תקשורת והקמת מבנים תפעוליים שונים. כמו כן, אחראים המפעילים לרכש ולהתקנת הציוד התפעולי - מנופים, כלי רכב ייעודיים, מערכות ניהול ומידע וציוד אחר הנדרש להפעלת נמל.

על החברה למסור שטחים למפעילים לצורך השלמת הבנייה כאמור, במועדים הקבועים לכך בהסכם התפעול. מסירת השטחים של שלב א', בנמל המפרץ החלה ותסתיים ב-16.1.2021 ובנמל הדרום החלה ותסתיים ב-1.7.2021.

על פי ההסכמים עמם, המפעילים ישלמו תשלום שנתי קבוע בגין שטח ההרשאה וכן רכיב משתנה אשר ישולם לחברה בעד מטענים שישונעו על ידם בנמל. בתום תקופת ההפעלה, הנמלים יחזרו לידי החברה.

בינואר 2019 הגישו עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה, לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, ערר כנגד תכנית המתאר הארצית המפורטת לשימושים בנמל המפרץ, אשר אושרה בידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (להלן: "התוכנית") ואשר כתוצאה ממנו לא ניתן לפרסם את התוכנית למתן תוקף. הערר מתייחס בעיקרו לרצונם של העוררות לקדם תכנית להפיכת שדה התעופה בחיפה לשדה תעופה בינלאומי ולהפרעה של התכנית להארכת מסלול הנחיתה וההמראה ולהתאמה של שדה התעופה בחיפה לטיסות בינלאומיות. לאחר מכן, הוגשו עררים נוספים על ידי גורמים נוספים.

ביאור 24 - התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)

ד. התקשרויות מהותיות (המשך)

הפעלת הנמלים החדשים (המשך)

במאי 2019, דחתה ועדת המשנה את כל העררים שהוגשו כנגד התכנית, ואישרה את התוכנית בכפוף למספר תיקונים (להלן – "החלטת ועדת המשנה").

ביוני 2019, הגישו עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה (להלן – "העותרות") עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בחיפה בבקשה להורות על ביטול החלטת ועדת המשנה (להלן: "העתירה"). לחילופין, התבקש בעתירה על השבת התכנית לדיון במוסדות תכנון, לצורך השלמת בחינות תכנוניות. כן הוגשה על ידי העותרות לבית המשפט בקשה לצו ביניים וצו ארעי שימנע את כניסתה לתוקף של התכנית.

בנוסף לעתירה של העותרות, הוגשו עתירות נוספות כנגד התוכנית וביניהן עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים (להלן: "עתירת הפורום").

באוגוסט 2019, סוכמו עקרונות להסדרת תכנון, רישוי והשלמת הקמת נמל המפרץ ושדה תעופה חיפה, יחד עם עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה והחברה (להלן: "הסיכום"), כך שבין היתר יעודכן תכנון אזור הכניסה לנמל המפרץ וחלק מדרכי הגישה לנמל באופן שלא ימנע את אפשרות הארכת מסלול שדה התעופה בחיפה ומבלי שיעשה כל שינוי אחר מהתכנון ההנדסי הקיים היום של נמל המפרץ, ובאופן שתכנון וביצוע דרכי נמל המפרץ יעודכנו באופן המינימאלי ככל הניתן לצורך כך.

על פי הסיכום, בין היתר, מיד עם חתימתו, עיריית חיפה והוועדה המקומית יסירו את העתירה המנהלית, העירייה תתמוך מיידית בהיתרי בניה שהוגשו ויוגשו לרשות הרישוי המחוזית חיפה, ותימנע מנקיטת הליכים משפטיים כלשהם (לרבות הגשת עררים) בנוגע להיתרי בניה. תנאי לכניסת הסיכום לתוקף הינו הסרת העתירה ומתן היתרי בניה לנמל המפרץ ולדרכי הגישה.

באוגוסט 2019, הורה בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, לבקשת עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה, על מחיקת העתירה, כמו גם עתירות נוספות שהוגשו נגד התכנית (למעט עתירת הפורום), וכן על ביטול הצו הזמני שניתן בנושא; ובפברואר 2020 הורה בית המשפט המחוזי על דחיית עתירת הפורום, בעקבות בקשת העותרת לחזור בה מן העתירה.

נכון למועד חתימת הדוחות הכספיים, אין עתירות מינהליות תלויות ועומדות נגד התוכנית.

ביולי 2019, הגישה הוועדה המקומית לוועדת המשנה ערר על החלטת רשות רישוי מחוזית מחוז חיפה לאשר את בקשת המפעיל של נמל המפרץ להוצאת היתר להקמת יסודות מבנה משרדים ראשי בנמל המפרץ בטענה כי ההחלטה ניתנה בחוסר סמכות.

באוגוסט 2019, ניתנה החלטתה של ועדת המשנה במסגרתה נדחה הערר פה אחד.

באוגוסט 2019 התקבלו ההיתרים להקמת יסודות מבנה המשרדים.

למועד הדוח מתקיימים הליכים לקבלת היתרים נוספים לבניית נמל המפרץ ולדרכי הגישה.

עיכובים בתחילת פעילות נמל המפרץ ופעולות החברה והמפעיל לצמצום

למועד הדוח, החברה צופה כי ייגרמו עיכובים של מספר חודשים בתחילת הפעלת נמל המפרץ, וזאת בעקבות, בין היתר, עיכובים בתוכנית המפורטים לעיל. להערכת החברה, מידת השפעת העיכובים על תוצאותיה העסקיות של החברה אינה מהותית. החברה והמפעיל פועלים לצמצם את העיכובים.

למועד הדוח, בין החברה לבין SIPG Bayport Terminal Co. Ltd (להלן: "SIPG") ממשיכים להתנהל מגעים, שטרם הגיעו לכדי הסכמות ו/או הסדר מחייב, הן לבחינת טענות SIPG באשר לגובה הפיצוי בגין עלויות נוספות שנגרמו ל-SIPG, לטענתו, בשל עיכובים בתוכנית המפורטים לעיל, והן לבחינת אפשרות להאצת עבודות ע"י SIPG לצורך צמצום נוסף של העיכובים כאמור לעיל, והתמורה ל-SIPG בגין כך. יצוין כי בתקופת הדוח החברה העבירה ל-SIPG מקדמה בסכום שאינו מהותי לחברה על חשבון פיצוי כאמור. סוכם, כי ככל שהמקדמה תעלה על גובה הפיצוי שהמפעיל יהיה זכאי לו, המפעיל ישיב לחברה את ההפרש, וככל שהפיצוי שהמפעיל יהיה זכאי לו יעלה על סך המקדמה, החברה תשלים למפעיל את ההפרש.

ככל שהמגעים כאמור יבשילו לכדי הסדר מחייב בין הצדדים, החברה צופה כי הסכומים שתשלם ל-SIPG בגין האצת העבודות כאמור ובגין פיצוי על העלויות הנוספות האמורות אינם מהותיים לחברה, ואולם למועד הדוח, SIPG הבהירה, כי הנזקים הנטענים על ידה אינם מהווים רשימה ממצה בגין העיכובים האמורים ובשלב זה אין לחברה הערכה לגבי דרישות עתידיות, אם וככל שתהיינה.

ביאור 24 - התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)

ד. התקשרויות מהותיות (המשך)

ד.2. תכניות לשינוי ייעוד

1. המדינה מקדמת במסגרת הותמ"ל תכנית שצפויה לשנות ייעוד בשטח של כ-260 דונם משטחי חנ"י בתחום אשדוד. הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל), החליטה על שינוי ייעוד השטח האמור (בכפוף להשלמת הליכי תכנון) לייעוד מגורים וכן לייעודים שונים נוספים. ביום 15.7.2018 הגישה החברה עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בגין תוכנית הותמ"ל לשינוי הייעוד כאמור. ביום 31.7.2018, אושרה התוכנית לשינוי ייעוד השטח האמור לייעוד מגורים וכן לייעודים נוספים ומועד תחילתה של התוכנית נקבע ליום 18.8.2018. במחצית השניה של שנת 2019, בעקבות עתירה מנהלית של התאחדות התעשיינים, ביטל בית המשפט המחוזי בבאר שבע את תוכנית הותמ"ל. בתגובה, עיריית אשדוד הגישה ערעור לבית המשפט העליון. נכון למועד חתימת הדוחות הכספיים, טרם התקבלה הכרעה בנושא.
- בחודש דצמבר 2018, נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל הסכם להשבת שטחים מסוימים בתחום נמל אשדוד למדינה, אשר השטח הנ"ל נמנה עליהם, והקצאת שטחים אחרים שווי ערך לחברה תחתם (ראו ביאור 22).
2. תכניות שהמדינה יזמה באשדוד לטובת מערכי תחבורה בהיקף של כ-250 דונם עבור כבישים ומסילות רכבת אושרו. טרם גובש מנגנון פיצוי לחנ"י בהתייחס לפגיעה הצפויה בשטחיה

ביאור 25 - חכירות תפעוליות

- א. כאמור בביאור 7(ב), בהתאם לחוק ולצווים חנ"י מעמידה נכסים לשימוש חברות הנמל חיפה ואשדוד לתקופה של 49 שנה החל מיום התחילה (17 בפברואר 2005). כמו כן קבעו הצווים את הסכומים שתשלם חברת נמל לחנ"י בגין מתן זכות השימוש במקרקעין.
- ב. החברה מעמידה שטחים לתאגיד מורשה, מספנות ישראל בע"מ. ביום 11 בספטמבר 2011 נחתמה תוספת להסכמי הרשאה עם מספנות ישראל בע"מ מהשנים 1965 ו-1994, לפיה הוארכה תקופת ההרשאה לתקופה נוספת של 49 שנה עד ליום 23 בנובמבר 2058. תקופת ההסמכה של חנ"י מסתיימת ביום 16 בפברואר 2054. באם תקופת ההסמכה של חנ"י תוארך כך שתכלול את ההפרש בין התקופות (להלן – "התקופה העודפת"), אזי יחולו הוראות התוספת גם לגבי התקופה העודפת. ככל שתקופת ההסמכה של חנ"י לא תוארך, האחריות בגין התקופה העודפת תחול על הגורם שאליו יועברו זכויותיה וחובותיה של חנ"י על פי חוזה ההרשאה והתוספת. בהתאם לתוספת, מספנות ישראל ישלמו סכום בסיסי וכן תוספת אשר תחושב כאחוז מההכנסות השנתיות של מספנות ישראל מהשטח המוכר בהתאם למדרגות ההכנסה.
- ג. העמדת נכסים לתאגידים שונים על קו המים ובעורף הנמל - הסכמי הרשאה אלה, הם לרוב לתקופה של עד 24 שנים ו-11 חודשים שאינה ניתנת לביטול, עם דמי הרשאה מינימליים בחלקם קבועים מראש וחלקם משתנים. חידוש החוזים בתום התקופה כפוף להסכמת החברה ובעלי ההרשאה.
- ד. החברה מעמידה משרדים ושטחי אחסנה לתקופות קצרות.
- במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019, הכירה החברה בסך של 466,738 אלפי ש"ח כהכנסה בדוח רווח או הפסד בגין דמי שימוש ומתן זכויות במקרקעין (בשנים 2018 ו-2017 - 442,979 אלפי ש"ח ו-413,103 אלפי ש"ח, בהתאמה), מתוכם סך של 289,517 אלפי ש"ח בגין דמי שכירות קבועים, לרבות הצמדה למדד המחירים לצרכן (בשנים 2018 ו-2017 - 263,772 אלפי ש"ח ו-238,996 אלפי ש"ח, בהתאמה).
- לאור העובדה שחוזי ההרשאה בעיקרם הינם חוזים ארוכי טווח, החברה מעריכה כי סכומים דומים בקשר לדמי ההרשאה הקבועים, יתקבלו בשנים הקרובות.

ביאור 26 - אירועים לאחר מועד הדיווח

1. החלטת הממשלה על הקמת שתי חברות בנות

ביום 16 בפברואר 2020, התקבלה החלטת ממשלה לאשר לחברה להקים שתי חברות בנות ממשלתיות בבעלות מלאה של החברה, אחת בתחום נמל אשדוד והשנייה בתחום נמל חיפה, לצורך מתן שירותי ים.

בהתאם להחלטת הממשלה, כל אחת מהחברות הבנות תהיה חברה פרטית מוגבלת במניות, אשר מטרתיה הינן ביצוע פעולות לניהול התעבורה הימית של כלי השיט בשגרה ובחירום ומתן שירותים בהתאם בתחום נמל אשדוד או חיפה, לפי העניין, כפי שייקבע על ידי שר התחבורה בהסכמת שר האוצר בכתב הסמכה לחברה או לחברות הבנות.

עוד אושר בהחלטת הממשלה להוסיף מטרה למטרות החברה, שהינה ביצוע פעולות לניהול התעבורה הימית של כלי שיט בשגרה ובחירום ומתן שירותים בהתאם, במישרין או באמצעות חברות בנות. שר התחבורה ושר האוצר הונחו לעשות שימוש בסמכותם כך שהחברה תהא רשאית להעניק את שירותי הים באמצעות חברות הבנות, וזאת עד שיפעלו לקידום תיקון חקיקה שישדיר את האפשרות להסמיך את חברות הבנות כתאגידים מורשים, וכן עד שתתקון החקיקה כך שתתווסף המטרה כאמור לתפקידי החברה בהתאם לחוק רספ"ן.

בהתאם להחלטת הממשלה, פעילות החברות הבנות תמומן מההכנסות ממתן שירותי ים. יצוין כי בדברי ההסבר להחלטת הממשלה, הובהר כי לא הוגבלה חשיפה כלכלית של החברה לפעילות חברות הבנות, מאחר שהעמדה היא כי הפעילות שתהיה בכל אחת מהחברות הבנות הינה פעילות על פי דין של החברה כחלק מתפקידיה ומחובותיה, ולחילופין בהתאם לכתב ההסמכה שיינתן בעתיד לחברות הבנות לאחר שיושלם תיקון חקיקה בהתאם, ולכן אין כל תוחלת בהגבלה כאמור. עוד צוין בדברי ההסבר כי החברה תקבע את מדיניותה בהקשר לכך.

בהתאם להחלטת הממשלה, החברה וחברות הבנות תחתומנה על ההסכמים להסדרת מכלול הנושאים הרלוונטיים ליחסי הגומלין ביניהן, לרבות מערכת ההתחשבות בין החברות.

עוד יצוין כי בהתאם להחלטת ממשלה, הוחלט להנחות את השרים לשקול להפעיל את סמכויותיהם כך שחברת הבת שאליה הועברה הפעילות האמורה, תתן את אותה פעילות באופן בלעדי, בכל תחום הנמל שלגביו הוסמכה, עד לשנת 2054 או תום תקופת ההסמכה, לפי המוקדם מבין השניים, ולא יוסמך גורם אחר למתן הפעילות שהועברה בתחום שלגביו הוסמכה אותה חברת הבת, וזאת למעט תחום הקשירה, שכל מפעיל יוכל לספק בעצמו.

כן אושר בהחלטת הממשלה לחברת נמל חיפה ולחברת נמל אשדוד להתקשר עם החברה או עם חברת הבת הרלוונטית של החברה, בהסכם להעברת כל הפעילות, הנכסים וההתחייבויות של מחלקת הים של חברת הנמל הרלוונטית, בתמורה לשווי הוגן כפי שייקבע על ידי מעריכי שווי מוסכמים, בכפוף להחלטת דירקטוריון של החברות הרלוונטיות, המאשרת את הסכמי ההעברה בין החברות בתוך 120 ימים ממועד קבלת החלטת הממשלה (בכפוף לאפשרות להארכת מועד זה על ידי מנהל רשות החברות הממשלתיות ב-60 ימים נוספים).

ביאור 26 - אירועים לאחר מועד הדיווח**2. השפעת נגיף הקורונה****א. השפעה על פעילות החברה**

בתחילת שנת 2020 החלה בעולם התפשטות של נגיף ה"קורונה". החברה עוקבת אחר התפתחויות בקשר עם התפשטות זו ובוחנת את השלכות הפוטנציאליות על פעילותה העסקית, אשר עלולות להתבטא, בין היתר, בעיכובים בפרויקטים שהחברה מבצעת (באמצעות קבלנים), לרבות בפיתוח הנמלים החדשים ובמועד תחילת הפעלתם, בתוספת עלויות, בירידה בהיקף הסחר הבינלאומי ובהיקף הפעילות של הנמלים, בירידות בשוק ההון של הכספים המופקדים בקופה המרכזית לקצבה ושל כספים המיועדים לכיסוי תשלומים נוספים בעת סיום יחסי עובד מעביד וכן בגידול בהיקף ההתחייבויות האקטואריות של החברה.

על פי הערכות ראשוניות של החברה, נכון למועד הדוח, לא צפויה השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה. יחד עם זאת, מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה, ועל כן התגברות קצב התפשטות המגפה ומשכה ו/או החלטות של מדינות ורשויות בארץ ובעולם ביחס לכך, עלולות להשפיע על החברה בהתאם (לפרטים נוספים, ראו גם ביאור 26. ב. וביאור 26. ג. להלן).

ב. השפעה על פעילות הפיתוח של החברה

במהלך החודשים פברואר ומרץ 2020, קיבלה החברה מספר הודעות מקבלנים ו/או מפעילים בפרויקטי הפיתוח של החברה בדבר קושי, לטענתם, הנובע מהתפרצות נגיף הקורונה והשפעת ההתפרצות על יכולתם להשלים את הפרויקט הרלבנטי בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בו ו/או על עלויות העבודה, כאשר בהודעות אלו צוין, באופן כללי, כי קיים קושי בהערכת ההשפעה של התפשטות נגיף הקורונה על עיכובים ו/או עלויות כאמור. למועד זה עמדתה של החברה היא כי בשלב זה לא בוססו עיכובים הנובעים מאירועי הקורונה המצדיקים עיכוב מלוחות הזמנים או השתת עלויות נוספות, וכי על הגורמים כאמור לעמוד בלוחות הזמנים על פי ההסכם עמם. למועד דוח זה, החברה אינה צופה השפעה מהותית, ואולם מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה, ועל כן התפשטות נרחבת של המגפה ו/או החלטות של מדינות ורשויות בארץ ובעולם ביחס לכך, עלולות להשפיע על החברה בהתאם, ולהביא לתוספת עלויות או לעיכובים בלוחות הזמנים, ועל כן החברה ממשיכה ובוחנת את השלכות הקורונה על פעילותה ובכלל זה על התקדמות הפרויקטים.

ג. ירידות שערים בשוק ההון

במקרה של היווצרות גירעונות אקטואריים בכספי הגמלה המיועדים לעובדים וגמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית, על החברה להעביר כספים ממקורותיה לכיסוי הגירעון. על רקע התפשטות נגיף הקורונה, נרשמו ירידות שערים חדות בשוק ההון, אשר גרמו לירידה חדה בנכסים המופקדים בקופה המרכזית לקצבה שבה מופקדים כספי היעודות לפנסיה תקציבית ובנכסים המיועדים להטבות עובדים אחרות ("נכסי היעודות"). מנגד, וקטור הריביות רשם תנודות חזקות, כאשר סמוך למועד אישור הדוחות הכספיים נרשמה עליה בוקטור, וכתוצאה מכך ירדו התחייבויותיה של החברה להטבות עובדים לפנסיה תקציבית ולהתחייבויות נוספות לסיום יחסי עובד מעביד ("ההתחייבות האקטוארית").

כתוצאה מהאמור, נכון למועד פרסום דוח זה, לאור התנודות הגדולות בשוק ההון ובשיעורי הריבית, לאור תנאי אי הוודאות ומאחר שמדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה, חלים באופן תדיר שינויים מהותיים בגובה נכסי היעודות ובגובה ההתחייבות האקטוארית באופן שאין ביכולת החברה לחזות באם יתקיים גירעון ו/או את היקפו ובייחוד ככל שהתפשטות הקורונה תמשיך ואף תתרחב, גירעון כאמור עשוי יהיה להיות בהיקף מהותי לחברה.

3. מסגרות אשראי ומימוש מסגרת אשראי

לעניין מסגרות אשראי, מימוש מסגרת על רקע התפשטות נגיף הקורונה וכן פירעון הלוואות לאחר תאריך הדוחות הכספיים ראה ביאור 11.

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

תוכן עניינים

1.	תקנה 19 - דוח בדבר מצבת ההתחייבויות.....	2
2.	תקנה 10א - תמצית דוחות רווח והפסד.....	2
3.	תקנה 10ג - שימוש בתמורת ניירות ערך ויעדי התמורה כפי שהוגדרו בתשקיף.....	4
4.	תקנה 12 - שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות בתקופת הדוח.....	4
5.	תקנה 13 - הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות מהן.....	4
6.	תקנה 20 - מסחר בבורסה - ניירות ערך שנרשמו למסחר או שהופסק בהם המסחר בתקופת הדוח.....	4
7.	תקנה 21 - תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה.....	5
8.	תקנה 21א - בעל השליטה בחברה.....	8
9.	תקנה 22 - עסקאות עם בעל שליטה.....	9
10.	תקנה 24 - החזקות בעלי עניין בחברה.....	15
11.	תקנה 24א - הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים.....	16
12.	תקנה 24ב - מרשם בעלי מניות.....	16
13.	תקנה 26 - פרטים אודות הדירקטורים של התאגיד (המכהנים במועד פרסום הדוח.....	17
14.	תקנה 26א - פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה של התאגיד (המכהנים במועד פרסום הדוח.....	20
15.	תקנה 27 - רואה החשבון של התאגיד.....	22
16.	תקנה 28 - שינוי בתזכיר או בתקנון.....	22
17.	תקנה 29 - המלצות והחלטות דירקטורים.....	22
18.	תקנה 29א - החלטות החברה.....	22

שם החברה: חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
מספר חברה ברשם החברות: 513569780
כתובת משרדה הרשום של החברה: מנחם בגין 74 תל אביב
כתובת דואר אלקטרוני: info@israports.co.il
טלפון: 03-5657070 ; **פקסימיליה:** 03-5617142
תאריך הדו"ח: 31 בדצמבר 2019

1.

תקנה 19 - דוח בדבר מצבת ההתחייבויות

ראו דיווח מיידי שמפרסמת החברה (ת-126) במקביל לדוח תקופתי זה.

2.

תקנה 10א' - תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים

להלן תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים, באלפי ש"ח, לכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח, במתכונת של דוחות כספיים ביניים:

<u>Q4/19</u>	<u>Q3/19</u>	<u>Q2/19</u>	<u>Q1/19</u>	<u>סעיף</u>
222,550	215,199	213,045	216,949	הכנסות
112,253	91,318	91,946	91,437	אחזקה והפעלה
24,428	20,529	17,713	28,540	הנהלה וכלליות
136,681	111,847	109,659	119,977	סה"כ הוצאות
85,869	103,352	103,386	96,972	רווח תפעולי
22,122	42,657	55,308	114,597	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
107,991	146,009	158,694	211,569	רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה
28,792	43,388	43,742	46,103	הכנסות (הוצאות) מיסים, נטו
79,199	102,621	114,952	165,466	רווח (הפסד) נקי
86	2,650	715	7,400	שיערוך קרן הון בגין אג"ח לא סחיר
(464)	(5,124)	(5,588)	(10,689)	שיערוך עסקאות גידור תזרימי מזומנים

87	569	1,121	757	מיסים בגין פריטי רווח כולל אחר שיועברו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים
(291)	(1,905)	(3,752)	(2,532)	סה"כ רווח כולל אחר לשנה שהועבר או יועבר לרוו"ה, נטו ממס
(80,602)	(193,228)	(98,697)	(132,548)	רווחים אקטואריים
-	-	-	-	הפסדים אחרים
1,042	341	876	1,414	כרית ביטחון מחברת נמל- rest
4,146	37,160	10,064	3,423	מיסים על הכנסה בגין רווח כולל אחר
(75,414)	(155,727)	(87,757)	(127,711)	סה"כ רווח כולל אחר לשנה שלא יועבר לרווח או הפסד, נטו ממס
(75,705)	(157,632)	(91,509)	(130,243)	סה"כ רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס
3,494	(55,011)	23,443	35,223	סה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה

3. תקנה 10ג' - שימוש בתמורת ניירות ערך

בחודש פברואר 2019, גייסה החברה ניירות ערך מסחריים בהיקף של כ-400,000 אלפי ש"ח. כאמור בדוח הצעת מדף מחודש פברואר 2019¹, תמורת ההנפקה של ניירות הערך המסחריים יועדה לשימוש החברה בעיקר למחזור חוב ולפעילותה השוטפת של החברה. למועד הדוח, עשתה החברה שימוש בתמורת הנפקת ניירות הערך המסחריים למטרות להן יועדה ההנפקה כמפורט לעיל. ניירות הערך המסחריים נפרעו במלואם ביום 23.2.2020.

בחודש דצמבר 2019, הושלמה הנפקה לציבור, בדרך של הרחבת אגרות חוב (סדרה ב') ואגרות חוב (סדרה ג') של החברה, בהיקף של כ-1.5 מיליארד ש"ח. כאמור בדוח הצעת מדף מחודש דצמבר 2019², תמורת ההנפקה נשוא הרחבת הסדרות, יועדה למחזור חובות קיימים של החברה ולפעילותה העסקית השוטפת. למועד הדוח, עשתה החברה שימוש בתמורת ההנפקה נשוא הרחבת הסדרות למטרות להן יועדה ההנפקה כמפורט לעיל.

4. תקנה 12 - שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות

בתקופת הדוח לא חלו שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות של התאגיד.

5. תקנה 13 - הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות מהן

שם החברה	רווח (הפסד)		דיבידנד		דמי ניהול		ריבית והצמדה	
	לפני מס	אחרי מס	עד תאריך הדוח	לאחר תאריך הדוח	עד תאריך הדוח	לאחר תאריך הדוח	עד תאריך הדוח	לאחר תאריך הדוח
אמריליס בע"מ	3,924	3,924	0	0	0	0	0	0
שינוע חברה להנצלה ולשירותים בע"מ	0	0	0	0	0	0	0	0
המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ	0	0	0	0	0	0	0	0

6. תקנה 20 - מסחר בבורסה

בפברואר 2019 נרשמו למסחר בבורסה ניירות ערך מסחריים של החברה. ניירות הערך המסחריים נפרעו בפברואר 2020. לפרטים אודות הנפקת ניירות הערך המסחריים ולפרטים אודות פירעון ניירות הערך המסחריים ראו ביאור 11 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

¹ ראו דוח הצעת מדף מיום 21 בפברואר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-016527).

² ראו דוח הצעת מדף מיום 17 בדצמבר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-121981).

בנוסף, בחודש דצמבר 2019 נרשמו למסחר בבורסה אגרות חוב (סדרה ב') ואגרות חוב (סדרה ג') של החברה, שהונפקו בדרך של הרחבת סדרה. לפרטים ראו ביאור 14 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

7. תקנה 21 - תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

7.1 תגמולים לנושאי משרה בכירה

להלן פירוט התגמולים³ שניתנו בשנת 2019, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטת החברה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה בשליטת החברה, לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה עצמה (ככל שאינם נמנים על חמשת מקבלי התגמול הגבוהים ביותר הנ"ל) וכן לבעלי עניין בחברה (כאשר גמול הדירקטורים, למעט גמול יו"ר הדירקטוריון, מפורט בסעיף 7.2 להלן). יצוין כי בחברה מועסקים עובדים ותיקים, עובדי רשות הנמלים לשעבר, אשר התגמול להם גבוה מהתגמול לחלק מנושאי המשרה הבכירה.

שנת 2019

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון החברה	תגמולים בעבור שירותים (אלפי ש"ח)			תגמולים אחרים (אלפי ש"ח)	סה"כ (אלפי ש"ח)
				שכר ותנאים סוציאליים [א]	מענק [ב]	תשלום מבוסס מניות		
שלמה ברימן ⁴	מנהל כללי	100%	0%	882	86	-	-	968
יצחק שטיינברג ⁵	ראש אגף משאבי ניהול	100%	0%	713	85	-	-	798
דב פרולינגר ⁶	מנהל הפעלת הנמלים החדשים בחברה	100%	0%	767	-	-	-	767
יעל רוזן ⁷	חשבת החברה	100%	0%	715	-	-	-	715
נעה אורן ⁸	ראש מנהלת המסופים העתידיים	100%	0%	632	73	-	-	705
עוזי יצחקי ⁹	יו"ר דירקטוריון	50%	0%	283	-	-	-	283

³ סה"כ שכר שוטף שנתי במונחי עלות מעביד, הכולל את השכר ברוטו, נלוות לשכר וזקיפות לצרכי מס.

⁴ על פי הסכם העסקתו של מר ברימן מיום 2 בדצמבר 2007, שכר הבסיס עומד על 44,887 ש"ח לחודש ברוטו. השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד הדוח עומד על 57,394 ש"ח ברוטו.

⁵ על פי הסכם העסקתו של מר שטיינברג מיום 17 ביולי 2017, שכר הבסיס עומד על 42,747 ש"ח לחודש ברוטו. השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד הדוח עומד על 44,864 ש"ח ברוטו.

⁶ מר פרולינגר מועסק בהסכם קיבוצי. לפירוט אודות תנאי ההעסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף 24 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה.

⁷ גב' רוזן מועסקת בהסכם קיבוצי. לפירוט אודות תנאי ההעסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף 24 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה.

⁸ על פי הסכם העסקתה של גב' אורן מיום 15 בינואר 2019, שכר הבסיס עומד על 26,289 ש"ח לחודש ברוטו. השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד הדוח עומד על 41,284 ש"ח ברוטו.

⁹ על פי הסכם העסקתו של מר יצחקי שנכנס לתוקף ביום 14 באפריל 2019, שכר הבסיס עומד על 22,749 ש"ח לחודש ברוטו. יצוין כי ביום 1.12.2019 פקעה תקופת כהונתו של מר יצחקי, ובעקבות זאת פקע גם ההסכם עמו, ואולם בעקבות קבלת כתב מינוי מהשרים, אושרה הארכת כהונתו של מר יצחקי עד ליום 1.12.2020. עם זאת, הארכת ההסכם עמו אושרה בועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון של החברה, אך למועד הדוח טרם נתקבל

[א] רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את הרכיבים הבאים: שכר שנתי במונחי עלות מעביד הכולל את השכר ברוטו וכן זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות ונלוות, גילום/החזר הוצאות אחזקת רכב, טלפון ותקשורת.

[ב] מענק - המענק נקבע בהתאם לחוזרי רשות החברות הממשלתיות בדבר עקרונות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים. מענק זה מוגבל בגובהו של עד 3.2 משכורות פנסיוניות, מותנה בעמידה ביעדי החברה, ביעדים אישיים ובהערכה אישית וניתן רק לעובדים הבכירים המועסקים בחוזים אישיים ואשר שכרם נגזר משכר המנכ"ל. עבור עובדים שפרשו באותה שנה המענק כולל גם מענק פרישה, ככל שניתן לעובד. המענק משולם בהתאם לקריטריונים שנקבעו במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה שאושרה בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה ביום 16.8.2018 וביום 23.8.2018, בהתאמה. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 23.8.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-078448), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

(א) פירוט בדבר תגמולים לנושאי המשרה הבכירה - נושאי המשרה המפורטים בטבלאות לעיל מועסקים במועד הדוח בהסכם אישי, למעט מר דב פרולינגר וגב' יעל רוזן, המועסקים בהסכם קיבוצי. לפירוט אודות תנאי העסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף 24 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה. להלן תמצית תנאי ההעסקה של נושאי המשרה בהתאם להסכמי ההעסקה האישיים:

1. משכורת הבסיס של נושאי המשרה צמודה למדד המחירים לצרכן, ותעדכן פעם בשנה, בחודש ינואר, אך ורק על פי השינוי במדד ובניכוי תוספת יוקר אם שולמה מאז מועד העדכון האחרון של השכר. דירקטוריון החברה רשאי שלא להעלות את השכר למרות עליית המדד בנסיבות מסוימות.
2. בנוסף, זכאים נושאי המשרה לתוספת יוקר לשכר, כפי שתקבע מעת לעת בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל.
3. בהתאם לדרישות התפקיד ועל פי החלטת הדירקטוריון, זכאים נושאי המשרה לרכב, לרבות נשיאה בהוצאות הפעלת והחזקת הרכב, בכפוף לאישור רשות החברות.
4. נושאי המשרה זכאים להוצאות החזקה ושימוש בטלפון נייד; החזר הוצאות אש"ל בחו"ל; קצובת ביגוד; הפרשות לקרן השתלמות; פיצויי פיטורין; ימי חופשה, חופשת מחלה, ביטוח אובדן כושר עבודה ודמי הבראה.
5. ימי המחלה שצברו נושאי המשרה כאמור עד ליום תחילת תוקפו של החוזה האישי יהיו ניתנים לניצול במהלך תקופת עבודתם בחוזה האישי, וככל שלא ינצלו אותם יהיו זכאים לפדות אותם בעת פרישתם בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם העסקתם.
6. הסכמי ההעסקה יעמדו בתוקפם עד למתן הודעה מוקדמת על סיום ההסכם ותקופת ההודעה המוקדמת עומדת על שלושה חודשים.
7. כמו כן, הסכמי ההעסקה של נושאי המשרה כוללים התחייבות לאי תחרות וחובת הימנעות מניגוד עניינים למשך שנה מיום הפסקה העבודה בחברה, למעט אם ניתנה לכך הסכמת החברה.

אישור האסיפה הכללית של החברה. יצוין כי הסכומים בטבלה זו כוללים תשלומים של כ-32,000 ש"ח, כמקדמה בגין שכרו של מר יצחקי כיו"ר דירקטוריון, אשר בהתאם לסיכום עמו, יוחזרו על ידו במידה ולא יתקבלו האישורים כאמור. בנוסף, יצוין כי בהחלטות ועדת הביקורת והתגמול והדירקטוריון של החברה מחודש פברואר 2020, אושר לעדכן את היקף המשרה של מר יצחקי ל-75% ועדכון שכרו בהתאם החל מיום 1.12.2019, וזאת בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, שלמועד דוח זה טרם התקבל.

(ב) בנוסף לתנאי ההעסקה המפורטים בס"ק (א) לעיל, יצוין כי מר שלמה ברימן, מנכ"ל החברה, זכאי לתוספת שכר בסך של 1,500 ש"ח (אשר תתעדכן בהתאם לתוספות יוקר כאמור), אשר ביחס אליה לא חלים תנאים סוציאליים, וכן זכאי לביטוח מנהלים. בנוסף, הואיל והועסק על ידי רשות הנמלים (ולאחר מכן החברה) משנת 1980, יהא זכאי במועד פרישתו לגמלה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970 וזאת בגין תקופת העסקתו ברשות הנמלים והחברה משנת 1980 ועד למועד הסכם העסקתו כמנכ"ל. ביחס לתקופה שלאחר דצמבר 2007 ועד למועד סיום העסקתו יהא זכאי מר ברימן להפרשות הפנסיונית שתבוצענה על ידי החברה בהתאם לתנאי העסקתו. יצוין כי ביום 14.11.2019, החליט דירקטוריון החברה להאריך את תקופת העסקתו של מר ברימן כמנכ"ל החברה עד ליום 31.5.2021. לפרטים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 14.11.2019 (אסמכתא מס': 2019-01-111385), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

7.2 גמול לדירקטורים שאינם נמנים על המפורטים בטבלה שבסעיף 7.1 לפרק זה

גמול הניתן לדירקטורים וההוצאות הנלוות אליו, שאינו חורג מהמקובל (קרי, אינו עולה על הסכום המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשי"ס-2000), ששולם לדירקטורים בחברה שאינם נמנים בסעיף 7.1 לפרק זה בשנת 2019, הסתכם לסך של כ-88 אלפי ש"ח.

גמול הדירקטורים מקרב הציבור נקבע בהתאם לסיווגה של החברה, על פי הסכומים הנקובים בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות), התשנ"ד-1994 (להלן: "תקנות הגמול הממשלתיות"), כאשר סיווגה של החברה למועד הדוח עומד על 9. ברם, יצוין כי הדירקטורים מקרב עובדי החברה אינם מקבלים גמול דירקטורים, אלא שכר עבודה מן החברה בהתאם להסכם קיבוצי (לפירוט אודות תנאי ההעסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף 24 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה). כן יצוין כי הדירקטורים שהינם עובדי מדינה אינם מקבלים גמול דירקטורים.

כל הדירקטורים בחברה זכאים לשיפוי ולביטוח אחריות דירקטורים נושאי המשרה בחברה כמפורט בסעיפים 7.3 ו-7.4 לדוח זה.

גמול הדירקטורים שמשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה הינו על פי תקנות הגמול הממשלתיות.

7.3 שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה

בהתאם לקבוע בתקנון החברה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 15 בינואר 2018 (לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 11 בינואר 2018), הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה המכהנים בה וכפי שיכחנו בה מעת לעת, בגין פעולה המזכה בשיפוי כמתואר להלן, ובלבד שסכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה, במצטבר, לא יעלה על הנמוך מבין: 2.5 מיליארד ש"ח או סכום המהווה 25% מההון העצמי של החברה נכון למועד התשלום על פי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה שאושרו לפני מועד התשלום בפועל לפי כתב השיפוי (להלן: "סכום השיפוי המירבי").

פעולה המזכה בשיפוי הינה הנפקת ניירות ערך ורישומם למסחר, במסגרת ההצעה לציבור, הכנה, אישור, הגשה, חתימה ופרסום של דוחות הצעת מדף (על נספחיהם), על בסיס תשקיף המדף; הכנה, אישור, חתימה ופרסום של דוחות שנתיים ורבעוניים על כלל פרקיהם, כל עוד החברה היא תאגיד

מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך; וכן הכרעות המהנדס בהתאם להוראות הסכמי הקמת הנמלים החדשים.

ההתחייבות לשיפוי תחול בגין חבות כספית והוצאות התדיינות סבירות בהתאם להוראות תקנון החברה.

השיפוי לא יחול במקרים שננקבו בכתב השיפוי ובכלל כך הפרת חובת אמונים, למעט הפרת חובת אמונים כלפי החברה אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה; והפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

השיפוי הינו בתוקף עד המוקדם מבין: שלוש שנים ממועד פרסום התשקיף, וביחס למילוי התחייבות או ביצוע פעולה בקשר עם הכרעות המהנדס, שלוש שנים ממועד אישור כתב השיפוי; או שנה ממועד פרסום התשקיף, אלא אם עד למועד זה אישרה החברה תכנית אכיפה בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות לעניין שיפוי והחברה החלה ליישם את תכנית האכיפה¹⁰; או המועד בו החליטה האסיפה הכללית על הפקעת השיפוי לפי כתב השיפוי בכלל או לנושא משרה מסוים, במקרה של אי עמידה בתכנית האכיפה.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

7.4

נושאי המשרה וחברי הדירקטוריון המכהנים בחברה ובחברות הבנות של החברה זכאים להיכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. למועד הדוח, הפוליסה כאמור הינה בתוקף עד ליום 31 באוקטובר 2020 והכללתם של הדירקטורים ונושאי המשרה בפוליסה אושרה בוועדת התגמול והדירקטוריון, ואולם הכללתם של הדירקטורים טרם אושרה באסיפה הכללית של החברה. הפוליסה לביטוח אחריות נושאי המשרה כפופה לגבול אחריות בסך של 200 מיליון דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, בגין תביעות שתוגשנה כנגד נושאי המשרה וחברי הדירקטוריון בחברה ובחברות הבנות שלה במעמד ככאלה. הפוליסה כוללת בנוסף לגבול האחריות, הוצאות סבירות מעבר לגבול האחריות כאמור לעיל בהתאם לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981. לנושא המשרה בחברה אין השתתפות עצמית, ואילו לחברה ישנה השתתפות עצמית של 20,000 דולר ארה"ב בגין כל תביעה.

תקנה 21א - בעל השליטה בחברה

8.

מדינת ישראל (להלן: "המדינה") מחזיקה ב-100% ממניות החברה והינה בעלת השליטה בה.

תקנה 22 - עסקאות עם בעל שליטה

9.

¹⁰ דירקטוריון החברה אישר ביום 26.7.2018 תכנית אכיפה פנימית בתחום דיני ניירות ערך, חוק החברות וחוק החברות הממשלתיות והחברה החלה ליישמה.

להלן יובאו פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, בדבר כל עסקה¹¹ עם המדינה¹² או עם גוף אחר שלמדינה (מתוקף היותה בעלת השליטה בחברה) יש עניין אישי באישורה¹³, אשר החברה (לרבות תאגיד בשליטתה או חברה קשורה שלה)¹⁴ התקשרה בה בתקופה שתחילתה ביום 1.1.2019 ועד למועד פרסום הדוח, או שהיא עדיין בתוקף במועד פרסום הדוח (למעט עסקה זניחה - ראו להלן).

	זהות הצד השני לעסקה	עיקרי ההתקשרות
(1)	המדינה	להסכמי החכירה של המקרקעין המועברים והמקרקעין התת ימיים בתחומי נמלי הים בחיפה, אשדוד ואילת ראו סעיף 27.1 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 10.ב. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(2)	מדינת ישראל ע"י ממשלת ישראל - משרד התחבורה באמצעות יפה נוף בקשר לפיצוי החברה עקב שינוי יעוד במקרקעין למסילת ברזל ולשצ"פ ראו ביאורים 22 ו-18ב לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.	
(3)	משרד הביטחון	להסכם מסגרת ממרץ 2006 להסדרת היחסים בין החברה לבין משרד הביטחון בקשר עם המקרקעין של הנמלים בהם נמצאים בסיסי צה"ל ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(4)	משרד הביטחון	להסכם מינואר 2014 להסדרת נהלי תיאום ביטחוני בקשר עם פעילות של משרד הביטחון המתקיימת במרחב של נמל הדרום ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(5)	המדינה	להסכם מסגרת מדצמבר 2012 ונספח תנאים מיוחדים שצורף לו מיולי 2017, בקשר עם תכנון וביצוע הרחבת כביש הרצל באשדוד ראו סעיף 31.1 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(6)	רספ"ן	הסכם מדצמבר 2006 להסדרת שיתוף הפעולה בין רספ"ן לבין החברה בקשר עם ניהול נמלי חיפה, אשדוד ואילת, באמצעות הקמת מנהלות נמלים. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

¹¹ "עסקה", לצרכי פרק זה, כמשמעה בחוק החברות. לעניין זה יובהר, כי: (א) רישיונות והיתרים אשר ניתנו לחברה על ידי המדינה (ובכלל כך כתב ההסמכה של החברה, וכן רישיונות והיתרים הנדרשים לצורך פעילותה השוטפת (דוגמת היתר להטלת פסולת וחומרי חפירה לים בקשר הקמת נמל הדרום); (ב) אישורי ממשלה הנדרשים לפעילות החברה (דוגמת אישור השרים לתקציב השנתי של תכניות הפיתוח של החברה בהתאם לסעיף 23 לחוק רספ"ן); וכן (ג) תשלומים ותמלוגים המשולמים על ידי החברה למדינה בהתאם להוראות הדין (ובכלל כך תשלום תמלוגים למדינה לפי סעיף 26 לחוק רספ"ן ותשלומי מסים ואגרות בהתאם להוראות הדין), אינם מהווים "עסקה" ובהתאם אינם נכללים בפרק זה ואינם טעונים קבלת האישורים הנדרשים על פי הפרק החמישי לחלק השישי לחוק החברות.

¹² "המדינה", לצרכי פרק זה - משמעה הגופים והרשויות המהווים חלק משלוש רשויות המדינה (הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת), לרבות משרדי הממשלה ורשויות ממשלתיות.

¹³ עניין אישי של המדינה בעסקה עם גוף אחר, לצרכי פרק זה, משמעו עניין אישי הנובע מכך שהמדינה, במעמדה כבעלת השליטה בחברה, מחזיקה בזכויות בעלות בגוף האחר, בין אם זכויות המקנות למדינה שליטה בגוף האחר (דוגמת חברות ממשלתיות, חברות בנות ממשלתיות ועמותות ממשלתיות) ובין אם זכויות מיעוט (ובלבד ששיעור ההחזקה של המדינה בגוף כאמור אינו נמוך מ-5%, דוגמת חברות מעורבות ותאגידים סטטוטוריים). יובהר כי גופים המקבלים תקציבים מהמדינה אך אינם מוחזקים על ידה (דוגמת רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, מוסדות השכלה גבוהה וכו') לא סווגו כגופים אשר המדינה (בהיותה בעלת השליטה בחברה) הינה בעלת עניין אישי בהתקשרות החברה עמם.

¹⁴ "החברה", לצרכי פרק זה, לרבות רשות הנמלים וזאת ביחס להסכמים שנחתמו טרם הרפורמה בשנת 2005 ואשר החברה קיבלה על עצמה את הזכויות והחובות על פיהם במסגרת הרפורמה בשנת 2005.

(7)	משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, רשות שדות התעופה ועיריית חיפה	לסיכום עקרונות משנת 2017 לגבי חילופי שטחים, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(8)	משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, חברת נמל חיפה, עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה	לסיכום עקרונות משנת 2017 לפיתוח חזית הים העירונית, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(9)	עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה	לפרטים אודות סיכום עקרונות להסדרת תכנון, רישוי והשלמת הקמת נמל המפרץ ושדה תעופה חיפה, יחד עם עיריית חיפה, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה והחברה מאוגוסט 2019, אודות מחיקת ודחיית העתירות שהוגשו נגד תכנית המתאר הארצית המפורטת לשימושים בנמל המפרץ (להלן: "תוכנית השימושים"), לרבות מחיקת העתירה שהגישו עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה נגד תוכנית השימושים ודחיית עתירת הפורום הישראלי לשמירה על החופים נגד תוכנית השימושים, וכן אודות עיכובים שיחולו בתחילת פעילות נמל המפרץ, ראו ביאור 1.ד.24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(10)	רשות מקרקעי ישראל	לפרטים אודות הסכם חילופי השטחים מחודש דצמבר 2018, אשר נחתם בין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(11)	המדינה וההסתדרות	להסכמים בקשר לנשיאה של החברה בתשלומי קצבה ופנסיה לעובדי רכבת ישראל ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(12)	חברת נמל אשדוד	להסכם הביניים בקשר עם השימוש במקרקעי נמל אשדוד ראו סעיף 27.2 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(13)	חברת נמל אשדוד	להעמדת רשתות הביטחון לחברת נמל אשדוד ראו סעיפים 27.6, 27.7 ו-17.5 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(14)	חברת נמל אשדוד	להסכם מנובמבר 2014 בקשר לשיקום רציף 5 בנמל אשדוד, לרבות חלק ישן מרציף 4, וכן לתוספת להסכם מחודש מאי 2018 בקשר לשיקום חלק מרציף 3 בנמל אשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(15)	חברת נמל אשדוד	להסכם מדצמבר 2013 להקמת מתקן תשטיפים בנמל אשדוד ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(16)	חברת נמל אשדוד	במסגרת ההיערכות להקמת "נמל הדרום" התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד בהסכם מסגרת מאוקטובר 2014. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(17)	חברת נמל אשדוד	להסכם מדצמבר 2018 במסגרת פרויקט להקמת מערך שינוע גרעיניים בנמל אשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(18)	חברת נמל אשדוד	להסכם מדצמבר 2018 להסדרת חלוקת אחריות הצדדים במסגרת ביצוע פרויקט לשדרוג והעמקת רציף 21 בנמל אשדוד, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(19)	חברת נמל אשדוד	באוקטובר 2010 התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד בהסכם להקמת דולפין לקשירת אניות וגשר להולכי רגל, במסגרתו הוסכם כי החברה תבצע בעצמה ועל חשבונה בדיקת והחלפת אנודות הקרבה הנמצאות על הדולפין, לפי הצורך, עד לסך של 175,000 ש"ח בתוספת מע"מ וצמוד למדד תשומות הבנייה, וזאת אחת ל-15 שנה. סכומים שיידרשו לצורך שדרוג תחזוקה ואחזקה, וכן לצורך התחזוקה השוטפת של הדולפין, ישולמו על ידי חברת נמל אשדוד. כמו כן, החברה התחייבה לערוך ביטוח רכוש לדולפין ולגשר, וכן לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים לכיסוי אחריותה החוקית.

(20)	חברת נמל אשדוד	להסכמים קיבוציים שנחתמו בין החברה, חברת נמל אשדוד וההסתדרות מחודש דצמבר 2019, אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי מחלקת הים של חברת נמל אשדוד, כ-100 עובדים, לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה, ראו ביאור 4.ד.7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(21)	חברת נמל חיפה	להסכם הביניים בנוגע לשימוש במקרקעי נמל חיפה ראו סעיף 27.2 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה וכן ביאור 7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(22)	חברת נמל חיפה	להעמדת רשתות הביטחון לחברת נמל חיפה ראו סעיפים 27.6 ו-27.7 לפרק א', פרק תיאור עסקי התאגיד, לדוח תקופתי זה, וכן ביאור 24 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(23)	חברת נמל חיפה	למסמך עקרונות מאוקטובר 2009 בין החברה לבין חברת נמל חיפה, שבין היתר, נקבע בו כי החברה תוכל לעשות בשטח קישון מזרח שימוש למטרותיה, למעט פעילות תפעולית נמלית המתחלה בפעילות של חברת נמל חיפה, להסכם שנחתם עם חברת נמל חיפה במרץ 2010 בהמשך למסמך העקרונות וכן להסדר שנחתם עם חברת נמל חיפה בפברואר 2020 במסגרתו נקבעו התנאים להחזרת שטח קישון מזרח לחברת נמל חיפה, לרבות בנושא הקמת הגשר המחבר בין קישון מזרח למערב, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(24)	חברת נמל חיפה	להסכם מספטמבר 2012 (לרבות תוספות לו) בנוגע להקמה של מבנה שער מטענים בנמל חיפה על ידי החברה על חשבון החברה (עד לסך של 120 מיליון ש"ח), שלמועד פרסום הדוח הקמתו טרם הסתיימה, וכן לגבי מימון של מערכת מחשוב ואלקטרוניקה לשער - ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(25)	חברת נמל חיפה	להסכם משנת 2012 בנוגע לעבודות שיקום רציפים 1-6, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(26)	חברת נמל חיפה	להסכמים קיבוציים שנחתמו בין החברה, חברת נמל חיפה וההסתדרות מחודש אוגוסט 2019, אשר מסדירים את תנאי המעבר ותנאי ההעסקה של עובדי אגף מחלקת הים של חברת נמל חיפה, כ-110 עובדים, לחברה או לחברה בת בבעלותה המלאה של החברה, ראו ביאור 1.7 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(27)	חברת נמל חיפה	החברה פועלת במימונה לביצוע תכנון מואץ של הרציף המזרחי ולתכנון סטטוטורי של כרמל ב', כרציפים בנמל עמוק מים לקליטת ותפעול אניות מכולה באורכי 400 מטר. יצוין כי פעולת תכנון זו כלולה בהסכם עקרונות חיפה שהחברה כאמור אינה צד לו, בין החברה לבין חנ"ח אין הסכם לביצוע התכנון הנ"ל, החברה רואה את פעולת התכנון הנ"ל כחלק מתפקידיה לפי חוק רספ"ן ואישור מימון התכנון הנ"ל אושר במוסדות החברה עוד טרם הפיכתה לחברת אגרות חוב. עוד יצוין כי חלק משמעותי מהתכנון הנ"ל הושלם וסך היקף עלויות התכנון הינן בסכום שאינו מהותי לחברה.
(28)	חברת החשמל	כחלק מתכנית להקמת נמל הדרום, התקשרה החברה בהסכם מפברואר 2014, בנוגע לתכנון וביצוע הסטת תשתיות של חברת החשמל, ובכתב התחייבות מיוני 2017. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. בנוסף, החברה מתקשרת מעת לעת עם חברת החשמל בעסקאות במהלך העסקים הרגיל של החברה, שתנאיהן נקבעים במשא ומתן בין הצדדים, ובכלל כד: (א) זיכרון דברים משנת 1996, במסגרתו העניקה רנ"ר לחברת החשמל הרשאה להפעיל את המתקנים המשמשים את תחנת הכוח "אשכול" בנמל אשדוד, וכן הסכם משנת 2013 המסדיר את התשלומים בהם חייבת חברת החשמל לחברה בגין השימוש בשטח בריכת הקירור של תחנת הכוח "אשכול". (ב) סדרה של הסכמים בקשר להרחבת נמל אשדוד: הסכם מעטפת משנת 2001, אשר נועד להסדיר את היחסים בין הצדדים בנוגע להרחבת נמל אשדוד והקמת "נמל היוכל", אשר בהמשך אליו, הקצתה החברה לחברת החשמל בשנת 2007, שטח של כ-2 דונם לצורך העתקת אנטנת חברת החשמל וקיבלה בתמורה זכויות בחלקת האנטנה הישנה; הסכם משנת 2013 הנוגע לבקשה להיתר בנייה מצד חברת החשמל להקמת צינור מי קירור זמני על קרקע ממערב לתחנת הכח

		"אשכול" ולהקמת צינור זמני, כאשר חברת החשמל התחייבה לשאת בכל ההוצאות והתשלומים שיהיו ולשפות את החברה בכל דרישת תשלום שתהיה בשל הסכם זה; מסמך תיאום משנת 2017, הנוגע לכללי עבודה משותפים ומתואמים בין החברות בעת בניית נמל הדרום, וזאת לאור הממשק בין תחנת הכוח אשכול ומתחם סוער לבין תחומי העבודות המבוצעות על ידי הקבלן מטעם החברה; וכתב התחייבות משנת 2017 - לפרטים, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. (ג) הסכם משנת 2014 לפיו החברה התחייבה לבצע על חשבונה את עבודות התכנון, ההנחה והחיבור של צינור דלק מקשר זמני לתחנת הכוח "אשכול" ואת העבודות הכרוכות בניתוק ובנטישה של צינור הדלק הישן. (ד) הסכם משנת 2014 במסגרתו העניקה החברה הרשאה לחברת החשמל להשתמש בשטח הנמצא בתחנת הכוח אשכול בנמל אשדוד, למטרת פעילות זמנית של מחלקת שינוע הדלקים של חברת החשמל. (ה) להסדר מסגרת מיוני 2018 ("הסדר המסגרת") שעניינו הסדרת השימושים במספר שטחים הנמצאים בסמוך לנמל הדרום ואשר החברה או חברת החשמל, לפי העניין, בעלות הזכויות בהם, וכן בסמוך לתחנת הכוח אשכול, ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(29)	חברת החשמל ומקורות חברת מים בע"מ ("מקורות")	הסכם משנת 1963 עם חברת החשמל, לפיו חוברה חברת החשמל שטח של כ-50 דונם בשטח נמל אילת להקמת תחנות כוח, מתקני התפלת מי-ים ומתקנים נוספים, לתקופה של 49 שנים שהסתיימה באפריל 2012 (ובתמורה לכ-37 אלף לירות) וכן לתקופה נוספת של 49 שנים בתמורה ללירה אחת, וללא זכות הארכה נוספת. בנוסף, בשנת 1998 נערך הסכם משולש בין חברת החשמל, רנ"ר ומקורות להחזרת שטח של כדונם אחד לידי רנ"ר, לצורך העמדתו לשימוש חברת מקורות. בהמשך לכך, בשנת 2002 נחתם הסכם בין רנ"ר לבין מקורות לגבי מתן הרשאה למקורות לשימוש בשטח האמור לתקופה של 10 שנים. למועד הדוח, מקורות אינה עושה שימוש בשטח האמור וחברת החשמל טוענת לזכות החכירה בו בהתאם להסכמים עמה. לעמדת החברה יש לדחות את טענת חברת החשמל. בכל מקרה, אין מדובר בעניין מהותי בראיית החברה.
(30)	רכבת ישראל בע"מ	להסכמים בקשר עם ההקמה והתפעול של מסוף רכבת חדש בנמל אשדוד - ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(31)	חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ ("קצא"א") ¹⁵	הסכם משנת 2014 לפיו בגין המכליות המשמשות את קצא"א לטעינה/פריקה של נפט ואשר פוקדות את נמל אילת, תשלם קצא"א לחברה, ביחס למטען במעבר, חלף דמי התשתית, תשלום משתנה הנגזר מהיקף המטען אותה נושאת כל מיכלית, בהתאם להוראות ההסכם. ההסכם בתוקף עד ליום 24.2.2025.
(32)	תש"ן	הסכם משנת 1972 להסדרת היחסים בין הצדדים בקשר עם חכירת שטחים והרשאה לשימוש בנמל הדלק בחיפה. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
(33)	נתיבי גז בע"מ	הסכם שנחתם במהלך חודש ינואר 2015 להסדרת העתקתם של שני קווי הולכה של גז טבעי המספקים גז לתחנת הכוח "אשכול" בנמל אשדוד על מנת לאפשר את עבודות ההקמה של נמל הדרום. לפרטים ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

עסקה זניחה

ועדת הביקורת של החברה קבעה בחודש ספטמבר 2018, מכוח סמכותה לפי סעיף 117 לחוק החברות, אמות מידה, אשר עודכנו ואושרו על ידי ועדת הביקורת בחודש אוקטובר 2019, אשר

¹⁵ על פי הודעה שהתקבלה בחברה, ביום 25.3.2019 כל התחייבויותיה וזכויותיה של חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ (קצא"א) הועברו לחברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ, חברה בבעלות מדינת ישראל, זאת בהתאם להוראות חוק התשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל התשע"ז-2017.

בהתקיימן ובהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעל שליטה תיחשב כזניחה אם היא עונה במצטבר לכל התנאים שלהלן:

א. **מבחן איכות:** העסקה הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, אינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכוש או התחייבויותיה והינה בתנאי שוק.

ב. לעניין סעיף זה, "תנאי שוק", לרבות עסקה שתנאיה נקבעו בהתבסס על הערכה של שמאי ובכלל כך שמאי ממשלתי ו/או בהתבסס על הערכת שמאי בעסקאות בעלות מאפיינים דומים שנערכו בטווח של 12 חודשים; עסקה שתנאיה נקבעו על ידי רגולטור או על פי דין או על ידי גורם מוסמך לקביעתם; עסקה שתנאיה נקבעו בהליך תחרותי; התקשרות עם ספק יחיד שאושרה בפטור ממכרז; עסקה בקריית המשרדים שבפארק נמלי ישראל באשדוד / במעגנת שביט בחיפה לפי תעריף אחיד של החברה שנערך עבור כלל בעלי ההרשאה במקום; התקשרות עם חברת נמל שהיא גב-אל-גב להתקשרות שביצעה החברה עם צדדי ג' שאינם המדינה או תאגידים בשליטתה, שאין בה אלא כדי לזכות את החברה; תשלום לחברת נמל בגין שירותים של צד ג' עמו לחברת הנמל יש התקשרות שנדרשים לביצוע תוך זמן קצר בשטח הנמל, אד-הוק ובאופן נקודתי ו/או בתוך השטח התפעולי של הנמל ואשר החברה אחראית למימנם (באופן מלא או חלקי) לפי החלטות רגולטוריות תקפות בדבר חלוקת אחריות בין החברה לבין חברת הנמל; התקשרות עם חברות נמל הנדרשות לביצוע פרויקטים נמליים, לרבות לשם קביעת תיאומים והסדרים תפעוליים בעיקרם, לשם מילוי התחייבויות החברה וביצוע תפקידי החברה על פי כתב ההסמכה וחוק רספ"ן, ובלבד שחברת הנמל נושאת במלוא עלויות הפרויקט או שעלויות הצדדים מתחלקות לפי צווים, תקנות או החלטות רגולטוריות ושהאחריות שהחברה נוטלת על עצמה אינה מעבר לאחריותה על פי הדין; התקשרויות הנערכות לצורך יישום פרויקטים במימון מדינה, אשר בהן מקבלת החברה החזר של מלוא התמורה לה מחויבת ואשר תנאיהן אושרו בוועדת מכרזים בחברה; התקשרויות שאין בהן אלא כדי לזכות את החברה.

ג. מבחן כמותי לעסקה זניחה:

(א) ברכישה, הקמה או מכירה של נכס קבוע - היקף העסקה הינו בשיעור של פחות מ-0.5% מסך כל הנכסים של החברה לפי הדוחות הכספיים, וכן אינו עולה על סך של 40 מיליון ש"ח (מתואם למדד המחירים לצרכן).

(ב) בחכירה או בהחכרה של נכס קבוע, לרבות שכירות והשכרה של נכס קבוע ו/או דמי שימוש שנקבעו בעבור שימוש בנכס קבוע - היקף העסקה, בממוצע שנתי, הינו בשיעור של פחות מ-2% מסך ההכנסות השנתיות של החברה על פי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים, וכן היקף העסקה אינו עולה על 17 מיליון ש"ח בממוצע שנתי ובלבד שהערך המהווה של סך התמורה המצטבר בעסקה לא עולה על 50 מיליון ש"ח (הערכים מתואמים למדד המחירים לצרכן).

(ג) בהעמדת נכסים לרשות אחר - היחס בין ההכנסות המשולמות בגין העסקה, בממוצע שנתי, לבין סך ההכנסות של החברה על פי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים, הינו בשיעור של פחות מ-2%, וכן היקף העסקה אינו עולה על 17 מיליון ש"ח בממוצע

שנתי ובלבד שהערך המהווך של סך התמורה המצטבר בעסקה לא עולה על 50 מיליון ש"ח (הערכים מתואמים למדד המחירים לצרכן).

(ד) בהתקשרות לביצוע פרויקטים שאינם נזקפים לרכוש הקבוע - היחס בין היקף ההוצאות הצפויות בפרויקט לבין סך ההכנסות השנתי של החברה על פי הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים, לרבות הכנסות משתנות בהתאם לאומדן שלהן, הינו נמוך מ-2% וכן היקף העסקה אינו עולה על 17 מיליון ש"ח (מתואם למדד המחירים לצרכן).

העסקאות הזניחות אשר החברה התקשרה בהן במהלך תקופת הדוח או שהן עדיין בתוקף במועד פרסום הדוח, כוללות, בין היתר:

עסקאות בקשר למקרקעין - כגון, העמדת שטח ימי ויבשתי עליו הוקם מזח בנמל אילת לקצא"א; חכירת מקרקעין נוספים בחיפה ובאשדוד שנחכרו לאחר הרפורמה בנמלים שלא כחלק מהמקרקעין המועברים; החכרת שטח לרשות המיסים לצורך שיקוף מכולות; החכרה של כ-2 דונם בנמל חיפה למדינה; העמדה ללא תמורה של מבנה במעגנה בחיפה לרשות האוכלוסין במשרד הפנים לצרכי ביצוע ביקורת גבולות; הקצאת רציף עגינה ושטח יבשתי לרפאל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ במעגנת "שביט" בחיפה; הסכמה עם חברת נמל חיפה לפיו החברה עושה שימוש במבנה בשטח צהוב בתמורה לדמי שימוש; מתן הרשאת שימוש בחדרי משרדים בקרית המשרדים באשדוד בהתאם למחירון אחיד של החברה לבעלי זכויות בקרית המשרדים; קבלת הרשאת שימוש מרשות מקרקעי ישראל בשטחי התארגנות בנמל המפרץ ובנמל הדרום; הקצאת שטח למשרד הביטחון לאורך שובר הגלים הראשי בחיפה לצורך עגינת קבע של כלי שיט; מתן הרשאה לחברת חשמל להניח ו/או לדחוק 3 צינורות קווי ניקוז בשטח החברה באשדוד.

התקשרויות שונות עם חברות ממשלתיות –

התקשרויות עם חברת חשמל - במסגרת הפעלת תחנת הכוח המצויה ברצועת החוף בנמל אשדוד, לרבות בקשר עם עבודות ההקמה של נמל הדרום; התקשרויות עם חברת חשמל בהסכמי תפעול ותחזוקה לכל אחד מהתחמ"שים בנמל הדרום ובנמל המפרץ בסכומים שאינם מהותיים לחברה, בד בבד עם החתמת המפעילים של כל אחד מהנמלים החדשים על כתב התחייבות גב-אל-גב במסגרתו הם מקבלים על עצמם את מרבית ההתחייבויות של החברה כלפי חברת החשמל בהסכמי התפעול והתחזוקה; התקשרויות שונות עם חברת חשמל לביצוע עבודות ושירותים שחברת חשמל היא הגורם היחיד שמסוגל לבצעם, בין היתר להעתקת ו/או הטמנת קווי מתח גובה במגוון פרויקטים, כגון פרויקט הרצל באשדוד ופרויקט מערך שינוע הגרעינים באשדוד;

התקשרות עם נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ - במסגרתה תבצע החברה, באמצעות קבלן מטעמה בפרויקט הרצל באשדוד, עבודות לסלילת כבישים ומסילות רכבת בתחום תשתית מערכת הולכת גז טבעי של נתג"ז, תוך התחייבות לשאת בעלויות נתג"ז (כגון שמירה על הצינור, פיקוח וכו'), במסגרת המימון הממשלתי לפרויקט הרצל ב'.

התקשרות עם רכבת ישראל בע"מ - במסגרתה תבצע החברה, באמצעות קבלן מטעמה בפרויקט הרצל באשדוד, עבודות להקמת גשר מעל מסילת רכבת משא קיימת, תוך התחייבות לשאת בעלויות הרכבת (כגון העמדת מפקחים, משאבים רכבתיים וכו'), במסגרת המימון הממשלתי לפרויקט הרצל ב'.

התקשרות עם תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ לקבלת שירותי פיקוח במסגרת עבודות גישוש על ידי החברה בשטחים של תש"ן, זאת כחלק מקידום התכנון ההנדסי המוקדם והתכנון הסטטוטורי של פרויקט הרצל ג' באשדוד על ידי החברה.

הסכמה עם חברת נמל אשדוד לשיקום החלק המרכזי של רציף 3 בנמל אשדוד, כאשר בהתאם להכרעת הרגולטור, החברה תישא בעלויות השיקום אשר אינן בסכום מהותי לחברה; הסכמה עם חברת נמל אשדוד לשיקום החלק המזרחי של רציף 3 בנמל אשדוד, כאשר בהתאם להכרעת הרגולטור, החברה תישא בעלויות השיקום אשר אינן בסכום מהותי לחברה; העמדת שירותים שונים במסגרת תוכנת מערכת המידע "תס"ק-ים" ותוכנת מערכת מידע גיאוגרפית (GIS), לחברת נמל אשדוד.

הסכמה עם חברת נמל חיפה בקשר לעלויות בהן תישא חברת נמל חיפה בגין חפירות שתבצע החברה בנמל מעבר לעומק בריכת הנמל בהתאם למפות כתבי ההסמכה; העמדת שירותים שונים במסגרת תוכנת מערכת המידע "תס"ק-ים" ותוכנת מערכת מידע גיאוגרפית (GIS), לחברת נמל חיפה;

הסכמי מקרקעין לחברות במסוף הכימיקלים, שחברת נמל חיפה היא צד להם וגובה את התשלום בגין דמי הניטול;

התקשרות עם רשות מקרקעי ישראל לרכישת חול המיועד למילוי השכבה העליונה של נמל המפרץ על ידי המפעיל העתידי של נמל המפרץ;

התקשרות עם הרשות לחינוך והכשרה ימיים על מנת שזו תבצע שדרוג לסימולטור ימי בו מבצעת החברה סימולציות שמטרתן לדמות הכנסת אוניות גדולות לנמלים; החברה תישא בעלות שדרוג הסימולטור אשר אינה בסכום מהותי לחברה;

התקשרות עם משרד התחבורה להזמנת נתוני משקל מורשה למשאיות ונגררים ביציאה משטח נמל;

להלן פירוט עסקאות בעל שליטה לא חריגות אשר אינן זניחות בהתאם למבחן הכמותי שנקבע באמות המידה שאושרו על ידי ועדת הביקורת:

הסכם עם חברת נמל חיפה לשיקום רציפי קישון מערב וחלקים ממזרח גדות בנמל חיפה, בפרויקט שמוערך בהיקף של כ-64 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ו-15% ב.צ.מ, כאשר בהתאם להכרעת הרגולטור, בכ-39 מיליון ש"ח תישא החברה וביתר, כ-25 מיליון ש"ח, תישא חברת נמל חיפה. בהסכם נקבע כי כל צד יישא באחריות המוטלת עליו על-פי כל דין. הפרויקט יבוצע על ידי קבלן מטעם החברה שיבחר בהליך מכרזי. ככל שההצעה הזולה במכרז תחרוג בשיעור של מעל 15% מהאומדן המוערך של הפרויקט כאמור לעיל, לחברה זכות לבטל את העסקה ו/או לבחון בתיאום עם חנ"ח את ביצוע הפרויקט במתכונת שתסוכם בין הצדדים. נכון למועד זה, אין התקשרויות נוספות מסוג של ביצוע עבודות שיקום בנמל בין החברה לבין חברת נמל חיפה.

תקנה 24 - החזקות בעלי עניין בחברה

10.

לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בניירות ערך של החברה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 6.5.2018 (אסמכתא מס': 2018-01-044761), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

11.

תקנה 24א - הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים

לפרטים בדבר ההון הרשום וההון המונפק, ראה ביאור 17 לדוחות הכספיים השנתיים.

12.

תקנה 24ב - מרשם בעלי מניות

להלן מרשם בעלי המניות של החברה :

סוג המניות (לרבות ערכן הנקוב)	כמות המניות	מען	מספר זהות	בעל המניה
רגילות 1 ש"ח ע.נ.	1,000	ירושלים, ישראל	-	מדינת ישראל

להלן פרטים אודות הדירקטורים של החברה, המכהנים בחברה במועד פרסום הדוח:

שם	עוזי יצחקי	נחום שויצקי	ג'אד ג'רוש	תרצה אוטולנגי פלורנטיין	רם קלינגר	נפתלי ברזילי	בינג עלי
מספר זיהוי:	059634246	030184808	034254300	058105727	055485932	065362436	039526033
תאריך לידה:	3.2.1966	3.4.1948	2.10.1977	16.4.1963	13.11.1958	26.8.1954	2.2.1984
מען להמצאת כתבי בי-דין:	יעקב צור 17, ירושלים	החורשה 19ב', רעננה	אגוז 1306/18, נצרת עלית	מסדה 7, רמת השרון, מיקוד 47290	אגדתי 16 תל אביב	דרך מנחם בגין 74 תל אביב	כפר עציון
נתינות:	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון:	ועדת פיתוח ונכסים, ועדת ארגון ותפעול, ועדת כספים והשקעות	ועדת ביקורת ותגמול, ועדת מאזן, ועדת כספים והשקעות	ועדת ביקורת ותגמול, ועדת פיתוח ונכסים	ועדת ביקורת ותגמול, ועדת מאזן, ועדת כספים והשקעות	ועדת פיתוח ונכסים, ועדת ארגון ותפעול	ועדת כספים והשקעות, ועדת ארגון ותפעול	ועדת מאזן, ועדת כספים והשקעות
האם מכהן כדירקטור חיצוני:	לא	כן	לא	כן	לא	לא	לא

¹⁶ לפרטים בדבר סיום כהונתו של מר רם בלינקוב כדירקטור בחברה ביום 12.3.2019, ראו דיווח מידי מיום 10.3.2019 (אסמכתא מס': 1019914-01-2019), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. לפרטים בדבר סיום כהונתה של הגב' אווה מדז'יבוז' כדירקטורית בחברה ביום 28.11.2019, ראו דיווח מידי מיום 1.12.2019 (אסמכתא מס': 117724-01-2019), אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. יצוין כי בהתאם לסעיף 21 לחוק החברות הממשלתיות, גב' סימה מזרחי סיימה את כהונתה כדירקטורית בחברה ביום 10.4.2019, בתום שלוש שנים ממועד מינויה.

האם הנו דירקטור בלתי תלוי:	לא	כן	לא	כן	לא	כן	לא
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו ממלא:	-	-	-	-	-	-	רכז רווחה באגף התקציבים במשרד האוצר
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:	20.2.2019	21.3.2018	1.5.2018	12.7.2018	15.10.2018	28.10.2018	3.3.2019
השכלה:	תואר ראשון במזרח תיכון ולימודים כלליים, האוניברסיטה העברית; תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר אילן (רו"ח).	Ph.D בהנדסת מיפוי וגיאואינפורמציה והנדסה אזרחית, הטכניון, חיפה; מודד מוסמך ומהנדס אזרחי.	תואר ראשון בחוג לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני בכלכלת עסקים, אוניברסיטת תל אביב; בוגרת קורס מנהלים ב-HARVARD	תואר ראשון בגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני בתכנון אזורי ועירוני, אוניברסיטת תל אביב	תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן; תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר אילן	תואר ראשון במשפטים וכלכלה, האוניברסיטה העברית; תואר שני במדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית
תעסוקה בחמש השנים האחרונות:	2019-2017 - יועץ מקצועי אסטרטגי 2016-2019 - סמנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 2016-2012 - מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים	2019-2017 - מנהל בקבוצת חברות פרטיות; 2018-2009 - דירקטור חיצוני במפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ; 2016-2006 - דירקטור חיצוני בגוליבר אנרגי בע"מ.	2010-היום - יו"ר, מנכ"ל ובעלים של גיאופוינט בע"מ; 2013-היום - מנהל טכנולוגי של חברת דאטומייט בע"מ; 2018-2006 - מרצה בטכניון, חיפה.	2009-היום - מנהלת השקעות עצמאית באמצעות אפסילון בית השקעות; 2013-היום, יועצת ודירקטורית בא.י.ש פלורנטין (2013) בע"מ;	1992 - היום - ראש יחידת איכות סביבה ובטיחות בחברה.	1978-היום - ממונה על התקציבים בחברה	2019-2014 - רכז ביטחון באגף התקציבים במשרד האוצר 2019-2016 - דירקטור במועצת החלב ובמועצת הלול.

פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:	-	-	-	דירקטור בגיאופוינט בע"מ ובדאטומייט בע"מ.	דירקטורית בעלבד משואות יצחק בע"מ, כפרית תעשיות בע"מ, רציו מימון בע"מ, וולקן תעשיות רכב בע"מ, קבוצת גאון בע"מ, איי.גיי.איי ניהול קרנות בע"מ, OTTOLENGHI UK .LTD	-	-
קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה (אם יש):	אין	אין	אין	אין	אין	אין	אין
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:	לא	לא	לא	לא	כן	לא	לא
בעל כשירות מקצועית:	כן	כן	כן	כן	כן	כן	כן

14. תקנה 26א' - נושאי משרה בכירה

להלן פרטים ביחס לנושאי המשרה הבכירה של החברה שפרטים אודותיהם לא הובאו במסגרת תקנה 26 לעיל:

שם	תאריך לידה	תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת או בבעל עניין בחברה	קירבה משפחתית לנושא משרה בכירה אחר או בעל עניין אחר בחברה	השכלה	תעסוקה בחמש השנים האחרונות
שלמה ברימן	14.10.1951	מנכ"ל החברה; דירקטור במכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ.	אין	תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול, הטכניון בחיפה.	מנכ"ל החברה; 2013 - היום - דירקטור במכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ; 2012-2014 - יו"ר דירקטוריון אמריליס בע"מ.
נעה אורן	1.12.1974	ראש מנהלת פיתוח הנמלים החדשים בחברה; יו"ר דירקטוריון מכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ.	אין	תואר ראשון בהנדסה אזרחית, הטכניון בחיפה.	2013 - היום ראש מנהלת פיתוח הנמלים החדשים בחברה; 2014 - היום - דירקטורית במכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ (החל משנת 2018 - יו"ר דירקטוריון);
גדי בן משה	9.12.1964	ראש אגף מערכות מידע בחברה וממונה על האכיפה הפנימית	אין	תואר ראשון במדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה; תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון.	2016- היום - ראש אגף מערכות מידע בחברה; 2017 - היום - הממונה על האכיפה בחברה; 2015-2016 - דירקטור מקרב העובדים בדירקטוריון החברה; 2012-2016 - מנהל יישומי קהילת הים בחברה.
ענת ברק - גילת	3.8.1969	סמנכ"ל נכסים ומקרקעין בחברה	אין	תואר ראשון במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני במנהל עסקים, התמחות בנדל"ן ושמאות, אוניברסיטת חיפה.	2018 - היום - סמנכ"ל נכסים ומקרקעין בחברה. 2018-2011 - ראש אגף מקרקעין בחברה.
טיקו גדות	3.4.1958	סמנכ"ל כספים וכלכלה בחברה	אין	תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית (רו"ח); תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון.	2016 - היום - סמנכ"ל כספים וכלכלה בחברה. 2015-2013 - סמנכ"ל כספים, תא"ת טכנולוגיות בע"מ.
משה דוד	10.06.1963	מנהל ביטחון בחברה	אין	תואר ראשון בקרימינולוגיה ומדעי המדינה, אוניברסיטת בר אילן; תואר שני במדעי המדינה וסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה;	מנהל ביטחון בחברה

	תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.				
מיכל טוכלר אהרונ	5.9.1965	סמנכ"ל תכנון אסטרטגי בחברה	אין	תואר בגיאוגרפיה ולימודים משלימים, האוניברסיטה העברית; תואר שני בתכנון ערים ואזורים, הטכניון בחיפה.	ראשון ראשון בלימודים משלימים, האוניברסיטה העברית; תואר שני בתכנון ערים ואזורים, הטכניון בחיפה.
לביא מאיר	5.3.1959	סמנכ"ל הנדסה בחברה	אין	תואר ראשון בהנדסה אזרחית - טכניון חיפה	סמנכ"ל הנדסה בחברה
יעל מיטס מלר	19.9.1972	היועצת המשפטית של החברה.	אין	תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני במשפטים, אוניברסיטת תל אביב, תוכנית תל אביב-ברקלי.	היועצת המשפטית של החברה.
לביא סבג	27.6.1969	המבקר הפנימי בחברה ובחברות בנות שלה.	אין	תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב (ר"ח); תעודת לימודי המשך בחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב; תואר שני במדעי המדינה - ביקורת פנימית וציבורית, אוניברסיטת בר אילן.	המבקר הפנימי בחברה ובחברות בנות שלה.
דב פרולינגר	3.7.1951	מנהל הפעלת הנמלים החדשים בחברה	אין	תואר ראשון בכימיה וכלכלה, Yeshiva University, NY. תואר שני בניהול ומערכות מידע, Baruch College, City University of New York, NY	2017 - היום - מנהל הפעלת הנמלים החדשים; 2006-2017 - ראש מערך תכנון אסטרטגי בחברה 2012-2014 - דירקטור באמריקס בע"מ
יעל רוזן	23.12.1960	חשבת החברה וחברות בנות שלה	אין	תואר ראשון בחשבונאות וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל אביב (ר"ח); תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת הרוט ואט.	2013-היום - חשבת החברה וחברות בנות שלה אמריקס בע"מ ושיוע חברה להנצלה ולשירותי ים בע"מ.
יצחק שטיינברג	30.4.1955	ראש אגף משאבי ניהול בחברה	אין	תואר ראשון במנהל עסקים, University of Derby - England	2017-היום - ראש אגף משאבי ניהול בחברה; 2015-2017 - מ"מ סמנכ"ל משאבי ניהול בחברה; 2014-2015 - ראש יחידה מנהל רווחה בחברה;

מ"מ סמנכ"ל משאבי ניהול בחברה.					
2010 - היום - ע. היועצת המשפטית בחברה.	תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל אביב	אין	ראש מערך מכרזים	11.1.1976	שרית בכר

15. תקנה 27 - רואה חשבון של התאגיד

משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג, רואי חשבון, שד' הפליים 2 בנין ברוש, חיפה, 3309502.

16. תקנה 28 - שינוי בתזכיר או בתקנות

לא חל שינוי בתקנון החברה כפי שפורסם ביום 6.5.2018 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) (אסמכתא מס': 2018-01-044836).

17. תקנה 29 - המלצות והחלטות דירקטורים

בתקופת הדוח, לא הובאו המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית ולא התקבלו החלטות בדירקטוריון שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית בדבר תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה; שינוי ההון הרשום או המונפק; שינוי תזכיר או תקנון; פדיון ניירות ערך; פדיון מוקדם של אגרות חוב. לפרטים בדבר עסקאות של החברה עם המדינה או עם גוף אחר שלמדינה (מתוקף היותה בעלת השליטה בחברה) יש עניין אישי באישורה, ראו סעיף 9 לעיל.

18. תקנה 29א' - החלטות החברה

להלן פרטים בדבר החלטות החברה ביחס לפטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי נושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח:

א. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

לפרטים בדבר התקשרות התאגיד בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים בתאגיד, ראו סעיף 7.4 לפרק זה לעיל.

בנוסף, יצוין כי בחודש מרץ 2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עד ליום 31.10.2019.

ב. שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה

לפרטים בדבר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה המכהנים בחברה וכפי שיכחנו בה מעת לעת, ראו סעיף 7.3 לפרק זה לעיל.

26 במרץ, 2020

חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

שמות החותמים ותפקידיהם:

עוזי יצחקי, יו"ר הדירקטוריון

שלמה ברימן, מנכ"ל